

제13권 제1호 2026. 4

금융감독연구

Journal of Financial Regulation and Supervision

연구논문

- 투자계약증권의 법률상 쟁점 검토 및 감독정책상 시사점
: 증권성 판단, 발행, 유통 과정을 중심으로
| 안 상 현 |
- 금융 안정성 강화를 위한 금융감독체계 개편 방안
| 안 재 환 · 조 규 봉 · 조 혜 신 |
- 사학연금 지급보장 명문화에 대한 가입자의 인식에 관한 연구
| 최 경 진 · 전 희 주 |
- 산불 피해 복구 재원 확보를 위한 대재해채권 활용 방안
| 이 진 우 · 김 창 기 |
- 연금계좌 세액공제액에 대한 계좌환류방식 적용 시 소득보장 및 재정 효과 분석
| 강 성 호 · 정 원 석 |
- 코스닥시장 상장유형별 투자 효율성 분석
: 기술특례상장과 일반상장의 비교
| 임 병 권 · 장 한 익 |
- ETF 유동성공급자(LP)의 헤지거래에 대한 법적 쟁점
: 국내주식을 기초자산으로 하는 ETF를 중심으로
| 이 경 민 |



금융감독원
FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE



금융감독연구

Journal of Financial Regulation and Supervision

제13권 제1호 2026. 4



금융감독원
FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE

편집위원회

편집위원장	한상범	경기대
편집위원	김갑래	VerifyVASP
	김민정	충북대
	김성태	동의대
	김정연	이화여대
	김종일	가톨릭대
	박소정	서울대
	손종철	한국외대
	송홍선	자본시장연구원
	양기진	전북대
	이동엽	국민대
	이윤수	서울대
	정국모	서강대
	정지웅	고려대
	차경옥	성신여대
	최병규	건국대
	한상용	한국금융연구원
	현정환	동국대
간사	박상만	금융감독원

금융감독연구

「금융감독연구」에 수록된 논문은 일정한 심사과정을 거친 연구논문 중에서 편집위원회가 선정한 것입니다. 논문의 내용은 집필자의 개인 의견이며 금융감독원의 공식견해를 나타내는 것은 아닙니다.

논문게재

논문게재를 원하시는 분은 전자우편(refss@fss.or.kr)으로 제출하시기 바랍니다.
단, 원고는 「금융감독연구」 논문투고안내에 따라 작성되어야 합니다.

목 차

제13권 제1호 2026. 4

연구논문

[Lead Article]	1
투자계약증권의 법률상 쟁점 검토 및 감독정책상 시사점	
: 증권성 판단, 발행, 유통 과정을 중심으로	
Analysis of Legal Issues and Supervisory Policy Implications of Investment Contract Securities Issuance and Distribution Under the FSCMA	
안상현(Sanghyun Ahn)	
금융 안정성 강화를 위한 금융감독체계 개편 방안	65
Reforming the financial supervisory system for financial stability	
안재환(Jae Hwan Ahn), 조규봉(Kyu Bong Cho), 조혜신(Hye-Shin Cho)	
사학연금 지급보장 명문화에 대한 가입자의 인식에 관한 연구	91
Study on the Perception of Pension Participants Regarding the Legalization of Pension Payment Guarantees in Teachers' Pensions	
최경진(Kyung-jin Choi), 전희주(Heujju Chun)	
산불 피해 복구 재원 확보를 위한 대재해채권 활용 방안	121
Utilization of Catastrophe Bond for Wildfire Damage Restoration Fund	
이진우(Lee jin-woo), 김창기(Kim chang-ki)	

연금계좌 세액공제액에 대한 계좌환류방식 적용 시 소득보장 및 재정 효과 분석	151
The Fiscal and Income Replacement Effects on Pension Account Tax-treatment into Contributions	
강성호(Sung-ho Kang), 정원석(Wonsuk Chung)	

코스닥시장 상장유형별 투자 효율성 분석	185
: 기술특례상장과 일반상장의 비교	
Investment Efficiency of KOSDAQ IPOs	
: Technology-based versus General Listing	
임병권(Byungkwon Lim), 장한익(Han Ik Jang)	

ETF 유동성공급자(LP)의 헤지거래에 대한 법적 쟁점	217
: 국내주식을 기초자산으로 하는 ETF를 중심으로	
Legal Framework for Hedging Transactions by ETF Liquidity Providers in Korea	
: A Comparative Analysis and Reform Proposal	
이경민(Lee Kyungmin)	

부록 「금융감독연구」 수록논문 목록 / 266	
「금융감독연구」 편집위원회 운영규정 / 274	
「금융감독연구」 연구윤리규정 / 296	
「금융감독연구」 논문투고안내 / 303	

투자계약증권의 법률상 쟁점 검토 및 감독정책상 시사점

- 증권성 판단, 발행, 유통 과정을 중심으로

안상현*

국문초록

본 연구는 투자계약증권의 요건 및 증권성 판단 사례를 살펴보고, 증권성 판단, 발행 및 유통 단계에서 쟁점이 되는 사항을 중점적으로 검토하였다. 증권성 판단과 관련하여, 자본시장법의 문언상 전매차익형은 투자계약증권에 포함되지 않으나 입법론으로는 이를 포함함이 타당하다. 조각투자 증권성 판단, 가상자산 관련 판결 및 수사사안에서도 이러한 요건은 문제되고 있으며, 특히 가상자산의 사례에서 전매차익형의 포함여부에 주목할 필요가 있다. 실무상 쟁점과 관련하여, “타인이 수행”요건에서 “타인”은 사업자와 법률상·계약상 관계가 있는 자로 해석할 필요가 있고, 그로 인한 발행인의 플랫폼화 문제는 발행인 인가제도를 도입하여 해결할 필요가 있다.

한편 증권신고서상 투자자 보호장치 관련 사항은 임시적인 통제수단이므로, 장기적으로는 자본시장법상 관련 규제의 도입을 통해 통제하는 것이 타당하다. 또한 투자계약증권이 공모발행 되는 경우를 명시적으로 집합투자에서 배제하여 발행 단계에서의 예측가능성을 제고할 필요가 있다. 투자계약증권의 유통과 관련해서는, 특례규정 신설을 통하여 증권 및 기초자산의 동시 양도 문제를 해결할 필요가 있고, 비금전신탁 수익증권의 유통규제에 준하는 유통규제를 도입할 필요가 있다.

□ **주제어:** 투자계약증권, 조각투자, 토큰증권, 증권성판단, 증권신고서

□ **JEL:** K4 법적 절차, 법제도 및 불법 행동

투고일: 2026.1.9.

수정일: 2026.3.27.

게재확정일: 2026. 4.24.

* 금융감독원 선임조사역(ash1031@fss.or.kr)

※ 본 논문의 내용은 연구자 개인의 의견이며 소속기관의 입장이 아님을 밝힙니다.

I. 조각투자 개념 및 투자계약증권 규제연혁 개관

1. 조각투자의 개념 및 투자계약증권의 특성

(1) 조각투자 개념 및 조각투자 시장 개관

조각투자는 일반적으로 2인 이상의 투자자가 실물자산, 그 밖에 재산적 가치가 있는 권리를 분할한 청구권에 투자·거래하는 신종 투자형태의 의미로 받아들여지고 있다.¹⁾ 조각투자는 법령상 정의된 개념은 아니며, 실무상 조각투자는 투자계약증권(자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “자본시장법”) 제4조 제6항) 발행 또는 금융혁신지원 특별법(이하 “금융혁신법”)에 따른 혁신금융서비스 지정을 통한 비금전신탁 수익증권²⁾ 발행을 통하여 투자자로부터 자금을 조달하여 사업을 수행한 후 그 수익을 분배하는 형태로 이루어져 왔기 때문에, 국내에서 조각투자는 투자계약증권 또는 비금전신탁 수익증권의 발행 및 유통과 유사한 의미로 이해되고 있다.³⁾

국내 조각투자는 2019년 말 부동산 조각투자 플랫폼 ‘카사’의 부동산 조각투자 서비스(비금전신탁 수익증권 형태)가 금융위원회로부터 혁신금융서비스로 지정받음으로써 본격적으로 제도권 내로 도입되었다. 조각투자는 토큰증권(Security Token)의 국내 도입에 따른 수혜를 받을 것으로 예측되는 대표적인 분야로 전망되고 있다. 예컨대 국내 토큰증권 시장은 2028년 233조원(GDP 대비 9.4%), 2030년 367조원(GDP 대비 14.5%)에 달할 것으로 전망된 바 있고, 이 전망에 따르면 2030년 국내 토큰증권 시장에서 비금융자산, 부동산 등은 각각 29.8%, 19.9%의 비중을 차지할 것

1) 금융위원회·금융감독원, 2022, 조각투자 등 신종증권 사업 가이드라인, 보도자료(4.28.), 별첨 1면.

2) 현행 자본시장법상 신탁업자의 비금전신탁 수익증권 발행근거가 마련되어 있지 않기 때문에(자본시장법 제110조 제1항), 비금전신탁 수익증권 형태의 조각투자는 혁신금융서비스 지정을 통해 동 규정의 적용을 배제하는 형태로 진행되어 왔다가, 2025.6.16. 비금전신탁 수익증권의 발행플랫폼에 대한 인가단위 규제를 신설하기 위한 개정 자본시장법 시행령이 시행되었으며, 현행 규정 하에서는 비금전신탁 수익증권은 자산유동화법상 수익증권 발행 규정을 통하여 발행된다(금융위원회, 2008, 조각투자 샌드박스 제도화, ATS의 ETF 거래 허용 등을 위한 자본법 시행령·규정 입법예고, 보도자료, (2.3.) 참조). 나아가 비금전신탁 수익증권의 발행근거를 자본시장법에 두기 위한 자본시장법 개정작업도 진행 중이며(2024.11. 발의된 김상훈 의원안(의안번호 2205423) 참고), 동 개정이 완료될 경우 비금전신탁 수익증권 발행 시 자산유동화법상 수익증권 발행 규정에 근거하지 않아도 비금전신탁 수익증권을 발행할 수 있을 것으로 예상된다.

3) 국내 조각투자 플랫폼 업체로 언급되는 업체들 중에는, 금융위원회로부터 증권성에 대한 판단(예컨대, 미술품 및 한우에 대한 금융위원회(증권선물위원회)의 증권성 판단(2022.11) 및 조치면제(2023.7.)(이하 그러한 증권성판단 및 조치면제 과정을 포괄하여 “증권위 사업개편”)을 받거나 혁신금융서비스 지정을 받지 아니한 업체도 존재하는 것으로 보인다. 그런데 이와 같은 형태를 조각투자의 새 유형으로 보기에는 시장에서의 영향력이 제한적이며, 당해 업체들의 사업모델이 현행 법령 및 금융당국의 가이드라인을 준수하고 있는지 확인되지 아니한 측면도 존재한다.

으로 예상된다.⁴⁾ 종래⁵⁾ 조각투자 관련 제도는 원칙적으로 증권(투자계약증권 또는 비금전신탁 수익증권)이 실물발행되거나 전자등록되는 것을 전제로 하고 있으나, 2026.2.3. 토큰증권 관련 자본시장법 및 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”) 개정이 완료됨에 따라 (2027.2.4. 시행예정), 토큰증권의 발행 및 유통 인프라가 법제화되고 권리추정력 등 증권에 준하는 법률상 보호장치가 마련되었으며, 투자매매·중개업자의 투자계약증권 매매·중개행위가 허용되었는바⁶⁾, 토큰화된 증권을 거래할 수 있는 장외거래시설이 운영되어 경쟁과 혁신이 촉진되고, 발행인의 자본시장 접근성 및 자본조달 비용이 감소할 것으로 기대된다.⁷⁾

금융감독원 전자공시시스템(DART)에 제출된 증권신고서를 기준으로 2026.3.26. 현재 증권신고서의 효력이 발생한 투자계약증권은 6개의 발행사가 미술품(4개사), 한우(1개사), 한돈(1개사)을 기초자산으로 하여 발행한 25건(미술품 18건, 한우 6건, 한돈 1건)의 사례가 존재한다.⁸⁾ 이 중 2개사(미술품, 한돈)를 제외한 나머지 발행사들은 2022.11.29. 증권선물위원회(이하 “증선위”)의 증권성 판단 및 조건부 제재절차 보류·유예 조치를 받은 이후, 2023.7.12. 증선위로부터 동 보류·유예 조치의 이행을 확인받은 바 있다. 위 증권의 총 모집가액은 240.34억원으로, 미술품 투자계약증권은 184.2억원, 한우 투자계약증권은 53.98억원, 한돈 투자계약증권은 2.16억원이 발행되었다.⁹⁾ 한편 발행된 투자계약증권 중 청산이 완료된 건은 5건(미술품 2개사 3건, 한우 1개사 5건)(모집금액 총 40.71억원)으로, 발행인이 발표한 연평균 수익률(세전 기준)은 미술품의 경우 78.51%, 44.32%, 31.3%, 한우의 경우 11%~17% 수준이었다.¹⁰⁾

한편 비금전신탁 수익증권을 활용한 조각투자의 경우, 부동산(3개사), 음악 저작권(1개사)을 기초자산으로 한 발행사례가 존재한다.¹¹⁾ 이 중 부동산 조각투자 발행사들의 경우 분산원장기술

4) 삼일PwC경영연구원, 2024, 조각투자의 이해 및 STO(토큰증권 발행) 시장 전망, Issue Brief(2024.6.), 24면, 김갑래, 2024, 토큰증권 발행·유통 제도 구축에 있어서의 주요 이슈 및 발전 방안, 자본시장연구원 이슈보고서 24-12, (6.20.), 3면.

5) 본고에서 투자계약증권과 관련한 국내외 제도 및 사례에 관한 설명은, 특별한 언급이 없는 한 본고의 최종 수정일인 2026.3.26.을 기준으로 한다.

6) 토큰증권 관련 법률 개정안의 주요 내용은 금융위원회, 2026, 토큰증권 도입 및 투자계약증권 유통을 위한「전자증권법」,「자본시장법」개정안 국회 본회의 통과, 보도자료(1.15.) 참조.

7) 김갑래, 앞의 보고서(2024.6.20.), 5면.

8) 음악 저작권 조각투자의 경우 2022.4.20. 증선위는 동 조각투자의 기초자산인 음악 저작권료 참여청구권 구조가 투자계약증권에 해당한다고 판단한 바 있으나, 발행인이 사업구조를 신탁 수익증권 발행 및 전자등록 방식으로 사업구조를 전환하여 투자계약증권 발행으로 이어지지는 않았다(증권선물위원회, 2022, “(주)뮤직카우의 사업재편 이행여부 점검결과 보고 및 (주)뮤직카우에 대한 제재 면제안”, 의결 제219호, (11.29.), 2면).

9) 2026.3.26. 현재 1건의 증권신고서(한우 1건)가 제출 후 효력이 발생하지 않았으며, 그 모집가액은 12.18억원이다.

10) 투게더아트가 홈페이지(weshareart.com/disclosurelist)에 게시한 2024.8.6. 수시공시(청산금 지급 등) 및 2024.10.28. 수시공시(청산금 지급 등), 열매컴퍼니가 홈페이지(artnguide.co.kr/customer-service/public-notice/701)에 게시한 2025.4.15. 수시공시, 스타키퍼가 홈페이지(hankcow.co.kr/funding/home)에 게시한 공지사항 참조.

로 관리되는 블록체인 기반의 부동산 수익증권 거래 플랫폼 서비스에 대한 혁신금융서비스 지정을 받았는바, 증권 발행 시 신탁법(제78조) 및 전자증권법에 따른 수익증권 발행과 동시에 분산원장기술로 관리되는 동량의 디지털자산 수익증권을 발행하고, 조각투자 발행사가 운영하는 플랫폼에서 동 디지털자산 수익증권을 매매함으로써 비금전신탁 수익증권을 거래할 수 있도록 하는 서비스를 제공하고 있다.

(2) 조각투자 발행형식별 비교

조각투자의 발행형식의 결정은 단순히 기초자산과 투자자를 매개할 도관체의 종류를 정하는 것을 넘어서, 조각투자의 증권성 판단, 도산절연의 난이도, 증권신고서 심사절차, 유통시장, 투자자권리 등에도 영향을 미치고 있으며, 그 차이점을 간단히 비교한 결과는 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] 조각투자의 발행형식별 차이점 비교(2026.2.3. 개정 자본시장법 기준)

항목		투자계약증권	비금전신탁 수익증권
발행근거		자본시장법	혁신금융서비스 지정 (자본시장법 개정 중)
증권성 판단		판단과정 필요	성질상 불필요
도산절연 조치		투자자 보호 목적상 필요	성질상 불필요
증권신고서 심사		자본시장법	혁신금융서비스 지정조건 자산유동화법 (자본시장법 개정 중)
증권발행 형태		실물발행, 전자등록(분산원장 포함)	실물발행, 전자등록(분산원장 포함), 분산원장 디지털증권
증권 유통방식		기초자산 양수도절차 필요 (사업자 도산절연 요구 시)	수익증권 또는 분산원장 디지털증권 양수도
권리추정력		전자등록시 존재	전자등록시 존재
투자자 권리		투자계약	신탁계약
인허가	발행	불필요	발행플랫폼 인가제도 도입
	유통	투자매매업자 매매·중개 가능 유통플랫폼 인가방향 제시	유통플랫폼 인가제도 도입

11) 대출채권(1개사), 항공기 엔진(1개사) 조각투자자에 대한 혁신금융서비스 지정도 이루어진 바 있으나, 현재 증권신고서 제출 등 발행절차가 구체적으로 진행되지는 않고 있다.

투자계약증권(자본시장법 제4조 제6항)은 자본시장법상 증권 정의에 대한 포괄주의 규제 도입에 따라 새로이 도입된 증권으로서, 그 적용범위가 폭넓게 인정될 수 있다. 또한, 투자계약증권의 정의를 충족하는 증권이 다른 증권의 유형에 해당하는 경우에는 해당 증권을 투자계약증권으로 파악할 필요가 없다는 것이 유력한 견해이다(투자계약증권의 보충성).¹²⁾ 이에 따라 투자계약증권 발행을 위해서는 발행인이 의도하는 사업구조가 투자계약증권에 해당하는지를 사전에 판단할 필요가 있고, 당국 역시 같은 입장을 취하고 있다.¹³⁾ 또한 투자계약증권의 보충성으로 인해 집합투자적 성격을 가진 계약 가운데 자본시장법상 집합투자기구를 이용하지 않는 투자구조가 주로 투자계약증권에 해당하는 경우가 되고, 발행인의 고유재산과 공동사업의 대상자산의 분별관리가 어려워지는 특성이 존재한다.¹⁴⁾ 이에 따라, 뮤직카우의 증권성 검토 및 제재 면제사례 및 한우 및 미술품 관련 5개사의 증선위 사업개편 사안에서 금융당국은 투자자의 권리·재산을 사업자의 도산위험과 법적으로 절연시킬 것을 일관되게 요구하고 있다. 이러한 방침에 따라 현재 발행된 투자계약증권은 기초자산에 대하여 투자자가 민법상 공동소유권을 보유하는 형태를 취하고 있으며, 청약증거금 및 기초자산 매각대금 등 사업수익에 대해서도 도산절연 조치를 취하고 있다.¹⁵⁾

한편, 투자계약증권 발행이 자본시장법상 모집·매출 요건을 충족하는 경우 증권신고서를 제출하여야 하는바(자본시장법 제119조),¹⁶⁾ 현재 발행된 투자계약증권의 증권신고서의 심사, 제재 등의 규제체계는 다른 종류의 증권과 동일하다. 즉 증권신고서의 중요사항 기재누락 또는 거짓기재 등에 대해서는 금융위원회(금융감독원)의 정정요구(자본시장법 제122조 제1항) 등의 조치가 가능하고, 또한 발행인은 증권신고서의 기재와 관련한 민사상 손해배상책임(자본시장법 제125조) 또는 형사상, 행정처분상 제재대상이 될 수 있다(자본시장법 제132조, 제444조 제13호).

공모 투자계약증권은 전자증권법상 전자등록의 대상이 되는바(전자등록업규정 제1-3조)¹⁷⁾ 전자등록되어 발행되는 경우 전자증권법상 권리추정력(전자증권법 제35조)이 인정된다.

12) 김건식·정순섭, 2023, 자본시장법(제4판), 박영사, 65면 참조. 상세한 논의는 “II.2.” 참조.

13) 금융위원회·금융감독원, 앞의 보도자료(2022.4.28.) 중 별첨, 2면.

14) 김건식·정순섭, 앞의 책(2023), 66, 67면. 상세한 논의는 “II.2.” 참조.

15) 투자계약증권의 도산절연조치의 상세한 내용에 대해서는 “IV.2.” 참조.

16) 온라인소액투자중개(크라우드펀딩)를 통해 일정규모 이하의 투자계약증권을 모집하는 경우 증권신고서 제출이 면제될 수 있으나(자본시장법 제9조 제27항, 제117조의10), 크라우드펀딩을 통한 투자계약증권 발행사례가 없고 현재 투자계약증권의 발전단계상 장려되기 어려운바(상세한 논의는 “IV.2.” 참조) 본고의 검토범위에서는 제외하였다.

17) 종래 투자계약증권은 전자증권법 및 그 하위규정상 전자등록의 대상에 포함되지 않았으나, 2024.1.18. 전자

그러나, 예탁결제원 주식·사채 등의 전자등록업무규정(제36조 제1항 제9호) 및 동 시행세칙(제36조 제2항 제6호)상 기초자산의 소유권을 분할하여 취득하는 구조의 투자계약증권을 발행하는 경우에는 계좌부의 대체기재(전자증권법 제30조)가 제한되는바, 현재 발행되고 있는 미술품, 한우, 한돈 투자계약증권이 전자등록되더라도 계좌간 대체의 전자등록이 제한될 수 있다.¹⁸⁾ 다만, 기초자산의 소유권을 투자자가 보유하고 있는 투자계약증권 구조에서는, 투자계약증권의 양수도만으로는 기초자산의 소유권이 당연히 이전되지 않기 때문에, 기초자산의 소유권 이전절차를 별도로 거칠 필요가 있다.¹⁹⁾ 그리고 투자계약증권에서 투자자 및 사업자의 권리의무는 통상적으로 투자계약에서 정해지는데, 자본시장법은 투자계약 자체를 정의하고 있지는 아니하나, 투자계약증권에 공동사업의 결과에 따른 손익을 귀속받는 “계약상의 권리”가 표시되도록 요구하고 있다(자본시장법 제4조 제6항). 마지막으로 투자계약증권의 발행을 위한 별도의 금융투자업 인가규제는 존재하지 아니하나, 조각투자 유통플랫폼의 도입 시 투자계약증권 장외거래중개업 인가단위를 신설할 방침이 제시되었고²⁰⁾, 2026.2.3. 자본시장법이 개정되어 투자매매·중개업자의 투자계약증권 매매·중개행위가 허용됨에 따라 인가단위 등 하위법령 개정이 진행될 것으로 예상된다. .

반면, 비금전신탁 수익증권의 경우, 현행 자본시장법상으로는 신탁업자가 발행할 수 있는 수익증권은 금전신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권에 국한되기 때문에(자본시장법 제110조 제1항), 앞에서 살펴본 바와 같이 혁신금융서비스 지정을 통하여 동 규정에 대한 특례를 인정받는 형태를 취하고 있다. 그럼에도 비금전신탁 수익증권은 일종의 수익증권발행신탁(신탁법 제78조)으로서 (현행법상으로도) 자본시장법상 증권의 분류는 수익증권(자본시장법 제4조 제5항)으로 성질결정될 것으로 보이는바, 증권성의 판단 필요성은 낮다고 판단되며, 신탁의 특성상 신탁행위를 넘어서는 도산절연 조치의 필요성도 별도로 요구되지는 않는다고 생각된다.

한편, 비금전신탁 수익증권의 증권신고서는 각 혁신금융사업자의 홈페이지 등을 통해 게

등록업무규정 개정으로 공모 투자계약증권에 대한 전자등록 근거가 마련되었다.

18) 위 예탁결제원 업무규정 및 시행세칙은 예탁결제원에 개설되는 계좌부(즉 전자증권법상 고객관리계좌부 또는 계좌관리기관등 자기계좌부)에 적용되는 것이므로, 특정 계좌관리기관(증권사)의 고객계좌부 내에서의 계좌대체까지 명시적으로 제한하고 있지는 않다. 즉 동일 증권사에 투자계약증권을 전자등록한 투자자 간에는, 증권사의 소유권 이전사실 확인 등을 거쳐서 고객계좌부 내 계좌대체를 진행하는 것이 가능할 수 있다. 다만, 투자계약증권의 전자등록 실적 저조, 계좌관리기관의 실무상 부담 등으로 실제 사례는 찾기 힘들 것으로 예상된다.

19) 투자계약증권 및 기초자산의 양수도 절차와 관련한 상세한 논의는 “IV.3.” 참조.

20) 금융위원회·금융감독원, 2023, 토큰 증권(Security Token) 발행·유통 규율체계 정비방안, 금융위원회 보도자료, (2.3.)(이하 “토큰증권 가이드라인”) 참조.

시·공고되고 있으나, 이는 혁신금융서비스 지정 조건에 따른 것이고 자본시장법상 증권신고서 제도에 근거한 조치는 아니다.²¹⁾ 따라서, 현재까지 발행된 비금전신탁 수익증권의 증권신고서는, 자본시장법상 증권신고서에 대한 심사체계(예컨대, 앞서 언급한 금융위원회(금융감독원)의 정정요구 등)에 근거하여 심사되지 못했던 측면이 존재하며, 자본시장법 및 그 하위규정에서도 증권신고서의 기재사항이나 첨부서류, 서식 등을 정하고 있지 아니하다. 금융위원회는 비금전신탁 수익증권 발행 관련 구체적인 발행감독은 투자계약증권과 같이 증권신고서 심사를 통해 진행하겠다는 방향을 밝힌 바 있으나,²²⁾ 현재 구체적인 증권신고서 양식이나 작성기준은 마련되지 않은 상황으로 보이며, 아직 자산유동화법을 이용한 비금전신탁 수익증권 발행사례도 존재하지 않는다.²³⁾ 장기적으로 비금전신탁 수익증권의 발행근거가 자본시장법에 마련되면, 비금전신탁 수익증권에 대한 증권신고서 심사체계가 완전히 자본시장법으로 편입될 것으로 보인다.

비금전신탁 수익증권은 전자증권법상으로는 신탁법에 따른 수익자가 취득하는 수익권(제2조 제1호 사목)으로서 전자등록의 대상이 되고, 이에 따라 전자증권법에 따른 권리추정력(전자증권법 제35조)이 인정되며, 증권 양수도 역시 계좌부의 대체지재(전자증권법 제30조)로 이루어질 수 있다. 또한, 신탁의 특성상 수익증권의 양수도로 수익권이 이전할 뿐, 신탁재산은 여전히 수탁자에게 신탁되어 있기 때문에 투자계약증권과 같은 기초자산의 소유권 별도 이전 문제가 발생하지 않는다. 다만 수익증권과 대응되는 분산원장 디지털증권이 발급되었던 경우, 그 디지털증권은 아직 전자증권법상 전자등록대상에 해당하지 아니하여 권리추정력이 인정되지 않았는바, 분산원장 디지털증권의 권리변동과 수익증권의 권리변동이 일치되지 않을 위험이 존재하였다.²⁴⁾ 다만, 2026.2.3. 전자증권법 개정에 따라 전자증권법상 요건을 준수한 분산원장 등록 증권에 권리추정력이 인정될 것인바, 이러한 위험은 개정 전자증권법 시행 이후에는 발생하지 않을 것으로 보인다. 마지막으로, 비금전신탁 수익증권에서 투자자, 위탁자²⁵⁾, 신탁

21) 예컨대, 뮤직카우의 혁신금융서비스 지정 공고문(금융위원회, 2022, (주)뮤직카우 및 키움증권(주) 등 2개 신탁회사의 혁신금융서비스 지정, 공고 제2022-335호, (9.7.), 4면)에서는 증권신고서 제출에 대한 규정(자본시장법 제119조 제1항)을 규제특례 대상 금융관련법령으로 정하고, 증권신고서의 제출을 공시규정·절차 관련 부가조건으로 정하고 있다.

22) 금융위원회, 앞의 보도자료(2025.2.3.), 9면.

23) 발행플랫폼 인가단위를 추가한 2025.6.16. 자본시장법 시행령 개정 이후에도 혁신금융서비스 지정기간 내에 있는 사업자는 혁신금융서비스 지정조건에 따라 증권신고서를 제출할 수 있고, 지정기간이 만료되고 법령정비기간(금융혁신법 제10조의2)마저 만료된 사업자의 경우에는 발행플랫폼 금융투자업인가를 취득한 후 자산유동화법에 근거하여 비금전신탁 수익증권을 발행할 수 있다(금융위원회, 앞의 보도자료(2025.2.3.), 3면).

24) 이러한 사항은 투자자들에게도 증권신고서 등을 통해 사전 고지되고 있다(예컨대, ㈜카사코리아가 금융위원회에 제출한 2024.10.11.자 증권신고서(부동산관리처분신탁 수익증권) 11면 및 12면 참조).

25) 위탁자는 기초자산의 소유권을 신탁하는 원소유자이며, 비금전신탁 수익증권 플랫폼의 계열회사(기초자산을 선매입하는 경우)인 경우도 있고(뮤직카우 등), 동 플랫폼과 특수관계가 없는 계약상대방인 경우도 있다.

업자(수탁자)의 권리의무는 신탁계약에서 정하여지며, 통상적으로는 신탁재산의 신탁, 관리 및 처분, 수익배분 및 수익자의 의사결정 등의 사항을 정하고 있다.

마지막으로 발행 관련 투자중개업 인가단위의 신설에도 현행 자본시장법상 비금전신탁 수익증권의 발행은 제한되어 있는바(자본시장법 제110조 제1항), 동 규정에 대한 자본시장법 개정²⁶⁾ 이전에는 비금전신탁 수익증권은 자산유동화법상 수익증권 발행 관련 규정을 근거로 하여 발행된다. 한편, 유통플랫폼 인가규제 관련 자본시장법 시행령 역시 2025.9.23. 시행되어 비금전신탁 수익증권의 유통 관련 투자중개업 인가단위가 신설되었다. 금융위원회는 발행플랫폼 신규인가는 기존 혁신금융사업자에 대한 인가심사를 우선하고, 유통플랫폼의 경우 현재 시장규모를 고려하여 신규인가 개수를 2개 이하로 제한할 예정임을 밝힌 바 있다.²⁷⁾ 이러한 기조에 따라 2026.2.13. 금융위원회는 2개 컨소시엄(NXT컨소시엄, KDX)에 대한 수익증권 장외 거래중개업 예비인가를 승인하였다.²⁸⁾

(3) 투자계약증권을 이용한 조각투자에 대한 연구 필요성 및 논의 방향

위 비교 결과를 살펴보면, 투자계약증권은 증권성 판단에 대한 기준 정립 및 발행·유통 규제체계 구축 차원에서 초기 단계에 있으며 그만큼 개선과 논의의 필요성이 많아 보인다. 우선 비금전신탁 수익증권과 달리 투자계약증권은 그 특성상 증권성 판단 과정이 필요한바, 투자계약증권을 이용한 조각투자가 안정적으로 진행되기 위해서는 그 증권성 요건에 대한 상세한 논의가 정립될 필요가 있다. 그러나 현재 금융당국의 가이드라인은 원칙 중심이므로 성질상 개별 사안에 대한 명확한 지침을 제공하기 어렵고²⁹⁾, 당국의 증권성 판단 및 투자계약증권의 발행사례 축적도 많이 이루어지지 않은 상황이므로 구체적·개별적인 쟁점에 활용될만한 논의가 널리 진행되지는 않은 것으로 보인다. 또한, 인허가 규제(발행플랫폼 및 유통플랫폼 인가 등) 및 인프라 규제(업자별 영업행위규제 및 시장규제 등) 체계가 구축되고 있는 비금전신탁 수익증권과 달리, 현행 자본시장법상 투자계약증권은 발행인의 자격이 정해져 있거나 인가제로 운영되고 있지 아니하며 이에 대한 입법적 논의도 진행되지 않고 있다. 유통단계에 있어서도 토큰증권

26) 국회에 신탁업자의 비금전신탁 수익증권의 발행근거를 두기 위한 자본시장법 및 전자증권법 개정안(김상훈의원 등 13인, 의안번호 : 2205423, 2205425)이 계류되어 있다.

27) 금융위원회, 2025, 조각투자 장외거래소(유통플랫폼) 신규인가 운영방안 안내, 보도자료(9.4.), 2면.

28) 금융위원회, 2026, 수익증권 장외거래중개업(조각투자 장외거래소) 예비인가 금융위원회 정례회의(‘26.2.13.) 의결, 보도자료(2.13.) 참조. 이에 따르면, NXT컨소시엄과 KDX는 6개월 이내에 예비인가의 내용 및 조건을 이행한 후 「금융산업구조개선법」상 출자승인 및 본인가를 신청해야 하며, 본인가가 최종 승인되면 영업을 개시하게 된다. 다만 NXT컨소시엄의 경우 공정거래위원회의 행정조사가 개시되는 경우 예비인가에 부과된 조건에 따라 본인가 심사가 중단된다.

29) 금융위원회, 앞의 보도자료(2022.4.28.), 금융위원회·금융감독원, 앞의 보도자료(2023.2.3.)가 대표적이다.

가이드라인에서 유통플랫폼(장외거래중개업)의 제도화 방향이 제시된 바 있으나 그간 투자계약증권에 대하여는 자본시장법상 유통규제의 적용이 배제되어 왔는데(자본시장법 제4조 제1항), 2026.2.3. 자본시장법 개정으로 해당 규정이 폐지됨에 따라 유통규제의 내용에 대한 논의가 본격화될 것으로 보이나, 현재까지는 구체적인 윤곽이 제시되지는 않은 상황이다.³⁰⁾ 그리고 비금전신탁 수익증권과 달리 투자계약증권의 양수도 시 기초자산의 양수도절차(반환청구권의 채권양도절차)를 함께 수행하여야 하는 점이 투자계약증권의 유통에 큰 장애물로 평가되고 있다.³¹⁾

한편, 투자계약증권은 자본시장법이 정한 증권 종류로서, 증권신고서의 제출 및 심사와 관련해서는 현행 자본시장법상의 체계가 그대로 적용되고, 금융감독원에서도 투자계약증권 증권신고서와 관련한 「기업공시서식 작성기준」을 개정하는 등 공시심사 기준을 확립하여 왔으며, 증권신고서에 대한 정정요구 등 심사사례도 다수 축적되어 왔다. 즉 투자계약증권은 제도적 미완성에도 불구하고 투자자보호를 위한 개별 증권신고서 심사는 체계적으로 수행되어 온 것으로 판단되고, 이러한 측면에서 투자계약증권의 심사체계 및 증권신고서 심사 시 쟁점을 검토하는 것은 막 자본시장법상 증권신고서 심사체계에 편입된 비금전신탁 수익증권의 증권신고서 심사 및 동 심사에 수반한 투자자보호장치 심사에 시사하는 점도 크다고 할 수 있다.

요컨대 투자계약증권은 증권성 판단 및 발행·유통 규제체계 구축 차원에서 해결되지 않은 쟁점이 다수 존재하여 그 해법에 대해 논의가 필요한 영역이 큰 반면, 조각투자 상품 일반의 관점에서는 투자자(금융소비자) 보호 차원에서 참고할 사항이 다수 축적되어 있다. 이에 따라 본고에서는 투자계약증권에 집중하여 (i) 투자계약증권의 요건별 의미를 엄밀히 검토하고, (ii) 금융당국, 법원 및 수사기관 등의 증권성 판단사례를 분석하여 증권성 판단의 경향을 살펴보고자 하며, 아울러 (iii) 증권성 판단, 증권신고서 제출 및 심사, 발행 이후 유통시장 등 투자계약증권의 설계, 생성(발행), 유통 단계에서 실무상 문제되는 각종 쟁점을 검토하고, 감독정책상 개선점 내지 시사점을 도출해보고자 한다.

30) 토큰증권 법안의 내용에 대해서는 “IV.3.” 참조. 또한 금융위원회는 2026.3. 토큰증권 제도, 인프라 세부설계를 위한 토큰증권 협의체를 발족하였고 동 협의체에서는 장외거래소 인가, 유통공시, 거래한도 등 유통 단계에서의 규제방향을 논의할 것으로 보인다(금융위원회, 2026, 민·관 합동 「토큰증권 협의체」 Kick-off 회의 개최, 보도자료(3.4.)).

31) 김갑래, 앞의 보고서(2024.6.20.), 21면.

2. 투자계약증권 규제연혁 개관

투자계약증권은 타인의 노력에 의하여 수익이 결정되는 모든 증권을 자본시장법상 “증권”으로 포섭하기 위하여 자본시장법 제정 시 도입된 개념으로서, 자본시장법의 포괄주의 원칙으로의 전환을 가장 특징적으로 보여주는 것이라 할 수 있다.³²⁾ 그러나 자본시장법 시행 이후 장기간 투자계약증권의 발행사례는 존재하지 않다가, 2022.4.20. 증권선물위원회는 (주)뮤직카우가 발행한 음악 저작권료 참여청구권이 투자계약증권에 해당한다고 판단하면서, (주)뮤직카우가 증권신고서의 제출 없이 위 청구권을 발행한 것이 자본시장법상 증권신고서 제출의무(자본시장법 제119조 제1항) 위반이라고 판단하였다.³³⁾

또한 금융위원회는 “조각투자 등 신종증권 사업 가이드라인”(이하 “신종증권 가이드라인”)을 발표하여 사업자가 조각투자 상품의 증권성을 판단할 수 있는 기준을 제시하면서 투자계약증권 증권성이 인정되는 경우 현행 자본시장법의 규제를 모두 준수하면서 조각투자 증권을 발행할 수 있는 점을 분명히 하였다.³⁴⁾ 이후 증권선물위원회는 2022.11.29. (주)뮤직카우가 사업재편 조건을 이행함에 따라 증권신고서 미제출 등에 대한 제재면제를 의결하였고, 동시에 한우(1개사)·미술품(4개사) 조각투자 사업자가 발행한 조각투자상품이 자본시장법상 투자계약의 요건에 해당한다고 판단하였고, 뮤직카우 사례와 마찬가지로 사업재편 조건 이행을 조건으로 증권신고서 미제출에 대한 제재를 면제하였다.³⁵⁾ 한우·미술품 조각투자에 대한 증권성 판단사례는 투자자에게 기초자산에 대한 민법상 공동소유권이 부여된 조각투자에 대한 최초의 증권성 판단사례이며, 또한 혁신금융서비스 지정을 통한 발행-유통시장 경영 특례를 허용하지 않은 사례라는 특징이 있다.

이후 금융위원회는 2023.2.3. 토큰증권(Security Token) 발행과 관련한 규제체계를 정비하기 위하여 토큰증권 가이드라인을 발표하였는데, 투자계약증권 규제 관점에서는

32) 심인숙, 2008, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 ‘투자계약증권 개념에 대한 검토, 비교사법, 제15권 제1호(통권40호), 55면.

33) 금융위원회·금융감독원, 2022, 저작권료 참여청구권의 증권성 여부 판단 및 (주)뮤직카우에 대한 조치, 보도자료, (4.20.) 참조. 다만, 투자계약증권의 첫 적용사례인 점 등을 고려하여 사업자의 도산위험과 투자자 권리·재산의 절연 등의 제재절차 보류 조건(사업재편 조건)을 증선위 의결일로부터 6개월 이내에 충족하는 경우 증권신고서 제출의무 위반에 따른 제재를 면제하기로 결정하였다.

34) 금융위원회, 앞의 보도자료(2022.4.28.).

35) 금융위원회·금융감독원, 2022, 조각투자 시장의 규율을 지속적으로 확립해 나가겠습니다, 보도자료, (11.29.) 참조. 이후 증권선물위원회는 2023.7.12. 위 5개사의 사업재편 요건을 충족하였음을 확인하여 최종적인 제재가 면제되었으며(증권선물위원회, 2023, (주)스타키퍼 등 5개사의 사업재편 이행여부 점검결과 보고 및 5개사에 대한 제재 면제안, 의결 제135호, (7.12.)), (주)테사를 제외한 4개사가 증권신고서를 제출하여 투자계약증권을 발행하였다.

①기존 신종증권 가이드라인에 더하여 투자계약증권 판단원칙을 요건별로 제시하였고, ②투자계약증권의 토큰증권 발행을 위한 법률개정 방안을 제시하였으며, ③투자계약증권의 자본시장법상 증권 유통규정 적용, 장외거래업 인가 신설, 한국거래소 상장시장 개설 등의 방향을 제시하였다는 특징이 있다. 이 중 한국거래소 상장시장 개설과 관련하여서는, 2023.12.13. 한국거래소가 KRX 신종증권(투자계약증권·비금전신탁 수익증권)시장 개설에 대한 혁신금융서비스 지정을 받은바 있으며³⁶⁾, 이에 따라 2025.9.22. 신종증권시장 운영규정이 제정되어 시행을 앞두고 있다.³⁷⁾ 한편 발행규제와 관련하여 2023.6.13. 자본시장법 시행령 개정에 따라 투자계약증권의 경우 과거 1년 간 모집·매출 금액이 10억원 미만이라도 증권신고서를 제출하도록 하여 공모발행에 대해서는 발행 규모와 관계없이 증권신고서 심사를 받도록 하였고, 2024.1.18.에는 전자등록업규정이 개정되어 투자계약증권의 전자증권법상 전자등록에 대한 법률상 근거가 마련되었다.

한편 조각투자 사업자들에 대한 사업재편 승인이 마무리됨에 따라 금융감독원은 2023.8.1. 투자계약증권의 증권신고서 제출·심사 등 공시체계 개편 내용을 발표하였다. 그 주요 내용은 투자계약증권 증권신고서 서식 전면개정, 공시심사부서 내 전담심사조직 운영, 발행 시 유의사항(先증권성 판단 검토 등) 및 주요 심사방향 발표 등이 포함되었다.³⁸⁾ 이러한 공시체계 개편 이후 2023.8.11. 최초의 투자계약증권 증권신고서가 접수되었으나, 2023.8.29. 금융감독원이 증권신고서 정정을 요구한 후 2023.8.31. 철회되었고, 이후 2023.10.11. 두 번째로 접수된 투자계약증권 증권신고서에 대해서도 2023.11.2. 정정요구가 부과되었으나, 2023.11.23. 정정한 증권신고서의 효력이 2023.12.15. 최종 발행함으로써 최초의 투자계약증권 증권신고서의 청약절차가 개시되었다. 금융감독원은 최초의 투자계약증권 증권신고서의 효력발생 사실을 공지하면서, 1인당 청약한도, 청약 방식, 투자자적합성 테스트, 수수료체계 개편, 기초자산의 실물확인 방안 등 구체적인 심사 내용을 제시하였다.³⁹⁾ 그 이후, 금융감독원은 2024.7.9. 그간 심사과정에서 축적된 모범 사례를 활용하여 투자계약증권 투자자 보호 모범규준을 마련하였다. 위 투자자보호 모범규준은 기초자산, 내부통제, 청약·배정, 투자자권리 등의 주요 항목별로 증권신고서 작성을 위한 원칙, 세부설명 및 작성예시를 제공하여 발행인의 증권신고서 작성부담 경

36) 금융위원회·금융감독원, 2023, 조각투자 방식 신종증권 장내시장 개설 혁신금융서비스 신규 지정, 보도자료, (12.13.).

37) 신종증권시장 운영규정 시행세칙으로 정하는 날에 시행 예정이다.

38) 금융감독원, 2023, “투자계약증권 최초 발행 예정” 공시·심사체계 개편으로 투자자 보호를 강화하겠습니다, 보도자료(8.1.).

39) 금융감독원, 2023, 2023.12.15.부터 투자계약증권 투자가 가능해집니다, 보도자료, (12.15.).

감 및 신속한 자금조달 유도, 투자계약증권 시장의 조기정착 등에 기여하는 것을 목표로 하고 있다.⁴⁰⁾

이후 투자계약증권의 규제체계는 큰 변화 없이 개별 증권신고서의 심사 위주로 전개되어 왔다. 다만, 2025.5.2. 소상공인(백년가게)의 사업에 기반한 투자계약증권의 유통을 위한 장외거래 플랫폼이 혁신금융서비스로 지정되었는데, 소상공인이 증권사를 통해 투자계약증권을 발행하면, 혁신금융사업자(한국ST거래)가 그 투자계약증권을 거래할 수 있는 유통 플랫폼을 운영하는 구조로 보인다.⁴¹⁾ 위 혁신금융서비스의 부가조건은 비금전신탁 수익증권 유통플랫폼 규제내용과 유사한 측면이 있는바, 위 부가조건의 분석을 통해 투자계약증권의 유통플랫폼 규제의 방향을 예측할 수 있을 것으로 보인다.⁴²⁾ 한편, 2026.2.3. 자본시장법 개정에 따라 투자계약증권에 대한 자본시장법상 유통규제의 적용이 폐지되었는바(자본시장법 제4조 제1항), 투자매매·중개업자도 투자계약증권의 매매·중개가 가능해졌으나 하위법령상 인가단위 신설, 유통규제의 내용 등의 정비가 필요한 상황이다.

II. 투자계약증권 요건별 의미 검토

자본시장법상 투자계약증권의 정의는 “특정 투자자가 그 투자자와 타인(다른 투자자를 포함) 간의 공동사업에 금전등을 투자하고 주로 타인이 수행한 공동사업의 결과에 따른 손익을 귀속받는 계약상의 권리가 표시된 것(자본시장법 제4조 제6항)”이다. 이와 같은 자본시장법상 정의조항을 요건별로 분리하면, ①투자자와 타인(다른 투자자 포함) 간의 공동사업, ②금전등의 투자, ③주로 타인이 수행, ④손익을 귀속받을 계약상 권리로 구분할 수 있다. 그런데 투자계약증권은 미국 1933년 증권법(Securities Act of 1933)(이하 “미국 증권법”)상 투자계약(investment contract)을 모델로 도입된 개념으로서⁴³⁾, 미국 증권법상 투자계약의 개념요소의 기준은 1946년 연방대법원의 SEC v. W.J. Howey Co. 판결(이하 “Howey 판결”)⁴⁴⁾에서 실시한 기준(이하 “Howey 기준”)을 따르고 있

40) 금융감독원, 2024, 투자계약증권 투자자 보호 모범규준 마련, 보도자료(7.10.).

41) 금융위원회·금융감독원, 2025, 소상공인 사업 기반 투자계약증권 유통플랫폼 등 혁신금융서비스 28건 신규 지정 의결, 보도자료, (5.2.).

42) 위 혁신금융서비스에 대한 상세한 검토는 “IV.3” 참조.

43) 김건식·정순섭, 앞의 책(2023), 58면.

44) SEC v. W.J. Howey Co., 328 U.S. 293(1946).

다.45) 따라서, 자본시장법상 투자계약증권의 요건별 의미를 이해하기 위해서는 Howey 기준에서 실시하는 투자계약의 요건을 먼저 이해할 필요가 있다.

1. 미국 증권법상 투자계약증권의 요건 및 일본의 투자계약증권 개념 도입⁴⁶⁾

Howey 기준에서 미국 연방대법원은 투자계약의 요건을 “(i) 공동사업에, (ii) 자금을 투자하여, (iii) 오로지 사업자나 제3자의 노력으로부터, (iv) 수익을 기대하는 계약·거래·계획을 의미한다”고 실시한 바 있고⁴⁷⁾, 이러한 기준은 이후 미 법원의 판례에서 약간의 수정을 거친 바 있으나 거의 그대로 유지되고 있다. 우선 첫 번째 요건인 공동사업에 대해서는 미국 연방대법원이 명확한 요건의 의미를 실시하지 아니한바, 미국 법원의 판례는 수직적 공동성(vertical commonality)만을 요구하는 것과 수평적 공동성(horizontal commonality)까지 요구하는 것으로 분화되어 있다.⁴⁸⁾ 여기서 수평적 공동성이란 투자자들의 출연금의 집합(pooling)과 투자자들 사이의 손익의 비례배분을 의미하며, 이를 통해 개별투자자의 운명이 다른 투자자의 운명과 연계되는바 개념상 투자자가 1인뿐인 거래는 제외된다.⁴⁹⁾ 한편 수직적 공동성은 투자자와 사업자의 관계에 주목하여 투자자와 사업자 간 운명의 상호의존성에 주목하는 개념이다. 다수의 판례는 수평적 공동성을 요구하고 있으며, 최근 판례의 경향도 그러하다고 한다.⁵⁰⁾

두 번째 요건과 관련하여, 연방대법원은 금전이 현금에 한정된 것이 아니라고 판시하였고,⁵¹⁾ 이에 따라 용역의 제공, 신용대여 및 담보제공 등 재산적 가치를 가지는 것은 모두 투자수단으로 인정된다. 그리고 세 번째 요건과 관련하여, Howey 판결에서는 “오로지

45) 재정경제부, 2006, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제정안」 설명자료, 보도자료(6.30.)(이하 “재경부 자본시장법 설명자료”), 11면에 의하면, 자본시장법을 기초한 재정경제부는 투자계약증권 개념은 미국 증권법상 투자계약을 정의하기 위해 미국 판례에서 형성한 Howey 기준을 원용한 것이라고 한다.

46) 미국 증권법, 판례상 투자계약증권의 요건별로 확립된 법리에 대한 상세한 내용은 심인숙, 2006, 미국 증권법상 증권(Security) 개념, 중앙법학 제8집 제2호, 심인숙, 앞의 논문(2008) 참조)

47) 원문은 다음과 같다. “an investment contract means a contract, transaction or scheme whereby a person invests his money in a common enterprise and is led to expect profits solely from the efforts of the promoter or a third party”

48) 김건식·송옥렬, 2004, 미국의 증권규제, 홍문사, 148면. 수직적 공동성을 요구하는 판례는, 통상적인 의미의 수직적 공동성(모든 투자자의 성공여하가 권유자 또는 제3자의 노력과 성공에 불가분적으로 연결되어 있을 것)만 인정되면 족하다는 것과 “엄격한 수직적 공동성”(수직적 공동성 개념에 더하여, 권유자 또는 제3자의 성패 역시 개별 투자자의 손익과 상관관계가 인정될 것을 추가적으로 요구하는 개념)을 요구하는 것으로 분화된다(상세한 내용은 심인숙, 앞의 논문(2008), 63면 참조).

49) 김건식·정순섭, 앞의 책(2023), 59면.

50) 김건식·정순섭, 앞의 책(2023), 60면.

51) International Brotherhood of Teamsters v. Daniel, 439 U.S. 551,560(1979) 참조.

(solely)”라는 문구를 사용하고 있으나, 그렇게 되면 투자자가 사소한 부분에서 투자에 참여하는 경우 투자계약이 아니라고 보게 되어 불합리한 결과를 초래할 수 있으므로, 대부분의 판례에서 “제3자의 노력이 부인할 수 없을 정도로 중대한 것이어서 기업의 성패를 좌우하는 필수적인 경영상의 노력으로부터 비롯되는” 것인지⁵²⁾를 세 번째 요건을 판단하는 기준으로 사용하고 있다.

네 번째 요건과 관련하여, “수익”은 금전의 형태를 취할 필요는 없으나, 순수한 사업성과의 배분을 추구하는 수익배분형은 물론 시가 상승에 따른 전매차익을 추구하는 전매이익형을 모두 포괄하는 개념⁵³⁾이며, 확정수익도 포함된다. 다만, 실물자산을 스스로 사용하거나 소비할 목적으로 매입하는 경우에는 이익에 해당하지 않으며,⁵⁴⁾ 수익이 제3자의 노력으로 말미암아 발생한 것이 아니라면 증권으로 보지 않는다.⁵⁵⁾ 여기서 수익의 기대의 유무는 사업자 등의 선전자료, 구두약속, 계약서 등을 토대로 판단한다. 또한 Howey 판례는 “계약, 거래, 계획”이라는 용어를 사용하였는바, 자본시장법상의 정의(계약상의 권리)보다 포괄적인 표현을 사용하고 있다.

일본 금융상품거래법 또한 미국 증권법상 투자계약증권의 개념을 간주유가증권으로서 도입하였다고 평가되는데⁵⁶⁾, 이를 집단투자스킴지분이라 한다. 집단투자스킴지분은 “조합계약, 익명조합계약, 투자사업유한책임조합계약 또는 유한책임사업조합계약에 근거한 권리, 사단법인의 사원권, 기타의 권리 가운데, 해당 권리를 가진 자(출자자)가 출자 또는 각출한 금전을 충당하여 하는 사업에서 발생한 수익의 배당 또는 해당 출자대상사업에 관련된 재산의 배분을 받을 수 있는 권리”로 정의되어 있고, “출자자 전원이 출자대상사업에 관여하는 경우”를 집단투자스킴지분에서 배제하고 있다(일본 금융상품거래법 제2조 제2항 제5호). 이러한 집단투자스킴의 정의는 대체로 Howey 기준의 요건에 대응하는 것으로 이해되나, 공동사업 요건과 관련하여 복수의 투자자를 요건으로 하고 있지 않아 수직적 공동성만 인정되면 충분하다고 해석된다.⁵⁷⁾ 또한 집단투자스킴은 전매차익

52) 이는 연방 제9항소법원의 판시사항으로(Glenn W. Turner Enterprises, Inc., 474 F. 2d 476(9th Cir), cert. denied, 414 U.S. 821(1973)) 대부분의 항소법원이 이와 같은 입장을 택하고 있다고 한다(심인숙, 앞의 논문(2008), 61면).

53) United Housing Found., Inc. v. Forman 421 U.S. 837 (1975) 참조. 수익배분형 및 전매이익형이라는 표현은 김건식·정순섭, 앞의 책(2023), 60면의 표현이며, 판례 원문의 표현은 전매차익형의 경우 초기 투자금의 개발로 인한 자본수익(capital appreciation resulting from the development of initial investment)이며, 수익배분형의 경우 투자자 자금의 활용으로 인한 이익에의 참여(participation in earnings resulting from the use of investors' funds)이다.

54) United Housing Found., Inc. v. Forman 421 U.S. 837 (1975) 참조.

55) 김건식·송옥렬, 앞의 책(2004), 148면.

56) 한국증권법학회, 2015, 자본시장법 주석서 I (개정판), 박영사, 21-22면.

형을 포함할 수 없다고 해석되며, 이에 따라 전매차익형을 포함하도록 개정해야 한다는 견해가 존재한다.⁵⁸⁾

2. 자본시장법상 투자계약증권 요건 검토

(1) 공동사업

자본시장법상 공동사업이 동법에 정의된 용어는 아니므로, 그 해석에 있어서는 앞서 살펴본 *Howey* 기준상 공동사업에 대한 논의가 참고가 될 수 있다. 그러나 자본시장법은 “투자자와 ‘타인’ 간 공동사업”이라고 규정하면서 그 타인에 다른 투자자를 포함한다고 명시하고 있기 때문에, 미국에서의 판례상 대립과 달리 자본시장법상의 공동사업은 수평적 공동성과 수직적 공동성을 모두 포함한다는 견해도 존재하나⁵⁹⁾, 수평적 공동성이 결여된 경우에도 공동사업을 충족하는 것으로 해석할 수 있으며, 투자자가 1인만 존재하는 경우도 가능하다는 견해도 유력하다.⁶⁰⁾ 토큰증권 가이드라인은 수평적 공동성을 “2인 이상 투자자 간의 수익 관련성이 있는 경우”로, 수직적 공동성을 “투자자와 발행인 간의 수익 관련성이 있는 경우”로 정하면서, 수평적 공동성 또는 수직적 공동성이 있는 경우 공동사업에 해당한다고 정하고 있다. 따라서 금융당국의 입장은 후자의 입장으로 이해된다.

이러한 당국의 입장에 대해서는, 미국에서 일임매매를 수행하는 증권업자와 다수의 투자자 간 일임매매계약에서 투자자 간 공동성을 결하여 투자계약으로 판단하지 않은 사례⁶¹⁾가 있다는 이유 등으로 의문을 제기하는 견해가 존재한다.⁶²⁾ 그러나 투자자가 1인인 경우에도 해당 공동사업에서 발행인이 다수의 잠재적 투자자들에게 청약의 권유를 수행하는 경우도 존재할 수 있고, 이러한 경우예까지 투자계약증권성을 부정하는 것은 금융소비자의 보호가 취약해질 우려가 있는 바 금융당국의 견해는 그 필요성이 인정된다고 판단된다.⁶³⁾

57) 한국증권법학회, 앞의 책(2015), 22면, 김종원, 2023, 투자계약증권의 판단기준에 대한 비교법적 고찰, 기업법연구 제37권 제4호, 487면.

58) 김건식·경순섭, 앞의 책(2023), 64면.

59) 김건식·경순섭, 앞의 책(2023), 62면, 이정수, 2023, 가상자산의 증권성 판단기준 -서울남부지방법원 2020.3.25. 선고 2019가단225099 판결, 상사판례연구 제36권 제2호, 143면 참조

60) 심인숙, 앞의 논문(2008)(81면), 한국증권법학회, 앞의 책(2015), 23면.

61) 김건식·송옥렬, 앞의 책(2004), 148면.

62) 이정수, 앞의 논문(2023), 143면.

63) 예컨대, 자본시장법상 모집 해당여부는 실제 투자를 행한 자의 숫자가 아니라 청약의 권유를 받은 자의 수를 기준으로 검토하는바, 투자자가 1인인 경우에도 투자계약증권의 공모에 해당하는 경우가 존재할 수 있을 것

또한 자본시장법이나 Howey 기준은 공동사업의 법률상 사업구조에 대하여 언급하고 있지 않고 있다. 2인 이상의 자가 공동사업을 경영하는 경우 상정할 수 있는 사업 구조 형태는, 상법상 회사나 조합, 신탁법상 신탁 또는 민법상 조합 등이 있다. 그런데, 상법상 회사의 경우 그 지분은 지분증권에 해당함은 별다른 의문이 없고, 민법상 조합은 조합채무에 대한 무한책임이 유지되는 한 자본시장법상 증권이 될 수 없다. 또한, 사업자와 투자자 사이의 관계가 신탁에 해당하거나, 상법상 조합(익명조합 또는 합자조합)에 해당하는 경우에도 투자계약증권이 인정되기 어렵다.⁶⁴⁾ 전자의 경우에는 집합투자에 해당할 가능성이 높고, 후자의 경우에는 지분증권에 해당할 가능성이 높기 때문이다. 따라서 투자계약증권의 공동사업은 사업자와 투자자간 채권적 형태의 투자계약이 일반적인 구조가 될 것으로 판단된다.

(2) 금전 등의 투자

한편 자본시장법상 “금전등”은 금전 외에 재산적 가치가 있는 것이 포함되므로(자본시장법 제3조 제1항), 재산적 가치가 인정되는 한 모든 것이 투자수단으로 인정되는바, Howey 기준에서의 태도와 거의 동일하다고 판단된다. 토큰증권 가이드라인도 투자되는 금전은 반드시 법정통화(금전)일 필요는 없으며, 법정 통화와의 교환 가능성, 재산적 가치의 유무 등을 종합적으로 고려한다고 하여 같은 입장이나, “법정 통화와의 교환 가능성”을 고려요소로 명시한 차이가 있다.

(3) 주로 타인이 수행

또한 “주로 타인이 수행”요건과 관련하여, 자본시장법은 이미 “주로”라는 표현을 사용하고 있는바 투자자가 사업수행에 참여하는 경우도 포함하며, 앞서 살펴본 Glenn W. Turner Enterprises, Inc. 사건에서 미국 법원이 실시한 사항과 유사하게 판단하는 것이 일반적이다.⁶⁵⁾ 토큰증권 가이드라인 역시 타인(발행인)의 노력이 부정할 수 없을 정도로 중대하고 사업의 성패를 좌우하는 필수적인 경영상의 노력이어야 한다고 하여 같은 입

이며, 이러한 경우까지 증권성을 배제하게 되면 당해 발행인이 증권신고서 제출 없이 공동사업을 수행하는 경우에 자본시장법상 증권신고서 미제출에 따른 제재 등을 할 수 없게 될 것이다.

64) 김건식·정순섭, 앞의 책(2023), 63면. 재경부 자본시장법 설명자료 11면은 투자계약증권이 상법상 익명조합·민법상 조합을 활용한 간접투자기구에 관한 지분을 포괄할 수 있다고 하나, 상법상 익명조합의 출자지분은 자본시장법상 지분증권에 해당하고(자본시장법 제4조 제4항), 민법상 조합은 본문에서 본 바와 같이 무한책임성으로 인해 증권성이 인정되기 어렵다고 보여진다.

65) 이정수, 앞의 논문(2023), 144면, 김건식·정순섭, 앞의 책(2023), 63면, 심인숙, 앞의 논문(2008), 86면.

에 있는 것으로 보인다. 이에 더하여, 토큰증권 가이드라인은 타인(발행인)이 모든 사업을 수행하지 않더라도, 투자자 외 사업주체의 공동적·집단적 노력이 있는 경우를 포함하고, 발행주체와 사업주체가 형식적으로만 상이한 경우 공동 발행인으로 볼 수 있으며, 투자자가 사업 일부를 수행하더라도 사업 대부분의 사항에 대한 정보비대칭성이 있는 경우 타인이 수행한 것으로 볼 수 있다고 기재하고 있다.

토큰증권 가이드라인이 기재하고 있는 사항은, Howey 사안에서 연방대법원이 투자계약증권의 해당여부 판단은 형식보다는 실질을 우선하여 경제적 실질을 중시하여야 한다고 전제⁶⁶⁾한 점, 증권규제의 적용이유는 정보의 비대칭성 때문인 점⁶⁷⁾을 고려한 것으로 보인다. 그러나 이러한 기재에도 불구하고, 자본시장법상 “주로 타인이 수행한 공동사업”에서의 타인의 범위가 발행인에 국한되는 것인지 의문점이 존재하며, 이에 대해서는 “Ⅲ.3.”에서 상세히 검토한다.

(4) 손익을 귀속받는 계약상 권리

(가) 결과에 따른 손익의 귀속

마지막으로 자본시장법상 투자계약증권은 “(공동사업의) 결과에 따른 손익을 귀속받는 계약상의 권리가 표시된 것”을 요건으로 하고 있다. 이는 “결과에 따른 손익의 귀속”과 “계약상의 권리”라는 요소로 양분할 수 있다. 우선 전자에 대해서 살펴보면, 이는 공동사업의 운영자가 공동사업을 영위하여 얻은 이익으로 해석되므로, 전매차익은 이에 해당하지 않는다고 보는 견해가 다수인 것으로 보이며⁶⁸⁾, 나아가 투자대상의 가격상승으로 인한 시세차익도 이에 해당하지 않는다고 보는 견해도 있는 것으로 보인다.⁶⁹⁾

투자자가 공동사업 결과에 따른 손익의 귀속 없이 자신이 보유한 투자계약증권에 대한 전매차익만을 기대할 수 있는 경우⁷⁰⁾에는 요건에 해당하기 어렵다는 점은 문언에 비

66) 심인숙, 앞의 논문(2008), 59면.

67) 이정수, 앞의 논문(2023), 144면.

68) 김건식·경순섭, 앞의 책(2023), 64면, 이정수, 앞의 논문(2023), 150면-151면.

69) 김건식·경순섭, 앞의 책(2023), 64면. 반면 이정수, 앞의 논문(2023), 150면-151면은 투자계약증권의 투자성 판단에 있어 이익귀속형과 전매차익형을 구분하고, 전매차익형을 “계약상 권리가 표시되어 있지는 않지만 전매과정에서 이익이 발생할 수 있고, 그 이익이 타인의 경영적 노력으로 인한 것으로서, 보유자가 발행자에 대해 이익분배에 대한 계약상 권리를 법적으로 직접 요구할 수는 없는 것”으로 규정하면서 전매차익형이 투자계약증권에 해당하지 않는다고 한다. 이에 따르면, “투자대상의 가격상승으로 인한 시세차익”이 공동사업의 손익으로 계상되어 투자자들이 발행인에게 이익분배에 대한 계약상 권리를 요구할 수 있다면 투자계약증권에 해당하는 것으로 판단될 것으로 보인다. 본고에서의 전매차익형은 이정수, 앞의 논문(2023), 150면-151면에서 정의한 전매차익형을 의미한다.

추어 비교적 명백해 보인다.⁷¹⁾ 현재까지의 증권성 판단사례에서 감독당국은 “손익의 귀속”요건의 판단기준을 명백히 밝히지는 아니하였다. 유통시장이 개설된 뮤직카우 발행 “청구권”의 증권성 판단사례나, 미술품 조각투자에 대한 증권성 판단사례에서 증선위는 “이익획득목적(자본시장법 제3조 1항)”을 긍정하면서도 손익귀속 요건을 명시적으로 판단하지는 아니하였는데⁷²⁾, 위 사례들의 사업구조를 고려할 때 부수적으로 전매차익을 기대할 수 있다고 하더라도 공동사업자로부터의 손익분배가 주된 투자목적인 경우에는 해당 요건을 충족하는 것으로 판단하는 입장으로 보인다. 토큰증권 가이드라인에서도 동 요건과 관련해 “투자자와 발행인 간 계약에 따른 수익 청구권이 인정되어야 한다”고 하며, “디지털자산에 표시된 권리가 없거나, 사업 수익에 대한 투자자의 권리가 없는 경우”, “지급결제 또는 교환매개로 활용하기 위해 안정적인 가치유지를 목적으로 발행되고 상환을 약속하지 않는 경우” 등을 증권에 해당할 가능성이 낮은 경우로 예시하였는데, 구체적인 근거를 제시하지는 않았으나 전매차익형 증권을 배제하는 태도와 유사한 맥락으로 이해된다.

다만, 전매차익형을 배제하는 경우 (i) 전매차익을 포함하는 Howey 기준과의 괴리가 발생하여 자본시장법상 투자계약증권의 범위가 좁아질 우려가 있고, (ii) 전매차익이 전체 투자수익에서 어느 정도의 비중을 차지하여야 증권성을 상실하는지에 대한 기준을 설정하여야 하는지에 대한 난점이 존재하며, (iii) 사업자의 주된 노력으로 공동사업의 가치를 증가시킴에도 수익실현을 주로 전매차익으로만 하도록 설계하여 자본시장법상의 규제를 회피하는 규제차익 유인⁷³⁾이 증가하게 된다. 이러한 점을 고려하면, 입법론상으로는 투자계약증권에 전매차익형을 포함하는 것이 바람직하다고 생각된다. 전매차익형을 포함하더라도, “타인의 노력” 요건 충족을 위해서는 그 전매차익이 공동사업자측의 노

70) 논의의 선명성을 위하여 본문에서는 공동사업 결과에 따른 손익의 귀속이 없는 경우를 전매차익형으로 분류 하였으나, 현실적으로는 전매차익형에 해당하더라도 전매차익이 투자자가 기대하는 주된 투자이익이고, 부수적으로나마 공동사업 결과에 따른 손익 귀속이 발생할 수 있는 경우가 다수일 것으로 보인다.

71) 전매차익형 가상자산까지 투자계약증권의 요건을 충족하여 테라-루나코인이 가상자산에 해당한다는 견해는 전 우정, 2023, 가상자산의 증권성에 대한 소고, 법조 제72권 제4호, 381면. 그 주요 근거는 자본시장법 제4조 제6항이 “수익”이 아니라 “손익”으로, “분배”가 아니라 “귀속”으로 정하고 있다는 것인데, “공동사업의 결과”를 “귀속”받는 것이 유통시장의 양도차익을 포섭할 수 있는 개념일지 의문이 있다.

또한 자본시장법상 투자계약증권에서의 “권리”는 사업자에 대한 이익배분청구권에 국한되지 않는다는 이유로 전매차익형 자산도 투자계약증권에 해당한다는 견해는 김갑래, 2024, 미연방법원의 루나 증권성 판결의 시사점, 자본시장포커스(2024-08호) 연구의견, 5면 참조. 다만, “투자계약상 권리”가 이익배분청구권에 국한되지 않는다고 할지라도 여기에 전매차익이 포함될 수 있을지 의문의 여지가 있어 보인다.

72) 금융위원회·금융감독원, 앞의 보도자료(2022.4.20.), 금융위원회·금융감독원, 앞의 보도자료(2022.11.29.), 8면.

73) 김갑래, 앞의 연구의견(2024), 6면도 유사한 취지이나, 이를 근거로 현행 자본시장법상 해석으로도 전매차익형을 포함하여야 한다고 한다.

력에서 기원하였는지 여부에 따라 증권성을 판단하여야 하기 때문에 투자계약증권의 범위가 적절히 통제될 수 있다고 생각된다.

예컨대, 미국 증권거래위원회(SEC)가 가상자산인 리플의 운영사(Ripple Labs Inc.)(이하 “리플랩스”)에 대하여 제기한 소송(이하 “리플 사건”)74)의 판결(2023.7.13.)에서 뉴욕 남부 연방지방법원은 리플 판매가 투자계약증권에 해당하는지에 대해 Howey 기준을 적용하면서, “투자 수익의 합리적 기대”와 “타인의 노력” 요건에 대하여 타인의 기업가적 또는 경영적 노력으로부터 나오는 수익의 합리적 기대(“a reasonable expectation of profits to be derived from the entrepreneurial or managerial efforts of others”)가 있어야 한다고 설시하였다.75) 리플의 경우 투자자가 리플 운영사의 수익을 공유받거나 리플의 보유로 인한 이자수익 등을 제공받지 않아 사실상 거래소 내 매도를 통한 시세차익으로만 수익을 실현할 수 있는바 전매차익형으로 분류될 수 있을 것인데, 전매차익의 발생이 사업자의 노력에 기원한 것인지를 근거로 투자계약증권성을 판단함으로써 투자계약증권의 범위의 과도한 확장을 통제하는 한편, 전매차익형임을 이유로 일률적으로 증권법상의 규제를 회피하는 규제차익의 유인을 적절히 차단하고 있는 것이다.76)

이후 2026.3.17. SEC는 “특정 유형의 가상자산 및 가상자산이 관여된 특정 거래의 증권법상 적용(Application of the Federal Securities Laws to Certain Types of Crypto Assets and Certain Transactions Involving Crypto Assets)”(SEC Release No.33-11412)이라는 제목의 유권해석(이하 “2026.3.17.자 SEC 유권해석”)을 발표하였다.77) 위 유권해석에서 리플이라는 가상자산 자체는 디지털 상품으로 분류되어 증권성이 부정되었다.78) 그러나 SEC는 증권이

74) SEC v. Ripple, Case 1:20-cv-10832-AT-SN-Document 874 (S.D.N.Y. 2021). 사실관계를 간단히 요약하면, 리플랩스는 2013년부터 2020년까지 가상자산인 리플을 기관투자자 및 가상자산 거래소의 일반투자자에게 발행, 유통하였는데, SEC는 그러한 발행이 미국 증권법상의 공모절차를 거치지 않아 위법하다며 뉴욕 남부 연방지방법원에 제소하였고, 이에 대하여 리플은 리플이 증권이 아닌 상품(Commodity)으로 발행, 유통되었는바 미국 증권법을 위반하지 아니하였다고 주장하였다. 한편, 동 판결은 SEC 및 리플랩스 측이 2025.8.7. 동 판결에 대한 항소 및 교차항소를 상호 취하하기로 합의하고, 미국 제2순회항소법원이 2025.8.22. 이를 승인하면서 확정되었다.

75) 테라·루나의 운영사인 테라폼랩스가 뉴욕 남부 연방지방법원에 SEC가 제기한 소송의 각하를 요청한 사안(SEC v. Terraform Labs, Pte. Ltd., Case 1:23-cv-1346(JSR) - Document 51 (S.D.N.Y. Jul. 31, 2023))(이하 “테라·루나 사건”)에서도 동 법원은 오직 권유자 또는 제3자의 노력으로부터 나오는 수익의 합리적 기대(“reasonable expectation of profits solely from the efforts of the promotor or a third party”)가 있어야 한다고 설시하였다.

76) 다만, 동 판례에서 유통시장에서의 일반투자자 판매분을 일괄하여 투자계약이 아니라고 판단한 부분에 대해서는 같은 법원 테라·루나 사건 재판부의 비판이 존재하는바, 이에 대해서는 “III.2”에서 검토한다.

77) 동 유권해석에서 SEC는 가상자산(crypto assets)을 (i)디지털 상품(Digital Commodities), (ii)디지털 수집품(Digital Collectibles), (iii)디지털 도구(Digital Tools), (iii)스테이블 코인(Stablecoins)(미국 GENIUS Act에 따라 허가된 발행인이 발행하는 payment stablecoin), (iv)디지털 증권(Digital Securities)(증권법상 증권이 가상자산의 형태로 발행된 것)으로 구분하고, 디지털 증권을 제외한 나머지 가상자산의 증권성(미 증권법상 투자계약 해당여부)을 부정하였다.

아닌 가상자산이더라도, 발행인이 공동사업에 대한 투자를 권유하고 투자자가 수익에 대한 합리적인 기대를 할 수 있는 본질적인 경영상 노력(essential managerial efforts)을 약속하면서 그 가상자산을 모집하는 경우에는 (그러한 모집이) 투자계약에 해당할 수 있다고 보았다.⁷⁹⁾ 다만 그러한 가상자산의 모집이 투자계약에 해당하더라도, 그 (증권이 아닌) 가상자산이 유통시장에서 거래되는 경우에 그 전득자가 그와 같은 본질적인 경영상 노력(essential managerial efforts)을 기대할 수 없는 경우에는 유통시장에서의 거래가 투자계약에 해당하지는 않는다고 보았다.⁸⁰⁾ 생각전대 2026.3.17.자 SEC 유권해석은 리플 사안에서의 뉴욕 남부 지방법원 재판부의 논리⁸¹⁾와 유사한 취지이나 유통시장에서의 투자계약 성립 가능성을 열어 두고 있는 것으로 보인다. 이러한 최근 법원 및 SEC 유권해석의 태도는, 투자자의 기대수익의 성격보다는 타인의 본질적인 경영상 노력에서 유래하는지 여부가 투자계약의 기준으로 확립되고 있음을 시사한다.

한편 투자대상의 가격상승으로 인한 시세차익의 경우, 그러한 시세차익이 공동사업의 이익으로 편입된다면 “결과에 따른 손익귀속” 요건에 해당하는 것으로 보는 것이 타당하다고 판단된다. 예컨대 기 발행된 미술품이나 한우 조각투자 사례에서, 시장가격 변동으로 인한 미술품이나 한우의 가치 상승으로 인한 시세차익은 궁극적으로 공동사업의 손익에 귀속되고, 투자자는 발행인에게 그 손익을 청구할 권리를 투자계약상 보유하는 것인바, 해당 요건을 충족하고 있는 것으로 봄이 타당할 것이다. 토큰증권 가이드라인은 이 쟁점을 명시적으로 다루고 있지는 아니하나, “발행인 등

78) SEC가 디지털 상품이 투자계약이 아니라고 판단한 근거는, 디지털 상품의 가치가 본질적으로 수요와 공급의 변동뿐만 아니라 기능적인 암호시스템(특정 암호시스템에 사용되기 위해 생성된 가상자산이 시스템의 프로그램적 효용을 위해 사용되는 암호 시스템)의 프로그램적 운영에서 비롯되는바, “타인의 본질적 경영상 노력에 의한 이익의 기대(the expectation of profits from the essential managerial efforts of others)”라는 투자계약의 요건을 충족하지 않기 때문이다. 즉, 디지털상품 자체는 수동적인 수익(yield)을 창출하거나 기업, 계약자 또는 채무자의 수입, 이윤 또는 자산에 대한 권리를 전달하지 않는다고 보았다. 또한 디지털 상품은 특정 암호 시스템 내에서 거래의 검증, 명령, 확인을 촉진 및 유인하고 그 암호 시스템의 기능 및 보안 등을 유지하기 위하여 생성되었는바 그 암호 시스템에서의 운영과 필수불가결하다. 이러한 측면에서 디지털 상품은 투자계약과 같은 “증권”이 아니라, 그 가치가 상품 자체가 생산하는 재화와 용역에 근거하고 수요와 공급의 변동에 의해 결정되는 “상품”에 가깝다는 것이다. 또한 SEC는 암호 시스템 내에서 사용자의 참여를 감독하고 수익의 분배를 관장하는 중앙화된 존재(central party)가 없다는 점에도 주목하였다(상세한 내용은 2026.3.17.자 SEC 유권해석 14-16면 참조).

79) SEC, 2026, Application of the Federal Securities Laws to Certain Types of Crypto Assets and Certain Transactions Involving Crypto Assets(Release Nos. 33-11412; 34-105020; File No. S7-2026-09), (3.17.), 24-25면.

80) SEC, 앞의 유권해석(2026.3.17.), 28면. 부연하면, 전득자가 본질적인 경영상 노력에 대한 약속을 계속 기대할 수 있는 경우에는 유통시장의 가상자산 매매도 투자계약에 해당할 수 있다. 그러나 그러한 “기대의 승계”도 영구적으로 이루어지는 것은 아니며, (1) 발행인이 본질적인 경영상 노력에 대한 약속을 이행하거나(예컨대 ICO(initial coin offering)에서 발행인이 투자자의 금전투자의 대가로 발행 시 코인지급을 약속하였고 그 이행이 완료된 경우), (2) 발행인이 그러한 약속을 이행할 것을 합리적으로 기대할 수 없는 경우에는 투자계약의 성질을 상실하게 된다(다만, 그 발행인은 증권법상 사기방지(anti-fraud) 규정이 적용될 수 있다)(SEC, 앞의 유권해석(2026.3.17.), 29-34면).

81) 세부적 적용 및 결론을 달리하나, 테라·루나 사건에서의 재판부의 논리도 핵심적인 측면(투자자가 발행인 등의 경영상 노력에 대한 합리적 기대가 있어야 한다는 점)은 동일하다.

이 투자자의 금전등으로 사업을 수행하여, 그 수행한 사업의 성과에 따른 수익을 귀속시키기로 약정한 경우”를 해당한다고 설명하고 있는바, “사업 성과에 따른 수익”에 있어 “가격상승으로 인한 시세차익”을 배제하지는 않는 것으로 보인다.

(나) 계약상의 권리

그리고 후자(“계약상의 권리” 부분)와 관련하여, 계약상의 권리는 그 권리를 주장할 수 있는 상대방의 존재를 전제하는데, 그 상대방이 발행인에 국한하는지 아니면 제3자까지 포함하는지에 대하여 견해가 대립한다.⁸²⁾ 이에 대하여 토큰증권 가이드라인은 발행인이 투자자에게 사업 수익을 직접 분배할 것을 명시적·묵시적으로 약속하거나, 발행인이 제3자와의 계약 등을 바탕으로 해당 제3자가 투자자에게 사업 수익을 분배할 것을 약속하는 등 투자자와 발행인 간 계약에 따른 수익 청구권이 인정되어야 한다는 입장을 취하고 있다. 토큰증권 가이드라인의 입장은 일종의 절충적 태도로 이해되고, 문언의 의미와 투자자보호 필요성 사이의 균형을 유지하는 해석으로서 합리적이라고 판단된다. 다만 입법론상으로는 전매차익형을 투자계약증권에 포섭하는 경우 계약상의 권리의 상대방이 반드시 사업자에 국한될 필요는 없으므로, 상대방을 명시하지 않는 것이 타당하며 Howey 기준에서의 “계약, 거래, 계획”과 같은 포괄적인 표현을 사용하는 것도 고려해볼 수 있다고 판단된다.

(5) 자본시장법상 타 종류 증권 및 집합투자와의 관계

앞서 본 바와 같이 투자계약증권은 타인의 노력에 의하여 수익이 결정되는 모든 증권을 자본시장법상 “증권”으로 포섭하기 위하여 도입된 개념이므로, 특정 사업구조가 자본시장법상 투자계약증권이 아닌 다른 증권유형에 해당하는 경우도 있을 것이다. 이 경우 투자계약증권은 자본시장법에 구체적으로 열거되지 않은 투자대상을 포괄하기 위한 보충적 도구개념이므로 다른 증권유형에 해당하는 것을 투자계약증권으로 파악하지 않는다는 것이 통설적 견해로 보인다(이른바 투자계약증권의 보충성).⁸³⁾ 금융위원회 유권 해석 역시, 자본시장법상 투자계약증권이 적용되는 것은 주로 집합투자적 성격을 가진 계약 가운데 자본시장법에 규정된 집합투자기구를 이용하지 않는 투자구조라고 밝힌 바

82) 그 상대방이 제3자까지 포함한다는 견해로는 김건식·정순섭, 앞의 책(2023), 64면. 상대방이 발행인에 국한된다는 견해로는 이정수, 앞의 논문(2023), 145면.

83) 자본시장통합연구회(편), 2007, 자본시장통합법해설서, 한국증권업협회, 21면, 42면, 49면. 김건식·정순섭, 앞의 책(2023), 65면, 김종원, “투자계약증권의 판단기준에 대한 비교법적 고찰”, 기업법연구 제37권 제4호(2023), 497면.

있으며, 특히 “지분증권, 채무증권, 집합투자증권 등 정형적인 증권에 해당되지 않는 비정형증권일 것”을 투자계약증권의 판별기준 중 하나로 제시하였는바 같은 입장에 있는 것으로 판단된다.⁸⁴⁾ 또한 한국ST거래의 혁신금융서비스 지정문의 부가조건에서도 증권신고서 제출을 통해 모집된 투자계약증권이 보충성 요건을 충족하도록 하고 있는 등⁸⁵⁾ 이러한 태도가 유지되고 있는 것으로 보인다.

투자계약증권과 타 유형 증권의 중복문제가 가장 두드러지는 경우는 집합투자이다. 자본시장법은 영국의 집합투자개념을 도입하면서 미국 증권법상 투자계약을 함께 도입하였기 때문에, 자본시장법상 투자계약증권을 미국의 투자계약과 동일하게 볼 수는 없다.⁸⁶⁾ 부연하면, 영국의 집합투자는 다수 투자자로부터의 자금 집합(Pooling)을 통해 재산에 투자하는 모든 구조를 포괄하는 개념으로서, 투자계약의 개념이 별도로 존재하지 아니하는 대신 집합투자의 정의에 Howey 기준의 요건을 반영한 것으로 평가된다.⁸⁷⁾ 이와 달리 미국의 1940년 투자회사법은 투자회사의 운용대상을 증권으로 한정⁸⁸⁾하고, 집합투자 성격의 사업형태 중 투자회사에 해당하지 않는 것을 투자계약으로 광범위하게 규정하였다. 우리나라의 경우 투자계약증권과 집합투자를 동시에 도입하였으므로, 투자계약증권의 보충성 원칙을 적용하면 미국보다 투자계약증권이 적용될 공간이 좁아지게 되는데, 결과적으로 앞서 언급한 금융위원회 법규유권해석(일련번호 140015)과 같이 집합투자적 성격을 가진 계약 중 자본시장법상 집합투자기구를 이용하지 않는 투자구조가 주로 투자계약증권이 적용되는 영역이 된다고 보는 것이 일반적인 견해이다.⁸⁹⁾ 그런데 집합투자기구를 이용하지 않는 투자구조라고 하더라도 자본시장법상 집합투자의 개념(자본시장법 제6조 제5항)에 해당할 위험성이 완전히 배제되지는 않으므로⁹⁰⁾, 투자계약증권의 공동사업 구조 설계 시 자본시장법상 집합투자의 요건에 해당하지 않도록 유의할 필요가 있다.⁹¹⁾

84) 금융위원회, “투자계약증권의 성격에 대한 질의”, 금융위원회 법규유권해석(일련번호 140015).

85) 금융위원회, “한국ST거래(주)의 혁신금융서비스 지정”, 금융위원회 공고 제2025-300호, 2면.

86) 김건식·정순섭, 앞의 책(2023), 66면.

87) 김건식·정순섭, 앞의 책(2023), 65-66면. 영국의 집합투자개념은 “2인 이상의 투자자로부터 집합한 자산을 투자자로부터의 일상적인 운용지시를 받지 않으면서 운용하여 그 실적을 배당하는 모든 구조”로 정의된다.

88) 미국 1940년 투자회사법(Investment Company Act of 1940)(Section 3)상 투자회사는 “증권투자나 거래를 주된 업무로 하면서 40% 이상의 자산을 증권에 투자하고, 공모 등의 요건을 충족하는 발행인”을 의미한다.

89) 김건식·정순섭, 앞의 책(2023), 66면, 임재연, 2021, 자본시장법, 박영사, 69면. 이한준, 2023, 바람직한 조각투자 규제체계에 관한 고찰, 증권법연구 제24권 제3호, 147면 참조.

90) 같은 견해로 이한준, 앞의 논문(2023), 146-150면 참조. 이에 따르면, 투자계약증권의 요건인 “주로 타인이 수행한 공동사업”이 충족되면서 (집합투자의 요건에 해당하지 않기 위한) “일상적 운용지시” 또한 인정되는 경우를 상정하기는 어렵다고 한다.

91) 집합투자가 아님을 확인하기 위한 증권신고서상 수단 및 개선점에 대해서는 “IV.2” 참조.

(6) 소결

자본시장법상 투자계약증권의 요건 중 공동사업은 수평적 공동성 또는 수직적 공동성이 구비되면 이를 충족한다고 보는 것이 타당하다. 또한 자본시장법상 다른 증권과의 관계를 고려할 때 공동사업의 구조는 사업자와 투자자간 채권적 형태의 투자계약이 일반적일 것으로 생각된다. 주로 타인 수행 요건과 관련하여 토큰증권 가이드라인에서는 발행인의 노력이 부정할 수 없을 정도로 중대하고 사업의 성패를 좌우하는 필수적인 경영상의 노력이어야 한다고 하나, 그 범위를 발행인으로 국한한 것에는 의문의 여지가 있다. 손익 귀속 요건과 관련해서는, 법률의 문언상 전매차익형 공동사업이 배제된다고 해석되고 금융당국의 태도도 유사한 것으로 보인다.

그러나 전매차익형을 배제하는 경우 Howey 기준과의 괴리, 전매차익적 요소의 비중에 대한 모호성, 자본시장법 규제 회피 유인 발생 가능성 등을 고려하면 입법론상으로는 전매차익형을 포함하는 것이 타당하고, 미국의 리플, 테라·루나 사건 판례와 같이 “타인의 노력” 요건과의 유기적 해석을 할 필요도 있을 것으로 보인다.⁹²⁾ 한편, 투자계약증권은 집합투자와의 중복가능성이 주로 문제되는데, 미국과 달리 우리나라는 투자계약증권과 집합투자 개념을 모두 도입하였기 때문에 독자적인 투자계약증권의 영역이 축소되어 있으며, 이에 따라 집합투자로 분류되지 않기 위해서는 집합투자기구를 사용하지 않더라도 자본시장법상 집합투자 개념에 해당하지 않도록 유의할 필요가 있다.

III. 증권성 판단 사례 및 실무상 쟁점 검토

1. 금융당국의 증권성 판단사례 검토

(1) 뮤직카우 “청구권”의 투자계약증권 판단 사례

앞서 언급한 바와 같이, 금융당국이 최초로 투자계약증권에 해당한다고 판단한 사례는 (주)뮤직카우의 저작권료참여청구권 발행사례이다.⁹³⁾ 동 사례에서 증선위는 “공동사업”, “주로 타인

92) 우리나라는 가상자산에 대하여 이용자 보호 규제(가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률)가 존재하고 나아가 가상자산 2단계 입법(이른바 디지털 자산 기본법)이 추진 중이어서, 투자계약증권의 외연에 전매차익형을 추가하는 것이 증권과 가상자산과의 경계를 모호하게 하고 법률상 불확실성을 증가시킬 수 있다는 관점도 존재할 수 있다. 그러나 가상자산 자체가 법제상 증권과 구분된다고 하더라도 가상자산이 영업의 대상이 되는 공동사업으로서 투자계약증권에 해당하는 경우가 존재할 수 있고, 이 경우에 투자자가 기대하는 주된 수익은 전매차익일 가능성을 배제할 수 없는바, 전매차익형을 투자계약증권에 편입하는 실익이 없다고 보기는 어렵다. 오히려 이 경우를 투자계약증권에서 배제하는 경우, 가상자산규제와 증권규제 사이의 사각지대가 발생할 가능성도 존재한다. 또한, 전매차익형 공동사업은 가상자산이 아닌 다른 사업을 소재로도 발생할 수 있으므로, 가상자산 규제의 맥락이 아니더라도 전매차익형을 투자계약증권에 편입하여 규율할 필요성이 존재한다.

이 수행”, “이익획득 목적(자본시장법 제3조 제1항)”의 요건을 충족하여 투자계약증권의 요건에 해당한다고 보았고, “결과에 따른 손익을 귀속받는 계약상의 권리” 요건은 검토하지 않았다. 우선 첫 번째 요건과 관련하여 증선위는 동일한 “청구권” 보유 투자자가 저작권료 수입과 청구권 가격변동 수익을 동일하게 향유하여 요건을 충족한다고 보았는데, 이는 앞서 검토한 수평적 공동성 요건의 충족과 같은 맥락의 판단으로 이해된다. 두 번째 요건과 관련하여 증선위는 공동사업의 일체 업무를 뮤직카우 및 에셋이 전적으로 수행하여⁹⁴⁾ “주로 타인이 수행” 요건을 충족한다고 보았다. 이는 “타인”의 범위를 발행인에 국한하지 않고 발행인과 계약관계 또는 지분관계가 있는 제3자로 확장하여 고려한 것으로 이해된다. Howey 기준에서도 (투자자가 아닌) “제3자의 노력”이 필수적인 경영상의 노력인지를 판단할 뿐 제3자의 요건을 엄격히 제한하고 있지는 않다는 점에서, 이러한 방향은 타당하다고 생각된다. 그리고 세 번째 요건과 관련하여 증선위는 투자자들이 사용목적이 아니라 저작권료 수입 또는 매매차익을 목적으로 “청구권”을 매수하였다고 보았는데, 이는 “이익획득 목적”에서의 “이익”에 매매차익을 포함하는 것을 전제한 것으로 보인다.

이에 대해서는, 뮤직카우의 “청구권” 구조는 투자계약증권으로 보기 어렵다는 견해도 존재한다.⁹⁵⁾ 우선 “이익을 얻을 목적” 요건과 관련하여 유통시장의 매매차익은 사업에서 창출되는 이익이 아닌 점, 저작권료 수입은 자산 소유로부터 직접 발생하므로 일반적인 증권에서의 투자이익과 다른 점을 들어 충족되기 어렵다고 본다. 그리고 “주로 타인이 수행” 요건 및 “손익의 귀속”과 관련해서는 뮤직카우 투자자의 수익은 신탁된 저작권에서 발생하는 반면 사업자의 수익은 경매수익이나 유통시장 수수료에서 발생하므로 충족되기 어렵다고 본다. 마지막으로 “공동사업”과 관련해서는 수평적, 수직적 공동성은 일응 충족될 수 있으나 뮤직카우의 사업이 투자자의 손익과 관련이 없으므로 사업성이 인정되기 어렵다고 한다.

그러나 자본시장법상 “이익을 얻을 목적”에서 유통시장의 매매차익(전매차익)이 명시적으로 배제된다고 보기는 어려우며⁹⁶⁾, 만약 그렇다고 하더라도 또 다른 수익원인 저작권료 수입이

93) 해당 사례의 사업구조를 간략히 설명하면, (주)뮤직카우(이하 “뮤직카우”)의 자회사인 (주)뮤직카우에셋(이하 “에셋”)은 음악 저작권의 원보유자로부터 그 저작권을 신탁조건부로 매수하고, 에셋은 동 저작권을 저작권협회에 신탁한다. 에셋은 그 신탁된 저작권으로부터 발생하는 저작권료의 지급을 동시에 청구할 수 있는 “저작권료참여권”을 뮤직카우에 발행하고, 뮤직카우는 그 저작권료참여권에 터잡아 수령하는 저작권료 상당 금액의 지급을 청구할 수 있는 “청구권”(이하 “청구권”으로 표기)을 투자자에게 경매 방식으로 발행한다(금융위원회·금융감독원, 앞의 보도자료(2022.4.20.), 7면 참조)

94) 그 근거로 “청구권” 및 그 유통시장의 창설이 뮤직카우(에셋)에 의해 이루어져 뮤직카우(에셋)의 사업이 없이는 투자수익 획득이 불가하며, 투자자가 뮤직카우를 통하지 않고 저작권료 수령이 불가하다는 점을 지적하였다.

95) 성희철, 2022, 조각투자자의 증권성에 대한 연구, 경제법연구 제21권 3호, 44-46면.

96) 자본시장법 제정 당시 재정경제부도 가치변동이 있는 실물자산을 소비 목적으로 매입하는 경우 등은 이익획득/손실회피 목적(자본시장법 제3조 제1항)에 해당하지 않는다고 언급할 뿐, 전매차익을 이익에서 명시적으로

“이익”에 해당할 가능성은 충분해 보인다. 또한 주식의 배당이나 채권의 표면이자 역시 자산의 보유로부터 나오는 수입인바, 저작권료 수입이 그러한 투자이익과 본질적으로 다르다고 보기도 어렵다고 사료된다. “주로 타인이 수행” 요건 및 “손익의 귀속” 요건, “공동사업” 요건과 관련하여서도, 앞서 살펴본 바와 같이 사업자와 투자자의 손익구조가 동일한지 여부는 해당 요건의 성립과 직접적인 관련이 없으므로, 손익구조의 차이점만을 근거로 요건해당성을 부정하기는 어려운 점이 있다고 생각된다.⁹⁷⁾ 따라서 증선위의 증권성 인정 결정은 합리성이 있다고 판단되나, “결과에 따른 손익을 귀속받는 계약상의 권리” 요건을 별도로 검토하지 않은 측면은 보완의 여지가 있어 보인다.⁹⁸⁾

(2) 한우, 미술품 조각투자의 증권성 판단 사례

앞서 본 바와 같이, 2022.11. 증선위는 한우 및 미술품 조각투자에 대해서도 투자계약증권성이 인정된다는 결정을 한 바 있다.⁹⁹⁾ 동 사안에서 증선위는 “공동사업”, “주로 타인 수행”, “이익획득 목적” 요건을 중심으로 투자계약증권 해당여부를 검토하였다. “공동사업” 요건과 관련하여 주목할 점은 뮤직카우 사례와 달리 수직적 공동성을 함께 검토하였다는 것이다.¹⁰⁰⁾ 이에 따르면, 기초자산(미술품 또는 한우)의 매각에 따른 투자자 수익이 증가해야 회사의 수수료 수입도 증가하게 되므로, 회사의 성패가 투자자들의 손익과 연계된다고 하여 수직적 공동성이 인정된다고 판단하고 있다. 한편, “주로 타인 수행” 요건과 관련하여서는 회사가 전문성을 활용해 보관·관리, 운용·매각 및 손익배분 등의 업무를 전적으로 수행하였고, 그러한 전문성이 기초자산의 가치를 상승시키며, 투자자 모집 시 그러한 전문성이 핵심적인 홍보사항으로 제시되었다고 보았다.

한편 금융당국이 명시적으로 밝히지는 않았으나, 뮤직카우 건에서와 마찬가지로 금융당국

제외하지는 않았다(재경부 자본시장법 설명자료, 8면).

97) Howey 사례에서도 사업자(Howey-in-the-Hills Service Inc.)는 고객들과 용역계약을 체결하면서 노임과 재료비 외에 고정비용을 받고, 고객들은 전체 토지에서 수확한 과실을 판매한 후 시현된 순수익을 토지 소유면적에 비례하여 분배받았다(심인숙, 앞의 논문(2006), 319면, 임재연, 2009, 미국증권법, 박영사, 72면). 더욱이, 공동사업의 성과가 향상되는 경우 뮤직카우로서도 경매수수료 및 유통수수료 수익 증가를 동시에 기대할 수 있으므로, 회사의 성패와 투자자의 손익이 완전히 절연되어 있다고 보기도 어렵다.

98) 다만 앞선 논의에 비추어볼 때, 전매차익 이외에 “청구권” 보유 시 저작권료에서 나오는 수입이 발생하고 그러한 수입을 수취할 권리가 뮤직카우와 투자자 간 계약에 의하여 정해지므로 해당 요건을 충족하였을 것으로 판단된다.

99) 금융위원회, 앞의 보도자료(2022.11.29.), 8-9면. 증권선물위원회, 2022, “한우 및 미술품 관련 5개 조각투자 서비스의 증권성 여부 및 (쥬스탁키퍼 등 4개사에 대한 조치안”, 의결 제218호, (11.29.)(이하 “한우 및 미술품 증선위 조치안”) 참조. 위 조각투자의 상세한 구조에 대해서는 금융위원회·금융감독원, 앞의 보도자료(2022.11.29.), 8-9면 참조.

100) 증선위는 투자자가 동일 한우 또는 미술품의 매각결과에 따른 손익을 동일하게 향유하므로 수평적 공동성을 충족한다고 보았고 이에 대해서는 특별한 의문의 여지는 없어 보인다.

은 회사의 전문성과 노력을 판단함에 있어서 회사와 계약관계에 있는 자(예컨대, 한우 조각투자에서 한우의 보관 및 사육을 담당하는 농가회원, 미술품 조각투자에서 협력관계에 있는 국내외 갤러리) 또는 회사와 지분관계가 있는 자(예컨대, 미술품 조각투자 중 테사 사례에서 미술품 매입·관리·매각 업무를 수행하는 테사에셋, 서울옥션블루 및 투게더아트 사례에서 계열관계에 있는 서울옥션, 케이옥션 등)가 수행하는 업무를 함께 고려한 것으로 보인다. 마지막으로 “이익획득의 목적” 요건에서는 기초자산을 사용·수익하기 위한 목적이 아닌 투자목적으로 조각투자 지분을 매수하였다고 하여 이익획득 목적을 긍정하였다고 하면서도, 그 투자목적이 기초자산 매매차익의 취득목적인지 전매차익 실현목적인지를 구분하지는 아니하였다.

위 사례와 관련하여, 미술품 조각투자가 투자계약증권에 해당하기 어렵다는 견해가 존재한다.¹⁰¹⁾ 이에 따르면, 통상의 미술품 매매가 소비활동에 해당하여 자본시장법상 금융투자상품이 아닌 것으로 보는 것이 일반적이어서 미술품 조각투자도 소비활동이 아니라고 단정하기 어려우므로 이익획득 목적을 인정하기 어렵다고 한다. “주로 타인이 수행” 요건의 경우, 투자의 성패가 미술품 자체의 시장가치 상승에 있기에 회사의 역할은 부수적인 수준에 그치는바 회사의 노력이 투자의 성패를 가를 만큼 중대한 것이라고 보기 어렵다고 한다. 그리고 이로 인하여, 사업으로부터의 손익이 직접 투자자에게 귀속된다고 보기도 어렵다고 한다.

그러나 회사에 대한 사전 관람신청을 통한 미술품 관람¹⁰²⁾ 등 일부 소비로 해석될 수 있는 권리를 감안하더라도, 주된 목적이 공동사업의 손익배분 또는 전매차익이라면 이익기대 목적이 있는 것으로 보는 것이 타당하다고 생각된다. Howey 기준에서의 “이익기대” 요건에서도 투자자가 금전 등을 제공한 목적이 여러 가지라면, 당해 거래의 경제적 실질에 비추어 보아 주된 목적이 무엇인지를 교량하여 판단한다.¹⁰³⁾ 미술품 조각투자의 주된 목적은 투자수익(공동사업의 손익배분 또는 전매차익)의 향유이고 기초자산의 관람은 보관·관리차원의 부수적 권리 행사에 불과하므로, 이익획득목적 요건은 충족된다고 보는 것이 타당해 보인다. 그리고 “주로 타인이 수행”과 “손익귀속” 요건과 관련해서도, 미술품의 가격 자체는 회사의 노력 없이도 시장상황에 영향을 받는 측면이 있더라도, 사업의 성과는 미술품의 종류, 투자자 유치(자금동원력), 매수시점 및 매입가격, 매도시점 및 매도가격 등에 영향을 받으므로 매입대상 미술품의 선정, 기초자산 매각, 조각투자 생태계 조성 등은 사업의 성패를 좌우하는 영역인바 이에 대한 회사의 전문성과 노력은 필수적인 경영상의 노력에 해당한다고 보는 것이 타당해 보인다.

101) 성희활, 앞의 논문(2022), 51면.

102) 현재 발행된 미술품 투자계약증권의 경우, 일반적으로 청약기간 중 작품을 공개전시하고, 발행 이후에는 투자자가 미리 요청하는 경우 작품을 관람할 수 있도록 하고 있다.

103) 심인숙, 앞의 논문(2008), 61면.

(3) 소결

증선위의 증권성 판단사례는 대체로 투자계약증권의 요건에 대한 일반적인 논의에 부합하나, “손익귀속” 요건을 별도로 검토하지 않은 한계점이 있다. 뮤직카우 사례에서는 투자계약증권성을 충족하지 않는다는 의견도 있으나, (1) 자본시장법상 “이익을 얻을 목적”에 전매차익이나 자산의 보유로부터 나오는 수익이 배제되기 어려운 점, (2) 사업자와 투자자의 손익구조의 차이만으로 투자계약증권성을 부정하기는 어려운 점을 고려하면 투자계약증권에 해당한다고 보는 것이 타당하다. 미술품·한우 사례에서 증선위는 회사의 전문성과 노력 판단 시 회사와 지분관계 또는 계약관계가 있는 자의 전문성과 노력을 함께 판단하여 묵시적으로 “타인의 노력”에서의 “타인”의 범위를 확장하고 있는데, 이러한 방향은 타당하다고 생각된다. 미술품 조각투자에 대해서는 투자계약증권에 해당하기 어렵다는 견해도 있으나, (1) 미술품 조각투자의 주된 목적은 투자수익의 향유인 점, (2) 공동사업의 성과 창출을 위해서는 매입대상의 선정, 기초자산 매각 결정, 조각투자 생태계 조성 등에 대한 사업자의 전문성과 노력이 필요한 점 등을 고려하면 투자계약증권에 해당한다고 보는 것이 타당하다.

2. 판결 및 수사사례상 증권성 판단사례 검토

(1) 법원 판결

현재 투자계약증권의 증권성 판단과 관련한 법원의 판결은 가상자산의 증권성 판단 관련 사안이 대부분¹⁰⁴⁾이며, 대법원의 판단이 이루어진 판결은 찾기 어려운 것으로 보인다. 그 중 서울남부지방법원 2020.3.25. 선고 2019가단225099 판결(이하 “서울남부지방법원 2019가단225099 판결”)은 가상자산의 증권성 판단에 대한 최초의 판결로 평가되며¹⁰⁵⁾, 이후 유사한

104) 부동산 투자계약이 투자계약증권에 해당하여 유사수신행위를 인정한 하급심 판례도 존재하나(의정부지방법원 고양지원 2025.4.17. 선고 2022가합73737), 동 판례에서 법원은 투자계약증권에 해당한다고 판단한 근거를 제시하지 않고 있다(관련 형사판결(의정부지방법원 2022.7.20. 선고 2020고단3840 판결이며 이는 같은 법원 2023.12.21. 선고 2022노2182 판결로 확정되었다)에서 법원이 피고의 사업을 투자계약증권으로 판단하였다고 하나, 해당 판결에서 자본시장법상 투자계약증권 해당여부에 대한 구체적 논증을 찾기는 어렵다).

105) 이정수, 앞의 논문(2023), 137면. 해당 사안에서 피고 회사는 자신이 운영하는 거래소 내에서 사용할 수 있는 가상자산(자체 토큰)을 만들어 투자자들을 모집하였는데, 동 가상자산의 보유자에게 거래소의 수익 중 일정액을 지급하거나 거래행위에 사용한 수수료에 따라 토큰을 지급하는 방법으로 이익을 취득할 수 있다고 홍보하였고, 투자자들(원고들)은 회사에 이더리움을 지급하고 그에 상응하는 위 가상자산을 지급받았다. 그러나 원고들은 위 가상자산의 가격이 하락하여 손해를 입자, 위 가상자산이 투자계약증권임에도 자본시장법이 정한 공모절차에 따라 발행되지 아니하여 손해를 입었다고 주장하며 소를 제기하였다.

하급심 사안에서 같은 취지의 판시가 이어지고 있다.¹⁰⁶⁾ 해당 판결에서 법원은 ① 피고 회사가 발행한 가상자산(토큰)을 보유함으로써 피고 회사가 운영하는 거래소의 수익을 분배받기는 하지만, 그러한 수익분배는 가상자산의 거래를 활성화하기 위하여 토큰 보유자에게 부수적으로 제공하는 이익일 뿐 토큰에 내재된 구체적인 계약상 권리라거나 본질적 기능이라고 볼 수 없고, ② 토큰거래 자체로 발생하는 시세차익의 취득이 토큰 매수의 가장 큰 동기이고 이에 관하여 투자자 사이에 이해관계가 상충한다고 하여 위 토큰을 투자계약증권으로 볼 수 없다고 보았다.

본 판결은 법원이 전매차익형 공동사업이 투자계약증권에 해당하지 않는다고 판단한 사안으로서,¹⁰⁷⁾ 미국의 투자계약과 다른 자본시장법상 투자계약증권 개념의 독자성을 보여주는 의미가 있다고 평가할 수 있다. 그러나 법원은 거래소의 수익분배 부분이 부수적인 기능이라고 본 근거를 제시하지 않았고, 나아가 거래소 수익분배 부분만을 분리하여 투자계약증권으로 볼 여지가 있는지도 판시하지 않았다. 또한 수익분배와 전매차익이 혼합된 경우에 어느 정도의 수익분배 기능이 포함되어야 투자계약증권의 요건을 충족하는지에 대한 기준도 제시하지 않은 한계가 있다고 보인다.

한편 판례에서 언급된 투자자 사이의 이해관계의 상충은 “수평적 공동성” 요건이 충족되지 않는다는 취지로 보인다.¹⁰⁸⁾ 그러나 전매차익형 공동사업의 증권성은 Howey 기준에서는 “이익기대” 요건과 자본시장법에서는 “손익귀속” 요건과 각 관련이 있는 것일 뿐, “수평적 공동성” 요건과 관련이 있다고 보기는 어렵다. 또한 사안에서 사업자의 노력(토큰 발행 관련 구조설계, 홍보, 광고, 거래소 영업 등)이 투자자의 성공과 불가분적으로 연결되어 있다는 점에서 수직적 공동성이 인정될 가능성이 크다는 점에서 “공동사업” 요건을 부정하는 논거가 되기도 어려워 보인다.

(2) 검찰 수사사례 : 루나 코인 사건

법원의 판단이 이루어진 사안은 아니나, 검찰은 이른바 “루나 코인” 사건에서 테라폼랩스의 ‘스테이블 코인(루나) 블록체인’ 사업인 테라프로젝트가 투자계약증권에 해당한다고 판단하여 테라폼랩스 관련자들을 자본시장법상 사기적 부정거래, 배임수재 등의 혐의로 기소하였다. 검찰은 동 사안에 대한 수사결과를 밝히면서¹⁰⁹⁾, 루나 코인이 자본시장법상 투자

106) 의정부지방법원고양지원 2021.9.10. 선고 2019가단78506(의정부지방법원 2021나219018호로 확정) 판결이 있으며, 동 사안도 피고(가상화폐 거래소)가 거래소 수익을 분배받는 기능을 가진 자체발행 코인을 투자자들에게 발행한 사안이었다.

107) 이정수, 앞의 논문, 152면.

108) 같은 취지로 이정수, 앞의 논문, 162면.

계약증권에 해당한다고 하여 자본시장법상 사기적 부정거래 혐의를 적용하였다. 이에 따르면, 루나 소유자는 테라 플랫폼 이용 수수료 및 테라 코인¹¹⁰⁾을 발행한 주조차익(시노리지)을 사업 성과로 추구하고, 그러한 사업손익이 루나 코인의 가치에 반영되고 테라폼랩스 역시 이러한 점을 홍보하며 투자자들을 모집(ICO, Initial Coin Offering)하였다고 한다. 구체적으로 검찰은 타인을 테라폼랩스로, 공동사업을 테라 블록체인 플랫폼 사업으로, 결과에 따른 손익을 수수료 및 주조차익으로, 계약상 권리가 표시된 것을 루나 코인으로 보았다.¹¹¹⁾ 한편, 테라·루나 코인의 증권성에 대해서 뉴욕 남부 연방지방법원은 2023.7.31. (i) 테라폼랩스가 루나 판매 수익을 테라폼 블록체인 개발에 사용하였으며 그러한 개발이 루나의 가치를 상승시키므로 수평적 공동성을 인정하였고, (ii) 테라폼랩스가 루나의 계속된 판매로 발생하는 수익이 테라폼 생태계의 추가 개발로 재투자될 것이라고 강조하였는바 투자수익의 합리적 기대 및 타인의 노력 요건도 충족한다고 판단하여 투자계약에 해당한다고 보았다.¹¹²⁾¹¹³⁾

앞선 서울남부지방법원 2019가단225099 판결의 태도, 수평적 공동성 및 타인의 노력 요건에 대한 미국 법원의 판단을 고려하면, 루나 코인에서 주로 문제되는 투자계약증권의 요건은 “결과에 따른 손익을 귀속받을 계약상 권리”라고 생각된다.¹¹⁴⁾ 루나코인 보유자는 루나

109) 서울남부지방법검찰청, 2023, ‘테라 프로젝트’ 금융사기 사건 수사결과, 보도자료(4.25.) 참조. 현재 테라폼랩스 관련자의 자본시장법 위반 등의 혐의에 대한 국내 재판은 1심 진행 중이며, 증권사기 등 혐의에 대한 미국에서의 형사재판은 2025.12.11. 뉴욕 남부연방지방법원의 1심 판결이 선고되었다.

110) 테라 코인은 가격고정(pegging)이 이루어지는 스테이블코인을 표방하여 발행된 코인이었고, 루나 코인은 이러한 테라 코인 프로젝트를 수행하기 위한 자금을 조달하기 위해 발행된 가상자산이다(서울남부지방법검찰청, 앞의 보도자료(2023), 1면, 12면).

111) 서울남부지방법검찰청, 앞의 보도자료(2023), 14면. 다만, 검찰은 루나코인에 그러한 권리가 화체되었다고 언급할 뿐, “계약상 권리”의 원천이 무엇인지에 대하여 언급하지는 않았으나 이는 루나코인의 백서(white paper)일 것으로 보인다. 같은 취지에서 루나 코인의 백서가 일종의 약관에 해당하여 계약상 권리에 해당한다는 견해로는 전우정, 앞의 논문(2023), 382면 참조.

112) SEC v. Terraform Labs, Pte, Ltd., Case 1:23-cv-1346(JSR) - Document 51 (S.D.N.Y. Jul. 31, 2023). 동 판결은 테라코인에 대해서도 유사한 논리로 증권성을 인정하였으며, 주요 내용은 전우정, 앞의 논문(2023), 381면 참조. 한편, 루나코인이 투자계약증권에 해당하지 않는다는 견해는 이중기, 2023, 지급결제수단인 스테이블코인의 증권성 여부 - 루나, 테라를 중심으로, 홍익법학 제24권 제1호 참조.

113) 또한 뉴욕 남부지방법원은 2025.12.11. 테라폼랩스의 창립자에 대하여 증권사기 등의 혐의로 15년형을 선고하였다(United States v. Kwon, 1:23-cr-00151, (S.D.N.Y.)).

114) 보유자가 시노리지를 받기 위해서 응용프로그램 등록 및 검증자 투표가 필요하여 “주로 타인 수행” 요건이 문제된다는 견해도 가능하나, 일부 이용자의 참여가 필요하더라도 “테라 프로젝트” 전체의 관점에서 테라폼랩스의 노력이 사업의 성패를 좌우하는 필수적인 노력에 해당한다는 점을 부정하기는 어려워 보인다. “이익을 얻을 목적”과 관련해서도, 루나 코인의 주 목적은 수수료, 주조차익 및 전매차익의 취득이므로, 가격고정을 표방하였다고 하여 이익을 얻을 목적이 없었다고 보기는 어렵다고 생각된다(조선비즈, 2023, 테라·루나, 증권 아니라는 권도형...검찰이 넘어야 할 두 가지 벽, (4.28.) 참조). 참고로 2026.3.17.자 SEC 유권해석에서는 Protocol Mining (단독 채굴, Mining Pool 활동 포함), Protocol Staking (이와 관련한 예치, Liquid Staking, Staking Receipt Token 발급 등 부수활동 포함)과 같은 가상자산 시스템 내에서의 거래 검증 등에 참여하고 그로부터 보상을 얻는 활동이 원칙적으로 투자계약에 해당하지 않는다고 보았으며, 주된 논거는 해당 활동들은 “타인의 본질적 경영상 노력에서 유래된 이익의 기대”에서 수행한 것이 아니라, 가상자산 네트워크 내에서의 운영상 또는 관리상(administrative or ministerial) 행위에 불과하다는 것이다

코인을 가상자산 거래소에서 거래하여 전매차익을 취할 수도 있고, 이를 그대로 보유하여 테라 블록체인 이용 수수료를 지급받거나 주조차익을 통한 루나의 가치상승 효과를 향유할 수도 있었다.¹¹⁵⁾ 서울남부지방법원 2019가단225099 판결에서는 거래소의 수수료 수익 등을 가상자산 투자의 부수적인 목적으로 보고 주된 목적을 전매차익이라고 보았는데, 루나코인 역시 같은 맥락에서 이해해야 하는 것인가? 생각건대 루나 코인의 경우 스테이블 코인을 표방한 테라 코인의 가치고정을 위한 가상자산으로서 발행되었는바 테라의 사용으로 인한 수수료 수익 또는 테라 코인의 주조차익¹¹⁶⁾은 거래활성화를 위해 제공된 부수적 기능이라기보다 루나 코인에 “내재된 계약상 권리가거나 본질적 기능”에 해당한다고 볼 여지가 커 보이는바, 투자자의 주요 투자동기가 (전매차익이 아닌) 이러한 수수료 수익 또는 주조차익이라고 볼 여지도 있어 보인다. 따라서 서울남부지방법원 2019가단225099 판결의 논리에 따르더라도, 루나코인의 투자 계약증권성을 쉽게 배제하기는 어려울 것으로 보인다. 한편, 투자자가 테라 블록체인 수수료를 지급받으려면 자발적 예치(스테이킹)이 필요하므로 수익의 분배에 해당하지 않는다는 견해¹¹⁷⁾가 있으나, 투자자의 스테이킹 참여는 테라·루나 프로젝트라는 공동사업의 한 요소이므로 이를 분리하여 판단하는 것은 타당하지 않다고 생각된다.¹¹⁸⁾

한편, 거래소를 통해 일반투자자에게 판매된 부분에 대해서 투자계약 여부를 인정할 지에 대해서는 미국 내에서도 판례의 입장이 상충하고 있다. 리플 사안에서는 일반투자자들을 대상으로 가상자산 거래소를 통해 프로그램 판매(Programmatic Sales) 방식으로 발행·유통된 부분은 판매자와 구매자가 서로 모르는 블라인드 거래(blind bid/ask

(SEC, 앞의 보도자료(2026.3.17.), 34-54면) 그러나 루나코인에서의 시노리지는 앵커 프로토콜을 통해서도 지급되었는데, 테라폼랩스는 이례적인 수준의 20%의 확정 수익률을 보장하였고, 앵커 프로토콜 운영 과정에서 스테이킹의 대상이 된 루나코인을 담보로 (스테이킹된 루나코인을 표상하는 b토큰 발급을 통하여) 테라코인(UST)을 대출하는 등(IT조선, 2023, [테라 몰락 전말] ⑧앵커 20% 이자 주려고 ‘돌려막기’ 파국, (5.4.) 참조), 루나코인에서의 시노리지 지급은 단순한 네트워크 내의 운영상, 관리상 행위를 넘어 타인(테라폼랩스)의 경영상 노력을 통한 수익의 지급이라고 볼 만한 여지가 크다고 생각된다. 2026.3.17.자 SEC 유권해석 역시 Liquid Staking 공급자가 추가 수익 제공을 위해 Staking Receipt Token을 발급하는 행위를 유권해석의 대상에서 제외하고 있다(각주 131, 54면).

115) 플랫폼 사업을 통한 거래수수료는 보유자에게 지급되고, 주조차익은 루나 가격의 상승에 일부 반영되는 형태인 것으로 보인다(조선비즈, 앞의 기사(2023.4.28.)).

116) 여기서 주조차익을 사업자의 노력으로 인한 루나의 가치증가로 본다면 이 부분은 전매차익이 아닌 공동사업의 결과로서의 수익으로 보는 것이 타당하다. 다만, “주조차익”은 결국 공동사업의 청산이 아니라 루나의 매각(전매)을 통해 실현되므로 일종의 전매차익으로 볼 여지도 배제할 수는 없어 보이고, 이 경우에는 루나코인의 투자계약증권성은 약화될 것이다.

117) 이충기, 앞의 논문(2023), 101면.

118) 그리고 위 견해에서 명시적으로 다루어지지 않는 것은, 투자자의 참여행위가 있다는 이유만으로 “주로 타인이 수행” 요건을 부정하기도 어렵다고 사료된다. 또한 앞서 살펴본 2026.3.17.자 SEC 유권해석의 내용을 고려하면, 스테이킹이 가상자산 네트워크 내에서의 운영상, 관리상 검증을 위해서가 아니라 보유자의 수익 보상을 위해 이루어지는 경우에는 “주로 타인이 수행” 요건이 해당할 여지가 클 것이다.

transaction)이고, 리플랩스와 의무보호예수 등의 계약을 체결하거나 사업계획에 대한 자료가 제공되지 않은 점 등을 이유로 “타인의 노력” 및 “수익 기대” 요건을 충족하지 않는다고 보았다. 이와 달리, 기관투자자에게 발행·유통된 부분의 경우 리플랩스의 홍보, 마케팅 그리고 기관 판매의 성격 등을 고려할 때 기관투자자의 자금이 리플 시장의 활성화 및 리플 원장(Ledger)의 개발에 사용하여 리플의 가치를 증가시킬 것이라는 점을 기관투자자가 이해할 수 있었다는 점을 근거로 동 요건을 충족한다고 보았다.¹¹⁹⁾ 그런데 테라·루나 코인 사건에서의 같은 법원 재판부는 리플 사건 재판부의 판시를 비판하며, Howey 기준은 증권 판매 방식에 따라 증권성을 구분하지 않는다고 보았다. 즉 루나의 일반투자자들도 코인의 판매 수익이 투자자의 이익을 창출하기 위해 사용할 것이라고 믿을 만한 상당한 이유가 있다고 판단하였다.¹²⁰⁾ 미국의 판례가 정립되지 않아 속단하기 어려운 면이 있으나, 이러한 판례 간 견해 대립은 적어도 판매 단계에 따라 일괄적으로 증권성을 판단하는 것이 아니라 발행인 등의 노력으로 인한 이익 및 그에 대한 기대 요건의 해당 여부를 구체적인 사실관계를 종합적으로 감안하여 개별적으로 살펴야 한다는 것을 시사한다.¹²¹⁾ 자본시장법의 맥락에서도 어떤 가상자산이 유통시장을 통해 투자자에게 판매되었더라도, 구체적, 개별적 사실관계 검토 시 타인의 노력에 따라 수행되는 공동사업의 결과에 따른 손익이 투자자에게 귀속되고 그러한 권리에 대한 표시가 투자자에게 충분히 이루어져서 투자자가 합리적으로 이를 기대할 수 있었다면 증권성을 인정함이 타당하다고 생각된다.

(3) 소결

투자계약증권과 관련한 법원 판례 및 수사사례는 가상자산의 증권성 판단과 관련한 사안이 대부분이다. 서울남부지방법원 2019가단225099 판결에서 법원은 가상자산에 거래소 수익 분배 등의 기능이 있더라도 부수적으로 제공하는 이익에 불과하다고 하여 전매차익형 공동사업을 투자계약증권에서 배제한 것으로 보인다. 그러나 수익분배가 부수적인 것으로 판단하는 근거, 수익 분배 부분만을 투자계약증권으로 볼 여지, 수익분배와 전매차익이 혼재된 경우 증권성 충족을 위

119) 동 판례에 대한 상세한 분석은 전우정, 앞의 논문(2023), 이상근·양창규·임승민, 2024, “가상자산의 증권성 판단기준에 대한 연구”, 증권법연구 제25권 제1호, 107-109면 참조.

120) SEC v. Terraform Labs, Pte, Ltd., Case 1:23-cv-1346(JSR) - Document 51 (S.D.N.Y. Jul. 31, 2023), 40-42면. 한편, Dapper Labs가 발행한 NFT의 판매가 투자계약에 해당하는지에 대한 소송에서 동사가 제기한 소송각하신청(motion to dismiss)에서 뉴욕남부지방법원도 투자자의 구매경로가 발행시장인지 유통시장인지를 구분하지 않고 투자계약임을 인정하였다(Friel v. Dapper Labs, Inc. et al, Case 1:2021cv05837).

121) 김갑래, 2024, 미연방법원의 루나 증권성 판결의 시사점, 자본시장포커스(2024-08호), 5면도 유사한 취지이다. 또한 2026.3.17.자 SEC 유권해석도 유통시장에서 본질적인 경영상 노력으로 인한 이익에 대한 합리적 기대 요건이 유지되는 경우 증권성이 인정될 가능성을 배제하지 않고 있다.

해 수익분배가 차지하여야 하는 비중 등이 설명되지 못한 한계점이 존재한다.

한편, “루나 코인” 사건에서 검찰은 루나 코인이 자본시장법상 투자계약증권에 해당한다고 판단한 바 있고, 뉴욕 남부 연방지방법원 역시 루나 코인이 미국 증권법상 투자계약에 해당한다고 판단하였다. 서울남부지방법원 2019가단225099 판결 사안과 달리 루나 코인의 기능(테라 코인의 가치고정 목적)을 고려하면 루나코인 보유로 인해 발생하는 수수료 수익 또는 주조차익은 “내재된 계약상 권리이거나 본질적 기능”이라고 볼 여지가 커 보여서, 동 판결의 논리에 따르더라도 루나코인의 투자계약증권성을 간단히 배척하기는 어려워 보인다. 그리고 거래소를 통한 루나 판매분에 대해서도 구체적, 개별적 사실관계를 검토하였을 때 투자계약증권의 요건을 충족한다면 투자계약증권성을 인정하는 것이 타당하고, 유통채널에 따라 증권성을 일괄적으로 판단하는 리플 사안에서의 미국 재판부의 논리를 그대로 수용하기는 어렵다고 생각된다.

3. 증권성 판단 관련 실무상 쟁점

투자계약증권성이 인정된 뮤직카우 및 한우·미술품 조각투자 사례에서는 발행인 외에도 공동사업에 참여하는 제3자가 존재하는 경우들이 있었으며, 실무상 증권성 검토 단계에서도 공동사업 구조상 제3자가 특정한 역할을 수행하는 경우가 발생하고 있다. 이와 관련하여 “주로 타인이 수행” 요건에서 “제3자”의 범위가 문제가 된다. 그런데 “제3자”의 범위를 확장하게 되면 발행인이 여러 개의 상이한 공동사업을 수행하는 플랫폼화 현상이 발생할 것으로 예상되고, 실무상 유사한 우려가 존재하는 사안들이 발생되고 있는바 관련 법률상 쟁점을 검토한다.

(1) “주로 타인이 수행” 요건에서 타인의 범위

자본시장법은 “타인”에 다른 투자자가 포함된다고 할 뿐 타인의 범위에 대하여 별다른 언급을 하고 있지 않으므로, 이는 해석상의 문제에 해당한다. 토큰증권 가이드라인에서는 위 요건과 관련하여, 타인(발행인)의 노력이 부정할 수 없을 정도로 중대하여 사업의 성패를 좌우하는 필수적인 경영상 노력이 있어야 한다고 하면서도, 발행인이 모든 사업을 직접 수행하지 않더라도 투자자 외에 사업주체의 공동적·집단적 노력이 있는 경우를 포함한다고 하고 있다. 이는 타인이 발행인에 국한되지는 아니하고 “투자자 외 사업주체”를 포함하는 개념인 것은 인정한 것으로 보이며, 다만 그 노력의 정도에 있어 발행인

의 (독자적) 노력은 사업의 성패를 좌우하는 필수적인 경영상 노력이어야 한다는 것으로 이해된다. 그러나 토큰증권 가이드라인은 “투자자 외 사업주체”의 외연에 대하여 구체적으로 언급하고 있지는 않으며, 금융당국이 판단하는 투자자 외 사업주체(제3자)의 외연은 증선위의 증권성 판단사례를 통해 추측해 볼 수 있다.

예컨대 뮤직카우의 청구권 사례에서 뮤직카우의 자회사인 뮤직카우에셋은 저작권의 매입, 신탁 및 저작권 수탁자(저작권협회)로부터의 수익권 취득 및 뮤직카우에 대한 청구권 발행 업무를 담당하였는데, 증선위는 뮤직카우와 뮤직카우에셋의 업무를 구분하지 않고 “주로 타인 수행” 요건을 충족한다고 보았다. 미술품 조각투자 사례에서도 테사는 완전자회사인 테사에셋이 작품을 선매입 후 투자자에 매각하며, 미술품의 관리, 매각 업무도 테사에셋이 수행하고 사업 관련 인적조직(아트리서치팀) 역시 테사에셋 내에 위치¹²²⁾하였음에도 테사가 “주로 타인 수행” 요건을 충족한다고 보았다. 그리고 증선위는 옥션, 갤러리 등의 협력사 네트워크도 발행인의 “주로 타인 수행” 요건을 충족하는 요소로 판단한 바 있다. 한편 한우 조각투자(스탁키퍼) 사례에서는 한우의 사육은 농가회원에 위탁되어 있었음에도 발행인이 “스탁키퍼”가 해당 요건을 충족한다고 보았다.

이러한 점을 고려하면, 금융당국은 ① 회사가 이사의 임면 등 주요 사항을 통제할 수 있는 자회사의 경우에는 공동사업의 주된 업무의 대부분(예컨대 기초자산의 매입, 운용, 관리, 매각업무 등)을 수행하더라도 해당 요건을 충족한다고 보는 것이 주류인 것으로 보이며, ② 회사가 경영상 유의적인 영향력을 행사(관계사)하거나 계약상 감독관계에 있는 자의 경우에는 공동사업의 주된 업무의 일부분(계약상 내용대로의 사육 위탁)¹²³⁾을 수행하고, 그에 대한 적절한 통제 및 감독 권한을 보유한 경우에 해당 요건을 충족하는 경향이 있었던 것으로 보인다.

학설상으로는 “타인”이 사업자 이외의 제3자도 포함하나, 이는 제3자에 의하여 사업 수익이 영향받을 수 있음을 의미하는 것이지 사업자의 노력은 배제된 채 그 밖의 제3자에 대해서만 사업의 수익이 결정되는 것은 아니라는 견해¹²⁴⁾, 타인은 투자자에게 공동사업의 손익을 귀속하는 내용의 계약을 한 직접 상대방과 그 자에 대하여 공동사업상 손익을 귀속시키도록 구

122) 넘버스, 2022, 미술품 천원 투자 가능한 ‘테사’의 수익모델은? 비상장 투자노트, (12.14.) (<https://numbersmoney.co.kr/2022121408/>). 동아일보, 2022, “미술품 가치를 ‘데이터’로 분석합니다” 테사 에셋의 아트 애널리스트 이야기, (6.10.) 참조.

123) 스탭키퍼의 한우 조각투자는 농가가 아닌 스탭키퍼가 사료를 공급하고, 사육환경, 개체상태 등을 스탭키퍼가 보유한 전문인력이 수시로 확인하므로, 농가의 재량이 축소된 형태로 보여진다.

124) 이정수, 앞의 논문(2023), 144면.

속할 수 있는 자, 그리고 투자자와의 사이에 그러한 계약을 체결하도록 주선한 자를 포함한다는 견해¹²⁵⁾ 등이 존재한다. 미국 법원의 판례나 미국 금융당국의 유권해석에서는¹²⁶⁾ 권유자 또는 제3자의 노력(efforts of the promoter or a third party) 판단 시 제3자의 요건을 구체적으로 제한하고 있지는 않으며, 적어도 권유자가 독자적으로 위 요건을 충족하여야 한다는 등의 제한사항도 부과하고 있지 아니하다.

그러나 대부분의 사안에서 발행인(promoter)과 제3자 사이에는 계열관계나 계약관계 등 법률상·계약상 연관관계가 존재하고¹²⁷⁾, 미국에서도 권유자와 제3자 간에는 계열관계, 계약관계, 기타 합의 등의 구속력과 같은 견련성(Nexus)을 요구하는 견해가 유력한 것으로 보인다.¹²⁸⁾

이러한 점을 고려하면 “주로 타인 수행”의 요건에서 “타인”은 발행인에 국한되지는 아니하고, 투자자 외 다른 제3의 사업주체를 포함하는 개념이라고 봄이 타당하다. 그리고 그 제3의 사업주체는, 최소한 발행인과 지분관계 또는 계약관계 등으로 법률상·계약상 연관관계가 존재하여 공동적·집단적 노력이 있다고 평가할 수 있을 정도여야 한다고 봄이 타당하다고 생각된다. 다만 토큰증권 가이드라인에서 밝힌 “발행인의 노력이 부정할 수 없을 정도로 중대하여 사업의 성패를 좌우하는 필수적인 경영상 노력이어야 한다”는 원칙은 앞서 살펴본 우리나라 및 미국의 학설과 유권해석, 판례 등에 비추어볼 때 다소 엄격한 측면이 있어 보이고, 그간 증권성 판단사례에서 보인 경향과도 일치하지 않는 측면이 있다. “발행인 및 제3의 사업주체의 공동적·집단적 노력이 부정할 수 없을 정도로 중대하여 사업의 성패를 좌우하는 필수적인 경영상 노력이어야 한다” 정도로 완화하는 것이 바람직해 보인다. 그리고 발행인의 고유의 노력이 요구되는 점은 인정하되 공동사업과

125) 심인숙, 앞의 논문(2008), 85면. 다만, 이 견해에서 제안한 정의는 “발행인(즉 투자자와의 계약의 직접 상대방)”이 공동사업의 수행을 위하여 법률상, 계약상 권리를 행사하는 상대방(즉 자회사나 발행인과 공동사업 업무의 일부 수행을 위한 위탁계약을 체결한 상대방 등)을 포섭하지 못하는 문제가 있어 보인다.

126) 미국 증권거래위원회(SEC)는 2019.4. 가상자산에 대한 투자계약증권성 분석 프레임워크(Framework for “Investment Contract” Analysis of Digital Assets)를 발표하여 디지털자산의 증권성 판단을 위한 기준을 제시하였는데(SEC, 2019, Framework for “Investment Contract” Analysis of Digital Assets, (4.3.)) , Howey 요건 중 “타인의 노력” 및 “이익 기대” 요건의 판단 기준을 상세히 제시하였다. 이에 따르면, 가상 자산 발행을 주도한 적극참가자(Active Participant)가 사업의 성공에 영향을 미치는 결정적인 경영상 노력을 제공하는 경우에는 “타인의 노력” 요건을 충족하는데, 여기서의 적극참가자는 권유자(promoter), 후원자(sponsor) 또는 제3자(third party)(또는 그 제3자의 계열사)로 열거하고 있고 제3자를 구체적으로 정하고 있지는 아니하다.

127) 가령 Howey 사건에서도 농장관리, 재배, 과실 판매 등의 핵심업무는 권유자(W.J. Howey Company)가 아닌 계열사(Howey-in-the-Hills Service)가 운영하였다.

128) Robert C. Art, Sell A condominium, Buy A Securities Lawsuit: Unwarranted Liabilities in the Secondary Market, 53 Ohio St.L.J. 413(1992) 참조. 이에 의하면, 견련관계는 계열관계, 계약관계, 기타 합의 등의 구속력을 의미한다.

관련하여 제3자에 대한 법률상·계약상 연관관계의 보유·관리의 관점에서 평가하는 것이 적절하다고 생각된다.

(2) 조각투자의 플랫폼화 현상 검토 및 발행인 인가제 도입 필요성

현재 발행된 투자계약증권은 발행인이 어느 특정 기초자산(미술품, 한우)의 매입·관리·운용업무를 전문성을 가지고 수행하는 구조이나, 투자계약증권 시장이 성숙화되고 발행인 외 제3자의 참여가 증가할수록, 발행인(플랫폼 운영자)이 여러 개의 상이한 공동사업(플랫폼에 입점한 제3자들의 노력에 따라 수행됨)에 대한 투자계약증권을 발행하는 플랫폼 구조에 대한 유인이 커질 것으로 보인다.¹²⁹⁾ 이러한 플랫폼 구조는 플랫폼 사업자가 수행하는 역할에 따라, (i) 플랫폼 사업자가 투자자로부터의 청약 접수 및 청약증거금 수납, 증권발행의 중개¹³⁰⁾, 사업손익 정산 등 증권관련 사무만을 영위하고(공동사업의 주된 내용에 대해 제3자와의 법률상·계약상 연관관계는 없음) 공동사업은 실질적으로 제3자가 영위하는 구조, (ii) 플랫폼 사업자가 증권관련 사무 수행은 물론 공동사업의 주된 내용에 대해 제3자와의 법률상·계약상 연관관계를 보유·관리하는 구조로 구분할 수 있다.

위 (i)의 구조에서 플랫폼 업체는 제3자가 발행한 투자계약증권에 대한 중개·주선 업무를 수행할 것이므로, 투자계약증권의 발행에 대한 투자중개업을 영위하는 것으로 판단되는 바 관련 인가를 취득할 필요가 있다.¹³¹⁾ 그리고 제3자는 투자계약증권의 발행인으로서 증권신고서를 제출할 의무가 있을 것이나 자본시장법은 자기가 증권을 발행하는 것은 동법이 정한 예외에 해당하지 않는 한 투자매매업으로 보지 않으므로(제7조 제1항), 제3자가 투자매매업 인가

129) 공모 투자계약증권 발행인 중 실제 플랫폼 구조를 가진 경우는 없는 것으로 보인다. 참고로 스타키피퍼의 한우 조각투자에서 자금 모집 및 사업 수행의 주체가 사육농가 역시 투자계약증권의 발행인에 해당한다는 견해도 존재하는데(성희활, 앞의 논문(2022, 53면)), 이 견해에 의하면 한우 조각투자는 위 플랫폼 구조에 해당할 수 있을 것이다. 그러나 현재 발행되는 한우 조각투자에서 농가는 발행인이 정한 기준에 의하여 선정되고, 사료 역시 발행인이 공급하며, 주기적으로 사육관리를 발행인 소속 인력이 평가하는 등, 농가가 주동적으로 사업의 성패를 좌우하는 필수적인 노력을 하여 독자적으로 발행인의 지위에 있다고 보기에는 어려운 측면이 다수 존재한다고 생각된다. 다만, 투자계약증권 발행업체 중 투자계약증권의 대상이 되는 기초자산의 변경·확장을 검토한 경우는 존재하는 것으로 보인다.

130) 제3자와의 법률상·계약상 연관관계가 없는 이상 플랫폼 사업자는 “주로 타인이 수행” 요건을 충족하기 어려우므로, 플랫폼 사업자는 투자계약증권에서의 사업자의 자격이 있다고 보기 어려운바 투자계약증권을 발행하기는 어려울 것이다.

131) 현행 자본시장법상 투자계약증권에 대한 발행 단계에서의 투자중개업의 인가단위(이른바 발행플랫폼)는 존재하지 않고 토큰증권 가이드라인에서도 투자계약증권의 유통플랫폼(장외거래 중개) 계획만을 발표하였을 뿐이므로(금융위원회·금융감독원, 앞의 보도자료(2023.2.3.), 별첨 10면), 현 시점에서 이러한 투자중개업의 실현가능성에 다소 의문은 있으나, 앞서 언급한 토큰증권 협의체 등에서의 논의 결과에 따라 이러한 내용의 투자중개업 인가단위가 추가될 가능성은 존재한다. 이 경우 그러한 인가단위의 영업의 내용은 한국ST거래의 혁신금융서비스(소상공인 투자계약증권 장외거래플랫폼) 구조에서 소상공인의 투자계약증권 발행을 중개하는 증권사의 역할과 유사할 것으로 보인다.

를 취득할 필요는 없다. 한편 (ii)에서는 투자계약증권 발행이 플랫폼화 되더라도, 플랫폼 업체가 단독으로 또는 입점한 제3자와 함께 사업자(발행인)의 지위를 유지하는데, 이 경우에 플랫폼 업체는 자신이 투자계약증권을 발행하는 것이므로 금융투자업 인가를 취득할 필요는 없다. 즉 전자의 구조에서 제3자, 후자의 구조에서 플랫폼 업체는 자본시장법상 금융투자업 규제를 받지 않는다.

그러나 (i) 자금조달을 위한 통상적인 증권의 자기발행과 달리 증권발행 자체로 발행인이 이익을 수취하게 되는 점, (ii) 투자계약증권은 기본적으로 금융투자업(집합투자업)의 요소가 존재하는 점, (iii) 조각투자의 특성상 조각투자 사업자에 대한 투자자들의 의존이 절대적인 점¹³²⁾, (iv) 플랫폼화 현상에 따라 플랫폼업자 및 공동사업 참여자(제3자)가 증가할 것인데, 현재 실무상 운영되는 증권성 판단에 대한 당국의 견해 질의 절차로는 부적격 발행인의 난립을 제어하기 어려운 점, (v) 당국의 위 증권성 판단이 현재도 기능적으로는 투자계약증권 발행에 대한 인허가 역할을 수행하고 있는 점 등을 고려하면, 자본시장법상 개별 증권의 공모 규제만을 적용하는 것은 금융투자업 규제의 형평이나 투자자 보호체계 구축 차원에서 다소 부족한 측면이 있다고 판단된다. 이러한 점을 고려하면, 투자계약증권을 일정 규모 이상 발행하거나 상이한 특성의 공동사업을 일정 종류 이상 영위하는 발행인에 대해서는 투자매매업 인가 및 영업행위 규제 등의 업자규제를 적용할 필요가 있다고 생각된다.¹³³⁾

그리고 인가 및 영업행위규제의 구체적인 내용은 세심한 고려가 필요하겠으나, 최소한 비금전신탁 수익증권의 발행 관련 투자중개업의 인가규제 및 영업행위 규제 내용¹³⁴⁾과 유사한 정도일 필요는 있을 것으로 생각되며, 일본의 사례를 참고할 수도 있을 것으로 보인다. 일본 금융상품거래법은 간주유가증권의 자기발행을 “자기모집”으로 규율하여, 이를 업으로 행할 경우 제2종 금융상품거래업에 해당하여 등록의무가 발생하며, 이러한 구조에서 모집하는 자금을 주

132) 이한준, 앞의 논문(2023), 151-152면.

133) 인가제도 적용이 투자계약증권 활성화에 제약으로 작용할 수 있다고 보는 견해도 존재할 수 있다. 그러나 (1) 아래에서 살펴보는 바와 같이 토근증권 관련 자본시장법 시행에 따라 투자계약증권에 대하여 금융소비자보호법이 적용되는 이상 (인가제 미도입시) 금융상품판매업자 등록의무가 발생할 수 있는바(이영경, 2022, 조각투자의 거래구조와 투자자 보호, 선진상사법률연구 통권 제99호, 50면도 같은 취지) 인허가 부담이 과도하다고 보기 어려운 점, (2) 인가 과정에서도 현재와 마찬가지로 투자계약증권의 증권성 판단 및 투자자보호장치 마련이 핵심적인 심사기준이 될 것인 점, (3) 현재의 증권성 판단절차도 실무상 적지 않은 기간이 소요되고 있고, 절차 진행과 관련한 규정이 마련되어 있지 않아 불확실성도 적지 않은 점 등을 고려하면 인가제도가 시장을 과도하게 위축하지는 않을 것으로 예상된다. 다만, 최저자본, 인적구성 등의 사업자와 관련한 인가기준을 적절한 수준으로 설정하여 발행인의 시장진입 자체가 원천적으로 차단되지 않을 필요는 있을 것으로 판단된다.

134) 비금전신탁 수익증권 투자중개업(발행플랫폼 스몰라이선스)의 자기자본 요건은 펀드 투자중개업과 같은 10억원(전문투자자 5억원)이며, NCR 등 규제는 기존 증권사와 모두 동일하게 적용되며, 샌드박스 지정 당시와 달리 발행-유통 분리원칙이 적용된다(금융위원회, 앞의 보도자료(2025.2.3.), 8면).

식등의 유가증권에 투자하는 방식으로 운영한다면 투자운용업 등록까지 필요하다.¹³⁵⁾ 제2종 금융상품거래업 등록 시에는 법인의 경우 최저자본액의 규제를 받으며, 충분한 인적 구성의 보유의무도 존재한다(일본 금융상품거래법 제31조의2, 제29조의4).

IV. 투자계약증권 증권신고서 심사 및 유통 관련 쟁점

1. 증권신고서 심사체계 개관

(1) 투자계약증권 심사절차

투자계약증권을 공모발행하고자 하는 사업자는 먼저 발행하고자 하는 증권이 투자계약증권인지 판단할 필요가 있으며, 그 과정에서 사전에 당국에 증권성 판단여부를 질의할 수 있다.¹³⁶⁾ 이는 법률상 요구되는 절차는 아니나, 투자계약증권의 요건이 미충족될 가능성이 있는 상태에서 증권신고서가 제출되는 경우, 이는 중요사항의 기재누락 또는 기재 불분명으로서 정정신고서 제출 요구(정정요구)(자본시장법 제122조 제1항) 사항이 되고 그 시정이 불가능할 경우 자체가 불투명해질 가능성이 있다. 그렇기 때문에 기존 발행사례와 기초자산, 사업구조 등 공동사업 구조가 상이한 투자계약증권을 발행하고자 하는 사업자는 증권성 판단 소관부서에 해당 공동사업이 투자계약증권에 해당하는지를 문의하는 것이 일반적이다.

한편, 투자계약증권의 발행이 모집 요건에 해당하는 경우, 증권 발행 규모와 관계없이 증권신고서 제출 의무가 발생한다(자본시장법 시행령 제120조 제1항 제3호).¹³⁷⁾ 이는 과거 1년간 증권 발행 또는 매출 금액의 합계액이 10억원 이상인 경우를 기준으로 하는 일반적인 증권신고서 제출 의무의 특례규정에 해당한다. 따라서 공모 투자계약증권의 발행에 있어서는 소액공모공시서류(자본시장법 제130조)의 제출 없이 모두 금융감독원의 증권신고서 심사를 받

135) 일본 금융상품거래법은 원칙적으로 간주유가증권이 공모에 해당하더라도 증권 공시규제를 적용하지 않는다는 차이가 존재하며(이한준, 앞의 논문(2023), 134면), 집단투자스킴이 주로 유가증권에 대한 투자를 하는 등 예외적인 경우에만 공시규제가 적용된다(제3조 제3호). 그러나 발행인 인가제도를 도입하더라도 이를 이유로 증권신고서 등 공시제도의 적용을 배제한다면 개별 증권발행에서의 투자자보호 및 투자자에 대한 정보제공이 소홀해질 가능성이 있는바, 이러한 입법 방향이 타당한지는 의문이다.

136) 금융위원회·금융감독원, 앞의 보도자료(2022.4.28.)(별첨, 6면)

137) 2023.6.13. 자본시장법 시행령이 개정되어 투자계약증권과 금융소비자 보호에 관한 법률(이하 “금융소비자 보호법”)상 적정성 원칙이 적용되는 증권을 모집·매출하려는 경우 증권 발행 규모와 관계 없이 증권신고서 제출 의무를 부과하였고, 이는 투자자보호의 강화 취지이다.

게 된다. 구체적인 증권신고서 심사절차는 다른 종류의 증권과 유사하다. 우선 증권신고서 제출 후 효력발생기간은 15일이나(자본시장법 시행규칙 제12조 제1항 제4호), 중요사항의 거짓 기재·기재누락·기재불분명 등 정정요구 요건에 해당하는 경우 금융당국은 증권신고서의 정정요구를 할 수 있고(자본시장법 제122조 제1항), 이 경우 그 증권신고서는 정정요구일부터 수리되지 않은 것으로 간주된다(동조 제2항). 발행인이 증권신고서를 자진정정하는 경우에도, 발행조건, 납입기일 등 중요사항(자본시장법 제122조 제3항 후단, 동법 시행령 제130조 제1항 제1호)을 정정하는 경우, 증권신고서의 기재나 표시내용이 불분명하여 증권신고서를 이용하는 자로 하여금 중대한 오해를 일으킬 수 있는 내용이 있는 경우 등 투자자 보호를 위한 기재 정정(자본시장법 제122조 제3항, 동법 시행령 제130조 제2항)이 있는 경우에는 그 정정신고서가 수리된 날에 그 증권신고서가 수리된 것으로 간주되어 효력발생일을 다시 계산한다(자본시장법 제122조 제5항). 증권신고서의 효력이 발생한 후에는 증권의 취득·매수에 대한 청약의 승낙을 할 수 있으며(자본시장법 제120조 제1항), 이 때 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도할 수 없다(자본시장법 제124조 제1항).

(2) 증권신고서 기재내용 및 첨부서류

한편 투자계약증권 증권신고서의 서식 및 작성방법은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정(이하 “증발공 규정”)의 위임(제2-6조 제11항)에 따라 금융감독원이 기업공시서식 작성기준을 정하도록 하고 있고, 투자계약증권 증권신고서 서식은 2023.7.31. 전면개정되면서 그 내용이 구체화되었다. 그 주요 내용을 살펴보면, 첫째, 증선위 사업개편에서 사업자들에게 요구되었던 조건이 신규사업자에 적용할 수 있도록 서식에 반영하였다.¹³⁸⁾ 기업공시서식 작성기준 제2-6-9조(투자계약증권 관련 투자자 보호)를 신설하여, 증권신고서 목차 중 “VI. 그 밖의 투자자 보호를 위해 필요한 사항”에 (i) 투자자별 공유지분 입증 및 기초자산 보관 위치 확인수단 제공 또는 발행인의 도산위험과 법적 절연 관련, (ii) 투자자 예치금 보관 관련, (iii) 유통시장 관련, (iv) 투자판단에 중요한 사항에 대한 설명자료 및 광고 기준 마련, (v) 투자자 피해보상체계 및 분쟁처리절차, (vi) 회사의 사업중단 시 독립된 제3자의 업무수행에 관한 사항을 기재하도록 정하고, 그에 대한 작성지침을 기재하였다.

둘째, 발행인이 제출하여야 하는 필수첨부서류를 추가하고, 발행 이후에도 발행인이 투자자에게 제공하는 자체적인 정기·수시공시 내용을 명시하도록 하였다. 추가된 필수첨부서류는 최근 사업연도 회계감사인의 감사보고서 및 (분·반기 결산일이 지난 경우) 분·

138) 금융감독원, 앞의 보도자료(2023.7.31.), 2면.

반기 검토보고서이며, 이는 증발공 규정상 필수첨부서류에 해당 서류가 명시되어 있지 않은 점을 보완하기 위한 것으로 보인다. 또한 자본시장법상 투자계약증권 관련 공시는 모집·매출 시 제출하는 증권신고서만 규정되어 있고, 주요사항보고서(자본시장법 제161조) 등의 수시공시사항이 정해져 있지 않기 때문에, 발행인이 자체적으로 정기·수시공시 제도를 운영·시행하도록 한 것으로 이해된다.

셋째, 동일 신고서 내 복수의 증권 발행(이른바 합산발행)과 복수 자산을 기초로 한 1개의 증권 발행(이른바 패키지발행)이 가능함을 명시하여 발행인의 증권발행 편의를 제고하였다. 넷째, 기초자산의 가치평가 원칙(외부평가 원칙, 예외적인 경우 사유 및 타당성을 제시하여 내부평가 가능)을 제시하였다(기업공시서식 작성기준 제2-1-3조). 다섯째, 기초자산에 대한 정보(취득, 보관·관리, 처분 관련 사항 등) 및 공동사업 참여자간 간 법률관계(투자자의 법적 지위, 증권이 표창하는 권리내용 등)에 대한 설명을 기재하도록 하였다(기업공시서식 작성기준 제2-2-3조 제1항, 제2항, 제2-3-2조).

투자계약증권의 증권신고서 제출 시에는 모집·매출 관련 주선계약 사본, 자금모집자와 투자자간 체결된 투자계약관계서류, 외부 업무위탁 존재 시 업무위탁계약서 사본, 변호사의 법률검토의견을 필수적으로 첨부하여야 한다(증발공 규정 제2-6조 제8항 제7호). 기업공시서식 작성기준 제2-6-5조 제1항은 법률검토의견의 경우 투자계약증권 해당여부, 공동사업의 목적이 다른 증권발행으로 가능한지 여부, 공동사업 구조의 관련 법규 준수여부, 공동사업 구조상 법적 분쟁소지, 투자계약 관계서류의 적정한 작성여부, 투자자의 권리가 관련 법규 또는 계약에 따라 보장되는지 여부 등을 포함하도록 하고 있다. 이는 투자계약증권의 요건해당성, 보충성, 공동사업의 법규 준수 등 “신종증권 가이드라인”에서 적시한 요소들의 확인을 목적으로 한 것으로 이해된다.

2. 증권신고서 발행심사 단계에서의 법률상 쟁점

(1) 기초자산 매입 및 가치평가 적정성 관련

현재 발행된 미술품 및 한우 투자계약증권은 발행인이 기초자산을 선매입한 후, 제반 비용 및 각종 수수료(발행인이 수취하는 보수 포함)를 가산하여 모집금액을 정하는 구조를 취하고 있다. 따라서 기초자산 취득(선매입) 가격 또는 공동사업 운영비용¹³⁹⁾의 적정성 또는 기

139) 한우 조각투자에서 모집금액에 포함된 사료비 및 농가에 지급할 사육관리비가 그러한 예이다.

초자산의 가치평가 내용의 적정성은 투자자의 투자수익률과 직결되는 부분으로서 투자판단에 중요한 사항이라고 볼 수 있다. 이와 관련하여 기업공시서식 작성기준은 공모가격 결정시 객관적 외부평가기관(회계법인, 감정평가법인 등)의 가치평가(발행인의 2차검증 포함)를 근거로 결정하되, 기초자산 특성에 따라 예외적으로 내부평가를 한 경우에는 그 사유 및 타당성¹⁴⁰⁾을 제시하도록 하고 있다(제2-1-3조 제1항). 한편, 기초자산 취득정보 부분에서도 해당 기초자산의 과거 거래사례, 비교 기초자산 거래사례(비교사례 선정기준 포함), 해당 기초자산에 대한 가치평가(외부평가기관, 자체평가), 기초자산의 현재 상태 등을 고려한 취득가격의 적정성을 기재하도록 하고 있다(제2-2-3조 제1항).¹⁴¹⁾ 또한, 기초자산 매도인에 대한 정보를 기재하되, 매도인과 공동사업자와의 관계가 특수관계인에 해당할 경우 이를 반드시 명시하도록 하고 있는 점(제2-2-3조 제1항)도 취득가격의 적정성 평가를 위한 요소로 생각된다.

이와 관련하여 금융감독원은 외부평가법인이 기초자산 매도인 소속 직원의 자문의 견을 근거로 기초자산 가치를 감정하는 경우, 외부평가에 참여한 전문가의 세부 정보가 미기재한 경우에 대해 보완을 요청하여 외부평가에 매도인이 참여하지 않고 외부평가 참여 전문가의 정보를 공개하도록 보완하였다고 밝힌 바 있는데¹⁴²⁾, “객관적” 외부평가기관의 가치평가 요건을 미충족할 가능성을 염두에 둔 것으로 보인다. 또한 기초자산의 취득이 공개경매와 같은 객관적인 방법이 아닌 경우에는, 기초자산 취득 상대방에 대한 정보를 기재하고 매도인의 입수경위 등 유통경로(예컨대 미술품에서의 provenance)를 구체적으로 제시하는 것이 바람직하다고 생각된다.¹⁴³⁾ 또한, 내부평가를 거래사례비교법으로 수행하더라도, 그것만으로 내부평가의 적정성이 담보되지 않는 않으며, 가격범위 추정을 위한 변수 추정 시 변수별로 산출기간을 달리하는 등 객관성이 담보되지 않는 경우에는 증권신고서 정정요구의 대상이 될 수 있는 점에 유의할 필요가 있다.¹⁴⁴⁾

140) 전문인력 등 내부 전문성 및 객관적인 근거(내부평가에 대한 외부기관 검증내역, 신뢰할 수 있는 통계적 자료 등)를 제시하도록 정하고 있다.

141) 이때 외부평가기관이 아닌 내부적으로 가치평가를 실시한 경우 회사가 기초자산에 대해 보유하고 있는 전문성, 전문인력 등을 상세히 기재하고, 이에 대한 객관적인 근거(외부기관 검증, 신뢰할 수 있는 통계적 자료 등)를 제시하도록 정하고 있다.

142) 금융감독원, 앞의 보도자료(2023.12.15.), 4면.

143) 예컨대, 2024.12.20. 투게더아트가 제출한 투자계약증권 증권신고서(II. 증권의 주요 권리내용)의 기초자산은 개인(2인)으로부터 매입한 것인데, 작품의 유통경로 및 전시내역, 진위 등에 대한 설명이 기재되어 있다.

144) 금융감독원, 2024. 2023년 증권신고서 정정요구 사례, 금융감독원 공시유의사항, 27면 참조. 기초자산 가치의 상단가 및 하단가를 추정하기 위한 변수별로 산출기간이 상이한 점에 대하여 정정요구를 수행한 사례를 소개하고 있다.

(2) 사업자 도산위험 절연 관련

증선위 사업개편 요건은 “물건에 대한 투자자별 소유권 공유지분을 입증할 수 있는 법적 수단과 물건의 보관 위치를 수시로 확인할 수 있는 수단을 제공하거나, 투자자의 권리·재산을 사업자의 도산위험과 법적으로 절연시킬 것”, “투자자예치금을 받는 경우 외부 금융기관에 별도 예치 또는 신탁하고 사업자 도산 시 예치금이 반환될 수 있도록 조치”할 것을 요구하고 있고, 앞서 본 바와 같이 이는 기업공시서식 작성기준(제2-6-9조)에도 반영되어 있다.

미술품 및 한우 조각투자의 경우 투자자가 납입 이후부터 기초자산의 처분 이전까지 기초자산의 소유권을 민법상 공유의 형태로 보유하는데, 사업자가 파산하거나 회생절차에 들어가더라도 투자자가 기초자산에 대하여 환취권을 행사하여 기초자산을 반환받을 수 있다는 점(채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제70조, 제407조)에서, 채무자 투자자의 재산(공유지분)을 사업자의 도산위험과 절연하기 위한 방법으로 평가할 수 있다. 그런데 동산의 물권변동은 인도로서 이루어지므로(민법 제188조 제1항), 문서상 공유지분을 법적으로 입증할 수 있는 보조적 수단을 제공할 필요가 있다. 이에 따라 현재 투자계약증권 발행인들은 기초자산별로 투자자 공유지분이 표시된 투자자명부를 작성하여 공증을 받고, 투자자가 공증 내역을 열람할 수 있도록 하고 있으며, 보관위치 및 보관상태를 확인할 수 있는 절차도 구비하고 있다.¹⁴⁵⁾ 또한 청약 및 납입 단계에서, 투자자들이 지급한 투자계약증권 청약증거금 또는 납입금(별도 청약증거금 지급절차가 없는 경우)은 청약증거금 관리기관 명의의 계좌, 특정금전신탁 계좌 또는 에스크로 계좌 등에 예치되고 있다.¹⁴⁶⁾

한편, 증선위 사업개편 요건이나 기업공시서식 작성기준 모두 기초자산 처분 및 공동 사업 정산 단계에서의 도산절연을 명시적으로 언급하고 있지는 않다. 그러나 투자자의 권리·재산이 사업자의 도산위험과 절연되어야 하는 원칙은 정산 단계에서도 적용된다고 보는 것이 타당하기 때문에, 기초자산의 매각대금은 사업자의 도산 위험과 분리될 필요가 있다. 이러한 점에서, 현재 투자계약증권 발행인들은 기초자산의 매각대금을 청약증거금과 마찬가지로 계좌관리기관 명의의 계좌, 특정금전신탁 계좌 또는 에스크로 계좌에

145) 예컨대, 스타키퍼의 경우 측사 영상시스템의 열람을 요청하여 확인할 수 있다(2025.10.10.자 증권신고서 참고).

146) 예컨대, 투게더아트의 경우 청약증거금을 특정금전신탁 계좌에, 스타키퍼의 경우 청약증거금을 계좌관리기관 명의의 별도계좌에, 열매컴퍼니의 경우 납입금이 계좌관리기관의 에스크로 계좌에 보관된다(투게더아트의 2024.12.20.자 증권신고서, 스타키퍼의 2025.10.10.자 증권신고서, 열매컴퍼니의 2025.6.26.자 증권신고서 등 참조).

분리하여 보관한 후 정산금을 투자자에게 지급하는 구조를 취하고 있다.

그런데 발행인의 채권자가 이와 같이 예치된 청약증거금 또는 매각대금이 발행인의 재산임을 주장하며 강제집행절차를 개시할 수 있는가? 특정금전신탁의 경우 대외적으로 수탁자의 소유이므로 그러한 우려가 낮으나, 계좌관리기관 명의 계좌 또는 에스스로 계좌의 경우 발행인의 채권자가 발행인이 계좌관리기관에 대하여 그 금전의 소유권 또는 금전의 반환채권을 보유할 수 있다고 주장할 가능성을 상정해볼 수 있다. 그러나 발행인과 계좌관리기관이 체결한 계좌관리계약에서 청약증거금 및 매각대금이 투자자 재산임을 인지하고 발행인의 채권자가 강제집행절차를 개시하는 경우 계좌관리기관이 동 자금이 투자자의 소유임을 진술하고 대응하도록 하거나¹⁴⁷⁾, 에스스로계약에서 납입금 및 매각대금이 담보제공, 제3자 양도 및 제3자에 대한 채권과 상계가 불가하다는 점을 명시하도록 하였는바¹⁴⁸⁾, 그러한 주장이 타당하다고 보기 어려우며 그러한 상황이 발생할 가능성도 낮다고 보인다.¹⁴⁹⁾

(3) 기초자산의 소유, 보관 및 처분방법 관련

현재 투자계약증권은 발행인이 발행 전 기초자산을 선매입하여 보유한 후, 투자계약증권 발행 완료 시에 투자계약에 따라 기초자산의 소유권(공유지분)을 투자자들에게 투자계약증권의 수에 비례하여 양도하는 형태를 취하고 있다. 그런데 소유권의 이전에도 불구하고 기초자산은 발행인이 점유¹⁵⁰⁾하게 되는바, 동산의 물권 양도에 필요한 인도는 점유개정(민법 제189조)을 통하여 이루어진다.¹⁵¹⁾ 그리고 기초자산의 관리와 관련하여 공유물의 관리에 관한 사항은 공유자의 지분의 과반수로써 결정하고, 보존행위는 각자가 할 수 있는 것이 원칙이나(민법 제265조), 사업자(발행인 등)가 공동사업을 운영하는 투자계약증권의 특성상, 투자자와 사업자 간 투자계약에서 기초자산의 관리에 관한 내용을 사업자에게 위임하는 것이 일반

147) 예컨대 스타키퍼의 2025.10.10.자 증권신고서의 첨부서류 중 농협은행과의 NH오피스플랫폼 <온라인조각투자 API서비스> 추가약정서 제7조, 신한투자증권과의 투자자 예치금 관리서비스 업무제휴 약정서 제10조 참조. 위 조항은 계좌관리기관이 예치된 청약증거금 및 매각대금에 대하여 담보제공, 제3자 양도, 발행인 또는 제3자에 대한 채권과 상계하거나 압류하는 행위 금지, 발행인의 사업중단 시 사전에 선임된 업무대행법인의 기초자산 처분업무 수행에 협조할 의무 등 예치된 자금의 투자자 보호와 관련한 내용도 포함하고 있다.

148) 예컨대 2025.7.16.자 열매컴퍼니의 증권신고서의 VI. 그 밖의 투자자 보호를 위해 필요한 사항, 5. 투자자 보호장치에 관한 사항, 나. 투자자 예치금 보관 관련 참조.

149) 스타키퍼의 2025.10.10.자 증권신고서, 2025.7.16.자 열매컴퍼니의 증권신고서 등에 첨부된 법률검토의견 역시 유사한 취지의 의견을 개진하고 있다.

150) 발행인이 자체 수장고를 통하여 직접점유하는 경우도 있고, 보관의 위탁계약을 체결한 상대방(예컨대 미술품 수장고를 운영하는 업체) 또는 기초자산을 관리(사육)하는 상대방(예컨대 투자계약증권의 공동사업참여자인 농가)을 통하여 간접점유(민법 제194조)하는 형태도 존재한다.

151) 한서희, 2023, 조각투자를 둘러싼 법적 쟁점에 관한 연구, 금융법연구 제20권 제3호, 91면. 이영경, 앞의 논문(2022), 51면.

적인 것으로 보인다.¹⁵²⁾ 그러나 발행인 또는 발행인으로부터 관리를 위탁받은 제3자가 기초자산의 관리를 해태하거나, 기초자산을 투자계약에 따른 처분절차를 위반하여 처분하는 경우에 투자자 보호에 공백이 발생할 수 있으므로, 투자자가 기초자산의 관리상황을 확인할 수 있는 수단이 필요하다. 이러한 차원에서 현재 발행된 투자계약증권에서는, 공동사업에 대한 정기 및 수시공시 사항 이외에, 투자자가 투자계약상 기초자산의 물색, 취득, 사육, 관리, 매각, 정산과 관련한 서류를 열람할 권리를 정하고, 증권신고서에 청약 이후 기초자산의 열람·확인과 관련한 정책 및 절차를 기재하고 있다.¹⁵³⁾

현재 발행된 미술품·한우 투자계약증권의 공동사업 구조는, 그 청산 시 기초자산의 처분이 요구되는 형태이다. 공유물의 처분은 공유자의 전원 동의가 있어야 하는데(민법 제264조), 투자자가 불특정 다수인 조각투자의 특성상 민법상 원칙을 그대로 적용하는 경우 공동사업의 청산이 무한정 지연되거나 불가능하게 될 가능성이 있다. 이에 따라 미술품·한우 투자계약증권에서 투자자는 투자계약을 통해 사업자(발행인)에게 기초자산의 처분에 대한 권한을 위임하도록 하여, 사업자가 (투자계약상 위임 범위를 준수하는 범위 내에서) 기초자산의 처분 시점과 처분 가격을 적법하게 결정할 수 있도록 하고 있다. 다만, 공동사업의 취지를 고려할 때 사업자의 처분권한을 무한정으로 확장하는 것은 바람직하지 않은바, 통상적으로 투자계약상 기초자산의 처분권한의 위임 범위를 특정하고 있다. 예컨대, 기초자산의 매각방법을 한정(경매매각 또는 수의계약매각)하거나 기초자산의 매각 시기의 범위 또는 시한을 규정하는 방식¹⁵⁴⁾, 최소 청산목표액을 하회하는 가격에 기초자산의 가격을 처분하는 경우에는 민법상 원칙에 따른 공유자 전원동의에 따르도록 하는 방식¹⁵⁵⁾ 등을 사용하고 있다.

한편, 민법상 공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있는 것이 원칙이나(민법 제268조 제1항), 예외적으로 5년 내 기간으로 이를 분할하지 않을 것을 약정할 수 있고, 그러한 분할금지약정은 5년을 초과하지 않는 기간에서 갱신할 수 있다(민법 제268조 제1항, 제2항). 투자계약증권에서 일부 투자자가 공유물을 분할하는 경우 전체 공동사업의 시행에

152) 예컨대, 스타키퍼가 제출한 2025.10.10.자 증권신고서에 첨부된 투자계약(이하 “스타키퍼 투자계약”) 제17조, 제20조, 제23조(사육 시 준수사항을 정하고 있다), 투게더아트가 제출한 2024.12.20.자 증권신고서에 첨부된 투자계약(이하 “투게더아트 투자계약”) 제22조, [별첨 3] 등 참조.

153) 스타키퍼 투자계약 제16조, 투게더아트 투자계약 제20조의2 참조. 또한 투게더아트가 제출한 2024.12.20.자 증권신고서에서는 청약 이후에도 홈페이지를 통한 사전 관람신청을 통해 기초자산 관람이 가능하다는 점을 명시하고 있다.

154) 스타키퍼 투자계약 제24조 참조.

155) 투게더아트 투자계약 제8조의3 참조.

중대한 지장을 초래할 수 있으므로, 투자계약에 기초자산의 분할금지약정 및 동 분할금지약정의 증권의 양수인에 대한 승계 조건을 추가하는 것이 일반적이다.

(4) 투자자 보호장치 및 금융소비자보호법 적용 필요성

투자계약증권의 청약 과정에서 일반투자자를 보호할 수 있는 대표적인 장치는, 발행인 선배정 및 발행인의 청약미달 물량 인수, 청약 전 투자적합성 확인, 적정 수준의 1인당 청약한도 설정 등을 들 수 있으며, 이러한 사항은 증권신고서의 “제1부 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항”에 기재하는 것이 일반적이다. 이러한 장치들은 자본시장법 또는 금융소비자 보호에 관한 법률(이하 “금융소비자보호법”)상 정해진 의무는 아니지만, 금융감독원은 “투자계약증권 투자자 보호 모범규준”에 이러한 사항을 기재하여 모범적 기준에 대한 입장을 제시하고 있다.¹⁵⁶⁾ 한편, 투자자가 연간 누적하여 청약할 수 있는 한도가 제한되어 있지는 아니하며, 증권신고서에서 적정한 투자범위를 권고하는 것이 일반적이다. 즉 기업공시서식 작성기준 별지(〈별지 제1호 서식〉: 증권신고서)에 의하면, “【투자결정시 유의사항】”의 예시문에서 일반투자자가 여유자산의 10%를 초과하여 투자계약증권 등 비시장성 자산에 투자하는 것을 자제하도록 당부¹⁵⁷⁾하도록 하고 있고, 대부분의 발행인은 이러한 예시 문구를 그대로 사용하고 있다.

증권의 투자한도에 대한 제한은, 투자계약증권과 유사한 상품을 비교하면 그 필요성이 인정된다.¹⁵⁸⁾ 예컨대 자본시장법상 크라우드펀딩(온라인소액투자중개업)(제117조의10 제6항) 관련 규정, 비금전신탁 수익증권 혁신금융서비스 지정조건, 온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률상 P2P투자(제32조, 동법 시행령 제27조)에서도 종목별, 누적 투자한도¹⁵⁹⁾를 정하고 있다.

156) 위 모범규준에서는 선배정 비율의 하한이나 1인 청약한도의 상한을 정하고 있지는 아니하나, 예시된 사례에서 발행인 선배정 비율은 전체 발행예정 물량의 10%이며, (증권당) 1인 청약한도는 3,000만원이다.

157) 시장 규모가 비교적 작은 점, 시장활성화의 필요성, 발행인이 투자자 개인의 누적한도를 개별적으로 검토하는 것이 현실적으로 어려운 점 등을 고려하여 이를 권고사항으로 정한 것으로 보인다.

158) 증권의 투자한도와 관련한 규제는 조각투자 관련 시장이 초기 형성단계이므로 과도한 한도규제가 시장 성장을 저해할 우려가 있는 점 등을 고려하여 투자한도 규제가 부적절하다고 보는 관점도 존재할 수 있다. 그러나 투자계약증권의 비정형성으로 인한 높은 투자위험을 고려할 때 투자한도 규제의 필요성이 존재하는 점, 미국의 소액공모규제(Regulation A+)에도 Tier2 단계 모집 시에는 일반투자자의 경우 소득기준 투자한도(연소득의 10% 이하)가 존재하는 점 등을 고려하면, 그 필요성 자체를 쉽게 부정하기는 어렵다고 생각된다. 다만 조각투자 시장의 잠재성 및 성장가능성을 고려하여 투자한도의 내용을 유연하게 판단할 필요는 있을 것으로 생각되며, 추후 발행시장이 안정화될 경우 투자한도 규제의 적용을 완화하거나 해제하는 것도 고려할 수 있을 것이다.

159) 상기 상품의 투자한도 제도를 간단히 비교한 내용은 아래와 같다.

또한 (혁신금융서비스 종료 이후) 비금전신탁 수익증권 발행플랫폼의 수익증권 발행과 관련하여, 금융당국은 투자 한도 등에 대한 감독은 증권신고서 심사를 통하여 종래 혁신금융서비스 지정과 동일한 강도로 진행한다고 밝히면서 적절한 청약한도의 설정을 투자자 보호장치로 예시하였다.¹⁶⁰⁾ 다만 그 투자한도 규제의 구체적인 내용을 어떻게 설정하는 것이 적절한지를 고민할 필요가 있다. 즉 투자한도를 (1) 투자액수를 기준으로 할지 아니면 청약금액을 기준으로 할지, (2) 투자계약증권의 연간 총 투자(청약)한도를 설정할지, (3) 종목별 또는 발행인별 한도를 설정할지, (4) 적격투자자 기준을 별도로 설정할지 등이다. 생각건대 이는 정책적 판단의 영역이기는 하나 (1) 예측가능성, 발행시장의 환경¹⁶¹⁾ 등을 고려하여 청약금액을 기준으로 하고, (2) 조각투자 및 토큰증권 시장의 균등한 투자기회 제공, 계약결제원 등 중앙기록관리기관의 부존재¹⁶²⁾, 과도한 투자한도 규제에 의한 시장침체 가능성 등을 고려하여 연간 총 (누적)청약한도나 발행인별 연간 (누적)청약한도를 구체적으로 제한하기보다는 현행과 같이 증권별 한도를 정하도록 하며, (3) 높은 투자위험을 이해하고 그 위험을 부담할 수 있는 적격투자자¹⁶³⁾에 대해서는 별도의 한도규제를 설정함이 타당하다고 판단된다.

투자적합성 테스트의 경우, 원칙적으로 금융상품 판매 시 투자적합성의 확인은 금융소비자보호법상 적합성원칙(제17조)을 준수하여야 한다. 2025.6.2. 개정 자본시장법 시행령에 따른 비금전신탁 수익증권 발행플랫폼이 발행하는 수익증권은 금융소비자보호법상 금융상품에 해당하므로 적합성원칙이 직접 적용되며, 클라우드펀딩의 경우 투자자에 대한 투자적합성 확인을 받을 의무를 영업행위규제에도 적용하고 있다(자본시장법 시행

구분		클라우드펀딩	P2P	샌드박스	
				뮤직카우	카사
일반	총한도	연간 1천만원	잔액 4천만원 (부동산 등 별도한도)	연간 1천만원	연간 2천만원
	종목 또는 발행인별	연간 5백만원	잔액 5백만원 (SOC 3천만원)	연간 3백만원	-
적격	총한도	연간 2천만원	잔액 1억원	연간 3천만원	연간 4천만원
	종목 또는 발행인별	연간 1천만원	잔액 2천만원 (SOC 4천만원)	연간 1천만원	-

160) 금융위원회, 앞의 보도자료(2025.2.3.), 3면, 9면.

161) 현재까지 발행된 투자계약증권의 경우 청약 경쟁률이 높지 않은 편인바, 청약금액 기준으로 한도를 설정하더라도 투자금액과의 괴리가 크지 않은 편이다.

162) P2P 대출이나 클라우드펀딩의 경우 투자신청의 내용, 이용자 정보 등을 관리할 중앙기록기관이 존재하나(온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률 제33조, 자본시장법 제117조의13), 투자계약증권의 경우에는 그러한 기관이 없고 투자계약증권의 양도제한 문제 등으로 인해 전자등록조차 활성화되지 않고 있다.

163) 적격투자자의 기준은 온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률 시행령상 적격투자자 개념(제27조 제6항) 또는 자본시장법 시행령상 클라우드펀딩에서의 적격투자자 개념(제118조의17 제3항)을 참고할 수 있을 것이다.

령 제68조 제5항 13의5). 투자계약증권의 경우 종래에는 증권신고서 심사를 통해 투자 적합성 확인여부를 심사하였으나, 토큰증권 관련 자본시장법 시행(2027.2.4.) 이후에는 금융 소비자보호법 적용된다고 볼 여지가 충분한바¹⁶⁴⁾, 금융소비자보호법에 따른 투자적합성 확인이 필요할 것으로 생각된다.

한편, 증선위 사업개편 요구사항을 반영하여, 투자계약증권 발행인들은 공시, 광고, 분쟁처리 절차, 피해보상에 대한 규정을 마련하여 그 내용을 증권신고서에 기재하고, 사업자와 과실로 인한 피해 발생에 대비하여 발행가액의 일정 비율을 투자자보호기금으로 예치¹⁶⁵⁾하고 있다. 자본시장법상 투자계약증권에 대해서는 정기·수시공시 제도에 대한 자본시장법상 규제가 적용되지 않고 있고, 투자계약증권의 상장사례가 존재하지 아니하여 거래소 규정(신종증권 시장 운영규정)에 따른 공시도 이루어지지 않고 있는바, 발행인에 의한 자율적 공시를 진행할 필요가 있다. 또한, 금융상품의 광고, 금융상품과 관련한 분쟁처리 및 손해배상책임에 관한 내용은 금융소비자보호법이 정하고 있는데, 종래에는 투자계약증권의 금융소비자보호법 적용여부가 불투명한바 자율규제 형태로 이를 운영하여 왔으나, 토큰증권 관련 자본시장법 시행 이후에는 금융소비자보호법을 준수할 필요가 있을 것으로 생각된다.

요컨대 현재 투자계약증권 발행 시 증권신고서에 기재하고 있는 투자자 보호조치들은 자본시장법 및 금융소비자보호법상 규제 적용이 배제됨에도 불구하고 높은 투자위험이 존재함으로써 인해 투자자 보호의 필요성이 인정됨에 따른 임시적인 조치로 생각된다. 토큰증권 관련 자본시장법 개정으로 금융소비자보호법 적용과 관련한 난점은 해소되었으나, 금융소비자보호법이 다루지 않는 투자자보호 관련 영역은 증권신고서 심사에 의존하고 있는바, 규제의 일관성을 담보하기 어렵거니와 위반 시 적절한 제재수단을 통해 발행인을 통제하기 어려운 측면도 존재할 것으로 생각된다. 이에 따라, 입법론상으로는 ① (앞서 언급한) 투자계약증권 발행인에 대한 인가제를 도입함과 함께 발행인에 대한 영업행위 규제, 공시규제, 투자한도 규제 등 투자자 보

164) 토큰증권 관련 자본시장법 개정 이전 금융소비자보호법 적용여부가 불명확하다고 보는 관점에 대하여 부연하여 소개하면 다음과 같다. 금융소비자보호법상 금융상품에는 자본시장법상 금융투자상품이 포함되고(제2조 제1호 나목), 투자계약증권은 자본시장법상 증권에 포함된다. 그러나 앞서 본 바와 같이 종래 자본시장법상 투자계약증권은 증권신고서 제출 및 불공정거래행위에 대해서만 증권으로 간주되었던 점(제4조 제1항), 금융소비자보호법 제정 이전 구 자본시장법에서는 적합성 원칙 등의 판매규제에 대하여 (자본시장법 제4조 제1항에 따라) 투자계약증권의 적용을 배제하였던 점 등을 고려하면 투자계약증권에 대하여 금융소비자보호법이 적용되는지가 명확하지 않은 측면이 존재하며 이에 대한 유권해석 등 금융당국의 입장을 찾기도 어려워 보인다.

그런데 2026.2.3. 자본시장법 개정에 따라 위 자본시장법 제4조 제1항 단서규정이 삭제되었는바, 투자계약증권이 금융소비자보호법 적용대상이 아니라는 견해의 타당성은 감소할 것으로 보인다.

165) 투자자보호기금의 유용을 막기 위하여, 투자자보호기금을 특정금전신탁으로 신탁하거나 예치기관과 인출사유를 제한하는 계약을 체결하고, 인출 시 이사회 결의 필요 등의 내부통제정책을 수행하고 있으며, 그 내용을 증권신고서에 기재하고 있다.

호 관련 규제를 도입함이 타당하다.¹⁶⁶⁾ 다만 법령개정 전까지는 기존에 발표한 “투자계약증권 투자자 보호 모범규준”의 내용을 지속적으로 보완하여 당국의 입장을 시장에 알리고, 새로 제기된 투자자 보호 관련 쟁점을 자율규제에 적절히 반영하도록 할 필요가 있다고 생각된다.

(5) 투자자 권리행사 관련

현재 발행된 미술품·한우 투자계약증권은 투자자들에게 투자자총회를 통한 공동사업의 운영에 대한 집단적 권리행사를 인정하거나, 특정 수익률에 미달하는 경우에는 기초자산의 처분권한을 발행인에게 위임하지 않는¹⁶⁷⁾ 등 단순히 공동사업에서 발생한 수익을 귀속받는 소극적 투자자의 범위를 넘어서 공동사업의 운영에 관여할 수 있는 수단이 마련되어 있다. 투자자총회의 소집절차, 결의사항 및 정족수에 대한 내용은 투자계약증권별로 상이하나, (i) 투자자총회는 일정지분 이상(예컨대 10%)의 투자자가 소집 가능하며, (ii) 투자자총회의 일반적인 결의사항(통상적인 정족수는 증권 과반수)은 이행경과의 보고, 공시 요구, 공동사업의 운영방향의 권고 등이 있으며, 특별 결의사항(통상적인 정족수는 증권 전부)으로는 기초자산의 처분, 공동사업의 조기종료, 사업자에 대한 위임의 해지, 공유물 분할 등이 있다.

공동사업에 대한 투자자의 권리행사는 투자자 보호와 관련한 사항이면서 동시에 투자계약증권과 집합투자를 구분하는 요소라고 할 수 있다. 집합투자적 요소를 가진 계약 중 집합투자기구를 사용하지 않는 투자구조가 투자계약증권의 전형적인 사업구조인데, 그와 동시에 집합투자(자본시장법 제6조 제5항)의 요건을 충족하지 아니하여야 한다.¹⁶⁸⁾ 집합투자의 가장 중요한 요건은 “투자자로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니할 것”인데, 투자계약증권을 발행하기 위해서는 이 요건을 충족하지 않아야 하는 것이다. 그런데 현재 투자계약증권에 서의 투자자의 권한은 “일상적인 운용지시”를 하는 정도라고 볼 수 있을 것인가? 투자계약증권의 증권신고서에 첨부되는 법률검토의견에서는 (i) 기초자산의 처분권한에 대한 위임이 일정한 조건(처분가격에 대한 제한 등)에서만 유효하다는 점, (ii) 투자자 전원의 합의에 따라 처분권한의 위임을 철회하거나, 공동사업을 조기종료하는 등 공동사업의 중요사항을 결정할 수 있어 자

166) 참고로, 투자계약증권 발행인에 대한 인가제 또는 등록제가 도입되지 않는 경우에는, 투자계약증권에 금융소비자보호법이 적용되는 경우 발행인은 금융상품판매업자 등록의무가 발생할 것으로 생각된다(같은 견해로, 이영경, 앞의 논문(2022), 50면).

167) 예컨대 열매컴퍼니가 2023.11.23. 첨부·제출한 투자계약서 [별첨 3]에 의하면, 매각차익이 8% 이상인 경우에만 미술품의 처분권한이 위임되며, 투게더아트가 2025.10.22. 첨부·제출한 투자계약서 [별첨 3]에 의하면 공모총액 대비 100% 미만 가격으로 처분 시 투자자총회의 전원결의가 필요하다. 다만, 이와 같은 처분가격의 제한 없이, 처분방식만을 제한(기초자산을 수의계약을 매각하는 경우 매각단가를 동급의 전국경매단가 7일 평균가격으로 처분)하는 경우도 있다(2025.10.10. 스타키퍼가 첨부·제출한 투자계약서 제24조).

168) 이 경우 집합투자업 인가를 받을 필요가 있기 때문이며, “조각투자 등 신종증권 사업 관련 가이드라인”에서도 인가가 필요한 집합투자업에 해당하는지 여부를 검토·확인하여야 한다고 한다.

본시장법상 집합투자의 제외규정(자본시장법, 제6조 제5항 제3호, 시행령 제6조 제4항 제13호)에 해당할 수 있는 점, (iii) 투자자에게 기초자산의 소유권을 이전하는 점 등에 주목하여 자본시장법의 집합투자에 해당하지 않는다고 판단하고 있다.¹⁶⁹⁾ 각각의 요소는 일응의 타당성이 있다고 판단되나, 현재 발행된 투자계약증권에서 이러한 권한은 공동사업에서의 최소한의 거부권의 기능만을 수행하고 있는바 통상적인 공동사업의 관리와 운영, 청산업무는 발행인이 전적으로 수행하고 있다고 볼 여지도 충분하며, 이러한 점에서 투자자들에 의한 “일상적 운용지시”에 대해 의문을 제기하는 시각도 존재한다.¹⁷⁰⁾

이러한 의문점을 종식하기 위한 대안으로서, 투자계약증권이 집합투자로 분류될 위험을 배제하고 예측가능성과 안정성을 제고하기 위하여 감독당국이 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제15호에 의해 부여된 권한을 사용하여 공모 규제를 준수한 투자계약증권 발행을 집합투자에 해당하지 아니한다고 명시적으로 정하는 것이 타당하다는 견해¹⁷¹⁾가 있는데, 충분히 고려할 만한 방안이라고 생각된다. 무인가 집합투자업 해당여부는 사업자가 증권신고서 제출 전 당국에 투자계약증권의 증권성 판단을 문의하는 단계 또는 증권신고서 제출 이전 필수첨부서류(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정(이하 “증발공 규정”) 제2-6조 제8항 제7호)인 법률의견 준비¹⁷²⁾ 단계에서도 개별적으로 판단할 수 있기 때문에, 무인가 집합투자업을 위한 우회 수단으로 활용될 우려는 상대적으로 적을 것으로 보이고, 이미 투자계약증권에 대해 증선위 사업개편 단계에서 도산절연 등 다양한 투자자 보호사항을 요구한 바 있으므로 투자자 보호가 곤란하게 될 여지도 크지 않다고 생각된다.

(6) 소액공모 등 간이한 자금조달제도 도입 필요성

미국의 경우 (증권성이 인정되는) 토큰증권의 발행 시 증권신고서(Form S-1)를 제출하는 경우는 거의 없으며, 실무상 사모조항(Regulation D), 소액공모(Regulation A+) 또는 크라우드펀딩(Regulation CF), 역외면제(Regulation S)의 요건을 충족하여 증권신고서 제출을 면제받도록 하는 것이 일반적이다.¹⁷³⁾ 자본시장법상 투자계약증권 발행에 있어서도 사모발행 또는 소액공모요건, 크라우드펀딩 등을 적극 활용할 필요가 있는가? 이와 관련하여 토

169) 2025.6.26.자 열매컴퍼니의 증권신고서, 2025.10.10.자 스타키퍼의 증권신고서, 2025.10.22.자 투게더아트의 증권신고서에 각 첨부된 법률검토의견 참조.

170) 이한진, 앞의 논문(2023), 150면.

171) 이한준, 앞의 논문(2023), 150면.

172) 통상적으로 투자계약증권의 증권신고서에 첨부되는 법률의견에는, 투자계약증권 해당여부에 대한 의견을 개진하면서 투자계약증권의 보충성 원칙에 따라 타 유형의 증권에 해당하지 않는다는 점을 검토하고 있다.

173) 김갑래, 2021, 미국의 증권토큰발행(STO)에 관한 고찰, 자본시장포커스(2021-13호) 연구의견, 5면.

큰증권 가이드라인에서는 전문투자자 사모(청약자가 모두 전문투자자인 경우 사모로 인정), 소액공모 한도 상향(30억), 투자자 보호장치를 추가하되 한도를 높이는(100억) 신유형의 소액공모(소액공모 Tier II) 신설 등의 방향을 제시하였으나 관련 입법이 구체적으로 추진되지는 않고 있다.

생각건대 우리나라의 투자계약증권 발행시장의 단계와 규모, 제도 구축의 정도를 고려할 때 사모발행, 소액공모요건, 크라우드펀딩 등의 활용은 시기상조인 측면이 있다고 생각된다. 이론상 투자계약증권도 모집요건에 해당하지 않으면 사모 방식의 발행이 가능하고 크라우드펀딩(온라인소액투자중개)의 방법으로도 일정 규모 이하로 발행하는 경우에는 증권신고서 제출이 불필요하나(자본시장법 제117조의10 제1항), 투자자보호를 위한 제도와 실무가 갖추어지지 않은 상황에서 이러한 방식의 발행을 장려하기는 어렵다. 소액공모 역시, 최근 자본시장법 시행령으로 투자계약증권의 소액공모공시서류 규정의 적용을 배제한 취지를 고려하면 급격한 정책변화는 어렵다고 생각된다. 먼저 발행인 인가제도 도입, 투자자 보호제도 정비 및 법제화 등 금융소비자 보호를 위한 전반적인 인프라가 정리된 후에 이러한 발행방식을 정비하는 것이 타당하다. 그리고 소액공모공시서류 제도를 재도입하더라도, 투자계약증권이 발행규모가 작고 권리의 내용이 비정형적인 점을 고려하여 별도의 발행요건(예컨대, 증권에 양도금지요건이 있거나, 동일한 내용의 공동사업의 발행실적이 다수 존재하는 증권 등)을 마련하는 것이 합리적이라고 생각된다.

3. 투자계약증권 유통플랫폼 및 신종증권 시장 개설 관련 쟁점

(1) 투자계약증권의 양도방법

투자계약증권 자체의 양도방법은 일반적인 증권에의 양도방법과 동일하다.¹⁷⁴⁾ 그러나, 현재 발행된 투자계약증권은 사업자의 자산위험과의 절연을 위하여 발행에 참여한 투자자들이 기초자산의 소유권을 공유지분의 형태로 보유하고 있는바, 투자자가 투자계약증권을 양도하는 경우에는 그 투자자가 보유한 기초자산의 공유지분도 함께 양도할 필요가 있다. 그러나 투자계약증권 자체의 양도만으로는 당연히 기초자산의 공유지분권의 변동효과를 발생시키지는 아니하

174) 그러나 앞서 본 바와 같이 현행 예탁결제원 주식·사채 등의 전자등록업무규정(제36조 제1항 제9호) 및 동 시행세칙(제36조 제2항 제6호)상 기초자산의 소유권을 분할하여 취득하는 구조의 투자계약증권을 발행하는 경우에는 계좌부의 대체기재(전자증권법 제30조)가 제한되는바, 현재 발행되고 있는 미술품, 한우, 한돈 투자계약증권이 전자등록되더라도 계좌간 대체의 전자등록은 제한될 수 있다. 본고에서 투자계약증권의 장외거래플랫폼 및 신종증권 시장 개설과 관련한 쟁점은, 이러한 제한이 해소되어 장외거래 또는 장내거래가 가능한 제도적 환경이 조성된 것을 전제로 한다.

므로¹⁷⁵⁾, 기초자산의 소유권 이전요건(즉 동산의 인도요건)을 갖출 필요가 있다.

그런데 앞서 본 바와 같이 투자자는 발행인으로부터 점유개정(민법 제189조)의 방법으로 기초자산의 소유권을 인도받는바, 그 투자자는 기초자산을 (직접 또는 간접)점유하고 있는 발행인에 대하여 목적물반환청구권을 보유하고 있어서, 그 기초자산의 공유지분권을 양도하기 위한 방법(인도)으로서 발행인에 대한 목적물반환청구권의 양도(민법 제190조)를 취할 수밖에 없다. 이 때 목적물 반환청구권의 양도방법은 지명채권 양도방법(민법 제450조)에 의하여야 하는바, 채무자 및 제3자에 대한 대항력을 얻기 위해서는 확정일자 있는 증서에 의하여 채무자(발행인)의 통지·승낙을 받을 필요가 있으며, 투자계약증권 및 기초자산의 양도와 직접적인 관련은 없으나 그러한 증권 및 물권의 권리변동을 증명하기 위한 투자자명부의 공증 작업도 실무상 요구될 것으로 생각된다.

(2) 투자계약증권의 유통 관련 쟁점

(가) 투자계약증권 양도 시 기초자산의 양도방법에 대한 특례 필요성

동산을 기초자산으로 한 투자계약증권에서는 증권의 유통을 위해서는 그 기초자산의 소유권변동이 함께 이루어져야 하며, 이를 위해 발행인은 유통이 발생할 때마다 목적물반환청구권의 확정일자 있는 증서에 의한 채권통지·승낙 및 변경된 투자자명부 공증을 하여야 한다. 채권통지·승낙 절차를 사업자가 운영하는 조각투자 플랫폼에서 제공하는 경우가 존재하나, 이 경우에도 확정일자를 부여하여야 하는 문제 및 투자자명부를 정기적으로 갱신하여야 하는 문제는 여전히 남는다.¹⁷⁶⁾ 그리고 이러한 문제는 투자계약증권이 전자등록되더라도 달라지지 않는다. 전자증권법상 계좌간 대체의 전자등록의 효력은 기초자산에 대한 권리에 미치지 않기 때문이다. 따라서 투자계약증권의 장외거래 플랫폼(유통 플랫폼) 또는 거래소가 운영하는 상장시장이 개장하더라도, 매 거래마다 기초자산의 제3자에 대한 대항력 있는 소유권 양도 구비 여부를 확인하여야 하는 점 때문에 시장이 활성화되기는 어려울 것으로 생각된다.

175) 예컨대 화물상환증(상법 제132조, 제133조)은 증서의 교부가 그 증서가 표창하는 물건(운송물)의 인도와 동일한 효력이 있고(이른바 화물상환증의 인도증권성) 이는 선하증권에서도 동일하나(상법 제861조), 투자계약증권에 대해서는 그러한 규정이 없다.

176) 가령 투게더아트가 제출한 2025.10.22.자 증권신고서의 “Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 8. 증권 양도시 필요한 절차” 참조. 양도 통지와 양도 승낙의 방법과 절차를 투게더아트가 운영하는 홈페이지를 통해 전자적 방식으로 제공한다고 안내하고 있으나, 투자계약서상 확정일자의 부여는 그와는 별개로 투자자가 자신의 비용을 부담하여 발행인(공동사업 운영자)에게 확정일자를 부여해 줄 것을 요청할 수 있도록 하고 있다(제18조 제3항).

이러한 문제를 타개하기 위해서, 우선 ① 투자계약증권의 양도 시 기초자산의 물건 양도의 효력이 동시에 발생하도록 하는 특례규정을 자본시장법에 신설하는 방안, ② 기초자산 반환청구권의 채권양도 방식에 대한 특례규정을 자본시장법에 신설하여 플랫폼 또는 거래소가 운영하는 시스템을 통한 채권양도 통지에 지명채권의 확정일자 있는 통지의 효력을 부여하는 방안을 고려할 수 있을 것으로 생각된다.¹⁷⁷⁾ 전자는 투자계약증권에 대하여 앞서 언급한 상법상 화물상환증의 처분증권성 및 화물상환증교부의 물건적 효력(상법 제132조, 제133조)과 유사한 효력을 부여하는 것이다. 후자의 경우 일본의 “산업경쟁력강화법”에서 정한 채권양도의 통지 관련 특례 사례를 참고할 수 있을 것인데, 동법(제11조의2)에 의하면 채권의 양도통지 또는 승낙이 신사업활동실시자가 신사업활동계획에 따라 제공하는 정보시스템을 이용하여 이루어지는 경우 그 채권양도통지를 일본 민법(제467조 제2항)에서 정한 확정일자 있는 증서에 의한 통지 또는 승낙으로 간주하고, 그 양도통지 등이 있었던 일자를 확정일자로 간주한다. 동법에 의한 인정신사업활동 실시자는 통지·승낙의 방법으로 SMS의 통신단말 또는 블록체인 시스템을 이용하고 있으며, 금전채권 외에도 신탁수익권, 익명조합 출자지분도 거래 대상에 포함되고 있고, 이 중 익명조합 출자지분은 증권토큰(Security Token)의 형태로 거래가 이루어지고 있다.¹⁷⁸⁾ 생각건대, 전자의 경우 현재 투자계약증권의 발행규모가 크지 않은 점, 운송거래에서의 화물상환증이나 선하증권과 같은 상관습이 확립되어 있는 상황도 아닌 점 등을 고려하면, 민법상 물권의 양도방법 자체에 대한 중대한 예외를 인정하는 것은 다소 과도한 측면이 있다고 생각된다. 동산의 물건양도에 대한 민법상 양도방법(반환청구권의 채권양도 방식)은 유지하되, 채권양도방식의 특례를 두는 후자의 방식이 법적안정성에 부합하며 실현가능성도 보다 높을 것으로 생각된다.

(나) 투자계약증권 유통시장 규제 검토

토큰증권 가이드라인에서 언급된 투자계약증권의 유통규제의 변화는, ①자본시장법상 증권 유통제도의 적용, ②투자계약증권의 장외유통플랫폼 제도화, ③투자계약증권 상장시장(KRX 디지털 증권시장) 개설로 요약될 수 있다. 자본시장법상 증권 유통제도의 적용과 관련해서는, 앞서 언급한 바와 같이 투자계약증권의 자본시장법 적용 배제규정(자본시장법 제4조 제1

177) 우리나라의 법제상 채권양도의 특례에 관한 제도로는 자산유동화에 관한 법률(이하 “자산유동화법”)상 채권 양도의 대항요건에 관한 특례(제7조)를 들 수 있다. 그런데 위 특례에 따르면 제3자에 대한 대항요건 구비를 위해서는 자산보유자 또는 유동화전문회사가 금융위에 자산양도 사실을 등록하여야 하는바(자산유동화법 제7조 제2항), 이를 투자계약증권의 거래에 적용한다면 개별 매매거래에 대하여 자산양도 등록 의무가 발생하게 될 것인바, 투자계약증권의 장내 또는 장외매매에 위 규정의 특례를 준용하기는 실무적으로 어려울 것으로 생각되어 별도의 대안으로 검토하지는 않았다.

178) 신봉근, 2025, 채권양도의 디지털화에 대한 일본법의 현황, 재산법연구 제42권 제2호, 147면, 152면.

항 단서)을 삭제하는 내용의 자본시장법 개정이 2026.2.3. 완료되었다. 투자계약증권의 발행이 실제로 이루어지면서, 그 유통에 실무상 난점이 존재하기는 하나 유통가능성이 발생하여 투자자를 보호할 필요가 발생한 이상 이러한 개정 방향은 타당하다고 생각된다.

다음으로 투자계약증권의 유통플랫폼 제도화 방안의 경우, 장외거래 중개 인가단위가 신설되고 시장의 운영 관련 규제(발행-유통시장 분리, 일반투자자 투자한도 제한 등)가 신설된 비금전신탁 수익증권과 달리, 관련 규제의 신설 추진이 이루어지지 않고 있는 상황이며, 이는 앞서 언급한 기초자산의 양도와 관련한 난점으로 인해 투자계약증권의 유통이 활발하지 않은 점과 무관하지 않아 보인다.¹⁷⁹⁾ 만약 앞서 언급한 기초자산의 양도와 관련한 특례가 신설되어 투자계약증권의 유통가능성이 증대되는 경우, 유통플랫폼 규제의 내용은 어떠해야 하는가? 생각건대 규제차익 방지를 위하여 인가요건·업무기준·영업행위규제·발행/유통 분리 등과 관련한 비금전신탁 수익증권 유통플랫폼의 규제(자본시장법 시행령 제178조의2 제2항, 금융투자업규정 제5-2조의3 제6항, 제7항) 내용¹⁸⁰⁾ 및 토큰증권 관련 자본시장법 개정안에서 정한 일반투자자의 장외거래 한도 규제(제166조 제3항)를 동일하게 적용하고, 매출신고서 제출에 대한 특례(자본시장법 시행령 제137조 제3항)를 확장 적용하되, 거래한도를 정할 때 투자계약증권의 비정형성을 고려하여 비금전신탁 수익증권 대비 보수적으로 조정하도록 하는 등 세부 내용은 탄력적으로 정할 필요가 있다.

이와 관련하여 금융위원회는 2025.5.2. 투자계약증권 장외거래플랫폼에 대한 혁신 금융서비스를 지정하였는데, 그 부가조건 역시 비금전신탁 수익증권의 유통규제와 유사한 수준인바 당국의 인식도 유사한 것으로 보인다. 위 서비스는 소상공인의 사업을 기반으로 발행된 투자계약증권을 거래할 수 있는 유통 서비스로서, 소상공인 사업을 기반으로 발행된 투자계약증권의 발행을 전제로 한다.¹⁸¹⁾ 즉 투자계약증권이 공모를 통해 모집되어야 하고,

179) 다만, 토큰증권 관련 개정 자본시장법에서는 일반투자자의 장외거래금액, 장외거래 방법 및 결제 방법을 시행령에서 정하도록 규정하고 있으므로(제166조 제3항), 토큰증권 관련 법안 통과에 따른 시행령 정비 시 투자계약증권의 장외거래 규제와 관련한 내용도 포함될 수는 있을 것으로 보인다.

180) 비금전신탁 수익증권 유통플랫폼 관련 규제의 내용을 요약하면, ①다자간 매매체결 업무가 가능한 장외거래 중개업자의 투자중개업 인가단위(2o-14-1, 2o-14-2) 신설 및 자기자본·인력 요건 신설, ②신탁재산 운용에 따른 정기·수시공시 항목 추가, ③ 장외거래중개업자의 업무기준(거래대상 수익증권 지정·해제, 공시, 매매·결제, 일반투자자 거래한도, 불공정거래 대응, 분쟁조정, 거래정보 기록·유지·보고 등) 마련(금융위는 동 업무기준의 변경 요구 가능), ④ 장외거래업자 본인 또는 특수관계인이 발행인, 인수인, 주선인, 위탁자인 증권 중개 금지, ⑤ 매출신고서에 대한 소액투자자(지분율 5% 미만)에 대한 증권신고서 제출 면제 특례, ⑥ 장외거래중개업자의 불건전영업행위(금융투자업규정 제4-20조 제1항 제18호)(업무기준 미준수, 투자자로부터의 재산 위탁, 공매도, 증권종목간 차별행위 등) 등이다(금융위원회·금융감독원, 2025, 자본시장 분야 주요 혁신금융서비스의 제도화를 추진합니다, 보도자료, (5.8.), 9-11면 참조).

181) 현재 투자계약증권은 투자자 보호를 위하여 투자자의 재산이 사업자로부터 도산절연될 것을 요구하고 있는데, 혁신금융서비스 지정 공고상 소상공인이 발행하는 투자계약증권의 내용이 명시되어 있지는 아니하나,

보충성 원칙의 충족 및 발행사의 일정비율(5%) 인수가 필요한데, 발행사의 인수비율은 비금전 신탁 수익증권 발행 시에 적용되는 (자산유동화법에 의한) 의무인수비율과 유사하다. 물적설비 및 인적 요건, 각종규정(업무규정, 상장규정, 시장감시 및 공시규정 등) 마련, 분쟁조정 처리, 시가총액 한도, 거래한도, 회전을 및 보유한도 제한 등의 내용도 비금전신탁 수익증권 장외거래의 규제 내용과 유사하나, 투자계약증권인 점을 고려하여 타 증권 관련 혁신금융서비스 지정 사례에 비해 다소 보수적으로 설정되어 있는 측면이 있다. 예컨대, 유통증권 시가총액의 한도, 1인당 증권 보유한도는 비금전신탁 수익증권인 항공기엔진·부동산 조각투자의 한도보다 적고, 그러한 한도의 설정근거로는 토큰증권 가이드라인에서 투자계약증권을 수익증권 대비 낮은 투자한도를 적용할 방침으로 밝힌 점을 제시되었다. 또한 적격/일반투자자의 1인당 거래한도는 비상장주식 플랫폼 혁신금융서비스 지정 시의 거래한도보다 적다.

한편 투자계약증권의 상장시장 개설과 관련하여, 앞서 언급한 바와 같이 한국거래소가 신종증권 장내시장 개설에 대해서 혁신금융서비스 지정을 받은 바 있으며, 이와 관련한 거래소의 내부규정(신종증권시장 운영규정)이 제정되어 있다. 동 내부규정상 투자계약증권과 관련한 특징적인 내용을 간략히 살펴보면, ① 투자계약증권의 신규상장신청 시에는 발행인이 투자매매업 또는 집합투자업 인가를 받지 않는 한 필요적으로 지정자문인을 선임토록 하고(제6조), ② 상장요건 및 상장유지요건에서 도산위험 절연 요건을 갖추도록 요구하고 있으며(제11조, 제14조, 제15조), ③투자자 보호를 위한 결산보고 및 주요사항의 신고의무를 정하고 있다(제21조, 제22조). 이러한 신종증권시장 운영규정의 내용은 전반적으로 신종증권 유통시장의 규제취지에 부합하며, 특히 도산절연을 상장요건 및 상장유지요건과 결부시킨 것은 투자자보호 측면에서 긍정적이라고 평가될 수 있다. 그러나 동 규정은 상장요건으로서 증권의 양도에 제한이 없을 것을 요구하고 있으나(제11조 제2항 제2호 차목), 동산이 기초자산인 투자계약증권의 거래를 위해서는 기초자산의 양수도에 대한 지명채권양도절차를 거쳐야 하고 앞서 살펴본 바와 같이 예탁원 규정상 투자계약증권이 전자등록이 되더라도 계좌간대체가 제한될 수 있기 때문에 해당 요건을 충족하기 어렵다. 즉 현행 신종증권시장 운영규정에 의하면 현재 발행된 투자계약증권은 (발행인 자기자본 등 발행인 관련 요건이나 기준시가총액(30억)의 규모 요건 등을 차치하더라도) 상장 및 거래가 불가능한 측면이 있는바, 이는 한계점으로 지적될 수 있다.

기초자산이 소상공인의 매출채권인 점을 고려할 때 현행법 및 실무상 도산절연의 방법을 강구하는 것이 가능할지에 대한 검토가 필요할 것으로 보인다.

(3) 토큰증권 관련 입법이 발행·유통 규제에 미치는 영향

토큰증권 관련 자본시장법 및 전자증권법 법안은 복수의 의원입법안이 존재하였으나, 이를 종합한 정부위원회 대안이 발의되어 2025.12.4. 정부위원회를 통과하였고, 2026.1.15. 동 대안이 본회의를 통과하여 2026.2.3. 개정되었다.¹⁸²⁾ 동 법안의 내용은 크게 ① 전자증권법상 분산원장을 이용한 전자증권 개념 도입 및 관련 규제 신설, ② 발행인 계좌관리기관의 신설 및 관련 규제(등록제도 운영, 분산원장 이용의무, 초과분 해소의무(전자증권법 제42조) 이행을 위한 재원적립 등) 신설, ③ 자본시장법상 투자계약증권 유통규제 적용(제4조 제1항 단서 삭제), 투자계약증권 장외시장 허용, 투자계약증권 투자자 장외거래투자한도 설정, 장외거래 방법 및 결제방법에 대한 시행령 위임 등의 내용을 포함하고 있다.

이러한 토큰증권 관련 법안은 증권의 발행형식 차원에서는 블록체인 기술을 이용한 분산원장 형식의 증권발행을 국내 법제에 도입함으로써 탈중앙화된 네트워크에서 중개인의 신뢰성 대신 기술적 신뢰성을 바탕으로 스마트계약에 기반한 자동화된 거래를 진행하여 투자자들에게 다양한 투자기회를 제공할 수 있다는 혁신성이 존재한다.¹⁸³⁾ 또한 전자증권도입법을 시행함으로써 분산원장인 암호증권등록부의 권리추정력을 인정한 독일의 법제와 유사한 경향이 있으며¹⁸⁴⁾, 미국과 일본 등 주요국에서 토큰증권의 발행이 활성화되는 상황에서 국제적인 토큰증권 법제화 방향¹⁸⁵⁾에 부합하는 측면도 존재한다.

그러나 인가규제나 영업행위규제 등 증권의 발행 및 유통과 관련한 자본시장법상 규제 차원에서는, 앞서 “IV.3.”에서 언급한 유통시장에서의 쟁점이 그대로 적용될 것으로 판단된다. 예컨대 토큰증권 형식으로 발행된 투자계약증권에 대해서는 전자등록된 투자계약증권과 마찬가지로 권리추정력(전자증권법 제35조 제1항)이 유지될 것이나¹⁸⁶⁾, 기초자산의 양도요

182) 정부위원회 대안(의안번호 : 2214886, 2214887)의 제안경위를 종합하면, 자본시장법 및 전자증권법 개정안과 관련하여 김재섭의원 등 11인이 발의한 안(의안번호 : 2204919, 2204921), 민병덕의원 등 10인이 발의한 안(의안번호 : 2205681, 2205683), 강준현의원 등 15인이 발의한 안(의안번호 : 2209210, 2209208), 조승래의원 등 12인이 발의한 안(의안번호 : 2208913)이 국회에 계류 중이었으나, 위 안을 종합한 정부위원회 대안(의안번호 : 2214886, 2214887)이 2025.12.4. 정부위원회를 통과하였다.

183) 김갑래, 2022, 국내 ICO 시장과 STO 시장의 당면 과제와 발전 방향, 자본시장연구원 이슈보고서(22-13), 12면.

184) 김갑래, 2024, 토큰증권 발행·유통제도 구축에 있어서의 주요 이슈 및 발전 방안, 자본시장연구원 이슈보고서(24-12), 11면.

185) 미국의 경우 토큰증권이 미국증권법상 증권에 해당하면 증권신고서를 제출하거나 증권신고서 제출이 면제되는 방식의 증권발행(사모발행(Reg D), 소액공모(Reg A+), 크라우드펀딩(Reg CF) 등)을 진행하도록 하고 있고, 일본의 경우 금융상품거래법상 토큰증권을 유가증권에 표시되는 권리를 전자정보처리 조직을 이용하여 이전할 수 있는 재산적 가치로 표기한 것으로 정의하고 있다(김갑래, 앞의 연구의견(2021), 자본시장포커스 연구의견, 여밀림, 2021, 일본의 증권토큰발행(STO) 현황과 시사점, 자본시장포커스(2021-19호) 연구의견 참고).

건을 별도로 갖추어야 하는 문제, 기초자산의 물건 자체를 확인하기 위한 수단(공증된 투자자 명부 등)을 확보하여야 하는 문제는 잔존하며, 자본시장법상 증권 유통제도의 적용, 투자계약 증권의 유통플랫폼(장외거래) 제도화에 관한 문제도 동일하게 존재할 것으로 생각된다.

V. 감독정책상 시사점 및 맺음말

1. 투자계약증권 감독정책상 시사점

투자계약증권의 정의, 증권성 판단, 발행 및 유통 실무와 관련하여 앞서 검토한 주요 쟁점 중, 금융감독정책 수립 차원에서 시사점이 있는 내용을 요약하면 다음과 같다.

(1) 전매차익형 공동사업의 포함

자본시장법상 투자계약증권은 그 문언상 “공동사업의 결과에 따른 손익을 귀속받는 계약상의 권리가 표시”되어야 하기 때문에 이른바 “전매차익형 공동사업”은 투자계약증권의 범주에서 제외된다고 해석하는 것이 타당하다. 그러나 전매차익형 공동사업을 포함하는 미국 증권법상 투자계약증권보다 그 외연이 좁아지는 점, 전매차익적 요소가 어느 정도 포함되어야 증권성을 상실하는지 기준을 설정하기 어려운 점, 사업성과 분배를 줄임으로써 전매차익 실현 비중을 높여서 규제를 회피할 유인이 존재하는 점, 전매차익형 공동사업을 포함하더라도 “주로 타인이 수행” 요건의 탄력적 운용을 통해 투자계약증권 외연의 과도한 확장을 방지할 수 있는 점 등을 고려하면, 전매차익형 공동사업도 투자계약증권에 해당할 수 있도록 자본시장법상 정의를 정비하는 것이 입법론상으로는 타당하다고 생각된다.

(2) 집합투자와의 구분기준 제시

한편 집합투자와 투자계약증권을 모두 도입한 우리나라의 법제상 투자계약증권은 집합투자적 성격을 가지면서도 집합투자의 요건을 충족하여서는 안 되기 때문에 그 영역

186) 개정 전자증권법상 분산원장등록주식등은 분산원장 및 그 연계장부인 전자등록계좌부에 전자등록된 주식등으로서 전자등록계좌부에 전자등록된 주식등에 해당하므로(전자증권법 제2조 제4호의2), 현행 전자증권법상 권리추정력 조항(제35조)이 그대로 적용된다.

이 비교적 좁은 측면이 있으며, 그 경계를 가르는 기준 역시 불확실한 측면이 존재한다. 따라서 예측가능성의 제고를 위하여 금융당국이 집합투자 미해당 판단을 할 수 있는 권한(자본시장법 시행령 제6조 제4항 제15호)을 활용하여 증권신고서를 제출하여 투자계약증권을 발행하는 경우를 집합투자에 해당하지 않는다고 인정하는 방안을 고려할 수 있다고 판단된다.

(3) “주로 타인 수행” 범위의 확장 및 발행인 인가제도 도입

토큰증권 가이드라인에서는 “주로 타인 수행” 요건과 관련하여 “발행인의 노력이 부정할 수 없을 정도로 중대하여 사업의 성패를 좌우하는 필수적인 노력”이어야 한다고 밝히고 있으나, 이는 우리나라 및 미국의 증권성 판단 사례나 학설에 비추어보면 다소 엄격한 측면이 존재하며, 법률상·계약상 존재하는 제3자의 노력까지 포함하는 것이 타당하다고 생각된다. 다만, 발행인은 그러한 제3자와의 법률상·계약상 관계를 유지·관리할 필요가 있다.

한편 제3자의 공동사업 참여 확장에 따라, 투자계약증권 발행플랫폼화 현상이 대두될 우려가 있는데, 이를 인가규제가 아닌 개별증권에서의 증권성 판단으로 다루는 것은 투자계약증권의 집합투자적 요소, 투자자의 발행인에 대한 의존성, 부적격 발행인의 난립에 대한 제어가가능성 등을 고려할 때 다소 부족한 면이 있으므로, 투자계약증권 발행인 인가규제를 신설하여 특정 규모 이상 또는 상이한 공동사업을 다수 영위하는 플랫폼업자 또는 제3자에 대한 인가제도를 운영할 필요가 있다고 보인다.

(4) 발행 및 유통 단계에서의 투자자보호 장치 마련

투자계약증권의 발행 단계에서의 투자자보호제도(청약한도, 적합성 확인, 공시, 광고, 분쟁 해결 및 피해보상 등)는 투자자보호를 위해 증권신고서 심사 등의 임시적인 조치로 운영되고 있는바, 투자계약증권 발행인 인가제 도입 시 투자자보호 관련 규제 추가 등의 방안을 강구할 필요가 있다.

유통 단계에서의 투자자 보호와 관련하여, 유통플랫폼의 제도화 추진 시 비금전신탁 수익증권 유통플랫폼 제도에 준하여 인가요건, 업무기준, 영업행위규제, 발행·유통 분리, 투자자 거래한도 등을 정하되, 투자계약증권의 비정형성을 반영하여 (투자계약증권 장외거래플랫폼 혁신금융서비스 지정 부가조건과 같이) 다소 보수적인 태도를 견지할 필요가 있다.

(5) 기초자산 양도방법에 대한 특례 마련 필요

투자계약증권의 장외거래플랫폼 및 상장시장 거래의 활성화를 위해서는 근본적으로 투자계약증권 거래 시 기초자산의 공유지분권도 함께 거래되기 위한 특례규정 마련이 필요하다. 특례의 방법으로는 투자계약증권에 처분증권성의 성격을 부여하기보다는 기초자산 반환청구권의 채권양도 방법에 대한 특례를 두어 장외거래플랫폼 또는 거래소가 채권양도통지·승낙을 수행하도록 하는 것이 타당하다고 생각된다.

(6) 투자계약증권 한정 소액공모요건 도입 필요성

투자계약증권의 사모, 소액공모, 클라우드펀딩 발행과 관련하여, 우선 발행인 인가제도 도입, 투자자 보호제도 정비 및 법제화 등 금융소비자 보호를 위한 전반적인 인프라를 정리한 후에 공모규제를 정비하여 이를 활성화하는 것이 타당하다. 그리고 공모규제 정비 시에도 투자계약증권의 특성을 반영한 별도의 발행요건(예컨대, 증권 양도금지요건이 있거나, 동일한 내용의 공동사업의 발행실적이 다수 존재하는 증권 등에 특례 인정)을 마련하는 것이 합리적이라고 생각된다.

2. 맺으면서

투자계약증권은 자본시장법의 제정과 함께 도입되었으나 조각투자 개념의 활성화 및 토큰증권 도입 논의가 진행되면서 세부적인 규제체계가 수립되기 시작되었고, 2023.12. 최초의 공모 투자계약증권이 발행된 이후 지금까지 지속적인 발행이 이루어지고 있다. 본고에서는 투자계약증권의 요건 및 판단사례를 분석한 후 발행구조 설계(증권성 판단), 발행 및 유통 단계에서 쟁점이 되는 사항을 중점적으로 검토하였다. (1) 투자계약증권의 공동사업은 사업자와 투자자간 채권적 형태의 투자계약이 보편적인 공동사업 구조가 될 것으로 보이며, (2)“손익을 귀속받는 계약상 권리” 요건에서는 법률의 문언상 전매차익형 공동사업이 배제된다고 해석되고 금융당국의 태도도 유사한 것으로 보인다. 그러나 Howey 기준과의 괴리, 전매차익적 요소의 비중에 대한 모호성, 자본시장법 규제 회피 유인 발생 가능성 등을 고려하면 입법론상으로는 전매차익형을 포함하는 것이 타당하고, 미국의 리플, 테라·루나 사건 판례, 2026.3.17.자 SEC 유권해석에서와 같이 “타인의 노력”요건과의 유기적 해석을 할 필요도 있을 것으로 보인다.

증선위의 증권성 판단사례에서는 뮤직카우 및 미술품 사례에서 투자계약증권성을 충족하지 않는다는 의견도 있으나, “이익을 얻을 목적” 요건에서 전매차익이나 자산의 보유로부터 나오는 수익이 배제되기 어려운 점 등을 고려하면 투자계약증권에 해당한다고 보는 것이 타당하다. 한편, 투자계약증권과 관련한 법원 판례 및 수사사례는 가상자산의 증권성 판단과 관련한 사안이 대부분인데, 서울남부지방법원 2019가단225099 판결에서 법원은 전매차익형 공동사업을 투자계약증권에서 배제하였으나 세부적인 판단기준이 설명되지 못한 한계점이 존재한다. 또한 “루나 코인” 사건에서 검찰과 뉴욕 남부 연방지방법원은 루나 코인이 투자계약증권에 해당한다고 판단하였다. 루나 코인의 기능(테라 코인의 가치고정 목적)을 고려하면 루나코인 보유로 인해 발생하는 수수료 수익 또는 주조차익은 “내재된 계약상 권리이거나 본질적 기능”이라고 볼 여지가 커 보여서, 서울남부지방법원 2019가단225099 판결의 논리에 따르면 루나코인의 투자계약증권성을 배척하기는 어려워 보인다. 그리고 거래소를 통한 루나 판매분에 대해서도 개별적 사실관계의 검토에 의해 투자계약증권의 요건을 충족하는 것으로 판단되면 투자계약증권성을 인정하는 것이 타당하다. 한편 실무상 “주로 타인이 수행” 요건과 관련해서는 제3자의 범위가 주로 문제되는데, 미국 및 우리나라의 관련 논의 및 증권발행사례를 검토할 때 제3자는 사업자와 법률상·계약상 관계가 있는 자를 포함하는 것으로 해석함이 타당하다. 또한 그로 인해 우려되는 제3자의 공동사업참여 활성화로 인한 발행인의 플랫폼화 현상에 대해서는, 증권신고서 제출 및 심사 규제만으로는 금융규제 형평 및 투자자보호 차원에서 부족한 측면이 있고 투자계약증권 발행인 인가제도를 도입함으로써 이를 해결할 필요가 있다.

공모 발행되는 투자계약증권 증권신고서에 대해서는 자본시장법상 증권신고서에 대한 심사체계가 적용되며 그와 관련하여 증선위 사업재편 요건 등을 반영한 공시서식도 마련되어 있다. 증권신고서 심사와 관련해서는 기초자산 매입 및 가치평가의 적정성, 사업자 도산위험과의 절연, 기초자산의 소유, 보관 및 처분방법, 투자자 보호장치 및 권리행사수단, 소액공모 등 공모규제 완화 필요성 등이 주로 쟁점이 된다. 그 중 투자자 보호장치는 증권신고서 심사를 통해 임시적으로 통제되고 있으나 토큰증권 관련 자본시장법 개정으로 인해 금융소비자보호법이 적용될 것으로 예상되며, 장기적으로는 자본시장법상 관련 규제의 도입을 통해 통제하는 것이 타당하다. 그리고 투자자의 권리행사는 투자계약증권과 집합투자를 구분하는 중요한 요소이나 현행 자본시장법 체계상 집합투자와의 경계가 모호해지는 측면이 있는바, 공모 투자계약증권의 발행을 명시적으로 집합투자에

서 배제하여 증권성 판단에 대한 예측가능성을 제고할 필요가 있다. 그리고 금융소비자 보호를 위한 제도적 인프라가 완비되기 전에는, 공모규제를 완화하여 증권신고서 외 투자계약증권 발행을 장려하는 것은 시기상조라고 생각된다.

한편 도산절연 원칙에 따라 투자계약증권의 양도 시 기초자산의 반환청구권 양도를 통한 소유권 양도가 함께 이루어져야 하는 점이 투자계약증권의 장내·외 유통을 어렵게 하고 있는바, 채권양도에 대한 특례규정을 통하여 이를 해결할 필요가 있다. 또한, 비금전 신탁 수익증권의 유통규제에 준하여 인가규제, 업무기준, 영업행위규제, 발행·유통 분리 규제, 투자한도규제 등을 도입할 필요가 있다. 그리고 토큰증권이 우리 법제에 도입되더라도 자본시장법상 증권 규제의 체계가 그대로 적용되는바 상기 논의는 여전히 유효하며, 오히려 앞으로 다가올 토큰증권 시장의 활성화에 대비하여 투자계약증권 발행 및 유통의 전(全)단계(즉 증권성 판단-발행-유통)에서 제도적 인프라를 정비할 필요성이 크다고 사료된다.

참 고 문 헌

1. 국내문헌

금융감독원, 2023, “투자계약증권 최초 발행 예정” 공시·심사체계 개편으로 투자자 보호를 강화하겠습니다, 보도자료, (8.1.)

_____, 2023, 2023.12.15.부터 투자계약증권 투자가 가능해집니다, 보도자료, (12.15.)

_____, 2024, 투자계약증권 투자자 보호 모범규준 마련, 보도자료(7.10.)

_____, 2024, 2023년 증권신고서 정정요구 사례, 금융감독원 공시유의사항

금융위원회, 2008, 조각투자 샌드박스 제도화, ATS의 ETF 거래 허용 등을 위한 자본법 시행령·규정 입법예고, 보도자료, (2.3.)

_____, 2022, (주)뮤직카우 및 키움증권(주) 등 2개 신탁회사의 혁신금융서비스 지정, 공고 제2022-335호, (9.7.)

_____, “투자계약증권의 성격에 대한 질의”, 금융위원회 법규유권해석(일련번호 140015)

_____, 2025, “한국ST거래(주)의 혁신금융서비스 지정”, 금융위원회 공고 제2025-300호

_____, 2026, 토큰증권 도입 및 투자계약증권 유통을 위한 「전자증권법」·「자본시장법」 개정안 국회 본회의 통과, 보도자료, (1.15.)

_____, 2026, 수익증권 장외거래중개업 (조각투자 장외거래소) 예비인가 금융위원회 정례회의(‘26.2.13.) 의결, 보도자료, (2.13.)

_____, 2026, 민·관 합동 「토큰증권 협의체」 Kick-off 회의 개최, 보도자료, (3.4.)

금융위원회·금융감독원, 2022, “저작권료 참여청구권의 증권성 여부 판단 및 (주)뮤직카우에 대한 조치”, 보도자료, (4.20.)

_____, 2022, 조각투자 등 신종증권 사업 가이드라인, 보도자료(4.28.)

_____, 2022, 조각투자 시장의 규율을 지속적으로 확립해 나가겠습니다, 보도자료, (11.29.)

_____, 2023, 조각투자 방식 신종증권 장내시장 개설 혁신금융서비스 신규 지정, 보도자료, (12.13.)

_____, 2025, 소상공인 사업 기반 투자계약증권 유통플랫폼 등 혁신금융서비스 28건 신

- 규 지정 의결, 보도자료, (5.2.)
- _____, 2025, 자본시장 분야 주요 혁신금융서비스의 제도화를 추진합니다, 보도자료, (5.8.)
- _____, 2025, 조각투자 장외거래소(유통플랫폼) 신규인가 운영방안 안내, 금융위원회 보도자료(9.4.)
- 김갑래, 2021, 미국의 증권토큰발행(STO)에 관한 고찰, 자본시장포커스(2021-13호) 연구의견
- _____, 2022, 국내 ICO 시장과 STO 시장의 당면 과제와 발전 방향, 자본시장연구원 이슈 보고서(22-13)
- _____, 2024, 토큰증권 발행·유통 제도 구축에 있어서의 주요 이슈 및 발전 방안, 자본시장연구원 이슈보고서 24-12, (6.20.)
- _____, 2024, 미연방법원의 루나 증권성 판결의 시사점, 자본시장포커스(2024-08호) 연구의견
- _____, 2024, 토큰증권 발행·유통제도 구축에 있어서의 주요 이슈 및 발전 방안, 자본시장연구원 이슈보고서(24-12)
- 김건식·송옥렬, 2004, 미국의 증권규제, 홍문사
- 김건식·정순섭, 2023, 자본시장법(제4판), 박영사
- 김종원, 2023, 투자계약증권의 판단기준에 대한 비교법적 고찰, 기업법연구 제37권 제4호
- 넘버스, 2022, 미술품 천원 투자 가능한 ‘테사’의 수익모델은? 비상장 투자노트, (12.14.) ([https:// numbersmoney.co.kr/2022121408/](https://numbersmoney.co.kr/2022121408/))
- 동아일보, 2022, “미술품 가치를 ‘데이터’로 분석합니다” 테사 에셋의 아트 애널리스트 이야기, (6.10.)
- 삼일PwC경영연구원, 2024, 조각투자의 이해 및 STO(토큰증권 발행) 시장 전망, Issue Brief(2024.6.)
- 서울남부지방법검찰청, 2023, ‘테라 프로젝트’ 금융사기 사건 수사결과, 보도자료(4.25.)
- 성희환, 2022, 조각투자의 증권성에 대한 연구, 경제법연구 제21권 3호

- 신봉근, 2025, 채권양도의 디지털화에 대한 일본법의 현황, 재산법연구 제42권 제2호
- 심인숙, 2006, 미국 증권법상 증권(Security) 개념, 중앙법학 제8집 제2호
- _____, 2008, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 ‘투자계약증권’ 개념에 대한 검토, 비교사법, 제15권 제1호(통권40호)
- 여밀림, 2021, 일본의 증권토큰발행(STO) 현황과 시사점, 자본시장포커스(2021-19호) 연구의견
- 이상근·양창규·임승민, 2024, “가상자산의 증권성 판단기준에 대한 연구”, 증권법연구 제25권 제1호
- 이영경, 2022, 조각투자의 거래구조와 투자자 보호, 선진상사법률연구 통권 제99호
- 이정수, 2023, 가상자산의 증권성 판단기준 -서울남부지방법원 2020.3.25. 선고 2019가단225099 판결, 상사판례연구 제36권 제2호
- 이중기, 2023, 지급결제수단인 스테이블코인의 증권성 여부 - 루나, 테라를 중심으로, 홍익법학 제24권 제1호
- 이한준, 2023, 바람직한 조각투자 규제체계에 관한 고찰, 증권법연구 제24권 제3호
- 임재연, 2009, 미국증권법, 박영사
- _____, 2021, 자본시장법, 박영사
- 자본시장통합연구회(편), 2007, 자본시장통합법해설서, 한국증권업협회
- 재정경제부, 2006, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제정안」 설명자료, 보도자료 (6.30.)
- 전우정, 2023, 가상자산의 증권성에 대한 소고, 법조 제72권 제4호, 381면
- 조선비즈, 2023, 테라·루나, 증권 아니라는 권도형...검찰이 넘어야 할 두 가지 벽, (4.28.)
- 증권선물위원회, 2022, “한우 및 미술품 관련 5개 조각투자 서비스의 증권성 여부 및 (주)스타키퍼 등 4개사에 대한 조치안, 의결 제218호, (11.29.)
- _____, 2022, “(주)뮤직카우의 사업재편 이행여부 점검결과 보고 및 (주)뮤직카우에 대한 제재 면제안”, 의결 제219호, (11.29.)

_____, 2023, “(주)스타키퍼 등 5개사의 사업재편 이행여부 점검결과 보고 및 5개사에 대한 제재 면제안, 의결 제135호, (7.12.))

한서희, 2023, 조각투자를 둘러싼 법적 쟁점에 관한 연구, 금융법연구 제20권 제3호

한국증권법학회, 2015, 자본시장법 주석서I(개정판), 박영사

IT조선, 2023, [테라 몰락 전말] ⑧앵커 20% 이자 주려고 ‘돌려막기’ 파국, (5.4.)

2. 해외문헌

Friel v. Dapper Labs, Inc. et al, Case 1:2021cv05837

Glenn W. Turner Enterprises, Inc., 474 F. 2d 476(9th Cir), cert. denied, 414 U.S. 821(1973)

International Brotherhood of Teamsters v. Daniel, 439 U.S. 551,560(1979)

SEC, 2019, Framework for “Investment Contract” Analysis of Digital Assets, (4.3)

SEC, 2026, Application of the Federal Securities Laws to Certain Types of Crypto Assets and Certain Transactions Involving Crypto Assets (Release Nos. 33-11412; 34-105020; File No. S7-2026-09), (3.17.)

SEC v. Ripple, Case 1:20-cv-10832-AT-SN-Document 874 (S.D.N.Y. 2021)

SEC v. Terraform Labs, Pte, Ltd., Case 1:23-cv-1346(JSR) - Document 51 (S.D.N.Y. Jul. 31, 2023)

SEC v. W.J. Howey Co., 328 U.S. 293(1946)

United Housing Found., Inc. v. Forman 421 U.S. 837 (1975)

Robert C. Art, Sell A condominium, Buy A Securities Lawsuit: Unwarranted Liabilities in the Secondary Market, 53 Ohio St.L.J. 413(1992)

Analysis of Legal Issues and Supervisory Policy Implications of Investment Contract Securities Issuance and Distribution Under the FSCMA

Sanghyun Ahn*

Abstract

This paper examines the requirements and precedents on the determination of security status related to Investment Contract Securities (ICS) under the Financial Investment Services and Capital Markets Act (FSCMA), with a focus on critical issues arising during the security test, issuance and distribution. Regarding the security test, while the FSCMA currently excludes arrangements based on "resale profit-type" from the definition of ICS, it can be argued that the inclusion of this form is justifiable and necessary from a legislative perspective. These requirements are contested in the determination of security status for fractional investments, precedents, and investigative cases regarding virtual assets. Concerning practical issues, the "efforts by others" requirement should be interpreted broadly to cover third parties with a legal or contractual relationship with the promoter. The resulting problem of "issuer platformization" should be systematically addressed through the introduction of a robust issuer licensing system.

Furthermore, provisions related to investor protection mandated in the registration statement under the FSCMA serve only as temporary control mechanisms. For long-term regulatory stability, it is appropriate to introduce explicit regulations under the FSCMA. To enhance legal predictability during the issuance stage, public offering of Investment Contract Securities should be explicitly excluded from the definition of Collective Investment under the FSCMA. Finally, concerning the distribution and transfer of ICS, new special provisions must be established to resolve the issues surrounding the simultaneous transfer of both the security and its underlying asset. Distribution regulations should also be introduced by referencing and adapting the existing rules governing the circulation of non-monetary trust beneficiary certificates, ensuring regulatory parity.

Key words: Investment Contract Securities, Fractional Investment, Security Token, Judgment of Security Status, Securities Registration Statement

JEL Classifications:: K4 Legal Procedures, Legal Systems, and Illegal Behavior

* Senior Manager of Financial Supervisory Service (ash1031@fss.or.kr)

금융 안정성 강화를 위한 금융감독체계 개편 방안

안재환*, 조규봉**, 조혜신***

국문초록

본 연구는 2008년 금융위기 이후 각국의 감독체계 개편과 우리나라 금융감독체계에 대한 심층적인 분석을 바탕으로, 금융 안정성 강화를 위한 새로운 감독체계의 구성 방안을 제시한다. 구체적으로, 본 연구는 도전적인 금융환경 하에서 견고히 금융시스템의 안정 유지 기능을 수행하기 위해서는 현재와 같은 느슨한 형태의 '거시경제·금융현안 간담회'만으로는 부족하므로, 이를 상설 위원회인 가칭 '금융안정위원회(금안위)'로 확대·개편할 것을 제안한다. 금안위에는 경제, 통화, 금융감독을 담당하는 복수의 기관들이 참여하여, 정보를 유기적으로 공유하고 금융시스템 리스크를 상시 모니터링하는 기능을 부여하며, 구속력 있는 금융안정 유지 방안을 의결, 실행할 수 있도록 한다. 또한, 금안위가 기관 간 견제와 균형의 원리에 따라 실효성 있게 운영될 수 있도록 각 참여 기관의 독립성과 책임성 확보, 정보 공유 유인 확대 방안을 함께 제시한다. 첫째, 현재 금융위원회에 통합된 금융산업 정책과 금융감독 기능은 분리하여 금안위 내에서 감독 기능이 과도한 성장 우선 정책을 독립적으로 견제할 수 있도록 한다. 둘째, 금융위원회와 금융감독원에 분리된 금융감독정책과 집행 기능은 금융감독 관련 정보를 생산하는 금융감독원에 통합하여 효율성과 책임성을 제고하도록 한다. 본 연구는 향후 금융감독체계 개편 논의와 제도 설계 과정에서 유용한 시사점을 제공할 수 있을 것으로 기대한다.

□ **주제어**: 금융 안정성, 금융감독체계, 금융정책, 거시건전성 감독, 쌍봉형 모델

□ **JEL**: G28, E58, G21, G38, H83

투고일: 2025.6.1.

수정일: 1차 2025.7.31., 2차 2025.8.16.

게재확정일: 2025.10.17.

* 주저자, 인하대학교 경영학과 부교수 (j.h.ahn@inha.ac.kr)

* 교신저자, 한동대학교 경영경제학부 부교수 (kbcho1@handong.edu)

* 한동대학교 법학부 교수 (hyeshin@handong.edu)

I. 서론

2008년 글로벌 금융위기(Global Financial Crisis) 이후, 각국은 기존 금융감독체계가 기관 간 정보 공유와 역할 조정에 취약하여 금융 안정성(financial stability) 확보에 한계가 있었다는 인식 아래, 금융감독체계의 개편을 적극 추진해 왔다(IMF, 2009; 김홍범, 2009; 김홍기, 2012; 윤성훈, 2018). 국내에서도 이러한 맥락에서의 금융감독체계 개편을 위한 논의가 활발히 진행되고 있다. 최근 논의의 핵심은 금융위원회(이하 금융위)의 금융 정책과 감독 기능, 그리고 금융감독원(이하 금감원)의 건전성 감독과 금융소비자 보호 기능을 분리하고,¹⁾ 분리된 기능의 조율을 위해 거시건전성 감독 등 금융안정 업무를 수행할 가칭 금융안정협의회를 설치하자는 것이다.²⁾ 이러한 일련의 논의는 금융감독 기구의 형태로서 쌍봉형(twin peaks) 모델을 도입하자는 방안(서울대 금융법센터, 2012; 윤석현, 2014)을 제외하면 본 연구의 문제의식과도 상당 부분 유사하다. 그러나 본 연구는 금융감독체계 개편을 목적이 아닌, 금융 안정성 강화를 위한 수단으로 바라본다는 점에서 기존 논의와 중요한 차별성을 갖는다.

현재의 감독체계를 갖추게 한 2008년 금융감독체계 개편의 경험을 되돌아보면, 금융감독 고유의 특성에 대한 고려 없이, 정부 조직 효율화라는 행정 일반의 목표와 이론만을 따라 감독체계가 오히려 개악되었다는 평가가 있다(조갑제, 2008; 고동원, 2021; Ahn, Han and Choi, 2025). 2008년 개편 결과, 이명박 정부에서는 금융정책과 감독 기능을 결합하여 금융감독위원회 행정 보조조직을 확대·공식화한 금융위를 신설하고, 금감원은 금융감독 정책 수립 기능 없이 감독 집행만을 담당하도록 하였다(고동원, 2021; 박선아, 2021). 이러한 감독체계 개편은 2008년 금융위기 이후 다수 선진국이 금융 안정성 강화를 목표로 두고 금융감독 체계 개선에 임한 것과는 거리가 멀다.

따라서 본 연구는 특정 감독기구 모델의 우월성을 전제로 하기보다는, 금융 안정성 강화를 지향한 국제적인 흐름에 착안하여 국내 금융감독체계 개편 방향을 논의하고자 한다. 실제 여러 선진국의 감독체계 개편 과정에서 소위 통합형(integrated) 또는 쌍봉형 등 특정 모델에 대한 일률적인 선호는 없었다. 감독기구의 형태로서 특정 모델이 우월하다는 주장은 이론적으로나 실증

1) 금융감독 기능을 건전성 감독과 영업행위 감독으로 분리하는 것을 쌍봉형(twin peaks) 모델이라고 부른다 (Calvo, Crisanto, Hohl and Gutiérrez, 2018).

2) 2025.05.01. 더불어민주당 소속 국회 정무위원회 위원들과 학계 전문가들이 참여한 「금융감독체계 개혁을 위한 전문가 토론회」가 그 예이다(<https://www.hani.co.kr/arti/economy/finance/1195330.html>).

적으로 입증된 바 없는 것이다(김흥기, 2012; 김홍범, 2015). 예를 들어, Calvo et al. (2018)은 국제결제은행(Bank for International Settlements; 이하 BIS)의 조사 결과를 바탕으로, 2008년 금융위기 이후 각국의 감독체계 변화 양상을 분석하였는데, 금융위기의 영향을 받은 19개국 중 감독체계를 변경한 7개국(약 37%)은 대체로 거시건전성 확보를 우선 고려하였다.

이러한 방향 설정에 따라, 각국은 금융안정을 위한 정보 공유와 유기적 협력을 목적으로 복수의 기관이 참여하는 기관 또는 협의체를 잇달아 설립했다(윤성훈, 2018). 예를 들어, 글로벌 금융위기의 발원지였던 미국은 2010년 금융시스템에 내재된 잠재적 리스크를 관리하기 위하여 「Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act」(이하 도드-프랭크법)을 제정하고, 동법 §111을 근거로 금융안정협의체(Financial Stability Oversight Council; 이하 FSOC)를 설립하였다. FSOC는 개별 금융회사에 대한 미시건전성 감독만으로는 금융 안정성을 확보하기 어렵다는 인식 아래, 시스템 전반을 포괄하는 거시건전성 감독을 통해 금융시스템의 안정을 도모하고 있다(김자봉, 2012).

본 연구는 금융감독체계 개편의 기저에 있는 금융 안정성 강화라는 국제적 공통 목표가 우리 금융시장과 금융회사에도 예외일 수 없음에도 불구하고(김홍범, 2009), 국내에서는 이를 위한 체계적인 노력이 미흡하였다는 점에 주목하였다. 이에 따라, 본 연구는 국내외 금융시장과 거시경제 상황을 종합적으로 모니터링하고, 금융안정 관련 정책 기능과 제한된 자원의 투입을 유기적으로 조율하며, 결과적으로 구속력 있는 정책안을 의결하는 상설 기구로 ‘금융안정위원회’(이하 금안위)의 조속한 설치를 주장한다. 이는 성장과 안정을 담당하는 정부 내 각 기관이 간담회 형식의 느슨한 정보 공유와 협력체계만으로는 2008년 금융위기와 같은 시스템 리스크에 효과적으로 대응하기 어렵다는 인식에 기반한다(IMF, 2009; FSB, 2010; Calvo et al., 2018). 예컨대, 금안위의 운영을 통해 성장을 담당하는 기관들(예: 기획재정부, 금융위 금융정책 부서)은 과도한 규제 완화나 성장 중심 정책이 초래할 수 있는 잠재 리스크를 사전에 인지할 수 있어야 하며, 안정을 담당하는 기관들(예: 한국은행, 금융위 감독정책 부서, 금감원)은 독립적(independent)이고 전문적(professional)인 판단에 따라 성장 정책을 견제하되, 동시에 혁신적이고도 지속적인 성장을 도모하려는 노력을 병행할 수 있어야 한다(김인배·김일중, 2013). 무엇보다 현재와 같이 주요 금융 관련 정보가 여러 기관에 분산되어 상호 공유되지 않고 통합적으로 관리되지 않는 상황이 개선되어야 한다. 그러나 이러한 이상적인 협력체계는 법적·제도적 기반 없이 작동하기 어려우므로, 금안위를 통해 참여 기관 간 정보 공유를 의무화하고, 합리적인 의사결정 절차를 마련하며, 의결된 사항을 각 기관이 책임 있게 이행할 수 있는 제도적 기반을 확고히 구축해야 한다(BCBS, 2024).

금안위의 이러한 운영 원리가 성공적으로 작동하기 위해서는 현행 금융감독체계의 근본적인 개편이 요구된다. 구체적으로, 성장과 안정을 담당하는 각 기관이 상호 견제(checks)를 통해 최적의 정책적 균형(balance)에 도달하기 위해서는, 각 기관의 역할이 명확하게 구분되어야 하며, 주어진 역할에 대해서는 전문성을 바탕으로 독립적이고 자율적인 의사 개진을 할 수 있어야 한다. 이러한 토대 위에서 기관별 정보가 원활하게 공유될 유인이 생길 수 있을 것이다. 이를 위해 가장 시급히 개선해야 할 과제는 금융위의 역할 재정립과 금융위-금감원의 수직적 이원화 구조를 해소하는 일로 보인다.

현재 금융위는 금융산업의 성장 촉진과 금융감독이라는 내재적으로 상충하는 두 정책 기능을 동시에 수행하고 있다. 이 두 기능이 동일 기관에 병존하면 기능 간 충돌을 스스로 조정하기 어렵고 감독 기능의 약화되어(Ahn et al., 2025) 금융 불안정을 심화시킬 가능성이 크다. 따라서, 금융안정의 토대 위에 안정적인 금융 발전이 가능하도록 하기 위해서는 거시건전성 감독과 연관된 정책이 금안위 책임하에 조율되도록 해야 한다. 아울러, 금융위와 금감원 간에 금융감독 정책과 집행 기능이 분리된 현행 구조는 정보 환류 체계의 실패가 감독실패(regulatory failure)로 이어져 금융안정을 해칠 가능성이 크다. 또한 금융위가 금감원을 지도·감독하는 현재의 수직적 구조는 과거 금감위-금감원 체계에서는 합리적인 장치였지만,³⁾ 현재의 금융위 체제에서는 금융안정을 위한 감독기구 간 견제와 균형, 책임성 모두의 약화를 초래하였다. 이는 금융감독기구의 독립성과 자율성을 보장해야 한다는 주요 국제기구들의 권고와도 상충한다(Quintyn and Taylor, 2003; BCBS, 2024). 따라서, 금융안정에 대한 대응 능력을 강화하기 위해서는 금융감독 정책 수립과 집행 기능을 정보의 생산 주체인 금감원으로 일원화하는 것이 바람직하다.

본 연구는 금융감독체계에 관한 기존 문헌과 제도 개편 논의에 다음과 같이 기여할 것으로 기대된다. 첫째, 본 연구는 금융 안정성 강화를 위한 방법론으로써 금융감독체계의 구조적 개편안을 제시한 최초의 시도이다. 기존 연구 또한 금융 안정성 유지 기능을 담당할 협의체의 구성을 제안하거나(김자봉, 2012; 윤석현, 2014; 조대형, 2017; 윤성훈, 2018; 박선아, 2021), 감독 권한의 재조정 방안을 다양한 방식으로 모색해 왔다(고동원, 2004; 김홍범, 2008; 김홍범, 2009; 서울대 금융법센터, 2012; 윤석현, 2014; 이성복, 2017; 김정신·이수환, 2020; 박선아, 2021; 임재진·김혜원, 2022). 하지만, 본 연구는 이 두 가지 연구 흐름을 통합하여 금융 안정성 확보라는 일관된 정책 목표를 보다 효과적이고

3) 이는 9인의 위원회 구조인 금감위가 집행 조직인 금감원을 통제하기 위한 자연스러운 구조였다.

비용효율적으로 달성하기 위한 감독체계 개편안을 제시했다는 점에서 중대한 의의가 있다.

둘째, 본 연구는 근래 감독체계 개편 논의의 한계를 지적하며 금융 안정성 확보를 목적으로 하는 감독체계 개편 방안이 원활히 작동하기 위하여 필수적인 원칙을 구체적으로 제안하였다. 특히 여러 국가 기관은 자신의 권한을 활용해 취득한 정보를 타 기관과 공유하지 않을 유인이 크다는 기존 연구 결과를 바탕으로, 기관 간 정보 공유를 위한 유인구조 설계의 중요성을 강조하였다(Kahn and Santos, 2005). 그 핵심 기제로는 각 기관의 정보 취득과 활용의 용이성을 토대로 정책 집행의 책임성을 강화하는 것이라 할 수 있다. 이러한 관점에서 본 연구에서는 근래 금융감독 체계 개편 논의의 중심인 통합형에서 쌍봉형으로의 변경이 핵심이 아님을 주장한다.

본 연구는 다음과 같이 구성된다. 제2장은 금융감독체계 개편의 제도적 배경과 현행 감독체계의 문제점을 검토하였다. 제3장은 이를 바탕으로 금융 안정성 제고를 위한 감독체계 개편 방안을 제시한다. 마지막으로 제4장은 연구의 주요 내용을 요약하고 결론을 맺는다.

II. 제도적 배경 및 현행 감독체계의 문제점

1. 금융안정과 금융감독

금융안정은 금융시스템이 위기나 불안정 상태에 빠질 가능성이 낮고, 이에 대한 우려가 가계, 기업, 정부 등 모든 경제 주체의 의사결정에 영향을 미치지 않는 상태로 정의된다(Allen and Wood, 2006; Goodhart, 2006). 이러한 금융안정의 개념은 1990년대 중반 이후 영란은행(Bank of England) 등 중앙은행을 중심으로 주요 정책 이슈로 부각되기 시작했으며(Allen and Wood, 2006), 2000년대 들어 금융산업의 상호연계성(interconnectedness) 심화와 대출의 경기순응성(procyclicality)에 대한 우려가 커지면서 그 논의가 본격화되었다. 특히, 금융기관의 리스크가 단지 개별 기관에 그치지 않고, 자산 가격 급락, 실업률 상승, 경제성장 둔화 등 거시경제 전반에 중대한 영향을 미칠 수 있다는 문제의식이 확산되면서, 금융안정은 단순한 금융 부문 이슈를 넘어 국가 경제 전반의 안정성 확보와 직결된 핵심 과제로 인식되기에 이르렀다.

이러한 인식은 2008년 글로벌 금융위기를 계기로 더욱 명확해졌다. 당시 위기는 금융 기관 간 자산구성의 유사성, 은행과 자본시장 간의 밀접한 연계성 등으로 인해 특정 부문에서 발생한 리스크가 전체 금융시스템으로 빠르게 확산되는, 이른바 시스템 리스크(systemic risk)의 파급력을 여실히 드러냈다. 이에 따라 2008년 이후 각국의 금융감독 체계는 금융 안정성 확보를 핵심 목표로 삼는 방향으로 전환되었다. 변화된 금융환경 속에서 감독체계는 금융시스템이 불안정성에 노출되지 않도록 하고, 금융 불안정이 거시경제에 미치는 부정적 파급효과를 최소화해야 할 필요성이 대두된 것이다.

이러한 흐름 속에서 거시건전성 감독(macprudential supervision)의 중요성이 국제적으로 크게 부각되었다(Nier, 2009; Hockett, 2014). 거시건전성 감독은 시스템 리스크의 발생과 전이를 사전에 억제함으로써 금융시스템의 안정성을 유지하는 것을 목표로 하는데, 그 필요성에 대한 국제적 공감대는 이미 공고한 상황이다. 실제로 글로벌 금융위기 이후 각국은 감독체계를 재편하면서 거시건전성 감독 기능을 강화하는 데 주력해 왔다(Nier, Osinski, Jácome and Madrid, 2011; Mascialdaro and Quintyn, 2016).

거시건전성 감독의 목표를 효과적으로 달성하기 위해서는 정부와 중앙은행 간의 긴밀한 정보 공유와 협력을 통해 적시에 잠재 리스크를 식별하여 금융 불안정에 선제적으로 대응하는 것이 중요하다(Mascialdaro and Quintyn, 2016). 여기서 공유가 필요한 주요 정보에는 개별 금융기관의 미시건전성 정보뿐 아니라, 주요 금융시장의 동향, 재정 및 거시경제 관련 데이터가 포함된다. 하지만, 역할과 책임이 상이한 기관들의 적극적인 정보 공유를 유도하는 것은 현실적으로 쉽지 않은 과제다. Kahn and Santos (2005)는 다수의 금융 감독기구가 존재하고, 금융기관이 이들보다 더 많은 정보를 보유하는 상황에서는 감독기구가 자신의 감독 권한⁴⁾을 활용해 얻은 정보를 타 기관과 공유하지 않을 유인이 크다고 지적하였다. 이는 정보와 권한이 비대칭적인 상황에서는 특정 기관이 독점적으로 보유한 정보만큼 그 기관의 영향력이 증대되기 때문이다. 이에 더하여, Nier (2009)는 기관 간 정보 공유와 협조가 어려운 이유가 거시건전성 감독에 대한 책임과 권한이 명확하지 않기 때문이라고 지적하였다. 이러한 논의들은 금융 안정성 강화를 위한 효과적인 거시감독 체계를 구축하기 위해서는 기관 간 정보 공유를 위한 강력한 유인구조의 설계와 각 기관의 책임성 강화가 필요하다는 것을 시사한다.

그동안 주요국들 또한 이러한 방향의 목표 설정을 통해 감독체계를 개편해 왔다. 전술한 바

4) 여기서 금융감독 권한의 핵심은 금융기관에 대한 제재(영업정지 포함) 가능 여부이다.

와 같이, 금융위기의 진원지가 되었던 미국은 2010년 도드-프랭크법의 제정을 통해 재무부 장관을 의장으로 한 FSOC를 설립하고, 이 협의체에 연방준비제도, 연방예금보험공사, 증권거래위원회, 상품선물거래위원회 등 주요 감독기관을 참여시켰다(§111(b)(1)). FSOC는 기관 간 긴밀한 정보 공유를 기반으로 시스템 리스크를 식별하고 금융 부문 간 규제 격차를 해소하는 업무에 주력하고 있다(§112). 특히, 이 협의체가 정보에 기반한 정책 결정을 내릴 수 있도록 지원하기 위하여, 재무부 내 금융연구실(Office of Financial Research)을 설치하여 정보의 수집·분석 기능을 전담하도록 하였다(§152).

영국도 중앙은행인 영란은행을 거시건전성 감독의 컨트롤타워로 지정하였다. 구체적으로, 「Financial Services Act 2012」(이하 금융서비스법)와 「Bank of England Act 1998」(이하 영란은행법)을 개정하여 영란은행 내 금융정책위원회(Financial Policy Committee; 이하 FPC)를 신설하고(금융서비스법 Part 1, §4), 구 금융감독원(Financial Services Authority; 이하 FSA)을 건전성감독원(Prudential Regulation Authority; 이하 PRA)과 금융행위감독원(Financial Conduct Authority; 이하 FCA)으로 분리하였다. PRA는 당초 영란은행의 자회사로 두었다가 2017년 영란은행 내부 조직으로 편입하였다(금융서비스법 Part 2; 영란은행법 Part 1A).⁵⁾ 독일은 기존 감독체계의 틀을 유지하면서 재무부 산하에 금융안정위원회(Financial Stability Committee)를 설치하고, 연방재무부, 금융감독청(BaFin), 중앙은행(Bundesbank) 간 협력체계를 구축하였다. 이는 「Act on the Monitoring of Financial Stability」(Finanzstabilitätsgesetz; 이하 금융안정법) §2에 근거한다. 특히, 「Act Establishing the Federal Financial Supervisory Authority」(Gesetz über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht; 이하 금융감독청법) §2를 통해 금융감독청의 미시건전성 감독 책임을 명확히 하고, 금융안정법 §4에 따라 중앙은행과의 정보 공유를 강화함으로써 감독 기능의 효율성을 제고하기 위해 노력하였다(김홍범, 2015).

이와 같은 감독체계 개편 흐름에도 불구하고 개별 금융기관의 건전성에 초점을 맞춘 미시건전성 감독(microprudential supervision)의 중요성 또한 간과할 수 없다. 미시건전성 감독은 전통적인 금융감독 형태로, 금융회사에 대한 자본규제가 핵심적 감독 수단으로 활용되고 있다. 개별 금융기관의 실패가 전체 금융시스템으로 확산하는 경우를 앞서 기술한 거시적 시스템 리스크(macro-system risk)와 구분하여 미시적 시스템 리스크(micro-system risk)로 지칭하기도 한다(Nier, 2009). 구체적으로 금융기관과 투자자 혹은 금융소비자 간 정보의 비대칭성

5) 다만, 미국의 FSOC와 달리 영국의 FPC는 양해각서에 근거하여 위원회를 운영하고 있으며, 이에 따라 책임이 분산되고 구속력이 약하다는 비판이 제기되고 있다(김자봉 2012).

이 존재할 경우, 개별 금융기관의 건전성 문제는 건전성 우려가 없는 동종 금융기관을 포함한 해당 금융권 전체의 신뢰 저하를 불러와 시스템 리스크로 이어질 수 있다. 따라서 미시건전성 감독체계를 개선해 나가는 것 또한 금융 안정성 확보를 위해 긴요한 일이다.

2. 현행 감독체계의 문제점

현행 금융감독 체계는 2008년 이명박 정부의 출범 이후 정착된 형태로 금융위가 금융 정책과 금융감독 정책을 총괄하며 금융감독 집행 기구로 금감원을 두고 있다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 국내에서는 소비자 보호 기능 강화를 위한 체계 개편 논의는 있었지만, 금융 안정성 강화를 위한 감독체계 개편 움직임은 존재하지 않았다. 그렇다면 금융 안정성 강화 측면에서 현행 감독체계가 가지는 문제는 무엇인지 구체적으로 살펴보고자 한다.

(1) 거시건전성 감독 주체 불명확

글로벌 금융위기 이후 주요국들은 금융 안정성 강화를 위한 감독체계 개편을 추진하였고 (Calvo et al., 2018), 그 핵심은 거시건전성 감독 기능의 주체를 명확히 하는 데 있었다. 국내에서도 금융 안정성 확보를 위한 제도 개선 논의가 일부 이루어졌지만, 여전히 기존의 미비점을 충분히 보완하지 못하고 있다. 최근 IMF(2020a)는 우리나라의 거시건전성 감독 체계와 관련하여, 금융안정 기능을 총괄하고 조정할 주체가 불분명하다는 점을 지적하였다. 이에 대해 기재부는 기재부 장관 주재로 개최되는 ‘거시경제·금융현안 간담회’가 이 역할을 수행하고 있다는 입장을 밝힌 바 있다(IMF, 2020b). 기재부는 이 간담회에 한은 총재, 금융위원장, 금감원장 등 주요 기관장이 모두 참여하며, 금융시장에 위기 징후가 나타나는 경우에는 신속히 소집하여 관련 대응 방안을 논의해 왔다는 점을 강조하고 있다.

그러나 이 간담회는 법률에 근거하여 기능과 책임이 명확히 부여된 상설 조직이 아니며, 상시적인 정보 공유 체계나 금융시스템 리스크에 대한 실시간 모니터링 기능도 보유하고 있지 않다. 결과적으로, 금융 불안이 현실화되기 이전 단계에서 시스템 리스크의 축적 및 확산을 체계적으로 예방할 수 있는 구조로 보기 어렵다는 한계를 지닌다.

IMF(2020b) 역시 이러한 문제의식에 근거하여, 거시건전성 결정 및 집행이 어떤 절차를 통해 이루어지는지에 대한 제도적 설계가 필요하다는 점을 지적하였다. 특히, 현행 ‘거시경제·금융현안 간담회’에 대해서는 참여 기관의 책임 영역이 명확히 보장될 필요가 있으며, 금융 안정성 관련 정책 결정 과정에 대한 공개 수준도 고려되어야 한다고 언급하였다.

아울러, 통화정책과 거시건전성 정책 간의 상호작용을 충분히 고려해야 한다는 점도 강조하였다. IMF는 현재와 같이 금융통화위원회가 거시건전성 정책 수단을 직접 통제할 수 없는 구조 하에서는, 한은이 통화 안정과 금융안정이라는 두 목표를 동시에 달성하는 과정에서 정책적 충돌이 발생할 수 있음을 우려하였다. 이러한 가능성을 완화하기 위하여, 한은이 금융안정 목표를 보다 충실히 이행할 수 있도록 명확히 관련 역할을 분담하고 업무 조정 프로토콜을 마련할 필요가 있다고 강조하였다.

글로벌 금융위기 이후, 「한국은행법」개정을 통해 한은이 거시건전성 감독 기능을 수행할 수 있는 제도적 근거는 일부 마련되었다.⁶⁾ 그러나 이 개정 조항은 어디까지나 한은이 통화신용정책을 수행하는 과정에서 금융안정에 ‘유의’해야 한다는 수준의 규범적 원칙에 불과하다. 즉, 한은이 금융안정 기능의 주체이자 컨트롤타워임을 의미하는 것은 아니며, 금융안정은 한은의 고유 기능이라기보다 본래 기능을 수행하는 과정에서 부차적으로 고려해야 할 요소로 해석된다. 이러한 체계는 한은이 자산시장, 외환시장 등 거시적 시스템 리스크(macro-systemic risk) 관련 정보를 기재부, 금융위, 금감원 등 유관 기관과 공유할 유인을 감소시킨다.

거시건전성 감독 수행에 있어 금융기관 검사 및 제재 권한을 보유하고 있는 금감원의 역할과 책임 역시 불명확하다. 윤석열 정부에서는 금감원장이 ‘거시경제·금융현안 간담회’에 참여해 왔으나, 금융위원장과 의 기능 중복 문제로 인해 향후에도 이 간담회의 공식 구성원으로 남을지 여부는 불확실하다. 이는 거시건전성 정책을 결정하는 과정에서 거시건전성과 관련된 정보를 적시에, 정확하게 반영하는 데 제약이 발생할 수 있다는 점을 시사한다. 특히, 금융기관 간, 그리고 은행과 자본시장 간 상관성이 매우 높은 현실에서, 개별 금융기관의 건전성 관련 정보가 신속하고 정확하게 공유되지 않을 경우, 거시건전성 감독 정책의 결정 과정에서 오류가 발생할 가능성도 커진다. 결과적으로, 금융위와 금감원 간 기능과 권한이 효율적으로 배분되지 않은 현행 구조는 금융안정 관련 정책의 결정과 집행 전반에 부정적인 영향을 미치고 있다.

(2) 단일 기관(금융위)이 금융산업 및 금융감독 정책 기능 수행

현행 금융감독체계의 특징 중 금융안정에 부정적 영향을 미칠 수 있는 또 다른 요인으로, 금융산업 정책과 금융감독 정책의 수립 기능이 금융위에 통합되어 있다는 점을 지적할 수 있다. 금융위가 감독 정책을 수립함에 있어 금융산업의 성장과 규제 완화를 우선하면서

6) 2011.09.16. 신설 「한국은행법」 제1조 제2항.

금융안정을 훼손할 수 있다는 우려다(고동원, 2012; 노철우, 2015; 김경신·이수환, 2020; Ahn et al., 2025).

구체적인 문제점은 다음과 같다. 우선 금융감독 기능보다 금융산업 정책의 목표가 우선 되어 금융 불안정을 초래할 가능성이 높다. 금융산업 정책은 금융기관 및 자본시장의 육성과 성장을 목표로 하며, 이를 위해 통상 규제 완화, 자금 지원, 세제 혜택 등의 수단을 활용한다. 반면, 전통적인 금융감독 기능, 즉 미시건전성 감독은 금융위기 예방에 초점을 맞추는데, 필요한 경우 성장을 제한하는 선택을 요구하며, 규제와 제재를 핵심 수단으로 사용한다. 이처럼 상반된 정책 목표를 하나의 기관에 동시에 두고 해당 기관 내에서 균형 잡힌 정책 조정이 이루어질 것이라고 낙관할 수는 없다. 특히 이런 경우에는 성장 중심의 산업정책이 안정 위주의 감독 정책을 우선할 가능성이 크다. 이는 산업정책이 금융감독 정책에 비해 정치적 주기(political cycle)와 산업에 의한 포획(capture)에 더 취약하기 때문이다.

다음으로 금융위의 금융 관련 정책 수립 기능을 견제할 권한을 보유한 기관이 없다는 문제점을 지적할 수 있다. 금융위가 금감원에 대한 지도·감독(「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제18조) 권한을 가진 상황에서는 금감원이 금융위의 정책에 대한 적절한 견제 기능을 수행하는 것이 사실상 불가능하다. 따라서, 국내 금융산업 구조상 단기적인 성장에 도움이 되지만 잠재적인 금융 불안정을 심화할 수 있는 정책이 시행될 경우, 이에 대해 견제할 수단이 없어 시스템 리스크를 유발할 가능성이 높은 것으로 평가된다.

이러한 문제의식에 따라, 국제적으로는 금융산업 정책과 금융감독 기능을 서로 다른 기관에 분산시키고, 이들이 상호 견제와 균형을 통해 정책적 조화를 이루도록 하는 것이 일반적이다. 예를 들어, 미국의 경우 재무부가 금융산업 정책을 담당하고, 증권거래위원회와 같은 감독기관은 독립적으로 이를 견제하는 역할을 담당한다.

(3) 금융감독 정책과 집행 기능의 분리

현행 감독체계에서는 금융감독 관련 정책을 수립(regulation)하는 금융위와 그 정책을 집행(supervision)하는 금감원이 분리된 구조 또한 금융 안정성 유지에 부정적으로 작용할 수 있다. 금융감독 기능은 금융시장에서 정보의 비대칭으로 인한 시장실패를 줄이는 것을 주요 목표로 한다. 이는 감독기구가 금융기관을 통해 금융 수요자와 공급자 모두에게 충분한 정보가 공유되도록 할 뿐 아니라, 스스로가 생산한 정보를 투명하게 공유하여 이를 바탕

으로 관련 정책이 수립되도록 하는 것까지 포함한다. 즉, 감독기구가 현장에서 수집한 정보는 금융안정 정책 수립에 즉각 반영되어야 하는 것이다. 하지만 현행 감독체계에서 금융위는 감독정책을 수립하고, 금감원은 이를 집행하는 기능만을 담당하고 있어 원활한 정보 공유와 정보에 기반한 정책 수립에 한계가 있다. 감독기구 사이에 정보 환류(feedback) 체계가 적절히 작동하지 않아 위기의 사전 예방은 물론 위기가 발생한 때에도 신속하고도 적절한 대응이 어렵다는 문제가 있다. 전술한 바와 같이, 분리된 두 기관 사이에 정보 공유가 어려운 이유는 독점적 정보가 그 정보를 보유한 기관의 영향력 강화로 이어지기 때문이다(Kahn and Santos, 2005). 김경신·이수환(2020)은 금감원이 현장에서 획득한 정보를 감독정책에 신속하게 반영하기 어려워지면서, 감독정책의 유연성과 적시성도 저하되었다고 평가하였다.

금융감독 정책의 집행 주체가 모호하여 정책 실패의 책임 소재가 명확하지 않다는 비판이 제기되기도 한다. 2011년 저축은행 사태 당시 주요한 정책적 결정은 금융위에서 이루어졌으나, 정책 실패에 대한 책임은 집행기관으로 인식된 금감원이 지게 되는 구조적 문제가 있었다. 이러한 구조 하에서 금감원은 정보에 기반한 정책 입안 권한과 책임이 부재하기 때문에, 정보 공유에 따른 실질적인 기대 이익은 제한적이라고 인식할 가능성이 높다. 반면, 정보 제공으로 인해 정책 실패 시 부담하게 될 책임은 여전히 존재하므로, 정보 공유에 대한 유인이 감소할 수밖에 없다. 실제로 금감원이 정보 기반의 감독 정책을 마련하고 집행할 명확한 권한을 부여받지 못한 점은 금융소비자 피해의 원인으로 지적된 바 있다(서울대 금융법센터, 2012). 아울러 금융위가 금융산업정책과 감독정책 수립 권한을 동시에 보유하고 있는 현행 구조에서는 산업정책이 감독 이슈에 우선하면서 시의적절한 감독이 이루어지지 못할 가능성이 있고, 이는 결국 소비자 피해로 이어질 수 있다(고동원, 2021).

(4) 금융감독 기능의 독립성 약화

마지막으로, 현행 금융감독체계는 금융감독 기능의 독립성이 미흡하다는 구조적 한계를 내포하고 있다. 감독기능 측면에서 금융 불안정을 사전 예방하고 위기에 선제적으로 대응하기 위해서는 감독기구의 독립성이 필요하다. 금융감독체계의 일반적인 설계 원칙으로는 독립성 외에도 책무성(accountability)과 투명성(transparency)이 함께 제시되며(정홍주·이현복, 2014; 김인배·김일중, 2013), Das and Quintyn (2002)은 여기에 성실성(integrity)을 더하여 총 네 가지 기본 원칙을 제시하기도 하였다. 이 가운데 독립성은 다른 원칙의 토대가 되는 핵심 가치로, 감

독기구는 정치적 압력이나 산업의 이해관계로부터 자유로울 것이 요구된다.⁷⁾

감독기구에 독립성이 요구되는 이유는 몇 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 미시건전성 감독이 정치적 영향에 취약하면 금융 안정성 훼손 등 감독실패를 야기할 수 있기 때문이다(김인배·김일중, 2013). 실제로 IMF는 정치적 개입을 1997년 외환위기의 한 원인으로 지목한 바 있다.⁸⁾ 둘째, 미시건전성 감독 기능은 본질적으로 금융기관과 시장 참여자에게 ‘금지와 제재’를 가하는 것이므로 이들의 이해로부터 명확히 분리되어야 할 필요가 있다. 금융산업에 포획된 감독기구는 그 본연의 기능을 수행하는 대신 특정 이해관계자에 복무할 가능성이 높다. 마지막으로, 독립성은 감독기구의 책무성이나 투명성의 전제 조건이 된다. 독립성은 감독기구가 스스로 확보할 수 있는 것이 아니라 정치적 과정을 통해서만 확립될 수 있는데, 독립적이지 못한 감독기구가 스스로 책무성이나 투명성을 가질 것이라고 기대하기는 어렵다. 불투명한 금융감독 행위는 다양한 이해관계자들에게 정보 공유가 적절히 이루어지지 않아 정보의 비대칭성으로 인한 문제를 심화시킬 수 있다.

금융감독 체계의 대대적인 개편이 이루어졌던 1998년 당시 IMF의 요구사항에 근거하여 금융감독 기능을 관료조직이 직접 수행하는 대신 민간으로 구성된 간접 행정기관인 금감원이 담당하도록 한 것은 독립성과 전문성을 확보하기 위한 조치로 이해할 수 있다. 금감원은 구「금융감독기구의 설치 등에 관한 법률」에 따라 설립된 공법상 영조물법인인데,⁹⁾ 이는 국가 또는 지방자치단체로부터 분리된 법인격을 가진 조직으로 고도의 전문성과 자율성을 필요로 하는 행정기능을 효율적으로 수행하기 위해 활용된다(강현호, 2003).¹⁰⁾ 또한 금감원은 국가 예산으로부터 독립하여 금융회사 분담금 등으로 운영되는 자금을 갖지 않는 특수법인이다. 이에 따라, 공무원의 급여체계에 얽매이지 않고 전문인력을 채용할 수 있다는 장점이 있다.

그러나, 2008년 금융감독체계 개편으로 금융위의 금감원에 대한 지시·감독 체계가 공고화되면서¹¹⁾ 금융위에 대한 금감원의 독립적인 견제 기능은 사실상 상실되었다(고동원, 2021).¹²⁾ 특

7) 아울러, 독립성이 제대로 작동하기 위해서는 책무성이 수반되어야 하며, 이 두 원칙은 긴밀하게 연동되어 있다. 반면, 투명성과 성실성은 그 수준과 효과가 독립성과 책무성의 확보 정도에 의존하는 것으로 이해된다. 또한 주목할 점은, 독립성과 책무성은 감독기구 내부의 노력만으로 확보되기는 어렵고, 감독기구 외부의 정치적·법제도적 장치를 통해 보장되어야 하는 반면, 투명성과 성실성은 감독기구의 내부적 의지와 운영에 따라 자율적으로 확립 가능한 성격을 가진다.

8) 예를 들어, 다음을 참고할 수 있다. “However, the present financial crisis demonstrates that a more comprehensive and rapid pace of reforms are required...which operates free of political interference...” (IMF - Letter of Intent of the government of Korea, 1997.12.03.).

9) 공법상 영조물법인이란, 일정한 행정 목적을 달성하기 위하여 설립된 인적·물적 시설의 종합체로서, 독립된 법인격을 부여받은 조직을 의미한다.

10) 다만, 이러한 행위는 국가 또는 지방자치단체의 후견적 감독을 전제로 한다.

11) 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제18조

히, 금융위가 감독뿐 아니라 금융산업의 성장을 동시에 담당하면서 금융감독 기능은 후순위로 고려할 가능성이 높은 상황에서, 금감원을 통한 전제 기능의 약화는 매우 우려스러운 것이다.¹³⁾ 결과적으로 현행 금융감독 체계는 과거에 비해 금융안정 훼손 가능성을 높인 측면이 있다.

3. 근래 감독체계 개편 논의의 한계

근래 감독체계의 개편 논의는 금융 안정성 제고라는 국제적 흐름과는 달리 금융감독 권한의 기능적 재편에 초점을 맞추고 있다. 현행 감독체계는 하나의 감독기구가 건전성 감독과 영업행위 감독을 모두 담당하는 통합형 구조인데, 이를 쌍봉형 모델로 개편하자는 주장이 지속적으로 제기되고 있어 이러한 주장의 한계에 대해 간략히 살펴보고자 한다.

쌍봉형(twin peaks) 모델은 1997년 호주가 처음 도입한 모델로 금융감독 기능을 건전성 감독(prudential regulation)과 영업행위 감독(market conduct regulation)으로 분리하고 (Godwin, Kourabas and Ramsy, 2016), 각각을 별개의 감독기관이 담당하도록 설계된 구조이다(임재진·김혜원, 2022). 보다 좁은 의미로는, 소비자 보호기구가 소비자 보호 기능만을 담당하도록 하는 것을 소봉형, 시장규제 전반을 포괄하여 담당하도록 하는 것을 쌍봉형 모델이라고 부를 수 있다(윤석현, 2014). 본 연구에서는 이 둘을 구분하되, 통칭하는 경우에는 이원화 모델로 부르기로 한다.

이원화 모델의 도입 근거는 금융회사의 부실 방지와 재무 건전성 확보를 위한 감독 기능과 금융소비자 보호를 위한 영업행위 감독 기능 사이에 목표 상충이 존재한다는 가정에 있다(윤석현, 2014). 즉, 금융회사의 건전성을 높이는 조치가 오히려 금융소비자 보호를 약화시킬 가능성이 있으므로, 이 두 기능을 분리하여 각각의 전담 감독기구에 맡기고 이를 통해 소비자 보호 기능을 강화해야 한다는 논리이다. 국제적 도입 현황을 보면, 이원화 모델을 채택한 국가로는 호주, 네덜란드, 영국을 예로 들 수 있다. Calvo et al. (2018)의 조사에 따르면 설문 대상 79개국 중 해당 모델을 채택한 국가는 8개국(약 10%) 정도이며, 도입 목적도 국내에서의 논의 방향과 달리

-
- 12) 실제로 저축은행 사태 이후 국무총리실이 주도한 금융감독혁신TF의 보고서는 다음과 같이 적고 있다: (국무총리실 보도자료, 2011.09.02, p. 44): “TF 위원 중 일부는 금융감독이 독립적으로 수행되지 못하고 금융정책에 순응됨으로써 검사·감독의 부실화가 야기되었다는 인식.”
- 13) 금융위 관료조직은 구 금감위 행정보조 조직에 그 기원이 있다. 당초 구 「금융감독기구의 설치 등에 관한 법률」 제15조 제2항은 금감위의 예산·회계 및 의사관리 기능의 수행에 필요한 최소한의 공무원을 두도록 규정하였는데, 법 제정 직후 동 조항은 삭제되고 「금감위 직제」가 제정됨으로써 이 행정보조 조직이 공식화됐다. 특히, 2008년에는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제정에 따라 그 조직이 더욱 확대되고 공식화되었다. 이러한 상황에서 금감원에 대한 금융위의 지도·감독은 동 관료조직에 의한 금융감독 기능의 통제를 의미한다고 볼 수 있다.

금융소비자 보호가 그 목표가 아닌 경우가 있다(김홍범, 2015).

반면, 이원화 모델을 반대하는 입장에서는 건전성 감독과 영업행위 감독이 외견상 상충되어 보이지만 실질적으로는 보완적인 관계에 있으며, 동일 기관이 통합적으로 수행함으로써 더 효율적인 감독이 가능하다고 본다(Nier, 2009). 여러 감독기관이 존재하는 경우 기관 간 정보 공유나 업무 협조가 원활하지 않아 감독의 일관성과 신속성이 떨어져 금융위기 대응 능력이 저하될 수 있다. 금융기관 입장에서는 여러 기관으로부터 중복 규제를 받게 되면 규제준수 비용(compliance cost)이 증가한다는 단점도 있다. 이와 함께, 감독 권한이 한 기관에 집중될수록 소비자 보호 요구에 더 강력히 대응할 수 있다는 현실적 고려도 존재하며, 이원화 모델이 기관 간 관할 중복(boarder overlap)과 갈등 발생(coordination challenges)을 야기한다는 비판도 있다(Godwin et al., 2016; Godwin, Howse and Ramsay, 2017; 임재진·김혜원, 2022; 김홍범, 2019). 금융 안정성 측면에서도 통합형 감독체계가 금융시스템에 미치는 영향을 기준으로 개별 금융기관에 차등적 감독을 적용함으로써 미시적 시스템 리스크 확대 가능성을 줄이는 데 기여할 수 있다(Monkiewicz, 2007).

이상의 검토는 최근 우리나라에서 논의되고 있는 감독체계 개편에 중요한 시사점을 제공한다. 첫째, 각 모델이 고유한 장단점을 지니고 있기 때문에 특정 모델이 일률적으로 우월하다고 단정할 수 없다는 점이다. 실증적으로도 평가는 엇갈린다. 예를 들어, Čihák and Podpiera (2007)은 통합형 감독체계가 감독의 일관성과 질적 수준을 향상시킨다고 평가하였지만, Barth, Nolle, Phumiwasana and Yago (2003)은 감독기구의 통합 여부가 금융시스템 성과에 미치는 영향이 유의하지 않다고 주장하였다. 둘째, 2008년 금융위기 이후의 감독체계 개편의 추세를 보아도 쌍봉형 모델의 도입은 일반적이지 않았다. 오히려 각국의 감독체계 개편의 초점은 금융 안정성 강화에 맞추어졌다. 특히, 금융위기를 경험했던 국가들을 중심으로 중앙은행이 건전성 감독을 직접 수행하는 중앙은행-통합형 모델이 빠르게 확산되었는데(Laeven and Valencia, 2010; 김홍범, 2015; Calvo et al., 2018),¹⁴⁾ 이는 거시건전성 차원에서의 금융 안정성 확보가 핵심 과제로 부상하고 있음을 방증한다(Nier, 2009; Masciandaro and Quintyn, 2016; Nier et al., 2011; 김봉철, 2022).

본 연구가 이원화 모델 또는 통합형과 같은 특정 감독체계 형태에 치우치기보다, 금융 안정성 강화라는 정책 목표를 우선하여 고려한 이유도 여기에 있다. 앞서 논의한 바와 같이, 저자들은 현재 국내의 금융산업 구조, 시장 규모, 그리고 감독 대상 기관들의 규제준수 비용 등을 중

14) 중앙은행-통합형 모델은 은행과 보험사 등의 건전성 감독을 중앙은행이 담당하는 모델을 의미한다.

합적으로 고려할 때, 특정 감독체계가 반드시 적합하다고 보기 어렵다고 판단한다. 오히려 중요한 것은 감독기구의 금융 안정성 기능을 강화하기 위하여 규제기관 간 책임과 권한을 명확히 하고 금융안정을 위한 유기적인 협조 체계를 확립하는 것이라 여겨진다.

III. 금융 안정성 강화를 위한 감독체계 개편 방안

1. 상설 금융안정위원회 설치

금융안정을 효과적으로 달성하기 위해서는 거시건전성 정책의 결정과 이에 수반되는 감독 기능이 유기적으로 연계되어 작동해야 한다. 거시건전성 감독 기능의 핵심은 각 기관이 보유한 주요 정보를 바탕으로 금융시스템 리스크를 상시적으로 모니터링하고, 위기 상황에 적시에 대응할 수 있도록 하는 것이다. 이를 위해 가장 우선적으로 요구되는 것은 거시건전성 감독을 총괄할 책임 있는 컨트롤타워의 구축이다. 아울러 금융안정과 관련된 기능을 부분적으로 수행하고 있는 정부 부처, 중앙은행, 금융감독기구 간의 역할과 책임을 명확히 구분하는 것도 중요하다. 이는 미국, 영국, 독일 등 주요국들의 제도적 개선 방향과도 동일하다. 다만, 각국의 제도 설계는 해당 국가의 역사적, 경제적, 제도적 맥락에 따라 상이할 수 있기 때문에, 어느 국가에도 보편적으로 적용할 수 있는 단일한 해답은 존재하지 않는다. 따라서 우리나라도 고유의 제도적 배경과 현실을 반영하여, 금융 안정성 강화를 위한 최적의 개선방안을 모색해 나갈 필요가 있다.

현재 국내에는 금융안정 확보를 주된 목적으로 하는 상설 기구가 존재하지 않는다. 위기 징후가 감지되거나 사회적 관심이 집중되는 금융 이슈가 발생한 경우, ‘거시경제·금융현안 간담회’가 열려 대응 방안이 논의될 뿐이다. 그러나 앞서 살펴본 바와 같이, 이러한 간헐적이고 비공식적인 간담회 방식만으로는 거시건전성 감독을 체계적으로 수행하거나 금융안정을 실질적으로 확보하는 데 한계가 있다. 이에 따라, 여타 주요국의 사례에 비추어 볼 때, 거시건전성 정책의 수립과 관련 기능을 효과적으로 수행하는 상설 위원회 조직으로 금안위의 설치를 검토할 필요가 있다. 금안위는 국무총리 산하에 설치하여 금융 안정성 관련 주요 의제(議題)의 심의와 정책 의결, 정보 공유, 정책 조율의 중심 기제로 기능할 수 있을 것이다.

금안위가 거시건전성 감독을 실효성 있게 수행하기 위해서는 다음과 같은 핵심 원칙들이 제도 설계에 반영되어야 한다. 첫째, 정보를 생산하는 각 기관이 보유 정보를 적극 공유할 수 있도록 유인을 제공하는 체계(incentive mechanism)를 마련해야 한다. 둘째, 공유된 정보는 신속히

취합·가공하여 시스템 리스크에 대한 상시 모니터링에 활용할 수 있어야 한다. 셋째, 모니터링을 통해 도출된 리스크 분석 결과를 바탕으로 대응 주체를 명확히 설정하여 책임성을 확보해야 한다. 넷째, 대응 기관이 실효성 있는 정책을 적시에 추진할 수 있도록 필요한 권한을 부여해야 한다. 마지막으로, 참여 기관 간에는 견제와 균형의 원리가 제도적으로 구현되어야 한다.

특히, 첫째 원칙에서 강조한 정보 공유 유인을 확보하기 위해서는, 시스템 리스크 분석 결과에 따라 금안위가 입안한 정책을 실제로 실행할 기관에 명확한 책임과 권한을 부여하는 것이 핵심이다. 금안위 내에서 정보의 생산 주체와 정책 실행 주체 간 권한과 책임 소재가 분명해지고, 이를 토대로 투명한 의사결정 체계가 확립된다면, 참여 기관 간의 정보 공유는 자연스럽게 활성화될 수 있다.

금안위의 조직 구조는 이러한 원칙에 기반하여 설계되어야 한다. 즉, 정보 생성 주체가 정책 입안 책임을 보유하고, 관련 기관들과 협조하여 정책을 추진하는 체계를 마련해야 한다. 구체적으로 미시적 시스템 리스크와 관련된 정책은 정보 생산 주체인 금감원이 정책 입안 책임을 보유하고, 거시적 시스템 리스크와 관련된 정책은 한은이 그 책임을 갖도록 하는 것이 바람직하다. 이러한 구조가 정착된다면 금안위 참여 기관 간의 자발적이고 활발한 정보 공유가 가능해질 것이다.

아울러, 금안위에 참여할 기관의 범위를 어떻게 설정할 것인지도 중요한 문제이다. 해외 주요국의 사례를 살펴보면, 미국의 FSOC에는 재무부와 연준을 중심으로 각종 연방 감독기관, 증권 규제기관, 주택금융청, 소비자금융보호국, 보험 감독 관련 주정부 대표 등이 광범위하게 참여하고 있다(도드-프랭크법 §111(b)(1)). 영국의 FPC는 영란은행을 중심으로 PRA 대표, FCA 대표, 은행 금융안정 책임자, 외부 전문가, 재무부 대표(비투표권) 등이 참여한다(금융서비스법 Part 1, §9B). 이러한 해외 사례와 국내 제도적 환경을 종합적으로 고려할 때, 금안위 참여 기관으로는 기재부, 한은, 금융위, 금감원, 예금보험공사, 한국거래소, 금융협회(은행, 자본시장, 보험) 대표, 외부 전문가 등을 포함하는 안을 고려해 볼 수 있을 것이다.

2. 금융감독 관련 기능의 명확한 분리와 독립성 및 책임성 강화

금안위가 실질적으로 기능하려면, 앞서 언급한 원칙과 같이 성장과 안정을 담당하는 각 기관이 충분히 정보를 공유하고, 이를 바탕으로 전문적 판단을 내리되, 이 과정에서 상호 견제하고 균형을 이루는 운영 원리가 확보되어야 한다. 이러한 운영 원리를 실현하기 위해서는, 금안위에 참여하는 기관의 기능이 중복 없이 명확히 구분되어야 하고, 특정 기관이 의사결정을 일방적으

로 주도할 수 없도록 기관 간 독립성과 자율성이 확보되어야 한다. 또한 각 기관은 자신의 판단에 대한 책임성을 가져야 한다(김인배·김일중, 2013).

이러한 방향성 하에서 가장 시급한 과제는 내재적으로 상충하는 두 기능인 금융정책과 금융감독의 분리이다. 이 두 기능을 단일 조직이 함께 수행하는 사례는 국제적으로 매우 드물다(조갑제, 2008; 김경신·이수환, 2020). 이는 양 기능이 하나의 조직안에서 자율적으로 조정되리라고 기대하는 것이 현실적으로 불가능하기 때문이다(박선아, 2021). 따라서, 금융정책과 감독 기능은 제도적으로 분리하여 서로 다른 기관이 담당하도록 해야 하며, 금안위 내에서 이렇게 상충하는 기능이 견제와 균형의 원리 하에 조화를 이루게 함으로써 금융안정에 기여하도록 설계하는 것이 필요하다. 이를 위해서 금융위의 국내 금융정책 기능을 분리한 후, 기재부 내 금융정책국을 복원하여 이관하는 방법을 고려할 수 있다. 이 방식은 미국과 영국 등 대부분의 국가가 채택하고 있는 일반적인 것이다(그림).

마찬가지로 시급한 과제는, 금융감독 기능의 독립성과 책임성을 저해하고 있는 감독정책과 집행 기능의 분리 구조를 통합하는 것이다(Quintyn and Taylor, 2003; 조갑제, 2008). 이는 마치 머리와 팔·다리를 따로 분리해 놓은 것과 같은 구조로, 국제적으로도 유례를 찾기 어렵다(김경신·이수환, 2020). 이를 개선하기 위해서 다음과 같은 구체안을 생각해 볼 수 있다. 전술한 바와 같이, 금융위의 금융정책 기능을 기재부로 이관하는 경우, 금융위 사무국은 기재부로 통합한다.¹⁵⁾ 금융정책과 집행 기능의 통합을 위해서는, 금융위 사무국을 분리한 후 남게 되는 9인의 위원회 조직인 금융위를 금감위로 복원하여 감독정책의 의결기구로 기능하도록 하는 안을 생각할 수 있다. 금감원은 감독정책안을 금융위에 보고하고, 금감위가 의결한 사항을 다시 집행하는 방식으로 정책과 집행 기능을 통합할 수 있게 된다. 즉, 금감원이 별도의 행정보조 조직 없이 직접 금감위의 사무국 역할을 수행하는 것이다. 이러한 구조는 구 「금융감독기구의 설치 등에 관한 법률」의 제정 취지와도 일치한다. 이에 따라, 금감위원장과 금감원장은 이전과 같이 겸임함으로써 정책 수립과 집행의 연계성과 효율성을 강화하게 된다.¹⁶⁾

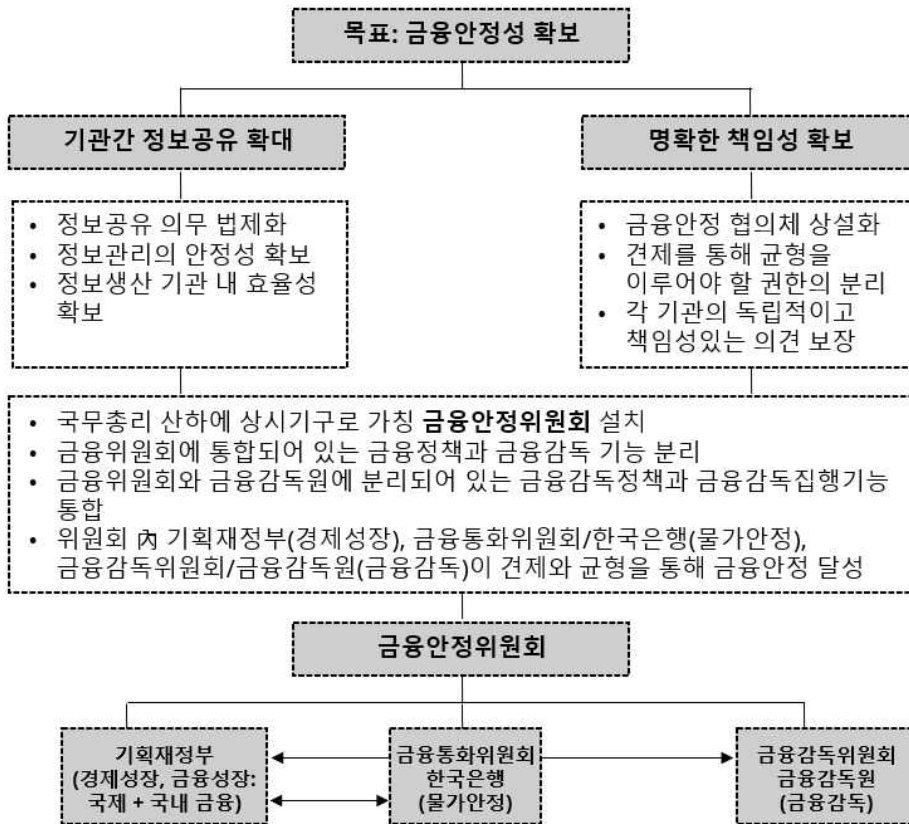
새로운 금융감독기구는, 공무원 신분인 금감위 위원 9인을 제외하고는 현재와 마찬가지로 공법상 영조물법인인 간접 행정기관으로 운영하는 것이 독립성 제고에 유리하다. 고동원(2021)은 금융감독 기능이 정치적 영향력 등으로부터 독립적으로 운영되기 위해서는 관료조직이 아닌 ‘공

15) 실제 금융위 공무원 중 상당수가 이미 기재부 소속으로 변경 후 근무 중인 것으로 알려져 있다.

16) 전술한 바와 같이, 1998년 금감위 행정보조 조직은 19명으로 시작하였으나, 2008년 감독체계 개편 당시 금융권역별로 담당 과를 설치하고 방대한 조직으로 변모하였다. 이는 금감위 보조조직과 금감원 간 중층 구조를 형성하였다.

적 민간기구'가 감독업무를 전담하는 것이 바람직하다고 주장한다. 특히, 감독기구의 독립성 유지를 위해서는 정치권이나 산업계로부터의 포획을 방지하는 것이 핵심이며, 이를 위해서는 예산의 독립성이 선결 조건이 되어야 한다고 주장한다. 이러한 취지와 일치하게, 금감원 예산은 현재와 같이 감독 분담금으로 대부분을 충당하되(Quintyn and Taylor, 2007), 예산 수립과 집행에 있어서는 보다 포괄적인 자율성을 부여할 필요가 있다(BCBS, 2024).

[그림] 금융 안정성 강화를 위한 금융감독체계 개편 방안



3. 금안위 관련 법적 쟁점

금융 안정성 확보를 위한 상설 기구로서 금안위를 설치할 경우, 다음과 같은 법적 쟁점들을 면밀히 검토할 필요가 있다. 첫째, 거시건전성 감독과 관련하여 금안위에 단순한 협의, 자문 기능을 넘어서는 실질적인 권한을 어느 정도 부여할 것인지, 둘째 금안위 참

여 기관의 범위, 위원 구성 등 금안위 내 권한과 책임을 어떻게 배분할 것인지가 주요한 검토 과제로 정리될 수 있다. 정부는 ‘거시경제·금융현안 간담회’가 금융안정 확보를 위한 협의체로 기능하고 있다고 주장하나, 앞서 지적한 것처럼, 이 간담회는 법적 근거 없이 운영되는 비공식 회의체라는 한계가 있다. 따라서 신설 위원회는 심의 및 의결 권한을 보유하는 독자적인 상설 기구로 기능할 수 있어야 하며, 설치 근거, 심의·의결 사항, 위원장·위원의 구성 등을 법률로 명확히 규정할 필요가 있다.

첫 번째 쟁점과 관련해서는 별도의 법률에 근거하여 금안위를 거시건전성 정책의 주체가 되게 함으로써 금융시스템의 안정성 확보라는 본연의 목적과 책임을 명확히 하는 것이 중요하다.¹⁷⁾ 이를 위해서는 전술한 바와 같이 금안위를 심의·의결 기능을 가지는 상설 위원회로 설치하는 것이 필요하다. 「한국은행법」은 금융안정과 관련하여 한은에 일정한 역할을 부여하고 있는 것처럼 보이지만(제1조 제2항), 해당 규정만으로는 금융안정에 대한 한은의 구체적인 권한과 책임이 명확하게 규정되어 있다고 보기는 어렵다. 더욱이 시스템 리스크 대응을 위해서는 한은뿐 아니라 다른 기관과의 협력과 조정도 필수적이다. 따라서 금안위가 이러한 거시건전성 관련 정책의 최종 결정 권한과 기관 간 감독 기능 조정 역할을 담당하도록 하는 법적 근거가 필요하다. 다만, 금안위는 기존 정부 조직과의 권한 충돌이 발생하지 않도록 설립 근거, 의제의 범위, 의결한 정책의 구속력 등을 법률에 명확히 할 필요가 있다. 예를 들어, 의제의 범위로 금융 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 재정, 통화 및 금융감독 정책, 그리고 금융 안정성이 훼손될 가능성이 높은 경우 그에 대한 대응 방안을 심의하고 시행 정책을 의결하도록 한다. 심의 의제의 경우 현행 「거시경제금융회의의 설치와 운영에 관한 규정」(대통령훈령)을 참고하여, 거시경제 및 금융·외환시장 상황의 분석·점검에 관한 사항으로 하면 적절할 듯하다. 감독 규제 측면에서도 금융 안정성 관련 정책이 가지는 포괄적 성격으로 인해 금안위가 과도하게 재량적 행정 권한을 발동함으로써 자유로운 금융 혁신을 저해하지 않도록 세심한 주의가 요구된다(Skinner, 2025).

두 번째 쟁점과 관련해서 금안위 구성은 거시건전성 정책의 포괄적 기능과 현행 체계에서의 역할을 고려하여 ‘거시경제·금융현안 간담회’와 같이 기재부 장관, 한은 총재, 금융위원장, 금감

17) 이와 관련하여 대통령 직속 ‘지방시대위원회’를 참고할 만하다. ‘지방시대위원회’는 「지방자치분권 및 지역균형 발전에 관한 특별법」 제62조에 근거하여 설립되었고 제63조에 해당 위원회의 기능이 특정되어 있으며, 제64조에 위원회의 구성 및 운영을 상세히 정하고 있다. 또한 동법 제71조에서는 해당 위원회가 정한 실천계획이 차질 없이 이행되도록 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장에게 필요한 조치를 권고할 수 있는 권한을 위원회에 부여하고 있다.

원장을 당연직 위원으로 하되 여타 유관 기관의 장과 민간 전문가를 포함하는 것도 고민해 볼 수 있다.¹⁸⁾ 위원장은 한은이 가지고 있는 금융시스템과 거시경제 전반에 관한 전문성과 정보 생성 능력을 고려하여 한은 총재가 담당하는 것이 위원회 설치 목적에 부합한다. 기관 간 권한과 책임은 앞서 개편 방안에서 논의한 것처럼 참여 기관 고유의 권한과 책임에 근거하여 위원회 의결 사항을 집행하는 기관이 결정되도록 하여 정책 시행 관련 책임 소재를 명확히 할 필요가 있다. 위원회는 정기회의와 임시회의를 통해 운영하고, 정기회의는 기관 간 상시적·정기적 정보 공유 및 점검을 위한 목적으로, 임시회의는 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 또는 위원이 발의한 의안에 대하여 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 소집하도록 할 수 있다. 위원회 운영에 필요한 행정·사무 지원 조직은 최소한으로 하되, 위원장이 속한 기관(한은)에 정보 취합 및 모니터링 부서를 설치하고 참여 기관으로부터 인원을 파견받아 행정 비용을 최소화하는 것도 필요하다.

IV. 결론

본 연구는 금융위기 이후 부각된 금융안정 기능의 강화라는 정책적 목표를 설정하고, 이를 달성할 수 있는 방법론으로서의 감독체계를 설계하고 제안하였다. 이를 위해 각국의 감독체계 개편 현황, 현 감독체계의 형성 과정 및 문제점, 그리고 금융 안정성 강화를 위한 구체적인 감독체계 개편안을 심층적으로 검토하였다.

그 결과 본 연구는 금융안정과 관련한 사안을 상시적으로 협의하고, 구속력 있는 의사결정을 내릴 수 있는 기구로서 국무총리 산하에 가칭 금안위 설치를 제안하였다(IMF, 2009; IMF, 2020a). 금안위는 참여 기관 간의 정보 공유를 법률로 의무화하고(김재훈 2017), 이를 바탕으로 충분한 정보에 입각한 의사결정(informed decision)을 내리며, 의결된 사항은 각 기관이 명확한 책임성을 가지고 이행할 수 있도록 설계되어야 한다. 이를 위해서는, 금안위에 참여하는 각 기관 간에는 지휘·감독 관계가 존재하지 않아야 하며(김경신·이수환, 2020), 각 기관이 독립성에 기반한 판단을 통해 상호 견제의 기능을 수행하여야 한다. 금안위는 이러한 구조를 통해 상호 공유된 주요 정보를 바탕으로 금융안정에 관한 정책적 의사결정 과정을 조율하며, 궁극적으로 정책 방향을 최종적으로 의결하는 기능을 수행하게 된다.

본 연구는 금안위 내 견제와 균형의 원리가 실질적으로 작동하고 주요 정보가 원활하게 공유

18) 본 연구에서 제안한 대로 감독체계를 개편할 경우, 금융위원장 없이 금감위원장(금감원장 겸임)이 참석한다.

될 수 있도록 구체적인 금융감독체계 개편 방안을 제안한다. 첫째, 현재 금융위에 통합된 (국내) 금융정책과 감독 기능을 분리하는 형태의 감독체계를 구성하여 감독 기능이 과도한 성장 드라이브를 견제하여 금융불안정 가능성을 감소시키도록 할 것을 제안하였다. 둘째, 금융위와 금감원에 분리된 감독 정책 수립과 집행 기능은 통합하여 금융감독 실패에 대한 책임성을 강화할 필요가 있다고 보았다. 셋째, 감독정책과 집행 기능의 통합과 관련하여서는, 금융위 사무국이 담당하던 감독정책 수립 기능을 금감원으로 이관하고(김경신·이수환, 2020), 9인의 위원회인 금융위는 2008년 이전과 같이 금감위로 전환하여 금융정책안의 의결기구로 기능하도록 제안하였다(고동원, 2021). 아울러 근래 제기되고 있는 쌍봉형 등 감독체계 이원화 모델로의 변경이 가진 문제점을 지적하며 감독체계 개편 논의의 핵심이 시스템 리스크 확산을 방지하는 금융 안정성 확보에 있음을 명확히 하였다.

본 연구는 금융위기 이후 국제적 감독체계 개편 사례와 이론적 논의를 중심으로 분석을 전개하였다. 이 과정에서 일부 실증연구의 결과를 참고하였으나, 감독체계와 관련한 실증적 증거가 극히 제한적이기 때문에 분석의 폭을 확대하는 데 한계가 있었다. 향후 연구들은 감독체계의 실제 효과와 관련한 보다 다양한 실증연구가 활성화되기를 기대한다.

참 고 문 헌

- 강현호, 2003, 금융감독원의 법적 성격, 공법연구 제31권 제3호, 121-141.
- 고동원, 2004, 금융감독 행정의 현황과 문제, 금융법연구 제1권 제2호, 3-49.
- , 2012, 현행 금융감독기구 체제의 문제점과 개편 방향, 성균관법학 제24권 제2호: 441-475.
- , 2021, 금융감독기구 체제의 문제점과 바람직한 개편 방향, 국회의원 이정문 의원실 정책자료집 연구용역보고서, 성균관대학교 법학전문대학원.
- 국무총리실, 2011, 국무총리실, 관계부처 합동으로 금융감독 혁신 방안 마련, 보도자료, (9. 2).
- 김경신·이수환, 2020, 우리나라 금융감독 체계 개편 필요성 및 입법과제, NARS 현안분석 제173호, 국회입법조사처.
- 김봉철, 2022, 영국 금융법제의 특징과 금융감독방식의 변화가 한국에 주는 시사점, 통합유럽연구 제13권 제3호: 245-267.
- 김인배·김일중, 2013, 금융감독기구의 규제거버넌스와 금융 안정성, 금융연구 제27권 제3호: 29-85.
- 김자봉, 2012, 해외 주요국의 시스템위험과 소비자보호를 위한 감독 체계 변경과 시사점. 한국금융연구원 주간금융브리프 제21권 제43호: 10-11.
- 김재훈, 2017, 한국 금융감독체계에 대한 정치경제학적 연구, KDI 연구보고서 2017-09, 한국개발연구원 (KDI).
- 김흥기, 2012, 우리나라 금융감독체계의 문제점 및 개선방안, 상사법연구 제31권 제3호: 173-210.
- 김홍범, 2008, 금융감독체계의 문제점과 개편 방안, 세미나 발표자료, 국회입법조사처, (12.4).
- , 2009, 금융위기 이후 감독체계 개편론 분석: 미국·영국·EU와 한국, 금융안정연구 제10권 제2호: 101-172.
- , 2019, 쌍봉(Twin Peaks) 모형의 이론과 실제, 금융감독연구 제6권 제2호: 225-284.
- , 2015, 위기 이후 금융개혁: 영국·독일·호주의 경험과 시사점, 금융연구 (Journal of Money & Finance) 제29권 제4호: 1-52.
- 노철우, 2015, 우리나라의 금융감독체계 및 중앙은행제도 개편방안에 관한 연구: 글로벌 금융위기 이후 영국의 금융개혁 내용 및 우리나라에의 시사점을 중심으로, 법과기업연구 제5권 제1호: 3-46.
- 박선아, 2021, 금융감독체계의 개편에 관한 소고: 21대 국회에 발의된 법안을 중심으로,

- 법과정책연구 제21권 제4호: 259-284.
- 서울대 금융법센터, 2012, 금융감독 선진화를 위한 감독체계 개편방안, 국무조정실 연구용역 보고서.
- 윤석현, 2014, 금융소비자 보호를 위한 감독체계 개편. 금융소비자연구, 제4권 제1호: 1-35.
- 윤성훈, 2018, 글로벌 금융위기 이후 금융감독체계 변화의 국제적 흐름. KIRI 리포트. 보험연구원.
- 이성복, 2017, 금융소비자 보호를 위한 최적의 금융감독체계: 통합형 vs. 쌍봉형. 금융소비자연구, 제7권 제1호: 5-38.
- 임재진, 김혜원, 2022, 우리나라 금융감독체계로서 쌍봉형모델 도입의 과제: 호주와 네덜란드의 시사점을 중심으로. 규제연구, 제31권 제2호: 193-223.
- 정홍주·이현복, 2014, 금융감독기구의 독립성, 책무성, 투명성 강화방안. 금융소비자연구, 제3권 제2호: 1-26.
- 조갑제, 2008, 금융위원회의 출범과 금융감독체계에 관한 고찰. 경영경제, 제41권 제1호: 269-285.
- 조대형, 2017, 국내 금융안정기구의 기능 제고를 위한 입법과제. 행정연구, 제10권 제1호: 37-68.
- Ahn, J.H., J.S. Han, and H. Choi, 2025, The Impact of Regulatory Design Change on Financial Reporting Outcomes: Evidence from a Quasi-natural Experiment, Finance Research Letters 81, 107510.
- Allen, W.A. and Wood, G., 2006. Defining and Achieving Financial Stability. Journal of Financial Stability, 2(2): 152-172.
- Barth, J.R., D.E. Nolle, T. Phumiwasana, and G. Yago, 2003, A Cross-country Analysis of the Bank Supervisory Framework and Bank Performance, Financial Markets, Institutions and Instruments 12: 67-120.
- Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), 2024, Core Principles for Effective Banking Supervision, Basel: Bank for International Settlements.
- Calvo, D., J.C. Crisanto, S. Hohl, and O.P. Gutiérrez, 2018, Financial Supervisory Architecture: What Has Changed after the Crisis?, FSI Insights on Policy Implementation No. 8, Basel: Bank for International Settlements.
- Čihák, M., and R. Podpiera, 2007, Experience with Integrated Supervisors: Governance and Quality of Supervision, in Designing Financial Supervision Institutions, Edward Elgar Publishing: 309-341.
- Das, Udaibir S., and Marc Quintyn, 2002, Crisis Prevention and Crisis

- Management: The role of Regulatory Governance, IMF Working Paper No. 02/163, International Monetary Fund.
- Financial Stability Board (FSB), 2010, Reducing the Moral Hazard Posed by Systemically Important Financial Institutions: FSB Recommendations and Time Lines, Basel: Financial Stability Board.
- Godwin, A., S. Kourabas, and I. Ramsay, 2016, The Challenges of Increasing Regulatory Overlap and Expanding Responsibilities, The International Lawyer 49: 273-298.
- Godwin, A., T. Howse, and I. Ramsay, 2017, A Jurisdictional Comparison of the Twin Peaks Model of Financial Regulation, Journal of Banking Regulation 18: 103-131.
- Goodhart, C.A., 2006. A Framework for Assessing Financial Stability?. Journal of Banking & Finance, 30: 3415-3422.
- Hockett, R., 2014, The Macroprudential Turn: From Institutional Safety and Soundness to Systematic Financial Stability in Financial Supervision, Virginia Law and Business Review 9: 201-240.
- International Monetary Fund (IMF), 2009, Lessons of the Financial Crisis for Future Regulation of Financial Institutions and Markets and for Liquidity Management, IMF Staff Position Note SPN/09/15, Washington, DC: International Monetary Fund.
- , 2020a, Republic of Korea: Financial System Stability Assessment and Press Release for the Republic of Korea, IMF Country Report No. 20/120, Washington, DC: International Monetary Fund.
- , 2020b, Republic of Korea: Financial Sector Assessment Program – Technical Note – Macroprudential Policy Frameworks and Tools, IMF Country Report No. 20/204, Washington, DC: International Monetary Fund.
- Kahn, C.M., and J.A. Santos, 2005, Allocating Bank Regulatory Powers: Lender of Last Resort, Deposit Insurance and Supervision, European Economic Review 49: 2107-2136.
- Laeven, L., and F. Valencia, 2010, Resolution of Banking Crises: The Good, the Bad, and the Ugly, IMF Working Papers, No. 10/146, International Monetary Fund.

- Masciandaro, D., and M. Quintyn, 2016, The Governance of Financial Supervision: Recent Developments, *Journal of Economic Surveys* 30: 982-1006.
- Monkiewicz, J., 2007, Integrated, Consolidated or Specialized Financial Markets Supervisors: Is There an Optimal Solution?, *The Geneva Papers on Risk and Insurance* 32: 151-162.
- Nier, E.W., 2009, Financial Stability Frameworks and the Role of Central Banks: Lessons from the Crisis, *International Monetary Fund*.
- Nier, E., J. Osinski, M.L. Jácome, and P. Madrid, 2011, Towards Effective Macroprudential Policy Frameworks: An Assessment of Stylized Institutional Models, *International Monetary Fund*.
- Quintyn, M., and M.W. Taylor, 2003, Regulatory and Supervisory Independence and Financial Stability, *CESifo Economic Studies* 49, 259-294.
- Quintyn, M., and M.W. Taylor, 2007, Building Supervisory Structures in Sub-Saharan Africa—An Analytical Framework, *IMF Working Paper*, 07/18, Washington, DC: International Monetary Fund.
- Skinner, C.P., 2025. Financial Stability and Bank Agency Discretion. *U. Chi. L. Rev.*, 92: 503-544.

Reforming the financial supervisory system for financial stability

Jae Hwan Ahn*, Kyu Bong Cho**, Hye-Shin Cho***

Abstract

Based on an analysis of international reforms in supervisory systems and Korea's supervisory architecture, this study proposes a new financial supervisory framework. Specifically, we recommend transforming the existing loose "Macroeconomic and Financial Issues Meeting" into a standing body, tentatively named the Committee for Financial Stability (CFS). The CFS would comprise public agencies responsible for economic, monetary, and financial regulatory policies, fostering close cooperation, effective information sharing, and continuous monitoring of systemic financial risks. This structure would enable the adoption of binding measures to ensure financial stability. Furthermore, this study presents two key proposals to enhance the CFS's effectiveness, emphasizing checks and balances among participating agencies and strengthening incentives for information sharing. First, it suggests separating the financial policy-making and supervisory functions currently integrated within the Financial Services Commission (FSC). This separation can empower the supervisory function within the CFS to independently scrutinize excessively growth-oriented policies. Second, to enhance efficiency and accountability, we propose integrating the policy-making and enforcement roles of financial supervision – currently divided between the FSC and the Financial Supervisory Service (FSS) – into the FSS, given its direct involvement in generating and handling financial supervision-related information. This research is expected to offer significant policy implications for ongoing discussions regarding the reform of Korea's financial supervisory system.

Key words: Financial stability, Financial supervisory system, Financial policy, Macroprudential supervision, Twin-peaks supervisory system

JEL Classifications: G28, E58, G21, G38, H83

* Primary Author, Associate Professor, College of Business Administration, Inha University
(j.h.ahn@inha.ac.kr)

** Corresponding Author, Associate Professor, School of Management and Economics, Handong Global University (kbcho1@handong.edu)

*** Professor, School of Law, Handong Global University (hyeshin@handong.edu)

사학연금 지급보장 명문화에 대한 가입자의 인식에 관한 연구

최경진*, 전희주**

국문초록

본 연구는 저출산·고령화로 인한 학령인구 감소와 사립학교 폐교 가능성 확대라는 구조적 위험에 직면한 사학연금제도의 재정불안 문제를 진단하고, 이로 인한 가입자들의 지급보장 명문화 요구에 대한 인식 요인을 실증적으로 분석하였다. 실증분석을 위해 2022년 사학연금공단이 실시한 「사립학교 교직원 실태조사」 데이터를 활용하였으며, 지급보장 명문화에 대한 인식 수준을 반응 변수로 설정한 후 비례오즈로짓모형(Proportional Odds Logit Model)을 적용하였다.

분석 결과, 사학연금 가입자들은 사학연금의 기금 소진 전망과 국가의 재정적 지원 필요성에 대해 높은 인식을 보였고, 사회보장제도로서의 제도 성격이 강화될수록 지급보장 명문화에 대한 요구 수준도 증가하였다. 특히 연금 혜택 저하에 대한 체감, 연령대(40~50대) 및 독신 여부 등의 인구학적 특성은 지급보장 명문화의 인식에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

이러한 결과는 공무원연금·국민연금과의 형평성 확보, 사립학교의 공공성 인정 및 고등교육제도 지속가능성 제고를 위해 사학연금의 지급보장을 법제화하는 방안이 사회적 공론의 대상이 될 필요성을 시사한다. 본 연구는 사학연금제도 개선을 위한 정책설계 과정에서 가입자의 인식 기반 실증자료로서 활용될 수 있다.

□ 주제어: 사학연금, 사립대학, 학령인구, 연금재정

□ JEL: J32

투고일: 2025.6.24.

수정일: 1차 2025.7.14., 2차 2025.7.27.

게재확정일: 2025.10.17.

* 제1저자, 경상국립대학교 경영학부 부교수 (choikj23@gnu.ac.kr)

** 교신저자, 동덕여자대학교 정보통계학과 부교수 (hjchun@dongduk.ac.kr)

I. 서론

사학연금제도는 사립학교 교직원의 안정적인 노후를 보장하기 위한 공적연금제도로 1974년 출범하였다. 우리나라는 일제강점기와 6.25 전쟁 등을 거치면서 국가가 교육의 의무를 온전히 감당할 수 없었다. 이에 사립학교 설립자가 직접 재원을 투입하여 학교를 설립 및 운영함으로써 국가의 교육 의무를 분담하여 인재를 양성하였다. 그 결과 우리나라의 사립학교 비중은 매우 높다. 특히 대학 등 고등교육기관에서 사립학교의 비중이 높다. 교육부와 한국교육개발원의 자료에 의하면, 2024년 기준 중학교는 19.3%, 고등학교는 39.7%인데 반해 특히 전문대를 포함한 대학교는 무려 86%의 비중을 차지하고 있다. 사립학교는 우리 사회의 높은 교육열과 맞물려 고학력 인재를 배출하였다. 고학력 인재는 우리 사회 전 분야로 배출되어 국가 발전에 큰 밑거름이 됐다. 그러나 점차 경제성장 둔화 및 주택가격 급등, 청년실업률 증가 등 다양한 사회경제적 요인에 의한 저출생 지속과 더불어 평균수명은 증가하면서 고령인구 비중은 급격히 증가하였다.

합계출산율은 2018년부터 1 미만으로 떨어진 이후 계속 감소세를 보인 결과 2023년 말 기준 0.72명으로 역대 최저를 기록하였다(통계청, 2023). 반면, 65세 이상 고령자의 기대여명은 2022년 기준으로 남성은 18.6년, 여성은 22.8년으로 OECD 평균 대비 각각 0.7년, 1.5년 높다(통계청, 2024). 저출생 고령화 현상이 지속되면서 우리나라는 2024년 12월 말 기준 65세 이상 인구 비중이 20%에 도달하여 초고령사회에 진입하였다. 행정안전부 통계에 의하면 주민등록인구 중 65세 이상 인구수는 1,024만 4,550명으로 그 비중이 20%를 차지하였다(행정안전부, 2024). 이는 2017년 8월 고령사회에 도달한 이후 약 7년 만으로 고령인구 비중이 가장 높은 일본(10년)에 비해서도 고령인구 비중 증가 속도가 빠르다. 저출산 현상은 학령인구 감소로 이어지면서 사립학교 재정뿐만 아니라 사학연금 재정에도 큰 영향을 미칠 수 있다. 사학연금제도는 공무원연금제도를 준용하고 있는 공적연금제도이다(정인영, 김수성, 2019). 급격한 인구구조 고령화는 보험료 납입 대상자의 감소와 급여 수급 대상자의 증가를 의미하므로 공적연금 재정에 악영향을 미친다. 사학연금보다 먼저 출범한 공무원연금의 경우를 보더라도 2001년부터 법정 부담금 이외의 부족한 급여액은 정부 보전금으로 충당되고 있다. 사학연금의 경우 아직 기금 고갈이 도래하지 않았으나 현재와 같은 학령인구 감소가 이어진다면, 공무원연금과 같이 기금 소진은 곧 도래할 것으로 전망된다. 특히, 비수도권 사립대학교의 폐교가 가속화 될 경우 사학연금의 재정 상황은 더욱 심각한 상황에 직면할 것이다. 사실 사학

연금은 국민연금과 공무원연금에 비해 대중의 관심이 부족한 것이 사실이다. 이제는 사학연금제도의 개혁과 더불어 사립학교가 우리 사회에 기여한 점과 교육공무원과의 형평성 측면에서 지급보장 명문화도 공론화될 필요가 있다.

사학연금의 지급보장 명문화는 교직원들의 삶의 질 향상과 직업 만족도로 이어진다. 지급보장이 명문화되지 않은 상태에서는, 가입자들은 미래에 대한 불안감과 함께 연금제도의 신뢰성에 의문을 가질 수밖에 없다. 따라서 사학연금 지급보장을 명문화하는 것은 가입자의 신뢰를 회복하고, 제도의 안정성을 강화하는 데 매우 중요하다. 본 연구는 사학연금 지급보장 명문화에 대한 가입자들의 인식에 미치는 요인을 분석하고 이를 통해 관련 정책적 시사점을 도출하고자 한다. 이를 위해 본 연구는 다음과 같이 구성된다. 제Ⅰ장의 서론에 이어 제Ⅱ장에서는 사학연금에 대한 이론적 배경을 고찰한다. 제Ⅲ장에서는 연구방법론 및 실증분석 데이터에 관한 사항을 기술하고자 한다. 제Ⅳ장에서는 사학연금 가입자 특성별 지급보장 명문화에 대한 실증분석 결과를 제시하고, 제Ⅴ장은 결론 및 시사점을 제시하고자 한다.

II. 이론적 배경

사학연금제도는 사립학교 교직원의 퇴직·사망 및 직무상 질병·부상·장해에 대하여 적절한 급여 제공을 통해 교직원과 그 유족의 생활 안정을 목적으로 1975년부터 시행되었다. 가입대상은 기본적으로 사립학교 중 정규학교, 특수학교 및 교육부 장관이 지정하는 기타학교의 교직원과 위의 학교를 설치, 경영하는 학교경영기관의 사무직원 등이 해당된다. 그러나 점차 가입 대상의 범위를 확대되면서, 서울대, 인천대와 같은 국립대학 법인의 대학교, 사학연금공단 직원, 국립대 병원 및 치과병원의 임상교수 요원 및 직원 등도 가입 대상에 포함되었다. 사학연금 적용 대상 확대의 결과 최근 5년간 가입자 수는 증가추세를 보이고 있다.

그러나 가입자 구조를 자세히 살펴보면, 교원은 감소하는 반면, 직원은 증가하고 있음을 알 수 있는데, 이러한 직원 가입자 증가는 병원 직원 가입자 증가의 영향으로 볼 수 있다.¹⁾ 반면, 학교기관은 감소하는 추세에 있다. 이는 학령인구 감소로 폐교가 증가한 영향으로 판단된다.

1) 김우림의 보고서(2025)에 의하면 사학연금에 가입한 대학병원 직원 수는 2015년 5.7만 명에서 2016년 8.7만 명, 2023년 13.2만 명으로 꾸준히 증가하였다.

한편, 이와 더불어 고령화 추세에 따라 수급자도 빠르게 증가하고 있다. 특히 가입자는 2019년~2023년 사이 1만 여명 증가한 데 비해, 같은 기간 수급자는 3만여 명이 증가하여 그 증가세가 빠름을 알 수 있다. 가입자 대비 수급자의 비율인 제도 부양비도 가입자 100명 당 2019년 말 26명에서 2021년 말 30명, 2023년 말 35명으로 증가하였다.

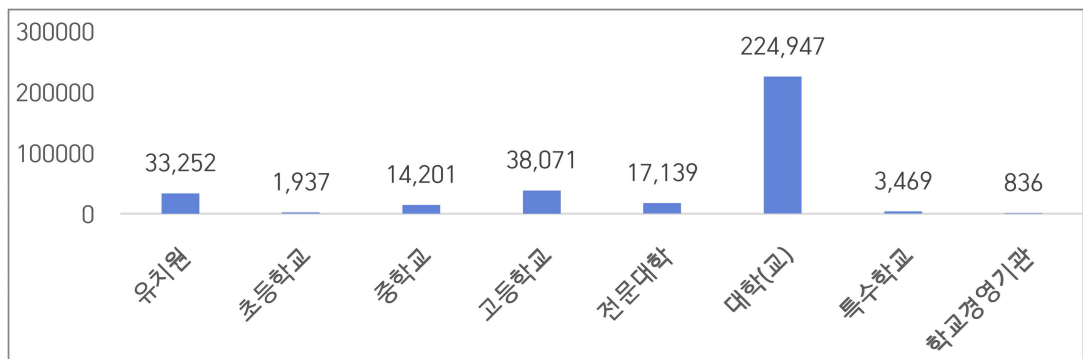
[표 1] 사학연금의 가입자 및 수급자, 학교기관 현황(단위: 명, 기관)

구분		2019년 말	2020년 말	2021년 말	2022년 말	2023년 말
가입자	교원	163,245	159,900	156,632	152,832	148,968
	직원	160,452	167,964	173,690	180,399	184,884
	소계	323,697	327,864	330,322	333,231	333,852
연금수급자		83,176	90,989	98,730	106,896	115,224
학교기관		6,209	5,996	5,845	5,689	5,556
합계		413,082	424,849	434,897	445,816	454,632

* 자료: 사학연금공단 홈페이지(www.tp.or.kr)

2023년 말 기준 가입자를 학교 기관별로 분류하면, 대학(전문대학 포함)에 재직 중인 교직원의 비중이 70%를 상회하고 있다.

[그림 1] 학교기관 별 사학연금 가입자 분포(2023년 말 기준, 단위: 명)



* 자료: 사학연금공단 홈페이지(www.tp.or.kr)

사학연금은 부담률과 급여의 내용 등 제도의 근간이 공무원연금제도와 동일하다. 이는 사학연금이 교육공무원과의 처우 형평성을 도모하였기 때문이다(김수완, 정인영, 2021). 이러한 관점에서 공무원연금과 가장 유사한 부분은 급여 부문으로 사학연금도

공무원연금과 같이 사회보장 및 인사 정책적 측면의 성격을 지니고 있다. 사학연금의 급여는 크게 퇴직급여 및 퇴직수당, 재해보상급여, 부조급여 등이 있는데 이는 모두 공무원 연금법을 준용하였으므로 급여수급 요건 및 산식이 공무원연금과 매우 유사하다. 따라서 공무원연금과 사학연금은 상호 간의 재직기간의 합산이 가능하다. 반면, 공무원연금과 사학연금의 차이점은 보험료율 부담 체계, 국가의 재정 부담 역할 및 급여 지급 책임에 대한 법적 근거 등을 들 수 있다(김수완, 정인영, 2021). 그러나 근본적으로 사학연금과 공무원 연금의 주요 차이점은 사용 주체의 차이에서 비롯됐다고 할 수 있다.

먼저, 보험료율 부담 체계를 살펴보면, 퇴직급여의 경우 총 보험료율은 18%로 동일하나 보험료 부담 체계에 있어 공무원연금은 가입자와 사용자인 국가 또는 지자체가 각각 9%씩을 부담하는 반면, 사학연금은 교원의 경우 개인부담률이 9%이며, 학교기관(법인)과 국가가 각각 5.294%와 3.706%를 부담한다. 반면, 사무직원의 경우 개인과 학교기관(법인)이 각각 9%씩을 부담한다. 다만, 사학연금의 경우 보험료 산정 기준으로 비과세 항목이 제외된 ‘기준소득월액’을 적용하므로 가입자 본인과 학교법인·정부가 납부하는 보험료의 비율이 동일하다. 반면, 공무원연금은 법령에 따라 비과세 수당을 포함한 ‘보수월액’을 기준으로 산정되므로 국가 및 지방자치단체의 부담금 총액이 가입자의 개인 부담액보다 더 크게 산출된다(김우림, 2025).

재해보상급여의 경우 공무원연금은 국가 및 지자체가 전액 부담하는 데 비해 사학연금은 학교기관(법인)이 개인부담금 합계액의 4.54%를 부담한다. 퇴직수당의 경우 공무원 연금은 국가 및 지자체가 전액 부담하는 데 비해 사학연금은 국가, 사학연금공단, 대학 이상의 학교기관(법인)이 분담하는 체계이다.

[표 2] 사학연금의 보험료율 분담체계

부담금의 종류	부담주체	부담률(액)	
		교원	사무직원
퇴직급여 부담금	개인	9%	9%
	학교기관(법인)	5.294%	9%
	국가	3.706%	-
퇴직수당 부담금	학교기관(법인)	대학 이상의 기관의 경우 퇴직수당의 40% 부담, 단, 국립대 병원은 퇴직수당의 100% 부담	
	공단	연간 약 236억 원	

	국가	학교기관(법인)과 공단이 부담한 금액을 제외한 나머지
재해보상급여 부담금	학교기관(법인)	개인부담금 합계액의 4.54%

그러나 초·중·고 사립학교의 경우 사립학교법 제43조와 사립학교법시행령 제17조에 의해 사립학교 운영에 필요한 교직원 인건비, 운영비 등에 대한 부족 재원을 국가나 지방자치단체가 지원하고 있다. 따라서 연금 부담금의 경우도 재정결함보조금 지급대상에 포함되므로 초·중·고 교직원에 대한 법인 부담금도 법인이 아닌 사실상 국가가 부담하는 상황이다. 반면, 대학은 초·중·고의 재정결함보조금과 같은 재정지원이 존재하지 않으며 대학 등록금이 주된 학교 운영 재원으로 활용되고 있다. 사립대학들은 학령인구 감소와 2009년 이후 동결된 등록금의 영향으로 심각한 재정위기에 직면하고 있다. 학령인구 감소로 대학의 등록금 수입이 줄어들면, 사학연금 부담금의 감소로 이어져 궁극적으로 사학연금제도의 지속가능성에 큰 문제가 발생할 수 있다(정명구 외 2021). 즉, 사학연금은 대학의 재정 상황에 따라 큰 영향을 받을 수밖에 없다. 또한, 사학연금 가입자는 고용보험 적용대상자가 아니므로 폐교 시 수급요건을 충족한 해당 기관 교직원은 조기에 연금을 수급하게 된다. 김수성, 정인영(2019)에 의하면 가입 기간 10년을 충족한 가입자가 폐교로 인해 퇴직할 경우 퇴직시점에 따라 지급개시 시점이 다르다. 즉, 2016~2021년에 퇴직 시 즉시 연금 수령이 가능하며, 2022~2023년은 1년이 경과한 때에, 2024~2026년은 2년이 경과한 때에, 2027~2029년은 3년, 2030~2032년은 4년, 2033년 이후부터는 5년이 경과한 때에 지급한다.

향후 폐교된 사립학교가 증가할 것으로 예상되는 바 이로 인한 조기연금 수령자 증가로 재정적 지속성에 문제가 발생할 수 있다(김수성, 정인영, 2019). 이러한 사학연금의 재정 불안 요인은 사학연금 가입자에게 있어 큰 노후 불안 요소로 작용할 수밖에 없다. 폐교로 인한 퇴직 교직원 증가에 따라 연금 지급개시 연령을 조정하는 방안(정인영, 김수성, 2019)과 사학연금 가입자의 고용보험 가입 또는 재해보상기금을 통한 실업급여 제공 방안이 언급되고 있다(정인영 외 2020).

다음으로 기금고갈 시 급여 지급 책임에 해당하는 지급보장 명문화와 관련하여 공무원 연금의 경우 공무원연금법 제71조 제1항에 근거하여 지급보장의 명문화가 규정되어 있다. 즉, 국가가 연간 급여비용에서 국가 및 지자체가 부담하는 부담금과 개인이 부담하는 기여금을 차감한 금액에 대해 국가 부담 의무를 규정하고 있다. 실제로 공무원연금은

2001년부터 정부 보전금이 투입되어 매년 그 규모가 꾸준히 증가하였으며 2023년 정부보전금 규모는 약 5조 9천억 원이다. 반면, 사학연금은 사학연금법 제53조의 7에 "급여를 기금으로 충당할 수 없을 경우 국가가 그 부족액을 지원할 수 있다."라는 임의규정만 두고 있다.

[표 3] 공무원연금과 사학연금의 지급보장 명문화 규정 비교

공무원연금	사학연금
국가나 지방자치단체가 제66조제1항에 따라 부담하는 부담금(이하 "연금부담금"이라 한다.)의 금액은 매 회계연도 대통령령으로 정하는 보수예산의 9퍼센트로 한다. 다만, 국가나 지방자치단체는 제28조에 따른 급여 중 퇴직급여 및 퇴직유족급여에 드는 비용을 기여금, 연금 부담금으로 충당할 수 없는 경우에는 그 부족한 금액(이하 "보전금"이라 한다.)을 대통령령으로 정하는 바에 따라 부담하여야 한다.	법률 또는 제도적인 사유로 이 법에 따른 급여를 기금으로 충당할 수 없을 때에는 국가가 그 부족액을 지원할 수 있다.

* 자료: 국가법령정보센터 홈페이지(<https://www.law.go.kr/>)

우리나라와 유사하게 사립학교 교직원을 위한 연금제도로써 사학공제제도(日本私学共済制度)가 존재하는 일본의 경우 2015년 공적연금일원화로 인해 사학공제제도(日本私学共済制度) 가입자에 대한 국가 지급 책임을 규정한 명시적 조항은 존재하지 않는다. 다만, 사립학교교직원공제법(私立学校教職員共済法) 제16조에 공제제도를 운영하는 공제사업단(共済事業団)에 연금급여 지급에 대한 법적 의무를 부여하고 있다.²⁾

우리나라의 사학연금은 공무원연금과 달리 현재까지는 기금 규모가 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 이에 따라 지급보장 명문화에 대한 공식적인 논의는 부재한 상황이다. 그러나 현행 제도의 비용부담 수준과 급여체계가 공무원연금과 유사하고, 인구 고령화 및 학령인구 감소 등 구조적 인구변화가 지속될 경우, 사학연금 역시 이른 시일 내에 기금 소진 위험에 직면할 가능성이 크다. 이러한 문제의식에 기반하여 일부 선행연구는 사학연금의 재정 안정성과 노후소득보장 기능을 동시에 강화하기 위한 선제적 제도개선 필요성을 제기하고 있다.

재정 안정화 측면에서 김용하(2007)는 사학연금법 제53조의 7에 의존하는 현행 구조를 지적하며, 수지균형 유지 의무(제43조)와 책임준비금 적립 규정(제47조의2)의 실효성을 높이기 위한 시행령 및 시행규칙의 제정 필요성을 제안하였다. 이에 더해 김병률·김재경

2) 私立学校教職員共済事業団は、この法律に基づき、加入者又はその遺族に対し、短期給付及び長期給付を行うものとする。

(2016)은 재정위기 발생 시 국가 및 사용자 주체의 책임 소재가 불명확하다는 점이 사학연금의 재정 평가 및 계획 수립에 장애로 작용하고 있음을 지적하였다.

한편, 박유성 외(2015)는 사학연금의 장래 재정수지가 과소 추계 되었음을 문제 삼고, 고령화에 따른 인구구조 변화에 대응하기 위해 기여율과 급여율의 연계 조정이 필요하다고 주장하였다. 최문현(2016)은 2015년 일본의 공적연금 일원화 사례를 통해 사학연금 개혁 시 참조 가능성을 언급하였다. 김용하(2016) 또한 2015년 단행된 사학연금 개혁안을 국민연금과의 형평성 및 재정 안정성 측면에서 긍정적으로 평가하면서, 장기적으로 사학연금의 특수성을 고려한 국가와 사학법인 간의 재정 분담 원칙 정립의 필요성을 강조하였다.

자산운용 측면에서 노상환(2016)은 사학연금기금의 지속 가능성을 높이기 위해 투자 대상의 다변화와 더불어 캐나다연금투자위원회(Canada Pension Plan Investment Board, CPPIB) 및 국민연금기금의 운용 방식에 대한 벤치마킹 필요성을 제시하였다. 마지막으로, 노후소득보장 강화와 관련하여 이상립(2016)은 연금 개혁으로 인해 발생할 수 있는 퇴직 후 소득 공백 및 소득대체율 하락에 대응하기 위해 가입자의 사적연금 및 금융투자상품의 활용 방안이 고려되어야 함을 주장하였다.

이처럼 다양한 측면에서 재정안정화와 노후소득보장 방안이 제시되었음에도 이를 실행하지 못한 채 사학연금의 기금이 소진될 경우 현재의 임의규정만으로는 급여지급 보장은 쉽지 않을 수 있다. 현재 국가의 급여지급 보장이 명문화된 공무원연금은 군인연금과 함께 2011년부터 매년 1회 연금충당부채와 퇴직수당충당부채가 산정되고 있다. 물론, 공무원연금은 세대 간 연계 기능이 존재하며, 기금이 소진된 상태로 지급보장 명문화된 상황에서는 발생주의회계 방식의 연금충당부채 산정은 적합하지 않다(성주호, 장덕진, 2018). 그러나 공무원연금과 군인연금은 국가가 지급 의무를 규정하고 있다는 점에서 연금충당부채와 퇴직수당 충당부채가 국가회계 재무상태표에 반영되고 있다. 반면, 사학연금은 미지급금만을 부채로 인식할 뿐 국가가 사립학교 교직원의 고용 주체는 정부가 아닌 사학법인이라는 이유로 국가회계의 연금충당부채 산정 대상에서 제외되고 있다.³⁾

지급보장 명문화는 연금정책에서 중요한 이슈 중 하나이다. 실제로 정도진(2021)은 국민연금과 직역연금 가입자를 대상으로 조사한 결과 지급보장 명문화에 대한 중요도가 가장 높게 나타나 가입자들은 연금 급여의 안정적 수급에 관심이 높음을 알 수 있다.

3) 국민연금의 경우 사회보장적 성격의 연금이라는 이유로 연금충당부채 산정에서 제외되고 있다.

또한, 민기채(2018)는 국민연금기금 고갈에 따른 국민 불신을 해소하는 차원에서 지급 보장 명문화의 필요성을 제기하였다. 국민연금의 경우 2025년 3월20일 발표된 모수개혁(안)에 의해 국민연금의 지급보장 명문화가 2026년부터 시행될 예정이다.⁴⁾ 이제 4대 공적연금 중 사학연금만이 급여 지급보장 명문화에서 제외된 상황이다.

그동안 사학연금은 공무원연금법을 준용한다는 측면에서 국민연금과 공무원연금에 비해 사회적인 관심도나 논의가 부족했던 것이 사실이다. 그러나 공무원연금과 다른 재정부담체제를 가지고 있는 가운데 학령인구 감소와 같은 인구구조 변화에 크게 노출되고 있다는 점에서 사학연금 개혁과 더불어 가입자의 불안감 해소 및 제도의 신뢰성 확보 차원에서 급여지급 보장에 대한 논의가 본격적으로 공론화 될 필요가 있다. 이에 본 연구는 사학연금 지급보장 명문화에 대한 가입자 인식에 영향을 미치는 요인을 분석함으로써 사학연금 지급보장 명문화에 대한 인식을 제고하고자 한다.

III. 실증분석 데이터 및 모형

1. 데이터 및 기술통계량

본 연구가 사용한 데이터는 2022년 사학연금공단이 조사한 ‘사립학교교직원 실태조사’로 사학연금에 가입한 만 19~65세 재직자 2,533명을 대상으로 조사한 결과를 분석에 활용하였다.

[표 4]~[표 10]은 응답자의 다양한 특성을 보여주는 기술 통계량이다. 먼저, [표 4]는 응답자의 인구통계학적 특성을 나타낸 표이다. 성별은 ‘남성’ 1,218명(48.09%), ‘여성’ 1,315명(51.91%)이며, 연령대는 ‘30대,’ ‘40대,’ 그리고 ‘50대’가 전체 응답자의 70% 이상을 차지하고 있다. 직종은 교원이 1,203명 (47.49%)이며 직원은 1,330명(52.51%)이다. 재직 중인 학교는 ‘대학교’의 비중이 약 35%로 가장 높으며 ‘기타’, ‘중·고등학교’의 순으로 나타났다. 또한, 거주권역은 ‘수도권’의 비중이 약 52%로 가장 높으며, 재직기간은 ‘10년 미만’의 비중이 약 51%, ‘10~19년’은 약 20%로 재직기간 20년 미만의 비중이

4) 지급보장과 관련한 내용에는 “국가의 연금급여 지급을 보장하고, 이에 필요한 시책을 수립 및 시행”하도록 개정함으로써 연금제도에 대한 국민의 신뢰를 높일 수 있을 것으로 기대된다.”로 언급되어 있다.

70% 이상을 차지하였다.

혼인상태 및 배우자 유무와 관련해서는 ‘기혼’과 유배우자의 비중이 70%를 내외의 비중을 차지하였으며, 임용 당시 학력은 대학 졸업자(학사)의 비중이 58%로 가장 높았다.

[표 4] 인구통계적 특성 (단위: 명, %)

변수		인원수	비중	명문화필요	
				평균	표준편차
성별	남성	1,218	48.09	4.44	0.74
	여성	1,315	51.91	4.37	0.73
연령대	20대	495	19.54	4.23	0.75
	30대	574	22.56	4.37	0.76
	40대	653	25.78	4.45	0.71
	50대	591	23.33	4.49	0.70
	60대	220	8.69	4.48	0.73
	70대	100	3.94	4.40	0.74
직종	교원	1,203	47.49	4.47	0.73
	직원	1,330	52.51	4.34	0.74
재직학교	유·초등학교	279	11.01	4.45	0.74
	중·고등학교	590	23.29	4.56	0.65
	대학교	886	34.98	4.37	0.76
	기타	778	30.71	4.31	0.74
거주권역	수도권	1,349	53.3	4.43	0.71
	충청권	307	12.1	4.39	0.73
	영남권	585	23.1	4.34	0.78
	호남권	292	11.5	4.42	0.75
재직기간	10년 미만	1,299	51.28	4.32	0.74
	10~19년	509	20.09	4.47	0.74
	20~29년	450	17.77	4.48	0.71
	30년 이상	275	10.86	4.54	0.69
결혼상태	미혼	677	26.73	4.29	0.77
	기혼	1,809	71.42	4.44	0.72
	이혼·사별	47	1.85	4.70	0.72
배우자 (사실혼, 비혼동거 포함)	무	774	30.56	4.32	0.77
	유	1,759	69.44	4.44	0.72
자녀 유무	무	1,140	30.56	4.33	0.77
	유	1,393	69.44	4.46	0.70
임용 당시 학력	고졸 이하	64	2.53	4.44	0.85
	전문학사	328	12.95	4.37	0.70
	학사	1,464	57.80	4.42	0.71
	석사	340	13.42	4.39	0.77
	박사	337	13.30	4.35	0.80
합계		2,533	100.0	4.40	0.74

[표 5]를 보면, 응답자의 가구 세후 월평균 소득은 ‘300만 원 이상 500만 원 미만’의 비중이 약 29%로 가장 높으며 ‘500만 원 이상 700만 원 미만’과 ‘700만 원 이상 900만 원 미만’의 비중도 전체 응답자의 20% 이상을 차지하였다. 보유 자산은 응답자의 2/3 이상이 3억 원 이상의 자산을 보유하고 있는 것으로 나타났다.

[표 5] 가구 세후 월평균 소득 및 자산 보유 특성(단위: 명, %)

변수		인원 수	비중	명문화필요	
				평균	표준편차
가구 세후 월평균 소득	300만 원 미만	331	13.07	4.31	0.77
	300 ~ 500만 원 미만	726	28.66	4.38	0.74
	500 ~ 700만 원 미만	607	23.96	4.46	0.73
	700 ~ 900만 원 미만	535	21.12	4.41	0.73
	900만 원 이상	334	13.19	4.42	0.71
보유 자산	0.5억 원 미만	287	11.33	4.23	0.76
	0.5 ~ 3억 원 미만	502	19.82	4.40	0.74
	3 ~ 6억 원 미만	605	23.88	4.42	0.72
	6 ~ 10억 원 미만	534	21.08	4.43	0.73
	10억 원 이상	605	23.88	4.44	0.73
합계		2,533	100.0	4.40	0.74

[표 6]은 노후 소득에 대한 인식 특성을 나타낸 표이다. 현재 노후 소득의 격차가 크다고 응답한 비중은 약 34%('약간 크다'와 '매우 크다' 포함)이지만, 5년 후에는 노후소득 격차가 증가할 것으로 응답한 비중이 80% 이상이었다. 노후 소득 격차 해소를 위해서는 정부의 정책이 중요하다고 응답한 비중이 60%로 나타났다.

또한, 응답자의 절반 이상은 사학연금 납부액 및 연금 수령액 등의 혜택이 국민연금에 비해 높다고 응답하였다.

[표 6] 노후 소득에 대한 인식 특성(단위: 명, %)

변수		인원 수	비중	명문화필요	
				평균	표준편차
현재 노후소득 격차 정도	전혀 크지 않다.	8	0.32	4.38	0.74
	별로 크지 않다.	41	1.62	4.22	0.91
	보통이다.	240	9.47	4.19	0.85
	약간 크다.	1,178	46.51	4.39	0.70
	매우 크다.	1,066	42.08	4.47	0.72
우리나라의 5년 후 노후소득 격차 증가 전망	전혀 그렇지 않다.	18	0.71	4.72	0.57
	그렇지 않다.	83	3.28	4.37	0.71
	보통이다.	319	12.59	4.26	0.80
	그렇다.	1,477	58.31	4.37	0.74
	매우 그렇다.	636	25.11	4.55	0.66
민간금융기관의 개인연금에 대한 생각	전혀 가입할 필요 없다.	45	1.78	4.29	0.84
	별로 가입할 필요 없다.	538	21.24	4.38	0.76
	가급적 가입해야 한다.	1,602	63.25	4.38	0.73
	반드시 가입해야 한다.	348	13.74	4.58	0.68
개인의 노후소득 격차를 줄이기 위한 정부정책 대비 개인의 노력 정도	정부 정책이 매우 중요	748	29.53	4.55	0.65
	정부 정책이 중요	766	30.24	4.34	0.77
	비슷하다.	365	14.41	4.36	0.71
	개인의 노력이 중요	416	16.42	4.31	0.73
	개인의 노력이 매우 중요	238	9.40	4.33	0.84
국민연금 대비 특수직역연금의 혜택 수준	국민연금보다 매우 낮다.	31	1.22	4.87	0.34
	낮은 편이다.	280	11.05	4.56	0.63
	비슷하다.	857	33.83	4.38	0.73
	높은 편이다.	1,269	50.10	4.38	0.74
	국민연금보다 매우 높다.	96	3.79	4.30	0.94
합계		2,533	100.0	4.40	0.74

[표 7]은 사학연금제도 특성과 관련한 기초통계량이다. 응답자의 약 90%는 납부하는 부담금에 대해 인지하고 있었으며 퇴직 후 받을 연금액에 대해서는 응답자의 약 64%(‘대략 알고 있다’와 ‘정확히 알고 있다’ 포함)가 알고 있다고 응답하였다. 연금에 대한 정보는 공단 홍보자료(42.12%), 주변 지인(30.24%) 그리고 인터넷 검색(17.61%) 등을 통해 얻고 있었으며, 사학연금의 노후 생활비 충족도는 ‘40% 초과 ~ 60% 이하’로 응답한 비율이 가장 높았다. 또한, 응답자의 약 68%가 적어도 납부한 부담금 이상으로 연금을 수령 할 것으로 예상하였다. 사학연금 제정 및 제도개혁과 관련하여 응답자의 약 68%는 사학연금기금 소진 전망에 대해 인지하고 있었으며, 이에 대한 불안감을 느낀 응답자의 비율은 약 56%(‘그렇다.’와 ‘매우 그렇다.’ 포함)로 나타났다.

사학연금기금 소진에 대한 대책으로서 국가 지원이 필요하다(‘그렇다.’와 ‘매우 그렇다.’ 포함)

고 응답한 비중은 90% 이상으로 매우 높게 나타났다. 연금개혁과 관련해서는 응답자의 약 65%('소폭 개혁 필요.'와 '대폭 개혁 필요' 포함)가 개혁이 필요하다고 응답하였으나 국민연금과의 통합에 대해서는 응답자의 80% 이상이 반대하는 것으로 나타났다.

[표 7] 사학연금제도 관련 특성(단위: 명, %)

변수		인원 수	비중	명문화필요	
				평균	표준편차
사학연금 전반의 이미지	매우 부정적	23	0.91	4.74	0.54
	약간 부정적	217	8.57	4.49	0.70
	보통	778	30.71	4.31	0.76
	약간 긍정적	1,161	45.83	4.41	0.72
	매우 긍정적	354	13.98	4.51	0.73
매월 불입하는 사학연금 부담금(보험료)	모른다.	258	10.58	4.26	0.75
	대략 알고 있다.	1,515	59.81	4.40	0.74
	정확히 알고 있다.	750	29.61	4.46	0.72
퇴직 후에 매월 지급 받을 연금액 인지	모른다.	922	36.40	4.35	0.74
	대략 알고 있다.	1,271	50.18	4.42	0.74
	정확히 알고 있다.	340	13.42	4.48	0.72
본인의 연금정보를 알게 된 경로	주변 지인	766	30.24	4.29	0.77
	방송매체(TV, 라디오 등)	68	2.68	4.16	0.89
	교육(강의 등)	71	2.80	4.28	0.70
	뉴미디어(SNS 등)	41	1.62	4.34	0.85
	공단자료(공단 홈페이지)	1,067	42.12	4.49	0.69
	인터넷(네이버, 구글 등)	446	17.61	4.45	0.69
	기타	74	2.92	4.31	0.81
사학연금의 본인 노후 생활비 충족도	20% 이하	153	6.04	4.33	0.86
	20% 초과~40% 이하	466	18.40	4.36	0.69
	40% 초과~60% 이하	948	37.43	4.37	0.74
	60% 초과~80% 이하	798	31.50	4.46	0.71
	80% 초과	168	6.63	4.49	0.78
납부한 부담금 대비 향후 연금을 받는 정도	매우 적게 돌려받는다.	222	8.76	4.55	0.69
	약간 적게 돌려받는다.	584	23.06	4.41	0.74
	납부한 만큼 돌려받는다.	915	36.12	4.35	0.73
	약간 많이 돌려받는다.	774	30.56	4.42	0.74
	매우 많이 돌려받는다.	38	1.50	4.32	0.87
사학연금 기금 소진 전망 인지 여부	들어본 적 없다.	819	32.33	4.32	0.76
	들어본 적 있다.	1,714	67.67	4.44	0.72
사학연금 기금에 대한 소진에 대한 불안감	전혀 그렇지 않다.	62	2.45	4.35	1.13
	그렇지 않다.	364	14.37	4.23	0.82
	보통이다.	681	26.89	4.20	0.77

사학연금 기금 소진 시 국가 지원 필요	그렇다.	1,070	42.24	4.46	0.64
	매우 그렇다.	356	14.05	4.80	0.53
	전혀 그렇지 않다.	10	0.89	1.40	1.26
	그렇지 않다.	55	2.17	2.67	0.90
	보통이다.	188	7.42	3.30	0.67
	그렇다.	980	38.69	4.09	0.46
연금개혁의 필요성	매우 그렇다.	1,300	51.32	4.89	0.32
	불필요	879	34.70	4.48	0.72
	소폭 개혁 필요	1,265	49.94	4.36	0.72
	대폭 개혁 필요	389	15.36	4.39	0.81
국민연금 등 타 공적연금과의 통합	필요하지 않다.	2,097	82.79	4.42	0.73
	필요하다.	436	17.21	4.31	0.75
합계		2,533	100.0	4.40	0.74

[표 8]은 사학연금제도 주요 사항에 대한 응답자의 인지 비율 결과이다. 먼저, 사학연금의 의무 가입 여부와 전 기간 기준소득월액을 반영한 연금액 산정 및 연금수급을 위한 최소 납입기간(10년)에 관한 인지 비율은 80% 이상이다. 다음으로 부부 가입 시 모두 연금수령 여부, 부조급여 지급여부, 물가상승률을 반영한 연금액 인상여부에 대한 인지비율은 60~70%대로 나타났다. 반면, 2015년 연금개혁의 결과로 신설된 소득재분배 장치와 국가의 교원 부담금 지원 여부에 대한 인지 비율은 각각 30.24%와 56.77%로 상대적으로 응답자의 인지도가 낮았다.

[표 8] 사학연금제도에 대한 인지 여부(단위: 명, %)

변수		인원 수	비중	명문화필요	
				평균	표준편차
사학연금의 의무 가입	안다.	2,332	92.06	4.41	0.74
	모른다.	201	7.94	4.35	0.70
사학연금의 소득재분배 장치 효과	안다.	766	30.24	4.39	0.77
	모른다.	1,767	69.76	4.41	0.72
전체 가입기간의 기준소득 월액을 반영한 연금액 산정	안다.	2,130	84.09	4.42	0.73
	모른다.	403	15.91	4.33	0.76
물가 상승률 만큼 매년 연금액 인상 여부	안다.	1,633	64.47	4.42	0.74
	모른다.	900	35.53	4.36	0.73
부부 가입 시 모두 연금 수령	안다.	1,780	70.27	4.73	0.73
	모른다.	753	29.73	4.35	0.75
사학연금을 수령을 위한 최소 납입기간(10년)	안다.	2,046	80.77	4.42	0.73
	모른다.	487	19.23	4.32	0.76
화재·홍수로 주택 피해 시 부조급여 지급	안다.	1,567	61.86	4.44	0.71
	모른다.	966	38.14	4.34	0.77
국가의 교원에 대한 부담금 지원	안다.	1,438	56.77	4.44	0.73
	모른다.	1,095	43.23	4.36	0.73
합계		2,533	100.0	4.40	0.74

사학연금에 대한 주관적 인식과 관련하여 응답자의 90% 이상은 사학연금이 사회보장 제도로 꼭 필요하다고 응답하였으며, 제도의 안정적 운영을 위해 의무가입 및 부담금 강제 징수가 필요하다고 응답한 비율도 약 80%로 매우 높았다. 또한, 응답자의 70%는 사학연금의 가입대상과 소득 기준이 명확하다고 응답하였다. 그러나 제도 정책결정 및 시행에 대한 교직원 반영 및 본인 생각과의 일치성 여부 그리고 보험요율과 급여수준의 적절성에 대해 긍정적으로 응답한 비중은 50% 이하로 나타났다.

[표 9] 사학연금에 대한 주관적 인식(단위: 명, %)

변수		인원 수	비중	명문화필요	
				평균	표준편차
사학연금의 사회보장제도로써 꼭 필요함	전혀 그렇지 않다.	8	0.32	3.75	1.58
	그렇지 않다.	34	1.34	3.79	0.91
	보통이다.	182	7.19	3.93	0.88
	그렇다.	1,180	46.59	4.29	0.72
	매우 그렇다.	1,129	44.57	4.62	0.64
사학연금제도의 정책결정 및 시행과정에 교직원 의사 반영	전혀 그렇지 않다.	93	3.67	4.59	0.77
	그렇지 않다.	393	15.52	4.44	0.78
	보통이다.	1,151	45.44	4.37	0.73
	그렇다.	785	30.99	4.39	0.71
	매우 그렇다.	111	4.38	4.55	0.78
사학연금의 가입대상 및 소득기준 명확성	전혀 그렇지 않다.	20	0.79	4.65	0.59
	그렇지 않다.	100	3.95	4.35	0.90
	보통이다.	595	23.49	4.28	0.77
	그렇다.	1,420	56.06	4.40	0.71
	매우 그렇다.	398	15.71	4.58	0.69
사학연금제도의 시행내용 및 결과의 본인 생각과의 일치성	전혀 그렇지 않다.	25	0.99	4.72	0.54
	그렇지 않다.	205	8.09	4.50	0.83
	보통이다.	1,035	40.86	4.35	0.73
	그렇다.	1,136	44.85	4.41	0.72
	매우 그렇다.	132	5.21	4.55	0.74
사학연금 보험요율과 급여수준 적절성	전혀 그렇지 않다.	44	1.74	4.64	0.61
	그렇지 않다.	350	13.82	4.53	0.71
	보통이다.	1,028	40.58	4.35	0.73
	그렇다.	999	39.44	4.39	0.74
	매우 그렇다.	112	4.42	4.51	0.84
사학연금의 안정적 운영을 위해 의무가입 및 강제 징수 필요성	전혀 그렇지 않다.	46	1.82	4.26	0.91
	그렇지 않다.	175	6.91	4.21	0.82
	보통이다.	523	20.65	4.19	0.79
	그렇다.	1,206	47.61	4.41	0.70
	매우 그렇다.	583	23.02	4.65	0.64
합계		2,533	100.0	4.40	0.74

[표 10]은 응답자들이 인식하는 사학연금공단 업무 수행에 관한 설문 결과이다. 먼저, 사학연금공단의 고유업무라 할 수 있는 가입자의 노후보장 및 소득보장 역할에 대해 응답자의 약 70%(‘그렇다.’와 ‘매우 그렇다.’ 포함)는 긍정적으로 생각하는 것으로 나타났다. 반면, 복지사업 수행에 대해서는 약 47%(‘그렇다.’와 ‘매우 그렇다.’ 포함)만이 긍정적으로 응답하여 응답자들은 공단의 복지사업에 대한 체감 정도는 상대적으로 낮은 것으로 판단된다.

[표 10] 사학연금공단에 대한 주관적 태도(단위: 명, %)

변수		인원 수	비중	명문화필요	
				평균	표준편차
가입자의 노후보장 및 소득보장을 위한 운영의 순수성	전혀 그렇지 않다.	16	0.63	4.69	0.60
	그렇지 않다.	106	4.18	4.38	0.83
	보통이다.	660	26.06	4.35	0.74
	그렇다.	1,525	60.21	4.38	0.73
	매우 그렇다.	226	8.92	4.67	0.66
기금운용 수익률 제고를 위한 최선의 노력 정도	전혀 그렇지 않다	23	0.91	4.39	1.12
	그렇지 않다.	159	6.28	4.42	0.84
	보통이다.	896	35.37	4.36	0.74
	그렇다.	1,292	51.01	4.40	0.71
	매우 그렇다.	163	6.44	4.60	0.70
사학연금제도에 대한 충분한 홍보	전혀 그렇지 않다	77	3.04	4.57	0.80
	그렇지 않다.	398	15.71	4.39	0.73
	보통이다.	930	36.72	4.38	0.73
	그렇다.	967	38.18	4.38	0.74
	매우 그렇다.	161	6.36	4.58	0.69
사학연금제도 시행을 위한 현재 이상의 관리비용과 직원 필요	전혀 그렇지 않다.	149	5.88	4.40	0.91
	그렇지 않다.	546	21.56	4.47	0.74
	보통이다.	1,094	43.19	4.36	0.72
	그렇다.	655	25.86	4.40	0.69
	매우 그렇다.	89	3.51	4.58	0.78
공단 직원의 일관성 있는 업무 수행 정도	전혀 그렇지 않다.	27	1.07	4.52	0.89
	그렇지 않다.	172	6.79	4.40	0.80
	보통이다.	1,176	46.43	4.37	0.74
	그렇다.	1,042	41.14	4.42	0.71
	매우 그렇다.	116	4.58	4.56	0.73
공단의 재직자와 수급자를 위한 복지사업 수행여부	전혀 그렇지 않다.	37	1.46	4.51	0.80
	그렇지 않다.	252	9.95	4.45	0.73
	보통이다.	1,049	41.41	4.37	0.74
	그렇다.	1,058	41.77	4.39	0.73
	매우 그렇다.	137	5.41	4.69	0.62
연기금의 공공부문에 대한 투자 확대	전혀 그렇지 않다	80	3.16	4.72	0.66
	그렇지 않다.	348	13.74	4.46	0.78
	보통이다.	942	37.19	4.35	0.73

사학연금공단의 투자기업에 대한 적극적인 주주권 행사	그렇다.	1,004	39.64	4.37	0.72
	매우 그렇다.	159	6.28	4.64	0.69
	전혀 그렇지 않다.	13	0.51	4.08	1.04
	그렇지 않다.	94	3.71	4.18	0.92
	보통이다.	616	24.32	4.21	0.80
	그렇다.	1,289	50.89	4.40	0.70
합계	매우 그렇다.	521	20.57	4.69	0.60
		2,533	100.0	4.40	0.74

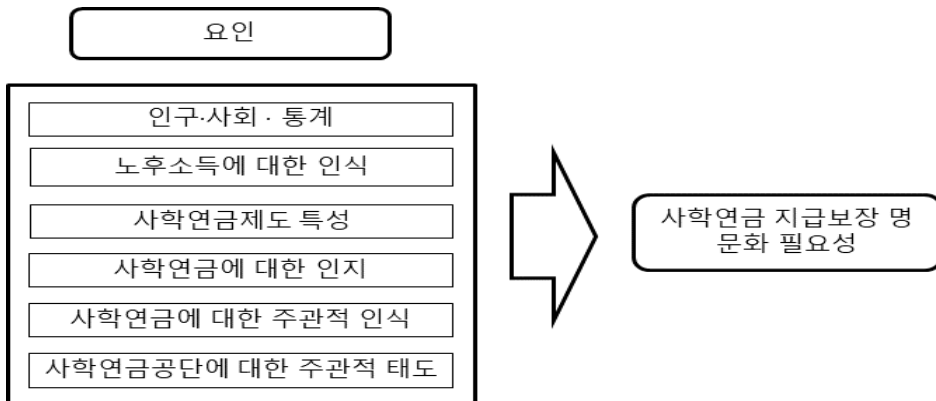
그러나 사학연금기금의 수익률 제고 노력에 대해 긍정적으로 응답한 비율은 30%에 미치지 못했다. 또한, 사학연금공단의 업무 수행을 위한 추가 인력 및 비용 투입에 대한 필요성을 응답한 비율 역시 30% 미만이었다. 사학연금공단 직원의 일관성 있는 업무 수행 정도와 관련해서는 보통 이상의 비율이 90% 이상이었다.

한편, 연기금 투자와 관련한 응답자들의 견해와 관련하여 연기금의 공공부문 투자확대 방안에 대해서는 응답자의 약 46%('그렇다.'와 '매우 그렇다.' 포함)가 긍정적으로 응답하였으며, 투자기업에 대한 주주권 행사와 관련해서는 70% 이상('그렇다.'와 '매우 그렇다.' 포함)이 찬성하는 것으로 나타났다.

2. 실증분석 모형

본 연구의 분석모형은 [그림 2]와 같다. 반응변수는 사학연금의 지급보장 명문화 필요성이며, 독립변수는 앞서 살펴본 [표 4]~[표 10]에서 살펴본 항목들이다.

[그림 2] 사학연금 지급보장 명문화 필요성에 대한 분석모형



[표 11]은 반응변수에 해당하는 사학연금의 지급보장 명문화 필요성에 대한 응답자의 설문 결과이다. 응답자의 90% 이상이 사학연금 지급보장 명문화에 대한 필요성을 인식하고 있는 것으로 나타났다.

[표 11] 사학연금의 지급보장 명문화 필요성(단위: 명, %)

반응변수		인원 수	비중
사학연금 법령에 의한 국가의 지급보장 명문화 필요	전혀 그렇지 않다.	10	0.39
	그렇지 않다.	44	1.74
	보통이다.	188	7.42
	그렇다.	964	38.06
	매우 그렇다.	1,327	52.39
합계		2,533	100.0

사학연금 지급보장 명문화 필요성은 5점 척도로 측정된 순서화된(ordered) 범주형 변수로, 이를 분석하기 위해 비례오즈로짓모형(proportional odds logit model)을 활용한다. 이 모형은 다항로짓모형 중 순서가 있는 범주를 다룰 때 사용하는 누적로짓모형(cumulative logit model)으로 표현된다. 누적로짓모형은 각 개별 모형의 상수가 다르고, 설명변수들의 회귀계수가 동일한 경우를 비례오즈로짓모형이라고 한다(Agresti, 2013). 5개의 범주를 갖는 반응변수가 범주 j 이하에 해당할 확률인 j 번째 누적확률 $P(Y \leq j) = p_1 + \dots + p_j$, $j = 1, \dots, 5$ 은 $P(Y \leq 1) \leq \dots \leq P(Y \leq 5) = 1$ 과 같이 순서적 성질을 갖는다. 처음 4개의 누적로짓모형은 식(2.1)과 같으며, 누적로짓모형 독립변수의 회귀계수는 모두 다르게 된다.

$$\log\left(\frac{P(Y \leq j)}{1 - P(Y \leq j)}\right) = \alpha_j + \beta_j x_i, \quad j = 1, \dots, 4, i = 1, \dots, n \quad (2.1)$$

식 (1)에서 4개 개별 누적로짓모형의 설명변수 x 의 회귀계수 β_j 가 β 로 동일하다면 누적로짓모형들의 추정할 모수는 줄어들어 모형의 추정 효율성은 크게 향상되며, 해석도 간단해진다. 이를 식 (2.2)와 같이 표현할 수 있으며, 이 경우 추정 효율성은 매우 커지는데, 아래 식 (2.2)의 누적로짓모형을 비례오즈로짓모형이라 한다.

$$\log\left(\frac{P(Y \leq j)}{1 - P(Y \leq j)}\right) = \alpha_j + \beta x_i, \quad j = 1, \dots, 4, i = 1, \dots, n \quad (2.2)$$

따라서 본 연구에서는 각 누적로짓모형의 회귀계수가 동일하다는 비례오즈가정(proportional odds assumption)이 성립하는지를 검정한 후, 비례오즈 가정이 확인되면 비례오즈로짓모형을 적용하고자 한다.

IV. 실증분석 결과

본 연구는 사학연금 가입자의 지급보장 명문화에 유의한 영향을 미치는 변수는 무엇인지를 살펴보기 위해 다음의 과정을 수행하였다.

먼저, 반응변수에 대해 사학연금 가입자의 인구통계, 건강과 삶의 만족도, 노후소득에 대한 인식, 은퇴, 직무, 연금제도, 가구 소득 및 지출과 관련한 개별변수를 설명변수로 하는 단순 비례오즈로짓모형 중에서 p-value가 유의수준 5% 이하인 39개 설명변수를 선택하였다.

다음으로, 단순 비례오즈로짓모형에서 선택된 39개의 설명변수를 대상으로 후진 제거법(backward elimination method)을 적용하여 모형의 적합도 선택 기준 중 하나인 AIC 값이 가장 작은 (다중)비례오즈로짓모형을 최종적으로 선택하였다.

[표 12]는 최종적으로 9개의 변수로 구성된 최적 비례오즈로짓모형의 모형 적합도 통계량이다. 모형이 적합하다는 귀무가설에 대한 이탈도 통계량의 p-값은 유의수준 0.05 이상으로 나타났다으며, 최대가능도 추정량에 대한 p-value는 0.05 미만으로, 선택된 모형의 타당성을 뒷받침한다. 특히 설명변수들의 반응변수에 대한 설명력을 나타내는 결정계수(R^2)는 0.6098로 선택된 설명변수들이 반응변수인 사학연금 지급보장 명문화 필요성을 잘 설명해 주고 있음을 보여준다.

[표 12] 최종 선택된 비례오즈로짓모형의 모형적합도 통계량

통계량	자유도	Value	p-value
이탈도(Deviance)	7,779	2223.0	1.0000
Log Likelihood Ratio	13	2,383.7	<.0001
AIC	2,673.9		
R^2	0.6098		

[표 13]은 최종 선택된 비례오즈로짓모형에 대한 비례오즈가정의 타당성을 검토한 결과이다. 카이제곱 통계량은 38.88(d.f.=39)이며, p-value는 0.4755로 본 연구에서 적용한 비례오즈로짓모형이 타당함을 보여준다.

[표 13] 최종 선택된 모형의 비례오즈가정에 대한 검정결과

카이제곱 통계량	d.f.	p-value
38.88	39	0.4755

[표 14]는 사학연금 지급보장 명문화 필요성을 설명하기 위한 최종 선택된 비례오즈로짓모형의 9개의 설명변수를 나타낸 표이다. 사학연금 기금 소진 시 국가 지원 필요성이 가장 중요한 요인이며, 다음으로 사학연금의 사회보장제도로서 반드시 필요함, 사학연금공단의 투자기업에 대한 적극적인 주주권 행사, 사학연금 기금 소진에 대한 불안감, 사학연금의 의무가입 및 강제 징수 필요성, 국민연금 대비 특수직역연금의 혜택 수준, 우리나라의 5년 후 노후소득 격차 증가 전망, 연령대, 결혼상태의 순서로 나타났다.

[표 14] 다중 비례오즈로짓모형에 최종 선택된 요인

요인	d.f.	Wald χ^2	p-value
사학연금 기금 소진 시 국가 지원 필요성	1	1219.8	<.0001
사학연금의 사회보장제도로서 꼭 필요함	1	26.1	<.0001
사학연금공단의 투자기업에 대한 적극적인 주주권 행사	1	15.6	<.0001
사학연금기금 소진에 대한 불안감	1	15.1	0.0001
사학연금의 의무가입 및 강제 징수 필요성	1	8.2	0.0041
국민연금 대비 특수직역연금의 혜택 수준	1	8.0	0.0047
우리나라의 5년 후 노후소득 격차 증가 전망	1	6.6	0.0104
연령대	4	12.5	0.0140
결혼상태	2	7.0	0.0295

[표 15]는 최종 선택된 비례오즈로짓모형의 회귀계수와 오즈비 추정값을 제시한 표이다. 먼저, 사학연금 지급보장 명문화 필요성에 가장 중요한 요인인 사학연금 기금 소진 시 국가지원 필요성을 보면, 사학연금 가입자는 사학연금기금 소진 시 국가 지원이 필요하다고 느낄수록 사학연금 지급보장 명문화 필요성에 대한 오즈비는 $\exp(3.3748)=29.21$ 로 매우 높게 나타났다. 이는 사학연금의 지급보장 명문화가 사학연금 기금소진 시 국가 지원의 중요한 근거가 될 수 있다는 점을 사학연금 가입자들이 인식하고 있음을 보여주는 결과이다.

두 번째 중요 요인인 사학연금의 사회보장제도로서 꼭 필요함을 보면, 응답자가 사학연금의 사회보장제도로서 꼭 필요하다고 느낄수록 사학연금 지급보장 명문화 필요성에 대한 오즈는 1.6배 증가한다. 사학연금은 공적연금으로써 세대 간, 소득계층 간 연계 기능이 존재하는 사회보장제도이다. 사학연금도 공적연금의 사회적 연대 기능이 존재하는 만큼 가입자들은 당연히 국가의 지급보장이 필요하다고 인식하고 있는 것으로 판단된다.

세 번째 중요 요인인 사학연금공단의 투자기업에 대한 적극적인 주주권 행사를 보면, 사학연금기금의 투자기업에 대한 적극적인 주주권 행사가 필요하다고 생각할수록 사학연금 지급보장 명문화 필요성에 대한 오즈비는 1.325로 나타났다. 사학연금기금과 같은 공적 연기금의 주주권 행사는 단순히 수익성을 넘어 기업지배구조 개선, 소액주주 보호와 같은 공적 기능이 존재한다. 관련 문헌에 의하면, 기금 규모가 큰 국민연금의 경우 5% 이상 지분을 갖는 경우 기업의 경영진 감시를 통한 회계정보의 투명성제고(김선화, 2017; 김유진, 정문종, 2017; 장윤희 외, 2019; 김유진, 안정인, 2018) 및 양(+)의 수익률 실현 그리고 사회적 책임활동의 효과가 나타났다. 또한, 초과수익률 달성 및 구조조정 활동에 긍정적인 영향을 미친다는 연구결과도 있다(Del Guercio and Hawkins, 1999; Junkin, 2015). 반면, Wahal(1996)은 연기금 주주권 행사와 같은 연기금 행동주의가 피 투자 기업의 장기적인 성과 개선에 유의한 영향을 미치지 못한다고 하였다.

선행연구를 통해 주주권 행사로 인한 피 투자기업의 경영개선 또는 기업가치 증가에 대한 효과는 불확실하나 가입자들은 사학연금기금의 주주권 행사를 통한 사회적 기여 및 영향력이 확대된다면, 사학연금의 지급보장 명문화도 자연스럽게 수반될 수 있다는 점을 인식한 결과로 판단된다.

네 번째 중요 요인인 사학연금 기금에 대한 소진에 대한 불안감을 보면, 사학연금 기금에 대한 소진에 대한 불안감을 더 많이 가질수록 사학연금 지급보장 명문화 필요성에 대한 오즈비는 $\exp(0.2224)=1.249$ 로 나타났다. 이는 기금 소진에 의한 연금 수급 불안감 해소 차원에서 지급보장 명문화의 필요성을 인식하고 있음을 보여준다.

다음으로 사학연금의 의무가입 및 강제 징수 필요성을 보면, 사학연금의 의무가입 및 강제 징수가 꼭 필요하다고 생각할수록 사학연금 지급보장 명문화 필요성에 대한 오즈는 약 1.2배 증가한다. 일반적으로 사회보험은 의무가입 및 강제 징수의 특성을 지니고 있다. 이러한 측면에서 사학연금을 사회보험으로 인식하는 경향이 강할수록 지급보장 명문화 필요성이 높음을 보여준다.

한편, 국민연금 대비 특수직역연금의 혜택 수준을 보면 국민연금 대비 특수직역연금의 혜택이 작다고 느낄수록 사학연금 지급보장 명문화 필요성에 대한 오즈는 약 1.2배 증가한다. 사학연금과 공무원연금은 지난 2015년 연금개혁에 의해 연금급여 수준은 낮아지고 있다. 심지어 수익비는 국민연금이 유리할 것으로 전망한 문헌도 존재한다(김봉준·최영민, 2024). 사학연금은 공무원연금과 마찬가지로 연금개혁에 의한 급여액 및 수익비가 하락하고 있음에도 지급보장 명문화는 존재하지 않아 이에 대한 반대급부 차원에서 지급보장 명문화에 대한 필요성을 느끼고 있는 것으로 판단된다.

또한, 비슷한 맥락에서 우리나라의 5년 후 노후소득 격차가 더 커질 것이라고 생각할수록 사학연금 지급보장 명문화 필요성에 대한 오즈는 1.2배 증가하는 것으로 나타났다.

일곱 번째 중요 요인인 연령을 살펴보면, 50대 > 40대 > 30대 > 60대 > 20대의 순으로 사학연금 지급보장 명문화 필요성이 높았다. 연금 수급을 앞둔 40~50대를 중심으로 지급보장 명문화의 필요성을 크게 느끼고 있는 것으로 판단된다.

마지막 요인인 결혼상태를 보면, 이혼·사별인 경우가 사학연금 지급보장 명문화 필요성이 가장 높으며 다음으로 미혼, 기혼의 순서로 나타났다. 통계청의 2024년 고령자통계에 의하면, 독신 고령자는 기혼자에 비해 연금액이 낮으며, 생활비를 스스로 마련하는 경향이 크다. 따라서 노후소득이 적고 사적소득 마련이 어려운 독신 가입자의 특성이 지급보장 명문화의 필요성을 높인 것으로 판단된다.

[표 15] 비레오즈로짓모형의 회귀계수 추정과 오즈비

요인		d.f.	$\hat{\beta}$	s.e.	p-value	$\exp(\hat{\beta})$
상수(intercept)	5	1	-18.3729	0.8648	<.0001	-
	4	1	-13.8649	0.8182	<.0001	-
	3	1	-10.4515	0.8000	<.0001	-
	2	1	-6.8977	0.8411	<.0001	-
사학연금 기금 소진 시 국가 지원 필요성		1	3.3748	0.0966	<.0001	29.218
사학연금의 사회보장제도로써 꼭 필요함		1	0.4309	0.0844	<.0001	1.539
사학연금공단의 투자기업에 대한 적극적인 주주권 행사		1	0.2816	0.0713	<.0001	1.325
사학연금기금 소진에 대한 불안감		1	0.2224	0.0572	0.0001	1.249
사학연금의 의무가입 및 강제 징수 필요성		1	0.1873	0.0653	0.0041	1.206
국민연금 대비 특수직역연금의 혜택 수준		1	-0.2007	0.0710	0.0047	0.818
우리나라의 5년 후 노후소득 격차 증가 전망		1	0.1805	0.0705	0.0104	1.198
연령대	20대	1	-0.3314	0.2573	0.0407	0.718
	30대	1	0.2197	0.2239	0.0420	1.246
	40대	1	0.2310	0.2123	0.0028	1.260
	50대	1	0.2804	0.2130	0.3097	1.324
	60대	0	0.0000	-	-	1.000
결혼상태	미혼	1	-1.0570	0.5054	0.0365	0.348
	기혼	1	-1.2127	0.4844	0.0123	0.297
	이혼·사별	0	0.0000	-	-	1.000

V. 결론 및 시사점

급격한 저출생 고령화로 인한 학령인구 감소 및 수급자 증가로 사학연금은 향후 심각한 재정위기 상황에 직면할 가능성이 매우 높다. 특히, 사학연금 가입자 중 대학 교직원(전문대 포함)의 비중이 70%에 육박한다는 점에서 사학연금의 재정은 사립대학의 재정 상황과도 밀접한 관련이 있다고 할 수 있다. 최근 사립대학들은 지난 10여 년간 유지한 등록금 동결로 인해 재정 상태가 매우 열악한 상황이다.

이에 다수의 사립대학들은 정부의 등록금 동결 권고에도 등록금을 인상하거나 인상을 검토하고 있다. 사립대학들은 재정난 해소를 위해 등록금 인상 외에도 유학생 모집 확대, 학과 통폐합, 교직원 연봉 동결 또는 삭감 등의 조치를 시행하고 있으나 등록금 의존 비중이 높은 상황에서는 이를 해소하기에는 역부족이다. 따라서 향후 비수도권 사립대학을 중심으로 폐교가 속출할 가능성을 배제할 수 없다. 사립대학 폐교 시 사학연금의 부담금 수입의 감소가 예상될 뿐 만 아니라 폐교대학 교직원의 조기 연금수급 증가로 사학연금의 재정은 급격히 악화될 가능성이 높다. 이처럼 사립대학 폐교로 인한 사학연금의 재정위험이 그 어느 때보다 높은 상황에서 연금 지급보장 명문화가 없는 사학연금에 가입한 교직원들은 불안감을 느낄 수 밖에 없다. 그 동안 우리사회는 주로 국민연금과 공무원연금을 중심으로 연금개혁 논의가 이뤄져 왔다. 국민연금은 2025년 3월 지급보장 명문화를 포함하여 18년 만의 모수개혁을 단행하였다. 이제는 사학연금 만이 지급보장 명문화가 존재하지 않는다. 그동안 사학연금은 공무원연금을 준용한다는 이유로 지금까지 연금개혁 논의 대상에서 배제된 측면이 있었다. 그러나 이제는 사립대학의 재정위기가 사학연금의 재정과도 밀접한 연관이 있다는 점에서 지급보장 명문화를 포함한 사학연금제도 개선에 대한 논의가 공론화될 필요가 있다. 이에 본 연구는 사학연금 가입자를 대상으로 지급보장 명문화에 대한 가입자 인식에 영향을 주는 요인에 대해 살펴보았다. 분석 결과 사학연금 가입자들은 사학연금의 국가 지원 필요성 및 기금 소진에 대한 불안감 해소 차원에서 사학연금 지급보장 명문화의 필요성을 인식하고 있었다.

또한, 사학연금의 사회보장 및 주주권 행사 등의 사회적 역할 강화가 필요하다고 생각할수록 사학연금 지급보장 명문화에 대한 필요성을 인식하고 있었다. 마지막으로 사학연금의 혜택이 낮아지고 있다고 인식할수록, 그리고 40~50대 독신 가입자를 중심으

로 사학연금 지급보장의 필요성이 높았다.

따라서 사학연금 가입자들이 느끼고 있는 불안감을 해소하고 사학이 우리나라 교육에 기여한 점과 국·공립 교원과의 형평성 차원에서 사학연금의 지급보장 명문화가 고려될 필요가 있다. 또한, 가입자는 사학연금을 사회보장제도로 인식할수록 지급보장 명문화의 필요성이 높다는 점에서 지급보장 명문화는 가입자의 신뢰를 높이고 사학연금이 지속 가능한 사회보장제도로의 역할 강화에 매우 중요한 계기가 될 것으로 판단된다. 궁극적으로 사학연금 지급보장 명문화는 고등교육 기관 중 사립대학교가 대부분인 우리나라의 현실을 고려할 때, 교직원의 사기 진작 뿐 아니라 우리나라의 고등교육 발전 및 인재 양성을 통한 국가경쟁력 제고에도 기여할 수 있다. 또한, 연금혜택이 적다고 생각하거나 연금액이 적을 것으로 예상되는 가입자의 지급보장 명문화 필요성이 높았다는 점에서 사학연금제도 개혁과 더불어 가입자 수급권 보장을 위한 지급보장 명문화 논의도 필요하다는 점을 시사한다.

결론적으로 정부와 국회는 연금제도 개혁 논의 시 사학연금의 특수한 상황을 고려한 제도개선 방안과 함께 가입자의 불안감 해소를 위한 지급보장 명문화에 대한 논의가 시급한 상황이다. 본 연구는 사학연금 가입자를 대상으로 지급보장 명문화에 대한 인식을 최초로 실증 분석했다는 점에서 큰 의의가 있다. 다만, 향후 연구에서는 본 연구의 결과를 바탕으로, 지급보장 명문화가 연금제도에 대한 가입자의 신뢰도에 미치는 영향을 인과모형을 통해 심층적으로 분석할 필요가 있다.

참 고 문 헌

교육부 · 한국교육개발원, 2024, 2024년 간추린 교육통계

김봉준 · 최영민, 2024, 추계 모형을 이용한 공적 연금 개혁 방향에 대한 연구 : 공무원연금과 국민연금을 중심으로, 2024년 한국재무학회 추계학술대회, 658~697.

김수완 · 정인영, 2021, 사학연금과 공무원연금 비교연구, 「한국행정학회 동계학술발표논문집, 1183~1223.

김병률 · 김재경, 2016, 사학연금 재정계산제도 개선방향, 사학연금연구, 제1권, 189~241.

김용하, 2007, 사학연금제도의 재정재계산, 보건복지포럼, 제126호, 77~85.

김용하, 2016, 사학연금제도 개혁에 대한 평가 및 시사점, 사학연금연구, 제1권, 13~45.

김우림, 2025, 사학연금의 재정전망 및 제도개선과제, 국회예산정책처, 나보포커스 제10호

김유진 · 안정인, 2018, 국민연금 주요주주와 기업의 사회적 책임 활동, 회계학연구제43권 제3호 1~31.

김유진 · 정문종, 2017, 국민연금 투자가 기업의 원가행태에 미치는 영향, 대한경영학회지 제30권 제11호, 1997~2014.

김수성 · 정인영, 2019, 사립학교 폐교로 인한 사학연금 수급개시연령 조정에 따른 재정 변화 분석, 예산정책연구 제8권 제2호, 38~73.

김선화, 2017, 국민연금 주주행동주의가 이익조정과 타인자본비용과의 관련성에 미치는 영향, 세무와 회계저널 제18권 제4호, 229~271.

노상환, 2016, 재정건전화를 위한 사학연금제도의 자산운용 방안, 사학연금연구, 제1권, 47~90.

민기채, 2018, 국민연금 재정계산제도의 법적쟁점, 입법과 정책 제10권 제3호, 301~325.

박유성 · 정민열 · 전새봄, 2015, 사학연금의 재정안정화와 적정성 유지 방안, 응용통계연구 제28권 제4호, 643~661.

- 보건복지부, 2025, 보험료율 13%, 소득대체율 43% 등 담은 연금개혁법안 국회 본회의 통과 보도자료
- 성주호 · 장덕진, 2020, 연금계리 관점에서 살펴본 연금충당부채 정부공시의 적합성, 금융감독연구 제7권 제1호 105~127.
- 이상립, 2016, 사학연금 가입자의 퇴직 후 경제적 안정을 위한 제도 보완에 대한 연구, 사학연금연구, 제1권, 91~127.
- 장유림 · 오용락 · 김응길 · 노희천, 2019, 국민연금 투자와 대규모 기업집단의 가치관련성에 미치는 영향에 관한 연구, 회계정보연구 제37권 제4호, 1~26.
- 정도진, 2021, 해외사례 및 수요조사를 통한 공적연금보고서 개선방안, 회계정보연구 제39권 제4호, 89~113.
- 정명구 · 고우림 · 조영태, 2021, 벚꽃엔딩과 사학연금, 한국인구학 제44권 제4호, 75~96.
- 정인영 · 김수성, 2019, 사학연금에서 폐교로 인한 퇴직 시 연금 지급개시 연령 개선에 관한 연구, 한국사회정책 제26권 제1호, 89~113.
- 정인영 · 권혁창 · 김수성, 2020, 사학연금 폐교시 사학연금기금을 활용한 실업급여 제공 방안 연구: 현행 사학연금 규정의 문제점과 대안 검토 및 재정추계를 중심으로, 보건사회연구 제40권 제3호, 216~247.
- 최문현, 2016, 일본 공적연금제도 개혁 및 재정전망, 사학연금연구, 제1권, 243~284.
- 통계청, 2024, 2023년 출생통계 보도자료, (8.28.)
- 통계청, 2024, 2024 고령자통계 보도자료, (9.26.)
- 행정안전부, 2024, 65세 이상 인구 비중 20% 기록 보도자료, (12.24.)
- 국가법령정보센터, www.law.go.kr(검색일: 2025.02.25.)
- 사학연금공단, www.tp.or.kr(검색일: 2025.02.25.)
- Alan, Agresti, 2013, An Introduction to Categorical Data Analysis 3rd ed., Wiley.
- Del Guerio, Diane and Jenifer Hawkins, 1999, The motivation and impact of pension

fund activism, *Journal of Financial Economics* 52, 293-340.

Junkin, Andrew, 2015, Update to The CalPERS Effect on Targeted Company Share Price, Wilshire.

Wahal, Sunil, 1996, Pension fund activism and firm performance, *The Journal of Financial and Quantitative Analysis* 31, 1-23.

일본 정부 법령 검색 시스템 <https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000245> (검색일: 2025.02.25.)

I금융감독연구 제13권 제1호 2026. 4.

Study on the Perception of Pension Participants Regarding the Legalization of Pension Payment Guarantees in Teachers' Pensions

Kyung-jin Choi*, Heuiju Chun**

Abstract

This study investigates the fiscal risks and policy implications surrounding Korea's Private Teachers' Pension Scheme amid demographic challenges such as declining birth rates, population aging, and increasing closures of private educational institutions. Using data from the 2022 Private School Staff Survey conducted by the Teachers' Pension Foundation, the study employs a proportional odds logistic regression model to examine factors influencing participants' recognition of the necessity to guarantee pension benefits legally.

Empirical analysis reveals that perceptions of fund depletion and the need for state financial support are strongly associated with calls for guarantee legalization. Additionally, a heightened awareness of the pension's role as a public social security system and demographic indicators—especially being single and aged 40–50—significantly increase the likelihood of supporting such guarantees. Respondents who anticipated reduced pension benefits or considered the scheme inferior to other public pensions also showed increased support for statutory assurances.

Expanding legal payment guarantees could alleviate participants' concerns and reinforce institutional trust, particularly since public pensions like the Government Employees Pension and the National Pension Scheme already include legal payment provisions. The research provides valuable evidence for pension reform discourse and policy formulation regarding Korea's private school sector and public pension equity's contributions to our society and equity with public education officials.

Key words: Teachers' Pension, Private University, School-age Population, Pension Finance

JEL Classifications: J32

* First author, Associate Professor, Department of Business Administration, Gyeongsang National University (choikj23@gnu.ac.kr)

** Corresponding author, Department of Statistics and Information, Dongduk Women's University (hjchun@dongduk.ac.kr)

산불 피해 복구 재원 확보를 위한 대재해채권 활용 방안

이진우*, 김창기**

국문초록

본 연구는 산불 피해 복구를 위한 대재해채권 활용 방안을 제시한다. 기후변화와 산불 빈도 증가로 산불 피해 복구 재원의 효율적 확보가 중요해지고 있다. 대재해채권은 자본 시장을 통해 자연재해 위험을 이전하는 금융 상품으로, 해당 채권을 산불 복구에 적용하는 방법을 모색하였다. 연구에서는 산불 피해 면적과 조립비용을 활용하여 복구 비용을 추정하고, 시나리오 분석을 통해 대재해채권의 예상 수익률을 산출하였다. 또한, 트리거 조건을 설정하여 정부의 재정 부담을 경감하고 민간 자본의 참여를 유도할 수 있음을 제안한다. 연구 결과, 대재해채권은 산불 피해 복구 재원을 확보하는 효과적인 방법으로, 기후변화 대응 및 자연재해 복구에 기여할 수 있을 것이다.

□ 주제어: 대재해채권, 기후변화, 산불 피해, 산림 복구

□ JEL: G22

투고일: 2025.8.1.

수정일: 1차 2025.11.3., 2차 2025.11.24.

게재확정일: 2026.4.24.

* 제1저자, 고려대학교 보험계리금융공학 협동과정(jinwoosam@korea.ac.kr)

** 교신저자, 고려대학교 경영대학 교수(changki@korea.ac.kr)

I. 서론

세계적으로 기후변화에 따라 대형 산불의 발생 빈도가 높아지면서, 산불은 범국가적인 재난으로 부각되고 있다. 그 대표적인 사례로 2020년 미국 캘리포니아에서는 약 9,900건의 산불로 430만 에이커(약 174만 헥타르)의 산림이 소실되어 역대 최고 기록의 두 배 이상에 달하는 피해가 발생하였다. 이로 인한 경제적 손실은 190억 달러, 사망자는 33명에 달하는 등 막대한 사회·경제적 피해를 초래하였다.

우리나라 역시 산불 피해가 적지 않다. 2014년부터 2023년까지 10년간, 연평균 567건의 산불이 발생했으며, 약 4,003헥타르의 산림이 소실된 것으로 집계되었다. 특히, 2025년 3월 영남, 호남, 충청 지방에서 발생한 대형 산불로 26명의 사망자와 78명의 부상자가 발생하였으며, 역대 최고 산림 피해 면적을 기록하였다. 이러한 초대형 산불은 기후위기의 현실을 여실히 보여주며, 산불 대응 및 복구를 위한 효과적인 재원 마련의 필요성을 보여주었다. 실제로 2022년 3월 경북 울진과 강원 삼척 일대에서 발생한 초대형 산불의 복구에는 국비 2,116억 원, 지방비 911억 원 등 총 3,027억 원의 복구 예산이 투입되었다. 이처럼 산불 복구에는 막대한 비용이 소요되며, 현재까지는 이러한 복구 비용의 대부분을 중앙 및 지방 정부의 재정으로 충당하고 있다. 그러나 대형 산불이 빈발할 경우, 국가 예산의 지속적 투입은 재정 부담 가중뿐만 아니라, 산불 예방 및 대비를 위한 투자 여력에도 제약을 초래할 수 있다.

한편, 산불은 예측 불가능한 대규모 재난으로, 민간 보험사가 감당하기 어려운 손실 규모를 지닌다. 또한, 산림은 사유림, 국유림, 공유림이 혼재하므로 사유림을 제외한 산림에 대한 민자 보험은 계약 범위 및 책임 설정이 불분명해지는 구조적 한계가 있다. 게다가 고위험 지역에 있는 산림만 선별적으로 보험에 가입하는 역선택 문제도 발생할 가능성이 있으므로, 민자 보험을 통한 산림 피해 보장에는 어려움이 따르며, 이로 인한 보장 공백이 발생한다. 결국 대규모 산불 복구 재원 조달에는 재난 기금, 국가 채권 등 공적 자금을 기반으로 한 보완 시스템이 필요한 실정이며, 미국, 캐나다 등 산불 다발 국가들도 정부 보증, 재난 대응 기금, 공적 재보험 등을 활용하고 있다.

이러한 문제의식 아래, 본 연구는 산불 인한 산림 복구 재원을 마련하기 위한 정책 대안으로 ‘대재해채권(catastrophe bond)’ 도입을 제안한다. 대재해채권은 대규모

자연재해 위험을 자본시장에 이전하기 위해 고안된 금융상품으로서, 평상시에는 투자자에게 높은 쿠폰(이자)을 지급하되, 특정 수준 이상의 재해 발생할 경우 투자 원금이 피해 복구 재원으로 활용되는 구조를 갖는다. 따라서 대재해채권은 자연재해 발생 시 대규모 재해의 재정적 대응 수단으로 기능할 수 있으며, 자본시장의 위험과 독립적이므로 투자자 입장에서 포트폴리오의 위험 분산 효과가 크다. 따라서 대재해채권은 높은 수익률과 위험 분산이라는 메리트를 제공할 수 있다. 또한, 대재해채권은 산림 복구라는 공익적 목적을 지니므로, 공·사협력형 정책성 보험 형태로 운용하는 방안도 고려할 수 있다.

II. 이론적 배경 및 선행 연구

전통적인 재보험은 보험사가 위험을 분산하고 대규모 재해로 인한 재정적 충격을 완화하기 위해 사용하는 중요한 금융 도구이다. 그러나 최근 몇 년간 자연재해의 빈도와 심도가 증가함에 따라, 재보험 시장 이외에 대재해채권과 같은 다른 방안을 강구할 필요가 생겼다. 이 장에서는 대재해채권과 관련한 이론적인 배경을 살펴본다.

1. 대재해채권의 이론적 배경

(1) 기후변화와 재보험

기후변화로 인해 자연재해의 위험이 증가함에 따라 재보험 요율이 급격히 상승하였다. 이는 보험사들이 높은 비용을 부담하게 되어 보험료 인상을 초래하고, 결과적으로 소비자와 보험사 모두에게 부담이 된다. 특히, 대형 자연재해가 연속적으로 발생할 경우, 원보험사 뿐만 아니라 재보험사도 과중한 손실 감당이 어려워질 수 있다. 이로 인해 보험사와 피보험자 모두가 보장받지 못하는 위험에 처할 수 있다. 또한, 재보험은 주로 보험사 간에 위험을 분산하는 방식으로 운영되므로, 대형 재해 발생 시 전통적인 재보험 모델만으로는 자본 시장의 참여를 유도하기 어렵고, 자금을 신속히 모집하는 데 한계가 있다. 이러한 재보험의 한계를 극복하기 위해서는 자본 시장의 적극적인 참여를 유도해야 한다.

(2) 대재해채권의 개념 및 구조

대재해채권(Catastrophe Bond; CAT Bond)은 자연재해와 같은 극단적인 사건에 대한 위험을 자본 시장을 통해 이전하는 위험 연계 금융 상품이다. 해당 채권은 자본 시장 투자자와 보험사 또는 정부 기관 간의 위험을 분담하는 도구로 보험연계증권(Insurance-Linked Securities; ILS)의 일종이다. 대재해채권은 전통적인 재보험 시장의 한계를 극복하고, 자연재해와 같은 대규모 재해에 대응하는 효율적이고 빠른 자금 조달 방안을 제공한다. 대재해채권은 평상시에는 투자자에게 높은 수익률을 제공하지만, 일정 수준 이상의 재해가 발생하면 원금의 일부 또는 전부를 손실에 대한 채원으로 충당한다.

보험사나 정부 기관이 대재해채권을 발행하여 자본을 모집하는 경우, 이 채권은 주로 자본 시장에서 거래되며, 고위험의 특성 때문에 높은 수익률을 제공한다. 이렇게 발행된 대재해채권은 일정 기간 정기적인 쿠폰(이자)을 지급한다. 쿠폰 지급은 일반적으로 반기 또는 연간으로 이루어지며, 투자자는 재해가 발생하지 않으면 정해진 이자를 수령하고, 재해가 발생하면 손실을 감수하는 방식으로 진행된다.

한편, 대재해채권에는 트리거(Trigger)라고 불리는 조건이 있다. 이는 재해 발생 시 채권이 발행자에게 손실을 지급하는 조건을 의미한다. 트리거는 피해 면적, 재해의 강도, 손실 금액 등을 기준으로 설정되며, 이 조건을 만족하면 해당 손실만큼의 원금은 상환하지 않는다.

트리거를 만족하는 재해가 발생하지 않고 대재해채권의 만기가 도달하면, 채권은 원금을 상환한다. 따라서 재해가 발생하지 않으면, 투자자는 원금과 쿠폰 수익을 받을 수 있다. 그러나 재해가 발생하면, 손실 범위에 따라 원금 일부 또는 전부가 손실 처리된다. 이를 통해 보험사는 손실을 분담하고, 자본 시장 투자자는 높은 수익률을 얻는다.

이를 통해 대재해채권은 자연재해 위험을 자본 시장에 전가하여, 물리적 위험을 분산하고, 자금 조달의 효율성을 높인다. 또한, 투자자는 자연재해의 위험을 감수하고 그 대가로 높은 수익을 얻으며, 자본 시장의 위험과 독립적인 자산을 매입함으로써 시장 리스크를 분산하는 포트폴리오를 구성할 수 있다. 대재해채권의 구조, 발행 절차 등 자세한 내용은 신동호(2000)의 연구보고서에서 확인할 수 있다.

[표 1] 전통 재보험과 대재해채권의 차이점 비교

항 목	재 보 험	대 재 해 채 권
보험 목적	보험리스크	보험리스크+재무리스크
만 기	단기(1년)	중장기(3~10년)
위험 인수 역량	낮음	높음
운영 기관	재보험사	특수목적회사(SPV)
채무불이행 위험	존재함	거의 없음
위험 헷지 비용	높음	낮음

[표 1]을 통해 재보험과 대재해채권을 비교하면, 재보험은 순수 보험 리스크를 보장하는 반면, 대재해채권은 자본 시장 투자자에게 위험을 이전하기 때문에 보험 리스크 뿐만 아니라 재무 리스크도 포함할 수 있다. 또한, 재보험 계약의 기간은 일반적으로 1년으로 매년 재계약이 필요하지만, 대재해채권의 만기는 3년에서 10년까지 다양하게 설정할 수 있다.

한편, 재보험은 재해가 발생한 후 재보험료가 증가할 수 있으나, 대재해채권 발행 비용은 상대적으로 일정하게 유지할 수 있다. 채권 발행 과정에서 수수료 지급 등과 같은 발행 비용으로 추가적인 행정 비용이 발생하기는 하나, 위험 헷지 비용은 재보험 요율보다 저렴할 수 있다.

2. 극단치 이론 (Extreme Value Theory; EVT)

본 논문에서는 극단치 이론을 사용하여 한국의 산불 위험을 모델링하고, 향후 피해 구간을 추정하며, 대재해채권(CAT bond) 발행을 통한 새로운 사업 모델을 제안하고자 한다. 이 모형은 무작위 변수의 여러 값 중에서 양 끝단에서 비정상적으로 치우친 값들의 분포를 다루는 방법으로 극단치 이론을 사용한다. 이는 전체 분포가 아닌 분포의 꼬리 부분에 초점을 맞추어 극단적이고 드문 사건들의 확률을 고려하는 데 유용한 통계적 이론이다. 극단치 이론에서 극단값을 식별하는 방법은 크게 GPD 모형과 GEV 모형 두 가지가 있으며, 그 외에도 VaR을 추정하는 GARCH와 RiskMetrics 모형 등이 있다.

(1) 블록 최대값 접근법(BM)에 의한 GEV 추정

첫 번째는 블록 최대값 접근법(Block Maxima; BM) 방법으로, 데이터를 일정 기간이나 범위로 블록을 나눠, 각 블록에서 최대값 하나만을 극단값으로 선택하여 분석에 사용하는 방법이다. 해당 방법으로 얻은 극단값들은 점근적으로 일반화된 극단값 분포(Generalized Extreme Value; GEV)를 따른다. 해당 방법은 블록별 최대값만 고려

하기 때문에 계산이 상대적으로 간단하다는 장점이 있으나, 블록별 최대값 외의 데이터는 사용하지 않으므로 데이터 손실이 발생한다.

(2) 초과 데이터 접근법(POT)에 의한 GPD 추정

두 번째는 임계값 초과 데이터 접근법(Peak Over Threshold; POT)으로, 임계값을 초과하는 값을 극단값으로 선택하고 사용하는 방법이다. 해당 방법에서 임계값을 초과하는 관측값들은 근사적으로 일반화된 파레토 분포(Generalized Pareto Distribution; GPD)를 따른다. POT 방법은 BM 방법보다 유연하고, 모든 데이터를 활용할 수 있으므로 데이터 손실이 적다. 그러나 임계값 설정 과정에서 주관적인 판단이 필요하므로, 임계값을 잘못 설정하면 부정확한 연구 결과가 도출될 수 있다.

두 모형을 비교하였을 때, GEV 모형은 상당한 데이터 손실이 발생한다. 따라서 본 연구에서는 임계값을 초과하는 모든 사건을 고려하는 POT 방법을 사용하여 GPD 모형을 추정할 것이다. 해당 방법을 통해, 이상치를 판별하는 최적의 임계값을 도출하고, 이를 통해 얻은 GPD 모형을 활용하여 시뮬레이션을 진행할 것이다. 그리고 이를 바탕으로 대재해채권을 설계하고, 해당 채권의 발행 후 예상 시나리오를 분석할 것이다.

3. 일반화된 파레토 분포(GPD)

일반화된 파레토 분포(Generalized Pareto Distribution; GPD)¹⁾는 특정 임계값을 초과하는 극단값의 한계 분포로 정의된다. 독립적이고 동일하게 분포된 극단적 확률변수 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 가 특정 분포 F에서 추출될 때, 만약 $y = X - u$ 로 특정 임계값 u 를 초과하는 값을 정의한다면, 이때 y 의 조건부 확률 분포는 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$F_u(y) = P(X - u \leq y | X > u) = \frac{F(u + y) - F(u)}{1 - F(u)}, \quad 0 \leq y < \infty \quad (1)$$

이때 $F_u(y)$ 는 GPD 분포 함수로 수렴한다.

$$F_u(y) \approx G_{\xi, \beta}(y), \quad u \rightarrow \infty \quad (2)$$

조하라.1) 일반화된 파레토 분포의 파라미터와 구간값 측정에 관해서는 Hosking and Wallis(1987)을 참

여기서 $G_{\xi, \beta}(y)$ 는 다음과 같이 정의된다.

$$G_{\xi, \beta}(y) = \begin{cases} 1 - \left[1 + \frac{\xi y}{\beta} \right]^{-\frac{1}{\xi}}, & \xi \neq 0 \\ 1 - \exp\left[-\frac{y}{\beta}\right], & \xi = 0 \end{cases} \quad (3)$$

β : scale parameter, ξ : shape parameter

$y > 0$ for $\xi \geq 0$ and $0 < y < -\frac{\beta}{\xi}$ for $\xi < 0$.

GPD는 ξ 의 값에 따라 다음 세 가지 유형으로 분류된다:

$\xi > 0$: Pareto Type I (Pareto, Cauchy, t-분포 등)

$\xi = 0$: Exponential 분포

$\xi < 0$: Pareto Type II (Uniform, Beta 분포 등)

POT 방법으로 GPD를 추정하는 경우, 극단값을 식별하기 위한 임계값을 설정하는 과정이 중요하다. 임계값을 결정하는 방법론은 다양한 연구를 통해 여러 가지 방법이 제시되었다. 본 연구에서는 QQ플롯, 평균 초과 함수 및 그래프를 사용하여 최적의 임계값을 결정하고, 해당 임계값을 기반으로 대재해채권의 수익률을 측정할 것이다.

4. 선행 연구

(1) 해외 연구

본 연구는 극단치이론과 대재해채권을 분석한 선행 연구를 참고하여 대한민국 실제 산불 데이터를 분석해, 향후 산불 위험을 헷지하기 위한 대재해채권 발행 시나리오를 설정하고, 해당 시나리오 하에서 채권 만기 시 실적이 어떻게 발생할지 파악하는데 그 목적이 있다.

극단치 이론(EVT)은 자연재해나 금융손실의 꼬리 분포를 모형화하는 데 널리 사용된다. Davison and Smith(1990)는 이 임계값을 초과하는 값에 대한 모델을 다루었으며, 극단치 이론의 초기 연구 중 하나로 극단치 이론에서 중요한 연구이다. 또한

Liu et al.(2014)은 대재해채권 가치평가 시 신용위험을 고려하기 위해 Jarrow-Turnbull 모형과 EVT를 결합하여 대재해채권의 가격공식을 도출하였다. 이들은 극단치 분포를 활용하여 재무위기 이후 높아진 채권 디폴트 위험까지 반영함으로써 대재해채권 스프레드에 대한 보다 현실적인 평가를 시도하였다. 이처럼 해외 재무·보험 분야 연구에서는 EVT, 특히 POT(Peak Over Threshold) 접근법을 이용해 재해손실이나 대형사고 손실의 분포를 추정하고, 이를 보험연계 증권의 위험평가와 가격결정에 응용하고 있다. Karydas and Xepapadeas(2019)는 기후변화 리스크 가격 책정을 다루며, CAPM을 확장하여 희귀 재해와 확률적 리스크를 분석하였다. 기후변화로 인한 자연재해 리스크가 투자자에게 미치는 영향을 분석하며, 대재해채권의 가격 책정 방식과 이를 위한 위험 프리미엄을 연구하였다.

임계값 선택은 POT 접근법에서 결과의 신뢰성을 좌우하는 핵심 이슈다. MacDonald and Scarrott(2012)는 EVT 분석에서 활용되는 다양한 임계값 선정 방법들을 비교 정리하면서, 임계값 선택에 따른 불확실성까지 정량화하는 기법들의 발전상을 검토하였다. 전통적으로는 평균초과함수(Mean Excess Plot)를 눈으로 확인하여 직선성이 나타나는 구간을 임계값으로 택하는 경험적 방법이 주로 쓰였으나, 최근에는 이를 자동화하기 위한 통계기법들도 제안되고 있다. 예를 들어 Schneider et al.(2021)은 사용자가 임의 파라미터를 정할 필요 없이 데이터에 기반해 임계값을 자동 결정하는 두 가지 절차를 제안하였는데, 하나는 로그 간격의 분포가 임계값 이상에서 지수분포와 얼마나 괴리되는지 측정하고, 다른 하나는 Hill 추정량의 평균제곱오차를 추정하여 최소화하는 방식이다. 이들은 다양한 분포 시뮬레이션에서 기존 방법 대비 일관되게 좋은 성능을 보여, 객관적인 임계값 선택이 가능함을 보였다.

Li and Su(2024)는 산불 위험에 대재해채권을 적용한 연구를 수행하였으며 해당 연구를 통해 미국 산불 피해데이터의 영향요인(제로 발생확률, 과산포, 시간·공간적 상관)을 반영하는 베이지안 동적모형을 개발하고, 이를 기반으로 산불 대재해채권의 가격과 위험 헷지 효과를 분석하였다. 해당 연구에서는 지리적 단위(주 전체, 다수의 카운티, 자연생태구역 등)의 위험을 평가하였으며, 누적 연기 지수, 산불 발생 면적, 기상 조건 등 정량화 가능한 지표를 사용하는 지수형 산불 대재해채권을 구성하였다. 이를 통해 보험금 지급 조건의 명확함과 손해 규모의 실시간 평가 가능성을 해당 지수형 구조의 핵심 장점으로 부각하였다. 그리고 이러한 구조가 산불 위험관리 관점에서 민간보험 및 재보험 시장의 한계를 보완하며, 빠른 지급 및 행정절차 간소화를 가

능케하고, 지역 리스크를 분산하여 정부 또는 지자체의 재정 부담을 경감하는 장점이 있음을 보였다.

(2) 국내 연구

국내 연구에서는 배은경·김소연·김창기(2018)에서 극단치 이론을 활용하여 지진 위험을 모델링하고, 지진과 같은 자연재해로 인한 극단적 손실에 대한 리스크 관리 방법을 제시하였다. 김재윤·전은경(2021)은 기후변화로 인한 금융시장 리스크를 분석하고, 기후변화 대응을 위한 금융안정 방안을 제안하여, 대재해채권의 가능성과 기후변화 리스크를 관리하기 위한 금융시장의 대응 방안에 대해서 다루었다. 정기영·박성우(2021)는 기후변화와 관련한 재해보험 제도의 현황을 분석하고, 기후변화 대응을 위한 재해보험 제도의 개선 방안을 연구하였다. 신동호(2000)는 CAT 본드(대재해채권)를 중심으로 보험회사의 위험 관리 방안을 다룬 연구로, ART(Alternative Risk Transfer) 방안을 활용한 대재해채권의 위험 이전 메커니즘을 분석하고, 대재해채권의 구조와 발행 방법, 참여 주제별 기대효과와 발행 수수료 구성 등 대재해채권의 실무적 구조를 연구하였다. 김연숙 (2019)은 한국형 자연재해 손실 평가 모델을 개발하는 예시를 보였다. 박혜진 (2023)은 기후리스크와 자산 가격의 관계에 대하여 조사하고 분석하였다. 이승준·이승주(2024)는 자연재해 위험 인수 및 관리를 중심으로 기후변화 적응을 위한 보험회사의 역할을 연구하였다.

오세경(2005)은 극단치 이론을 Value-at-Risk(VaR) 모델링에 적용하여, GPD 모형을 활용하여 IMF 전후 시기의 환율에 대한 극단적 손실을 분석하였다.

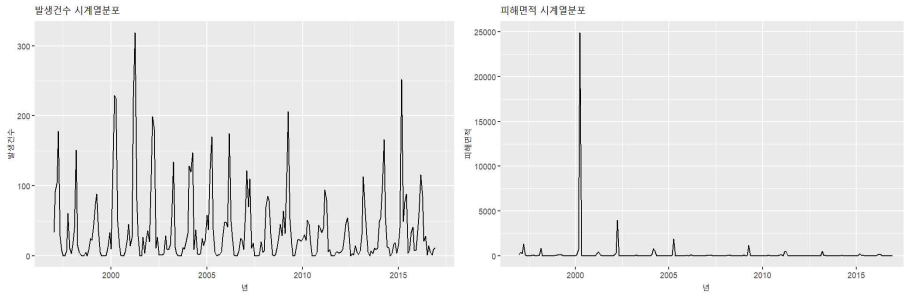
III. 데이터 및 연구 설계

1. 데이터

본 연구에서는 대한민국의 산불 피해 규모와 발생 주기 등 산불 관련 추세를 분석하기 위하여 산림청에서 제공하는 『산불통계연보』와 『산불발생통계』 자료를 사용하였다. 『산불통계연보』에서는 1997년부터 2024년까지 산불 발생 건수, 피해 면적, 피해 재적, 피해액의 연도별 시계열 데이터 28건, 1997년부터 2024년의 월별 산

불 발생 건수 데이터 336건, 그리고 1997년부터 2016년까지의 월별 피해 면적(헥타르)에 대한 데이터 240건을 사용하였다.

[그림 1] 발생 건수(좌), 피해 면적(우)의 시계열 분포



여기서 피해 면적은 산불이 발생되어 지상입목, 관목, 시초 등을 연소시키면서 실제로 산불이 지나간 면적을 의미한다. 또한, 피해 재적은 산불 연소 피해를 입은 입목의 재적을 말하며, 피해액은 산불로 인한 손실 금액으로 입목 피해액에 해당한다. 이를 통해 『산불통계연보』에서 제공하는 산불 피해는 인명이나 재산 피해를 제외한 입목과 산림에 대한 피해 규모만을 나타낸다.

한편 『산불발생통계』에서는 2011년부터 발생한 모든 산불의 피해 면적, 발생 년월일, 종료 년월일, 발생 지역 등 산불 건별 상세 정보를 얻을 수 있으며, 분석에 사용한 관측치 개수는 총 6,668건이다.

2. 연구 설계

본 연구의 분석을 본격적으로 진행하기 전, 분석에 사용할 데이터 및 연구 설계 과정에서 고려한 사항과 파악한 정보를 설명한다.

(1) 유효 변수 확인

산불 피해 규모를 측정하는 지표로 어떠한 변수를 사용할 수 있는지 확인이 필요하다. 피해 금액 변수의 경우 피해 금액이 재해의 피해 규모를 표현하는 지표임은 자명하나, 연간 데이터만 존재해 월별 데이터를 추정하는데 어려움이 있으며, 실무적 관점에서도 피해 금액은 재해 발생 후 인명 피해, 재산 피해, 산림 피해 등 복합적인 결과에 따라 사후 결정되므로, 피해 금액 산정에 시간이 소요되며 정량적 피해 규모의 산

출에 어려움이 있다. 또한, 관측 기간이 길어 각 데이터에 물가 상승을 추가로 반영해야 하는 어려움도 존재한다. 지수형 구조의 장점이 정량화된 지표에 의한 빠른 지급 조건 판단이므로, 복합적인 요소를 고려해야 하는 피해 금액 변수를 지표로 사용하는 것은 본 연구에서 제안하고자 하는 산림 복구 지원 대재해채권의 목적과 부합하지 않는다. 따라서, 본 연구에서는 Li and Su(2024)가 제시한 산불 발생 면적을 피해 규모 지표로 사용하고자 한다. 연구를 진행하기에 앞서, 산불 피해 면적이 실제 피해 금액과 유의미한 상관관계가 있는지 확인하기 위하여 다중선형회귀 모델을 적합하였다. 데이터는 산림청에서 제공하는 1997년부터 2024년까지의 연도별 산불 피해 금액 및 산불 발생 면적 자료를 사용하였으며, 종속변수와 설명변수를 비교 가능성을 위하여 각 변수를 표준화하여 분석을 진행하였다.

[표 2] 피해 금액(Y)과 피해 면적(X) 선형회귀모델 적합 결과

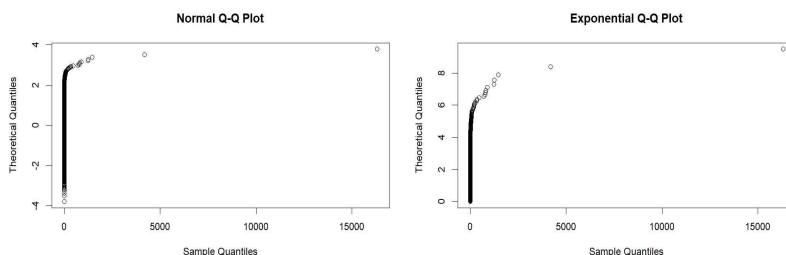
	Estimate	Std.Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	- 0.000000...	0.139882	0.000	1
피해 면적	0.687327	0.142449	4.825	0.0000533

[표 2]의 선형회귀모델 적합 결과에 따라 피해 면적 변수가 피해 금액을 충분히 결정한다고 판단, 본 연구에서는 피해 면적 변수를 산불 피해 지표로 사용하였다.

(2) 꼬리 분포와 이상치 확인

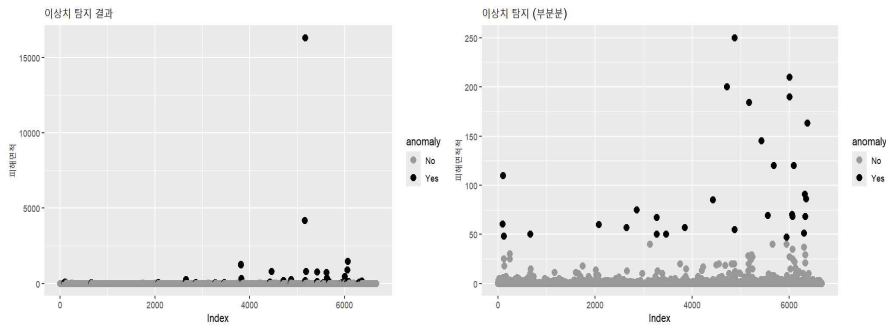
우선 [그림 2]을 통해, 정규 Q-Q 그래프와 지수 Q-Q 그래프의 오목성을 확인할 수 있다. 이는 데이터의 분포가 오른쪽으로 긴 꼬리(극단값)를 가진다는 사실을 증명한다.

[그림 2] 정규 Q-Q 플롯(좌)과 지수 Q-Q 플롯(우)



극단값의 기준을 결정하는 첫번째 시도로 이상치 테스트(Anomaly Test)를 적용하였다. 이상치 탐지 방법은 크게 IQR(Interquartile Range) 테스트와 GESD(Generalized Extreme Studentized Deviate) 테스트를 사용할 수 있는데, 본 연구에서는 IQR방법을 적용하여 이상치 탐지를 수행하였다 ([그림 3]). 이상치 탐지 수행 결과, 피해면적이 47을 초과하는 관측치들이 이상치로 판별되었고, 그 수는 총 6,668건 중 43건이다. 해당 기준을 적용할 경우, 관측 기간인 14년 동안 극단적인 사건이 43회 발생한 것이 되며, 평균적으로 극단 사건이 매년 3.07회 발생, 이를 대재해채권에 적용하면 원금 손실 가능 사건이 연 3회 가량 발생하는 경향이 있다고 결론지을 수 있다.

[그림 3] 이상치 탐지: IQR테스트 수행 결과



위 테스트에 의하면, 대재해채권으로 부보하기에는 다소 높은 빈도이며, 극단치의 기대 손실 수준도 다소 낮다. 기대 수익률이 일반 채권에 비해 높게 설정되어야 하는 대재해채권 특성상, 과도하게 낮은 손실을 보장할 경우 그 효익에 비해 높은 이자 비용이 발생할 수 있다. 그러므로 본 연구를 진행하며 극단치를 결정하는 기준, 즉 트리거는 위 결과보다 높은 수준으로 결정되어야 한다는 것을 알 수 있다.

3. 분석 수행 과정

본 절에서는 POT방법을 적용하여 임계값(threshold)을 설정해 일반화된 파레토 분포를 따르는 꼬리 분포의 모수를 추정하고, 이를 바탕으로 극단적 사건의 최대예상 손실을 도출하여 분석 결과를 산불 대재해채권에 적용하는 과정을 설명한다.

(1) 임계값(Threshold) 결정

극단치 이론에는 다양한 모형이 존재한다. 그 중 임계값 초과 데이터 접근법(Peak Over Threshold; POT)은 다른 모형에 비해 데이터 손실이 적고, 꼬리 분포를 보다 정밀하게 측정할 수 있어 주로 사용되는 방법이며, 본 분석에서도 POT 방법을 적용하였다.

POT 접근법에서 중요한 개념은 평균 초과 손실(Mean Excess Loss; MEL) 함수로, 다음과 같이 정의된다.

$$e(d) = E[X - d | X > d] \quad (4)$$

여기서 d 는 임계값을 의미하며, MEL 함수의 분포는 점근적으로 일반화된 파레토 분포(Generalized Pareto Distribution; GPD)에 수렴한다고 알려져 있다. 즉, 적절한 임계값 d 를 설정한 후, 이를 GPD에 맞춰 형상 모수(shape parameter) ξ 와 척도 모수(scale parameter) β^2 를 추정하여, 이를 바탕으로 꼬리 분포의 형태를 적합하고 관측치가 부족한 구간에 대한 분석을 수행한다.

POT 모형에서 임계값 결정 방식으로는 평균제곱오차(Mean Squared Error)나 표본표준편차의 1.65배를 적용하거나, 전체 데이터 중 상위 0.5% 지점을 선택하는 등 간편법이 대부분이다. 그러나 이러한 방식은 고정된 기준에 기반하여 연구의 유연성이 낮고, 설정된 임계값의 타당성을 검증하기 어렵다.

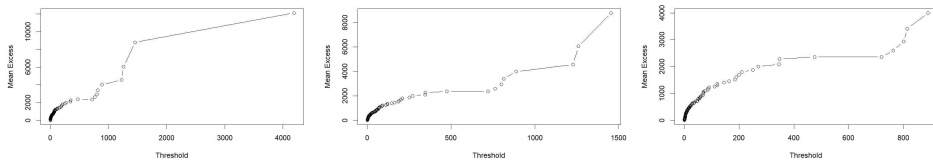
따라서, 본 연구에서는 실데이터의 특성을 파악할 수 있는 평균 초과 플롯(Mean Excess Plot)과 선형 그래프를 활용하여, 임계값 설정에 유동성을 확보하면서, 교차검증을 통해 연구자 주관 개입을 최소화하고자 하였다.

임계값 d 를 0부터 관측값의 상향 순서통계량으로 순차적으로 설정하며, 각 지점에서의 $e(d)$ 를 그래프로 표현한 것이 바로 MEL 그래프이다. MEL 그래프에서 특정 지점 이후로 선형증가 형태가 지속되면 해당 구간은 GPD를 따르는 것으로 알려져 있다. 한편, 꼬리 분포 또한 점근적으로 GPD를 따르므로, MEL이 특정 지점 이상에서 선형증가함수 형태를 띠면 해당 구간은 꼬리 분포라고 결론 지을 수 있다. 그러므로 임계값은 MEL에서 선형증가 형태가 시작되는 지점으로 설정할 수 있다.

2) 문헌에 따라 α 로 표기하는 경우도 있다.

[그림 4]는 MEL을 시각화한 그래프로, 그래프의 우측으로 갈수록 일부 극단값(outliers)에 의해 그래프 왜곡이 심화되는 양상을 보인다. 이러한 왜곡 효과를 식별하고 완화하기 위하여 상위 1개, 상위 2개, 상위 5개의 관측값을 순차적으로 제외한 그래프를 다음과 같이 생성하였다.

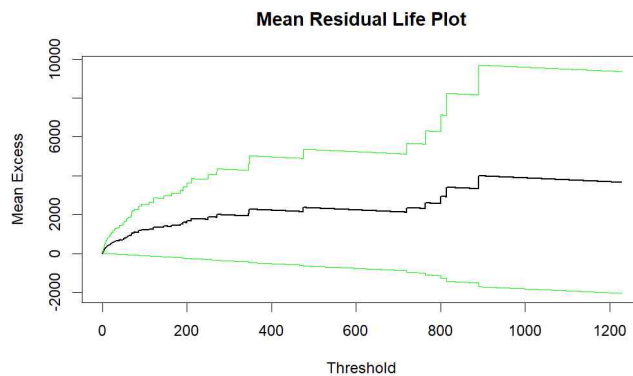
[그림 4] MEL 그래프 (왼쪽부터 상위 1개, 2개, 5개 제외)



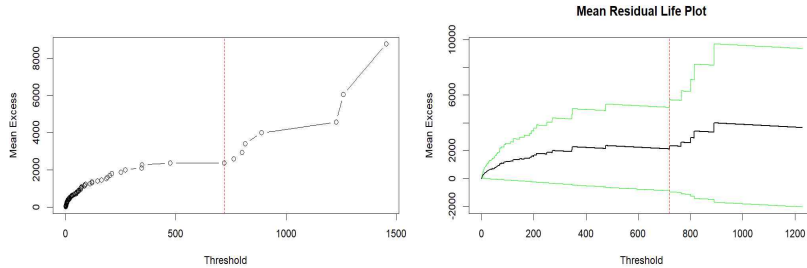
[그림 4] 그래프에서 선형 증가 형태가 시작되는 지점을 살펴보면, 600과 800 사이 구간과 1,000과 1,500 사이 구간, 총 두 개의 지점이 확인된다. 이제 두 지점 중 어떤 지점을 임계값으로 설정하여야 하는지는 연구자의 주관에 의해 결정된다. 본 데이터의 경우 1,000과 1,500 사이 구간의 지점의 경우 해당 관측값을 초과하는 데이터가 4개 밖에 존재하지 않으므로, GPD모형 적합이 제대로 이루어지지 않을 가능성이 높다. 따라서 또 다른 후보인 600과 800 사이(실제 값은 720)의 지점을 임계값으로 지정하고 분석을 진행하였다. 해당 임계값을 초과하는 관측값은 9개로, 다른 후보에 비해 꼬리 분포 추정에 사용되는 데이터가 두 배가량 증가하였음을 확인할 수 있다.

MEL을 표현하는 또 다른 그래프인 Mean Residual Life 플롯을 통해서도 720이 타당한 임계값임을 확인할 수 있다([그림 5], [그림 6]).

[그림 5] Mean Residual Life Plot



[그림 6] 각 플롯에 표시된 임계값(720)



(2) 일반화된 파레토 분포(GPD) 적합

이렇게 결정한 임계값은 GPD에서의 위치 모수 μ 에 해당한다. 전체 데이터와 위치 모수의 정보를 사용하여, 최대가능도(Maximum Likelihood Estimation; MLE) 기법을 통해 GPD 모형에 대한 최적화 과정을 거침으로써 꼬리 분포의 형상 모수 ξ 와 척도 모수 β 를 추정할 수 있다. MLE 최적화를 실시한 결과, ξ 는 1.321592, β 는 321.069951임을 확인하였다.

IV. 분석 결과 및 시사점

1. 모형 적합 결과

(1) GPD모형

모형 적합 결과 산불 피해면적의 우측 꼬리 분포는 μ 가 720, ξ 가 1.321592이며, β 는 321.069951인 일반화된 파레토 분포를 따른다. 또한 ξ 가 0보다 크므로 이 GPD분포는 Pareto Type I 유형에 해당한다. 극단값들의 분포, 꼬리 분포의 모수를 산출했으므로, 극단값에 대한 상세 분석을 수행할 수 있다.

이후에 진행한 채권 발행 시나리오 분석을 위해 가능최대손실(Possible Maximum Loss; PML)을 계산하였다. 가능최대손실은 최대가능손실(Maximum Possible Loss; MPL)과 함께 리스크를 측정하는데 있어 매우 중요한 요소이다. 가능최대손실은 현실적으로 예상할 수 있는 최대규모의 손실을 의미하며, 최대가능손실은 특정 사고로

초래될 수 있는 가장 최대의 손실을 의미한다. 최대가능손실은 대개 전손을 의미하며, 이를 산불에 적용하면 대한민국 산림의 전소를 나타낸다. 그러나 이러한 손실은 발생할 가능성이 극히 낮을 뿐만 아니라, 해당 손실을 담보할 재원만큼의 대재해채권을 발행하는 것은 현실적으로 어려움이 있다. 따라서 보장금액 즉, 대재해채권의 원금으로 보장하는 손실의 상한을 가능최대손실로 설정하여, 현실적으로 발생 가능한 손실을 최대한 보장하되, 채권 발행에 있어서도 현실적으로 가능한 수준을 유지할 수 있도록 하였다.

본 연구의 가능최대손실은 극단값 분포의 단측 95% 신뢰수준으로 설정하였다. 따라서 극단치들의 하위 95%만이 현실적으로 발생 가능하고, 이를 상회하는 5%의 손실은 현실적으로 발생하지 않는 것으로 간주하였다. 앞서 구한 GPD분포의 95분위수는 13,210으로, 산불이 발생했을 때 정상적인 상황에서 발생할 수 있는 최대 피해면적은 13,210 헥타르임을 의미한다. 실제로 데이터 관측구간인 14년간 피해면적이 13,210ha를 초과한 경우는 단 1건이었다. 따라서 14년간 트리거를 만족하는 산불은 총 9건 발생하였고 그 중 1건만이 가능최대손실을 초과하였다.

(2) 산림 복구 비용 지표

지금까지 다룬 데이터는 단위가 면적(ha)이다. 그러나 채권을 발행하고 산림 복구 비용을 지급하기 위해선 금액 지표가 필요하다. 따라서 면적 정보를 금액 정보로 환산하기 위하여 산림청에서 고시한 ‘2025년도 조림비용 고시’의 정보를 활용하였다 ([표 3]).

[표 3] 2025년도 조림비용 고시³⁾

구 분	금액(원)	비 고
1. 재료비	2,495,692	
가. 묘목대	2,121,000	‘24년산 낙송 1-1묘 3,000본/ha
나. 유류대 등 잡품	374,692	조림예정지정리 기계톱 유류대, 잡품, 조림목표시봉
2. 노무비	5,194,959	
가. 직접노무비	4,545,021	
나. 간접노무비	649,938	

3) 2025년도 조림비용 고시 [시행 2025. 1. 7.] [산림청고시 제2025-1호, 2025. 1. 7., 제정]

3. 경비	973,045	
가. 운반비	8,400	묘목운반비(대운반비)
나. 기계경비	31,752	조림예정지정리 기계톱 손료
다. 산업재해보상보험료	304,424	
라. 고용보험료	59,742	
마. 산업안전보건관리비	145,742	
바. 기타경비	422,985	
4. 일반관리비	519,821	
5. 이윤	1,003,173	(노무비+경비+일반관리비)의 15.0%
6. 부가가치세	1,018,669	총원가의 10.0%
합계	11,205,000	1회 실행(천원단위 절사)

해당 고시를 통해 1회 실행 당(재료비는 단위면적 ha 당) 산림자원 조성 비용을 확인할 수 있다. [표 3]의 항목 중 공공사업에서 발생하지 않을 항목인 이윤과 부가가치세를 제외하면, 조립 비용은 약 920만 원/ha이다.

2. 산림 복구 대재해채권 모형 설계

현재까지 분석한 정보를 바탕으로 산림 복구용 대재해채권을 구성하고, 시물레이션을 통해 각 시나리오에서의 수입 및 지출을 파악, 반복 시물레이션에 의한 기대 수익률을 추정하였다.

(1) 산불 대재해채권 구성

본 연구에 의한 산불 대재해채권은 피해 면적이 720ha를 초과하는 산불에 대해 피해 면적(ha) 당 920만원을 채권 원금에서 차감하여 보상한다. 그리고 피해 면적이 720ha 미만인 경우의 복구 비용은 정부 또는 지자체에서 자체 복구, 피해 지역 산림 복구 비용이 1,215억 3,200만 원을 초과하는 경우의 그 초과분은 공·사협력형 정책성 보험, 초과손해액재보험 등으로 지급 보증을 하는 방식으로 보완할 수 있다.

산불은 다른 재해에 비해 발생 빈도가 비교적 높으므로 대재해채권의 만기는 3년으로 설정하고 이자 지급 주기는 반년으로 설정하였다. 신동호(2000)는 대재해가 발생

하지 않을 경우, LIBOR(London Inter-Bank Offered Rate)⁴⁾에 400~500bp를 가산하여 대재해채권의 만기 예정 수익률로 설정할 수 있다고 설명하였다. 본 대재해채권은 민간 시장뿐만 아니라 정부 기관의 기여 가능성도 높은 만큼, 예정 수익률을 산출할 때 3년 만기 국공채 이자율에, 신동호(2000)에서 제시한 400~500bp보다 높은 수준인 600~800bp를 위험 프리미엄으로 가산하는 방식으로 쿠폰 이자율을 결정할 수 있다. 이에 따른 예정 수익률의 구성은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \text{예정 수익률}(bp) = & 100 \sim 300bp \text{ (국고채 3년물 현물 이자율 연동)} \\ & + 400 \sim 500bp \text{ (SPV 투자 운용 수익률 연동)} \\ & + 200bp \text{ (정부 보증 이자율)} \end{aligned} \quad (5)$$

본 연구에서는 계산의 편의를 위해 예정 수익률을 연 이자율 10%, 만기 지급으로 고정하였다.

만기시까지 트리거를 충족하는 사건이 발생하면 해당 손실을 원금에서 차감하여 지급한다. 이후 잔여 원금으로 만기마다 부리하며, 트리거를 충족하는 재해가 발생할 때마다 차감하고 누적손실액이 가능최대손실액을 초과하는 시점에 원금은 전부 손실된다. 본 대재해채권은 기간 내 누적 손실을 보장하므로, 기간에 적용되는 가능최대손실액은 건당 가능최대손실액에 3년간 트리거 충족건수의 기댓값을 곱하여 조정할 필요가 있다.

(2) 산불 대재해채권 시뮬레이션

2025년 1월에 대재해채권을 발행하였다고 가정, 3장에서 다룬 시계열 모형과 같은 방법으로 25년 1월부터 3년간 시계열 예측을 수행한 결과, 3년 동안 1,214건의 산불이 발생할 것으로 추정되었다. 또한 2011년부터 2024년까지 14년간의 데이터를 토대로, 트리거(720ha)를 초과하는 산불은 총 6,668건 중 9건으로, 그 확률은 0.134973%이다. 이를 바탕으로 계산한 향후 3년간 트리거 충족 산불 발생건수의 단순 기댓값은 1.64건, 상한선까지 초과하는 산불 발생건수는 0.08건이다. 따라서 3년

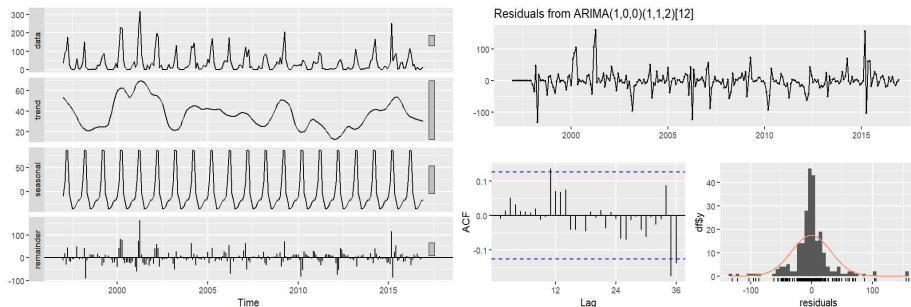
4) 런던의 금융시장에서 현지 우량은행간 거래에 적용되는 단기 이자율

누적 가능최대손실액은 1,215억 3,200만 원에 기대 빈도 1.64를 곱한 약 1,993억 1,200만 원이다. 따라서 액면금액 100만 원인 채권을 발행하여 누적 가능최대손실을 충당하려면 최소 199,312장을 발행하여야 한다.

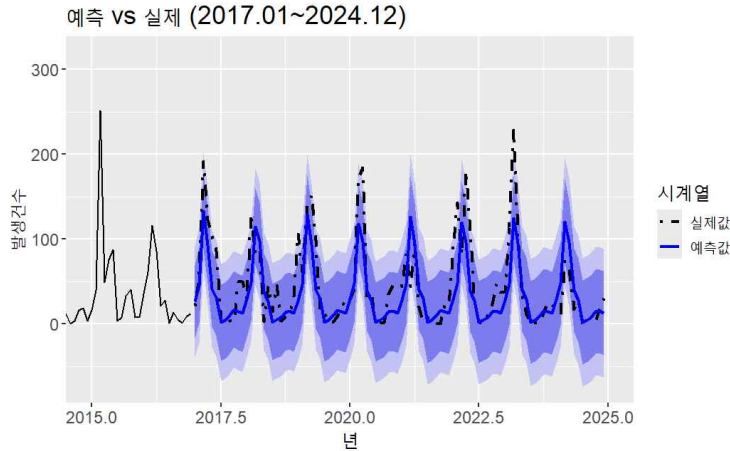
시물레이션을 수행하기 위해 우선 베르누이 분포($p=0.00134973$)를 따르는 임의의 0과 1을 1,214개 생성하였다. 1은 트리거를 충족하여 대재해채권 원금을 재원으로 지급하는 산불, 0은 트리거를 충족하지 않아 대재해채권 원금의 손실이 발생하지 않는 산불을 의미한다. 그리고 트리거를 충족하는 사건에 대해서만 $\mu=720$, $\xi=1.321592$, $\beta=321.069951$ 인 GPD를 따르는 임의의 피해면적 값을 부여하였다. 이때, 건당 보장 금액 상한선을 반영하기 위해 난수의 최대값을 13,210으로 제한하였다. 마지막으로, 생성된 산불 피해 면적 시나리오에 조립 비용 평당 920만원을 곱하여 산림 복구 비용으로 환산하였다.

위 과정을 통해 채권 만기 시점까지 발생할 1,214건의 산불에 대한 극단값 시나리오가 생성되었다. 그러나 해당 시나리오는 각 발생 건의 규모만을 시물레이션하였으므로, 발생 시기를 추가로 추정할 필요가 있다. 따라서 2016년까지의 월별 발생건수의 시계열 모형을 적합하여, 2017년부터 2027년까지의 시계열 예측을 수행하였다. ARIMA 모형의 적합 결과 및 예측값과 실제값 비교 결과는 아래 [그림 7]과 같다.

[그림 7] ARIMA Decomposition 결과(위)와 시계열 예측값과 실제값(아래)



월별 발생 건수 시계열 예측 자료를 바탕으로 반기별 발생 건수를 추정할 수 있으



므로, 극단값 시나리오 결과 생성 순으로 각 분기에 순차 할당하여 [표 4]와 같은 시계열 자료로 변환할 수 있다. 반기별 발생 건수 및 규모의 추정값을 생성하였으므로, 반기별 추정 피해액을 생성할 수 있고, 이를 통해 반기별 잔여 원금과 이에 부리되는 이자를 추정할 수 있다.

[표 4] 향후 3년간 반기별 산불 발생건수 추정치

	2025년	2026년	2027년
상반기	391건	292건	345건
하반기	63건	62건	61건

이를 기반으로 반복 시뮬레이션(10,000회)을 수행하여 대수의 법칙하에서의 산불 대재해채권의 기대 수익과 예상 지급 보험금을 계산하였다.

본 분석에서는 연 수익률을 10%로 가정하였으므로, 만기 지급 이자율은 5%이다. 이를 통해 해당 대재해채권의 만기 수익률을 산출할 수 있다. 만기 수익을 산출할 때, 지급된 이자는 추가로 부리하지 않고 쿠폰 지급액과 만기 상환액만을 고려하였다.

$$FV = \sum_{i=1}^6 F_i \times 0.05 + F_6 \quad (6)$$

$$r = \left(1 + \frac{\text{총 수익}}{\text{원금}}\right)^{\frac{1}{3}} - 1 \quad (7)$$

(6)식을 통해 채권의 만기 시까지의 총 수익을 계산할 수 있으며, (7)식을 통해 본 대재해채권의 연평균 수익률 r 을 산출할 수 있다. 이때, F_i 는 i 번째 이자 지급 시점의 대재해채권 원금의 잔액이다.

$$P = \sum_{t=1}^6 \frac{CF_t}{\left(1 + \frac{y}{2}\right)^t} \quad (8)$$

식 (8)을 통해 해당 채권의 만기 수익률(Yield to Maturity; YTM)을 산출할 수 있다. P 는 채권 발행 시점 원금인 199,312,480,000원, CF_1 에서 CF_5 까지는 반기별 이자 지급액, CF_6 은 만기 시점 이자 지급액과 잔여 원금 상환액이 된다.

반복 시뮬레이션 과정을 10,000번 수행하여 투자자의 기대 손익과 정부의 이자 비용, 그리고 대재해채권을 발행함으로써 절감된 정부 지출의 기댓값을 산출하였다. 우선 산불 시뮬레이션을 반복한 결과의 요약 통계량은 아래 [표 5]와 [표 6]을 통해 확인할 수 있다.

[표 5] 산불 시뮬레이션 결과 요약 통계량(발생건수)

	최소	Q1	중앙	Q3	최대	평균
트리거 충족	0.00	1.00	1.00	2.00	8.00	1.62
가능최대손실 초과	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0.08

[표 6] 산불 시뮬레이션 결과 요약 통계량(원)

	최소	Q1	중앙	Q3	최대	평균
복구 비용	0	72억	172억	419억	3,715억	350억
정부 지출	11억	104억	113억	118억	1,750억	111억
장당 손익	-1,000,000	50,567	196,791	256,730	300,003	92,520

해당 시뮬레이션을 바탕으로 산불 대재해채권의 수익과 비용을 추정할 수 있다. 우선 투자자에게 지급되는 이자의 기댓값은 52,999,317,046원, 3년 만기 후 잔여 원금은 164,753,022,072원이다. 이를 합산하고 발행 수로 나누면 장당 만기 수입은 1,092,520원이고, 투자자의 채권 장당 기대 수익은 92,520원이다. 이에 따른 연평균 수익률을 산출하면 그 기댓값은 약 1.82%로, 본 연구에서 2%로 가정한 국고채 수익률보다도 저조하다. 그러나 [표 7]의 결과를 통해 이는 소수의 극단적 손실에 의해 나타난 결과이며, 최빈값을 바탕으로 추정한 연평균 수익률은 6~8%임을 확인할 수 있다.

[표 7] 연평균 투자 수익률 모의실험 결과

내 용		수 익 률	발생횟수 (비율)
액면 이자율	연 10%	(0%, -10%]	960 (9.60%)
1장당 발행가액	1,000,000원	(-10%, -20%]	497 (4.97%)
발행 수량	199,312장	(-20%, -30%]	416 (4.16%)
시뮬레이션	10,000회	(-30%, -40%]	105 (1.05%)
수 익 률	발생횟수 (비율)	(-40%, -50%]	61 (0.61%)
[8%, 10%]	2268 (22.68%)	(-50%, -60%]	38 (0.38%)
[6%, 8%]	2882 (28.82%)	(-60%, -70%]	30 (0.30%)
[4%, 6%]	1411 (14.11%)	(-70%, -80%]	3 (0.03%)
[2%, 4%]	830 (8.30%)	(-80%, -90%]	0 (0.00%)
[0%, 2%]	485 (4.85%)	(-90%, -100%]	14 (0.14%)

※연평균 수익률 1.82%

한편, 발생 이자 중에서 정부 기관이 국고채 이자에 해당하는 2%를 제외하고 대재해채권 관련 비용으로 지불하는 금액의 기댓값은 11,068,075,646원⁵⁾이다. 본 대재해채권을 발행하지 않았다면 해당 시뮬레이션 하에서 정부가 복구 비용으로 지급할 금액의 기댓값이 35,027,670,165원이므로, 정부 기관은 대재해채권 발행을 통해 산불로 인한 비용을 23,959,594,519원 절감하는 효과를 얻을 수 있다. 따라서 해당 금액 일부를 앞서 산출한 연평균 수익률을 제고하기 위한 재원으로 사용한다면, 투자자는 더 높은 수익률을 기대할 수 있게 되어, 본 대재해채권에 대한 수요가 증가할 것이다. 이를 통해 본 채권의 발행자와 정부 기관은 보다 안정적인 재원 마련 및 운용을 가능케 할 수 있으므로, 절감한 공적 자금을 사후적으로 추가 투입하는 방안도 상품 설계에 포함하는 고려가 필요하다.

5) 해당 금액은 대재해채권에서 정부 보증 이율 2%에 대한 이자 비용과 누적 가능최대손실액(약 1,993억원)을 초과하는 복구 비용을 합산한 금액이다.

본 연구에서는 해당 채권의 기대 수익률을 개선하기 위하여 다음과 같은 두 가지 방안을 시도하였다. 첫 번째, 손실의 50%를 정부가 부담한다. 해당 채권의 다른 조건은 기존과 같이 유지하되, 발생 손실액의 50%만을 대재해채권 원금에서 충당하고 50%는 정부 기관에서 부담하는 방식이다. 두 번째, 채권 만기 시점에서 투자 손실을 정부가 보전한다. 대재해채권을 통해 정부 기관은 복구 비용 절감으로 인한 이익을, 투자자는 원금 상실로 인한 손실을 겪는 경우, 정부 기관의 이익 한도 내에서 투자자의 손실을 정부 기관이 보전하는 방식이다. 해당 방안을 적용한 결과는 [표 8]과 같다.

[표 8] 복구 비용 50% 분담 시 모의실험 결과

내 용		수 익 률	발생횟수 (비율)
액면 이자율	연 10%	(0%, -10%]	994 (9.94%)
1장당 발행가액	1,000,000원	(-10%, -20%]	94 (0.94%)
발행 수량	199,312장	(-20%, -30%]	28 (0.28%)
시뮬레이션	10,000회	(-30%, -40%]	1 (0.01%)
수 익 률	발생횟수 (비율)	(-40%, -50%]	2 (0.02%)
[8%, 10%]	4197 (41.97%)	(-50%, -60%]	0 (0.00%)
[6%, 8%]	2959 (29.59%)	(-60%, -70%]	0 (0.00%)
[4%, 6%]	1008 (10.08%)	(-70%, -80%]	0 (0.00%)
[2%, 4%]	475 (4.75%)	(-80%, -90%]	0 (0.00%)
[0%, 2%]	242 (2.42%)	(-90%, -100%]	0 (0.00%)

*연평균 수익률 5.92%

우선, 투자자와 정부 기관이 복구 비용을 50%씩 분담하는 경우, 투자자의 채권 장당 기대 수익은 194,941원이며 연평균 기대 수익률은 약 5.92%이다. 또한, 이자 비용, 초과 손실액, 분담 비용까지 합산한 정부 기관의 지출은 28,787,307,612원으로 정부 기관은 여전히 손실 발생액을 직접 감수하는 것에 비해 6,240,362,552원을 절감할 수 있다. 모의실험 결과 연평균 수익률 구간별 분포는 [표 8]로 표현된다. 이를 통해 복구 비용을 50%씩 분담하는 경우, 연평균 수익률이 전반적으로 상승하나, 여전히 소수의 경우 손실이 발생할 가능성이 존재함을 확인하였다.

채권 만기 시점 투자자의 손실을 정부 기관이 보전하는 경우([표 9]), 채권의 장당 기대 손익은 166,115원이며 연평균 기대 수익률은 약 5.15%이다. 또한, 손실 보전을 위해 지급되는 비용의 기댓값은 약 14,668,312,023원이고, 이를 반영하여 계산한 정부 기관의 총지출은 25,736,387,669원이다. 따라서 이 경우, 정부 기관은 대재해채권 발행을 통해 9,291,282,496원을 절감한다. [표 9]를 통해 이익이 발생하는 구간의 기

대 수익률은 변동이 없으나, 기존 모의실험 결과에서 손실이 발생하던 경우들은 모두 그 손실이 전액 보전되어 0이 되는 것을 확인할 수 있다.

[표 9] 투자 손실 보전 시 모의실험 결과

내 용		수 익 률	발 생 횟 수
액면 이자율	연 10%	(0%, -10%]	0 (0.00%)
1장당 발행가액	1,000,000원	(-10%, -20%]	0 (0.00%)
발행 수량	199,312장	(-20%, -30%]	0 (0.00%)
시물레이션	10,000회	(-30%, -40%]	0 (0.00%)
수 익 률	발 생 횟 수	(-40%, -50%]	0 (0.00%)
[8%, 10%]	2268 (22.68%)	(-50%, -60%]	0 (0.00%)
[6%, 8%)	2882 (28.82%)	(-60%, -70%]	0 (0.00%)
[4%, 6%)	1411 (14.11%)	(-70%, -80%]	0 (0.00%)
[2%, 4%)	830 (8.30%)	(-80%, -90%]	0 (0.00%)
[0%, 2%)	2609 (26.09%)	(-90%, -100%]	0 (0.00%)

※연평균 수익률 5.15%

위 결과를 통해 두 가지 방안의 특징과 장단점을 다음과 같이 정리할 수 있다. 첫 번째 방안은 투자자와 정부 기관이 복구 비용을 50%씩 분담하는 방식으로, 투자자의 기대 수익률은 약 5.92%이다. 10,000번의 모의실험 중 약 42%가 수익률 8%에서 10% 사이에서 발생하는 것으로 나타났으며, 그러므로 전반적으로 높은 기대 수익률을 기대할 수 있다. 그러나 여전히 낮은 확률로 손실이 발생할 수 있어 일부 위험이 존재한다. 또한, 정부 기관이 부담하는 비용이 두 번째 방안보다 높아, 정부 기관이 본 대재해채권을 통해 얻는 비용 절감 효과가 상대적으로 감소한다.

두 번째 방안은 채권 만기 시점 투자자의 손실을 정부 기관이 보전하는 방식이며, 기대 수익률은 약 5.15%로, 첫 번째 방안보다 조금 낮은 수준이다. 모의실험 결과 이익 발생 구간의 수익률은 변동이 없으나, 손실 발생 구간은 모두 0으로 조정되어, 손실 가능성이 전액 보전되므로 손실이 발생하지 않는다. 또한, 변동성이 감소하고, 정부 기관이 부담하는 비용이 상대적으로 적으므로, 해당 방안은 더 안정적인 수익을 보장하지만, 첫 번째 방안보다 기대 수익률은 낮다.

위 두 방안을 비교할 때, 투자자의 위험 선호 성향에 따라 각기 다른 선택이 이루어질 수 있다. 위험 회피적인 투자자는 손실 발생 가능성을 없애는 두 번째 방안을 선호할 가능성이 크며, 위험 선호자는 높은 기대 수익률을 기대할 수 있는 첫 번째 방안을

선호할 것이다. 또한, 제시한 두 가지 방안 외에도 발행 채권 수를 늘려 손실을 분담하거나 산불 예방 인센티브를 제공하여 손실 발생 확률을 감소시키는 등 다양한 방법으로 위험을 경감시킬 수 있다.

채권 발행 주체 입장에서는 첫 번째 방안보다 두 번째 방안이 지출의 기댓값이 낮다. 그러나, 첫 번째 방안은 원금 차감 시점에 50%만 차감하도록 설정함으로써 추가적인 조치가 필요하지 않고, 따라서 처리 절차가 간편하다. 반면, 두 번째 방안은 만기 후 사후적으로 투자 손실, 총 복구 비용, 정부 지출 등을 모두 고려하여 환급액을 산출하고, 이를 각 투자자에게 환급해야 하므로 절차상 번거로움이 따른다. 따라서 채권 발행 주체는 비용 효율성과 절차의 간편함을 종합적으로 고려하여, 더 합리적인 방안을 선택할 수 있다.

결론적으로, 액면 이자율을 10%로 설정하였을 때, 투자자는 본 산불 대재해채권을 통해 대수적으로 5%에서 6%의 수익률을 기대할 수 있으며, 정부 기관은 산불로 인한 산림 복구 비용을 절감할 수 있는 효과를 얻을 수 있다. 뿐만 아니라, 대재해채권을 발행하지 않았을 때의 복구 비용(억원)의 표준편차는 457.1246이고, 대재해채권을 발행했을 경우의 정부 지출의 표준편차는 53.8221로, 정부 기관은 대재해채권을 발행함으로써 산불로 인한 복구 비용 지출의 규모와 변동성을 줄일 수 있다.

대재해채권을 통한 민간 자본의 투입은 산불 예방에 대한 민·관의 관심도를 높일 수 있다. 민간 투자자들이 대재해채권에 참여함으로써, 자연재해와 관련된 사회적 인식이 제고되고, 산불 예방과 복구에 대한 민간 자본의 역할과 관심의 필요성이 강조된다. 이는 정부의 재정적 부담을 경감시키는 동시에, 민간 부문이 산불 예방 및 기후 변화 대응에 적극적으로 참여할 수 있는 계기를 마련한다. 결국, 산불 대재해채권은 단기적인 재정적 효율성을 넘어서, 장기적으로 기후변화 대응과 산불 예방에 대한 사회적 참여와 관심을 증대시키는 중요한 대안이 될 수 있다.

V. 결론

본 연구에서는 산불로 인한 산림 복구 재원을 효율적으로 조달하기 위한 방안으로 대재해채권(Catastrophe Bond)을 제안하였다. 이를 위해 극단치 이론(Extreme Value Theory; EVT)을 적용하여 산불 피해 면적에 대한 손실 분포를 추정하고, 객관적인 손해지수를 설정하기 위해 임계값을 설정하였으며, 이를 바탕으로 향후 발생할 수 있는 피해의 규모를 예측하였다. 또한, 대재해채권을 발행하여 피해가 발생할 경우를 시뮬레이션하여, 만기 시 해당 채권의 수익성과 복구 비용을 추정하였다.

연구의 주요 결과는 다음과 같다. 본 연구에서는 극단치 이론을 활용하여 한국의 산불 피해 데이터를 분석하였다. 특히 일반화된 파레토 분포(GPD)를 통해 산불 피해 면적의 꼬리 부분을 모델링하였고, 이를 통해 향후 발생할 수 있는 최대 피해 면적과 그에 따른 손실을 예측하였다. POT 방법을 사용하여 임계값을 설정하고, 극단적 사건의 가능최대손실(PML)을 추정하였다. 이를 통해 대재해채권 발행 시, 트리거 조건을 설정하는 과정을 제시하였다. 또한 대재해채권의 조건을 구성, 이자율 연 10% 반기 지급 조건 하에서의 시뮬레이션을 통해 산불 발생 빈도와 피해 규모를 다양한 시나리오로 설정하여, 각 시나리오에서의 투자자 수요와 재정 지원 가능성을 분석하였다. 시뮬레이션 결과, 산불 피해 빈도와 심도에 따라 투자자의 수익과 손실 여부와 정부 기관의 복구 비용 절감 효과가 달라졌다. 그러나 대수의 반복을 거치면 양쪽 모두 양수의 기댓값이 발생함을 확인하였다. 따라서, 해당 산불 대재해채권 발행을 통해 투자자는 액면 이자율 연 10%인 채권에 투자할 수 있으며, 보험회사는 대재해위험을 자본시장에 전가, 정부는 산림 복구 비용을 절감하는 것이 가능함을 보였다.

한편, 본 연구에는 몇 가지 개선 사항이 존재한다. 우선 본 연구에서는 산불 피해 면적과 그에 따른 산림 복구 추정 비용만을 고려하여 피해 규모를 산출하였고, 인명 피해와 재산 피해는 포함하지 않았다. 따라서 실제 산불 발생 시 필요한 복구 비용은 연구 결과와 상이할 것이다. 따라서 향후 연구에서는 복구 비용에 복합적 요소를 반영하여, 본 논문에서 목표한 산림 복원을 넘어 복합적인 피해 복구 비용을 보장하는 대재해채권으로 확장할 필요가 있다.

또한, 대재해채권의 수익률을 객관적인 시장 금리나 위험 프리미엄을 반영하지 않

고 임의의 값으로 설정하였다. 더불어, 대재해채권의 발행 시 발생하는 발행 수수료, 관리비용 등의 추가 비용 역시 고려되지 않았으므로, 실제 시장에서의 기대수익률은 본 분석 결과와 차이를 보일 수 있다. 또한, 본 연구에서는 민자 보험의 맹점을 보완하기 위한 정책성 대안 제시에 초점을 두어, 국유림 및 공유림 복구를 위한 본 대재해채권의 정부의 효용성을 우선 입증하기 위하여 분석을 진행하였으므로, 기존의 민자 보험 또는 재보험과의 비교가 충분히 이루어지지 못하였다. 향후 정부 재정 측면에서의 효용성이 입증되어 국내에서 산불 대재해채권 발행 여력이 갖추어지면, 자본시장에서의 수익성 분석이 추가로 요구될 것이다. 따라서 향후 연구에서는 자본시장 측면에서 시장 금리와 각종 리스크를 반영한 수익률을 설정, 발행 비용을 반영하여 분석의 신뢰성을 높이고, 보다 현실적인 분석을 진행하여야 할 것이다.

그리고 본 연구에서 활용한 베르누이 분포는 각 사건 간의 독립을 전제로 한다. 그러나 실제 산불은 강수량, 습도, 온도, 풍속 등 다양한 기상 및 환경 요인의 영향을 받으므로, 이러한 사건을 독립적인 것으로 간주하는 것은 현실적인 한계가 있다. 또한, 분석에 사용한 일부 데이터가 실증분석에서 요구되는 관측 수를 충분히 충족하지 못하는 한계가 있다. 이는 데이터 확보 및 분석 자원의 제약으로 인한 한계점이다.

마지막으로 산불은 다른 대재해에 비해 발생 빈도가 상대적으로 높다. 따라서 대재해채권이 산불에 적용될 경우, 실제 수익성은 저조할 수 있어 대재해채권의 효용과 구조에 대한 면밀한 논의가 필요하다. 또한, 계절성을 띄는 산불 발생 빈도와 시기에 의해 채권 수익률이 결정되므로 채권 발행 시기, 발행 규모 등 다양한 측면을 고려하여 이를 보완할 방법을 모색할 필요가 있다.

본 연구를 통해 대재해채권이 자연재해에 대한 재정적 대응 방안으로서 실질적인 자원 확보와 사회적 인식 제고를 동시에 달성할 가능성을 제시하였다. 특히, 산불과 같은 자연재해에 대한 보험 상품으로서의 대재해채권은 민간 자본의 참여를 유도하고, 사회적 책임을 강화하는 방안이 될 수 있다. 본 연구의 한계점을 보완한 실증분석이 수반되어, 대재해채권을 통해 산불 피해 복구 비용을 신속히 확보하고, 자연재해 대응력을 강화하며, 사회적 책임을 다하는 금융 상품으로 자리 잡을 수 있기를 기대한다.

참 고 문 헌

- 김연숙, 2019, 보험개발원 ‘한국형 자연재해 손실평가 모델 개발’, 연합뉴스.
- 김재윤·전은경, 2021, 기후변화 이행리스크와 금융안정, 조사통계월보 75(12), 한국은행.
- 박혜진, 2023, 기후리스크와 자산가격의 관계에 대한 조사 및 분석, 조사보고서 23-01, 자본시장연구원.
- 배은경·김소연·김창기, 2018, 극단치 이론을 이용한 지진위험 모델링과 관리, 리스크관리연구 29 (2), 1-24.
- 신동호, 2000, ART를 활용한 손해보험회사의 위험관리 방안 연구: Cat Bond를 중심으로, 연구보고서 2000-2, 보험개발원, 보험연구소.
- 오세경, 2005, 극단치이론(Extreme Value Theory)과 Value-at-Risk: GPD 모형을 중심으로, 금융연구 19 (1), 69-112.
- 이승준·이승주, 2024, 기후변화 적응을 위한 보험회사의 역할: 자연재해 위험 인수 및 관리를 중심으로, 연구보고서 24(16), 보험연구원.
- 정기영·박성우, 2021, 국내외 재해보험 제도 현황 및 기후변화 대응을 위한 개선 과제, 제2021-4호, 한국은행.
- Davison, A. and Smith, R. L., 1990, Models for Exceedances over High Thresholds, Journal of the Royal Statistical Society, Series B 52, 393-442.
- Hosking, J. R. M. and Wallis, J. R., 1987, Parameter and Quantile Estimation for the Generalized Pareto Distribution, Technometrics 29(3), 339-349.
- Karydas, C. and Xepapadeas, A., 2019, Pricing Climate Change Risks: CAPM with Rare Disasters and Stochastic Probabilities, CER-ETH Working Paper Series Working Paper, 19-311.
- Li, H. and Su, J., 2024, Mitigating Wildfire Losses via Insurance-Linked Securities: Modeling and Risk Management Perspectives, Journal of Risk

and Insurance 91 (2), 383-414.

Liu, J., Xiao, J., Yan, L. and Wen, F., 2014, Valuing Catastrophe Bonds Involving Credit Risks, Mathematical Problems in Engineering, 2014 (3), 1-6.

MacDonald, A. and Scarrott, C., 2012, A Review of Extreme Value Threshold Estimation and Uncertainty Quantification, Revstat 10 (1), 33-60.

Schneider, F. L., Krajina, A. and Krivobokova, T., 2021, Threshold Selection in Univariate Extreme Value Analysis, Extremes 24, 881-913.

Utilization of Catastrophe Bond for Wildfire Damage Restoration Fund

Lee jin-woo*, Kim chang-ki**

Abstract

This study proposes a method to utilize catastrophe bonds (CAT Bonds) for securing funds for wildfire damage restoration. With the increasing frequency of wildfires due to climate change, efficiently securing resources for wildfire damage recovery has become a critical issue. CAT Bonds are financial products that transfer the risks of natural disasters to the capital market. This study explores their application in wildfire recovery. This research estimates recovery costs by using wildfire damage areas and reforestation costs and calculates the expected yield of the CAT Bonds through scenario analysis. Additionally, by setting trigger conditions, this study suggests a method to reduce the government's financial burden and encourage private capital participation. The results show that CAT Bonds are an effective way to secure funds for wildfire damage restoration and can contribute to climate change mitigation and natural disaster recovery.

Key words: Catastrophe Bonds, Climate Change, Wildfire Damage, Forest Restoration
JEL Classifications: G22

* First author, Graduate Student at the Program in Actuarial Science and Financial Engineering, Korea University(jinwoosam@korea.ac.kr)

** Corresponding author, Professor of Finance, Korea University Business School(changki@korea.ac.kr)

연금계좌 세액공제액에 대한 계좌환류방식 적용 시 소득보장 및 재정 효과 분석*

강성호**, 정원석***

국문초록

본 논문은 연금계좌 납입액에 대한 세제혜택을 연금계좌로 지급하는 계좌환류제도를 도입할 경우 노후소득보장 효과와 재정효과를 국세통계연보 자료를 바탕으로 분석하였다. 분석결과 현행 연금계좌 가입자가 20년간 연금계좌에 보험료를 납입하고 계좌환류제도를 적용하여 세액공제액을 연금계좌에 적립한 후, 이를 60세 이후 종신연금으로 수령할 경우 재정지출 변화 없이 1인당 연금수령액은 51.1만 원, 소득대체율은 0.64%p 증가할 것으로 예상되었다. 또한 제도 수용성을 높이기 위해 계좌환류제도 도입과 함께 최대 3%p의 추가적인 세액공제율을 제공할 경우, 1인당 연금수령액은 70.6만 원, 소득대체율은 0.88%p 증가할 것으로 추정되었다. 이러한 결과는 연금가입 유인을 위한 세액공제 혜택을 연금자산으로 적립시키는 방식을 통해 추가적인 재정투입없이 노후소득보장을 강화할 수 있음을 보여준다.

□ 주제어: 사적연금, 계좌환류제, 매칭보조금, 세액공제, 소득대체율

□ JEL: H2, H6, N3

투고일: 2025.8.5.

수정일: 1차 2025.9.17., 2차 2025.10.3.

게재확정일: 2026.4.24.

* 본 연구결과는 저자의 소속기관 의견이 아니라, 연구자 개인 의견임을 밝힙니다. 또한, 본 연구는 동아대학교 교내 연구비 지원을 받아 수행되었습니다.

** 제1저자, 보험연구원 선임연구위원 (ksh0515@kiri.or.kr)

*** 교신저자, 동아대학교 경제학과 조교수 (wonsuk@dau.ac.kr)

I. 서론

1. 연구배경 및 목적

우리나라는 대부분의 선진국과 마찬가지로 1층 국민연금(공적연금), 2층 퇴직연금, 3층 개인연금으로 구성된 3층 노후소득보장체계를 갖추고 있다. 그러나 이러한 체계에도 불구하고 우리나라 노인빈곤율은 39%로 OECD국가 중 가장 높은 상황이다. 이는 기초연금, 국민연금 등 공적연금의 미성숙으로 현 노인층에 대해 충분한 노후소득을 보장하지 못하기 때문이다. 공적연금의 노후소득보장기능을 강화하기 위해서 급여수준을 높이는 방안을 생각할 수 있으나 납입한 보험료 보다 더 많이 받는 국민연금의 구조적 문제로 공적연금 강화를 통한 노후소득보장 제고는 쉽지 않은 상황이다. 국민연금에 대한 개혁은 2007년 이후 18년 간 이루어지지 않았다. 2023년 발표된「제5차 국민연금 재정추계」에서는 재 국민연금제도가 유지될 경우 기금은 2055년 소진될 것으로 예상하였다. 그리고 2025년 3월 보험료율 13%, 소득대체율 43%로 하는 보수적 연금개혁으로 재정문제와 노후소득보장을 보완하게 되었다. 그러나, 이러한 개선에도 불구하고 국민연금 기금소진은 2071년으로 최대 16년¹⁾ 연장하는데 그친다는 점에서 공적연금만으로 노후소득과 재정문제를 동시에 해소하는 것은 한계가 있다.

따라서 공적연금 재정이 지속가능성을 유지하면서 노후소득을 제고하기 위해서는 퇴직연금, 개인연금 등 사적연금을 적극적으로 활용할 필요가 있다. 퇴직연금은 사용자에게 퇴직급여 지급을 의무화한 제도로 공적연금적 성격을 지니면서도, 자산 운용과 수령 방식은 개인의 선택에 맡겨지는 점에서 사적연금의 특성도 갖고 있다. 개인연금은 임의 가입 형태로, 납입 시 세제 혜택이 주어지는 세제적격 연금저축과, 납입 시에는 세제 혜택이 없으나 일정 요건 충족 시 연금소득에 대해 비과세되는 연금보험으로 구분된다.

본 연구는 퇴직연금과 개인연금을 단순한 자율형 금융상품이 아닌, 규제와 이에 상응하는 지원을 통해 노후소득보장 제도로 적극 활용할 필요가 있음을 주장한다. 특히, 소득수준에 따라 연금저축과 개인형 퇴직연금(이하 연금계좌)에 대해 12~15%의 세액공

1) 이는 국민연금 투자수익률 가정을 기존의 4.5%가 아닌 5.5%로 할 경우의 결과이며, 투자수익률 가정을 기존과 같이 할 경우 기금 소진 시점은 2064년으로 8년 늘어남(보건복지부 보도설명자료, “국민연금 기금소진 관련”)

제 혜택을 제공하는 제도에 주목하고 있다.²⁾

2022년의 연금계좌 세액공제로 지출된 재정(조세지출)은 1.3조³⁾원이고, 연금소득 형태로 거두어 들인 세금은 4,562억 원⁴⁾이다. 이에 따라 2023년 연금세제 순지원액은 8,792억 원(13,354-4,562억 원)으로 추정된다. 그러나 이러한 재정지원은 단순히 납입 유인에 그치고 있고 노후소득보장에 직접적인 기여를 하지는 못하고 있다.

본 논문에서는 연금계좌에 더 많은 자산이 적립될 수 있도록 납입액에 대한 세액공제액을 다시 연금계좌에 입금(환류)되도록 하는 연금계좌환류방식(가칭) 도입에 따른 노후소득 증대효과를 분석하였다. 분석 결과 연금계좌환류방식 도입 시 재정지출은 증가하지 않으면서 가입자 1인당 연금수령액은 51.1만 원, 소득대체율은 0.64%p 증가할 것으로 예상되었다.

이 방식은 기존에 현금 환급되던 세액공제 혜택을 연금계좌로 직접 적립함으로써, 노후소득 자산을 제고할 수 있다는 점에서 장점이 있다. 이러한 연금계좌환류방식은 노후소득보장 효과와 재정지출효과로 구분하여 살펴볼 수 있다. 계좌환류 비율이 높아질수록 노후소득 보장 수준은 증가하나 추가적 재정지출은 발생하지 않는다는 특징을 갖는다. 다만, 기존 납입 시점에 수령하던 세제혜택을 연금 수령 시점이 되어야 받을 수 있으므로 일부 가입자는 규제로 인식할 수 있다. 따라서 제도 수용성 확보 방안에 대한 고려도 필요하다.

2. 선행연구 및 차별성

본 논문은 연금계좌에 제공되는 세제혜택 변화가 노후자산 적립과 노후소득보장에 미치는 영향을 분석한다. 특히 세제혜택을 단순한 납입 유인에 그치는 것이 아니라, 이를

2) 제59조의3(연금계좌세액공제) ① 종합소득이 있는 거주자가 연금계좌에 납입한 금액 중 다음 각 호에 해당하는 금액을 제외한 금액(이하 “연금계좌 납입액”이라 한다)의 100분의 12[해당 과세기간에 종합소득과세표준을 계산할 때 합산하는 종합소득금액이 4천 500만 원 이하(근로소득만 있는 경우에는 총급여액 5천 500만 원 이하)인 거주자에 대해서는 100분의 15]에 해당하는 금액을 해당 과세기간의 종합소득산출세액에서 공제한다.

3) 전체 세액공제액 1조 3,354억 원으로 적립IRP 6,010억 원, 연금저축 7,201억 원으로 구성됨 (2024 국세통계연보)

4) 2023년 연금소득 징수결정액 기준임 (2024 국세통계연보/2-1-1. 예산 및 세수 현황.xlsx)

연금계좌로 환류하고 수령 시점으로 이연하는 방식의 효과에 주목한 연구는 드물다. 이에 본 절에서는 사적연금에 대한 세제혜택 관련 기존 연구를 검토하고, 본 연구의 차별성과 기여를 살펴본다.

첫째, 본 연구의 계좌환류 방식과 유사한 연구를 살펴본다.

강성호·류건식(2018)은 영국, 뉴질랜드 등에서 시행 중인 연금납입액에 대한 세제혜택을 가입자의 연금계좌로 입금하는 제도를 소개하고 도입 방안을 제안하였다. 그러나 해당 연구는 제도에 대한 구체적 분석까지는 하고 있지 않았다.

환류세제의 효과를 분석한 연구로는 강성호·이소라(2021)를 들 수 있다. 이들은 현행 세액공제액을 연금계좌에 환류하는 경우와 추가적인 혜택을 매칭 보조금 형태로 제공하는 경우로 구분하여 노후소득보장 효과를 분석하였다. 특히, 해당 연구는 영국 NEST 제도와 유사하게 본인 납입액의 일정 비율(예: 1%)을 정부가 매칭하여 보조금으로 지원하는 방식을 고려하여 정율방식을 적용하거나, 모든 가입자에게 정액을 지원하는 방식을 상정하여 분석하였다. 이러한 방식은 납입 시점의 보조금 지원 효과로, 연금계좌에 세액공제를 환류하는 방식과는 차이가 있다. 반면, 본 연구는 세액공제율 변화에 따른 다양한 시나리오를 설정하여 소득보장 효과와 재정효과를 분석하였으며, 세액공제 자체를 연금계좌로 환류한다는 점에서 환류세제의 개념에 보다 충실한 접근이다. 특히 재정효과 분석에 서는 납입 시점과 급여 시점에서 발생하는 과세를 통합적으로 고려한 순과세액 기준으로 평가하였다는 점에서 기존 연구와 차별성이 있다.

계좌환류 방식의 효과를 직접적으로 분석한 연구로는 강성호(2025)의 연구가 있다. 해당 연구는 국민연금 납입액에 적용되는 소득공제 혜택을 계좌환류 방식으로 분석한 것으로, 공적연금의 소득공제 방식과 본 연구의 분석대상인 사적연금의 세액공제 방식 간 제도적·방법론 차이가 존재한다.

둘째, 계좌환류와 다소 차이가 있으나 세제혜택 또는 보조금 정책을 통해 소득보장 및 재정효과를 분석한 연구들을 살펴본다. 계좌환류 관련 선행연구가 부족한 점을 고려하여 소득보장 제고라는 공통된 정책수단을 갖는다는 점에서 분석유형으로 분류하였다.

정원석·강성호(2017a)는 우리나라에 독일과 유사하게 공적연금 가입자가 사적연금에 가입 시 납입액에 보조금을 지원할 경우의 노후소득보장 효과를 추정하였다. 이들은 보조금 지원 시 최대 8.6조 원의 재정이 소요되고, 노인빈곤율은 최대 4.8%p 감소할 것으

로 예측하였다. 해당 연구는 보조금을 세액공제로 대체해도 유사한 정책적 함의를 예상할 수 있다는 점에서 관련 선행연구로 의의가 있다. 김원식 외(2016)는 사적연금 납입액에 대한 세제혜택이 미래 재정절감 효과를 가져올 수 있음을 분석하였다. 이들은 개인 연금에 적용되는 조세지출이 장기적으로 저소득 노인에 대한 정부지출을 최소 1.36배에서 최대 8.05배까지 줄일 수 있음을 주장하였다. 이는 세제혜택이 단기적 조세지출로 보일 수 있으나, 장기적으로는 노인빈곤 완화를 통해 재정 부담을 줄일 수 있음을 보여준 연구이다.

또한 세제혜택 변화가 정책 목표에 부합하는 효과를 나타내었는지를 검증한 연구들도 이와 관련된 유형에 해당한다. 김병권 외(2013)는 2011년 연금저축 세제혜택 한도를 240만 원에서 300만 원으로 상향한 조치가 납입액 증가를 유도했다고 분석하였으나, 소득계층별 효과까지 분석하지는 못하였다. 정원석·강성호(2017b)는 세제혜택 한도 변화가 연금저축 납입액 변화에 미치는 영향을 소득계층별로 분석하였다. 이들은 2013년 연금저축 세제혜택 한도가 300만 원에서 400만 원으로 증가한 이후 연금저축 납입액 수준을 소득계층별로 분석하여 해당 정책에 가장 민감하게 반응한 계층은 고소득층이었음을 보였다. 해당 연구에서 추정된 소득에 대한 연금저축 탄력성 역시 0.45 수준에 머물렀다. 김대환(2018)은 연금계좌에 대한 세제혜택 한도가 400만 원에서 700만 원으로 확대된 정책의 효과를 소득수준별로 나누어 추정하고, 고소득층의 연금계좌 납입액 증가가 가장 컸음을 보였다. 이러한 연구들은 세제혜택이 연금저축을 유인하는 효과는 있으나, 세제혜택으로 인한 가처분소득의 증가가 연금자산으로 되돌아오는 수준은 크지 않음을 보여준다.

연금에 대한 보조금의 효과를 분석한 해외사례 연구로는 영국노동청의 분석보고서를 들 수 있는데, 영국은 퇴직연금 자동가입제도와 장려금 병행으로 높은 가입률, 뉴질랜드는 정부 보조금 지급 및 세제 개편에 힘입어 퇴직연금 가입률이 크게 증가했다(DWP, 2010).

셋째, 기타 세제혜택 방식 변화와 행태경제학적 관점에서 납부시점의 인센티브 제도가 소득보장 및 재정효과를 분석한 경우이다.

본 연구는 세제혜택 방식 변화와 효과를 논의한다는 점에서 세제혜택 방식을 논의한 연구들과도 관련이 있다. 정원석·강성호(2015)는 「재정패널자료」를 활용해 소득에 대한 연금저축 납입 탄력성을 분위회귀 방식으로 분석하였으며, 중간소득 계층의 탄력

성이 가장 높은 것으로 추정하였다. 이는 소득공제에서 세액공제로의 전환이 중산층의 세제혜택 감소로 이어져, 중산층의 개인연금 가입 및 납입에 부정적인 영향을 미쳤음을 시사한다. 문성훈·김수성(2014)은 2014년부터 연금저축에 대한 세제혜택 방식이 소득공제에서 세액공제로 바뀌는 것에 주목하고 세제혜택 방식 변경이 중산층 이상 계층의 연금저축 납입유인을 감소시킬 것이라고 주장하였다. 또한 정원석(2018)은 세액공제로의 공제방식 변화가 연금저축 납입액에 미친 효과를 분석하고, 세액공제로의 전환이 연금저축 납입액을 감소시켰음을 데이터를 이용해 보였다.

한편, 본 연구는 세액공제 형태로 지급되는 사적연금 납입유인을 연금계좌에 적립시키는 방식의 효과를 분석하므로 가입자의 행태가 변할 수 있다는 점에서 행태경제학적 측면에서도 관련 연구들과도 관련이 있다. 연금납입과 관련 주목받는 행태경제학 연구들은 주로 가입자가 가입, 기여율 그리고 자산운용과 관련해 외부에서 주어진 조건들을 그대로 받아들이는 경향이 있음을 발견 하였다. Madrian and Shea(2001)은 미국 401(k)가입자의 행태를 분석하여 대다수의 가입자들이 회사가 정하는 디폴트옵션에 따라 자산을 운용하고, 기여율 역시 본인이 정할 수 있음에도 불구하고 회사가 정한 기여율을 따른다는 것을 발견하였다. Choi et al. (2002) 역시 401(k)가입자는 가입, 기여율, 그리고 자산운용 등에서 가장 신경을 덜 써도 되는 방식을 택하는 경향이 있다는 사실을 발견하였다. 이외에도 다수의 연구들에서 (Benartzi and Thaler 2001, 2007; Chetty et al. 2014) 가입자는 가입 및 기여율 운용지시 등 퇴직연금과 관련한 의사결정에서 수동적인 반응을 보임을 발견하였다. 따라서 계좌환류제 도입에 따른 가입자의 연금계좌 납입과 관련한 행태변화는 적을 것으로 예상할 수 있다.

본 논문은 노후소득 보장측면에서 연금계좌 납입액 유인으로 제공되는 세액공제액을 노후자산으로 재투입 되는 방안에 대한 효과를 연구한다는 측면에서 차별성과 기여가 있다.

〈표 1〉 선행연구 주요 내용 및 특징

구분	주요내용	선행연구
계좌환류	세제혜택 혹은 보조금을 급여 시 노후자산으로 환류하여 효과분석	강성호·이소라(2021); 강성호·류건식(2018); 강성호(2024)
세제혜택 및 보조금	환급세제: 저소득층 등 면세자에게도 보조 (환급형 세액공제 등) 추가적 세제 지원 등 세제효과	정원석·강성호(2017a) 김원식 외(2016); 김병권 외(2013); 정원석·강성호(2017b); 김대환(2018); DWP(2010).
제도변화 및 행태경제	세액공제로 방식전환에 따른 효과 분석(가입규모, 납입액 변화) 행태경제학 측면에서 가입, 기여율, 적립금 운용 등에 있어 행태변화가 크지 않을 경향이 있음	정원석·강성호(2015); 문성훈·김수성(2014); 정원석(2018) Madrian and Shea(2001); Benartzi and Thaler(2001, 2007); Choi et al. (2002a); Chetty et al. (2014)

II. 우리나라 연금세제 특징 및 현황

1. 연금세제 특징

은퇴 이후를 대비한 연금자산 적립은 필요하다. 그러나 개인이 자발적으로 확실한 현재 소비를 포기하고 불확실한 미래 소비를 위해 연금자산을 축적하기는 쉽지 않다. 이 때문에 많은 나라에서는 고령화에 대비하기 위해 개인의 연금자산 축적을 유인하는 방법으로 세제혜택 혹은 보조금을 제공한다.

우리나라도 공적연금과 사적연금 기여금에는 비과세하고, 적립금 운용 기간 중 발생하는 운용수익에 대해서 비과세(과세이연)하는 서구 선진국과 유사한 연금세제를 적용하고 있다. 그리고 은퇴 이후 수령하는 연금액에 대해 과세하게 되는데, 이때 과세가 되지 않았던 적립금과 운용수익에 대해 세금을 부과한다. 소위 EET방식⁵⁾을 따른다. 이러

한 방식을 적용할 경우 연금가입자는 소득이 높은 적립기에 누진적 세율로 인한 높은 세율을 피하게 되고, 은퇴 후에는 낮은 소득으로 인해 낮은 세율을 적용받으므로 연금자산 적립 유인을 갖게 된다.

한편, 공제방식에 있어 차이가 있는데, 공적연금은 소득공제, 사적연금은 세액공제 방식을 적용한다. 소득공제 방식은 가입자가 납입한 보험료를 소득에서 공제함에 따라 연금 지급 시 과세를 하더라도 이중과세 논란이 없는 반면, 세액공제 방식은 납부보험료 일정 비율만큼 세액에서 공제되므로 수령 하는 연금에 과세에 대한 이중과세 논란이 제기되기도 한다. 한편, 국민연금과 퇴직연금의 사용자 부담분(국민연금 4.5%, 퇴직연금 8.3%)은 납입 시 과세 대상이 아니다.

납부시점, 운용시점, 지급시점으로 구분하여 공사적연금의 세제 적용 특성을 살펴보면, 국민연금은 본인부담 납입액에 대해 비과세하고, 운용기에는 과세이연(비과세) 하며 연금 수령 시 연금소득 전액에 대해 종합소득세가 적용된다. 퇴직연금의 경우 퇴직급여분(사용자부담)과 본인부담분(적립IRP)에 적용하는 세제구조가 다르다. 먼저 퇴직급여분(사용자부담)을 보면, 퇴직급여가 퇴직연금 보험료로 납부되는 금액에 대해서는 비과세되고, 운용기에 과세이연(비과세)되며, 수령 시 퇴직소득세(혹은 연금소득세)로 과세된다. 특히 퇴직급여분에 적용되는 퇴직소득세는 현행 소득세법에 의해 여타 소득과 합산되지 않는 분류과세 방식을 취한다. 이는 퇴직소득이 다른 소득과 달리 상당기간 누적된 소득이므로 단순히 종합소득세 방식을 취할 수 없기 때문이다. 이러한 퇴직소득세를 산출하는 특징으로 연분연승법을 적용해 누적소득을 연간소득으로 환산하여 연간세액을 산출하고 이를 총 근로기간을 반영하여 퇴직소득세액을 산출한다. 이로 인해 퇴직소득세 방식은 누진 과세 효과가 완화되므로 종합소득세에 비해 근로자의 납세부담을 줄여주는 효과가 있다. 지급시점에서는, 해당 퇴직소득(이연퇴직소득)⁵⁾을 10년 이내 기간 동안 연금(Annuity)으로 수령할 경우 산출된 퇴직소득세에서 30%를 감면하고(연금수령기간이 10년을 초과 기간에는 40%를 감면) 퇴직금에 대해서도 연금형태로 수령할 유인을 제고하였다. 다음으로 퇴직연금 본인부담분(적립IRP)에 적용되는 세제구조는 적적개인연금(연금저축)과 합산하여 적용된다는 특징을 갖는다. 즉, 연금저축과 적립IRP의 경우 납입 시 세액공제되고, 운용 시 과세이연(비과세)되며, 은퇴 연령(55

5) EET방식은 납부시점에 비과세(Exempt), 운용시점에 비과세(Exempt), 지급시점에 과세(Tax)하는 방식을 의미함

6) 소득세법 제22조(퇴직소득) 정의에 따르면, 공적연금 일시금, 사용자 부담금(퇴직금) 등

세)이후 연금형태로 수령할 경우 3~5%의 연금소득세로 과세한다. 물론 연금형태로 수령할 경우에도 연금액이 연 1,500만 원을 넘는 경우 여타 소득과 합산하여 종합소득으로 과세한다.⁷⁾ 단, 연금계좌 적립금을 일시금으로 수령할 경우 15%(지방세 포함 시 16.5%)의 기타소득세로 과세된다.

〈그림 1〉 연금소득 원천별 적용 세제

소득 원천별 인출 순서		연금수령 과세제외	연금외수령 과세제외
세액공제 받지 않은 금액	→		
이연된 퇴직소득	→	퇴직소득세 (10년 이하 : 70%, 10년 초과 20년 이하 : 60%, 20년 초과 : 50%)	퇴직소득세
과세대상 금액(①+②) ①세액공제 받은 납입금액 ②연금계좌 운용소득	1,500만 원 이하	저율 분리과세 (3.3% ~ 5.5%, 종신 3.3%)	기타소득세 (16.5%)
	1,500만 원 초과	종합과세 (6.6% ~ 49.5%) 또는 분리과세(16.5%)	기타소득세 (16.5%)

주: 1) 「소득세법 시행령」 제40조의3 제1항 ; 「소득세법」 제129조 제1항 ; 「소득세법」 제14조 제3항 제9호, 제64조의4 ; 「소득세법」 제21조 제1항 제21호

2) 세율은 지방소득세율을 포함

자료: 금융감독원 보도자료 (2024. 12. 19.), [금융꿀팁] <157> 은퇴준비자의 연금설계를 위한 꿀팁 ; 기획재정부 보도자료(2025. 7. 31.) 「2025년 세제개편안」 발표/2025년 세제개편안 상세본

한편, 퇴직소득세 감면 확대에 추가하여 2020년부터 ISA(개인종합자산관리계좌)에 형성된 자산을 연금계좌⁸⁾에 납입 시 연간 300만 원 범위 내에서 추가적 세액공제를 허용하고 있다. 소위 'ISA의 연금계좌 전환'으로 이는 노후자산 형성을 위한 유사금융상품 간 연계를 강화하는 특징을 보여준다.

7) 소득세법 제14조(과세표준의 계산))

8) 연금계좌는 연금저축(개인연금계좌)과 개인형 IRP(퇴직연금계좌)가 있으며, 납부보험료에 세액공제(공제대상액×세액공제율)를, 연금소득에 연금세제(세율 3%~5%)를 적용함

〈표 2〉 ISA의 연금계좌 전환 허용에 따른 연금세제 변화

구분	과거	현행
납입한도	연 1,800만 원	연 1,800만 원 + ISA계좌 만기 시 연금계좌 전환금
공제대상액 한도	연금저축 연 600만 원(IRP 포함 시 연 900만 원)	연금저축 연 600만 원(IRP 포함 시 연 900만 원) + ISA계좌 만기 시 연금계좌 추가납 입액의 10% (300만 원 한도)
세액공제율	5천 5백만 원 이상 13.2%, 5천 5백만 원 이하 16.5%	
관련 법률	소득세법 59의 3 ③	

주: 2020년 1월 1일 이후 납입분부터 적용

자료: 기획재정부 보도자료(2019.7.25.), 2019년 세법개정안: 강성호·류건식(2019), 2019년 연금
세제 개편의 내용 및 평가, KiRi리포트 포커스, 보험연구원

앞서 살펴본 바와 같이 우리나라 연금세제는 연금자산 적립과 연금수령(Anuitization)을 장려하는 방향으로 설계되었다. 다음 절에서는 연금계좌 납입 현황에 대해 살펴본다.

2. 사적연금 현황과 노후소득보장

국민연금, 퇴직연금은 의무 혹은 자동가입 되고 적립보험료를 또한 정해져 있으므로 동 제도를 통해 추가적인 노후소득원 마련은 한계가 있다. 따라서, 국민연금과 퇴직연금 제도는 사각지대가 발생하지 않도록 제도를 보완하는 것에 초점을 둘 필요가 있다. 이러한 점에서 동 연구는 개인이 자발적으로 추가적 노후소득을 마련하기 위한 개인연금의 역할에 초점을 두고 있다. 특히, 개인연금은 연금세제 혜택을 통해 가입유인을 제공하고 있으나, 이러한 세제지원은 가입유인에만 초점을 두고 있을 뿐 수급까지는 고려하지 못하고 있다. 이에 본 연구는 세제지원이 납부시점에 그치지 않고 급여시점까지 연계되도록 사적연금제도를 설계할 필요가 있다는 점을 주목하였다.

이러한 관점에서 연금계좌 세액공제가 적용되는 사적연금(적립IRP, 연금저축, ISA)를 중심으로 가입 및 세제지원 현황을 살펴본다. 앞서 설명한 바와 같이 개인종합자산관리계좌(ISA)는 만기에 연금계좌로 추가납입할 경우 300만 원 한도에서 납입액의 10%

에 대해 세액공제되고, 이후 연금급여로 수급하게 되므로 ISA 연금전환 세액공제분은 사적연금에 포함하였다. 아래 <표 3>에서 보듯이 2023년 기준 세액공제 적용받은 납부자는 283만 명(적립IRP 137만 명, 연금저축 196만 명, ISA 0.5만 명)이고, 전체 세액공제액은 1조 3,354억 원이므로 1인당 세액공제액은 47.2만 원(적립IRP 44만 원, 연금저축 36.8만 원, ISA 37.1만 원)으로 나타났다.

국세통계연보에는 지방세가 포함되지 않으므로, 국세를 기준으로 1인당 세액공제액을 기준으로 납부액을 추정하면 다음과 같다. 세액공제율을 12%로 적용할 경우 1인당 납부액은 약 393.5만 원(적립IRP 366.3만 원, 연금저축 306.5만 원, ISA 309.5만 원)으로 추정된다.

<표 3> 연금저축 납부 현황 및 연금계좌 세액공제

(단위: 명, 백만 원, 만 원)

구분	소계	적립IRP	연금저축	개인종합자산관리계좌 (ISA)
납부자(A, 명)	2,828,355	1,367,241	1,957,892	5,029
세액공제액(B, 백만 원)	1,335,404	601,021	720,173	1,868
1인당 세액공제액(B/A, 만 원)	47.2	44.0	36.8	37.1
1인당 납부액(B/A×1/0.12, 만원) ¹⁾	393.5 (314.8)	366.3 (293.1)	306.5 (245.1)	309.5 (247.6)

주: 1) 총급여 5,500만 원 이상자에게 적용되는 세액공제율 12%(지방세 미포함)로 산출함.
()안은 총급여 5,500만 원 미만에 적용되는 15%(지방세 미포함)로 산출함.

자료: 국세청(2024), 2024년 국세통계연보 (2023년 기준)

여기서 주목하는 내용은 사적연금 가입자는 본인 부담으로 연금계좌에 연간 393.5만 원(총급여 5,500만원 이상인 가입자)을 납부하여 세제혜택으로 연말에 47.2만 원을 얻게 되는데, 이는 가입유인을 위한 수단으로 사용되므로 노후소득보장 측면에서는 해당 금액 만큼 적립되지 않은 것으로 보고 본 논문에서는 “미적립액”으로 칭한다. 이러한 미적립액은 연간 1조 3,354억 원으로 추정할 수 있고, 그만큼 노후소득으로 전환되지 못함을 의미한다.

<표 4>에서는 연금계좌 적립액 추이를 보여주고 있다. 2024년 기준으로 연금계좌 중 연금저축 적립금은 180.1조 원이고, 개인형 IRP(퇴직IRP포함) 적립금은 98.7조 원

으로 둘을 합치면 연금계좌에는 약 278.8조 원의 적립금이 쌓여 있다. 동 적립금을 활용하여 누수된 세제혜택분을 과거와 현재 세제혜택을 바탕으로 어렵해 보면 상당한 금액이 누수된 것을 알 수 있다.

〈표 4〉 연금계좌(연금저축, 개인형IRP)의 적립액 추이

(단위 : 조 원)

구분	'18년말	'19년말	'20년말	'21년말	'22년말	'23년말	'24년말	'18년~'24년 연평균증가율 ³⁾
연금저축 ¹⁾	135.2	143.4	152.5	160.1	159.6	168.8	180.1	4.18
보험	100.5	105.6	109.7	112.0	113.6	115.4	115.5	2.01
신탁	17.2	17.4	17.6	17.0	15.9	15.4	14.7	-2.22
펀드	12.1	14.5	18.9	24.3	22.9	28.9	40.4	18.80
기타 ²⁾	5.4	5.9	6.4	6.8	7.3	9.1	9.5	8.40
개인형IRP	19.2	25.4	34.4	46.5	57.6	75.6	98.7	26.35
전체	154.4	168.8	186.9	206.6	217.2	244.4	278.8	8.81

주: 1) 은행, 증권, 보험사가 판매하는 개인연금저축과 연금저축

2) 신탁, 수협, 새마을금고 및 우체국에서 취급하는 공제보험 등

3) 연간증가율은 CAGR(Compound Annual Growth Rate) 방법으로 산출

자료: 금융감독원 연금포털

〈표 5〉에서는 2020년부터 2022년까지 개인연금⁹⁾ 가입자 현황을 보여준다. 2022년 18~59세 공사적연금 가입자 중에서 개인연금 가입자는 전체의 19.2%로 2020년 이후 가입자 비중이 감소하는 추세이며¹⁰⁾, '22년 65세 이상 연금 수급자 중에서 개인연금 수급자는 전체의 4.7%로 '20년 이후 다소 증가하고 있는 추세를 보였다.¹¹⁾

9) 연금저축 및 연금보험 모두 포함. 단, 21년까지는 연금저축 자료는 국세청 자료를 활용하였고, 22년 이후는 세제적격 및 세제비적격 모두 한국신용정보원 자료를 활용 (단, '22년 한국신용정보원 자료는 개인연금을 취급하는 26개 보험사 중 24개사의 자료만 반영됨)

10) 2022년 국민연금(2,162만 8천 명), 퇴직연금(740만 6천 명) 가입자가 큰 비중을 차지

11) 2022년 기초연금(616만 8천 명), 국민연금(435만 3천 명) 수급자가 큰 비중을 차지

〈표 5〉 2020~2022년 개인연금 가입자 현황 및 비중

연 도	가입자(천 명)			수급자(천 명)		
	공사연금 전체	개인연금	비중	공사연금 전체	개인연금	비중
2022년	23,826	4,572	(19.2%)	8,182	381	(4.7%)
2021년	23,727	5,437	(22.9%)	7,768	325	(4.2%)
2020년	23,793	5,644	(23.7%)	7,335	274	(3.7%)

주: 가입자 및 수급자 수 전체는 공사적연금의 중복 수급이 포함되어 있음

자료: 통계청 보도자료(2024. 8. 22.), 2022년 연금통계 결과

〈표 6〉에서는 연금유형별 납부 보험료 현황을 보여주고 있다. 2022년 개인연금 연
간보험료 납부액은 27.3만 원으로 나타났으며, 납부자의 68.6%는 25만 원 미만인 것으
로 나타났다. 개인연금 납부액 수준은 국민연금 22만 3천 원에 비해 다소 높았고, 퇴직
연금 81.7만 원에 비해 33.4%였다.

〈표 6〉 2022년 연금유형별 납부 보험료 현황

구분		전체			
			국민	직역	개인
연금보험료 (천원)	월평균	318	223	817	273
	중위수	225	199	806	150
구 성 비 (%)	10만 원 미만	20.1	22.6	5.0	33.3
	10~25만 원	35.3	40.9	0.0	35.3
	25~50만 원	31.5	36.5	14.0	20.9
	50~100만 원	9.2	0.0	48.6	7.0
	100만 원 이상	3.9	0.0	32.3	3.5

주: 보험료는 행정자료가 있는 국민, 직역(공무원, 군인, 사학, 별정우체국), 개인연금을 대상으로 작성

자료: 통계청 보도자료(2024. 8. 22.), 2022년 연금통계 결과

III. 분석방법 및 분석가정

1. 분석내용 및 분석방법

본 장에서는 연금계좌(세제적격 연금저축 및 IRP) 납입액에 대해 세액공제 하는 현재 방식에서 해당 금액을 연금계좌로 입금하는 연금계좌환류방식으로 제도 변경 시 개인의 노후소득 개선(소득보장 효과)과 국가의 재정지출 변화 수준(재정지출 효과)을 분석한다.

소득보장 효과는 추정된 추가연금액을 소득대체율¹²⁾로 환산하여 분석한다. 그리고 재정지출 효과는 적립기 세제지원(세액공제, 보조금 등)과 수령기 연금에 대한 과세 수준을 산출하고 두 시점의 차이인 순세제지원(혹은 순과세)으로 순효과를 판단한다.

〈표 7〉 주요 분석변수 및 산출방법

구분	분석변수	분석변수 산출 방법
소득보장 효과	소득대체율	- 소득대체율 = 연간연금액/연간총급여 - 소득대체율 변화 = 소득대체율(개선안) - 소득대체율(현재제도)
재정지출 효과	세액공제, 연금과세	- 재정지출 = 생애연금과세(일시금과세) - 생애세제지원 - 재정지출 변화 = 개선안 순세제지원 - 현행 순세제지원 * 순세제지원 = 생애세액공제 - 생애연금과세 - 개인의 세제지원을 변화 = 세제지원율(개선) - 세제지원율(현행) * 세제지원율(세액공제율) = 1인당 세제지원액(세액공제) / 1인당 납입액 * 연금(일시금)과세율 = 1인당 연금(일시금) 소득세액 / 1인당 연금(일시금) 소득

주: 총급여는 국세통계연보에서 제공하는 변수명이며, 일반적으로 과세 전 개인의 연간근로소득을 의미함

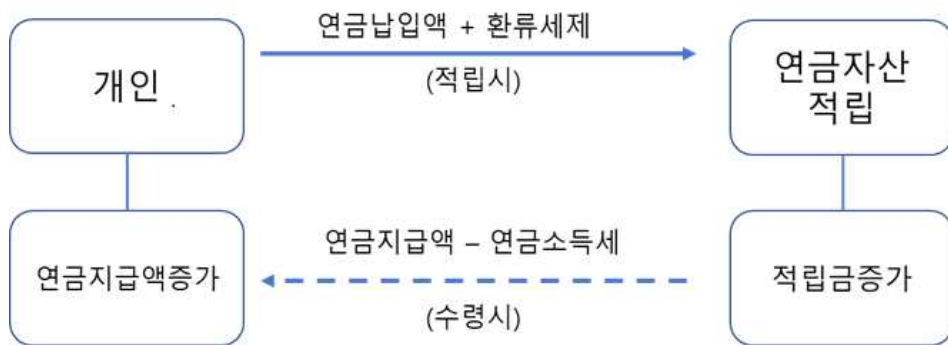
적립기 생애세제지원 (세액공제, 보조금 등)으로 인한 재정지출 총액은 납입자 1인당 연간 세제지원액에 납입기간과 납입자 수를 곱하여 산출한다. 수령기 연금수령자에 대한 과세액은 1인당 연금액에 연금소득세율(3.3~5.5%)을 곱하고 여기에 수령기간과 연금수급자 수를 곱해 산출한다. 일시금 수령자에 대한 과세는 1인당 일시금 수령액에 기 타소득세율(16.5%)과 수령자 수를 곱해 산출한다. 이에 따른 재정지출 효과(순세제지

12) 소득대체율 = 연간연금액(중신연금액) / 연간총급여

원 혹은 순과세)는 수령기 생애연금과세(일시금과세) 총액에서 적립기 생애세제지원 총액을 차감하여 계산한다.

제도변화에 따른 소득보장 및 재정지출 변화 효과는 ‘개선안 분석결과’에서 ‘현행제도 분석결과’의 차이로 산출한다. 소득보장 변화 효과는 개선안에 따른 소득대체율에서 현행제도에 따른 소득대체율을 계산하여 산출하고, 재정지출 변화 효과는 개선안에 따른 재정지출(순세제지원 혹은 순과세)에서 현행제도에 따른 재정지출(순세제지원 혹은 순과세)을 차감하여 산출한다.

〈그림 2〉 환류세제와 효과



2. 분석자료 및 분석가정

분석을 위해 국세청의 2023년 기준 국세통계연보를 활용하였다.¹³⁾ 국세통계연보는 납세 및 세제혜택 등에 대한 가장 정확한 모수(모든 납세자) 통계량을 제공하므로 본 분석에 활용할 적합한 자료이다. 주요 분석대상은 소득과세의 투명성 및 집단의 동질성 등이 반영되고 있다고 판단되는 근로소득자로 하였다. 〈표 8〉에서는 국세통계연보를 바탕으로 산출한 우리나라 근로자의 소득계층별 연금계좌 납입현황을 제시하고 있다. 2023년 과세대상 근로소득자 수는 2,078만 명이었으며, 연금계좌에 적립 실적이 있는

13) 국세청 2025년 1월 발표 자료

납입자(가입자)¹⁴⁾ 수는 283만 명(가입률¹⁵⁾ 13.6%)으로 나타났다. 전체 집단의 1인당 연평균소득(총급여액)은 4,344만 원이며, 이들의 1인당 평균 납입액은 379만 원으로 나타났다. 납입자 평균 실질 보험료(기여)율(납입액/연소득액)은 각 소득구간별 가입자 수를 가중평균하여 산출된 값으로 4.6%로 추정되었다. 그리고 1인당 연간 세액공제액은 47.2만 원으로 실질 세액공제율(세액공제액/납입액)은 12.8%로 추정되었다. 납입하는 사람의 비율(가입률), 보험료율, 세액공제율 추이를 소득계층별로 살펴보면, 소득이 증가할수록 가입률은 높아지고, 보험료율은 증가 후 감소, 그리고 세액공제율은 낮아지는 추이를 보인다. 보험료율은 총급여 3~5천만 원까지는 소득이 증가할수록 납입액이 증가하나 그 이상에서는 소득증가에 따른 납입액 증가가 둔화하는 것으로 나타났다. 그리고 고소득계층일수록 세액공제율이 낮은 이유는 총급여 5,500만 원 이상에서는 세액공제율이 12%, 그 이하에서는 15%가 적용되기 때문이다.¹⁶⁾ 국세통계연보 자료는 지방세를 포함하지 않으므로 본 연구에서 추계결과는 지방세를 제외하고 산출된 것이다.

〈표 8〉 우리나라 소득계층별 연금계좌 납입 현황 (2023년 기준)

구분	총급여 구간	2천만 원 미만	2~3천만 원	3~5천만 원	5~8천만 원	8천만 원 초과	전체
과세대상 근로소득자 수(천 명, A)		5,376	4,019	5,404	3,467	2,529	20,795
적격연금 가입자(천 명, B)		8	107	482	896	1,336	2,828
총 납입액(10억 원, C) ¹⁾		2.4	90	1,066	3,084	6,478	10,720
납입자 비율(% , B/A)		0.2%	2.7%	8.9%	25.8%	52.8%	13.6%
연간 1인 총급여액(만 원, a)		972	2,533	3,870	6,284	12,742	4,344
연간 1인 납부액(만 원, b)		29	84	221	344	485	379
실질 보험료율 (% , b/a) ²⁾		3.0%	3.3%	5.7%	5.5%	3.8%	4.6%*
연간 1인 세액공제액(만 원, c)		4.5	13.1	34.0	41.8	58.6	47.2
실질 세액공제율 (% , c/a) ³⁾		15.5%	15.5%	15.4%	12.1%	12.1%	12.5%**

주: 1) 국세통계연보에 소득수준별 세액공제액을 공제율로 나누어 추정함

2) * 실질보험료율 전체 평균은 적격연금 가입자(B)를 기준으로 가중 평균하여 산출

3) **실질 세액공제율 전체 평균은 적격연금 가입자(B)를 기준으로 가중 평균하여 산출

자료: 2024 국세통계연보 (2023년 기준)

14) 국세통계연보상 가입은 당해에 연금계좌에 납입한 것을 의미하므로 연금저축에서 가입과 납입은 동일한 의미로 사용함

15) 가입률(납입자 비율)은 총급여소득자 대비 납입자 비율이며, 총급여액 대비 납입액 비율인 보험료율(기여율)과 구분됨

16) 지방세 포함 시 13.2%와 16.5%가 되나, 국세통계자료는 지방세를 포함하지 않은 값임

제도변화 효과를 분석하는 적절한 방법으로 경제주체의 반응을 관측한 데이터를 분석하는 것을 생각할 수 있다. 그러나 본 연구의 분석대상인 계좌환류제도와 같이 시행된 적이 없는 제도에 대한 분석은 경제주체의 반응을 분석할 수 있는 데이터 혹은 탄력성 등의 정보가 없으므로 시뮬레이션 분석을 통해 정책 효과를 살펴볼 수 있다. 이를 위한 주요 가정은 다음과 같다.

소득계층별로 정책에 대한 반응이 다를 수 있으므로 먼저 소득계층을 2천만 원 미만, 2천만 원 이상~3천만 원 미만, 3천만 원 이상~5천만 원 미만, 5천만 원 이상~8천만 원 미만, 8천만 원 초과와 같이 5개 집단으로 구분하였다. 소득은 임금상승률에 따라 동일하게 증가하고 근로기간 중 소득계층 이동은 없는 것으로 가정하였다. 납입기간은 근로기간을 고려하여 20년을 기본으로 설정하였다.¹⁷⁾ 납입 변수는 납입액 자체를 사용하기보다 다른 연금제도와 비교를 고려하여 총급여 대비 납입액 비율인 ‘보험료율’을 활용하였다. 보험료율은 소득계층별로 차이가 있으며 전체 평균 보험료율은 소득계층별 납입자 비중을 고려하여 산출하였다.

세제혜택은 현재 적용중인 소득수준에 따른 세액공제율 12%와 15%¹⁸⁾를 기본으로 하되 계좌환류 방식을 적용하여 환급받은 세액공제액이 자동으로 연금계좌의 보험료로 납입되고 그 환류된 금액으로부터 수령하는 연금은 비과세되는 것으로 가정하였다. 다만, 일시금 수령 시에는 과세되는 것으로 가정하였다.

세액공제율 변화 효과를 살펴보기 위해 현행 세액공제 방식에서 산출된 실질 세액공제율(12.5%)이 1%p~3%p 증가할 경우로 구분하여 분석하였다. <표 9>에서 산출한 실질 세액공제율(12.5%)은 현행 제도에서 총급여 5,500만 원 이상 소득자에게 12%, 그 이하 소득자에게 15%가 적용되는 것을 고려하여 소득분포에 따라 가중 평균하여 산출한 세액공제율이다.

연금수급 기간은 60세 기대여명인 25년을 고려하여 25년(종신연금 수령기간)으로 가정하였다. 연간 연금액은 수지상등을 고려하여 총적립액과 수급기간 동안 수령하는 총급여액의 현재가치를 동일하게 가정할 경우 산출되는 연간 연금 수령액이다.

임금상승률, 물가상승률, 투자수익률은 분석의 단순화를 위해 동일한 것으로 설정하였다. 그리고 납입에서 수급 기까지 보험료, 연간 연금액은 2024년 국세통계연보의 실

17) 통계청(2024)에 따르면 주된 일자리에서 퇴직하는 평균 연령은 49.5세로 알려져 있음

18) 지방세를 고려할 경우 13.2%, 16.5%가 됨

질 기준연도인 2023년 시점의 현재가치로 산출하고 가입률, 수급률 등은 연금수령기간 동안 변하지 않는 것으로 가정하였다. 과세방식은 연금 수령 시 연금소득세, 일시금 수령 시 기타소득세를 적용하였다.

다만, 제도가 변경될 경우 가입자들의 행태가 바뀔 수 있지만 분석의 편의를 위해 동 논문에서는 현재 가입률 및 납입액 수준이 유지되는 것으로 가정하였다. 이는 시행되지 않은 제도에 대한 가입자의 탄력성 정보가 없다는 점 때문에 적절한 반응여부를 알기 어렵다는 한계가 있기 때문이다. 또한 가입, 납입액, 자산운용 등 제도에 대한 가입자의 반응이 수동적이라는 행태경제학 연구들의 가정을 참고하였다.

〈표 9〉 제도변수 및 경제변수 가정

구분		가정 값	근거 및 시뮬레이션 안
제도 변수	소득계층	-소득계층 2천만 원 미만, 2~3천만 원, 3~5천만 원, 5~8천만 원, 8천만 원 초과 계층으로 구분	국세통계연보 (2023년 기준)
	적립기간	20년	연금수령이 가능하도록 일정 기간 이상 적립기간이 필요
	납입액 (보험료율)	-계좌환류: 세액공제 환급액만큼 보험료가 증가하는 것으로 설정	-‘(가칭)계좌환류제’는 세액공제 환급분을 보험료로 연금계좌에 자동납입하는 방식 * 단, 연금형태 수령 시 세액공제 (투자수익 포함)에 대해 비과세, 일시금 수령 시 과세되도록 설정 -‘보험료율’은 ‘총급여소득 대비 적격연금 평균 납입액’으로 설정함
	공제방식	- (기본형) 전체 평균 12.5% - (변경안) 세액공제율 12.5% → 1%p~3%p 증가	- 기본 공제방식은 현행 세액공제 방식에 의해 산출된 값으로 하고, 공제율이 1%p~3%p 증가한 경우 효과를 추가로 분석
	수급유형/ 수급기간	- 종신연금 가정하되, 분석 편의상 25년으로 설정	- 은퇴(60세) 후 기대여명을 고려하여 25년으로 설정 (종신연금 가정)
	수급액	- 수지상등 원리	- 적립액현가=수급액현가
경제변수	과세방법	- 연금수령 시 종신연금으로 가정하여 4.4%, 일시금은 16.5% 적용	- 현행 연금제도 상 연금소득세는 3.3~5.5%(종신 4.4%)이며, 일시금은 16.5%임
	경제변수	- 임금상승률, 물가상승률, 투자수익률은 동일	- 가입 및 수급시점 까지 장기 분석에 따른 복잡성을 고려하여 모형을 단순화함

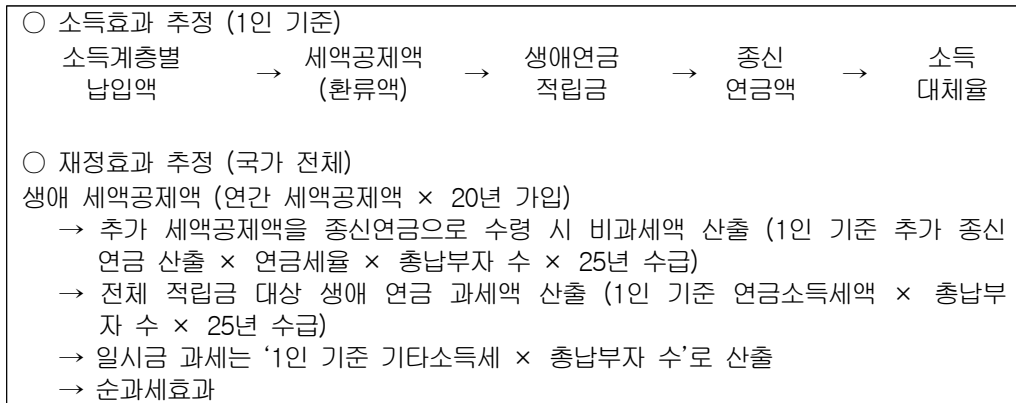
3. 연구분석 흐름

본 연구는 다음과 같은 절차에 따라 분석결과를 도출한다. 첫째, 소득보장 효과는 가입자 1인을 기준으로 추정한다. 먼저 소득계층별 1인당 평균 납입액을 산출한 뒤, 세액공제율을 적용하여 세액공제액(환류액)을 산출한다. 이후 납입액과 환류액이 20년간 발생한다고 가정하면 가입자의 생애동안 적립한 연금액(Pension)을 산출할 수 있다. 적립액은 이자율과 물가상승률을 포함한 모든 관련 경제변수가 동일하게 변화한다는 전제하에 2023년 현재가치로 환산된다. 이어 가입자가 60세부터 적립금을 종신연금으로 수령한다고 가정하되 평균 수명을 고려하여 25년간 연금을 수령하는 것으로 가정하여 수령하는 연금액(Annuity)을 산출하고, 이를 총급여액(생애평균소득)과 비교해 소득대체율을 도출한다.

둘째, 재정효과는 소득보장효과와 달리 국가 전체를 기준으로 분석한다. 먼저, 연간 세액공제액에 20년 가입을 가정하여 생애 세액공제액을 산출하며, 이는 납부 시점의 재정지출로 발생한다. 이어 해당 세액공제액은 납부액으로 전환되어 가입자의 추가 연금 적립액으로 적립어 총 연금 적립금이 증가한다. 계좌환류로 인해 증가된 연금 적립금은 세액공제가 이연된 것 이므로 비과세 되는 것으로 가정하였다. 추가 연금액에 대한 비과세는 ‘1인 기준 추가 종신연금 산출 × 연금세율 × 총납부자 수 × 25년 수급’으로 하여 전체 비과세액을 추정하였다.

연금수령 시 적립금을 연금(Annuity)으로 수령하는 경우에는 세율 3~5%의 연금소득세, 일시금으로 받을 경우에는 세율 15%의 기타소득세를 적용하여 과세액을 산출한다. 이후 총과세액에서 세액공제분과 연금형태 수령 시 비과세액을 차감해 순과세액을 계산하며, 순과세효과가 음수일 경우 이는 순세제지원효과와 동일하게 해석된다. 이러한 과정을 <그림 3>에 도식화하였다.

〈표 10〉 연구분석 흐름도

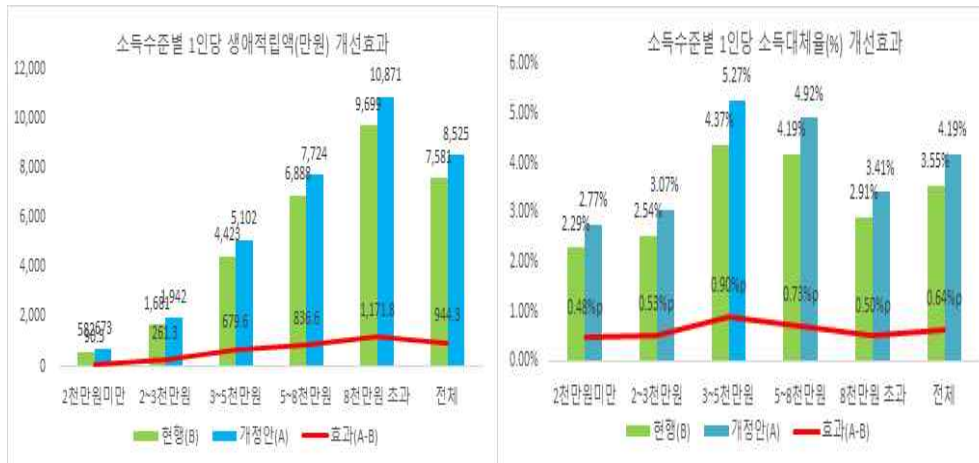


IV. 분석결과

1. 소득보장효과

본 장에서는 세액공제액이 연금계좌로 자동 적립되는 계좌환류제도가 도입될 경우 생애적립금 및 소득대체율 변화를 살펴본다. 먼저 납입자의 연금계좌 생애적립금 변화를 보면, 현행제도 아래에서 근로자가 연금계좌에 20년 납입 시 1인당 평균 적립금은 7,581만 원이고 여기에 계좌환류 방식을 적용할 경우 그 적립금은 8,525만 원으로 944.3만 원 증가해 1인당 연간 수령하는 연간 연금액은 290만 원에서 341만 원으로 51.1만 원 증가 하는 것으로 추정되었다. 또한 적립금을 종신연금으로 수령하게 될 경우 소득대체율은 3.55%에서 4.19%로 상승하는 것으로 추정되어 계좌환류에 따른 소득대체율 개선 효과는 0.64%p(=4.19% - 3.55%)로 예상되었다.

〈그림 3〉 계좌환류 방식 적용 시 1인당 적립액 및 소득대체율 증가 효과 (20년 납입)



주 : 개정안은 현행 세액공제액이 계좌환류되는 경우로 산출됨
 자료: 2024 국세통계연보 (2023년 기준) 활용하여 추정

이를 〈그림 3〉에서 소득계층별로 보면 모든 소득계층이 소득 수준에 비례하여 생애적립액이 증가하며, 소득대체율도 전반적으로 소득수준에 비례하여 개선되는 경향을 보

였다. 특히 3~5천만 원 미만의 소득계층에서 가장 높은 개선율을 보였다.¹⁹⁾ 이는 5천5백만 원 이하 소득자에게는 세액공제율 15%가 적용되기 때문으로 보인다.

추가 분석으로 <표 11>에서는 계좌환류제도에 대한 수용성을 높이기 위해 계좌환류제도를 도입할 경우 세액공제율을 1%p~3%p (1안~3안)만큼 증가시키는 경우 현행제도와 비교한 소득대체율 개선 효과를 제시하였다. 추정 결과, 다른 조건들의 변화가 없다면 노후소득대체율은 공제율 증가 수준에 따라 평균 0.72%p ~ 0.88%p 증가하는 것으로 나타났다. 먼저 세액공제율 1%p를 높일 경우 평균 생애 적립액은 1,095만 원 증가(=8,676만 원-7,581만 원) 하고, 연간 연금수령액은 57.2만 원(=347.0만 원-289.9만 원), 소득대체율은 0.72%p(=4.27%-3.55%) 증가하는 것으로 분석되었다. 다음으로세액공제율을 각각 2%p, 3%p 높이는 경우 평균 생애 적립액은 각각 1,257.5만 원, 1,430.9만 원 증가하고, 연간 연금수령액은 각각 63.6만 원, 70.6만 원 증가, 소득대체율은 각각 0.80%p, 0.88%p 증가하였다.

〈표 11〉 추가 계좌환류 적용 시 1인당 적립액 및 연금소득 증가 효과¹⁾ (20년 간 납입)

구분	세액공제율 증가	1%p 증가 (13.5%, 1안)	2%p 증가 (14.5%, 2안)	3%p 증가 (15.5%, 3안)
현행(B)	1인당 생애 적립액(만 원)		7,581	
	종신연금(만 원)		289.9	
	소득대체율(%)		3.55%	
개정안(A)	1인당 생애 적립액(만 원)	8,676	8,838	9,012
	종신연금(만 원)	347.0	353.5	360.5
	소득대체율(%)	4.27%	4.35%	4.43%
효과(A-B)	1인당 생애 적립액(만 원)	1,095.3	1,257.5	1,430.9
	종신연금(만 원)	57.2	63.6	70.6
	소득대체율(%p)	0.72%p	0.80%p	0.88%p

주: 1) 현행 세액공제방식에 따른 소득보장효과에서 세액공제액을 각각 1%p 증가할 경우 소득보장이 개선되는 효과로 산출 함

2) 소득계층별 효과는 <부표 2-1> ~ <부표 2-3>참조

자료: 2024국세통계연보 (2023년 기준) 활용하여 추정

<표 12>에서는 환류세제의 효과를 소득수준별로 제시하였다. 분석 결과 현재 공제율을 유지할 경우 연 소득 2천만 원 미만 소득자의 경우 생애 적립액은 582만 원에서 673만 원으로 90.5만 원 증가하고 연간 연금액은 5.2만 원 증가하여 소득대체율은 0.48%

19) 소득계층별 세부적 수치는 <부표 1>을 참조

증가하는 것으로 분석되었다. 그리고 3천만 원 이상 ~ 5천만 원 미만 소득자의 경우 적립액은 4,423만 원에서 5,102만 원으로 679만 원 증가하여 연간 연금액은 35만 원, 소득대체율은 0.9% 증가하였다. 그리고 8천만 원 초과 고소득층의 경우 적립액은 7,581만 원에서 8,676만 원으로 1,172만 원 증가하여 연간 연금액은 64만 원, 소득대체율은 0.5% 증가하는 것으로 분석되었다.

〈표 12〉 현행 제도에 계좌 환류 적용 시 효과 (20년간 납입)

구분		총급여 구간	2천만 원미만	2~3천 만 원	3~5천 만 원	5~8천 만 원	8천만 원 초과	전체
현행 (B)	1인당 생애 적립액(만 원)		582	1,681	4,423	6,888	9,699	7,581
	종신연금(만 원)		22.3	64.3	169.1	263.4	370.9	289.9
	소득대체율(%)		2.29%	2.54%	4.37%	4.19%	2.91%	3.55%
개정안 (A1)	1인당 생애 적립액(만 원)		673	1,942	5,102	7,724	10,871	8,525
	종신연금(만 원)		26.9	77.7	204.1	309.0	434.8	341.0
	소득대체율(%)		2.77%	3.07%	5.27%	4.92%	3.41%	4.19%
효과 (A1-B)	1인당 생애 적립액(만 원)		90.5	261.3	679.6	836.6	1,171.8	944.3
	종신연금(만 원)		4.6	13.4	35.0	45.6	63.9	51.1
	소득대체율(%p)		0.48%p	0.53%p	0.90%p	0.73%p	0.50%p	0.64%p

2. 재정지출효과

본 절에서는 현행 세액공제 방식에 계좌환류제가 도입될 경우 정부의 재정지출 효과를 추정하였다(〈표 13〉 참조).

유의할 점은 순수 재정지출 효과를 살펴보기 위해서는 납입시점의 세액공제효과(조세지출)와 수급시점의 과세효과(조세수입)를 동시에 고려하여야 한다. 이를 위해 세액공제액, 비과세액, 총과세액, 순과세효과로 구분하여 살펴본다. 수급 시 연금 비과세는 가정에 따라 계좌환류 적용 시 수급시점에 연금형태로 수령 시 계좌환류 적립금에 대해서 비과세되는 것으로 가정한다.

먼저, 현행 세액공제 방식에 계좌환류제도가 도입될 경우 정부의 재정지출 효과는 〈표 13〉과 같이 정리할 수 있다. 세액공제 효과를 살펴보면, 현행 세액공제 수준에서 계좌환류만 적용하고 추가 납입은 없다고 가정하므로 세액공제액 변화는 없다.

수급 시 총과세액 효과를 살펴보면, 현행 제도하에서 납입기간(20년) 동안 쌓인 적립금을 가입자가 연금(Annuity)으로 수령할 경우 과세하는 연금소득세 총액은 9조 4,339억 원(1인 기준 333.5만 원), 일시금으로 수령 시 과세 총액은 35조 3,772억 원(1인 기준 1,250.8만 원)으로 추정된다. 여기에 계좌환류제도를 적용하면 연금수령 시 환류적립금²⁰⁾으로 인해 추가로 발생한 연금소득은 비과세되므로 연금 수령 시 과세액(9조 4,339억 원, 1인 기준 333.5만 원)에는 변화가 없고, 총급여액만 증가한다. 반면 일시금의 경우는 환류적립금에 의해 발생한 연금소득에 과세되므로 총과세액은 2조 2,034억 원(1인 기준 77.9만 원)이 증가하게 된다. 결국, 납입 시와 수급 시를 고려한 순과세 효과를 살펴보면 가입자가 적립금을 연금으로 수령하는 경우에는 세제지원이, 일시금으로 수령하는 경우에는 순과세 효과가 발생한다. 즉, 연금 수령 시 세제지원액은 17조 2,742억 원에 비과세분인 1조 1,752억 원이 추가로 발생하여 제도 변화로 인한 총 세제지원은 총 18조 4,494억 원(1인 기준 652.3만 원)에 이른다. 반면 일시금 수령의 경우 순과세부담은 현행 제도에서는 8조 6,690억 원(1인 기준 306.5만 원)에 추가 과세분 2조 2,034억 원(1인 기준 77.9만 원)의 합산액인 10조 8,725억 원(1인 기준 384.4만 원)이 된다.

〈표 13〉 세액공제율 변화 시 소득계층별 재정 효과(20년간 납입¹⁾)

세액공제율 변화		구분	세액공제액 ²⁾ (a, 십억 원)	연금 비과세액 ³⁾ (b, 십억 원)	총과세액 ³⁾ (c, 십억 원)		순과세효과 ⁴⁾ (c-a-b, 십억 원)	
					연금	일시금	연금	일시금
현행 (12.5%, B)	20년 납 (1인, 만 원)		△26,708.1 (△944.3)	0.0 (0.0)	9,433.9 (333.5)	35,377.2 (1,250.8)	△17,274.2 (△610.8)	8,669.0 (306.5)
개정안 ⁵⁾ (12.5%, A)	20년 납 (1인, 만 원)		△26,708.1 (△944.3)	△1,175.2 (△41.5)	9,433.9 (333.5)	37,580.6 (1,328.7)	△18,449.4 (△652.3)	10,872.5 (384.4)
효과 (A-B)	20년 납 (1인, 만 원)		0.0 (0.0)	△1,175.2 (△41.5)	0.0 (0.0)	2,203.4 (77.9)	△1,175.2 (△41.5)	2,203.4 (77.9)

주: 1) 앞의 설명과 동일

2) 납입기간 20년 가정 시 전체 세액공제액의 합산액임. ()안은 납입기간 20년 가정 시 1인 기준 세액공제액

3) 납입기간 20년 동안 운영된 적립액을 종신연금(일시금)으로 수령 시 적용되는 연금소득세(기타 소득세)의 합산액임. ()안은 납입기간 20년 가정 시 1인 기준 연금(일시금) 총과세액

4) 납입기 세액공제와 수급기 연금과세(일시금과세)의 차이이며, ‘+’는 실질적 과세, ‘-’는 재정

20) 환류적립금(가치)은 환류납입액(환류된 세액공제액)과 이에 따른 수익금(환류수익금)의 합산을 의미함

지출(순세제지원)이 발생한 것을 의미함.

5) 개정안은 현행 세액공제 방식에 계좌환류 방식(연금수령 시 비과세)이 적용된 경우

6) △는 순세제지원이 발생하는 것을 의미함

자료: 2024국세통계연보 (2023년 기준) 활용하여 추정

다음으로, 현행 세액공제율에 대해 추가로 1%p~3%p를 증액하고 여기에 계좌환류 방식을 적용할 경우 재정지출효과는 <표 14>와 같다. 앞서 <표 13>에서 설명한 바와 같이 세액공제율, 비과세액, 총과세액, 순과세효과 순서로 살펴본다.

세액공제액은 세액공제율이 단계적으로 상승함에 따라 증가하므로 계좌환류에 따라 증가하는 추가 연금소득에 비과세액도 증가한다. 총과세액은 앞서와 마찬가지로 세액공제율이 증가하고 추가 연금소득이 증가하여도 연금수령 시 총과세액은 변화가 없다. 반면 일시금의 경우 추가 연금소득에 과세되므로 과세액은 증가하게 된다. 이를 종합하여 순과세액 효과를 보면, 세액공제율이 증가할수록 세액공제분의 증가와 비과세분 증가로 세제지원 효과는 증가하는 것으로 나타난다. 한편, 일시금의 경우 순과세효과가 발생하지만 세액공제율 증가로 인한 효과가 추가 연금소득에 대한 과세 증가 보다 크게 나타나 순과세 효과는 감소하는 것으로 분석된다.

〈표 14〉 세액공제율 변화 시 소득계층별 재정 효과(20년간 납입¹⁾)

구분 세액공제율 변화		세액공제액 ²⁾ (a, 십억 원)	연금 비과세액 ³⁾ (b, 십억 원)	총과세액 ³⁾ (c, 십억 원)		순과세효과 ⁴⁾ (c-a-b, 십억 원)	
				연금	일시금	연금	일시금
현행 (12.5%, B)	20년 납	△26,708.1	0.0	9,433.9	35,377.2	△17,274.2	8,669.0
	(1인, 만 원)	(△944.3)	(0.0)	(333.5)	(1,250.8)	(△610.8)	(306.5)
개정 안 ⁵⁾	1안(A1) +1%p	△30,979.7	△1,363.1	9,433.9	37,933.0	△22,908.9	6,953.3
	(1인, 만 원)	(△1,095.3)	(△48.2)	(333.5)	(1,341.2)	(△810.0)	(245.8)
	효과 (A1-B)	△4,271.5	△1,363.1	0.0	2,555.8	△5,634.6	△1,715.7
	(1인, 만 원)	(△151.0)	(△48.2)	(0.0)	(90.4)	(△199.2)	(△60.7)
	2안(A2) +2%p	△35,567.4	△1,565.0	9,433.9	38,311.5	△27,698.4	2,744.1
	(1인, 만 원)	(△1,257.5)	(△55.3)	(333.5)	(1,354.6)	(△979.3)	(97.0)
개정 안 ⁵⁾	효과 (A2-B)	△8,859.2	△1,565.0	0.0	2,934.3	△10,424.2	△5,924.9
	(1인, 만 원)	(△313.2)	(△55.3)	(0.0)	(103.7)	(△368.6)	(△209.5)
	3안(A3) +3%p	△40,471.3	△1,780.7	9,433.9	38,716.1	△32,818.1	△1,755.2
	(1인, 만 원)	(△1,430.9)	(△63.0)	(333.5)	(1,368.9)	(△1,160.3)	(△62.1)
개정 안 ⁵⁾	효과 (A3-B)	△13,763.1	△1,780.7	0.0	3,338.9	△15,543.9	△10,424.3
	(1인, 만 원)	(△486.6)	(△63.0)	(0.0)	(118.1)	(△549.6)	(△368.6)

주: 1)~4)는 앞의 설명과 동일

5) 개정안은 현행 세액공제 방식에 계좌환류 방식(연금수령 시 비과세)이 적용된 경우, 1안~3안은 세액공제율이 각각 1%p~3%p 상향될 경우임

6) △는 순세제지원이 발생하는 것을 의미함

자료: 2024국세통계연보 (2023년 기준) 활용하여 추정

한편, 본 분석에서는 계좌환류 후 적립액은 계좌환류액외 별도의 순수익이 발생하지 않는 것으로 가정한 것이므로 이로 인한 재정효과는 없는 것으로 산출되었다. 현실적으로 일정 수준의 수익금 발생을 예상할 수 있는데, 해당 수익금에 대해 비과세를 적용하게 되면 계좌환류 방식에서 재정지출이 발생할 수 있다. 다만, 환류 납입금 운용에 따른 수익금에 대한 비과세여서 재정지출은 크지 않을 것이라는 점에서 가입을 유인하는 정책으로 활용성은 높을 것으로 보인다.

V. 결론 및 정책제언

공적연금의 지속가능성과 노후소득보장 강화를 위해 사적연금을 활용하는 정책은 영국, 독일, 호주, 스웨덴 등 고령화를 먼저 경험한 여러 국가에서 이미 시행 중이다. 이들 국가는 국민들이 사적연금에 자산을 적립하도록 유도하기 위해 세제혜택이나 보조금 등을 제공하고 있다. 우리나라도 연금계좌 등 사적연금 납입액에 대해 세액공제를 제공함으로써 납입 유인을 제공하고 있다. 그러나 선행연구(김병권 외, 2013; 정원석·강성호, 2017; 김대환, 2018 등)에 따르면 많은 국민들이 세제혜택에 반응하여 연금계좌에 자산을 적립하고는 있으나, 세제혜택으로 수령한 자금이 실제로는 노후자산으로 재적립되지 못하고 있는 실정이다.

본 논문은 세제혜택으로 수령되는 자금을 연금계좌에 직접 입금되도록 하는 '계좌환류제도'를 도입하고 동 제도의 노후소득보장 효과를 추정하였다. 분석 결과, 계좌환류제도로 제도를 전환할 경우 정부지출 변화 없이 연금계좌 가입자의 1인당 연간 연금수령액은 51.1만 원(341.0만 원 - 289.9만 원), 소득대체율은 0.64%p(4.19% - 3.55%) 증가하는 것으로 나타났다. 이는 계좌환류제도가 추가적인 재정부담 없이 노후소득보장을 강화할 수 있는 제도임을 보여준다. 따라서 이 제도는 노후소득보장 강화를 위한 사적연금 유인책으로 고려해 볼 만한 정책 대안이라 할 수 있다.

또한 계좌환류제도 도입과 함께 추가적인 세액공제율을 제공할 경우, 가입자에게 더 강한 연금계좌 납입 유인을 제공하고 더 많은 노후소득원을 마련할 수 있을 것이다. 다만, 본 논문에서 제시한 효과는 주로 소득 상위 20% 이내의 근로소득자, 즉 소득 수준이 높은 연금계좌 가입자에게 한정되며, 중·저소득층 다수에게는 정책 효과가 제한적일 수 있다.

이러한 한계를 보완하기 위한 사례로는 독일의 리스터연금을 들 수 있다. 독일은 저소득층에 더 많은 보조금을 연금계좌에 지급하는 리스터연금을 도입한 이후, 소득 1분위 계층의 가입률이 5%에서 25%까지 증가한 것으로 나타났음에 주목할 필요가 있다(Borsch-Supan et al., 2012). 또한 영국은 사적연금 가입자가 '자동세액 환급(automatic tax relief)'을 신청하면 연금사업자가 20% 세율로 계산된 세액을 국세청으로부터 환급받아 개인 연금계좌(pension pot)에 입금하는 제도를 운영 중이며, 이 역시

계좌환류 제도 설계 시 참고할 만한 사례다.

한편 우리나라에서 독일, 영국과 유사하게 연금 적립에 대해 직접 보조금을 지급하는 제도로는 2024년부터 중소기업퇴직연금기금의 푸른씨앗 가입자 중 최저임금의 130%(2025년 기준 월 273만 원) 미만인 근로자에 대해 사용자 부담금의 10%를 추가 적립하는 제도를 들 수 있다. 이러한 직접지원이 가입자의 행태 및 소득대체율 등에 미치는 영향은 향후 추가적인 연구를 통해 밝혀져야 할 것이다.

본 논문은 계좌환류제도 도입 효과를 추정하였다는 점에서 의의가 있으나, 추가적으로 고려해야 할 사항도 존재한다. 첫째, 분석의 편의를 위해 계좌환류로 적립된 금액의 운용수익은 할인율 수준으로 보고 실제로 고려되지 않았다. 그러나 투자수익 제고를 통해 할인율 이상을 달성한다면 해당 수익에 대한 과세 여부 등 추가 논의가 필요할 것이다. 둘째, 본 논문은 기존 행태경제학 연구결과들에 따라 가입자들이 제도 변화에 수동적으로 반응할 것이라는 가정하에 분석을 진행하였지만, 실제로는 세제혜택 제공 방식의 변화가 연금 납입 행태에 영향을 미칠 수 있다. 향후 경제주체의 반응을 고려한 추가적 연구가 필요할 것으로 보인다.

이러한 한계에도 불구하고 본 논문은 현재 활용가능한 데이터와 방법론을 바탕으로 계좌환류제도 도입 시 기대되는 노후소득보장 및 재정효과를 추정하였다는 점에서 정책적·학술적 기여가 있다고 하겠다.

부 록

〈부표 1〉 계좌환류 방식 적용 시 1인당 적립액 및 연금소득 증가 효과 (20년간 납입²⁾)

구분		총급여 구간	2천만 원 미만	2~3천 만 원	3~5천 만 원	5~8천 만 원	8천만 원 초과	전체
현행 (B)	1인당 생애 적립액(만 원) ¹⁾		582	1,681	4,423	6,888	9,699	7,581
	종신연금 ³⁾ (만 원)		22.3	64.3	169.1	263.4	370.9	289.9
	소득대체율(%)		2.29%	2.54%	4.37%	4.19%	2.91%	3.55%
개정안 ⁴⁾ (A)	1인당 생애 적립액(만 원)		673	1,942	5,102	7,724	10,871	8,525
	종신연금 ³⁾ (만 원)		26.9	77.7	204.1	309.0	434.8	341.0
	소득대체율(%)		2.77%	3.07%	5.27%	4.92%	3.41%	4.19%
효과 (A-B)	1인당 생애 적립액(만 원)		90.5	261.3	679.6	836.6	1,171.8	944.3
	종신연금 ³⁾ (만 원)		4.6	13.4	35.0	45.6	63.9	51.1
	소득대체율(%p)		0.48%p	0.53%p	0.90%p	0.73%p	0.50%p	0.64%p

주: 〈그림 4〉와 동일

〈부표 2-1〉 세액공제율 1%p 증가(12.5%→13.5%) 및 계좌환류 효과¹⁾ (20년간 납입)

구분		총급여 구간	2천만 원 미만	2~3천 만 원	3~5천 만 원	5~8천 만 원	8천만 원 초과	전체
현행 (B)	1인당 생애 적립액(만 원) ¹⁾		582	1,681	4,423	6,888	9,699	7,581
	종신연금 ³⁾ (만 원)		22.3	64.3	169.1	263.4	370.9	289.9
	소득대체율(%)		2.29%	2.54%	4.37%	4.19%	2.91%	3.55%
개정안 ⁴⁾ (A1)	1인당 생애 적립액(만 원)		686	1,980	5,201	7,860	11,061	8,676
	종신연금 ³⁾ (만 원)		27.4	79.2	208.0	314.4	442.4	347.0
	소득대체율(%)		2.82%	3.13%	5.38%	5.00%	3.47%	4.27%
효과 (A1-B)	1인당 생애 적립액(만 원)		103.7	299.4	778.6	972.3	1,361.8	1,095.3
	종신연금 ³⁾ (만 원)		5.2	14.9	38.9	51.0	71.5	57.2
	소득대체율(%p)		0.53%p	0.59%p	1.01%p	0.81%p	0.56%p	0.72%p

주: 〈표 10〉을 소득계층별로 제시함

〈부표 2-2〉 세액공제율 2%p 증가(12.5%→14.5%) 및 계좌환류 효과¹⁾ (20년간 납입)

구분		총급여 구간	2천만 원 미만	2~3천 만 원	3~5천 만 원	5~8천 만 원	8천만 원 초과	전체
현행 (B)	1인당 생애 적립액(만 원) ¹⁾		582	1,681	4,423	6,888	9,699	7,581
	종신연금 ³⁾ (만 원)		22.3	64.3	169.1	263.4	370.9	289.9
	소득대체율(%)		2.29%	2.54%	4.37%	4.19%	2.91%	3.55%
개정안 ⁴⁾ (A1)	1인당 생애 적립액(만 원)		700	2,021	5,307	8,006	11,265	8,838
	종신연금 ³⁾ (만 원)		28.0	80.8	212.3	320.2	450.6	353.5
	소득대체율(%)		2.88%	3.19%	5.48%	5.10%	3.54%	4.35%
효과 (A1-B)	1인당 생애 적립액(만 원)		117.8	340.1	884.3	1,118.1	1,566.0	1,257.5
	종신연금 ³⁾ (만 원)		5.7	16.6	43.2	56.8	79.7	63.6
	소득대체율(%p)		0.59%p	0.65%p	1.12%p	0.90%p	0.63%p	0.80%p

주: <표 10>을 소득계층별로 제시함

〈부표 2-3〉 세액공제율 3%p 증가(12.5%→15.5%) 및 계좌환류 효과¹⁾ (20년간 납입)

구분		총급여 구간	2천만 원 미만	2~3천 만 원	3~5천 만 원	5~8천 만 원	8천만 원 초과	전체
현행 (B)	1인당 생애 적립액(만 원) ¹⁾		582	1,681	4,423	6,888	9,699	7,581
	종신연금 ³⁾ (만 원)		22.3	64.3	169.1	263.4	370.9	289.9
	소득대체율(%)		2.29%	2.54%	4.37%	4.19%	2.91%	3.55%
개정안 ⁴⁾ (A1)	1인당 생애 적립액(만 원)		715	2,064	5,419	8,162	11,484	9,012
	종신연금 ³⁾ (만 원)		28.6	82.6	216.8	326.5	459.3	360.5
	소득대체율(%)		2.94%	3.26%	5.60%	5.19%	3.60%	4.43%
효과 (A1-B)	1인당 생애 적립액(만 원)		132.7	383.3	996.5	1,274.1	1,784.4	1,430.9
	종신연금 ³⁾ (만 원)		6.3	18.3	47.6	63.1	88.4	70.6
	소득대체율(%p)		0.65%p	0.72%p	1.23%p	1.00%p	0.69%p	0.88%p

주: <표 10>을 소득계층별로 제시함

참 고 문 헌

- 강성호, 2025, 국민연금 환급액의 기여전환에 따른 소득보장 및 재정 효과, 예산정책연구, 제14권 제1호, pp79-109.
- 강성호·이소라, 2021, 연금보험료 세액공제금의 연금계좌 환류 시 노후소득 개선 효과, 금융감독연구 제8권 제1호 2021. 4.
- 강성호·류건식, 2018, 선진국 연금세제 지원금의 환류 사례와 소득보장효과, KiRi고령화리뷰 제27호, 보험연구원
- 국세청, 각년도, 국세통계연보
- 김병권·우석진·안종길·빈기범, 2013, 세제혜택이 가계의 연금저축 행태에 미치는 인과적 효과, 사회보장연구, 제29권 제3호(통권 66호) pp. 53-79.
- 김대환, 2018, 사적연금 세액공제 확대에 따른 소득계층별 및 사적연금별 영향과 정책적 시사점, 보험학회지 제115호, 63-84.
- 김원식·김우철·김상봉·김재현, 2016, 우리나라 사적연금 세제의 정책방향, 재정학연구 제9권 제4호(통권 제91호), 33-58.
- 문성훈·김수성, 2014, 연금소득공제의 세액공제 전환이 연금세제에 미치는 영향, 세무학연구 제31권 제4호, 9-34.
- 정원석, 2017, 환급형 세액공제 도입의 필요성, KiRi Weekly 보험연구원
- _____, 2018, 저소득층 연금저축 납입액에 대한 세액공제율 추가적용 효과 분석, 재정학연구, 제11권 제3호(통권 98호) pp. 117-141.
- 정원석·강성호, 2015, 연금과세 체계변화에 따른 소득계층별 연금저축 가입효과 분석, 재정학연구, 제8권 제2호(통권 제85호), 113-141.
- _____, 2017a, 사적연금 보조금 지급 정책 도입 시 빈곤완화와 재정효과 분석, 재정학연구, 제10권 제4호(통권 제95호), 105-142.
- _____, 2017b, 사적연금 세제혜택 한도 상향에 따른 사적연금 추가가입 유인 추정, 재정학연구, 제10권 제1호(통권 제92호), 215-240.

통계청 (2024), 경제활동인구조사: 고령층 부가조사 결과

Axel Börsch-Supan, Michela Coppola and Anette Reil-Held(2012), Riester Pensions in Germany: Design, Dynamics, Targeting Success, and Crowding In. NBER working paper.

Benartzi, S. and R. H. Thaler., 2001. Naive diversification strategies in defined contribution savings plans. *American Economic Review* 91:79-98.

_____, 2007. Heuristics and biases in retirement savings behavior. *Journal of Economic Perspectives* 21:81-104.

Chetty, R., Friedman, J. N., Leth-Petersen, S., Nielsen, T. H., & Olsen, T. (2014). Active vs. Passive Decisions and Crowd-Out in Retirement Savings Accounts: Evidence from Denmark. *The Quarterly Journal of Economics*, 129(3), 1141-1220. <https://www.jstor.org/stable/26372571>

Choi, J. J., D. Laibson, B. C. Madrian, and A. Metrick. 2002a. Defined contribution pensions: Plan rules, participant decisions, and the path of least resistance. In *Tax policy and the economy*, 67-113. Ed. J. Poterba. Cambridge, MA: MIT Press.

Department for Work and Pensions (2010), Review of international pension reform.

Madrian, B., and D. F. Shea. 2001. The power of suggestion: Inertia in 401(k) participation and savings behavior. *Quarterly Journal of Economics* 116:1149-87.

I금융감독연구 제13권 제1호 2026. 4.

The Fiscal and Income Replacement Effects on Pension Account Tax-treatment into Contributions

Sung-ho Kang*, Wonsuk Chung**

Abstract

This paper analyzes the fiscal and income replacement effect of a pension account refund system, that pays tax treatment benefits to pension account directly, using the Statistics Yearbook of National Tax. According to the analysis, we find that if the government adopts the pension account refund system with the current tax credit rate, a pensioner who starts receiving a pension at 60 will receive an increase of KRW 511 thousand and old-age income replacement rate will increase by 0.64%p without any additional fiscal expenditure. Furthermore, if an additional tax credit of up to 3 percentage points is provided along with the system, the pensioner will receive KRW 706 thousand more pension and the income replacement rate increase by 0.88%p.

Key words: Private pension, tax preferred pension, tax credit, income replacement rate

JEL Classifications:: H2, H6, N3

* First author, Korea Insurance Research Institute, Senior Research Fellow (ksh0515@kiri.or.kr)

** Corresponding author, Dong-A University. Assistant Professor (wonsuk@dau.ac.kr)

코스닥시장 상장유형별 투자 효율성 분석

- 기술특례상장과 일반상장의 비교

임병권*, 장한익**

국문초록

본 연구는 2005년부터 2023년까지 코스닥시장에 신규로 상장된 기업을 대상으로 상장유형(일반 및 기술특례)에 따라 시설투자과 연구개발(R&D) 투자의 효율성에 차이가 존재하는지를 고찰하였다. 투자 효율성은 실제 투자와 예측 투자 간 차이의 절대값으로 측정하였고, 신규상장 이후 5년까지의 기간을 세분하여 분석하였다. 주요 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 시설투자는 기술특례상장 기업이 일반상장보다 장기적 측면에서 더 비효율적인 것으로 나타났다. 반면, 연구개발투자는 기술특례상장 기업이 일반상장보다 단기 및 중·장기 모두에서 더욱 비효율적인 것으로 확인되었다. 둘째, 기술특례상장 중에서 바이오 기업은 비(非)-바이오보다 장기적으로 시설투자 비효율성은 높으나 연구개발투자 비효율성은 차이가 없는 것으로 나타났다. 종합하면, 상장유형별 유형자산을 활용한 시설투자 효율성은 장기적으로만 차이가 존재하나, 연구개발투자는 일반상장보다 기술특례상장 기업이 단·장기 모두 비효율적인 투자가 이루어지는 것으로 판단 가능하다. 따라서 기술특례상장 기업의 연구개발투자 효율성을 증대하기 위해서는 현행 특례상장 심사기준 강화나 상장 이후의 연구개발투자에 대한 모니터링 강화 등 지속적인 관리가 필요함을 제시하고자 한다.

□ 주제어: 코스닥시장, 기술특례상장, 투자효율성, 시설투자, 연구개발투자

□ JEL: G1, G3

투고일: 2025.9.22.

수정일: 1차 2025.12.23., 2차 2026.1.13.

게재확정일: 2026. 4.24.

* 충남대학교 대학원 기술실용융합학과 교수(bk81.lim@gmail.com), 제1저자

** IBK기업은행 IBK경제연구소 연구위원(han0375@gmail.com), 교신저자

I. 서론

지난 2005년 도입된 기술특례상장 제도는 우수한 기술력을 보유하고 있으나 상장에 필요한 재무적 요건을 갖추지 못한 기업이 자본시장(코스닥)을 통해 성장할 수 있도록 지원하는 제도이다. 동 제도의 도입 초기에는 바이오 벤처기업을 대상으로 하였으나, 업종 제한에 따라 특례상장 건수가 저조했고 코스닥시장의 혁신성장 동력 확보에 한계가 존재하였다. 따라서 보다 많은 기술기업의 상장을 유도하고자 2014년 6월부터는 전 업종으로 확대하였으며, 이후 항공우주나 로봇 등의 비(非)-바이오 업종에 속하는 기업도 기술특례를 통해 코스닥시장에 상장하는 비중이 증가하고 있다. 특례상장 기업은 증권시장을 통해 기술개발에 필요한 자금을 조달할 수 있으며, 조달된 자금을 기술개발이나 상용화를 위해 투자함으로써 기술 혁신을 촉진할 수 있다. 하지만, 기술평가에 대한 회의적 시각이나 기술개발 성공에 대한 불확실성이 높은 상황이며, 부실 상장 논란과 같이 기술특례상장 기업에 대한 부정적인 견해도 지속되고 있다(임완진·임병권·정종율, 2024; 최성호·강유정, 2023).

기업은 경쟁력을 확보하고 장기적인 성장을 위해 생산설비나 유·무형자산에 대한 투자가 필수적이다(이보미·백원선, 2015). 따라서 기업가치를 극대화하기 위해서는 향후 양(+)의 순현재가치가 예상되는 투자안에 대해 적절한 투자가 이루어져야 할 필요가 있다. 하지만, 특정 프로젝트로부터 기대되는 편익과 비교할 때 과도한 투자(over-investment)가 이루어진다면 기업의 현금흐름이 악화될 수 있으며, 궁극적으로 기업가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있다(Jensen, 1986; Titman et al., 2004). 즉, 기업의 지속적인 성장을 담보하기 위해서는 성장성을 감안한 합리적인 투자의사 결정이 이루어질 필요성이 있다.

이와 같은 기업의 투자 효율성은 기술을 기반으로 상장이 이루어지는 특례상장 기업에서 더욱 중요할 수 있다. 전술한 바와 같이 특례상장 기업은 재무성과 보다는 기술력과 성장 잠재력을 기반으로 상장이 이루어지며, 성공적인 기술개발을 위해서는 투자가 필수적이다. 하지만, 성장 잠재력과 비교할 때 과도한 투자 등 비효율적인 투자가 행해진다면 기업가치에 더욱 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 특히, 특례상장 기업은 기술개발의 높은 불확실성과 보유한 기술에 대한 정보의 비대칭성이 크므로 투자에 따른 리스크가 더욱 높다고 볼 수 있다. 따라서, 특례상장 기업의 투자 효율성을 규명하는 것은 비

단 기업의 성장뿐만 아니라 투자자 보호와 자본시장의 건전성 확보 측면에서 중대한 사항일 수 있다.

본 연구는 국내에 기술특례상장 제도가 도입된 지난 2005년부터 2023년까지의 기간을 대상으로 코스닥시장에 신규 상장된 기업을 이용하여 신규상장 유형에 따라 투자 효율성에 차이가 존재하는지를 고찰하고자 한다. 구체적으로 첫째, 신규상장 유형을 일반상장과 기술특례상장으로 구분한 후 상장 유형별로 투자 효율성(시설투자 및 연구개발투자)에 차이가 존재하는지를 상호 비교·분석하고자 한다. 여기서 투자 효율성은 회계학 분야에서 통용되는 기업의 기대 투자수준과 실제 투자수준 차이로 측정하는 방법론을 이용하는데, 기대-실제 투자수준 간 차이가 클수록 비효율적인 투자로 간주할 수 있다. 둘째, 기술특례상장 기업 중에서 가장 높은 비중을 차지하는 바이오 기업과 비(非)-바이오 기업 간 투자 효율성에서 차이가 존재하는지를 분석하고자 한다. 이와 같은 실증연구 결과를 토대로 코스닥시장의 상장유형에 따라 투자 효율성에 차이가 존재하는지를 규명한 후 기술특례상장 제도의 개선을 위한 관련 시사점을 제시하고자 한다.

기술력 기반의 기업에 대한 자금조달 확대 그리고 성장 지원을 위한 기술특례상장 제도의 중요성으로 인해 비교적 최근 들어 관련 연구가 활발하게 이루어지고 있다. 기존연구는 기술특례상장과 일반상장 기업의 저평가(underpricing) 현상 또는 상장 이후의 주가성이나 주가위험이 상이한지를 규명하고 있으며(권오홍 외, 2024; 박성화·기은선, 2021; 박영규, 2022; 임완진 외, 2024; 홍희정·박선영, 2023). 기술특례상장 기업의 회계적인 질적 특성이나 회계정보와 주가정보 간 관련성에 대해서도 연구가 이루어진 바 있다(남지안·최종서, 2021; 김현아, 2024). 하지만, 본 연구에서 규명하고자 하는 코스닥 기술특례상장 기업의 투자 효율성 수준이 어떠한지 그리고 특례상장 기업 중에서도 바이오 업종과 비(非)-바이오 업종 간 투자 효율성이 차이가 존재하는지를 상호 비교·분석한 연구는 거의 전무한 실정이다. 따라서 본 연구는 학술적 관점에서 기존연구와 차별성이 존재하며 연구의 중요성이 높은 것으로 판단된다.

이하 본 연구는 다음과 같이 구성된다. 우선 2장에서는 기술특례상장에 관한 기존연구에 대해 살펴본 후 3장에서는 본 연구의 표본과 연구방법에 대해 소개한다. 그리고 4장에서는 실증분석결과에 대해 기술하고 마지막 5장 결론에서는 전체적인 연구결과의 요약 및 관련 시사점을 제시하고자 한다.

II. 선행 연구 및 이론적 배경

1. 기술특례상장 관련 기존연구

코스닥시장의 기술특례상장 제도가 도입된 이래로 혁신기업 성장을 위한 정책적 변화나 기술특례 상장 대상 기업의 전 업종 확대 등으로 인해 비교적 최근 들어 기술특례상장에 대한 연구가 활발하게 이루어지고 있다. 우선 기술특례상장 기업의 추가성이나 추가위험, 공모가 저평가에 관한 연구를 살펴보면 다음과 같다.

박영규(2022)는 코스닥시장의 일반상장과 특례상장 기업을 대상으로 상장 이후 2년 동안에 대해 추가성이나 상호 비교·분석하였다. 분석결과, 일반상장과 특례상장 기업은 유사한 수준의 추가성이나 보여 특례상장 기업의 상장 이후 추가성이나 악화나 부실화에 대한 가능성은 낮다는 결과를 제시하고 있다. 즉, 기술특례상장의 부정적인 우려에도 불구하고 특례상장제도 도입 취지에 부합하게 운영되고 있음을 제시하고 있다. 이와 유사하게 임완진 외(2024)도 기술특례상장과 일반상장기업의 단·장기 추가성이나 비교·분석하였으며, 상장 주간의 역할도 고찰하고 있다. 분석결과, 기술특례 및 일반상장 기업 간 단·장기 추가성이나 유의적인 차이가 없으나, 기술평가기관의 지분을 보유한 증권사가 특례상장 기업의 주관사로 참여하는 경우에는 장기적인 추가성이나 더 낮다는 결과를 보여주고 있다. 즉, 기술특례상장에 있어 주관사의 역할이 중요함을 시사하고 있다.

홍희정·박선영(2023)은 기술특례상장의 재무건전성이 추가급락위험에 미치는 영향에 대해 분석하였다. 분석결과, 일반상장 기업보다 기술특례상장 기업의 추가급락위험이 더 높은 것으로 나타났다. 특히, 재무건전성이 높은 기술특례상장기업에서 추가급락위험은 더욱 증대되는 것으로 확인되었다. 즉, 특례상장기업의 경우 재무건전성은 추가위험을 낮추지 못하며, 주로 기술개발 실현가능성이 추가위험과 밀접한 관련성이 존재함을 시사하고 있다.

박성화·기은선(2021)은 투자자 간 정보비대칭에 기인하여 발생하는 신규 공모주 할인(상장 직후의 추가와 공모가격 간 차이) 현상에 있어 기술특례상장 기업과 일반상장 기업 간 차이가 존재하는지를 분석하였다. 분석결과, 일반상장 기업보다 기술특례상장

기업의 신규공모주 할인이 덜한 것으로 나타났는데, 이는 외부 평가기관의 기술평가에 따른 정보비대칭 감소가 주된 사유임을 제시하고 있다.

권오홍 외(2024)는 기술특례상장 기업의 공모가 저평가에 있어 제약 바이오 업종 소속 여부 및 연구개발비 지출 수준에 따라 어떠한 영향을 미치는지를 분석하였다. 분석결과에 의하면, 제약바이오 기업과 매출액 대비 연구개발비 비중이 높은 기업에서는 공모가 저평가 현상이 완화되는 것으로 나타났다. 즉, 기술특례상장 기업의 공모가 저평가 현상은 바이오 업종 소속 여부와 연구개발비 수준에 따라 상이할 수 있음을 실증적으로 보여주고 있다.

다음으로 기술특례상장 기업에 대한 회계정보의 신뢰성에 대한 연구도 이루어지고 있으며 관련 연구를 소개하면 아래와 같다. 우선, 남지안·최종서(2021)는 코스닥 기술특례상장 기업과 일반상장 기업 간 회계정보의 질적 수준에서 차이가 존재하는지를 비교하였다. 분석결과에 의하면, 기술특례상장 기업의 회계정보의 질은 일반상장기업보다 낮았는데, 이는 특례상장 기업의 지속적인 손실보고에 기인하는 것으로 확인되었다. 즉, 특례상장 기업의 회계정보 신뢰성에 있어 투자자들이 오도할 위험이 존재할 수 있음을 시사하고 있다.

최성호·강유정(2023)은 기술특례상장 기업을 대상으로 상장 이전 추정손익을 과대계상 함으로써 기업가치가 높게 평가 받는지 여부에 대해 분석하였다. 분석결과, 다수의 특례상장 기업은 추정손익과 실제 보고손익 간 괴리율이 높게 나타나 추정손익을 과대계상하는 것으로 확인되었다. 특히, 추정손익의 과대 계상은 보호예수 이후 최대주주 등이 지분을 매각한 기업에서 유의적으로 더 높은 것으로 나타났다. 즉, 자본시장의 건전성을 확보하기 위해서는 기술특례상장 기업의 추정손익 과대평가를 방지할 수 있는 시스템 구축이 필요함을 시사하고 있다.

한편, 본 연구와 관련된 기술특례상장 기업의 투자효율성 등에 관한 연구는 김용덕·조재민(2018)을 제외하고는 전무한 실정이다. 김용덕·조재민(2018)은 기술특례상장 기업을 대상으로 IPO 전·후로 각각 구분한 후 신규상장 이후 효율성이 어떻게 변화하였는지를 분석하였다. 분석결과에 의하면, 상장 이후 효율성이 증가하나 이는 점진적으로 향상되는 것을 확인하였다. 반면, 생산성 지수의 경우 상장 이후 일시적으로 생산성이 감소하는 양상을 보였다. 또한, 기술 혁신과 연구개발에 따른 생산성 변화가 단기보다는 최소 4년 이상의 중·장기적인 기간에 걸쳐 효과가 나타났으며, R&D 성과와 재무 효율성

은 상장 전후 유사한 것으로 나타났다. 즉, 기술특례상장 기업이 재무성과를 창출하기 위해서는 상장 이후에 투자 효율성이 개선되어야 할 필요성을 제시하고 있다.

이와 같이 기술특례상장에 대해 최근 들어 다양한 연구가 진행되고 있으나, 기술특례 상장기업의 투자 효율성에 관한 연구는 거의 이루어지지 않은 상황이다. 특히 일반상장 기업과 기술특례상장 기업 간 비교를 통해 실제 특례상장 기업의 투자가 효율적으로 이루어지는지를 고찰한 연구는 전무한 실정이다.

2. 정보비대칭, 실물옵션과 투자 효율성

기술특례상장이 기업의 투자효율성에 미치는 영향은 정보비대칭(information asymmetry) 측면과 실물옵션 관점에서 접근해 볼 수 있다.

우선 정보비대칭은 기업의 투자 효율성에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 정보비대칭이 심한 환경에서는 경영자와 투자자 간 이해상충(agency problem)이 심화되어 과잉투자나 과소투자가 발생할 수 있다(Jensen, 1986). 특히 McNichols and Stubben (2008)은 정보의 질이 낮을 때 기업의 투자의사결정이 왜곡될 수 있음을 실증적으로 보여주었다.

이와 같은 정보비대칭 관점에서 외부 기술평가기관은 기술특례상장 기업의 정보환경에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 박성화·기은선(2021)은 특례상장 기업의 신규공모주할인이 일반상장 기업보다 더 낮은 것은 외부 평가기관을 통한 기술평가가 기업과 투자자 간 정보비대칭을 감소시킨 결과로 해석하였다. 이와 유사하게 김현아(2024)는 특례상장 바이오기업의 연구개발비 가치관련성이 더 높게 나타난 점을 볼 때 투자자들은 기술성 평가를 일부 신뢰함을 제시하고 있다.

한편, 외부의 기술평가에도 불구하고 특례상장은 기술과 관련된 고유의 정보비대칭 심화 가능성도 존재한다. 우선, 기술특례상장 기업은 재무 실적보다 미래 기술성과에 대한 기대에 의존하므로 기술개발 성공 여부의 불확실성이 본질적으로 높다(홍희정·박선영, 2023). 또한, 기술특례상장 기업의 지속적인 손실보고는 회계정보의 질을 저하시켜 투자자 간 정보격차를 확대할 수 있으며(남지안·최종서, 2021), 추정손익 과대계상 현상은 경영자의 사적정보와 외부투자자 정보 간 괴리를 심화시킬 가능성도 존재한다(최

성호·강유정, 2023). 특히 투자의사결정 측면에서는 기술개발 단계, 자금소진율, 연구개발 마일스톤 달성 여부 등 투자 효율성을 판단하는 데 필요한 핵심 정보가 기업 내부에 편중되어 있으며, 외부 기술평가는 전술한 기술개발의 세부 정보까지 완전히 파악하기 어렵다는 점에서 정보비대칭 심화 가능성도 존재한다.

다음으로 불확실성이 높은 기술개발 투자는 실물옵션(real options theory) 관점에서 이해될 수 있다. 실물옵션 이론은 불확실한 환경에서 투자자가 미래 정보를 관찰한 후 투자를 계속, 확대, 축소 또는 중단할 수 있는 유연성에 가치를 부여한다. 특례상장 기업은 대부분 장기간의 기술개발 과정을 거치며, 각 단계에서 계속/중단 결정을 내려야 하는 옵션적 특성이 존재한다. 예를 들어, 바이오 분야는 전임상-임상 1/2/3상으로 이어지는 명확한 단계별 의사결정 구조를 가진다. 그러나 실물옵션의 가치를 실현하려면 적시에 정확한 정보가 필요하다. 정보비대칭이 심한 환경에서는 옵션 행사 시점의 판단이 왜곡될 수 있으며, 이는 과잉투자(중단해야 할 시점에 계속) 또는 과소투자(계속해야 할 시점에 중단)로 이어질 수 있다.

이상의 논의를 종합하면, 선행연구들은 기술특례상장이 정보환경과 투자 효율성에 미치는 영향에 대해 혼재된 증거를 제시하고 있다. 본 연구는 해당 배경에서 기술특례상장 기업과 일반상장 기업의 투자 효율성을 비교함으로써, 특례상장 제도가 실제 기업의 투자 효율성에 어떠한 영향을 미치는지를 규명하고자 한다.

III. 연구방법

1. 표본의 구성

본 연구는 2005년부터 2023년까지의 기간에 대해 코스닥시장에 신규 상장된 기업을 대상으로 한다. 분석표본 선정에 있어 금융업종 및 분석에 필요한 자료가 없는 기업을 제외한 후 총 912개의 신규상장 기업을 이용한다. 한편, 코스닥 상장기업은 연간 매출액이 30억원 미만에 해당되면 관리종목으로 지정되나, 기술 기반으로 상장된 특례상장 기업의 경우 상장한 해를 포함하여 향후 5년간 매출 요건이 유예된다. 따라서 신규 상장기

업의 투자효율성은 상장 이후 5년까지 기간을 고려하고자 한다. 최종적으로 본 연구에서 활용한 표본 수는 기업 수 기준으로 912개이며, 상장 이후 3년 및 5년까지의 관측치는 각각 2,536개와 3,876개이다.

실증분석을 위한 코스닥시장의 신규 상장기업과 공모금액은 한국거래소 상장공시시스템(KIND)에서 제공하는 신규상장기업현황 자료를 이용하였으며, IPO기업의 공모청약경쟁률은 포털사이트 검색을 통해 수집(hand-collecting)하였다. 기술특례상장 기업 현황은 KIND의 기타 상장통계에서 제공하는 코스닥시장 기술성장기업 리스트와 포털사이트 검색을 통해 수집하였다. 또한, 코스닥 신규상장 기업의 IPO 이전 벤처캐피탈 지분 보유 여부는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에서 제공하는 IPO 증권신고서에 기재된 주주명부에 대해 한국벤처캐피탈협회의 벤처기업 리스트를 상호 대조한 후 분석에 활용하였다. 추가적으로 IPO 기업의 재무자료는 한국상장사협의회 데이터베이스(TS-2000)에서 제공하는 자료를 이용하였으며, 추가자료는 Fn가이드의 데이터가이드를 통해 추출 및 가공한 후 분석에 활용하였다.

2. 투자 효율성 측정

기업의 투자 효율성(investment efficiency)은 투입한 자원이 얼마나 효율적으로 성과를 산출하였는지를 의미한다. 일반적으로 기업의 투자는 설비, 연구개발(R&D) 등 다양한 영역에서 이루어지며, 투자와 관련한 효율성은 재무비율 분석 등 다양한 지표를 통해 측정할 수 있다.

하지만, 대리인 이론(agency theory) 관점에서 적정수준을 벗어나는 과도한 투자는 기업의 지속가능성을 저해할 수 있으며 기업가치 하락을 야기할 수 있다(이보미·백원선, 2015; Jensen, 1986; Titman et al., 2004), 따라서 McNichols and Stubben (2008)과 Biddle et al. (2009)는 기업의 적정한 투자기회와 실제 투자수준 차이를 투자 효율성으로 정의하였으며, 실제-기대 투자수준의 차이가 클수록 투자가 비효율적임을 제시하였다. 즉, 기업의 경쟁력을 확보를 위해서는 투자기회 대비 효율적인 투자를 행해야 하나, 기업의 실제 투자수준이 기대 투자수준을 벗어나는 경우(즉, 과잉 또는 과소투자) 비효율적인 투자로 간주할 수 있다.

투자 효율성 측정은 McNichols and Stubben (2008)이 제시한 이후 다양한 연구에서 활용되고 있다. 따라서 본 연구에서도 식(1)과 식(2)를 통해 투자 효율성을 분석한다. 식(1) 및 식(2)에서 실제 투자와 기대되는 투자 간의 차이인 잔차(ϵ)는 기업이 과잉투자를 행하면 양(+)의 값을 보이며 과소투자인 경우 음(-)의 값으로 나타난다. 하지만, 과잉 및 과소투자 모두는 비효율적인 투자로 볼 수 있으므로 잔차의 부호와 상관없이 절대적인 크기 자체가 중요할 수 있다. 따라서 식(1)과 식(2)의 모형을 통해 추정한 잔차에 절대값을 취하여 투자의 효율성 수치로 이용한다.

즉, 식(1)과 식(2)를 통해 추정한 잔차의 절대값이 클수록 기업은 과잉 또는 과소투자를 행한 것을 의미하므로 투자의 효율성이 낮은(비효율적 투자) 것으로 볼 수 있다. 반대로, 동 수치가 작을수록 실제 투자가 기업의 투자기회와 잘 부합되므로 투자 효율성이 높은(효율적 투자) 것으로 판단해 볼 수 있다. 한편, 기업의 투자는 크게 시설투자와 연구개발투자로 이루어지는 점을 감안하여(최정호 외, 2013), 시설투자 지출과 연구개발 투자 지출로 각각 구분한 후 투자 효율성을 측정하고자 한다.

식(1)에서 INV 는 신규상장기업 i 의 $t+1$ 년도 유형자산 투자액을 t 년도 유형자산 장부가액으로 나눈 수치이다. 그리고 Q 는 (연도말 보통주 시가총액+부채 장부가액)을 총자산으로 나눈 것이다. 다음으로 $QRT2 \sim QRT4$ 는 Q 가 각각 연도별-산업별로 2, 3, 4분위에 속하면 1의 값을, 아니면 0의 값을 갖는 더미변수이다. CF 는 영업활동현금흐름을 전년도 총자산으로 나눈 것이며, $Growth$ 는 $t-1$ 년 대비 t 년도의 총자산증가율을 의미한다. 또한, 식(2)에서 RD 는 $t+1$ 년 연구개발비 투자액을 t 년도 매출액으로 나눈 수치이다.

$$INV_{i,t+1} = \beta_0 + \beta_1 Q_{i,t} + \beta_2 Q_{i,t} \times QRT2_{i,t} + \beta_3 Q_{i,t} \times QRT3_{i,t} + \beta_4 Q_{i,t} \times QRT4_{i,t} + \beta_5 CF_{i,t+1} + \beta_6 Growth_{i,t} + \beta_7 INV_{i,t} + \epsilon_{i,t} \quad (1)$$

$$RD_{i,t+1} = \beta_0 + \beta_1 Q_{i,t} + \beta_2 Q_{i,t} \times QRT2_{i,t} + \beta_3 Q_{i,t} \times QRT3_{i,t} + \beta_4 Q_{i,t} \times QRT4_{i,t} + \beta_5 CF_{i,t+1} + \beta_6 Growth_{i,t} + \beta_7 RD_{i,t} + \epsilon_{i,t} \quad (2)$$

3. 분석 모형

코스닥시장 상장유형이 시설투자 또는 연구개발투자 효율성에 차이가 존재하는지를 규명하기 위해 식(3) 및 식(4)의 회귀모형을 이용한다. 여기서 상장 이후 단·장기 투자 효율성의 분석을 위해 각각 상장 이후 차년도(t), 상장 이후 중기인 3년($t \sim t+2$), 상장 이후 관리종목 유예기간 종료 기간인 5년($t \sim t+4$)까지의 기간을 대상으로 각각 분석을 수행한다.

한편, 신규상장 이후 3년 또는 5년 동안의 기간을 대상으로 분석을 행하는 경우 표본에 동일한 기업이 반복적으로 관측된다. 따라서 회귀분석 시 일반 표준오차(*standard errors*)를 이용하면 표준오차가 과소 추정되어 회귀계수의 유의성이 과도하게 높아질 수 있는 점을 감안하여 기업군집 표준오차(*firm-clustered standard errors*)를 이용하여 통계적 유의성을 검정한다.

우선, 식(3)은 일반상장과 기술특례상장 기업 간에 투자 효율성이 차이가 존재하는지를 분석하는 모형이다. 식(3)에서 *ABSINV*와 *ABSRD*는 각각 식(1) 및 식(2)를 이용하여 추정된 시설투자 효율성 그리고 연구개발투자 효율성에 관한 수치이다. 식(3)에서 *Tech*는 기술특례를 통해 상장한 기업은 1, 아니면 0의 값을 갖는 더미변수를 의미한다.

통제변수(*Control Variables*)는 기존 연구를 토대로 신규상장 기업의 특성이나 투자 효율성에 영향을 미친다고 알려진 변수를 선정하였다(권용재 외, 2012; 변진호·조성순, 2011; 이보미·백원선, 2015; 임상균 외, 2014; Anagol 외, 2021; Aissia, 2014; Green and Hwang, 2012). 이를 위해 신규상장 기업의 특성은 공모금액(*IPOamt*), 청약경쟁률(*Rates*), 상장 이전 벤처캐피탈 투자여부(*VC*)를 이용한다. 또한, 투자효율성에 영향을 미칠 수 있는 기업규모(*Assets*), 총자산이익률(*ROA*), 영업활동현금흐름(*OCF*), 부채비율(*LEV*), 총자산회전율(*ATO*), 최대주주지분율(*Own*) 그리고 외국인투자자지분율(*Foreign*) 등의 변수를 모형에 반영한다.

$$\begin{aligned} ABSINV_{i,t} &= \beta_0 + \beta_1 Tech_i + Control\ Variables + \varepsilon_{i,t} \\ (or\ ABSRD_{i,t}) \end{aligned} \quad (3)$$

다음으로 식(4)는 기술특례상장 중에서도 가장 높은 비중을 차지하는 바이오기업의 경우 비-바이오기업과 투자효율성에 차이가 존재하는지를 분석하는 모형이다. 종속변수와 통제변수는 식(3)과 동일하게 이용한다. 식(3)에서 *Bio*는 기술특례를 통해 상장한 기업

중에서 바이오 업종(신약개발, 체외진단, 의료기기, 기타바이오)에 속한 기업은 1, 아니면 0의 값을 갖는다.

$$ABSINV_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Tech_i + \beta_2 Tech_i \times Bio_i + Control\ Variables + \varepsilon_{i,t} \quad (4)$$

(or $ABSRD_{i,t}$)

모형(3)에서 기술특례상장 기업이 일반상장 기업보다 투자 효율성이 높다면, $ABSINV$ 와 $ABSRD$ 의 수치는 더 낮을 것으로 예상해 볼 수 있다. 따라서, $Tech$ 의 회귀계수는 음(-)으로 예상해 볼 수 있다. 또한, 모형(4)에서 특례상장 기업 중에서도 바이오 업종의 투자효율성이 높다면, $Tech \times Bio$ 계수도 동일하게 음(-)의 값을 보일 것으로 기대할 수 있다.

[표 1]은 본 연구에서 사용한 변수들의 설명이다. 전술한 바와 같이 투자 효율성에 변수는 식(1)을 이용하여 추정한 시설투자 비효율성($ABSINV$) 및 연구개발투자 비효율성($ABSRD$)의 절대값이다. 그리고 상장유형에 관한 설명변수는 $Tech$ 와 Bio 이다. 추가적으로 본 연구에서는 이상치(outlier)가 실증결과에 미치는 영향을 최소화하기 위해 모든 연속변수는 상, 하위 각각 5%를 기준으로 윈저라이징(winsorization) 하여 분석에 활용하였다.

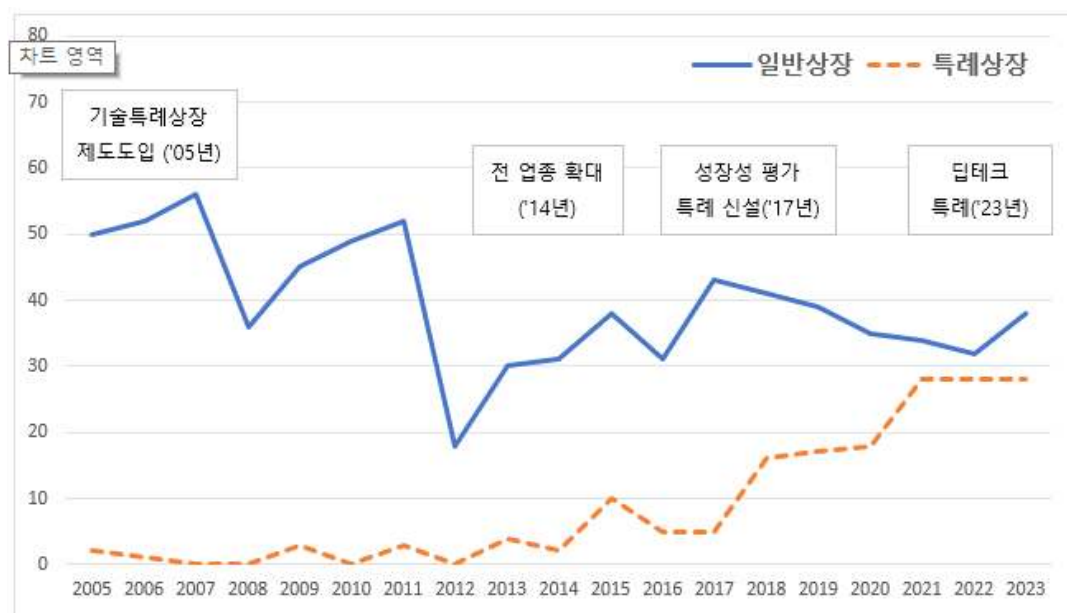
[표 1] 변수설명

변수	변수설명
ABSINV	(실제 시설투자 - 예측 시설투자) 절대값. 동 수치가 클수록 비효율적
ABSRD	(실제 연구개발투자 - 예측 연구개발투자) 절대값. 동 수치가 클수록 비효율적
Tech	기술특례상장 기업은 1, 아니면 0
Bio	기술특례상장 중에서 바이오 기업은 1, 아니면 0
IPOamt	ln(공모금액)
Rates	ln(청약경쟁율)
VC	IPO 이전 벤처캐피탈이 투자를 하였으면 1, 아니면 0
Assets	ln(총자산)
ROA	당기순이익 / 총자산
OCF	영업활동현금흐름 / 총자산
LEV	총부채 / 총자산
ATO	매출액 / 총자산

변수	변수설명
Own	최대주주지분을
Foreign	외국인투자자지분을

[그림 1]은 본 연구기간 동안의 일반상장 및 기술특례상장 기업과 기술특례상장 제도 변화를 도식화 한 것이다. 기술특례상장 제도 도입 초기에는 바이오 업종만 특례 사장이 가능하여 비교적 특례상장을 통해 신규로 상장되는 기업의 수가 적었다. 하지만, 2014년 특례상장 대상이 전 업종으로 확대됨에 따라 일반상장 대비 특례상장 기업의 수는 지속적으로 증가하는 추세에 있다.

[그림 1] 코스닥 기술특례상장 제도 변화 및 신규상장 현황



IV. 분석결과

1. 기초통계량

[표 2]는 본 연구에서 사용한 변수들의 기초통계량이다. 본 연구 대상 기업은 912개이나 상장 이후 5년까지의 기간을 고려하므로 분석에 활용한 기업-연간 자료는 최대 3,876개이다. 투자 비효율성에 관한 *ABSINV*와 *ABSRD* 수치의 평균은 각각 0.528, 0.316으로 나타나며, 중위수의 경우 연구개발투자 비효율성(*ABSRD*)은 더 작은 값으로 나타난다. 따라서 시설투자 비효율성의 경우 비교적 데이터 분포가 대칭적이나 연구개발투자 비효율성은 비대칭적임을 추론해 볼 수 있다.

*Tech*의 평균값은 0.145로 본 연구의 신규상장 기업 표본 912개 중에서 약 132개가 특례상장에 해당한다. 그리고 *Bio*의 평균은 0.084로 신규상장 기업 중에서 바이오 업종에 해당하는 특례상장 기업은 약 76개를 차지하고 있다.

추가적으로 통제변수를 보면, *VC*의 평균은 0.484로 신규상장 기업 중에서 약 48%가 상장 이전에 벤처캐피탈을 통해 자금조달을 받은 것으로 확인된다.¹⁾ 그리고 *ROA*의 평균은 -0.011로 신규상장 기업은 평균적으로 음(-)의 수익성이 확인되며, 총자산 대비 부채(*LEV*)는 평균적으로 34.7% 수준으로 나타난다.

[표 2] 기초통계량

	Observations	Mean	Median	St. dev.	Max	Min
ABSINV	3,876	0.528	0.523	0.282	1.737	0.000
ABSRD	3,876	0.316	0.242	0.270	1.137	0.000
Tech	3,876	0.145	0.000	0.352	1.000	0.000
Bio	3,876	0.084	0.000	0.277	1.000	0.000
IPOamt	3,876	16.619	16.600	0.890	20.732	14.122
Rates	3,876	5.524	6.304	1.966	8.819	-1.661
VC	3,876	0.484	0.000	0.500	1.000	0.000
Assets	3,876	18.175	18.139	0.686	20.012	16.670
ROA	3,876	-0.011	0.024	0.136	0.172	-0.736
OCF	3,876	0.028	0.041	0.104	0.258	-0.348
LEV	3,876	0.347	0.333	0.191	0.843	0.042

1) 청약경쟁률(*Rates*)의 최소값이 -1.661로 음(-)의 값을 보이는 것은 원 수치에 자연로그를 취한 사유에 기인한다.

	Observations	Mean	Median	St. dev.	Max	Min
ATO	3,876	0.651	0.589	0.387	2.175	0.015
Own	3,876	0.391	0.381	0.151	0.688	0.104
Foreign	3,876	0.029	0.011	0.044	0.313	0.000

2. 단변량 분석

[표 3]은 회귀분석에 앞서 특례상장 기업과 일반상장 기업 간 시설투자 및 연구개발투자 비효율성의 크기를 비교한 분석결과이다.²⁾ 분석결과를 보면, 시설투자 비효율성 (*ABSINV*)을 총자산으로 나눈 수치의 경우 특례상장 기업은 평균 0.164로 일반상장 기업의 0.128보다 유의적으로 더 높게 나타난다. 반면, 연구개발투자 비효율성 (*ABSRD*)을 총자산으로 나눈 수치는 특례상장 기업이 0.135로 일반상장과 비교할 때 약 0.076 더 낮음이 확인된다.

즉, [표 3]의 결과로 볼 때, 시설투자의 경우 특례상장 기업에서 그리고 연구개발투자의 경우 일반상장 기업에서 비효율적인 투자를 행하고 있음을 추론해 볼 수 있다. 하지만, 해당 분석결과는 기업의 투자 비효율성에 영향을 미칠 수 있는 여타 변수를 통제하지 않은 비교·분석 결과이므로, 여타 요인을 통제한 후 상장 유형과 투자 비효율성 간의 인과관계를 규명해 볼 필요가 있다.

[표 3] 특례상장과 일반상장의 투자 비효율성 비교

	특례상장 (a)	일반상장 (b)	평균차이검정	
			평균차이(a-b)	[t-값]
ABSINV / Assets	0.164	0.128	0.036	[6.17] ***
ABSRD / Assets	0.135	0.211	-0.076	[-6.80] ***

2) 시설투자 및 연구개발투자 비효율성에 대한 경제적 크기를 비교하기 위해 기업별 시설투자 비효율성(*ABSINV*) 및 연구개발투자 비효율성(*ABSRD*) 간차에 각각 유형자산 및 매출액을 곱한 후 총자산으로 나누어 표준화한 수치이다.

주 : ***, **, *은 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 유의적임

[표 4]는 시설 및 연구개발투자 비효율성에 대한 사분위 수 분포를 비교한 결과이다. 시설투자 비효율성은 특례상장 기업의 41.1%가 최상위(Q4)에 분포하나, 일반상장 기업은 22.3%만이 4분위에 분포하여 18.8%p의 차이를 보인다. 그리고 최하위(Q1)의 경우 기술특례상장 기업이 18.2% 그리고 일반상장 기업은 26.2%가 분포하고 있으며 카이제곱 검정 결과에서 유의적인 차이가 확인된다.

다음으로 연구개발투자 비효율성의 경우 특례상장 기업의 대다수는 최상위(Q4) 및 상위(Q3)에 각각 43.4%, 32.9% 분포하며, 일반상장 기업과 21.5%p, 9.2%p 차이를 보이고 있다. 그리고 특례상장과 일반상장 기업 간 카이제곱 검정 결과에서도 유의적인 값을 보여 두 그룹 간 투자 비효율성의 분포가 상이한 것으로 판단해 볼 수 있다.

[표 4] 특례상장과 일반상장의 투자 비효율성 4분위수 분포 비교

	시설투자 비효율성(ABSINV)			연구개발투자 비효율성(RDINV)		
	특례상장	일반상장	차이	특례상장	일반상장	차이
Q4(최상)	41.1%	22.3%	18.8%p	43.4%	21.9%	21.5%p
Q3	22.1%	25.5%	-3.4%p	32.9%	23.7%	9.2%p
Q2	18.7%	26.1%	-7.4%p	12.5%	27.1%	-14.6%p
Q1(최하)	18.2%	26.2%	-8.0%p	11.2%	27.3%	-16.1%p
Chi-square			93.27 ***			197.03 ***

주 : ***, **, *은 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 유의적임

3. 상장유형에 따른 투자 비효율성 회귀분석 결과

[표 5]는 식(3)을 이용하여 코스닥시장 신규상장 기업 중에서 상장유형(일반상장 및 특례상장)에 따라 시설투자 비효율성에 차이가 존재하는지를 회귀분석한 결과가

다.3) 종속변수는 시설투자 비효율성(*ABSINV*)이며, 모형(1)은 상장 차년도(t 년도), 모형(2)는 상장 이후 3년($t \sim t+2$ 년도) 그리고 모형(3)은 상장 이후 5년($t \sim t+4$ 년도) 동안에 대해 분석한 결과이다.

분석결과를 보면, 모형(1)과 모형(2)에서 *Tech* 회귀계수는 비유의적이거나 모형(3)은 10% 수준에서 유의적이다. 따라서 단기적으로 일반상장과 특례상장 기업의 시설투자 비효율성 수준은 유사하나 장기적으로 차이가 존재한다. 기술특례상장은 매출액이나 이익 등 수익성 요건을 완화하고 기술력 중심으로 상장이 이루어진다. 즉, 신규상장 경로는 상이할 수 있으나 기술특례상장과 일반상장기업의 설비투자(유형자산) 비효율성은 상장 이후 단·장기 모든 기간에서 대동소이한 것으로 볼 수 있다.

[표 5] 상장유형과 시설투자 비효율성에 대한 회귀분석 결과

	종속변수 : <i>ABSINV</i>		
	(1) t 년도	(2) $t \sim t+2$ 년도	(3) $t \sim t+4$ 년도
Tech	0.003 (0.030)	0.022 (0.022)	0.032 * (0.019)
IPOamt	-0.027 (0.021)	0.016 (0.012)	0.027 *** (0.009)
Rates	-0.006 (0.004)	-0.001 (0.003)	0.002 (0.003)
VC	-0.034 * (0.020)	-0.007 (0.013)	-0.013 (0.011)
Assets	-0.012 (0.027)	-0.062 *** (0.016)	-0.073 *** (0.013)
ROA	-0.097 (0.131)	-0.192 *** (0.071)	-0.115 ** (0.057)
OCF	-0.018 (0.120)	-0.025 (0.076)	-0.068 (0.063)
LEV	0.083 (0.072)	0.056 (0.043)	0.105 *** (0.035)
ATO	-0.014 (0.030)	-0.025 (0.019)	-0.038 ** (0.016)

3) 지면관계 상 본문에 제시하지 않았으나 이후의 회귀분석에서 VIF(Variance Inflation Factors) 검증을 수행하였는데 모든 회귀분석에서 VIF 값이 5 이하로 확인되어 다중공선성 문제는 낮은 것으로 판단된다.

	종속변수 : ABSINV		
	(1) t년도	(2) t~t+2년도	(3) t~t+4년도
Own	-0.010 (0.079)	-0.007 (0.05)	-0.073 (0.042)
Foreign	0.118 (0.238)	0.286 (0.150)	0.408 (0.129)
Intercept	0.859 ** (0.338)	1.621 *** (0.227)	1.595 *** (0.200)
Year fixed effect	Included	Included	Included
Industry fixed effect	Included	Included	Included
Observations	912	2536	3876
F-value	94.29 ***	4.96 ***	58.91 ***
Adj. R-squared	0.0267	0.0472	0.0673

주 : ()는 회귀계수의 표준오차이고, ***, **, *은 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 유의적임

[표 5]의 결과로 볼 때, 전체적으로 기술특례상장 기업은 신규상장을 통해 자본을 조달한 이후에 시설투자 활용 측면에서 과대 또는 과소투자과 같은 비효율적 투자 경향은 낮은 것으로 추론 가능하다. 기업 경영진과 외부 투자자 간의 정보비대칭 수준이 높은 경우 기업은 과잉 또는 과소투자 등의 비효율적인 투자를 더욱 용이하게 행할 수 있다. 하지만, 토지, 건물, 기계장치 등 가시적이고 측정 가능한 설비투자의 경우 외부 투자자나 이해관계자들이 비교적 명확하게 파악할 수 있다. 또한, 시설투자는 생산능력 확대나 설비 효율성 개선 등 경영진의 주관적인 판단보다는 객관적인 사유에 기인하여 이루어질 수 있다. 따라서 기술특례상장 기업에 대한 정보비대칭 우려에도 불구하고 비효율적인 투자가 이루어질 가능성은 낮은 것으로 파악해 볼 수 있다. 결론적으로 기술력 기반의 상장으로 인한 높은 불확실성이나 투자자 보호 취약 등에 대한 시장의 우려에도 불구하고, 실제 시설투자의 경우 시장의 감시 기능이 상당 부분 작동하고 있음을 추론 가능하다.

다음으로 [표 6]은 일반상장과 기술특례상장 기업에서 연구개발투자 효율성에 차이가 존재하는지를 분석한 결과이다. 종속변수는 식(2)를 통해 추정된 연구개발투자에 관한 비효율성(*ABSRD*)이다. [표 5]와 동일하게 모형(1)은 상장 차연도(*t*년도), 모형(2)는 상장 이후 3년(*t*~*t*+2년도) 그리고 모형(3)은 상장 이후 5년(*t*~*t*+4년도) 동안을 대상으로 분석한 결과이다.

[표 6]의 분석결과를 보면, 모형(1)에서 *Tech*의 회귀계수는 0.117로 유의적인 결과가 나타난다. 또한, 모형(2)의 상장 후 3년(중기) 그리고 모형(3)의 상장 후 5년(장기) 동안을 대상으로 한 분석에서도 *Tech* 계수는 각각 0.147, 0.138로 유의적인 양(+)의 값을 보인다. 즉, 상장 차년도(*t*) 뿐만 아니라 상장 이후 중기(*t*~*t*+2년도) 및 장기적인(*t*~*t*+4년도) 측면을 고려하는 경우 일반상장 기업보다 특례상장 기업에서 *ABSRD*가 유의적으로 더 높게 나타남을 확인할 수 있다. 따라서 일반상장 기업과 비교할 때 특례상장 기업의 연구개발투자 효율성은 더 낮은 것으로 해석해 볼 수 있다.

시설투자와 비교할 때 기업에서 행해지는 연구개발투자는 기업의 경영진-외부 투자자 간 정보의 비대칭성이 높으며(Aboody and Lev, 2000), 연구개발투자 이후의 기술개발 성공에 대한 불확실성도 높은 것이 일반적이다. 따라서 경영진에 대해 주주 등 외부 투자자의 연구개발 활동에 대한 감시·감독이 상대적으로 미진한 경우 경영진의 사익추구에 기인한 과잉/과소투자 문제가 심각하게 나타날 수 있다. 즉, 일반상장기업보다 기술특례상장기업의 연구개발투자 비효율성이 더 높게 나타나는 점을 감안할 때, 기술특례상장 기업은 향후의 예상되는 성장 기회 수준보다 연구개발에 과잉 또는 과소투자를 행하고 있는 것으로 판단해 볼 수 있다. 추가적으로 해당 결과는 특례상장 기업이 상장을 통해 조달한 자금을 연구개발투자에 효율적으로 활용되지 못하고 있음을 시사하므로, 기술특례상장 제도의 본질적 목적인 혁신기업들의 용이한 자본시장 접근 취지와 일부 부합하지 않을 가능성이 존재하는 것으로 추론해 볼 수 있다.

[표 6] 상장유형과 연구개발투자 비효율성에 대한 회귀분석 결과

	종속변수 : ABSRD		
	(1) <i>t</i> 년도	(2) <i>t</i> ~ <i>t</i> +2년도	(3) <i>t</i> ~ <i>t</i> +4년도
Tech	0.117 *** (0.028)	0.147 *** (0.024)	0.138 *** (0.024)
IPOamt	0.008 (0.017)	0.042 *** (0.012)	0.039 *** (0.011)
Rates	-0.003 (0.004)	0.001 (0.003)	0.002 (0.003)
VC	-0.012 (0.015)	-0.004 (0.012)	-0.001 (0.012)
Assets	-0.016 (0.023)	-0.041 *** (0.016)	-0.052 *** (0.013)

	종속변수 : ABSRD		
	(1) t년도	(2) t~t+2년도	(3) t~t+4년도
ROA	0.073 (0.101)	-0.011 (0.067)	0.052 (0.057)
OCF	0.049 (0.096)	0.035 (0.07)	-0.045 (0.062)
LEV	0.025 (0.062)	0.049 (0.043)	0.065 * (0.037)
ATO	-0.047 ** (0.021)	0.009 (0.017)	0.003 (0.017)
Own	-0.046 (0.06)	-0.073 (0.048)	-0.091 ** (0.044)
Foreign	0.186 (0.152)	0.738 *** (0.141)	0.890 *** (0.143)
Intercept	0.157 (0.292)	0.450 * (0.231)	0.661 *** (0.208)
Year fixed effect	Included	Included	Included
Industry fixed effect	Included	Included	Included
Observations	912	2536	3876
F-value	10.57 ***	12.54 ***	204.53 ***
Adj. R-squared	0.1272	0.1049	0.1004

주 : ()는 회귀계수의 표준오차이고, ***, **, *은 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 유의적임

4. 바이오기업의 투자효율성 회귀분석 결과

본 절에서는 특례상장 기업 중에서도 가장 높은 비중을 차지하는 바이오 기업의 경우 비-바이오 기업과 투자 비효율성에 차이가 존재하는지를 분석하였다.

우선 [표 7]의 Panel A는 시설투자 비효율성(*ABSINV*)을 종속변수로 한 회귀분석 결과이다. 분석결과를 보면, 모형(1)과 모형(2)에서 $Tech \times Bio$ 의 회귀계수는 비유의적이거나 모형(3)에서 $Tech \times Bio$ 계수는 0.060으로 유의적인 값을 보인다. 즉, 장기적관점으로 볼 때, 기술특례상장 기업 중에서 바이오 업종에 속하는 기업은 비-바이오 업종기업보다 신규상장 이후 장기적으로 더 높은 수준의 불필요한 시설투자가 이루어지고 있는 것으로 판단해 볼 수 있다.

다음으로 Panel B의 연구개발투자에 관한 비효율성(*ABSRD*)을 종속변수로 한 분석결과를

보면, 모형(1)에서 $Tech \times Bio$ 의 회귀계수는 0.081로 유의적인 양(+)의 값으로 확인되나 10% 수준으로 통계적 신뢰도는 낮다. 그리고 모형(2) 및 모형(3) 모두에서 $Tech \times Bio$ 의 회귀계수는 음(-)의 값을 보이거나 유의적이지 않다. 즉, 연구개발투자의 비효율성에 있어 상장 이후 바이오 기업은 과도한 R&D 투자를 행하나, 중·장기적으로 바이오와 비-바이오 기업의 연구개발투자 비효율성은 유사한 수준인 것으로 해석해 볼 수 있다.

이와 같은 분석 결과는 다음과 같은 사유에 기인할 수 있다. 특례상장 기업 중에서 바이오 업종은 상장 후 조달한 자금을 활용하여 급격하게 연구개발투자를 확대할 수 있어 단기적으로 효율적인 자원 배분에 한계가 존재할 수 있다. 하지만 중·장기적인 측면에서 볼 때, 바이오 업종의 신약개발을 위한 전임상 과정 자체가 단계적으로 이루어지는 특성이 존재한다. 따라서 장기적 관점에서는 용이한 연구개발투자 관리가 가능하여 비-바이오 업종과 연구개발투자 비효율성은 차이가 없는 것으로 판단된다.

[표 7] 바이오 기술특례상장 기업의 투자 비효율성에 대한 회귀분석 결과

	(1) t년도	(2) t~t+2년도	(3) t~t+4년도
Pane A: 시설투자 비효율성(종속변수: ABSINV)			
Tech	-0.016 (0.034)	-0.002 (0.027)	0.001 (0.026)
Tech×Bio	0.049 (0.046)	0.053 (0.033)	0.060 ** (0.029)
Intercept	0.858 ** (0.338)	1.619 *** (0.227)	1.593 *** (0.201)
Other control variables	Included	Included	Included
Observations	912	2536	3876
F-value	91.66 ***	4.98 ***	57.25 ***
Adj. R-squared	0.0220	0.0480	0.0685
Pane B: 연구개발투자 비효율성(종속변수: ABSRD)			
Tech	0.086 *** (0.031)	0.149 *** (0.030)	0.157 *** (0.031)
Tech×Bio	0.081 * (0.046)	-0.005 (0.037)	-0.037 (0.037)
Intercept	0.156 (0.291)	0.450 * (0.231)	0.662 *** (0.208)
Other control variables	Included	Included	Included
Observations	912	2536	3876
F-value	10.54 ***	12.25 ***	1744.65 ***
Adj. R-squared	0.1313	0.1046	0.1007

주 : () 는 회귀계수의 표준오차이고, ***, **, *은 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 유의적임

5. 연구개발투자 비효율성의 방향성을 구분한 분석결과

코스닥 신규상장 기업의 연구개발투자 비효율성은 절대적 크기만 고려하며 과잉 또는 과소투자를 구분하지 못한다. 따라서 본 절에서는 연구개발투자를 과잉 및 과소투자로 구분한 후 추가로 분석하였다.

만약, 신규상장 기업의 연구개발투자 비효율성이 과잉투자에 기인한다면 NPV가 음(-)인 프로젝트에 투자하는 대리인 문제(agency problems), 경영자의 과신으로 인한 낙관적 편향(optimistic bias), 취약한 지배구조에 따른 감시 기능 미흡 등의 사유에 기

인할 수 있다. 반면, 과소투자 문제는 재무적 곤경(financial distress)이나 재무적 제약(financial constraints)으로 인한 투자 위축, 경영자의 위험회피 성향, 기술의 불확실성에 따른 투자 지연 등에 영향을 받을 수 있다. 즉, 과잉 또는 과소투자를 구분하는 경우 특례상장 기업의 연구개발투자 비효율성이 과잉형인지 아니면 제약형인지를 파악해 볼 수 있다.

[표 8]의 분석결과를 보면, 연구개발 과잉투자(Panel A) 및 과소투자(Panel B) 모두에서 Tech 계수는 유의적인 양(+)의 값으로 나타난다. 따라서 일반상장기업 대비 기술 특례상장 기업의 연구개발 비효율성은 과잉투자와 과소투자 사유 모두에 기인하는 것으로 판단된다.

[표 8] 연구개발투자 비효율성에 대한 과잉/과소 회귀분석 결과

	종속변수 : ABSRD		
	(1) t년도	(2) t~t+2년도	(3) t~t+4년도
Pane A: 연구개발 과잉투자			
Tech	0.039 * (0.022)	0.078 *** (0.017)	0.083 *** (0.016)
Intercept	0.149 (0.228)	0.044 (0.170)	0.187 (0.141)
Other control variables	Included	Included	Included
Observations	467	876	1189
F-value	15.13 ***	56.94 ***	90.57 ***
Adj. R-squared	0.3360	0.2935	0.3060
Pane B: 연구개발 과소투자			
Tech	0.157 *** (0.043)	0.180 *** (0.029)	0.179 *** (0.028)
Intercept	0.351 (0.424)	0.765 *** (0.292)	0.843 *** (0.245)
Other control variables	Included	Included	Included
Observations	445	1660	2687
F-value	4.73 ***	10.16 ***	11.32 ***
Adj. R-squared	0.1579	0.1420	0.1377

주 : () 는 회귀계수의 표준오차이고, ***, **, *은 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 유의적임

6. 강건성 분석

본 절에서는 본 연구의 실증분석 결과에 대한 강건성을 검증하였다. 우선, 본 연구에서 활용한 표본은 신규상장 이후 5년 미만 기업도 분석에 포함된다. 따라서 동 표본은 단기 투자 비효율성에 영향을 미칠 수 있으나 중·장기적인 측면에 있어서는 분석표본에 포함되지 않아 신규상장 유형에 제한적인 영향을 미칠 수 있다.

우선, [표 9]는 신규상장 이후 5년 동안의 자료가 모두 존재하는 기업을 대상으로 한 회귀분석 결과이다. Panel A의 분석결과를 보면, 시설투자 비효율성은 모형(3)에서 Tech 계수가 유의적인 양(+)의 값을 보인다. 따라서 장기적인 측면에서($t \sim t+4$) 특례상장 기업의 시설투자 비효율성이 더 높은 것으로 파악해 볼 수 있다. 한편, Panel B에서 Tech 회귀계수는 모형(1)~모형(3) 모두에서 유의적인 양(+)으로 나타난다. 즉, [표 6]과 대동소이하게 일반상장기업과 비교할 때 특례상장 기업의 연구개발투자 비효율성이 더 높은 것으로 추론해 볼 수 있다.

[표 9] 신규상장 이후 5년간 자료가 존재하는 기업의 회귀분석 결과

	(1) t년도	(2) t~t+2년도	(3) t~t+4년도
Panel A: 시설투자 비효율성(종속변수: ABSINV)			
Tech	0.052 (0.046)	0.044 (0.029)	0.057 ** (0.023)
Intercept	1.229 *** (0.423)	1.640 *** (0.261)	1.480 *** (0.208)
Other control variables	Included	Included	Included
Observations	630	1890	3150
F-value	115.77 ***	4.57 ***	59.57 ***
Adj. R-squared	0.0108	0.0401	0.0681
Panel B: 연구개발투자 비효율성(종속변수: ABSRD)			
Tech	0.150 *** (0.042)	0.150 *** (0.032)	0.137 *** (0.031)
Intercept	0.357 (0.353)	0.468 * (0.271)	0.605 *** (0.228)
Other control variables	Included	Included	Included
Observations	630	1890	3150
F-value	19.38 ***	15.53 ***	18.11 ***
Adj. R-squared	0.0902	0.0959	0.0899

주 : ()는 회귀계수의 표준오차이고, ***, **, *은 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 유의적임

다음으로 코스닥 신규상장 유형은 기업의 선택에 의해 내생적(endogenous)으로 이루어질 수 있다. 또한, 본 연구의 실증결과는 기술특례 및 일반상장 기업 간 관측되지 않는(unobserved) 이질적인 특성에 기인할 가능성도 존재한다. 따라서, 이를 고려하기 위해 성향점수 매칭(Propensity Score Matching; PSM)을 통해 일반상장과 기술특례상장 기업 간 대응표본을 구성한 후 상호 비교·분석하였다.

성향점수 매칭은 신규상장 연도-업종별로 구분한 후 최근사 매칭(nearest matching) 하였으며, 매칭의 질을 위해 성향점수가 일정 범위 이내에 해당되는 경우만 매칭을 수행하였다(caliper=0.2), 매칭변수는 본 연구에서 사용한 기업특성에 관한 통제변수(*Assets*, *ROA*, *OCF*, *LEV*, *ATO*, *Own*, *Foreign*)를 이용하였다.

[표 10]의 분석결과를 보면, 시설투자 비효율성에 대한 Panel A에서 *Tech* 회귀계수는 모형(1)~모형(3) 모두에서 비유의적으로 나타난다. 따라서, 대응표본 구성을 통한 비교 결과에 있어 기술특례상장과 일반상장 기업의 시설투자 비효율성은 차이가 없는 것으로 파악해 볼 수 있다. 반면, Panel B에서 *Tech* 회귀계수는 모형(1)~모형(3) 모두에서 일관되게 유의적인 양(+)의 값을 보인다. 즉, 대조군(일반상장)과 비교하는 경우에도 기술특례상장 기업의 연구개발 투자 비효율성은 더 높은 것으로 해석해 볼 수 있다.

[표 10] 성향점수 매칭을 이용한 회귀분석 결과

	(1) t년도	(2) t~t+2년도	(3) t~t+4년도
Pane A: 시설투자 비효율성(종속변수: ABSINV)			
Tech	-0.066 (0.046)	-0.011 (0.035)	0.003 (0.034)
Intercept	0.398 (0.587)	1.616 *** (0.528)	1.738 *** (0.526)
Other control variables	Included	Included	Included
Observations	118	288	372
F-value	19.12 ***	18.00 ***	35.69 ***
Adj. R-squared	0.1813	0.1375	0.1184
Pane B: 연구개발투자 비효율성(종속변수: ABSRD)			
Tech	0.080 * (0.042)	0.114 ** (0.045)	0.116 ** (0.046)
Intercept	-0.172 (0.607)	0.590 (0.692)	1.222 ** (0.617)
Other control variables	Included	Included	Included
Observations	118	288	372
F-value	76.67 ***	59.12 ***	49.57 ***
Adj. R-squared	0.2188	0.0937	0.1097

주 : ()는 회귀계수의 표준오차이고, ***, **, *은 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 유의적임

마지막으로 본 연구에서 추정한 신규상장 기업의 시설투자 또는 연구개발투자 비효율성은 식(1) 및 식(2)를 활용하나, 해당 추정 방법은 평균 기반의 회귀분석이므로 극단치(outlier)에 민감하게 반응할 수 있으며 모형에 따라 분석결과가 달라질 가능성도 존재한다. 따라서 중위수(median)를 이용한 분위 회귀(quantile regression)를 활용하여 추가적인 분석을 수행하였다. 분위회귀는 조건부 분포의 중위수를 추정하므로 극단치의 영향에 덜 민감할 수 있으며, 평균 회귀와는 다른 측면에서 투자효율성을 평가할 수 있다는 이점이 있다.

[표 11]의 분석결과를 보면, 시설투자 비효율성에 대한 Panel A에서 *Tech* 계수는 모형(1)에서 유의적이지 않으나 모형(2)와 모형(3)에서는 유의적인 값으로 나타난다. 그리고 Panel B에서 *Tech* 계수는 모형(1)~모형(3) 모두에서 유의적인 양(+)의 값으로 나타난다. 즉, 투자효율성 측정방법을 분위회귀 기반으로 측정하면 시설투자 비효율성은 혼재된 결과가 나타난다. 하지만, 연구개발투자 비효율성의 경우 일관적으로 기술특례상장 기업이 일반상장 기업보다

더 높은 것을 확인할 수 있다.

[표 11] 분위회귀 기반 모형을 이용한 투자 비효율성

	(1) t년도	(2) t~t+2년도	(3) t~t+4년도
Pane A: 시설투자 비효율성(종속변수: ABSINV)			
Tech	0.055 (0.040)	0.044 * (0.023)	0.050 ** (0.20)
Intercept	0.740 * (0.434)	0.214 (0.235)	0.254 (0.181)
Other control variables	Included	Included	Included
Observations	912	2536	3876
F-value	12.77 ***	31.06 ***	35.78 ***
Adj. R-squared	0.0451	0.0546	0.0592
Pane B: 연구개발투자 비효율성(종속변수: ABSRD)			
Tech	0.087 *** (0.010)	0.090 *** (0.009)	0.106 *** (0.010)
Intercept	0.480 *** (0.082)	0.431 *** (0.067)	0.385 *** (0.062)
Other control variables	Included	Included	Included
Observations	912	2536	3876
F-value	27.86 ***	19.94 ***	28.86 ***
Adj. R-squared	0.5229	0.4635	0.4650

주 : ()는 회귀계수의 표준오차이고, ***, **, *은 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 유의적임

V. 결론 및 시사점

기술력을 보유한 기업의 자금조달을 지원하고자 도입된 기술특례상장 제도의 긍정적인 취지에도 불구하고 특례상장을 통한 부실기업의 상장 우려는 지속되고 있다. 해당 배경하에 본 연구는 2005년부터 2023년까지 코스닥시장에 신규로 상장된 기업을 대상으로 상장유형(일반상장 및 기술특례상장)에 따라 기업의 투자 효율성에 차이가 존재하는지를 실증하였다. 여기서 투자 효율성은 시설투자 및 연구개발(R&D) 투자로 구분한 후 상장 이후 5년까지의 기간을 세분화하여 상호 비교·분석하였다. 본 연구의 주요 분석결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 시설투자 비효율성은 일반상장 기업보다 기술특례상장 기업이 장기적으로 더 높게 나타났다. 즉, 상장 이후의 장기적 측면에서의 시설투자 활용 측면은 기술특례상장 기업이 더 낮은 것으로 판단해 볼 수 있다. 둘째, 연구개발투자 효율성은 기술특례상장 기업이 일반상장 기업보다 단기 및 중·장기적으로 더 낮은 수준을 보였다. 따라서 상장을 통해 조달한 자금의 연구개발투자에 있어 특례상장 기업은 일반상장 기업보다 비효율적인 투자가 이루어진 것으로 판단해 볼 수 있다. 셋째, 특례상장기업 중에서도 가장 높은 비중을 차지하는 바이오 기업은 비(非)-바이오 기업보다 장기적으로 시설투자 효율성이 더 낮은 것으로 확인되었다. 요약하면, 비교적 객관적으로 확인 가능한 시설투자 보다는 불확실성과 정보의 비대칭성이 높은 연구개발투자의 경우 특례상장기업이 일반상장 기업보다 투자 효율성이 더욱 낮은 것으로 나타난다.

코스닥 기술특례상장 제도는 2005년 바이오기업을 대상으로 최초 도입된 이후 2014년부터 전 업종으로 확대되며 특례상장을 통한 상장기업은 지속적으로 증가하고 있다. 기술특례상장의 제반 중요성이 더욱 증대되고 있는 현시점에서, 상장유형에 따른 투자 효율성을 상호 비교·분석한 본 연구는 다음과 같은 측면에서 투자자 보호 및 자본시장 신뢰성 제고에 중요한 정책적 함의를 갖는다. 첫째, 연구개발투자의 비효율성을 감안할 때 특례상장 기업에 대한 현행 정보공시 및 사후관리를 강화할 필요성이 있다. 즉, 현행 기술성 중심의 평가와 함께 기술의 사업화 가능성이나 시장성 등에 대한 평가도 강화하여 특례상장 심사 기준을 보다 정교화할 필요가 있는 것으로 판단된다. 둘째, 상장 이후 사후관리 체계를 강화할 필요가 있다. 특례상장 기업의 효율적인 연구개발투자를 위해 연구개발투자에 관한 보다 세부적인 내역의 공시 강화가 이루어진다면 R&D 투자의 불확실성을 낮출 수 있을 것이다. 마지막으로, 지난 2023년부터 딥테크나 딥사이언스 등의 첨단기술 기업에 대한 초격차 기술특례제도가 도입되는 등 기술기반 기업에 대한 특례상장 문호는 더욱 확대되고 있다. 따라서 기술특례상장 제도의 전반적인 모니터링 강화와 함께 기업의 투자 효율성을 제고하기 위한 지원정책 마련이 필요한 것으로 사료된다.

추가적으로 향후 기술특례상장에 관한 연구에 있어 다음과 같은 측면을 고려하여 후속 연구를 진행한다면 특례상장 기업의 연구개발투자 효율성을 다양한 각도에서 평가할 수 있을 것으로 사료된다. 본 연구는 비정상투자(실제-기대)를 중심으로 연구개발투자 효율성을 검증하고 있다. 하지만 연구개발투자를 통해 창출하는 혁신성과와 관련된 지표(특허 수, 특허 인용 수, 기술이전 건수 등)를 고려한다면 새로운 시각에서 연구개발

투자 효율성을 규명할 수 있을 것이다. 또한, 본 연구에서는 신규상장 이후 5년까지의 기간을 고려하고 있으나 보다 장기적인 측면의 투자 성과를 완전히 고려하지 못할 가능성이 있다. 특히, 바이오업종의 경우 연구개발부터 실제 사업화 단계까지 장기적인 시간이 소요되는 점을 감안할 때, 보다 장기의 시계열 자료를 이용하여 연구개발투자 효율성을 검증해 볼 필요가 있다. 전술한 사항은 본 연구의 한계점이며 향후 이를 고려한 연구가 이루어진다면, 국내 기술특례상장 제도의 발전에 도움을 줄 수 있을 것으로 판단된다.

참고 문헌

- 권오홍·윤성수·김단비, 2024, 기술특례상장과 공모가 저평가: 바이오 기업과 연구개발비의 영향, 회계정보연구, 제42권 제3호, 1-32.
- 권용재·윤정선·최대현, 2012, 한국상장제조기업의 투자결정요인 분석: 과소투자가설과 잉여현금흐름가설의 비교 검증, 재무관리연구, 제29권 제4호, 93-114.
- 김용덕·조재민, 2018, 기술특례 상장기업의 IPO 전후 효율성 분석에 관한 연구, 생산성연구, 제32권 제2호, 27-55.
- 김현아, 2024, 바이오 기술특례상장기업의 연구개발비 가치관련성, 세무와회계저널, 제25권 제4호, 77-102.
- 남지안·최종서, 2021, 코스닥 기술특례상장기업의 회계정보의 질, 회계정보연구, 제39권 제1호, 91-133.
- 박성화·기은선, 2021, 기술특례상장기업의 신규공모주 할인, 회계와 정책연구, 제26권 제1호, 229-253.
- 박영규, 2022, 코스닥시장 특례상장기업의 장기성과, 경영경제연구, 제44권 제1호, 1-20.
- 변진호·조성순, 2011, IPO 락업 제도가 저가발행현상에 미치는 영향, 한국증권학회지, 제40권 제3호, 405-429.
- 이보미·백원선, 2015, 투자효율성이 회계이익의 지속성과 가치관련성에 미치는 영향, 경영학연구, 제44권 제5호, 1277-1304.
- 임상균·이문영·황인이, 2014, 대규모기업집단 소속기업의 투자효율성, 회계학연구, 제39권 제3호, 91-134.
- 임완진·임병권·정종율, 2024, 코스닥 상장기업의 주가성과 분석: 기술특례상장 및 주관사 역할을 중심으로, 벤처창업연구, 제20권 제1호, 1-10.
- 최성호·강유정, 2023, 기술성장상장기업의 추정손익에 관한 연구, 한국증권학회지, 제52권 제2호, 139-171.

- 최정호·김명서·홍수익, 2013, 이사회 특성과 투자효율성, 국제회계연구, 제50권, 369-398.
- 홍희정·박선영, 2023, 재무건전성이 기술특례상장기업의 주가폭락위험에 미치는 영향, 회계학연구, 제48권 제4호, 145-178.
- Aboody, D. and B. Lev, 2000, Information Asymmetry, R&D, and Insider Gains, *Journal of Finance*, 55(6), 2747-2766.
- Aissia, D. B., 2014, IPO First-day Returns: Skewness Preference, Investor Sentiment and Uncertainty Underlying Factors, *Review of Financial Economics*, 23(3), 148-154.
- Anagol, S., V. Balasubramaniam, and T. Ramadorai, 2021, Learning from Noise: Evidence from India's IPO Lotteries, *Journal of Financial Economics*, 140(3), 965-986.
- Biddle, G., G. Hilary, and S. Verdi, 2009, How does Financial Reporting Quality Relate to Investment Efficiency, *Journal of Accounting and Economics*, 48(2-3), 112-131.
- Green, T. C. and B. H. Hwang, 2012, Initial Public Offerings as Lotteries: Skewness Preference and First Day Returns, *Management Science*, 58(2), 432-444.
- Jensen, M., 1986, Agency Costs and Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers, *American Economic Review*, 76(2), 323-339.
- McNichols, M. and S. Stubben, 2008, Does Earnings Management Affect Firms' Investment Decisions?, *The Accounting Review*, 83(6), 1571-1603
- Titman, S., K. Wei, and F. Xie, 2004, Capital Investments and Stock Returns, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 39(4), 677-700.

I금융감독연구 제13권 제1호 2026. 4.

Investment Efficiency of KOSDAQ IPOs : Technology-based versus General Listing

Byungkwon Lim*, Han Ik Jang**

Abstract

This study examines whether investment efficiency in facility investment and research and development (R&D) differs between general and technology-based listings among firms newly listed on the KOSDAQ market from 2005 to 2023. We measure investment efficiency by the absolute value of abnormal investment, which we calculate as the deviation between actual and expected investment levels. The analysis covers up to five years following the initial public offering, and we divide the sample into sub-periods based on the post-listing period.

We find that technology-based listings exhibit significantly lower facility investment efficiency than general listings in the long term. In contrast, technology-based listings maintain persistently lower R&D investment efficiency than general listings across both short- and long-term horizons. Second, within the technology-based listing category, biotechnology firms demonstrate greater facility investment inefficiency than non-biotechnology firms over the long term, while they show no significant difference in R&D investment efficiency.

These results suggest that facility investment efficiency, which relies on tangible assets, diverges between listing types only in the long run, regardless of the initial listing requirements. However, R&D investment efficiency among technology-based listings remains consistently inferior to general listings throughout the post-IPO period. These findings underscore the need for enhanced oversight of technology-based listings, including stricter listing requirements and more rigorous monitoring of post-IPO R&D investments, to improve the overall efficiency of resource allocation in these firms.

Key words: KOSDAQ Market, Technology Based IPO, Investment Efficiency, Capital Investment, R&D Investment

JEL Classifications:: G1, G2

*First Author, Professor, Department of Technology Practical Convergence, Chungnam National University(bk81.lim@gmail.com)

**Corresponding Author, Research Fellow, IBK Research Institution, Industrial Bank of Korea(han0375@gmail.com)

ETF 유동성공급자(LP)의 헤지거래에 대한 법적 쟁점*

- 국내주식을 기초자산으로 하는 ETF를 중심으로 -

이경민**

국문초록

본 연구는 ETF 유동성공급자(LP)의 헤지거래에 대한 법적 판단기준을 정립한다. 공매도 금지 기간 중 LP에게만 허용된 ‘헤지 목적’ 예외는 형평성 논란을 야기해왔으나, 자본시장법은 정당한 헤지거래의 판단기준을 규정하지 않고 있다. 본 연구는 환헤지·KIKO·ELS 판례 및 주요국 비교법 검토를 통해, 정당한 헤지거래의 기준으로 ① 헤지 대상의 명확한 존재(대상성), ② 투기가 아닌 위험회피 목적(목적성), ③ 실제 위험에 비례하는 규모(비례성)의 3대 원칙을 도출하였다. 또한 ELS 델타헤지 판례와 실무를 반영하여 헤지비율 115%를 감독상 참고기준으로 잠정 제안하고, 리밸런싱 대응, 선물 만기 전환, 블록딜 선행헤지 등 유형별 판단기준을 제시하였다. 주요국과 달리 한국은 헤지거래의 실체적 요건을 명문화하지 않고 있어, 본 연구는 헤지거래의 정의와 헤지비율의 제도화 필요성을 제시한다. 이는 LP의 법적 예측가능성 제고와 감독당국의 일관된 집행기준 마련에 기여할 것으로 기대된다.

□ 주제어: ETF 유동성공급자, 헤지거래, 정당한 시장조성, 공매도 규제

□ JEL: K22, G18

투고일: 2026.1.12.

수정일: 2026.4.6.

게재확정일: 2026.4.24.

* 본 논문의 내용은 개인의 의견을 밝힌 것으로서 소속기관의 입장과는 무관합니다.

** 금융감독원 선임검사역(leekm@fss.or.kr)

I. 서론

상장지수펀드(Exchange Traded Fund, 이하 ‘ETF’)는 기초자산을 추종하는 펀드를 거래소에 상장하여 주식과 동일하게 실시간 매매할 수 있도록 한 금융상품으로, 2002년 국내 최초 도입 이후 성장을 지속해왔다. 글로벌 ETF 시장은 2010년 이후 연평균 25% 이상 성장하였으며¹⁾, 국내 ETF 시장 또한 2025년 12월 기준 순자산총액 약 297조 원, 상장 종목 수 1,000개를 돌파하였다²⁾. 이러한 성장은 ETF 유동성공급자(Liquidity Provider, 이하 ‘LP’)의 활동이 제도 정착에 기여한 결과이다. LP³⁾는 ETF 시장에서 매수·매도 호가를 지속적으로 제시함으로써 투자자가 합리적인 가격에 거래할 수 있도록 유동성을 제공하는 금융투자업자로서, 이러한 공적 기능 수행의 대가로 일반투자자와 달리 일정한 규제상 편익을 부여받는다.

그러나 LP에 대한 규제상 편익은 지속적으로 사회적 논란의 대상이 되어왔다. 2020년 3월 코로나19 확산에 따른 공매도 금지 조치 기간 중에도 LP는 ‘헤지 목적’ 거래로 예외 인정을 받았으며, 이는 개인투자자들의 강한 반발을 초래하였다⁴⁾. 2023년 공매도 금지 조치 당시에도 동일한 논란이 반복되면서, LP의 차입공매도가 진정한 헤지인지, 혹은 투기·차익거래에 해당하는지에 대한 근본적 의문이 제기되었다⁵⁾.

실제로 국내외 금융시장에서는 ‘헤지거래’를 명목으로 한 투기적 거래로 대규모 손실이 반복적으로 발생해왔다. Société Générale(2008, 방향성 포지션을 헤지로 위장, 49억 유로 손실), UBS(2011, 가상 헤지 포지션 입력, 23억 달러 손실), 신한투자증권(2024, 추가 수익 목적 선물매매를 LP 업무로 위장하고 허위 스왑으로 손실 은폐, 1,300억 원 손실) 등의 사례⁶⁾는

1) 김은총·황교선·전상훈, 상장지수펀드(ETF) 보유지분이 기초자산 주식의 가격 모멘텀에 미치는 영향: 한국 시장을 중심으로, 재무연구 제38권 제1호, 2025, 106면. 글로벌 ETF 시장은 2010년 이후 지속 성장하여 2023년 말 기준 미국 ETF 시장 총자산(AUM)이 약 7.3조 달러에 이른다.

2) FnGuide, 국내 ETF 현황, <https://testfnindex.fnguide.com/fund/etf>(최종방문일 2026.1.7.) 2025년 12월 기준 국내 ETF 시장은 총 1,058개 펀드에 순자산 약 297조 원이며, 이 중 국내 주식형 ETF는 394개(37.24%), 순자산 약 95조 원(31.96%)으로 시장의 주요 축을 형성하고 있다.

3) 주식·ELW·ETN 등에도 LP가 있으나, 이 논문에서 특별한 구분 없이 ‘LP’로 표기한 경우는 모두 ETF LP를 의미한다.

4) 동아일보 기사(2020.12.21.), ‘개미 눈총’ 시장조성자 무대 좁아진다…공매도 절반 감소한다; 금융위원회 보도자료(2020.12.18.), 시장조성자제도 개선 및 불법공매도 적발 강화를 통해 자본시장의 신뢰를 제고하겠습니다(별첨1: 시장조성자 제도개선 기본방향).

5) 조선비즈 (2023.11.7.), 시장조성자 공매도도 금지해달라는 개미들...거래소“유동성 공급 위해 필요”;금융위원회 보도자료, (2023.11.5.) 내년 상반기까지 공매도를 전면 금지하고, 전향적인 공매도 제도개선을 추진합니다.

6) Bloomberg (2016.9.23.) “Kerviel Bill Cut to \$1 Million From \$5.5 Billion by Judges”; BBC News

모두 '헤지' 명목의 거래가 실질적으로는 투기적 성격을 띤 거래로 인한 것이었다. 이러한 사건들은 개인의 일탈로 환원될 수 없으며, '정당한 헤지'와 '투기적 남용'을 구별할 명확한 법적 기준과 실효적 감독체계의 부재에서 비롯된 구조적 문제로 보아야 한다.

현행 제도는 두 가지 측면에서 근본적인 한계를 가진다. 첫째, 법적 정의의 부재이다. 자본시장법은 '정당한 헤지거래'의 정의규정을 두지 않고 있으며, 시행령은 공매도 순보유잔고 보고의무 예외사유로 "경제적 손실을 부분적 또는 전체적으로 줄이기 위한 거래"라는 추상적 문구만을 제시하고 있다. 거래소 업무규정 역시 LP의 헤지거래 범위나 비례성 기준을 구체화하지 않고 있으며, 감독당국의 가이드라인 또한 존재하지 않는다. 그 결과 LP는 대부분의 공매도 거래를 '헤지 목적'으로 주장할 수 있고, 감독당국은 명확한 기준 없이 사후적 재량판단에 의존할 수밖에 없다. 이는 LP에게는 법적 예측가능성의 결여를, 감독당국에는 집행기준의 불명확성을, 개인투자자에게는 LP 거래에 대한 불신을 초래한다.

둘째, 감독 인프라의 한계이다. 현재 감독체계는 LP의 헤지거래를 사전적으로 모니터링하기 어렵다. LP가 선물을 이용하여 헤지하더라도 별도의 '헤지계좌' 등록의무가 없으며, 한국거래소 또한 이를 관리하지 않는다⁷⁾. 특히 국내 지수형 ETF의 경우, LP는 거래세 및 대차수수료 부담으로 인해 현물주식 대신 지수선물을 활용한 헤지거래를 주로 수행하고 있으며, 이로 인해 LP 헤지거래의 상당 부분이 감독체계의 사각지대에 놓여 있다. 이러한 구조적 특성으로 인하여 공매도 금지기간 중에도 LP는 '유동성공급 업무에 따른 헤지거래'라는 이유로 차입공매도를 지속할 수 있었으나, 그 인정 범위가 명확하지 않아 백워테이션 국면에서의 특권적 차익거래까지도 정당한 헤지거래로 포섭될 위험이 존재한다.

본 연구는 이러한 문제의식을 바탕으로 다음 세 가지 목적을 가진다. 먼저, 현행 법령·판례 및 주요국 규제체계를 종합 분석하여 '정당한 헤지'와 '위법한 투기거래'의 경계선을 제시한다. 그리고 LP가 현실적으로 완전한 100% 헤지를 달성하기 어렵다는 점을 고려하여 '합리적 헤지'의 허용범위를 제시함으로써 법적 예측가능성을 제고한다. 마지막으로, 구체적인 사례 분석을 통해 유형별 적법성 판단기준을 제시하고, Green Zone(적법)

(2012.11.20.), "UBS rogue trader Kweku Adoboli jailed for seven years"; Financial Times, (2011.9.15.) "Delta One' forced out of the shadows"; 뉴시스 기사 (2024.10.12.) "LP 불법 공매도 사실이었나"…신한투자증권 1300억 손실에 불신 재점화; 인베스트조선 (2024.10.13.) 신한궐 선물매매로 1300억 금융사고…한국판 베어링스 사태?.

7) 한국거래소 관계자 및 증권사 LP 담당자 인터뷰. 실무상 선물 헤지계좌는 별도 등록 대상이 아닌 것으로 확인됨.

과 Gray Zone(소명 필요)을 구분하여 실무적 가이드라인을 제안한다. 연구방법은 국내 법령·판례 분석과 함께 미국, 캐나다, 유럽 등 주요국의 규제체계를 비교법적으로 검토하는 것이다. 연구의 범위는 국내 주식을 기초자산으로 하는 ETF의 LP 헤지거래를 중심으로 하되, 레버리지·인버스 ETF의 구조적 특성도 함께 고려한다. 나아가 본 연구가 제시하는 원칙은 향후 도입될 가상자산 ETF에도 적용 가능한 이론적 기반을 제공할 수 있다. 이러한 맥락에서, 2024년 미국 증권거래위원회(SEC)의 현물 비트코인 ETF 승인 이후 국내에서도 가상자산 ETF 도입 논의가 본격화되고 있는바⁸⁾, 제도 개선의 시급성은 더욱 커지고 있다.

II. ETF LP 제도와 헤지거래의 구조

1. ETF 유동성공급자(LP)의 역할

(1) LP 제도의 도입 배경

ETF는 펀드임에도 불구하고 거래소에서 주식과 동일한 방식으로 실시간 매매가 이루어지는 특수한 구조를 가진다. 이에 따라 투자자가 언제든지 합리적인 가격에 ETF를 매매할 수 있도록, 시장에서 지속적으로 매수·매도 호가를 제시하는 주체가 필요한데, 이를 유동성공급자(LP)라 한다. 국내에서는 2002년 ETF 제도의 도입과 함께 LP 제도가 정착되기 시작하였다. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 ‘자본시장법’) 제234조 제2항 및 같은 법 시행령 제247조는 지정참가회사⁹⁾의 업무로서 “상장지수집합투자기구의 집합투자증권이 증권시장에서 원활하게 거래되도록 하고, 그 가격이 좌수 또는 주수당 순자산가치에 수렴되도록 하는 업무”를 규정한다. 또한 「한국거래소 유가증권시장 업무규정」(이하 ‘거래소 업무규정’) 제20조의2부터 제20조의8까지는 이를 구체화하여, 유동성공급회원의 자격 요건, 의무, 평가 및 제재 절차 등을 상세히 규정하고 있다.

8) SEC(2024.1.10) Statement on the Approval of Spot Bitcoin Exchange-Traded Products; 헤럴드경제 기사(2025.8.25.), 가상자산 ETF ‘국정과제’명시...코스피5000 마중물 되나.

9) 거래소 규정은 LP가 지정참가회사(AP)일 것을 요구(거래소 업무규정 제20조의2 제2항 제2호 가목)

(2) LP의 주요 기능

LP의 규정상 의무와 실무상 역할은 다음과 같다. 첫째, 호가제시 의무이다. LP는 거래 시간 동안 지속적으로 매수·매도 호가를 제시해야 한다. 거래소 업무규정 제20조의4는 최우선평가가 기준 호가스프레드비율이 일정 범위를 초과하는 경우, LP가 5분 이내에 유동성공급호가를 제출하도록 규정한다.

호가스프레드비율의 기준은 국내기초자산 2%, 해외기초자산 3% 이내로, 운용사가 거래소에 신고하여 운용된다. 호가스프레드는 매도호가와 매수호가 간의 가격 차이를 의미하며, 호가스프레드비율은 매수호가 대비 스프레드의 비율로 산정된다. 예컨대 매수호가 10,000원, 매도호가 10,050원인 경우 스프레드는 50원, 스프레드비율은 0.5%이다. 실무상 LP는 규정보다 더 엄격한 기준을 적용하며, 통상 운용사와의 계약에서 스프레드비율을 0.5% 이내로 설정한다. 또한 LP가 매도 또는 매수 중 어느 한쪽에 호가를 제출하면, 즉시 반대 방향의 호가를 함께 제시해야 한다¹⁰⁾.

둘째, 괴리율 유지 의무이다. LP는 ETF의 시장가격이 순자산가치(NAV)에 수렴하도록 관리하여, 괴리율이 일정 수준을 초과하지 않도록 호가를 제출해야 한다. 괴리율은 다음 산식에 따라 산정된다.

$$\text{괴리율} = ((\text{종가} - \text{좌당 NAV}) / \text{좌당 NAV}) \times 100$$

규정상 허용 기준은 국내기초자산 3%, 해외기초자산 6%이다¹¹⁾. LP는 이러한 규제 의무를 이행하는 과정에서 헤지거래를 통해 ETF 가격을 조정하고 수익을 창출하는 실무적 역할을 수행한다. ETF의 시장가격은 기초자산 바스켓의 가치와 일치해야 하지만, 수급 불균형 등으로 인해 NAV와 시장가격 간 괴리가 발생하기 쉽다. LP는 이러한 괴리를 유동성공급 및 헤지거래를 통해 적정 수준으로 회복시키며, 그 과정에서 일정한 수익을 창출한다. 그러나 순수한 헤지거래만으로는 실질적인 수익을 기대하기 어렵다. ETF와 NAV 간 괴리를 이용한 차익거래는 거래비용, 체결 지연에 따른 슬리피지(slippage), 차익거래자 간 경쟁 심화 등의 요인으로 인해 수익성이 제한적이다¹²⁾¹³⁾. 이러한 한계

10) 거래소 업무규정, 제20조의4 제1항 제2호, 제20조의5 제4항.

11) 같은 규정, 제20조의4 제2항.

12) 류호영·김은총, ETF 가격괴리를 이용한 투자전략: 한국 주식형 ETF를 중심으로, 금융공학연구 제23권 제3호(2024), 64면. 해당 연구에 따르면, ETF 가격괴리를 활용한 투자전략은 당연히도 거래비용의 변화에 매우 민감하게 반응하는 것으로 나타났다.

13) 국내 ETF 유동성공급자는 모두 유가증권시장 업무규정 제2조 제24항에 따른 고속알고리즘거래자로 거래소에 등록되어 있는 것으로 확인된다

는 LP로 하여금 정당한 헤지거래로 보기 어려운 백워데이션 갭을 이용한 무위험 차익거래 등 다른 수익원을 적극적으로 모색하게 만드는 구조적 배경이 된다. 문제는 이러한 헤지거래가 어디까지 정당한 리스크 관리에 해당하고, 어디서부터 투기적 차익거래로 평가되어야 하는지에 대한 명확한 법적 기준이 부재하다는 점이다. LP의 헤지거래는 규제상 명문 의무가 아닌 실무적 관행으로 이루어지고 있으며, 바로 이 점이 후술할 법적 쟁점의 핵심이 된다.

2. 헤지거래의 개념 및 필요성

(1) 헤지거래의 기본 개념

‘헤지(hedge)’는 본래 ‘울타리’를 의미하는 단어로, 금융시장에서의 헤지는 자산 가격 변동에 따른 위험을 방어하거나 회피하기 위한 행위를 지칭한다. 자본시장법 시행령은 이러한 헤지 개념을 위험회피 거래로 정의하며, 이를 ‘실제 보유하거나 보유할 자산의 위험을 줄이기 위한 목적으로, 그 자산의 손익 범위 내에서 이루어지는 거래’로 정의하고 있다¹⁴⁾.

(2) 헤지거래의 필요성

LP는 ETF 유동성공급 과정에서 필연적으로 ETF 포지션을 보유하게 되며, 이에 따라 가격 변동 위험에 노출된다. 따라서 헤지거래는 LP의 리스크 관리에 필수적이다. 이를 예시로 살펴보면 다음과 같다.

LP가 유동성공급 과정에서 KODEX200 ETF 100만 주를 매수하였다고 가정하자. 현재 ETF 가격이 35,000원이라면, LP는 총 350억 원(35,000원 × 100만 주) 규모의 롱 포지션을 보유하게 된다. 이후 ETF 가격이 34,000원으로 1,000원 하락하면 10억 원의 손실이 발생하고, 반대로 36,000원으로 상승하면 10억 원의 이익이 발생한다. 즉, LP는 ETF를 보유하는 순간부터 시장가격 변동에 따른 위험에 노출되는 것이다. 이러한 위험을 제거하기 위해 LP는 다음 두 가지 대표적인 방법 중 하나를 선택한다

14) 자본시장법 시행령 제186조의2 제1항 제8호. 같은 법 시행령 제208조의2 제1항 제3호는 유동성공급자의 헤지거래를 “유동성공급 및 시장조성으로 인하여 미래에 발생할 수 있는 경제적 손실을 부분적 또는 전체적으로 줄이기 위한 상장주권의 거래”로 규정한다. 이 규정의 불명확성에 대하여는 III장 2절에서 상술한다.

① 기초자산 바스켓 차입공매도 — KOSPI200 지수를 구성하는 삼성전자, SK하이닉스 등 200개 종목을 정확한 비율로 차입하여 공매도하는 방식이다.

② KOSPI200 선물 매도 — 지수선물 계약을 매도함으로써 헤지한다. 이는 기초자산을 직접 거래하는 것보다 거래비용이 낮고, 집행이 신속하다는 장점이 있다¹⁵⁾.

이 두 가지 방법은 모두 ETF 포지션의 가격 변동 위험을 상쇄하기 위한 대표적 수단으로, 거래비용·시장상황·대차 가능 여부 등에 따라 선택된다.

(3) ETF 헤지의 기본 원리

ETF LP 헤지의 기본 원리는 다음의 등식에 기초한다.

ETF 시장가격 $\approx$ 순자산가치(NAV) = 기초자산 바스켓 가치

예컨대 KODEX200 ETF 1주는 KOSPI200 지수를 구성하는 200개 종목을 동일 비율로 보유한 포트폴리오와 동일한 경제적 가치를 가진다. 따라서 LP가 ETF를 매수한 경우(지수 상승 시 이익, 하락 시 손실), 지수 하락에 따른 손실 위험을 상쇄하기 위해 기초자산 바스켓 또는 KOSPI200 선물을 매도함으로써(지수 하락 시 이익, 상승 시 손실) 포지션을 중립화한다. 이론적으로 두 포지션의 손익은 상쇄되어, 지수 변동에 따른 가격 위험이 제거된다. 다만, 실무적으로는 ETF 시장가격과 순자산가치(NAV) 간의 괴리율, 선물 베이스(basis) 변동, 거래비용 등의 요인으로 인해 완전한(100%) 헤지를 달성하기는 어렵다.

3. ELS 헤지거래와 비교(선형성 vs 비선형성)

ETF는 ELS에 비해 선형성(linearity)이 높은 금융상품이다. 예컨대 KOSPI200 지수가 1% 변동하면 KODEX200 ETF도 대체로 1% 내외로 변동하며(괴리율을 제외할 경우), 델타(Δ)가 1에 근접하므로 헤지비용 산정이 상대적으로 단순하다. 반면, ELS는 구조적으로 비선형(non-linear) 특성을 가지므로 헤지 계산이 복잡하다. 특히 배리어 옵션 구조의 ELS는 기초자산 가격이 배리어 근처에 위치할 때 델타값이 급격히 변동하며,

15) 그 외에도 장외파생상품 거래나 ETF 차입공매도 등 다양한 헤지 방식이 활용될 수 있으며, ETF를 매도한 경우에는 이에 대응하여 지수선물 또는 기초자산을 매수하는 방식으로 시장위험을 제거한다.

만기 시점에는 델타가 무한대로 발산하거나 0으로 수렴하는 등 불안정성이 심화된다¹⁶⁾. 이러한 구조적 차이는 ETF LP 헤지거래 규율에 다음과 같은 함의를 갖는다. ELS는 비선형 구조로 인해 델타값의 변동성이 극단적이므로, 정량적 기준을 일률적으로 적용하기 어렵다. 반면 ETF는 선형성이 높아, 정당한 헤지거래의 수량적 기준을 명확히 설정할 수 있다는 점에서 규율 가능성이 높다. 따라서 본 논문은 ELS 델타헤지 관련 판례에서 제시된 법리를 하나의 비교 기준으로 삼아, 선형성이 높은 ETF LP 헤지거래에 적용 가능한 정당한 헤지 판단기준을 도출하고 그 적용 가능성을 제시하고자 한다.

4. LP 헤지거래의 시장 영향

LP의 헤지거래는 ETF 가격을 순자산가치(NAV)에 수렴시킴으로써 시장 효율성을 제고하고 유동성을 공급하는 거래로 이해되어 왔으며, ETF를 매도·매수하는 개별 투자자에게 직접적인 손해를 야기하지 않는 것으로 인식되어 왔다.

그러나 일부 실증 연구는 이러한 일반적 이해와 달리, 과도한 LP 헤지거래가 기초자산의 변동성을 확대시키고 개별 투자자에게 실질적인 손해를 초래할 수 있음을 보여준다¹⁷⁾. 송준혁·이창일(2020)은 199개 ETF를 대상으로 한 분석에서, ETF 보유 증가가 개별 주식의 호가스프레드 확대, 거래비용 증가 및 체계적 위험 상승 등 부정적 효과를 유발함을 확인하였다¹⁸⁾. 한국자본시장연구원(2023) 역시 패널 회귀분석을 통해 ETF

16) 김주영, "헤지거래기법을 이용한 투기거래와 이에 대한 법적 규제", 증권법연구 제12권 제3호, 2011, 204-207면; 김홍기, "ELS 델타헤지의 정당성과 시세조종에 관한 연구 - 대법원 2016. 3. 24. 선고 2013다 2740 판결을 대상으로 -", 상사판례연구 제29집 제2권, 2016, 92-98면; 나지수, 2016, 추가연계증권(ELS) 델타헤지거래 관련 분쟁의 분석, 증권법연구, 제17권 제1호, 118-119면; 이에 따르면 ELS 발행사는 "델타 값이 급변하여 정확한 헤지가 어렵다"는 항변을 할 수 있으나, ETF LP는 선형성으로 인해 이러한 항변이 제한될 것이다.

17) Malamud, S. (2016), 'A Dynamic Equilibrium Model of ETFs,' Working Paper, Swiss Finance Institute; Bhattacharya, A. and M. O'Hara (2016), 'Can ETFs Increase Market Fragility? Effect of Information Linkages in ETF Markets,' Working Paper, Cornell University, 김세완·김민주·김영민, (2024), ETF 지분이 기초자산 주식의 변동성에 미치는 영향 분석, 금융공학연구, 제23권 제2호, 63면에서 재인용. 위 연구에 따르면 차익거래 과정에서 대량의 기초자산이 단기간에 집중 거래되면서, 개별 종목이 펀더멘털과 무관하게 ETF 가격조정을 위한 수단으로 이용되어 가격 변동성이 확대되는 것으로 분석된다. 이를 ETF LP 헤지거래의 맥락에서 단순화하면, 투자자의 ETF 매도 → ETF 시장가격 하락(NAV 대비 할인) → LP의 ETF 매수(유동성 공급) → 매수 포지션의 위험 상쇄를 위한 기초자산 차입공매도 → 기초자산 가격 하방 압력의 경로로 정리할 수 있으며, 이 과정이 반복·집중될수록 기초자산의 변동성 확대 및 가격 충격이 심화될 수 있다.

18) 송준혁·이창일, "ETF 시장 확대가 개별 구성 주식의 행태에 미치는 효과 분석", 선물연구 제28권 제1호 (2020), 63면, 97면.

보유비중이 1% 증가할 경우 개별 주식의 시장 변동성이 0.051%포인트 증가함을 실증하였다¹⁹⁾. 삼성증권(2022)은 ETF 편입이 KOSPI200 구성종목에 미치는 영향을 검토한 결과, ETF 설정으로 유통 가능 물량이 감소하면서 가격민감도가 상승하였고(예: 포스코케미칼 편입비중 9.58%), ETF 편입비중 증가는 대차잔고 확대를 통해 공매도 및 차익거래 활용도를 제고하는 효과를 가져온 것으로 분석하였다. 또한 지수 구성 변경 시 대량 매매가 집중됨으로써 상당한 수급 충격이 발생하였으며(예: LG에너지솔루션 편입 시 약 5,000억 원 규모), 특히 유동성이 낮은 중형주일수록 LP 헤지거래로 인한 가격 충격이 더 크게 나타날 수 있음을 확인하였다²⁰⁾.

이상의 실증 결과는 ETF 편입비중이 높아질수록 LP 헤지거래의 시장 영향이 확대될 수 있음을 시사하며, “헤지거래는 차익거래이므로 손해를 입는 주체가 존재하지 않는다”는 종래의 인식에 의문을 제기한다. 따라서 LP 헤지거래는 차익거래라는 이유만으로 무제한 허용될 수 없으며, 거래 목적과 위험 노출 범위에 비례한 적정 수준 내에서 허용될 필요가 있다.

5. 차익거래와 정당한 헤지거래의 외형적 구별

이론적으로는 두 개념이 명확히 구별된다. 헤지거래(hedging)는 보유 포지션의 위험을 상쇄하여 손실 가능성을 줄이는 것을 주된 목적으로 하는 반면, 차익거래(arbitrage)는 가격 불균형을 이용해 무위험 또는 저위험 수익을 추구하는 거래를 의미한다. 그러나 외형적으로는 이 두 거래가 명확히 분리되지 않는다.

LP는 ETF 유동성공급 과정에서 필연적으로 차익거래 기회에 노출되며, 헤지 수단으로 선물을 활용하는 경우 베이스 차익이 불가피하게 수반된다. 또한 ETF와 순자산가치(NAV) 간 괴리를 해소하는 과정 자체가 차익거래적 성격을 내포하고 있다. 나아가 ETF와 기초주식 간, 현물과 선물 간 등 경제적으로 연동된 금융상품 사이의 가격차이는 LP가 헤지 포지션과 차익 포지션을 동시에 보유하게 되는 구조적 요인으로 작용한다. 이러한 가격차이는 단기적으로 수렴하거나 확산함에 따라, 헤지 목적의 거래라 하더라도

19) 김민기·김준석, ETF가 주식시장에 미치는 영향, 자본시장연구원 연구보고서 23-03, 2023, 41면, 61-63면

20) 삼성증권, 글로벌투자전략팀 전균(2022.3.25.), ETF가 개별종목에 미치는 영향: KOSPI200 구성종목에 대한 ETF 편입비중 추적, Derivatives Spot, 13면, 18면.

도 결과적으로 손익이 발생할 수밖에 없다. 결국 위험회피를 목적으로 한 헤지거래에서 발생한 손익조차, 외형상으로는 가격 불균형을 이용한 차익거래의 결과와 구별하기 어렵다. 즉, LP는 유동성공급 과정에서 복수의 목적 — 위험 제거(헤지), 스프레드 수익(시장조성), 베이스스 차익(결과적 수익) — 을 동시에 추구하게 된다. 따라서 헤지거래와 차익거래는 외형상 동일한 거래 형태로 나타날 수 있으며, 정당한 헤지거래의 범위를 명확히 한정하기 어려운 구조적 한계가 내재되어 있다.

그러나 외형적 중첩이 존재한다는 사실이 법적 규율 자체를 불가능하게 만드는 것은 아니다. 오히려 이러한 구조적 복잡성이야말로 명확한 법적 기준의 필요성을 보여준다. 예컨대, ETF 유동성 공급 활동이 미미하거나 부재함에도 불구하고 대규모 헤지거래만을 수행하는 경우(대상성 결여) 해당 거래는 정당한 헤지거래로 볼 수 없다. 마찬가지로 ETF 롱 포지션 100억 원에 대해 선물 200억 원을 매도하는 등 유동성 공급 규모에 비해 명백히 과도한 헤지 포지션을 보유하는 경우(비례성 일탈) 역시 정당성이 부인된다. 반면 ETF 포지션 100억 원에 대해 선물 100억 원을 헤지하는 과정에서 베이스스 차익 5천만 원이 발생하는 것은, 정당한 헤지거래에서 부수적 차익이 발생한 것으로 볼 수 있다. 그러나 현행 법제는 이러한 실체적 기준을 제시하지 못하고 있다. 다음 장에서는 국내 법령과 판례를 검토하여 이러한 법적 공백의 구체적 양상과, 그로 인한 감독 체계의 한계를 분석한다.

III. 국내 법제의 현황과 한계

1. ETF LP 제도의 규제 편익

LP는 ETF 시장에서 유동성 공급 및 가격안정 기능을 담당하는 공적 주체로서, 이에 따라 일반 투자자와는 구별되는 일정한 규제상 편익을 부여받는다.

(1) 공매도 가격규제의 예외

자본시장법 제180조 제1항은 원칙적으로 공매도를 금지하되, 차입공매도의 경우 “대통령령으로 정하는 방법에 따르는 경우”에 한하여 이를 허용한다. 같은 법 시행령 제208조 제2항은 이를 구체화하여, 차입공매도는 “증권시장업무규정에서 정하는 가격”으로 이루어져야 한다고 규정한다. 거래소 업무규정 제18조 제1항은 이러한 ‘가격’을 명시하며, 차입공매도 시 직전 거래가격 이하로 호가할 수 없도록 규정하고 있다. 이른바 업틱룰(uptick rule) 이다. 그러나 LP에 대해서는 이러한 가격규제가 예외적으로 면제된다²¹⁾. 2018년 6월부터 9월까지의 거래 통계에 따르면, 매도 헤지거래는 전체 시장 당일 거래대금의 평균 2.31%를 차지하였으며, 매도 차익거래 또는 헤지거래(ELW, ETN 등 포함)가 발생한 종목·일을 기준으로 계산할 경우, 매도 헤지거래 중 공매도 방식으로 제출된 매도 호가의 비중은 평균 62.33%에 달했다²²⁾. 이는 업틱룰 예외 규정이 실무상 광범위하게 활용되고 있음을 보여준다. 이러한 예외는 LP가 ETF 포지션의 위험을 신속히 제거해야 한다는 점에서 합리적 근거를 가지지만, 남용될 경우 일반투자자와의 형평성 문제가 발생할 수 있다.

(2) 공매도 전면금지시 헤지 목적 차입공매도 예외

자본시장법 제180조 제3항은 금융위원회가 증권시장 안정을 위하여 공매도를 제한할 수 있도록 규정하고 있다. 이에 따라 금융위원회는 2023년 11월 전 종목에 대한 차입공매도 전면 금지 조치를 시행하였다. 다만, ETF LP의 헤지 목적 거래 등 시장안정을 저해하지 않는 유형(ETN·ELW LP 헤지거래 포함)에 대해서는 예외를 인정하였다²³⁾²⁴⁾. 이러한 특혜는 LP가 진정한 헤지 목적으로만 공매도를 수행한다는 전제하에서만 정당화될 수 있다. 그러나 공매도 금지로 인해 일반투자자의 숏포지션이 제한되면서 시장의

21) 거래소 업무규정 제18조 제1항 및 제2항.

22) 우민철·김지현, 공매도를 이용한 불공정거래 개연성, 한국증권학회지 제48권 제1호(2019), 122-123면. 다만, 2020년 공매도 금지 기간 중 형평성 논란이 제기되면서 주식 LP 및 MM(Market Maker)의 업틱룰 예외가 폐지되어, 해당 비율은 감소했을 것으로 추정된다. 이에 대해서는 금융위원회 보도자료(2020. 12. 28.), 「공매도 제도 개선방안」 참조.

23) 금융위원회 보도자료(2023.11. 5.), 내년 상반기까지 공매도를 전면 금지하고, 전향적인 공매도 제도개선을 추진합니다; 금융위원회 보도참고자료(2024.6.13.), 공매도 금지 조치를 '25.3.30일(일)까지 연장합니다.

24) 거래소 통계에 따르면 2023.11.06. ~ 2024.12.30. 까지 공매도 금지기간 동안의 차입공매도 거래대금은 대부분 ETF 유동성공급자의 거래에서 발생한 것으로 나타났다(KRX정보데이터시스템 참조).

구분	ETF LP	ETN LP	ELW LP	파생 MM
KOSPI	103,389억원	0.1억원	0.06억원	48억원
KOSDAQ	53,185억원	0.1억원	0.2억원	0.9억원

구조적 불균형이 발생하였다. 일반투자자는 공매도가 금지되어 주가 하락에 베팅할 수단이 선물시장 매도로 제한되었고, 이에 따라 선물가격이 현물가격보다 낮아지는 백워데이션 현상이 지속되었다²⁵⁾²⁶⁾. 정상적인 시장에서는 차익거래자가 ‘선물 매수-현물 차입공매도’를 통해 가격괴리를 해소할 수 있으나, 공매도 금지로 인해 이러한 거래가 불가능해졌다. 반면, LP는 ‘헤지 목적’ 예외를 근거로 현물 차입공매도가 가능하였고, 이는 결과적으로 LP에게만 차익거래 기회를 제공할 수 있는 환경을 조성하였다. 예를 들어, LP가 ETF 유동성공급 없이 주식선물을 98,700원에 매수하고 동시에 A전자 주식을 100,000원에 차입공매도하면, 초기 단계에서 1,300원의 베이스스 차익이 발생한다. 주식선물의 최종결제가격은 만기일 기초주권의 종가로 확정되므로²⁷⁾, 만기 시 선물은 현물 종가 가격으로 현금결제되고, LP는 이에 맞추어 현물을 매수하여 기존의 차입공매도 포지션을 청산한다. 이 과정에서 초기 베이스스 1,300원은 규정상 확정된 차익으로 실현된다²⁸⁾. 주식선물 1계약은 ‘주가 × 10주’ 단위로 구성되므로, 10,000계약 거래 시 약 1억 3천만 원의 수익이 발생한다. 이는 일반투자자가 접근할 수 없는, LP만이 누릴 수 있는 특권적 차익거래 기회이다.²⁹⁾

(3) 순보유잔고 보고의무의 예외

자본시장법 시행령 제208조의2 제3호는 유동성공급 또는 시장조성 과정에서 발생하는 경제적 손실을 줄이기 위한 헤지거래에 대하여 순보유잔고 보고의무를 면제하고 있다. 이 제도는 2012년, “증권시장의 안정성과 공정한 가격형성에 영향을 미칠 수 있는” 대규모 공매도 포지션을 감독하기 위한 목적으로 도입된 것이다. 따라서 LP의 공매도 포지션이 크더라도 그 거래가 정당한 헤지거래에 해당한다면 보고의무를 면제하는 것은 합리적이다. 그러나 ‘정당한 헤지’의 판단기준이 명확히 확립되지 않은 상태에서 투기적

25) 아시아경제(2023.11.24.), 공매도 금지하자 외국인 선물 매도 늘어; 더벨(2023.12.11.) [공매도 금지 후폭풍]선물 숏 증가...백워데이션·블록딜 이상 현상.

26) 포스코퓨처엠 개별주식 선물의 일별 자료를 한국거래소 정보데이터시스템에서 추출하였으며, 공매도 금지 시행일(2023.11.6.)을 기준으로 금지 전 10개월(‘23.1~’23.11.3, 401일 관찰치)과 금지 후 10개월(‘23.11.6~’24.8, 391일 관찰치)로 구분하여 총 792일 관찰치를 분석하였다. 개별주식선물은 복수의 만기월물이 동시에 거래되므로, 관찰치 수는 고유 거래일 수를 상회한다.

구분	백워데이션 비율	평균 시장 베이스스
금지 전(‘23.1~11.3)	19%(78/401)	+ 409.726 원
금지 후(‘23.11.6~’24.8)	67%(263/391)	- 1,078.517 원

27) 한국거래소, 파생상품시장업무규정 세칙(주식선물시장업무세칙) 제11조 제3항(2014.8.28. 신설)

28) 계산: 1,300원 × 10주 × 10,000계약 = 130,000,000원. 구체적으로, 만기일 현물 종가가 X원일 때 (1) 선물 청산 손익: X - 98,700 (2) 현물 매수·상환 손익: 100,000 - X (3) 합계: 1,300원 확정

29) 차입비용 급등, 대주의 주식 회수(리콜), 시장 급변동 시 유동성 위험 등은 남아있다.

거래가 헤지 명목으로 보고의무를 회피하게 될 경우, 이는 제도의 입법취지에 반하는 결과를 초래할 수 있다³⁰⁾.

2. 헤지거래 관련 규정의 체계적 불명확성

(1) 현행 체계의 문제

(가) 자본시장법

자본시장법은 ‘헤지(hedge)’라는 용어 대신 ‘위험회피’라는 표현을 사용하고 있다. 동법 제166조는 금융투자업자가 일반투자자를 상대로 장외파생상품 거래를 하는 것을 원칙적으로 금지하면서도, “위험회피 목적의 거래”는 예외로 인정한다. 또한 제288조의2는 장외파생상품심의위원회가 “위험회피 구조의 타당성”을 심의하도록 규정한다. 그러나 ‘위험회피’의 개념이나 그 요건이 명확히 정의되어 있지는 않다.

(나) 자본시장법 시행령

자본시장법 시행령 제186조의2는 장외파생상품 거래에서의 “위험회피 목적 거래”를 “경제적 손실을 부분적 또는 전체적으로 줄이기 위한 거래”로 정의하면서, 그 요건으로 “손익의 범위를 초과하지 아니할 것”이라는 비례성 요건을 명시하고 있다. 반면, 동 시행령 제208조의2는 LP의 순보유잔고 금지 예외를 규정하면서도 비례성 요건을 포함하지 않는다. 이로 인해 LP의 헤지거래에 관하여는 비례성 요건의 적용 여부 및 판단 기준이 법령상 명확하지 않다³¹⁾.

(다) 한국거래소 규정

거래소 업무규정 제18조 제2항 제7호는 업틱룰 예외로서 “유동성공급호가를 제출하

30) 자본시장법 제180조의2 제1항, 같은 법 시행령 제208조의2 제1항 제3호. 개정 이유에 따르면, “증권시장의 침체 시 시장교란 요인이 되는 공매도의 역기능을 방지하고, 최근 주요 해외 금융선진국이 공매도 거래에 대한 보고제도를 도입하는 추세를 고려하여, 주식 등을 공매도한 자의 순보유잔고가 증권시장의 안정성과 공정한 가격형성에 영향을 미칠 수 있는 기준에 해당하는 경우, 그 매도자 및 순보유잔고 등에 관한 정보를 금융위원회와 한국거래소에 보고하도록 하기 위함”이라고 명시하고 있다.

31) 이는 규제 구조 차이를 반영한 것으로 추정된다. 제186조의2는 거래 금지의 예외 허용(제166조)이므로 “손익의 범위”라는 명확한 한계가 필요하고, 일반투자자 보호를 위해 엄격한 기준을 요한다. 제208조의2는 의무의 면제(제180조의2)이므로 개념적 요건만 제시한 것으로 추정된다. 다만 입법 자료 검토 결과 이러한 의도를 명시한 자료는 발견되지 않아, 의도적 차별화인지 입법 미비인지는 불명확하다.

는 회원이 매수한 상장지수집합투자기구 집합투자증권의 가격변동에 따른 손실을 회피하거나 줄이기 위하여 기초주권을 매도하는 경우”를 규정한다. 그러나 해당 조항은 ① 일방향 헤지(ETF 매수 → 기초주권 매도)만을 명시하고, ② 헤지 수단을 “기초주권”으로 한정하며, ③ 헤지 규모의 상한 또는 비례성 기준을 제시하지 않는다. 따라서 이를 근거로 정당한 헤지거래의 범위를 규정했다고 보기는 어렵다.

(2) 자본시장법 시행령 제208조의2의 세부 검토

자본시장법 제180조의2는 순보유잔고 보고의무를 규정하고 있으며, 같은 법 시행령 제208조의2 제1항은 그 예외 대상 거래를 구체적으로 정하고 있다. 시행령 제208조의2는 LP³²⁾의 헤지거래를 순보유잔고 보고의무에서 면제하고 있으나, 정당한 헤지거래가 무엇인지에 대한 명확한 법적 기준이 없어 다음과 같은 문제점이 존재한다.

(가) 헤지 규모에 대한 비례성 요건 부재

시행령 제186조의2는 장외파생상품 거래의 예외 요건으로 “손익의 범위를 초과하지 아니할 것”이라는 비례성 원칙을 명시하고 있으나, 제208조의2 제3호는 LP의 순보유잔고 보고의무 예외를 규정하면서도 비례성 기준을 포함하지 않는다. 양 조문 모두 특정 제도의 예외 요건을 정한 것에 불과하며, 정당한 헤지거래 자체를 규율하려는 입법취지를 가진 조문은 아니다.

그러나 제208조의2는 “경제적 손실을 부분적 또는 전체적으로 줄이기 위한 거래”라는 포괄적 문구를 사용할 뿐, 어느 정도의 손실 감소가 “위험회피”로 인정될 수 있는지에 대한 판단기준을 제시하지 않는다. 이로 인해 LP가 ETF 포지션의 50%만 헤지하거나 150%를 과잉헤지하더라도 모두 “부분적 또는 전체적으로 손실을 줄이기 위한 거래”로 해석될 여지가 있으며, 실질적으로 대부분의 공매도를 ‘헤지 목적’으로 주장할 수 있는 법적 공백이 존재한다. 결과적으로 ETF LP가 직접 적용받는 제208조의2에는 비례성 요건이 부재한 반면, 장외파생상품 규제인 제186조의2에는 이를 포함하고 있어, 자본시장법 체계상 불명확성이 존재한다.

32) 동 조항은 ETF LP를 포함하여 주식·ELW·ETN 유동성공급자 및 파생상품의 시장조성자 전반에 적용되나, 본 논문에서는 논의의 편의상 ETF LP에 한정하여 검토한다.

(나) 기타 조문 해석상 문제

제208조의2(순보유잔고의 보고) ① 법 제180조의2제1항에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 2. 증권시장업무규정 및 법 제393조제2항에 따른 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성을 위한 상장주권의 거래 3. 제2호에 따른 유동성공급 및 시장조성으로 인하여 미래에 발생할 수 있는 경제적 손실을 부분적 또는 전체적으로 줄이기 위한 상장주권의 거래

제208조의2 제3호는 순보유잔고 보고의무의 예외 대상을 “제2호에 따른 유동성공급 및 시장조성으로 인하여 미래에 발생할 수 있는 경제적 손실을 부분적 또는 전체적으로 줄이기 위한 상장주권의 거래”로 규정하고 있다. 즉, 제2호의 요건을 전제로 한 예외 구조를 취한다. 그런데 제2호는 “증권시장업무규정 및 법 제393조 제2항에 따른 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성공급 및 시장조성을 위한 상장주권의 거래”로 규정하고 있다. 이 조문은 두 가지 방식으로 해석될 수 있다.

① ‘(유동성공급 및 시장조성)을 위한 상장주권의 거래’로 해석할 경우, 유동성공급 역시 “상장주권의 거래”여야 한다. 그러나 ETF는 상장주권이 아니라 집합투자증권³³⁾이므로, 제2호의 적용대상에 포함되지 않으며, 이에 따라 제3호의 헤지거래 예외 또한 적용될 수 없다.

② 반면 ‘유동성공급 및 (시장조성을 위한 상장주권의 거래)’로 해석할 경우, 유동성공급은 거래대상 증권의 종류를 불문하고 인정되며, 시장조성만이 상장주권으로 한정된다. 이 경우 ETF 유동성공급 역시 제2호에 포함되어 제3호의 헤지거래 예외를 적용받을 수 있다.

문제는 조문 문언만으로 어느 해석이 타당한지를 명확히 단정하기 어렵다는 점이다. 실무상 LP가 헤지 목적으로 기초자산(상장주권)을 공매도하는 경우 순보유잔고 보고를 하지 않고 있는 것으로 파악된다. 그러나 ①의 해석을 전제로 할 경우, ETF 유동성공급은 “상장주권의 거래”가 아니므로 제2호의 적용대상에서 제외되고, 결과적으로 제3호의 헤지거래 예외도 적용될 수 없게 된다. 이러한 해석에 따르면, LP가 헤지 목적상 기초자산을 공매도하더라도 순보유잔고 보고의무의 예외를 인정받을 수 없게 되어 실무운용 및 입법취지와 조화되지 않는다³⁴⁾. 따라서 해당 조문의 적용범위와 해석기준을 명확히 할 필요가 있다.

33) 투자신탁 형태의 ETF는 수익증권으로 발행되는데, 2023년 말 기준 국내 ETF는 전부 투자신탁형으로만 출시되어 있다. 한국예탁결제원, ETF 설정·환매 업무안내 (2024), 5-8면 참조.

34) 나아가 해당 조문에 ETF LP의 거래가 포섭되지 않는다면, 금융투자업규정상 ‘공매도’ 판단 기준 자체를 재검토해야 한다. 같은 규정 제6-30조 제6항은 영 제208조의2 제1항 제2호 및 제3호에 따른 거래의 경우, 계좌별·재산별로 공매도 여부를 판단하도록 규정하고 있다.

(3) 제재 규정의 해석

자본시장법 제180조 제3항은 금융위원회로 하여금 증권시장의 안정성 및 공정한 가격형성을 저해할 우려가 있는 경우, 거래소의 요청에 따라 차입공매도를 제한할 수 있도록 규정하고 있다. 문제는 금융위원회가 동조 제3항에 근거하여 공매도를 제한한 상황에서, ETF 유동성공급자(LP)의 거래가 헤지거래 예외의 요건을 충족하지 못하는 것으로 평가되는 경우 과징금 부과가 가능한지 여부이다.

이에 대하여 부정설은 제3항이 금융위원회에 행정권한을 부여하는 수권규정일 뿐, 시장참여자에게 직접적인 행위의무를 부과하는 금지규범은 아니라는 점을 근거로 들 수 있다. 제재규정은 엄격해석되어야 하므로, 제3항 위반만으로 과징금을 부과하는 것은 허용될 수 없다는 입장이다³⁵⁾.

그러나 이에 대한 긍정설이 타당하다. 먼저, 입법취지에 비추어 볼 때, 제180조 제3항과 제429조의3이 2021년 1월 5일 동시에 개정된 것은 공매도 규제의 실효성을 제고하려는 동일한 입법목적의 달성을 위한 일련의 조치이다³⁶⁾. 특히 제3항이 시행령에서 법률로 상향되고, 동시에 과징금 제도가 신설된 점은 입법자가 제3항에 따른 제한 조치의 위반행위 역시 제재 대상으로 포섭하려는 명시적 의사가 있다고 해석할 수 있다³⁷⁾. 둘째, 체계적 해석의 관점에서도 같은 결론에 이른다. 제429조의3 제1항이 “제180조를 위반한 자”라고 규정한 이상, 이는 특정 항을 한정하지 않고 조문 전체를 포괄하는 문언이다. 제180조 제2항의 예외 요건을 주장하였으나, 요건을 충족하지 못한 경우가 제180조 위반으로 제재되는 것과 마찬가지로, 제3항에 따른 제한 명령을 위반한 경우 또한 그 포섭 대상에 포함된다고 보아야 한다³⁸⁾. 셋째, 규제 실효성의 관점에서도 긍정설의 해석이 타당하다. 제3항 위반에 대한 제재수단이 결여된다면, 금융위원회 제한조치는 실효성을 확보할 수 없을 것이다.

35) 대법원은 “침익적 행정처분의 근거가 되는 행정법규는 엄격하게 해석·적용하여야 하고, 행정처분의 상대방에게 불리한 방향으로 지나치게 확장해석하거나 유추해석하여서는 아니 되며, 그 행정법규의 입법 취지와 목적 등을 고려한 목적론적 해석이 허용되는 경우에도 그 문언의 통상적인 의미를 벗어나지 아니하여야 한다.”고 판시했다(대법원 2016.11. 24. 선고 2014두47686 판결).

36) 금융위원회 보도자료(2020.12.28.), “공매도 제도 개선방안”; 같은 취지로 국회 정무위원회, 자본시장법 일부 개정법률안 검토보고서 (2020. 12.).

37) 2021년 개정을 통해 제180조 제3항의 차입공매도 제한 조치 내용이 시행령에서 법률로 상향되었으며, 이와 함께 제429조의3(과징금)이 동시 신설된 것은 제3항 위반에 대한 제재 의도로 해석된다. 개정이유 참조 “공매도에 대한 관리를 보다 엄격히 함으로써 시장의 신뢰성을 제고하려는 것”이라고 명시한다. 법률 제17879호 (2021. 1. 5. 일부개정).

38) 제180조 제2항 및 동법 시행령 제208조 제3항은 공매도의 예외를 규정하는데, LP가 그 요건을 충족하지 못하면서 예외에 해당한다고 주장할 경우 “제180조 위반”으로 제재 가능한 것과 같은 논리다.

다만, 이러한 긍정설에도 불구하고 현행 규정은 여전히 구조적 한계를 지닌다. 정당한 헤지거래와 위법한 투기거래를 구분할 객관적 기준이 부재한 상황에서, LP는 자신의 거래가 제재대상에 해당하는지 사전에 예측하기 어렵다. 이는 제재 근거 규정이 명확성 원칙에 반할 소지가 있다. 따라서 정당한 헤지의 판단기준이 명문화되지 않는 한, 이러한 문제는 지속될 것이다.

3. 관련 판례 검토

ETF LP 헤지거래의 정당성을 직접 다룬 판례는 없는 것으로 확인된다. 따라서 환헤지, 통화옵션(KIKO), 추가연계증권(ELS) 판례에서 확립된 헤지거래 법리를 검토하여 ETF LP에 적용 가능한지 살펴본다. 다만 환헤지·ETF는 선형, KIKO/ELS³⁹⁾는 비선형 상품이라는 구조적 차이가 존재하므로, 각 판례에서 제시된 기준은 해당 금융상품의 특성을 고려하여 제한적으로 원용될 필요가 있다.

(1) 정당한 헤지거래의 요건 - 대법원 2005두12824 판결 (환헤지)

대법원 2006. 2. 10. 선고 2005두12824 판결은 환헤지 거래와 관련된 조세 사건이나, 정당한 헤지거래의 본질적 요건을 제시했다는 점에서 의의가 있다. 이 사건에서 원고 제조업체는 원료를 수입하면서 환율 변동으로 인한 손실을 방지하기 위해 외화 선도거래를 체결하였고, 과세관청은 이 거래에서 발생한 소득이 중소기업특별세액감면 대상인 '당해 사업에서 발생한 소득'에 해당하지 않는다고 보아 경정처분을 하였다.

대법원은 "환투기의 목적 없이 오로지 원료 수입대금의 결제와 관련하여 환차손으로 인한 영업상 손실을 방지하기 위하여 외화 선도거래에 의한 헷지거래를 하였다면, 그 헷지거래는 그 중소기업이 영위하는 제조업을 효율적·안정적으로 운영하기 위하여 필수적으로 요구되는 영업활동"으로서 정당한 헤지거래에 해당한다고 판시하였다. 이 판결로부터 정당한 헤지거래의 요건을 다음과 같이 정리할 수 있다. 먼저, 헤지 대상이 명확히 존재해야 한다. "원료 수입대금 결제와 관련하여"라는 표현에서 확인되듯, 헤지 대상이 특정되고 실재해야 한다. 둘째, 위험회피 목적이 인정되어야 한다. "환차손으로 인한 손실을 방지하기 위하여"라는 적극적 목적과 함께 "환투

39) ELS는 발행사가 헤지거래 과정에서(예외 백투백 헤지) 조기상환 회피를 통한 수익 극대화 유인과 투자자의 조기상환 기대 간에 이해상충이 존재한다(대법원 2013다3811참조). 반면 ETF LP는 이러한 구조적 이해상충이 존재하지 않는 점에서 차이가 있다.

기의 목적이 없이”라는 소극적 요건도 충족해야 한다. 셋째, 헤지 수단이 적정해야 한다. 외화 선도거래가 환위험 헤지를 위한 “필수적” 수단이어야 한다는 점에서, 헤지 규모와 방법이 대상 위험과 비례해야 함을 시사한다.

이 판결은 비록 환헤지 사안이나, ①헤지 대상의 존재(대상성), ②위험회피 목적(목적성), ③수단의 적정성(비례성)이라는 요건은 금융상품의 종류를 불문하고 적용될 수 있는 일반 법리로 볼 수 있다. 특히 환헤지는 환율 변동과 선도계약 가치가 1:1로 연동되는 선형 상품으로, ETF 역시 기초지수와 선형 관계에 있다는 점에서 이 판례의 법리는 ETF LP 헤지거래에 직접 적용할 수 있을 것이다.

따라서 ETF LP가 유동성 공급 과정에서 보유하게 된 ETF 포지션(대상성)을 가격 변동 위험으로부터 보호하기 위해(목적성) 합리적 범위 내에서(비례성) 기초자산 또는 선물을 거래한다면, 이는 정당한 헤지로 인정될 수 있다.

(2) 헤지 대상의 현저한 초과와 투기성 판단 - 대법원 2013다26746 (KIKO 사건)

대법원 2013. 9. 26. 선고 2013다26746 전원합의체 판결은 헤지 범위의 적정성(비례성)에 관한 중요한 법리를 제시하였다. 이 사건에서 수출기업의 월평균 달러 매출액은 약 160만 달러였으나, 피고 은행과 체결한 통화옵션 계약금액은 270만 달러로 약 1.7배에 달하였고, 다른 은행과의 계약까지 합치면 월 950만 달러, 즉 약 6배 수준에 이르렀다. 대법원은 “적정한 헤지비용이 유지되는 한 이 사건 각 통화옵션계약에 따른 손익 여부만을 놓고 원고의 전체적인 손익을 평가하여서는 아니 된다”고 전제한 후, 만약 “오버헤지(over-hedge)가 되는 경우에는 현실적인 손실이 발생하지만, 통화옵션계약은 기초자산 없이 투기 목적으로도 이용될 수 있고, 기초자산 없이 환차익을 얻을 목적으로 통화옵션계약을 체결하였다면 그에 따른 위험이 발생하는 것은 당연하므로 원고에게 현실적인 손해가 발생하였다고 하여 이 사건 각 통화옵션계약의 효력을 유지하는 것이 신의칙에 반한다고 할 수 없”다고 판시하였다.

대법원은 ①예상 외화유입액을 현저히 초과하는 계약금액, ②이미 over-hedge 상태에서의 추가 계약 체결, ③단기간(6개월) 내 5개 은행과 15건의 계약 체결, ④환율 하락 전망 하에서 일시적 상승기에 계약 체결, ⑤환차익 추구 정황 등 복수의 요소를 종합적으로 고려하여, 해당 거래가 환헤지 목적이 아닌 환투기적 거래로 평가된다고 보았다⁴⁰⁾. 이 판결은 ‘헤지 대상 범위를

40) 이러한 사정들을 종합하면, 원고는 장차 환율이 하락할 것이라는 예상을 한 나머지 그에 따른 환차익을 취득

현저히 초과하는 거래는, 다른 정황과 종합할 때 투기적 목적이 인정될 수 있다'는 원칙을 확인한 것으로 평가된다. 다만 대법원이 구체적 수치 기준(몇 배 또는 몇 퍼센트부터가 과다헤지인가)을 제시한 것은 아니며, 1.7배 또는 6배라는 수치는 투기 목적 판단을 위한 여러 정황 중 하나로 참작되었다. 이를 ETF LP 헤지거래에 적용할 경우, 헤지비율이 보유 포지션을 현저히 초과하는 경우는 그 자체로 투기성을 단정할 수는 없지만, 다른 정황과 결합될 때 투기 목적의 거래로 평가될 가능성이 높다는 점을 시사한다.

이 판례는 헤지 대상(월 160만 달러)의 1.7배 계약을 과도하다고 판단하였으나, 그렇다고 해서 100-170% 사이의 모든 구간이 허용되는 것은 아니다. 대법원은 “적정한 헤지비율”이라는 표현을 사용함으로써, 헤지 대상을 초과하는 계약도 일정 범위 내에서는 정당화될 수 있음을 시사하였다. 다만 본 판례는 통화옵션이라는 비선형 구조의 파생상품에 관한 것이므로, 선형 구조의 ETF에 직접 적용하는 건 신중해야 한다. 중요한 것은 ‘현저한 초과’가 투기로 추정된다는 원칙이며, ‘현저한’의 구체적 기준은 상품의 특성과 시장 관행을 고려하여 정해져야 한다.

(3) 델타헤지의 비율과 방식 - 서울고법 2010나71761 및 대법원 2013다3811 (ELS)

서울고등법원 2012. 12. 14. 선고 2010나71761 판결은 ELS 델타헤지의 적정성에 관한 판단기준을 제시하였다. 이 사건에서 대우증권은 2005년 11월 기초자산을 삼성SDI로 하는 ELS를 발행·판매하고, 발행에 따른 위험을 회피하기 위하여 삼성SDI 주식을 보유하며 델타헤지를 수행하였다. 2005년 11월 16일 조기상환 평가일 당일 14시 50분부터 15시까지 약 10분 동안, 대우증권은 삼성SDI 전체 거래량의 약 60%에 해당하는 물량을 집중 매도하였고, 이로 인해 종가가 하락하여 ELS 조기상환 조건이 불성취되었다. 원심은 델타헤지의 정당성을 인정하면서, 델타값과 실제보유수량이 완벽하게 일치하지 않고 넷델타 비율이 +15% 수준의 오버헤지 상태를 보이더라도, 델타값의 증감에 따라 실제보유수량을 증감시켜온 이상 넷델타값이 크다는 이유만으로 피고가 수행하여 온 헤지거래가 델타헤지에 부합하지 않는다고 단정하기 어렵다⁴¹⁾고

하려는 목적으로 장차 취득할 현물환 유입액을 훨씬 초과하여 단기간에 고위험 구조의 이사건 각 통화옵션계약 등 총 15건의 통화옵션계약을 체결하였고, 이로써 볼 때 원고는 장차 유입될 외환현물의 규모를 염두에 두고 환위험을 회피하기 위한 환 헤지 목적으로 계약을 체결한 것이 아니라 현물환 취득액과 상관없이 통화옵션계약을 통하여 환율 변동에 따른 환차익을 획득하려는 환투자 내지 환투기의 목적에서 이 사건 각 통화옵션계약을 체결하였다고 볼 수 있다(대법원 2013.9.26. 선고 2013나26746 전원합의체 판결).

- 41) 대체로 델타값보다 더 많게 실제보유수량을 유지하여 왔던 것으로 보인다(이른바 ‘오버헤지’ 상태를 유지하여 왔다. 그로 인하여 2005. 7. 중순부터 이 사건 중간평가일인 2005. 11.16.경까지의 넷델타 비율이 대체로 +15% 이상을 차지하고 있다). 다만 아래 그래프에서 알 수 있듯이 피고는 델타값의 증감에 따라 실제보유수량을 증감시켜온 사실은 인정할 수 있다(증감 수량이 정확히 일치하는 것은 아니나, 그 방향성은 대체로 일치하고 있다). 위와 같은 피고의 델타헤지 모습은 앞서 본 델타헤지의 기본원리에 정확하게 부합한다고 평가하기는 어려워 보인다. 다만 그렇다고 하더라도 트레이더에게는 일정한 위험수준 한도 내에서는 재량이 인정되는 것이므로 일관되게 오버헤지 또는 언더헤지 상태가 유지되고 있고, 그 델타값의 증감에 따라 실제보유수

판시하였다. 그러나 대법원 2015. 5. 14. 선고 2013다3811 판결은 이를 파기환송하면서, 단순한 헤지비용보다 위험회피거래가 시장가격 형성에 미치는 영향의 중립성과 행위의 공정성을 중심으로 판단하였다.

대법원은 “증권회사가 약정 평가기준일의 기초자산 가격 또는 지수에 연계하여 투자 수익이 결정되는 유가증권을 발행하여 투자자에게 판매함으로써, 발생한 기초자산의 가격변동에 따른 위험을 회피하고 자산운용의 건전성을 확보하기 위하여 위험회피거래를 하더라도 그 기초자산과 관련된 증권회사의 위험회피거래는 그 시기, 방법 등에 비추어 합리성이 인정되어야 하고, 그 과정에서 기초자산의 공정한 가격형성에 영향을 주어 투자자의 이익과 신뢰를 부당하게 훼손하여서는 아니 된다”고 판시하였다. 특히 대법원은 다음 요소들을 종합적으로 고려하여 위법성을 판단하였다. ①전체 거래량 대비 높은 시장점유율, ②종가 결정 직전 시간대(14:50~15:00)에의 집중 매도, ③조기상환 조건 성취 여부에 따라 필요 헤지물량이 크게 달라지는 이해상충 구조 (108,500원 이상 시 160,000주 필요, 108,000원 이하 시 95,000주 필요), ④이러한 상황에서 종가 형성에 직접적 영향을 미친 거래 방식. 대법원은 이를 종합하여 “피고의 이러한 행위는 원고들에 대한 투자자보호의무를 소홀히 한 것으로 신의성실에 반”한다고 판단하였다.

위 판결은 먼저, 델타헤지의 목적 자체는 정당하더라도 투자자 이익을 침해하는 방식으로 이루어지는 경우 위법이 될 수 있음을 확인하였다. 또한, 헤지비용의 정확성보다 거래시점·시장점유율 등 거래 방식의 적정성을 중요한 요소로 보았다. 마지막으로, 서울고법이 인정한 넷델타 +15%(즉, 115%) 범위는 ELS의 비선형 구조에서 델타값 변동성이 커 완전한 헤지가 구조적으로 어렵다는 점을 고려한 것이라고 판단된다. ETF는 기초지수와 선형 관계로 인해 델타값이 안정적으로 유지되므로, 동일한 기준(넷델타 115%)을 적용하더라도 ETF 특성상 과도하거나 불합리한 규제로 작용하지 않을 것이다. 다만 실무상 완벽한 헤지의 불가능성을 감안할 때 완벽한 100% 헤지를 요구하는 것은 비현실적이다. 따라서 비선형 ELS에서조차 재판상 쟁점이 된 115% 수준은, 델타값이 안정적인 선형 ETF의 경우 당연히 준수되어야 할 합리적 상한선으로 기능할 수 있으며, 이는 LP의 헤지거래가 시장 중립적 범위 내에서 이루어지고 있는지를 판단하는 기준점이 될 수 있을 것이다.

량을 증감시켜온 이상 넷델타값이 크다(혹은 넷델타 비율이 높다)는 이유만으로 피고가 수행하여 온 헤지거래가 델타헤지에 부합하지 않는다고 단정하기는 어렵다(서울고등법원 2012.12. 14. 선고 2010나71761 판결).

이상의 판례들은 ETF LP 헤지거래의 정당성 판단에 있어 대상성·목적성·비례성이라는 기준틀을 제공한다. 다만 이는 개별 금융상품의 구조와 맥락에서 형성된 법리로서, 선형 구조와 시장조성 기능이 결합된 ETF LP 거래에 대해서는 그 특수성을 반영한 별도의 해석기준이 필요함을 시사한다.

4. 감독 및 실효성 확보의 한계

(1) 헤지계좌 등록 제도의 불완전한 운영

(가) 규정 명문과 실무 운영의 괴리

한국거래소 유가증권시장 업무규정 및 시행세칙은, LP가 유동성공급계좌 개설 시 “유동성공급호가 제출과 관련된 헤지거래를 위한 계좌를 포함”하여 사전 신고하도록 규정하고 있다(2021. 8. 2. 시행)⁴²⁾. 그럼에도 실무상 LP는 선물 헤지계좌를 신고 대상에 포함하지 않고 있다. 이는 해당 규정이 유가증권시장 업무규정에 위치하고 있어 ‘주식 헤지계좌’만을 의미한다고 해석하는 관행에 기인한 것으로 보인다. 그러나 규정 문언은 “헤지거래를 위한 계좌”라는 포괄적 표현을 사용하고 있으므로, 선물계좌를 당연히 제외할 명확한 근거는 없어 보인다. 문제는 국내 지수형 ETF의 LP가 기초자산 현물보다 지수선물을 중심으로 헤지거래를 수행하는 것이 일반적인 점이다. LP가 선물헤지를 선호하는 이유는 ① 대차수수료가 발생하지 않고, ② 거래세가 면제되며, ③ 레버리지 활용이 가능하기 때문이다⁴³⁾. 지수형 ETF의 헤지거래가 대부분 선물을 통해 이루어지고 있음에도 이를 신고대상에서 제외하는 현행 실무는 규정의 본래 도입취지를 훼손할 우려가 있다. 더욱이 거래소 규정은 해당 계좌를 유동성공급 및 헤지 목적으로만 사용하도록 제한하는 명문 규정을 두고 있지 않아⁴⁴⁾, 실질적인 감독의 실효성을 확보하기 어렵다.

42) 거래소 업무규정 제20조의5 제2항 (2021. 3. 8. 신설); 같은 규정 시행세칙 제31조의6 제9항; 부칙 제1974호 (2021. 7. 20., 2021. 8. 2. 시행).

43) 선물은 대차수수료가 없고, 증권거래세가 면제되며(주식 0.15% vs 선물 0%), 적은 증거금(10-15%)으로 큰 포지션 구축이 가능하다. (2026년부터 증권거래세율이 0.05%포인트 인상됨)

44) 현행 규정은 계좌 신고 의무만 규정하고 사용 목적 제한은 명시하지 않는다. 실무상 한국거래소의 계좌 신고 시스템(EXTure 3.0)에는 “유동성공급호가(헤지거래호가) 제출 용도로만 사용”이라는 안내 문구만 표시되나, LP가 헤지계좌를 다른 목적으로 사용하더라도 이를 제재할 명확한 근거가 없으며, 실질적으로는 각 증권사의 자율적 내부통제에 의존하는 구조이다.

(나) 오버헤지 은폐의 구조적 가능성

선물 헤지계좌 미등록으로 인한 문제는 다음 사례를 통해 구체적으로 확인할 수 있다. LP가 KODEX200 ETF 100만주를 매수한 경우를 가정해보자. ①거래소에서 확인 가능한 내역: 기초 자산 차입공매도 -50만주(헤지거래계좌 신고됨) ②거래소의 판단: 헤지비율 50%로, 과소헤지로 추정됨 ③실제 상황: 차입공매도 -50만주, KOSPI200 선물 매도 -70만주(헤지거래계좌 미신고 상태) → 총 120% 오버헤지

이러한 구조에서 거래소는 LP가 신고한 ETF 유동성공급계좌와 주식 헤지거래계좌의 내역만을 모니터링할 수 있을 뿐, 선물시장에서 이루어지는 헤지거래의 규모나 목적을 파악하기 어렵다. 더욱이 장외파생상품을 활용한 헤지거래에 대해서는 명문상 보고의무가 부재하여, 감독당국이 관련 정보를 실시간으로 확인하기 곤란하다. 따라서 LP의 실질적 헤지비율은 현행 감독체계만으로는 사전에 정확히 파악하기 어렵고, 이에 따라 현행 헤지계좌 등록 제도는 제도 도입의 본래 취지와 달리 감독기관이 ETF LP의 실질적 위험노출 및 오버헤지 여부를 효과적으로 검증하기 어려운 한계를 가지고 있다.

(2) 서브 LP 형태의 운영

LP는 다수의 ETF 운용사와 유동성공급 계약을 체결하더라도, 실제 유동성 공급은 거래량이 풍부하거나 관리가 용이한 대형 ETF 종목에 집중하는 경향을 보인다⁴⁵⁾. 이러한 구조하에서 하나의 ETF에는 실질적으로 유동성을 공급하는 주요 LP가 존재하고, 나머지는 형식적 계약관계에 머무는 이른바 ‘서브 LP’로 고착되는 현상이 발생한다. 그로 인해 시가총액이 작고 거래가 부진한 ETF의 경우, 적극적으로 호가를 제시하는 LP가 부재하여 유동성이 저하되고, 이는 괴리율 기준 초과와 주요 요인으로 작용한다⁴⁶⁾. 거래소 업무규정은 LP에게 괴리율 3%(해외 기초자산 ETF의 경우 6%) 이내 유지 의무를

45) 2025년 10월 중 ETF 종목별 LP 거래현황은 다음과 같다(거래소 데이터 및 운용사 홈페이지 참조).

구분	일평균 거래대금	LP 계약 기관	월간 유동성 공급 기관	거래비율
KODEX 200	8,496억원	26개	21개	81% (21/26)
TIGER 200	2,009억원	28개	15개	54% (15/28)
TIGERFn 메타버스	5.9억원	19개	8개	42% (8/19)
KODEX메타버스 액티브	5.6억원	15개	5개	33%(5/15)

46) 한국경제 (2025.4.1.), "급증하는 ETF 괴리율 초과 공시" 2020년 한국거래소가 22개 주식 시장조성자의 3년 6개월 거래내역을 특별감리한 결과, 유동성이 풍부한 대형주에 편중되고 중소형주 유동성 공급은 소홀히 한 사실이 확인되었다; 금융위원회 보도자료(2020.12.18.), 시장조성자제도 개선 및 불법공매도 적발 강화를 통해 자본시장의 신뢰를 제고하겠습니다, 3-4면.

부과하고 있으며⁴⁷⁾, 괴리율 초과는 해당 ETF의 모든 LP 평가에 부정적으로 반영된다. 한국거래소는 분기별 평가를 통해 LP에게 등급을 부여하고, ETF의 경우 ①매 분기 호가제출 의무 1시간 이상 위반 또는 괴리율 위반 매매일이 20일 이상이고, ②분기 평가에서 최하 등급을 받은 유동성공급회원이 있는 경우 운용사에게 해당 LP의 교체를 요구할 수 있다⁴⁸⁾.

그러나 실제로는 최근 5년간(2020~2024년 3분기) 총 14,051건의 괴리율 초과가 발생했음에도 D등급 이하 평가 사례는 단 6건(0.04%)에 불과한 것으로 나타났다. 이에 제재 제도가 실질적으로 기능하지 못하고 있다는 비판을 받는다⁴⁹⁾.

(3) 통합헤지 및 자동화 시스템의 감독 사각지대

2010년대 중반 이후 대형 LP사를 중심으로 이른바 ‘통합헤지’ 방식이 도입되었다. 이는 개별 ETF별로 독립적인 헤지를 수행하는 대신, 포트폴리오 전체의 순위험(Net Risk)을 기준으로 헤지 규모를 산정하는 방식이다. 예를 들어, LP가 KODEX200 ETF 100억 원 매수, TIGER200 ETF 80억 원 매도 포지션을 보유한 경우, 개별 ETF 단위로는 총 180억 원의 헤지가 필요하지만, 통합헤지 방식에서는 순포지션 20억 원에 대해서만 헤지를 수행한다. 문제는 현행 법령상 ‘정당한 헤지거래’의 명확한 기준이 부재한 상황에서, 각 LP가 자율적으로 통합헤지 로직을 설계·운영하고 있다는 점이다. 즉, ①어떤 ETF들을 하나의 포트폴리오로 묶을 것인지, ②전체 포트폴리오 기준으로 어느 수준까지가 ‘정당한 헤지’에 해당하는지에 대한 기준 자체가 존재하지 않는다. 더 나아가, 대형 LP 들은 자동화된 헤지 시스템을 활용하여 ㉠실시간 포지션 집계, ㉢헤지 필요량 산출, ㉡선물·현물 주문의 자동 실행, ㉣베이스스 변동 반영 조정 등의 절차를 전산화하고 있다⁵⁰⁾. 그러나 주문 실행 로직, 헤지 타이밍, 선물-현물 전환 기준 등 핵심 파라미터에 관

47) 거래소 업무규정 제20조의4 제1항 제2호, 국내기초자산의 경우 괴리율 3%, 해외기초자산의 경우 6% 이내 유지 의무. 다만 LP가 괴리율을 좁히지 못하는 데에는 구조적 제약도 존재한다. 펀드 대차한도 도달, 대차시장 유동성 부족, PBS 고금리 차입비용상승, 운용사의 환매 제한, 시장 급변동 시 비용 급증 등으로 인해 유동성공급 및 헤지거래가 어려운 경우도 있다.

48) 같은 규정 제20조의6 및 시행세칙 제31조의10 두 가지 요건이 동시에 충족되어야 하므로, 괴리율 초과가 빈번하더라도 다른 평가항목(호가 스프레드, 제출수량 등)에서 양호하면 최하 등급을 받지 않아 교체 대상이 되지 않는다.

49) 파이낸셜뉴스 (2024.12.24.), ETF 유동성공급자 평가 '구멍'... 1300억 손실 증권사 B등급 유지, 최근 5년간 (2020년~2024년 3·4분기) 총 1만4,051건의 괴리율 초과가 발생했으나, 분기별 LP 평가에서 D등급 이하 사례는 단 6건에 그쳤다.

50) 실무상 LP의 자동헤지 프로그램은 통상 ① 회사별 실시간 NAV 산출에 기초한 양방향 호가 제출, (예: NAV

한 가이드라인이나 감독 기준이 부재하며, 각 LP는 이를 독자적인 알고리즘에 따라 운영하고 있다. 이러한 구조하에서는 감독당국이 LP의 통합헤지 운용 실태를 적정 수준으로 모니터링하기 어렵다. 통합헤지 방식하에서는 개별 ETF 기준으로는 300% 수준의 오버헤지로 보이더라도, LP는 포트폴리오 전체의 순위험을 기준으로 정당한 헤지에 해당한다고 주장할 여지가 있다. 그 결과 현행 제도는 LP의 자율적 헤지 운용에 비해 감독의 실효성이 충분히 확보되지 못하고 있다.

5. 소결

국내 법제는 ETF LP의 헤지거래와 관련하여 세 가지 구조적 한계를 드러낸다.

첫째, 실체적 기준의 부재이다. 자본시장법은 정당한 ‘헤지거래’를 명확히 정의하지 않으며, 시행령 제208조의2 역시 “경제적 손실을 부분적 또는 전체적으로 줄이기 위한 거래”라는 추상적 표현에 그친다. 이로 인해 헤지와 투기의 경계가 모호해지고, LP는 대부분의 공매도를 ‘헤지 목적’으로 주장할 수 있는 여지를 가진다. 이러한 불명확성은 법적 예측가능성을 저해하고, 감독당국의 집행기준 또한 불안정하게 만든다. 둘째, 판례 범리의 적용 한계이다. 환헤지와 KIKO 사건 등에서 법원은 정당한 헤지거래의 요건으로 대상성·목적성·비례성을 제시하였으나, KIKO 및 ELS는 비선형 구조의 상품이다. 반면 ETF LP 거래는 선형적 구조이면서 동시에 시장조성 기능이 결합된 복합적 형태를 가지므로, 기존 판례의 직접 준용은 한계가 있다. 따라서 ETF LP 헤지거래의 특수성을 반영한 별도의 해석기준이 마련될 필요가 있다. 마지막으로, 감독 인프라의 미흡이다. 선물헤지제와 신고의무와 통합·자동헤지 프로그램에 대한 가이드라인이 마련되어 있지 않아, 감독당국은 LP의 실질적 헤지 운용을 실시간으로 파악하기 어렵다. 이로 인해 LP의 자율성에 비해 감독의 실효성이 미흡한 체계가 형성되어 있으며, 통합·자동헤지 운용의 투명성 확보에도 제도적 제약이 존재한다. 이러한 한계는 정당한 헤지거래의 명확한 판단기준의 정립을 통해서만 극복될 수 있다. 다음 장에서는 주요국의 규제체계를 비교법적으로 분석하고, 이를 토대로 국내 법제의 개선 방향과 구체적 판단기준을 제시하고자 한다.

대비 ±20bp) ② ETF 체결 시 위험 포지션의 개별 주식 분해 및 헤지 가능 자산 모니터링, ③ 노출 포지션이 사전 설정 임계치 초과 시 선물·주식바스켓·ETF 등 최적 헤지수단으로 자동 주문 생성 순서로 운용되는 것으로 알려져 있다. 동일 기초자산을 추종하는 복수 ETF 또는 상이한 기초자산 ETF 간의 헤지 물량 배분은 통합헤지 로직에 의해 결정되며, 블록딜·시장 상황에 따라 트레이더가 수기로 주문을 제출하기도 한다. 구체적인 운용 방식과 설정 기준은 LP별로 상이할 수 있다.

IV. 주요국의 헤지거래 규율체계

1. 미국의 규율체계⁵¹⁾

(1) SEC의 ETF 규제와 AP의 역할

미국 증권거래위원회(SEC)는 2019년 「Rule 6c-11」을 제정함으로써 ETF에 대한 포괄적 규제 체계를 확립하였다. 「Rule 6c-11(a)(1)」은 Authorized Participant(AP)를 “SEC에 등록된 청산기관의 회원 또는 참가자로서, ETF 또는 그 서비스 제공자와 서면 계약을 체결하여 설정단위(creation unit)의 매입 및 환매 주문을 할 수 있는 자”로 정의한다⁵²⁾. 이는 한국의 지정참가회사 제도와 유사한 구조다.

(2) 정당한 시장조성(bona fide market making)의 핵심 기준

미국의 규제체계는 ‘bona fide market making’ 개념을 중심으로 구성된다.

(가) 양방향 호가 제시 의무

FINRA Regulatory Notice 06-53은 정당한 시장조성의 핵심 기준을 제시하고 있다. 해당 고시에 따르면, 시장조성자가 지속적으로 최고 매도호가 부근에만 위치하고 최고 매수호가 부근에는 위치하지 않는 경우, 일반적으로 정당한 시장조성으로 인정되지 않는다. 즉, 시장조성자는 매수호가와 매도호가 양측에서 정기적이고 지속적으로 호가를 제시해야 하며, 공매도를 실행하는 시점에 해당 종목에서 실제로 시장조성 활동을 수행하고 있는 경우에 한해 예외적 지위를 인정받을 수 있다⁵³⁾. 나아가 FINRA는 감독보고서에서 “거래소의 시장조성자 지정과 호가 요건 준수에 의존하고 이를 준수하는 것만으로는 정당한 시장조성자 예외 자격이 자동으로 부여되지 않는다”고 말한다.⁵⁴⁾ 이는 형식

51) Volcker Rule은 Dodd-Frank Act § 619에 근거하여 연방은행감독기관이 제정한 시행규칙(예: 12 C.F.R. Part 248)이며, FINRA는 SEC 감독 하의 자율규제기구로서 그 규칙(FINRA Rules)은 회원사에 대해 구속력을 가지며, Regulatory Notice는 규칙의 해석·적용 기준을 제시하는 공식 guidance로 활용된다.

52) 17 C.F.R. § 270.6c-11(a)(1) (2019). Securities and Exchange Commission, Exchange - Traded Funds, 84 Fed. Reg. 57,162 (Oct. 24, 2019) (codified at 17 C.F.R. § 270.6c - 11), <https://www.federalregister.gov/d/2019-21250>

53) Financial Industry Regulatory Authority, Notice to Members 06-53, Guidance on the Requirements for Availability of Bona Fide Market Making Activity Exception to NASD Rule 5100, at 2 (Sept. 2006).

54) FINRA, 2023 Report on FINRA's Examination and Risk Monitoring Program, Regulation SHO -

적 요건이 아닌 실질적 거래 행태를 기준으로 예외 적용 여부를 판단한다는 점을 명확히 한 것으로 이해된다. 다시 말해, 시장조성자 지정만으로는 공매도 예외가 인정되지 않으며, 해당 거래가 실제로 시장의 유동성 공급이라는 기능적 목적을 수행하고 있는지 여부가 핵심 판단기준이 된다.

(나) 정당한 시장조성의 범위와 한계

FINRA는 시장조성이 브로커-딜러의 투기적 판매전략이나 자체 투자결정과 관련된 활동을 포함하지 않는다고 명시한다⁵⁵⁾. 이는 시장조성의 목적이 단기적 수익창출이 아니라 유동성 공급과 가격발견 기능의 유지에 있음을 전제로 한다. 또한, 시장조성자가 자신의 제시 호가를 벗어나 지속적으로 공매도를 실행하는 경우에도 정당한 시장조성 예외에 해당하지 않는다고 본다⁵⁶⁾. 결국 FINRA는 시장조성자 지정이라는 형식이 아니라, 해당 거래가 유동성 공급이라는 공적 기능에 실제로 기여하고 있는지를 기준으로 bona fide 여부를 판단하는 것이다.

(다) 규제 편익: 공매도 규제 예외

Regulation SHO Rule 203(b)(2)는 시장조성자가 정당한 시장조성 활동과 관련하여 실행하는 공매도(short sale)에 대하여 locate 요건(차입 또는 차입 가능성의 사전 확인 의무)을 면제하고 있다⁵⁷⁾. 다만 FINRA와 SEC는 이러한 예외를 형식적 지위에 근거하여 자동적으로 부여하지 않는다. 양 기관은 거래의 실질을 기준으로 시장조성 여부를 심사한다⁵⁸⁾⁵⁹⁾.

Bona Fide Market Making Exemptions, at 61.

55) FINRA Regulatory Notice 06-53 (Sept. 2006); Securities Exchange Act Release No. 50103 (July 28, 2004), 69 FR 48008, 48015 (August 6, 2004) (Regulation SHO Adopting Release).

56) Securities Exchange Act Release No. 50103, 69 FR 48008, 48015 (Aug. 6, 2004); FINRA Regulatory Notice 06-53, at 2 (Sept. 2006).

57) 17 C.F.R. § 242.203(b)(2)(iii) (Regulation SHO의 locate 요건 예외 - 정당한 시장조성 활동과 관련된 시장조성자의 공매도).

58) 미국은 공매도 시 원칙적으로 누구에게도 업틱롤이 강제되지 않아 따로 시장조성자를 예외 처리할 필요가 없다. 단 주가가 전일 대비 10%이상 하락한 종목에 대해서 익일까지 업틱롤 적용 17 C.F.R. § 242.201.(b)(1)·(b)(3), 차익거래 등 예외 다만, SEC는 Rule 201(d)(3)의 domestic arbitrage exception이 ETF 주식과 기초자산 간의 차익거래에는 적용되지 않는다는 점을 명확히 하였다. SEC, Division of Trading and Markets, Responses to Frequently Asked Questions Concerning Rule 201 of Regulation SHO, Question 6.5 & Answer, <https://www.sec.gov/rules-regulations/staff-guidance/trading-markets-frequently-asked-questions-7>

59) 또한, 공매도 금지 시 시장조성자 등의 예외를 인정하는 것은 국제적으로 일반적인 관행이다. 2008년 금융위기 당시에는 미국, 영국, 일본 등 9개국, 2011년 유럽 재정위기 때에는 프랑스, 이탈리아, 스페인 등 6개국, 2020년 3월 코로나19 위기 시에는 유럽 6개국(그리스, 오스트리아, 이탈리아, 벨기에, 프랑스, 스페인)이 시장조성자 등에게 공매도 예외를 인정하였다(한국거래소 외, 2021, 공매도 사실은 이렇습니다).

(3) Volcker Rule: 정당한 헤지거래의 요건과 과도한 헤지 금지

2010년 제정된 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act § 619는 Volcker Rule로 알려진 Bank Holding Company Act § 13(12 U.S.C. § 1851)을 신설하여, banking entities(은행, 은행지주회사 및 그 계열사 등)의 투기적 자기매매를 원칙적으로 금지하였다. 단, 정당한 헤지거래(bona fide hedging) 및 시장조성(market-making) 활동은 예외로 인정된다⁶⁰⁾. 이후 연방은행감독기관들이 공동 제정한 시행규칙(12 C.F.R. Part 248 등)은 허용되는 위험완화 헤지활동의 요건을 구체적으로 규정하는 한편, 과도한 헤지를 명시적으로 제한하고 있다.

(가) Volcker Rule이 제시하는 정당한 헤지거래의 요건⁶¹⁾

① 헤지 대상 포지션의 명확한 식별이다(§248.5(b)(1)(ii)(B)).

헤지 활동은 은행 엔티티의 개별적 또는 집합적 포지션·계약·보유자산과 직접 관련되어야 하며, 그 포지션에 수반되는 특정하고 식별 가능한 위험을 감소시키도록 설계되어야 한다.

②헤지 비율의 적정성 및 비례성 - 실증적 효과이다(§248.5(b)(1)(ii)(B), (b)(1)(i)(C)). 헤지 활동은 식별된 위험의 규모 및 특성에 비례하여 합리적으로 설계되어야 하며,

그 효과는 분석과 독립적 검증을 통해 실제로 위험을 감소·완화함이 입증되어야 한다. 이는 헤지 비율의 적정성과 비례성 및 실증성을 요구한다.

③헤지 전략의 문서화 의무이다(§248.5(c)(2)). 헤지 개시 시점에 거래가 감소시키려는 위험의 구체적 내용, 이를 이행하기 위한 위험완화 전략, 그리고 해당 거래를 수행·관리하는 트레이딩 데스크 또는 사업 단위를 명확히 문서화(documentation)해야 한다.

④새로운 위험의 비발생 요건이다.(§ 248.5(b)(1)(ii)(C)). 헤지 활동은 개시 시점에 새롭거나 추가적인 비헤지 위험을 발생시켜서는 안 되며, 불가피하게 생기는 경우에는 동시에 헤지되어야 한다.

60) Dodd-Frank Act § 619 (codified at 12 U.S.C. § 1851; hedging exception at § 1851(d)(1)(C)) <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/12/1851>

61) 12 CFR § 248.5 - Permitted risk-mitigating hedging activities, available at: Cornell Law : <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/12/248.5> Federal Register 79 FR 5536, 5621 (Jan. 31, 2014): <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2014-01-31/pdf/2013-31511.pdf> 본 논문에서는 12 CFR § 248.5의 여러 조항들을 헤지거래의 관점에서 정리하여 제시함

⑤지속적 검토 및 재조정 요건이다(\$248.5(b)(1)(ii)(D)). 헤지 효과성을 보장하기 위해 해당 거래는 지속적으로 검토·모니터링·관리되어야 하며, 시장 상황의 변화에 따라 적정 수준으로 재조정되어야 한다.

⑥독립적 검증 및 내부통제 시스템 구축 의무이다(\$248.5(b)(1)(i)). 은행 엔티티(banking entities)는 허용되는 포지션, 기법 및 전략에 관한 서면 정책과 절차를 마련하고, 헤지 효과를 검증하기 위한 분석·테스트·상관분석 등의 독립적 검증체계 및 지속적 모니터링·승인 절차를 포함한 내부통제 프로그램을 운영해야 한다.

⑦보상체계의 중립성 요건이다(\$248.5(b)(1)(iii)). 헤지 활동을 수행하는 직원의 보상체계는 금지된 자기매매를 보상하거나 장려하도록 설계되어서는 안 되며, 보상은 위험관리 성과에 기초해야 한다.

(나) 포트폴리오 헤지의 허용

Volcker Rule은 “개별적 또는 집합적 포지션(individual or aggregated positions)”의 헤지를 허용함으로써⁶²⁾, 각 포지션마다 완전한 1:1 대응 헤지를 요구하지 않는다. 이는 개별 포지션의 위험을 개별적으로 상쇄하기보다는, 포트폴리오 전체의 체계적 위험(systematic risk)을 통합적으로 관리하는 접근을 인정한 것이다. 다만, 포트폴리오 단위로 헤지를 수행하는 경우에도 비례성 원칙은 여전히 적용된다. 즉, 헤지 규모가 대상 위험의 규모를 합리적 범위를 넘어 초과해서는 안 된다.

2. 캐나다의 규율체계 (ETF 최초 상장)

(1) CIRO의 설립과 ETF 시장 구조

캐나다의 투자산업 자율규제기관인 Canadian Investment Regulatory Organization(CIRO)는 ETF 시장조성자를 포함한 투자 딜러의 거래 행위를 규율한다. 캐나다 ETF 시장에서는 Designated Broker(DB)가 미국의 Authorized Participant(AP)와 유사하게 ETF 유닛의 설정·환매 및 시장조성 기능을 수행한다. DB는 ETF 발행사와 designated broker agreement를 체결하여 양방향 호가를 제시하며, 이 과정에서 발생하는 일중 위험을 헤지할 필요가 있다⁶³⁾.

62) 12 CFR § 248.5(a).

63) Canadian Securities Administrators, Decision of OSC Re: Vanguard Investments Canada Inc.

(2) CIRO의 헤지거래 정의와 인정 원칙

(가) UMIR의 헤지 거래 정의

CIRO의 「Universal Market Integrity Rules(UMIR)」⁶⁴⁾ 제1.1조(Section 1.1)는 ‘헤지(hedge)’를 다음과 같이 정의한다. “해당 증권 또는 관련 증권의 이전 매수 또는 매도에서 부담한 위험, 또는 이후 매수 또는 매도에서 부담할 위험을 전부 또는 부분적으로 상쇄(offset)하기 위한 증권의 매수 또는 매도.”⁶⁵⁾ 이는 헤지의 본질을 ‘위험의 상쇄(risk offset)’로 명확히 규정한 것으로, 국내 법제가 ‘경제적 손실을 줄이기 위한 거래’라는 포괄적 개념에 그치고 있는 것과 달리, 법규 차원에서 헤지의 정의를 구체적으로 명문화하고 있다는 점에서 주목할 만하다.

(나) IDPC Rules의 헤지 주체(Hedger) 인정 기준

CIRO는 IDPC Rules 1201(2)의 “헤지주체(hedger)” 정의를 적용·해석하는 Guidance Note에서, 투자 딜러(Investment Dealer)가 중개업(brokerage) 기능을 수행하면서 고객의 파생상품 거래를 취급할 때, 해당 고객을 “헤지 주체(hedger)”로 분류하기 위한 다음의 기준을 제시한다⁶⁶⁾.

① 위험 상쇄 원칙(No More Than Offset)이다. “거래는 헤지 대상자의 노출에 부수적인 가격 위험을 상쇄하는 것 이상이어서는 안 된다.” 이는 헤지거래가 위험의 제거 또는 완화라는 본래 목적을 초과하지 않아야 함을 제시한 해석 원칙으로, 과도한 헤지를 제한하는 원칙이다.

② 투기 거래의 배제이다. CIRO는 헤지 개념이 “투기자에게는 적용되지 않는다(It is

(2024). 캐나다 ETF 시장에서 Designated Broker(DB)는 ETF 발행사와 designated broker agreement를 체결하여 Creation Unit(CU) 설정 및 환매를 수행한다. 이와 구별하여 일반 딜러(Dealer)는 continuous distribution dealer agreement를 체결한다. <https://www.osc.ca/en/securities-law/orders-rulings-decisions/vanguard-investments-canada-inc-6>

64) CIRO, "Universal Market Integrity Rules," <https://www.ciro.ca/rules-and-enforcement/universal-market-integrity-rules>. UMIR은 CIRO가 제정하고 관할 증권위원회의 승인을 받은 자율규제 규칙으로서, 위반 시 제재가 가능한 구속력 있는 규범이다. 캐나다는 주·준주별 증권법 체계를 취하며, CSA의 National Instruments를 통해 전국 통일 규정을 마련하고, CIRO 등 SRO가 자율규제를 담당한다.

65) CIRO, Universal Market Integrity Rules (UMIR), Section 1.1. "Hedge". <https://www.ciro.ca/rules-and-enforcement/universal-market-integrity-rules/11-definitions>.

66) CIRO, Investment Dealer and Partially Consolidated Rules (IDPC Rules), Rule 1201(2); CIRO, Guidance Note GN-1200-24-001, "Applying and interpreting the definitions of 'hedger' and 'institutional client'" (Sept. 28, 2024). IDPC Rules는 기관투자자(institutional client)와 소매 고객(retail client)을 구별하여 차등화된 규제를 적용한다. 헤지 주체(hedger)가 동의하여 기관투자자로 분류될 경우, 투자 딜러는 고객 파악 및 적합성 심사(IDPC Rule 3208(1)(iv), 3403) 등의 의무가 면제되거나 완화된다. <https://www.ciro.ca/newsroom/publications/applying-and-interpreting-definitions-hedger-and-institutional-client>

not intended to apply to speculators)"고 명시함으로써, 헤지거래가 사업상 위험관리를 목적으로 해야 하며 시장 변동성으로부터의 이익 추구는 정당한 헤지의 범위를 벗어남을 분명히 한다.

(다) ETF 시장조성자 특례: Minimal Exposed Risk 기준

CIRO는 ETF 시장조성자에 대하여 별도의 예외 규정을 두고 있다. 2016년 개정된 Short-Marking Exempt Order Definition은 다음과 같이 규정한다.

"ETF 시장조성자는 해당계정이 매 거래일 종료 시 최소한의 노출 위험(minimal exposed risk)만을 보유하는 한, 모든 주문에 Short-Marking Exempt(SME) 표시를 할 수 있다."⁶⁷⁾ 이 규정의 핵심은 minimal exposed risk 개념에 있다. 이는 통상적인 방향성 중립(directionally neutral) 개념과 구별된다. 즉, directionally neutral은 거래 종료시점에 포지션이 완전히 '0'이 되어야 함을 의미하지만, minimal exposed risk는 일정 수준의 잔여 포지션을 허용한다는 점에서 보다 현실적 개념이다. CIRO가 이러한 특례를 인정한 이유는, ETF와 기초자산 간의 완벽한 헤지가 실무적으로 불가능하다는 점을 제도적으로 반영한 것으로 보인다. ETF 시장조성자는 거래의 연속성과 유동성 공급을 위해 일시적 포지션 불일치를 감수할 수밖에 없으며, minimal exposed risk 기준은 이러한 현실적 제약을 고려하여 허용 가능한 범위 내에서의 불가피한 헤지 불완전성을 제도적으로 인정한 것으로 평가된다. CIRO의 최신 가이드라인은 ETF 시장조성자의 SME 자격 요건을 보다 구체화하여, ①해당 ETF에 대한 Marketplace Trading Obligations 보유 또는 면제 ETF의 지속적 분배 계약(continuous distribution agreement) 체결, ②주문이 해당 ETF 또는 기초자산의 기존 포지션을 헤지하기 위한 것일 것, ③통상적으로 매 거래일 종료 시 minimal exposed risk 이하를 유지할 것이라는 세 가지 요건을 충족하도록 규정하고 있다⁶⁸⁾.

67) IROC Notice 16-0028, "Amendment to the Short-marking Exempt Order Definition" (Feb. 11, 2016); CIRO, Guidance Note GN-URPART6-25-0002, "Guidance on 'Short Sale' and 'Short-Marking Exempt' Order Designations" (Aug. 19, 2025). "ETF 시장조성자는 해당 계정이 매 거래일 종료 시 최소한의 노출 위험(minimal exposed risk)만을 보유하는 한 모든 주문에 Short-Marking Exempt(SME) 표시를 할 수 있다." Minimal exposed risk는 directionally neutral과 달리 소량의 잔여 포지션을 허용하며, CIRO는 ETF 시장조성 활동에서 일중 완벽한 헤지 유지의 운영상 어려움을 인정한 것으로 평가된다. <https://www.ciro.ca/newsroom/publications/guidance-short-sale-and-short-marking-exempt-order-designations-0>

68) CIRO, Guidance Note GN-URPART6-25-0002, "Guidance on 'Short Sale' and 'Short-Marking Exempt' Order Designations" (Aug. 19, 2025), Section 1.2, paragraph(e). <https://www.ciro.ca/newsroom/publications/guidance-short-sale-and-short-marking-exempt-order-designations-0>

3. 유럽연합(EU) 및 영국의 규율체계⁶⁹⁾

(1) 규제체계의 구조

유럽의 ETF 시장조성자 헤지거래 규율은 세 단계의 규범 체계로 구성된다. 먼저 MiFID II(Directive 2014/65/EU)가 시장조성(market making)의 정의와 시장조성자의 의무를 규정하는 기초법제로 기능한다. MiFID II 제4조 제1항 제7호 및 제17조 제4항은 시장조성 전략을 확정적이고 동시적인 양방향 호가를 경쟁적 가격에 제시하여 시장에 정기적이고 지속적으로 유동성을 공급하는 행위로 구체화하고 있으며, 제17조 제3항은 이를 수행하는 투자회사에 거래소와의 서면 합의 체결 의무를 부과하고 있다⁷⁰⁾. 이는 시장조성의 본질이 양방향 유동성의 지속적 공급에 있음을 확인한 것으로, 미국 FINRA의 bona fide market making 기준과 구조적으로 유사하다. 또한 Short Selling Regulation(SSR, (EU) No 236/2012)이 시장조성자에 대한 공매도 규제 예외의 근거를 제공하며, 마지막으로 시장남용규제(Market Abuse Regulation, MAR, (EU) No 596/2014)가 시장조성자의 정당한 행위에 관한 판단 기준을 제시한다.

(2) SSR에 의한 시장조성 예외와 비례성 원칙

SSR 제17조 제1항은 시장조성 활동으로 인해 수행되는 거래에 대하여 순공매도 포지션의 보고·공시 의무(제5조, 제6조, 제7조) 및 무차입 공매도 제한(제12조, 제13조, 제14조)의 적용을 면제한다⁷¹⁾. SSR 제2조 제1항 (k)호는 시장조성 활동을 정의하면서, 여기에 시장조성 과정에서 발생하는 포지션의 헤지(hedging)를 명시적으로 포함한다⁷²⁾. ESMA(European Securities and Markets Authority)는 동 규정의 해석·적용에 관한 가이드라인을 통해, 헤지 포지션의 규모가 헤지 대상 익스포저에 비례(proportionate to the size of the exposure hedged)해야 하며, 정확한 매칭이 불가능한 경우에도 불일치는 미미한 수준에 그쳐야 하고, 그 사유를 감독기

69) SSR 및 MAR은 회원국에 직접 적용되는 법규(Regulation)이며, MiFID II는 회원국이 국내법으로 전환해야 하는 지침(Directive)이다. ESMA 가이드라인은 특히 SSR상 시장조성 예외의 해석·적용을 조화시키는 감독상 지침(guidance)으로 기능한다. 영국의 UK MAR은 브렉시트 이후 영국법으로 온쇼어링되어 assimilated law로서 운영되고 있으며, FCA Handbook MAR 1.3 등 관련 규정이 구체적 적용 지침을 제시한다.

70) Directive 2014/65/EU (MiFID II), art. 4(1)(7), art. 17(3) 및 art. 17(4). Art. 4(1)(7)은 시장조성자(market maker)의 주체 정의를, art. 17(4)는 시장조성 전략(market making strategy)의 행위 요건을, art. 17(3)은 이를 수행하는 투자회사의 서면 합의 체결 의무를 각각 규정한다. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0065>

71) Short Selling Regulation (EU) No 236/2012, art. 17(1). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0236>

72) SSR, art. 2(1)(k). 시장조성 활동에는 (i) 양방향 호가의 지속적 제시, (ii) 고객 주문의 이행, (iii) 전 두 호에 해당하는 활동으로 인해 발생하는 포지션의 헤지가 포함된다(위 주 70) 링크 참조).

판에 소명해야 한다고 규정한다⁷³⁾. 유럽 규제체계의 특징은 헤지거래의 구체적 방법을 열거하지 않고 합리성·투명성·위험의 균형이라는 원칙 중심 규율을 채택한 점이다.

(3) MAR에 의한 정당한 행위 기준

MAR 제9조는 시장남용 판단에서 '정당한 행위(legitimate behaviour)'의 범위를 규정한다. 특히 동조 제2항 (a)호는 시장조성자가 내부정보를 보유하고 있는 경우에도, 해당 거래가 시장조성 기능의 정상적인 수행과정(normal course of the exercise of its function as a market maker)에서 정당하게 이루어진 것이라면 내부자거래로 간주되지 않는다고 규정한다⁷⁴⁾. 이는 EU가 시장조성 활동을 정당한 행위로 인정하는 규제 태도를 보여주는 것으로, SSR의 공매도 예외와 함께 시장조성자의 법적 지위를 뒷받침하는 근거가 된다.

(4) 영국의 규율체계

영국은 브렉시트 이후 2020년 12월 31일 EU MAR을 UK MAR로 온쇼어링 하였으며, EU MAR의 기본 구조를 유지하면서도 The Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 (SI 2019/310)를 통해 영국 독자적 규제체제로 작동하도록 수정하였다⁷⁵⁾. 영국 FCA Handbook MAR 1.3은 시장남용 판단 시 “해당 인물의 행위가 부담한 위험에 비례하는지(proportional to the risk undertaken)”를 명시적 고려 요소로 규정하며⁷⁶⁾, 헤지거래가 “정당한 사업으로부터 발생하는 위험을 중화(neutralise)하고 대응하는 정도”를 판단 기준으로 제시한다⁷⁷⁾. 이는 EU의 SSR 및 ESMA Guidelines에서 제시된 비례성 원칙을 FCA Handbook 차원에서 더욱 명확하게 규정한 것으로, 헤지거래의 정당성이 실제 사업상 위험과의 관련성 및 비례성에 달려 있음을 확인한 것이다.

[표 1] 주요국 헤지거래 규제 비교

73) ESMA, Guidelines on the exemption for market making activities and primary market operations under Regulation (EU) No 236/2012 (ESMA/2013/74, 2 April 2013), para. 25. <https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013-74.pdf>

74) Regulation (EU) No 596/2014 (MAR), art. 9(2)(a). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0596>

75) The Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 (SI 2019/310). [영국의 법정 명령 (Statutory Instrument)으로서, EU법을 영국법으로 전환하는 2차 입법] <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/310/contents/made>

76) FCA Handbook MAR 1.3.15G(4) <https://api-handbook.fca.org.uk/files/sourcebook/MAR.pdf>

77) FCA Handbook MAR 1.3.10G(1)(위 홈페이지 참조).

구분	미국	캐나다	유럽
헤지 정의	특정하고 식별 가능한 위험을 감소시키는 거래 Volcker Rule §248.5	위험을 전부/부분적으로 상쇄하기 위한 거래 UMIR Section 1.1	실제 위험 노출과 비례하는 거래 SSR Art. 2(1)(k) / ESMA Guidelines para. 25
대상성	specific position – 특정 포지션의 객관적 확인	해당 증권의 위험 이전 / 이후 거래로부터 발생한 위험	actual risk exposure 실제 위험 노출
목적성	bona fide market making – 투기 목적 명시적 금지	투기 배제 원칙 "hedger 개념 투기자 배제"	정당한 행위(legitimate behaviour) 기준 MAR Art. 9(2)(a)
비례성	proportional to risk – 위험과 비례 Volcker Rule	no more than offset – 위험 상쇄 이상 금지 IDPC Rules GN	proportionality principle – 실제 위험과 비례 ESMA para. 25 / FCA MAR 1.3

4. 소결

주요국의 헤지거래 규제는 제도적 맥락과 적용 대상이 상이하나, 헤지거래의 본질적인 원칙은 공통적으로 확인된다. 미국 Volcker Rule의 "특정하고 식별 가능한 위험", 캐나다 UMIR의 "이전·이후 거래로부터 발생한 위험", EU의 MiFID II에 의한 시장조성자 정의 및 SSR·ESMA 가이드라인의 비례성 원칙은 모두 ①헤지 대상의 명확한 존재(대상성), ②투기가 아닌 위험회피 목적(목적성), ③실제 위험에 비례하는 규모(비례성)를 요구한다. 이러한 원칙은 주요국 규제의 공통된 축을 이루며, 완전한 헤지가 구조적으로 불가능하다는 인식 아래 합리적 범위의 부분·통합헤지를 허용한다. 형식보다 실질을 중시하는 점도 공통적이다. 주목할 점은 이러한 기준들이 법률, 규정, 자율규제 등 다양한 규범 형식을 통해 구현되고 있다는 사실이다. 반면 한국은 헤지거래에 대한 법규상 정의가 부재하며, LP에 적용되는 시행령 제208조의2는 보고의무 면제 요건만을 극히 포괄적으로 규정하여 비례성 기준이 없다. 이로 인해 대부분의 공매도가 '헤지 목적'으로 주장이 가능한 법적 공백이 존재한다.⁷⁸⁾ 따라서 주요국의 헤지거래 규제는 한국의 현행

78) 시행령 제186조의2는 '손익의 범위를 초과하지 아니할 것'을 명시하나, 이는 일반투자자 보호를 위한 장외파생상품 거래금지 예외(법 제166조)로 ETF LP에 직접 적용된다고 볼 수 없다.

규제체계를 평가하고 개선방향을 모색하는 데 중요한 참고점이 될 수 있을 것이다. 나아가 본 논문에서 검토한 미국·캐나다·EU 외에도 호주·홍콩·일본 등 주요국은 공통적으로 시장조성자에 대해 공매도 예외를 부여하되, 그 범위를 시장조성 활동 및 이에 수반되는 포지션의 헤지에 한정하고 있다. 특히 호주와 홍콩은 시장조성자의 헤지 목적 공매도를 기존 포지션의 헤지에 한정하고, 선행헤지(pre-hedging)에는 동 예외가 적용되지 않는다는 점을 명시하고 있다. 이러한 규율 태도는 IOSCO가 공매도 규제의 원칙으로서 시장기능을 위한 적절한 예외의 허용을 권고한 취지와도 부합한다.⁷⁹⁾

V. LP 헤지거래의 유형별 분석 및 적법성 판단

1. 적법성 판단의 기본 원칙

III장과 IV장에서 확인한 바와 같이, 정당한 헤지거래는 대상성·목적성·비례성의 3대 기준으로 판단할 수 있다. 다만, 대상성과는 달리 목적성은 행위자의 내심의 의사로 직접 판단하기 어렵고 비례성 또한 구체적인 기준을 제시하는데 어려움이 있다. 그럼에도 본 논문은 3대 기준을 통해 정당한 헤지를 어떻게 해석해야 하는지 가이드를 제시하고자 한다.

(1) 대상성 판단기준

헤지 대상의 대상성은 다음과 같이 판단한다

ETF 포지션의 존재: LP가 실제로 ETF 매수 또는 매도 포지션을 보유하고 있는가?

79) IOSCO, Regulation of Short Selling – Final Report (IOSCOPD292, June 2009), Principle 4. 호주: ASIC Corporations (Short Selling) Instrument 2018/745 §5,§6; ASIC RG 196.46~60 참조. 특히 RG 196.57은 "pre-emptive hedging"을 예상되었으나 현재 존재하지 않는 위험(anticipated but not current risk)의 헤지로 정의하고 이를 동 면제의 적용범위에서 명시적으로 배제한다. 다만 시장조성자가 상품의 발행·취득·처분에 관하여 이미 합의하였으나 조건이 아직 충족되지 않은 상태에서의 헤지는 선행헤지에 해당하지 않으며, 특히 상품의 가격이 헤지 가격에 의해 결정되는 경우에는 더욱 그러하다(RG 196.59). 홍콩: SFO (Cap.571) §170(3)(e); SEHK Rules Schedule 11; SFC Guidance Note on Short Selling Reporting, §2.5.3~2.5.4. 특히 §2.5.4(f)는 헤지 목적 공매도가 기존 포지션(existing positions)의 헤지를 위해서만 이루어져야 하며 선행헤지(pre-hedging)에는 적용되지 않는다고 규정한다. 일본: 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 Art.9-3(1)(v), Art.11, Art.15(1)(i).

포지션의 식별 가능성: 헤지 대상 포지션이 거래 시스템상 명확히 기록되어 있는가?

시간적 연관성: 헤지거래가 포지션 보유 시점과 합리적 시간 내에 이루어졌는가?

→ 대상성 결여 사례⁸⁰⁾ : ETF 포지션 없이 선물 또는 현물(기초자산)만 거래: 헤지 대상이 존재하지 않으므로 순수한 투기거래에 해당할 수 있다(예외 아래 2절 참조).

(2) 비례성 판단기준

비례성 판단에서 핵심적인 쟁점은 ‘얼마나 정확한 헤지를 요구할 것인가’이다. 그러나 ETF LP 헤지거래에서 완벽한 100% 헤지를 달성하는 것은 실무적으로 불가능하다.

ETF 포지션과 헤지 수단 간에는 구조적 괴리가 존재하여 완전한 100% 헤지는 달성될 수 없다. ETF 매매 체결과 헤지 주문의 집행 사이에는 불가피한 시간차가 발생하며, 이 짧은 시차 동안에도 가격 변동이 일어나 의도한 헤지비율을 정확히 유지하기 어렵다. 또한 ETF 거래와 헤지 수단(선물·현물) 거래는 각각 상이한 수수료, 세금, 대차비용 등이 부과되어 이론적 헤지비율과 실제 달성 가능한 비율 간에 괴리가 발생한다. 특히 현물 헤지 시에는 증권거래세와 대차수수가 발생하는 반면, 선물 거래에는 거래세가 면제되므로 헤지 수단의 선택에 따라 실제 달성 가능한 헤지비율이 달라지고 완전한 헤지는 구조적으로 제약된다. 따라서 완벽한 헤지가 불가능하다는 현실을 고려할 때, 법적 판단은 ‘합리적 범위’ 내의 헤지를 인정해야 한다. 본 연구는 다음과 같은 기준을 제시한다.

$$\text{헤지비율(체결기준)} = (\text{전체 헤지 거래대금})^{81)} / (\text{전체 ETF 거래대금}) \times 100\%$$

이 기준에 따라 본 연구는 115%를 합리적 상한선으로 제안하며 그 근거는 다음과 같다. 먼저, ELS 델타헤지 판례(서울고법 2010나71761)가 제시한 115%⁸²⁾는 실무에서 운용되던 비선형

80) 대상성의 판단 시점은 헤지거래 주문 시점의 순포지션을 기준으로 한다. 이는 공매도의 적법성 판단에서 주문 시점의 잔고를 기준으로 삼는 것과 같은 맥락이다.

81) 여기서 개별 거래가 ETF 전체 위험을 대상으로 한 정당한 헤지에 해당하는지 여부는 추가적인 검토를 요한다. 예컨대 특정 기초자산에 대한 헤지가 편입비율을 현저히 초과하여 집중되고, 다른 구성 종목이 상대적으로 언더헤지 상태에 놓이는 경우, 전체 거래대금 기준의 헤지비율이 충족되더라도 해당 거래는 ETF 전체 위험을 대상으로 한 정당한 헤지로 보기 어렵다. 이러한 경우는 개별 종목의 가격 변동에 대한 방향성 베팅을 포함할 가능성이 있다.

82) 서울고법 2010나71761 판결은 대법원 2013다3811에 의해 파기환송되었으나, 파기 사유는 헤지비용 자체의 부적정성이 아니었다. 대법원은 ① 전체 거래량 대비 60%라는 높은 시장점유율, ② 종가 결정 직전 시간대(14:50~15:00)의 집중 매도, ③ 조기상환 조건 성취 여부에 따른 이해상충 구조, ④ 이러한 상황에서 종가 형성에 직접 영향을 미친 거래 방식을 종합하여 위법성을 판단하였다(대법원 2015. 5. 14. 선고 2013다3811). 즉, "과도한 헤지비용"이 아닌 "시장가격 형성에 부당한 영향을 미치는 거래 방식"이 위법사유였다. 따라서 115%라는 수치 자체는 법원에 의해 부정되지 않았으며, 비선형 구조의 ELS에서조차 재판상 검토된

구조의 헤지거래 사안에서 법원에 의해 합리적인 범위로 인정받은 기준이다. ETF는 기초자산과의 선형성이 높아 이론적으로는 더 정밀한 헤지가 가능하다. 또한 KIKO 판례(대법원 2013다 26746)는 헤지 대상의 1.7배(170%) 계약을 과도한 헤지로 판단하였으나, 그 이하 구간에 대한 명확한 기준을 제시하지 않았다. 115%는 100%(이론적 완전헤지)와 170%(명백한 과잉헤지) 사이에서, 실무적 제약을 고려한 합리적 버퍼를 인정하는 수준이다. 마지막으로, LP가 통합헤지(portfolio hedging) 방식을 사용하는 경우 양방향 포지션의 상계(netting) 효과로 인해 실질적인 헤지 필요량이 감소한다는 사실이다. 예컨대, KODEX200 ETF와 TIGER200 ETF처럼 동일한 기초지수(KOSPI200)를 추종하는 ETF 간에는 포지션이 서로 상쇄될 수 있다. LP가 KODEX200 ETF에 대해 매수 체결 포지션 +150억 원과 TIGER200 ETF에 대한 매도 체결 포지션 -100억 원을 동시에 보유하는 경우, 양 ETF가 동일한 기초자산군을 기반으로 하기 때문에 순포지션(net position)은 +50억 원으로 계산된다. 이때 실제 헤지 필요액은 50억 원에 불과하며, LP가 선물로 60억 원을 헤지하면 헤지비율은 24% (60/250)으로 계산된다. 따라서 통합헤지 구조에서는 netting 효과 자체가 일종의 '내재적 버퍼'로 작용하며, 개별 거래 단위가 아닌 순포지션 기준으로 헤지비율을 산정할 경우 115% 기준은 실질적으로 더 보수적인 수준이 된다⁸³⁾.

이상의 근거를 종합하면, 115%는 실무적 제약, 판례, 그리고 통합헤지의 구조적 특성을 모두 고려한 합리적 기준으로 볼 수 있다. 다만, 본 기준은 판례와 실무 분석에 기초한 것으로, 향후 국내 ETF 시장의 실제 LP 거래 데이터를 통한 실증적 검증을 거쳐 보다 정밀한 기준(예: 110% 또는 105%)으로 조정될 여지가 있다. 현 단계에서는 판례 법리와의 정합성, 실무적 수용 가능성, 감독당국의 감독 용이성을 종합적으로 고려하여 115%를 제안한다⁸⁴⁾.

- 0~115% : Green Zone (적법 추정)

- 116이상% : Gray Zone (소명 필요)

수준이라는 점에서, 델타값이 안정적인 선형 ETF에는 더욱 타당한 기준으로 기능할 수 있다.

83) 동일 ETF 또는 동일한 기초자산을 추종하는 상이한 ETF에서 매도와 매수가 모두 발생하더라도, LP가 이를 단순히 넷팅 처리하지 않고 개별적으로 헤지거래를 수행할 필요성이 존재한다. 양방향 체결 사이의 가격변동으로 손실이 발생할 수 있기 때문이다(예: T1 시점 NAV 10,000원에서 ETF 10,015원 매도 → T2 시점 NAV 10,100원에서 ETF 10,085원 매수 → 70원 손실). 따라서 매도·매수가 양방향으로 발생하였다는 사실만으로 헤지거래의 필요성을 부정할 수는 없다.

84) 본 기준은 감독당국의 모니터링 및 검사 실무에서 1차 선별 기준으로 기능할 수 있다. 통상 범위(0~115%)의 거래는 정당한 헤지로 추정할 수 있지만, 대상성 또는 목적성에 의문이 있는 경우에는 별도 검토의 대상이 된다. 115% 초과 거래는 적법성이 자동으로 부정되는 것이 아니라 정당화 사유에 대한 추가 소명이 요구된다.

나아가 116% 이상이라도 레버리지 및 인버스 등 민감도가 1이 아닌 ETF의 거래 등 정당한 사유가 있을 수 있으므로, 비율만으로 위법을 판단하지 않고 개별 사안의 구체적 정황을 종합적으로 고려하여 판단한다.

(3) 목적성 판단기준

목적성은 행위자의 내심으로 직접 판단하기 어렵다. 따라서 대상성·비례성을 종합하여 추정해야 한다. 다만, 상품 특성(레버리지 배수 등)으로 인한 비례성 일탈이 있다고 해서 목적성이 당연히 부정되는 것은 아니며, 리밸런싱 등으로 인해 신규 대상성이 없는 것처럼 보이더라도 기존 포지션의 위험을 관리하기 위한 정당한 목적이 명확한 경우에는 여전히 목적성이 인정될 수 있다. 결국 목적성 판단은 형식이 아니라, 거래가 실제 위험회피라는 합리적 목적에 근거했는지 여부에 달려 있다.

2. 해석이 필요한 거래

(1) 해석의 전제: 헤지거래의 구조와 설정 방식의 이해

(가) 포지션 방향성 표기 방식 및 헤지의 기본 구조

포지션 방향을 명확히 구분하기 위해 다음과 같은 표기 방식을 사용한다.

표기 원칙: 매수 포지션(Long): + (가격 상승 시 이익, 하락 시 손실),

매도 포지션(Short): - (가격 하락 시 이익, 상승 시 손실),

플랫(Flat): 0 (순포지션 없음)

예시: ETF 매수 +100억 원, 선물 매도 -100억 원 → 합계 0 (플랫)

(나) 헤지의 기본 원리

LP의 헤지거래는 보유 포지션과 반대 방향의 거래를 통해 가격 변동 위험을 제거하는 것이다. ETF 매수 포지션(+)을 보유한 경우 가격 하락 위험에 노출되므로, 기초자산 차입공매도(-) 또는 선물 매도(-)로 헤지한다. 반대로 ETF 매도 포지션(-)을 보유한 경우 가격 상승 위험에 노출되므로, 기초자산 매수(+) 또는 선물 매수(+)로 헤지한다. 양방향 포지션의 합이 0이 되면 플랫 상태, 즉 완전 헤지가 달성된다.

(다) 설정(Creation) 프로세스에서의 헤지 필요성

ETF 설정 시 기초자산 조달 방법에 따라 헤지 필요성이 달라진다. 차입설정⁸⁵⁾의 경우, LP는 기초자산을 차입하여 운용사에 납입하고 ETF를 수령한다. 이 경우 차입한 기초자산 포지션(-)과 수령한 ETF 포지션(+)이 자동으로 상쇄되어 플랫 상태가 되므로 추가 헤지가 불필요하다. 반면 매수설정의 경우, LP는 기초자산을 시장에서 매수(+)하여 납입하고 ETF를 수령(+)한다. 이때 LP는 가격 하락 위험에 노출됨으로, 선물 매도(-)로 헤지하여 플랫 상태를 유지해야 한다. 실무상 대부분의 LP는 차입설정 방식을 선호한다. 운용사로부터 저리로 기초자산을 차입할 수 있어 자금 조달 비용이 낮고, 매수설정과 달리 선물 헤지 비용이 추가로 발생하지 않기 때문이다. 다만 운용사의 해당 ETF가 대차비율 한도에(50%)⁸⁵⁾ 도달한 경우 등에는 불가피하게 매수설정을 선택할 수밖에 없다.

(2) 신규 ETF 거래 없이(유동성공급 없이) 헤지자산의 변경

(가) 리밸런싱 등

- 기초지수 구성 종목 변경 (A종목 편입, B종목 편출)
- 구축 포지션: 해당 ETF 매수 (Long) 및 기초자산 차입공매도(Short)
- LP의 대응: A종목 차입공매도, B종목 매수 (리밸런싱 추종하는 헤지 포지션 조정)

설명: 신규 ETF 거래가 없더라도 기초지수 구성 종목의 편입·편출 등 외부적 요인으로 인해 기존 ETF의 구성자산이 변경되는 경우, LP는 이에 대응하여 헤지자산을 조정할 수밖에 없다. 이러한 거래는 ETF 운용사나 LP가 통제할 수 없는 외부 사건에 따른 불가피한 조정이며, 실제로 조세특례제한법 제117조 제21호가 ETF 운용사의 리밸런싱 거래에 대해 증권거래세를 면제하고 있는 점은, 리밸런싱이 지수 추종이라는 ETF의 본질에서 비롯된 불가피한 대응 거래임을 인정한 것으로 볼 수 있다.

따라서 ETF를 보유한 LP가 기초지수 변경에 따라 편입 종목을 차입공매도(-)하고 편출 종목을 매수(+)하는 행위는, ① 손실 방지라는 명백한 위험회피 목적(목적성), ② 편입·편출 비율에 비례하는 거래 규모(비례성)가 모두 충족된다. ③ 신규 ETF 거래(대상성)는 없으나, 지수 변경이라는 LP가 통제할 수 없는 외부적 사유로 인해 기존 포지션

85) 한국금융투자협회, 펀드의 증권대차거래 업무 가이드라인, 모범규준 제7조 (2023).

에서 새로운 형태의 위험이 발생하였고, 이에 대응하는 것이 헤지의 본질이라는 점에서 정당한 헤지거래로 인정된다. 결국 이러한 리밸런싱 대응 거래는 신규 유동성공급 행위가 없다고 하더라도 정당한 헤지거래로 평가함이 타당하다. 아울러 이 논리는 ETF가 편입한 기초자산의 무상증자, 주식합병 등 기초자산의 권리 변동으로 인한 포지션 조정에도 동일하게 적용될 수 있다.

(나) 선물 만기대응 헤지 자산 전환

- KODEX 200 매수: 80억 원+
- 3월물 선물 매도: 80억 원-
- 헤지 목적 달성: 리스크 중립 상태 유지

설명: 위와 같은 상황에서 선물 만기도래로 인하여 LP는 기존 위험을 동일한 헤지수단으로 롤오버할 수도 있고, 선물을 청산하고 현물로 헤지자산을 전환할 수 있다. 이때 헤지자산 교체는 외형상 신규 포지션의 개시로 볼 수 있으나, 그 목적과 경제적 실질이 기존 헤지와 동일하다면 정당한 헤지거래로 평가될 수 있을 것이다. ETF LP는 만기 이후에도 동일한 기초자산 위험에(KODEX 200 80억원+) 노출(대상성)되어 있으므로, 선물 만기는 단지 헤지수단의 계약기간 종료에 불과하다고 볼 수 있다. 또한 선물 만기는 외부적 요인에 의해 발생하므로, 이를 회피하기 위한 교체는 투기적 거래가 아닌 위험회피 행위(목적성)로 보아야 한다. 따라서 헤지 전환 규모(비례성)도 적절하다면 정당한 헤지거래로 볼 수 있다. LP에게 최초 헤지수단만을 고수하도록 강제하는 것은, 시장 여건 변화에 따른 불필요한 헤지 비용 증가나 헤지 효율성 저하를 감수하게 하는 불합리한 결과를 초래할 수 있다.

(다) 만기 전 헤지 자산 전환

다만, 헤지자산 전환의 정당성은 전환 시점에 따라 달리 평가되어야 한다. 만기 시점의 전환은 필연적인 의사결정 시점에서 이루어지는 것으로, LP의 합리적 재량 범위 내 행위로 인정된다. 반면 만기 전에 이루어지는 헤지자산의 전환은 원칙적으로 새로운 위험(대상성)이 존재하지 않으므로, 정당한 헤지로 보기 어렵다. 이 경우 명백한 사정이 없는 한 위험회피 목적(목적성)도 인정되기 어렵고, 따라서 비례성 요건 충족 여부와 무관하게 정당성이 부정된다. 다만, 다음과 같이 아주 예외적 상황에서만 가능할 수 있고, LP는 이를 입증해야 한다.

① 선물시장 유동성 급감으로 정상적인 롤오버가 불가능할 것이 명백한 경우

② 기초자산 합병 등에 따른 주식 선물의 상장폐지 등

(3) 선행헤지

(가) ETF 설정을 위한 선행헤지

- ETF의 기초자산을 차입설정이 아닌 매수설정 시
- PDF 매수 +80억 원
- 동시에 지수선물 매도 -80억 원 (선행 헤지)
- 이후 ETF 설정 완료 → 유동성공급

설명: LP는 ETF 유동성공급을 위해 일정 물량을 확보할 필요가 있으나, 매수설정을 할 경우(예: 펀드 대차 한도 초과, 대차시장 유동성 부족 등)에는 기초자산 바스켓(PDF)을 직접 매수하여 ETF를 설정해야 한다. 이 과정에서 PDF 매수(+)와 동시에 선물 매도(-)를 수행하는 선행헤지는, 물량 확보와 위험 관리를 동시에 달성하기 위한 합리적 거래에 해당한다. 선행헤지가 없다면 LP는 PDF 매수 시점부터 가격 변동 위험에 노출된다. 특히 매수설정 방식에서는 PDF 매수(+)와 ETF 수령(+)이 동일 방향 포지션이므로, 설정 완료 후에도 가격 하락 위험이 지속된다. 따라서 이러한 거래는 ① 대상성: PDF 매수로 인한 위험이 실제로 존재하고, ② 목적성: ETF 설정을 위한 물량 확보 과정에서 해당 위험을 회피하기 위한 것이며, ③ 비례성: 헤지 규모가 실제 위험에 비례한다면, 정당한 헤지거래로 평가될 수 있다.

(나) ETF 설정을 위한 선행헤지 후 환매 PDF의 매도

- LP가 ETF 설정 목적으로 PDF 매수 + 선물 매도 (선행헤지)
- ETF 설정 완료 → ETF 보유 (+), 선물 헤지 (-)로 플랫폼 유지
- 보유 상태*: ETF +80억 원 (선물 -80억 원으로 헤지 중, 리스크 중립)

* 유동성공급을 위해 매도호가를 제출하였으나 체결되지 않아 보유하게 된 물량

- T일: ETF 환매 신청
- T일: 환매로 받을 PDF 선매도 -80억 원 (공매도 예외 적용 가능⁸⁶⁾)

- T일: 선물 매도 포지션 청산 (매수) +80억 원

- T+2일: 환매로 PDF 입고, 선매도 결제

설명: LP가 ETF를 보유(+한 상태에서 이미 선물 매도(-)로 완전한 헤지를 유지하고 있다면, 이후 ETF 환매를 신청하면서 환매로 수령할 PDF를 선매도(-)하고 기존 선물 포지션을 청산(+하는 행위는 형식상 헤지거래처럼 보이지만, 실질적으로는 새로운 위험(대상성)이 발생하지 않은 상태에서 이루어진 포지션 정리 또는 차익 실현 행위에 가깝다. ETF 설정을 위한 선행헤지는 PDF 매수 시점부터 시장 위험이 발생하므로 헤지의 필요성이 인정되지만, 환매 시점의 PDF 선매도는 이미 리스크 중립(플랫) 상태에서 이루어지는 것으로, 위험회피 목적(목적성)을 인정하기 어렵다. 특히 음의 괴리율(ETF 시장가격 < 순자산가치, NAV) 상황에서의 PDF 선매도는 LP에게 추가 이익을 가져다주는 차익거래로 해석될 여지가 높다. 따라서 ETF 설정을 위한 선행헤지 후 환매 PDF의 조기 매도는 대상성 부재 및 목적성 결여로 인해, 비례성 요건과 무관하게 정당한 헤지거래로 인정되기 어렵다. 다만, 해당 ETF의 상장폐지가 확정되어 환매가 유일한 출구인 경우, ETF 시장 거래정지로 정상적인 매도가 불가능한 경우 등 특별한 사정이 있다면 예외를 인정할 수 있다. 이러한 예외 사유는 LP가 입증할 책임을 부담한다.

(다) 장외 블록딜 선행헤지

- 14:00: 대형 기관으로부터 A ETF 100억 원 규모 블록딜 매도 요청

계약 내용 확정 (가격은 종가 NAV + 수수료 등 조건 확정)

- 14:10: 기초자산(현물 또는 선물) 매수 +100억 원 (선행 헤지)

- 15:10: 블록딜 체결 (ETF 매도 -100억 원)

설명: ETF 블록딜은 거래 규모가 크고, 특히 장 마감 임박 시점에는 체결 후 즉시 헤지를 수행하기 어렵다. 또한 동시호가 시간대(15:20~15:30)는 유동성이 급감하고 호가 스프레드가 확대되어 시장 충격을 유발할 가능성이 높다. 따라서 거래 가격이 종가 NAV 기준으로 사실상 확정된 경우, LP가 블록딜 요청을 수락하고 계약의 핵심 조건이 합의된 시점부터는 대상 위험이 이미 발생했다고 볼 수 있다(당사자가 합의할 수 있는 조건도 모두 합의되었다고 볼 수 있다).

86) 자본시장법 제180조 제2항 제3호 및 동법 시행령 제208조 제3항 제3호(상장지수집합투자기구의 집합투자증권의 환매청구에 따라 받게 될 상장증권의 매도)에 따라 공매도로 보지 아니한다.

이러한 상황에서 시장 충격을 방지하고 가격 변동 위험을 통제하기 위한 선행 헤지는 ① 대상성: 거래 체결이 확정된 이상, 대응해야 할 위험이 존재하고, ② 목적성: 헤지 목적이 수익 추구가 아니라 시장안정과 위험회피에 있으며, ③ 비례성: 헤지 규모가 예정된 거래 규모를 초과하지 않는다면, 정당한 헤지거래로 평가될 수 있다. 다만, 블록딜 확정의 객관적 증빙(녹취, 이메일, 체결 약정 등)이 명확히 존재해야 한다(블록딜 매수 요청인 경우에도 동일한 기준으로 판단할 수 있다)⁸⁷⁾.

[표 2] ETF LP 정당한 헤지거래 판단 가이드라인

구분	판단기준	주요국 규율	확인사항	위반의심
대상성	헤지거래 주문 시점에 헤지 대상 포지션 및 관련 리스크가 실제 존재하는가?	미국: specific, identifiable risk (Volcker Rule) / 캐나다: risk from prior·subsequent transactions (UMIR §1.1) / 시장조성 활동에서 발생하는 포지션의 헤지(SSR Art.2(1)(k)) / 호주: 선행헤지 배제 원칙, 다만 가격 확정 시 예외 (ASIC RG 196.57, 196.59) / 홍콩: 기존 포지션 헤지에 한정 (SFC §2.5.4(f))	① 체결시점 ETF 매도/매수 수량과 헤지거래 자산 수량(선물/주식바스켓 등) 맵핑 ② LP 계약상 스프레드·괴리율 유지의무 준수 여부 및 양방향 호가 제출 확인	ETF 포지션 없이 선물 또는 현물만 거래 · 단방향 호가 제출만 반복되거나 IOC 주문방식으로 즉시 체결이 주를 이루어 유동성공급의 실질이 의문시되는 경우 · 다만 블록딜·매수 설정 등 선행헤지가 인정되는 예외적 경우 존재(V장 2절 사례)
목적성	헤지거래의 주된 목적이 위험회피인가? 투기·차익추구가 주목적은 아닌가? ※ 다만, 대상성이 명백히 충족되는 경우 결과적	미국: bona fide market making, 투기 목적 명시적 금지 (Volcker Rule) / 캐나다: hedger 개념, 투기자 배제(UMIR) / EU:	① 거래 전후 위험지표(순익스포저) 변화 - 헤지 후 위험이 실제로 감소하였는가? ② 헤지 방향과 보유 포지션 방향의 일관성 ③ 공매도 금지	수익 목표·방향성 베팅을 내부적으로 지시·평가하는 정황 · 백워데이션 등 구조적 수익 환경에서 헤지 명목

87) 장외 블록딜 거래를 LP의 유동성 공급행위로 볼 수 있을까 하는 의문이 제기될 수 있다. LP의 호가제시 의무는 거래소 시장 내에서의 활동을 전제로 하며, 장외 블록딜은 특정 기관과의 거래로서 불특정 다수에 대한 유동성 공급과는 성격이 다르게 보이기 때문이다. 그러나 LP가 기관의 블록딜 요청을 거부할 경우, 해당 기관은 거래소 시장에서 ETF를 대량 매매할 수밖에 없고, 이는 ① 급격한 괴리율 확대, ② 호가 스프레드 급등, ③ 종가 형성 왜곡 등 시장 전체의 불안정을 초래할 수 있다. 특히 동시호가 시간대(15:20~15:30)의 대량 주문은 일반 투자자에게 직접적 피해를 야기할 가능성이 높다. 더욱이 실무상 ETF 블록딜은 장외에서 가격을 협의(일반적으로 종가 NAV+헤지비용)하더라도 최종 체결은 한국거래소의 대량매매시스템(K-blox) 등 거래소 인프라를 통해 이루어지는 경우가 많아, 완벽한 장외거래라기보다 거래소 시장 기능의 연장선상에 있다고 볼 수도 있다. 따라서 LP의 블록딜 거래는 유동성공급업무의 실질적 이행으로 평가될 수 있을 것이다. 호주 ASIC도 동일한 취지에서, 시장조성자가 거래의 핵심 조건에 합의하였으나 사전에 정해진 조건이 아직 충족되지 않은 단계에서의 헤지는 선행헤지에 해당하지 않는다고 보며, 특히 상품의 가격이 헤지 가격에 의해 결정되는 구조에서는 더욱 그러하다고 본다(ASIC RG 196.59). 블록딜의 가격이 종가 NAV에 헤지비용을 반영하여 결정되는 구조는 이에 해당하는 것으로 볼 수 있다.

	차익 발생만으로 목적성 위반으로 보지 않는다.	정당한 사유 및 인정된 시장관행 부합 여부 (MAR Art.9)	기간 중 예외거래 비중의 변화 추이 등	차입공매도가 집중되는 경우 · 종가시간대 등 특정 시간대에 거래가 반복적으로 집중되는 패턴 · 대상성·비례성을 종합하여 판단
비례성	헤지 규모가 실제 위험 노출에 비례하는가? [1차 스크리닝] 통합헤지비율 115%를 감독상 참고기준으로 적용 [개별 거래] 통합비율 충족 여부와 별도로, 개별 거래 수준의 비례성을 검토	미국: proportional to risk(Volcker Rule) / 캐나다: no more than offset(UMIR) / EU: 헤지 규모가 대상 익스포저에 비례할 것, 불일치 시 소명 의무(ESMA Guidelines) / 영국: 행위가 부담한 위험에 비례하는지 여부 (FCA MAR 1.3.15G(4))	① 통합헤지비율 산정: 전체 헤지 거래대금 / 전체 ETF 거래대금 (115% 이내 여부) ② 레버리지·인버스 ETF의 경우 헤지 방향 및 규모가 해당 ETF의 민감도 특성에 부합하는지 확인 (예: 레버리지 2배 → 반대방향 2배, 인버스 → 동일방향 1배 등) ③ 개별 종목별 헤지 배분: 특정 기초자산에 대한 헤지가 편입비율 대비 적정한지 ④ 동일 기초자산을 추종하는 복수 ETF에 대한 통합헤지 로직의 처리 방식 및 개별 종목별 헤지비율과의 정합성 검증	통합헤지비율이 115%를 초과하며 정당화 사유가 소명되지 않는 경우 · 특정 기초자산에 대한 헤지가 편입비율을 초과하여 집중되고 다른 종목이 언더헤지 상태인 경우(방향성 베팅 가능성) · 다만 수치만으로 적법·위법을 단정하지 않으며, 최종 판단은 대상성·목적성 및 개별 사안의 구체적 정황을 종합적으로 고려함
사전 문서화 및 내부통제체계	대상성·목적성·비례성의 3대 기준이 내부적으로 통제 가능한 체계 하에서 운영되고 있는가?	미국: 헤지 전략 문서화 의무, 지속적 검토·재조정, 독립적 검증 및 내부통제 프로그램 운영, 보상체계 중립성(Volcker Rule § 248.5(b)(1)(i), (b)(1)(iii)(D), (b)(1)(iii), (c)(2))	① 내부 헤지 정책·기준 문서의 존재 여부(헤지 목적, 허용 수단, 비율 기준 등) ② 통합헤지·자동헤지 프로그램 로직 및 실제 체결 결과의 정합성 확인 - 자동헤지가 아닌 수기 주문의 경우 별도 소명 ③ 북(book) 한도 통제 및 건전성 관리 체계를 통한 헤지 한도 승인·관리 여부 ④ 사후 감사 기록 - 헤지 실행 결과에 대한 내부 검증 절차의 존재 여부	헤지 정책·기준 문서가 전무한 경우 · 자동헤지 프로그램 로직과 실제 체결 결과 간 유의미한 괴리가 확인되는 경우 · 수기 주문이 빈번함에도 그에 대한 소명이 부족한 경우

3. 소결

본 장은 ETF LP 헤지거래의 적법성을 판단하기 위한 대상성·목적성·비례성의 3대 기준을 정립하고, 이를 실제 거래 유형에 적용함으로써 정당한 헤지의 실질적 판단기준을 제시하였다. 대상성·목적성·비례성은 각각 헤지의 실재, 위험회피의 정당성, 헤지 규모의 적정성을 판단하기 위한 기준으로서, 개별적으로가 아니라 종합적으로 고려되어야 한다. 또한 실무상 해석이 필요한 복합 거래에 대해, 본 논문은 리밸런싱, 헤지자산 전환, 선행헤지 등 다양한 사례를 통해 외형상 복잡한 거래라도 위험의 실재와 목적의 정당성, 규모의 적정성이 입증된다면 정당한 헤지로 인정될 수 있음을 확인하였다.

VI. 결론

본 연구는 ETF LP의 헤지거래를 둘러싼 법적 공백을 메우고자 하였다. 공매도 금지 조치 기간 중 LP에게만 허용된 '헤지 목적' 예외는 지속적으로 형평성 논란을 야기해왔으나, 정작 '정당한 헤지'가 무엇인지에 대한 논의는 존재하지 않았다. 이에 본 연구는 국내 판례와 주요 국 규제체계를 분석하여 대상성·목적성·비례성의 3대 판단기준을 도출하고, ELS 델타헤지 판례에 기초하여, 감독상 참고기준으로서 헤지비율 115%를 잠정 제안하였으며, 리밸런싱·선물 만기 전환·블록딜 선행헤지 등 실무상 복합 거래에 대한 유형별 적법성 판단기준을 정립하였다.

제도 개선의 방향은 명확하다. LP의 유동성 공급은 ETF 시장의 효율적 운영에 필수적이거나, 그 활동이 정당한 범위 내에서 이루어지기 위해서는 명확한 법적 기준이 필요하다. '정당한 헤지거래'의 정의 및 비례성 판단기준은 법령·규정·가이드라인 등 제도적 수준에서 명확히 정립할 필요가 있으며, 선물 헤지계좌 신고 의무를 실질화하고 통합·자동헤지 프로그램에 대한 감독 기준을 마련하여 감독 사각지대를 해소해야 한다.

다만 본 연구에는 몇 가지 한계가 있다. 115% 기준은 판례 법리와 실무 분석에 기초한 잠정적 수치이며, 향후 국내 ETF LP의 실제 거래 데이터에 대한 실증 분석을 거쳐 보다 정밀하게 조정될 필요가 있다. 또한 본 연구가 다룬 유형별 사례는 실무상 주요 거래를 중심으로 선별한 것으로, LP 헤지거래의 모든 형태를 포괄하지는 못한다. 특히 장외파생상품을 활용한

헤지거래 등에 대해서는 별도의 후속 연구가 요구된다. 아울러, 본 연구가 제시한 115%는 통합헤지 비율에 대한 감독상 스크리닝 기준으로서, 개별 헤지거래의 적정 비율과는 판단의 층위가 다르다고 할 수 있다. 개별 거래 수준의 비례성 기준을 정밀하게 설정하기 위해서는 실제 LP 거래 데이터의 축적과 이에 기반한 실증 분석이 선행되어야 하며, 이는 후속 연구의 과제로 남긴다.

그럼에도 국내 ETF 시장이 순자산 300조 원⁸⁸⁾을 돌파하고, 2024년 미국의 비트코인 ETF 승인 이후 국내에서도 가상자산 ETF 도입 논의가 본격화되고 있는 현재, LP 헤지거래에 대한 법적 기준의 부재는 더 이상 방치할 수 없는 과제라고 생각한다. 주식형 ETF에서 정립된 헤지거래 법리는 새로운 자산군으로의 확장을 위한 이론적 기반이 될 수 있으며, 본 연구가 제시한 판단기준이 LP의 예측가능성 제고, 감독당국의 일관된 집행, 그리고 투자자 보호를 동시에 실현하는 제도적 출발점으로 기여할 수 있기를 기대한다.

88) 한국경제 (2026.1.6.) ‘불장 타고 질주한 ETF 순자산 300조원 넘었다’.

참 고 문 헌

- 김주영, 2011, "헤지거래기법을 이용한 투기거래와 이에 대한 법적 규제" 증권법연구, 제12권 제3호,
- 김민기·김준석, 2023, ETF가 주식시장에 미치는 영향, 자본시장연구원 연구보고서, 23-03.
- 김세완·김민주·김영민, 2024, "ETF 지분이 기초자산 주식의 변동성에 미치는 영향 분석", 금융공학연구, 제23권 제2호.
- 김은총·황교선·전상훈, 2025, "상장지수펀드(ETF) 보유지분이 기초자산 주식의 가격 모멘텀에 미치는 영향: 한국 시장을 중심으로", 재무연구, 제38권 제1호.
- 김흥기, 2016, "ELS 델타헷지의 정당성과 시세조종에 관한 연구 - 대법원 2016. 3. 24. 선고 2013다2740 판결을 대상으로", 상사판례연구, 제29집 제2권.
- 나지수, 2016, "주가연계증권(ELS) 델타헷지거래 관련 분쟁의 분석", 증권법연구, 제17권 제1호.
- 삼성증권 글로벌투자전략팀(전균), 2022, ETF가 개별종목에 미치는 영향: KOSPI200 구성종목에 대한 ETF 편입비중 추적, Derivatives Spot.
- 류호영·김은총, 2024, "ETF 가격괴리를 이용한 투자전략: 한국 주식형 ETF를 중심으로", 금융공학연구, 제23권 제3호.
- 송준혁·이창일, 2020, "ETF 시장 확대가 개별 구성 주식의 행태에 미치는 효과 분석", 선물연구, 제28권 제1호.
- 우민철·김지현, 2019, "공매도를 이용한 불공정거래 개연성", 한국증권학회지, 제48권 제1호.
- 이우백·정재만, 2022, "한국 주식시장 유동성 공급자(LP)의 성과 분석", 재무관리연구, 제39권 제4호.
- 한국거래소, 주식시장 매매제도의 이해, 2019.

I금융감독연구 제13권 제1호 2026. 4.

Legal Framework for Hedging Transactions by ETF Liquidity Providers in Korea

– A Comparative Analysis and Reform Proposal

Lee Kyungmin*

Abstract

This study establishes legal standards for determining legitimate hedging transactions by Exchange-Traded Fund (ETF) Liquidity Providers (LPs). During short-selling bans, LPs are granted an exclusive "hedging-purpose" exemption, yet the Korean Capital Markets Act contains no definition or criteria for bona fide hedging, giving rise to recurrent fairness concerns. The current regulatory framework lacks a substantive definition of hedging transactions: Enforcement Decree provisions rely on broad formulations without operational criteria or proportionality standards, and supervisory rules provide no structured oversight of LP hedge accounts.

A comparative analysis of Korean case law (currency hedging, KIKO, and ELS delta-hedging) and foreign regulatory regimes in the United States, Canada, and the European Union reveals three shared principles of legitimate hedging: specificity (an identifiable underlying exposure), purposefulness (genuine risk mitigation rather than speculation), and proportionality (hedge size not exceeding actual risk exposure). Major jurisdictions institutionalize these principles through the Volcker Rule, UMIR, and MAR, whereas Korea lacks even principle-level codification. Drawing on proportionality reasoning articulated in Korean precedents—particularly ELS delta-hedging cases—this study proposes 115% as a supervisory reference threshold for portfolio-level screening, grounded in case-law interpretation, and presents a structured assessment guideline—incorporating ex-ante documentation and internal control requirements—for complex LP activities such as portfolio rebalancing and futures rollovers.

The study concludes that Korea should codify definitions and proportionality standards for hedging transactions through laws, regulations, or supervisory guidelines. Where an LP's transaction fails to satisfy the substantive requirements of the hedging exemption, appropriate enforcement measures should follow. Such reforms would close regulatory blind spots, enhance legal predictability for LPs, and promote consistent supervisory enforcement. The proposed framework provides precedent for regulatory harmonization across derivative-linked products and emerging asset classes.

Key words: ETF Liquidity Provider, Hedging Transactions, Bona Fide Market Making, Short Selling Regulation

JEL Classifications: K22, G18

* Senior Manager of Financial Supervisory Service (leekm@fss.or.kr)

부 록

제13권 제1호 2026. 4

- 「금융감독연구」 수록논문 목록
- 「금융감독연구」 논문투고안내
- 「금융감독연구」 연구윤리규정
- 「금융감독연구」 편집위원회 운영규정

「금융감독연구」 수록 논문

제1권 제1호(2014. 4) *창간호

우리나라 가계의 계층별 비은행대출 특성분석	최필선·권정현
국제회계기준 도입에 따른 재무회계정보의 가치관련성 비교: K-IFRS vs. K-GAAP	유용근·차승민
외국은행 국내지점에 대한 규제·감독의 개선방향	고동원
한국 금융감독의 실효성 제고	윤석현

제1권 제2호(2014. 10)

펀드판매사의 계열펀드 판매집중도와 판매보수, 운용성과, 현금흐름	박영석·백 강
산업별 은행대출 편중도와 잠재적 산업 위험	이상욱
금융지주회사 소유 및 지배구조 규제의 문제점과 개선방향	전성인
금융사업자단체의 지배구조개선을 통한 금융감독체계 발전방안	정영철

제2권 제1호(2015. 4)

가계부채와 디레버리징: 소득변동성을 중심으로	홍기석
한국 및 주요국 주식시장지표 분석과 시사점	한상일·한재준
우리나라 보험규제·감독의 시대적 변천에 대한 평가와 미래 전망: 제도사적 측면을 중심으로	이순재

제2권 제2호(2015. 10)

은행의 조건부자본증권 발행에 관한 연구: 은행법 개정안을 중심으로	최영주
EU의 제2차 금융상품시장지침(MiFID II) 및 금융상품시장규정(MiFIR)의 논점별 영향분석	오성근
중소기업 금융지원과 기업경영 행태: 지방중소기업지원 대출을 중심으로	권철우·정우재·이상욱
금융 규제감독의 효과성과 책임성 증진방안: 정보의 기록과 공개에 의한 정치적 포획 방지를 중심으로	양채열
연금 일실이익 산정 방법의 적정성 분석	마승렬

제3권 제1호(2016. 4)

조건부 베타를 이용한 은행의 시스템리스크 기여도 분석	윤재호
종합주가지수를 이용한 시스템리스크 측정모형	최광신
가계부채의 부실위험성 예측 및 평가: 가구자료를 활용한 지역별 분석	서상원·오권영
보험사기 예방 및 근절을 위한 IAIS ICP 21에 관한 연구: 보험업 감독규정에 근거한 경영실태평가제도의 비교를 중심으로	한창희·표성엽
외국인투자유한회사의 배당성향에 관한 연구	백복현·오승빈
금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행상 고려사항 및 앞으로의 개선사항	정영철

제3권 제2호(2016. 10)

우리나라의 장수리스크 위험계수 측정에 관한 연구	김세중
자본시장법 역외적용 기준에 관한 소고: 해외증권 발행을 중심으로	이정두
온라인 증권 거래에 있어서 통신 네트워크 간의 전송 지연 차이에 따른 불공평성에 대한 확률적 분석	김동우·최윤성
자본시장법상 시장질서 교란행위에 관한 연구: 성립요건과 조사절차상 주요 쟁점사항을 중심으로	정호경·이상수

제4권 제1호(2017. 4)

금융회사에 대한 제재로서의 확약서·양해각서 활성화방안	정영철
보험가격 규제가 보험상품 가용성에 미치는 영향	김석영·김세중
금융민원 데이터 활용방안 및 금융사고 사례별 효과분석	이성복

제4권 제2호(2017. 10)

은행 상호 연계 시스템리스크에 관한 실증분석	김정수·이상욱
국내 은행부문의 시스템리스크 측정 및 자기자본규제의 유용성 평가	이성복·한희준
퇴직연금 적립금 운용 효율화를 위한 한국형 디폴트옵션 도입 방안	남재우
트럼프정부의 금융선택법안의 주요 내용, 향후 논점 및 영향: 도드-프랭크법 및 DOLFD규칙을 중심으로	오성근

제5권 제1호(2018. 4)

금융소비자보호법 및 금융혁신에 따른 소비자보호 체계에 대한 연구
2015 개정 금융교육 교육과정의 분석과 개선안 모색
북한의 금융과 통일을 위한 과제 (정책금융과 민간금융을 중심으로)

이후록
한진수
김영희

제5권 제2호(2018. 10)

혼합주기 자료를 이용한 시스템리스크의 조기경보지표 예측
암호화폐의 시장효율성: 한국 시장 검토
재벌의 연구개발비가 내재적 자기자본비용에 미치는 영향
금융산업과 사이버보안정책
패널 VAR 모형을 이용한 주택 관련 거시건전성정책의 효과에 관한 연구
- 수도권 아파트가격을 중심으로 -

형남원·최경욱·권동휘
표동진·윤영진
전홍민
정영철
이용화·이승화

제6권 제1호(2019. 4)

체제적으로 중요한 금융기관(SIFI)의 효율적인 정리 제도 구축 방안
대형 연금펀드에 대한 거시건전성 감독
블록체인을 활용한 인터넷 사기 정보 수집 및 공유방안에 관한 연구
금융감독원 특별사법경찰제도 운용 방안

박경국·다리우스 스타코
표동진·윤영진
김기형·김종현·황동엽
신운섭·이성빈·최정용
신현기

제6권 제2호(2019. 10)

월지급액 증액을 위한 공유형 역모기지모형의 설계
딥 러닝 기법을 이용한 오피니언 마이닝 분석과 성과에 관한 실증연구:
합성곱 신경망 모델과 머신러닝 모델간 성과비교를 중심으로
효과적인 퇴직연금 상품 운용을 유도하기 위한 행태 경제 실험 설계
핀테크 규제 샌드박스 도입의 파급효과에 대한 실증연구:
도입 국가들의 핀테크 벤처기업 투자규모 변화에 대한 비교분석
최대보험료의 재무경제학적 분석
쌍봉(Twin Peaks) 모형의 이론과 실제
K-ICS 2.0 무차익 DNS 금리충격 시나리오 산출 방법론의 이해와 검토

마승렬·김창기
이건창·어균선
하슬아·김덕규
김상현·신은철
구자영·허주연
홍순구
김홍범
이상헌·기호삼

제7권 제1호(2020. 4)

개인연금 공제방법 변경으로 인한 문제점 및 금융 감독기관의 대응 방안	김수성·정영득
상호저축은행 적기시정조치 제도의 효과 분석 및 시사점	박상현
신지급여력제도에서의 재보험수수료를 고려한 비례재보험의 리스크 이전효과 측정방안	박경국·하상미·정해석
연금계리 관점에서 살펴본 연금충당부채 정부공시의 적합성	성주호·장덕진
행동주의 헛지펀드에 대한 정책방향	정영철
영국법제상 결제서비스에 관한 규제 및 검사·감독·전자화폐를 포함하여	오성근
기간물 무위험지표금리(Term RFR) 산출방안 연구: 주요국 사례를 중심으로	백인석·윤선중
ISDA SIMM 개시증거금 모형과 구조화 금리 스왑	이상한·기호삼

제7권 제2호(2020. 10)

자발적 사외이사 선임이 저축은행 가계대출의사결정에 미치는 영향: 건전 및 불건전 여신	하성수·김학건
대학생 대상 실용금융교육의 효과 평가 : Kirkpatrick 모형을 중심으로	고인목·강지영
일본 암호자산 법제도와 그 시사점에 관한 연구	임병화
확정기여형 퇴직연금 가입자의 리밸런싱 효과 분석 - 전문가 리밸런싱 관리를 중심으로 -	배종원·송인옥·이경희
테마감리 시행이 기업의 이익조정 수단에 미치는 영향: 제약·바이오산업 테마감리를 중심으로	유하경
은행 보험대리업 규제의 개선 과제	고동원
가계부채와 소비간의 관계에 대한 연구 - 가계부채의 소비계약 임계수준을 중심으로	김용선·전봉걸
소비의 연금소득 탄력성 분석과 정책적 시사점	김대환
금융소비자보호법의 집단소송제도에 대한 법경제학적 분석 집단분쟁조정 제도와 소익검토·소송대리를 중심으로	조진형

제8권 제1호(2021. 4)

韓國, 美國, 英國, 日本의 통합 및 분리형 감독체계에서 발행공시규제 권한의 감독기관간 위임과 집행구조에 관한 비교법적 연구

이정두

연금보험료 세액공제금의 연금계좌 환류 시 노후소득 개선 효과

강성호·이소라

Lapse and Replacement:
An Evidence of Intermediary's Influence in Life Insurance

백철·김석영·김현수

신용 사이클이 금융업권 시스템 리스크에 미치는 효과 분석

진옥희·이진

Altman의 z-score를 이용한 주택분양보증 사업장 재무건전성 분석

권혁신·방두완

대체투자 펀드지수 활용가능성과 자산배분에서의 실효성

여환영·송인옥

은행지주회사의 그룹 내부통제체계 실태와 개선 방향

이성복

제8권 제2호(2021. 10)

금융감독원의 디지털 포렌식 개선방안 연구

임효진·강구민

IPA 분석기법을 활용한 퇴직연금 가입자의 만족도 및 중요도 분석

강영선·성주호

시장은 어떻게 조성되는가?

이성섭

사모펀드 규제의 문제점과 개선 방안

고동원

상표 무상사용 권리 취득의 회계·세무 처리 분석

전병욱

금융상품거래와 청약철회에 관한 연구

고형석

신용카드 결제시스템의 3-당사자(신용카드업자·가맹점·회원)에 대한
몇 가지 쟁점 검토

최자유

- 신용카드 우대수수료 제도 및 적격비용 체계, 가맹점의 의무수납제,
부가서비스 축소 등을 중심으로

보이스피싱 피해예방을 위한 소비자경보 개선방안

조진형·김수빈·류두진

제9권 제1호(2022. 4)

내부자본적정성 중심의 필라2 개편 방안

서상원·김정일

실손의료보험이 국민건강보험의 재정에 미치는 영향

김대환·김우현

건강보험공단의 구상권 행사범위 제한이 피해자 및 민영보험회사 등 이해관계자에 미치는 영향에 관한 연구

이준교

- 대법원 전원합의체 2021.3.18. 선고 2018다287935 판결을 중심으로 -

금융소비자 보호를 위한 보이스피싱 대응방안 연구

장주성

- 통신사, 제조사, 금융사, 플랫폼사업자와의 협업을 통한 단계별 대응방안 제안 -

제9권 제2호(2022. 10)

주택생명연금모형의 설계 및 도입 가능성에 관한 연구

마승렬

증권 시세조종의 성립 요건에 대한 고찰 및 대안적 해석의 제언

최자유

개인 신용평가에서의 금융소비자 보호에 관한 연구 :

최성민

인공지능 방법론 기반 신용평가모형을 중심으로

기후리스크 시나리오 도출을 위한 탄소중립의 경제적 효과에 관한 연구

김도원·박원빈·황재학

물적분할 후 기업공개 시 주주 권리 침해에 관한 법경제학적 고찰

심승규·지인엽

주택연금 가입자의 신탁방식 전환의향 분석 및 시사점

최경진·전희주

특정금전신탁의 운용 및 판매규제에 대한 소고

김원순

제10권 제1호(2023. 4)

핀테크의 시스템위험에 대한 기여도: CoVaR를 이용한 접근

권용재·전봉걸·정승환

시장질서교란행위 규제와 애널리스트 보고서의 정보 효과

양철원

금융기관 퇴임 임직원 제재제도의 문제점과 개선방안

이태영

보험 판매채널에 따른 판매자의 편향된 정보전달 :

정원석·이경희

동일 금융회사의 보험설계사와 방카슈랑스 불완전판매를 중심으로

국민건강보험 건강검진 DB와 표본코호트DB를 활용한 크라운, 치수치료 담보 치아보험 상품의 상대위험도 연구

전희주·최경진

제10권 제2호(2023. 10)

기업의 탄소배출과 주가수익률간 관계에 관한 연구

윤양인·이준호·황재학

장기재직 사외이사 기업의 감사시간·보수 및 이익조정

이재은

스트레스 테스트에 기반한 국내은행의 초기 정리비용에 관한 연구

강호성·최경욱

회계·재무전문가와 기업가치 :

이승림·최승욱

회계·재무전문가 공시의 한계점 및 개선방안을 중심으로

제11권 제1호(2024. 4)

무보험자자동차상해보험을 체결한 중복보험자의 대위행사 범위

이준교

- 대법원 2023.6.1. 선고 2019다237586 판결을 중심으로 -

건강상태에 따른 사망률 및 유병기간 분석과 건강여명을 활용한 건강나이 산출에
관한 연구

전희주·문기태·인태교

기업의 온실가스 감축과 신용공급에 관한 연구

윤양인·이준호·황재학

제11권 제2호(2024. 10)

은행권 해외진출 규제 의 문제점과 개선방안

성무현

- 美 규정과의 비교를 중심으로 -

확정기여형 퇴직연금제도의 적정 자산배분 :

이동화·김대환

전망이론을 중심으로

주가연계증권(ELS) 발행 제도 개선방안

서상원

전세대출 채무불이행 위험 추정

김병국

제12권 제1호(2025. 4)

과거질병이력과 건강검진지표에 기반한 치매 발병 예측모형 개발

전희주·인태교

- 국민건강보험공단 노인코호트DB 사용

고빈도 알고리즘 매매에 의한 시세조종 규제에 관한 고찰

임은애

- 최근 규제 사례 분석과 현행 규제 검토를 중심으로

제12권 제2호(2025. 10)

[Lead Article] 아파트 가격 상승 요인별 금융시스템 안전성에 대한 영향 분석	이상진
Network DEA를 적용한 부동산PF 위험관리와 저축은행 경영성과 분석 : 위험의 편중과 분포 특징	김광욱·김병국
DC제도 수익률 제고를 위한 정책적 제언	성주호·김재덕
결제대금예치제도의 개선방안에 관한 연구	고형석
우리나라 자동차보험료의 합리성 검토 - 동력원별 및 담보별 비교	윤성훈·전용식
우리나라 신디케이트론 시장에서 공동주선대출의 구조에 관한 실증연구	김정훈·정준영

제13권 제1호(2026. 4)

[Lead Article] 투자계약증권의 법률상 쟁점 검토 및 감독정책상 시사점	안상현
금융안정성 강화를 위한 금융감독체계 개편 방안	안재환·조규봉·조혜신
사학연금 지급보장 명문화에 대한 가입자의 인식에 관한 연구	최경진·전희주
산불 피해 복구 자원 확보를 위한 대재해채권 활용 방안	이진우·김창기
연금계좌 세제혜택 계좌환류방식 적용에 따른 재정 및 소득보장 효과	강성호·정원석
코스닥시장 상장유형별 투자 효율성 분석 : 기술특례상장과 일반상장의 비교	임병권·장한익
ETF 유동성공급자의 헤지거래에 대한 법적 쟁점	이경민

「금융감독연구」 편집위원회 운영규정

제 정 2013.10. 4.
개 정 2014. 4.10.
개 정 2016.10.24.
개 정 2017. 4.17.
개 정 2018. 4.20.
개 정 2019. 4.24.
개 정 2020. 4.22.
개 정 2022. 4.15.
개 정 2023.10.12.
개 정 2025.10.17.

제1장 총칙

제1조(목적) ① 금융감독원이 발간하는 「금융감독연구」는 금융산업의 선진화, 금융시장의 안정, 건전한 신용질서와 공정한 금융거래 관행 확립, 예금자 및 투자자 등 금융수요자 보호 등을 통해 국민경제의 발전에 이바지할 수 있도록 전문적이고 창의적인 학술적 연구결과와 실용적 분석자료를 제공함을 목적으로 한다.

② 이 규정은 금융감독원이 설치하는 금융감독연구 편집위원회(이하 “편집위원회”라 한다)의 구성 및 운영 등에 관한 제반 사항을 규정하여, 「금융감독연구」의 발간업무를 공정하고 투명하게 수행하도록 하는데 목적이 있다.

제2조(규정의 해석) 편집위원회의 구성 및 운영 등에 관한 사항으로서 이 규정에 정해지지 않았거나, 이 규정의 해석상 의문이 있는 사항은 편집위원회에서 결정하는 바에 따른다.

제2장 구성

제3조(구성) ① 편집위원회는 1인의 위원장과 1인의 간사를 포함하여 20인 이내의 편집위원으로 구성한다.

② 편집위원장은 금융분야의 풍부한 학식과 연구경험을 갖춘 대학교수 또는 연구기관 연구위원 중에서 금융감독원장(이하 “원장”이라 한다)이 위촉한다.

③ 편집위원은 편집위원장 및 기존 편집위원의 제청을 받아 원장이 위촉한다.

④ 편집위원은 전공분야 및 소속기관을 고려하여 연구실적이 우수하고, 대외활동이 활발한 대학교수 또는 연구기관 연구위원 중에서 위촉한다.

제4조(편집위원(장)의 임기) ① 편집위원(장)의 임기는 2년으로 하고 2회 연임할 수 있다.

② 편집위원에 결원이 있을 때에는 새로 위촉하며, 새로 위촉된 위원(장)의 임기는 위촉된 날부터 기산한다.

③ 제1항에도 불구하고, 편집위원회의 연속성 유지를 위한 경우 등 원장이 인정하는 경우에는 추가로 임기를 연장할 수 있다.

제5조(위원장) ① 편집위원장(이하 “위원장”이라 한다)은 편집위원회를 대표하며, 위원회의 회의를 소집·주재하고, 회무를 통할한다.

② 위원장은 필요할 경우 편집위원중 4인 이내의 수석편집위원을 지명하여 위원장의 직무를 대행케 할 수 있다.

제6조(간사) ① 편집위원회의 원활한 운영을 위하여 편집위원회 간사 1인을 두며, 금융감독원의 조사연구 담당 부서장이 이를 담당한다.

② 편집위원회 간사는 다음의 직무를 수행한다.

1. 편집위원회의 의사관리
2. 편집위원에 대한 보좌업무
3. 편집위원 위(해)촉 및 논문 심사위원 선정사무
4. 투고논문 접수 및 심사관련 업무
5. 기타 위원장이 지시하는 편집위원회 관련 업무

제3장 운영

제7조(위원회의 업무와 권한) 편집위원회는 「금융감독연구」의 발간과 관련하여 다음의 사항을 심의·의결한다.

1. 「금융감독연구」에 수록할 논문의 결정
2. 「금융감독연구」 편집에 관한 사항

제8조(회의의 소집) ① 편집위원회 정기회의는 매 반기마다 위원장이 소집하며, 임시회의는 위원장이 필요하다고 인정하는 때 또는 위원 2인 이상의 요구가 있는 때에 위원장이 소집한다.

② 제1항의 소집요구를 받은 위원장은 소집요구를 받은 날로부터 15일 이내에 회의를 소집하여야 한다.

③ 위원장은 회의를 소집하는 경우에는 회의의 일시·장소와 안건을 기재한 「편집위원회 회의 개최 통보서」〈별지 제1호 서식〉를 회의안건과 함께 긴급한 사유가 없는 한 회의 개최 7일전까지 각 위원에게 통지하여야 한다.

제9조(의결방법) ① 편집위원회의 회의는 재적위원 3분의 2 이상의 출석으로 성립하고, 출석위원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

② 편집위원은 회의에 참석하지 않고 서면 또는 유선으로 의결권을 행사할 수 있다. 이 경우 의결권을 행사한 편집위원은 제1항의 회의에 참석한 것으로 본다.

제10조(위원의 제척) 편집위원의 논문이 편집위원회의 심의 대상이 될 경우 해당 편집위원은 제9조 제1항에 관한 심의·의결에서 제척된다.

제11조(서면회의) ① 위원장은 부득이한 경우 실제 회의를 개최하지 않고 서면회의의 방법으로 편집위원회를 소집할 수 있다.

② 제8조 제3항 및 제9조의 규정은 제1항의 경우에 이를 준용한다. 이 경우 「편집위원회 회의 개최 통보서」〈별지 제1호 서식〉는 「편집위원회 회의제출안건에 대한 의견요청서」〈별지 제2호 서식〉를 지칭하는 것으로 본다.

제4장 논문의 심사

제12조(논문의 투고) ① 「금융감독연구」에 논문을 투고하고자 하는 자는 「「금융감독연구」 논문투고안내」에 따라 논문을 작성하여 전자우편 또는 팩스로 간사에게 제출하여야 한다. (〈별첨 1〉 「금융감독연구」 논문투고안내 참조)

② 투고논문은 다른 학술지 또는 간행물에 발표되지 아니한 것이어야 하며, 다른 학술지 또는 간행물에 중복 심사를 의뢰하여서도 아니 된다. 다만, 심포지엄이나 세미나 등에서 발표된 논문은 투고할 수 있다.

③ 논문내용에 대한 책임은 「「금융감독연구」 연구윤리규정」에 의거 전적으로 저자에게 귀속된다(〈별첨 2〉 「금융감독연구」 연구윤리규정 참조)

④ 투고자는 논문 투고시 〈별지 제14호 서식〉에 따른 연구윤리 서약서를 작성하여 제출하여야 한다.

제13조(논문의 접수) ① 제12조에 따라 투고를 받은 간사는 투고자에게 「금융감독연구 투고 논문 접수증」〈별지 제3호 서식〉을 발급하고, 「투고논문 접수대장」〈별지 제4호 서식〉에 관련사항을 기재하여야 한다.

② 편집위원장 또는 간사는 논문 중 투고규정 또는 발간목적과 맞지 않은 논문에 대해 수정 제출을 요구하거나 접수를 거절 또는 취소할 수 있으며, 접수 취소의 경우 접수 후 3주일 이내에 제출자에게 접수 취소사실을 「금융감독연구 투고논문 접수 취소증」〈별지 제5호 서식〉을 통해 통보한다.

제14조(심사위원의 선임) ① 투고된 논문의 심사를 위하여 논문당 2인의 심사위원을 선임한다. 이 경우 투고자가 금융감독원 직원인 때에는 심사위원을 모두 원외에서 선임하도록 한다.

② 위원장은 접수된 투고 논문의 내용을 고려하여 편집위원 중에서 심사위원을 선임하거나 편집위원에게 심사위원의 위촉을 의뢰한다. 다만, 편집위원이 관련분야의 전문가 중에서 심사위원을 선정할 경우 위원장과 사전에 협의하여야 한다.

③ 심사위원은 심사대상 논문과 관련된 분야의 전문가로서 연구실적이 우수한 자이어야 한다. 다만, 투고자와 동일기관에 근무하는 자는 당해 논문의 심사위원이 될 수 없다.

제15조(심사의 의뢰 및 심사의견서 제출) ① 위원장은 제14조의 규정에 따라 선임된 심사위원에게 「금융감독연구 투고논문 심사의뢰서」〈별지 제6호 서식〉를 송부하여 심사를 의뢰하여야 한다.

② 논문 심사위원은 특별한 사유가 없는 한 심사를 의뢰받은 날로부터 초심의 경우 4주, 재심의 경우 2주 이내에 「논문심사의견서」〈별지 제7호 서식〉를 작성하여 간사에게 제출하여야 한다. 이 때 「논문심사의견서」에는 ‘평가등급’, ‘심사평’ 및 ‘구체적인 수정요망사항’이 모두 기재되어야 한다.

제16조(논문심사결과 처리) 간사는 논문심사결과를 제15조제2항의 「논문심사의견서」와 함께 위원장과 해당 편집위원에게 보고하고 집필자에게는 「투고논문 심사결과 통보서」〈별지 제8,9,10호 서식〉를 송부하여야 한다.

제17조(논문심사방법) ① 제15조에 따라 심사의뢰를 받은 심사위원은 논문의 독창성, 학술적 완성도, 시의성, 해당 분야에의 기여도 등을 심사한 후, 당해 논문에 A(통과), B(소폭 수정후 통과), C(대폭 수정후 재심사), F(탈락) 중 하나의 평가등급을 부여한다.

② 투고자가 심사결과에 불복하여 심사결과 통보일로부터 7일 이내에 반박할 수 있는 충분

한 논거를 서면으로 제시하는 경우 편집위원회의 심의·의결로 재심사 여부를 결정한다. 재심사 기회가 부여되는 경우 새로운 심사위원들에게 논문 심사를 요청할 수 있다.

③ 논문심사위원 모두가 B 또는 그 이상의 평가등급을 부여한 경우 ‘계재 적합’한 논문으로 판정한다.

④ 논문심사위원의 평가등급이 제3항에 해당하지 않으며, 하나의 F 등급도 받지 아니한 경우에는 투고자로부터 수정 논문을 제출받아 당초 평가등급을 C로 했던 심사위원에게 「금융감독연구 투고논문 재심사 의뢰」〈별지 제11호 서식〉에 따라 재심사를 의뢰한다. 단, 재심사의 횟수를 총 3회 이내로 제한하고, 마지막 심사에서는 A 또는 F 중 하나의 평가등급을 부여하도록 한다.

⑤ 논문심사위원의 평가등급이 (A, F) 또는 (B, F)인 경우에는 투고자로부터 수정 논문을 제출받아 당초 심사위원과는 별도로 선임된 1인의 심사위원에게 〈별지 제6호 서식〉에 따라 재심사를 의뢰하고, 재평가 등급이 B 이상이면 당해 논문을 게재대상으로 하고, C의 경우에는 제4항을 준용하여 재심사를 의뢰하되 해당 후속 재심사에서는 A, B 또는 F 중 하나의 평가등급을 부여하도록 한다.

제18조(논문 게재) ① 「금융감독연구」에 게재할 논문을 선정하기 위한 편집위원회 회의 개최 일까지 제17조의 규정에 따라 게재대상으로 선정된 논문은 편집위원회의 결정을 거쳐 「금융감독연구」에 게재한다. 다만, 게재하기로 결정된 논문 중 편집상의 이유로 당해 호 게재가 불가능할 경우에는 편집위원회의 결정으로 게재시기를 순연할 수 있다. 이 경우 위원장은 그 사유를 투고자에게 통보한다.

② 편집위원회가 「금융감독연구」에 게재할 논문을 심의·의결한 경우 위원장은 당해 논문의 심사위원에게 「심사논문 게재(확정, 불가) 결정 통보서」〈별지 제12호 서식〉을 송부하여야 한다.

③ 게재가 확정된 논문에 대해서는 소정의 논문 게재비를 지원할 수 있다.

④ 게재가 확정된 논문에 대해서는 투고자의 요청에 따라 「논문게재 예정증명서」〈별지 제13호 서식〉를 발급할 수 있다. 다만, 심사결과 ‘계재 적합’으로 판정된 논문의 투고자가 편집위원회 개최전에 논문게재 예정증명서 발급을 요청하면 위원장은 편집위원들의 의견을 수렴하여 발급여부를 결정할 수 있다.

제19조(심사결과와 비공개) ① 논문의 심사결과는 기록으로 유지하고, 논문심사위원의 명단은 공개하지 않으며, 심사대상이 된 논문의 저자에 대한 논문심사결과 통보 시에도 논문심

사위원의 이름은 밝히지 아니한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 편집위원장은 1년에 1회 「금융감독연구」 책자 끝부분에 심사위원 명단을 가나다순으로 게재할 수 있다.

제20조(논문 심사료) 논문심사위원에게는 소정의 심사료를 지급한다.

제21조(발간 등) ① 「금융감독연구」는 매년 4월 30일과 10월 31일 연간 2회 발간한다. 다만, 필요할 경우 별호를 발간할 수 있다.

② 「금융감독연구」에 게재된 논문의 저작권은 금융감독원이 소유하며, 투고자는 논문 투고시 <별지 제15호 서식>에 따른 ‘저작권 양도 동의서’를 작성하여 제출하여야 한다.

③ 논문의 수정 허용 기간은 저자에게 수정을 요청한 날로부터 1년을 원칙으로 한다. 다만, 심사 내용에 근거하여 편집위원장이 수정 허용 기간을 달리 정할 수 있다. 수정 허용 기간 내에 수정된 논문이 제출되지 않을 경우 편집위원장은 논문심사의 종료를 결정할 수 있다.

제22조(초청논문 제도) ① 「금융감독연구」는 연간 2편 이내에서 우수한 연구자 등에게 논문 집필을 의뢰하는 초청논문 제도를 운영할 수 있다.

② 초청논문의 주제 및 연구자, 제출된 논문의 게재여부는 편집위원회에서 결정한다.

부칙<2013. 10. 4.>

제1조(시행일) 이 규정은 제정일로부터 즉시 시행한다.

부칙<2014. 4. 10.>

제1조(시행일) 이 규정은 개정일로부터 즉시 시행한다. 다만, 제14조제1항, 제17조제4항은 2014.4.10일 이후 접수된 논문에 대하여 적용한다.

부칙<2016. 10. 24.>

제1조(시행일) 이 규정은 개정일로부터 즉시 시행한다.

부칙<2017. 4. 17.>

제1조(시행일) 이 규정은 개정일로부터 즉시 시행한다.

부칙<2018. 4. 20.>

제1조(시행일) 이 규정은 개정일로부터 즉시 시행한다.

부칙<2019. 4. 24.>

제1조(시행일) 이 규정은 개정일로부터 즉시 시행한다.

부칙<2020. 4. 22.>

제1조(시행일) 이 규정은 개정일로부터 즉시 시행한다.

부칙<2022. 4. 15.>

제1조(시행일) 이 규정은 개정일로부터 즉시 시행한다.

부칙<2023. 10. 12.>

제1조(시행일) 이 규정은 개정일로부터 즉시 시행한다.

부칙<2025. 10. 17.>

제1조(시행일) 이 규정은 개정일로부터 즉시 시행한다. 단, 제4조의 개정규정은 2025년 10월 17일 이후에 새로 위촉된 편집위원(장)에 대하여 적용한다.

〈별지 제1호 서식〉

금융감독연구편집위원회

우 07321 / 서울특별시 영등포구 여의대로 38 / 전화 (02)3145-0000 / 전송(02)3145-0000
금융감독연구 편집위원회

문서번호 금감연 2000-

시행일자

수 신

참 조

제 목 금융감독연구 편집위원회 정기(임시)회의 개최 통보

『금융감독연구』편집위원회 20 년도 제 차 정기(임시)회의를 다음과 같이 개최하고자
하오니 꼭 참석해 주시기 바랍니다.

일 시 : 20 년 월 일 (요일) 시

장 소 :

안 건 : 1.

2.

가능한 한 꼭 참석해 주시기 바라오며, 부득이한 사정이 있으시면 아래 양식의 위임장을
우편이나 FAX로 보내주시기 바랍니다(전화위임도 가능).

금융감독연구 편집위원장

위 임 장

본인은 20 년 월 일 개최하는 『금융감독연구』 편집위원회 회의에 참석하지 못하게
되어 제반 심의안건에 대한 의결을 참석자들에게 위임합니다.

20 년 월 일

_____ (인)

〈별지 제2호 서식〉

금융감독연구편집위원회

우 07321 / 서울특별시 영등포구 여의대로 38 / 전화 (02)3145-0000 / 전송(02)3145-0000
금융감독연구 편집위원회

문서번호 금감연 2000-

시행일자

수 신

참 조

제 목 금융감독연구 편집위원회 회의제출안건에 대한 의견 요청

『금융감독연구』편집위원회 20 년도 제 차 정기(임시)회의는 서면회의로 대체하고자 합니다. 아래 회의제출안건에 대한 의견을 요청하오니 20 년 월 일까지 금융감독연구 편집위원회 앞으로 보내주시기 바랍니다.

안 건 : 1.

2.

회의제출안건에 대해 특별한 의견이 없을 경우에는 아래 양식의 위임장을 우편이나 FAX로 보내주시기 바랍니다(전화위임도 가능).

금융감독연구 편집위원장

위 임 장

본인은 『금융감독연구』편집위원회 20 년도 제 차 정기(수시)회의 서면회의 제반 심의안건에 대한 의결을 여타 위원 분들께 위임합니다.

20 년 월 일

_____ (인)

〈별지 제3호 서식〉

금 용 감 독 연 구 편 집 위 원 회

우 07321 / 서울특별시 영등포구 여의대로 38 / 전화 (02)3145-0000 / 전송(02)3145-0000
금융감독연구 편집위원회

문서번호 금감연 2000-

시행일자

수 신

참 조

제 목 금융감독연구 투고논문 접수증 발급

『금융감독연구』 투고논문 접수번호 2017 - (투고자 보관용)

접 수 증

논문 제목 :

투 고 자 :

접 수 일 : 년 월 일

위의 논문을 『금융감독연구』 투고논문으로 접수하였음을 알려드립니다.

금융감독연구 편집위원장

〈별지 제5호 서식〉

금 용 감 독 연 구 편 집 위 원 회

우 07321 / 서울특별시 영등포구 여의대로 38 / 전화 (02)3145-0000 / 전송(02)3145-0000
금융감독연구 편집위원회

문서번호 금감연 2000-

시행일자

수 신

참 조

제 목 금융감독연구 투고논문 접수 취소증 발급

귀하께서 제출하신 『금융감독연구』 투고논문의 접수를 취소합니다.

취 소 증

논문 제목 :

투 고 자 :

접수번호 (접수일) : (. .)

취소사유 :

금융감독연구 편집위원장

〈별지 제6호 서식〉

금 용 감 독 연 구 편 집 위 원 회

우 07321 / 서울특별시 영등포구 여의대로 38 / 전화 (02)3145-0000 / 전송(02)3145-0000
금융감독연구 편집위원회

문서번호 금감연 2000-

시행일자

수 신

참 조

제 목 금융감독연구 투고논문 심사의뢰

『금융감독연구』편집위원회의 추천에 따라 금융감독연구 투고논문의 심사를 의뢰하오니,
동봉하는 심사의견서를 작성하시어 『금융감독연구』편집위원회(email: refss@fss.or.kr)
앞으로 20 년 월 일까지 송부하여 주시기 바랍니다.

아울러 익명으로 논문심사가 이루어지는 점을 감안하시어 논문심사결과가 외부에 유출
되지 않도록 각별히 유의하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 논문 심사의견서 양식 1부(별도첨부)
 2. 투고논문 1부(별도첨부). 끝.

금융감독연구 편집위원장

〈별지 제7호 서식〉

논문 심사의견서

논문 제목 :

1. 논문 평가등급

○ 논문의 독창성, 학술적 깊이, 시의성 등을 종합 판단하여 평가해 주시기 바랍니다.

A(통과)	B(소폭 수정후 통과)	C(수정후 재심사)	F(탈락)

- * 해당란에 ○표
- ** ① 심사위원 2명 모두가 B 이상으로 평가한 경우에는 게재대상 논문이 되며 편집위원 2/3 이상의 찬성으로 게재가 확정됨.
- ② 위 ①항에 해당하지 않으며 하나의 F등급도 받지 아니한 경우 투고자로부터 수정논문을 제출받아 재심사 과정을 거치며, 재평가 등급이 모두 B이상이어야 게재대상이 됨.
- ③ 위 ①, ②항에 해당하지 않으며, 심사위원 1인의 평가등급이 B이상이며 나머지 1인의 평가등급이 F인 경우에는 당초 심사위원과 별도로 제3심사위원을 재선정하여 재심사과정을 거친 후 평가등급이 B이상인 경우에만 게재대상이 됨.

2. 심사평 (별지 첨부 가능)

3. 수정·보완 요구사항(별지 첨부 가능)

* B, C, F로 평가하였을 경우 반드시 작성하여 주십시오

20

서명

〈별지 제8호 서식〉

금융감독연구편집위원회

우 07321 / 서울특별시 영등포구 여의대로 38 / 전화 (02)3145-0000 / 전송(02)3145-0000

금융감독연구 편집위원회

문서번호 금감연 2000-

시행일자

수 신

참 조

제 목 금융감독연구 심사결과 통보

소정의 (재)심사 절차를 거친 결과 투고논문은 『금융감독연구』 게재대상으로 결정되었으며 앞으로 편집위원회의 의결을 거쳐 게재가 확정됩니다. 투고논문에 대한 (재)심사 의견서를 보내드리오니 참고하시기 바라며 수정·보완한 논문 1부를 『금융감독연구』 편집위원회 (email: refss@fss.or.kr) 앞으로 20 년 월 일까지 보내주시기 바랍니다.

붙 임 : 논문 (재)심사의견서 0부. 끝.

금융감독연구 편집위원장

〈별지 제9호 서식〉

금융감독연구편집위원회

우 07321 / 서울특별시 영등포구 여의대로 38 / 전화 (02)3145-0000 / 전송(02)3145-0000
금융감독연구 편집위원회

문서번호 금감연 2000-

시행일자

수 신

참 조

제 목 투고논문 심사결과 통보

『금융감독연구』에 논문을 투고해 주신 데 대하여 감사드립니다. 소정의 심사절차를 거친 결과 투고논문은 수정후 재심사하기로 판정되었음을 알려드립니다. 이에 심사의견서를 보내 드리오니 참고하시기 바라며 심사의견서의 수정·보완 요구사항에 대한 항목별 답변서 및 수정·보완한 논문 각1부를 『금융감독연구』 편집위원회(email: refss@fss.or.kr) 앞으로 20 년 월 일까지 보내주시기 바랍니다.

붙 임 : 논문 심사의견서 0부. 끝.

금융감독연구 편집위원장

<별지 제10호 서식>

금융감독연구편집위원회

우 07321 / 서울특별시 영등포구 여의대로 38 / 전화 (02)3145-0000 / 전송(02)3145-0000

금융감독연구 편집위원회

문서번호 금감연 2000-

시행일자

수 신

참 조

제 목 투고논문 심사결과 통보

『금융감독연구』에 논문을 투고해 주신 데 대해 감사드립니다. 소정의 심사절차를 거친 결과 애석하게도 투고논문은 『금융감독연구』에 게재되지 못하는 것으로 판정되었음을 알려드립니다. 투고논문에 대한 심사의견서를 보내드리오니 참고하시기 바랍니다.

참고로 투고자께서 심사의견서의 지적사항에 대해 반박할 수 있는 충분한 논거를 제시한다면 편집위원회가 이를 수용하는 경우에 한하여 재심신청의 기회를 드릴 수 있음을 알려드립니다.

붙 임 : 논문 심사의견서 0부. 끝.

금융감독연구 편집위원장

〈별지 제11호 서식〉

금 용 감 독 연 구 편 집 위 원 회

우 07321 / 서울특별시 영등포구 여의대로 38 / 전화 (02)3145-0000 / 전송(02)3145-0000
금융감독연구 편집위원회

문서번호 금감연 2000-

시행일자

수 신

참 조

제 목 『금융감독연구』 투고논문 재심사 의뢰

심사해주신 논문에 대한 집필자의 답변서 및 수정·보완본을 보내드리오니 확인하시고 심사 의견서를 다시 작성하시어 월 일까지 작성하시어 『금융감독연구』 편집위원회(email: refss@fss.or.kr) 앞으로 20 년 월 일까지 송부하여 주시기 바랍니다.

아울러 익명으로 논문심사가 이루어지는 점을 감안하시어 논문심사결과가 외부에 유출 되지 않도록 각별히 유의하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 재심사대상 논문 1부

2. 수정·보완요구사항에 대한 집필자의 답변서 1부

3. 논문 재심사의견서 1부. 끝.

금융감독연구 편집위원장

〈별지 제12호 서식〉

금융감독연구편집위원회

우 07321 / 서울특별시 영등포구 여의대로 38 / 전화 (02)3145-0000 / 전송(02)3145-0000
금융감독연구 편집위원회

문서번호 금감연 2000-

시행일자

수 신

참 조

제 목 심사 논문 게재 (확정, 불가) 결정 통보

논문 제목:

심사위원님께서 심사해주신 위 논문은 본 편집위원회에서 심사위원님을 포함한 세(두) 분의 심사의견서를 참고하여 『게재 확정(불가)』(으)로 결정되었음을 알려드립니다.

금융감독연구 편집위원장

〈별지 제13호 서식〉

금 용 감 독 연 구 편 집 위 원 회

우 07321 / 서울특별시 영등포구 여의대로 38 / 전화 (02)3145-0000 / 전송(02)3145-0000
금융감독연구 편집위원회

문서번호 금감연 2000-

시행일자

수 신

참 조

제 목 논문게재 예정증명서

논문 제목:

귀하께서 투고하신 위 논문에 대하여 『금융감독연구』 제 호에 게재할 예정임을
알려드립니다.

금융감독연구 편집위원장

〈별지 제14호 서식〉

연구윤리 서약서

논문 제목	(국문)
	(영문)
저 자*	
게재권호	제 권 제 호

* 모든 논문 저자들을 표시하고, 각 저자마다 소속기관 및 직위를 표시

모든 저자들은 금융감독원에서 발행하는 학술지 「금융감독연구」의 연구윤리규정을 준수하여 논문을 작성하였으며, 특히 다음 사항에 대하여 서약합니다.

번호	내용	서약함
1	존재하지 않는 데이터 또는 연구결과 등을 허위로 만들어 내지 않았음.	
2	연구과정 등을 인위적으로 조작하거나 데이터를 임의로 변형·삭제하여 연구 내용 또는 결과를 왜곡하지 않았음.	
3	타인의 아이디어, 연구내용·결과 등을 정당한 승인이나 인용 없이 도용하지 않았음.	
4	이미 발표한 본인의 논문 일부를 인용 없이 이중으로 게재하지 않았음.	
5	연구에 기여하지 않은 자에게 저자 자격을 부여하거나, 연구에 참여한 자의 기여를 인정하지 않는 행위를 하지 않았음.	
6	본 연구에 영향을 줄 수 있는 재정지원이나 이해 갈등 관계에 관한 정보, 혹은 사사(Acknowledgement) 표기가 필요한 사항을 논문 투고지 원고에 명백히 기술하였음.	
7	이 논문은 다음 각 목 어느 하나에 해당하는 다른 간행물에 발표되지 않았으며, 다른 간행물에 심사를 의뢰하지 않았음. 가. ISBN(International Standard Book Number)이나 ISSN(International Standard Serial Number)을 받은 간행물 나. 금융유관기관 등의 간행물로서 Working paper 등의 보고서	

아울러 이 논문에 표절 등 윤리 문제가 발생할 시, 그에 대한 책임은 전적으로 모든 저자들에 있음을 인정합니다.

20 년 월 일

저자명 : (서명 또는 인)

금융감독연구 편집위원회 귀하

「금융감독연구」 연구윤리규정

제 정 2013.10. 4.

개 정 2022. 4.15.

개 정 2022. 7. 1.

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 금융감독원이 발간하는 「금융감독연구」의 편집위원회 운영규정에 의하여 접수되고 심사되는 연구논문의 성격을 규정하고, 연구논문 투고자의 연구부정행위 방지 및 연구윤리 확보에 필요한 기본적인 원칙과 방향을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 「금융감독연구」에 게재를 목적으로 논문을 투고한 논문 투고자, 이를 심사하는 편집위원 및 심사위원 모두에게 적용한다.

제3조(연구논문의 성격) 「금융감독연구」에 투고되는 연구논문의 성격은 다음과 같다.

- ① 금융감독 및 연관된 주제로서 다른 간행물에 발표되지 아니한 것이어야 한다. 또한, 다른 간행물에 중복 심사 의뢰하여서는 아니된다.
- ② 투고된 연구논문의 내용에 대한 책임은 전적으로 투고자가 부담한다.

제4조(연구부정행위의 범위) 연구부정행위라 함은 연구논문의 성격에 위배되는 논문을 제출하는 행위와 관련하여 다음의 사항을 말한다.

- ① 존재하지 않는 데이터 또는 연구결과 등을 허위로 만들어 내는 행위(위조)
- ② 연구과정 등을 인위적으로 조작하거나 데이터를 임의로 변형·삭제함으로써 연구 내용 또는 결과를 왜곡하는 행위(변조)
- ③ 일반적 지식이 아닌 타인의 독창적인 아이디어 또는 창작물을 적절한 출처표시 없이 활용함으로써, 제3자에게 자신의 창작물인 것처럼 인식하게 하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위(표절)
 - 1. 타인의 연구내용 전부 또는 일부를 출처를 표시하지 않고 그대로 활용하는 행위
 - 2. 타인의 저작물의 단어·문장구조를 일부 변형하여 사용하면서 출처표시를 하지 않는 행위
 - 3. 타인의 독창적인 생각 등을 활용하면서 출처를 표시하지 않은 행위
 - 4. 타인의 저작물을 번역하여 활용하면서 출처를 표시하지 않은 행위
- ④ 연구내용 또는 결과에 대하여 공헌 또는 기여를 한 사람에게 정당한 이유 없이 저자 자격을 부여하지 않거나, 공헌 또는 기여를 하지 않은 사람에게 감사의 표시 또는 예우 등을 이유로

저자 자격을 부여하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위(부당한 저자 표시)

1. 연구내용 또는 결과에 대한 공헌 또는 기여가 없음에도 저자 자격을 부여하는 행위
2. 연구내용 또는 결과에 대한 공헌 또는 기여가 있음에도 저자 자격을 부여하지 않는 행위
3. 지도학생의 학위논문을 학술지 등에 지도교수의 단독 명의로 게재·발표하는 행위
- ⑤ 연구자가 자신의 이전 연구결과와 동일 또는 실질적으로 유사한 저작물을 출처표시 없이 게재한 후, 연구비를 수령하거나 별도의 연구업적으로 인정받는 경우 등 부당한 이익을 얻는 행위(부당한 중복게재)
- ⑥ 본인 또는 타인의 연구부정행위 의혹에 대한 조사를 고의로 방해하거나 제보자에게 위해를 가하는 행위
- ⑦ 「금융감독연구」 연구윤리위원회(이하 “연구윤리위원회”라 한다)에서는 제1항 내지 제6항의 연구부정행위 이외에도 연구자로서 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어난 행위 등에 대하여 연구윤리위원회 재적위원 3분의 2 이상의 의결로 연구부정행위로 인정할 수 있다.

제2장 이해상충

제5조(이해상충의 범위) 이해상충은 다음 각 호의 어느 하나의 사유로 인하여 공정한 전문가적 판단 또는 연구수행에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 경우를 의미한다.

1. 연구와 관련된 투고자의 금전적 이익으로 인하여 유발되는 경우
2. 교육, 봉사, 외부활동 등으로 인한 역할이 투고자로서의 직무수행과 충돌함으로써 유발되는 경우
3. 연구수행 중에 종교적·윤리적 신념이나 도덕적 소신 또는 이론적인 편향으로 인하여 유발되는 경우
4. 사적인 인간관계로 유발되는 경우

제6조(이해상충의 관리 및 보고) ① 투고자는 연구와 관련하여 이해상충이 발생할 가능성이 있는 경우에는 이를 모두 공개하여 투명성과 책임성을 확보하고, 연구에 부정적인 영향을 미치지 않도록 최선의 노력을 다하여야 한다.

② 투고자 개인이 연구를 통해 얻을 수 있는 금전적 이익이 연구의 진실성 및 정직성에 대한 책무를 다하는 데에 부적절한 영향을 주어서는 아니되며, 금전적 이해관계에 따라 연구

결과를 왜곡하거나 과정 또는 축소하지 않아야 한다.

③ 투고자는 개인의 이익이 사회·학계 등 공적인 집단의 이익과 상충될 때는 이를 소속 기관에 미리 보고하여 해결하도록 최선을 다해야 한다.

제3장 연구윤리위원회

제7조(연구윤리위원회의 설치) 「금융감독연구」 편집위원회(이하 “편집위원회”라 한다) 내에 연구부정행위 방지와 연구윤리 확립 관련 업무를 담당할 연구윤리위원회를 설치한다.

제8조(연구윤리위원회의 구성) ① 연구윤리위원회는 1인의 위원장, 1인의 간사 및 위원장이 편집위원회 위원 중에서 임명하는 3인 이내 위원으로 구성한다.

② 연구윤리위원장(이하 “위원장”이라 한다)은 편집위원회 위원장이 당연직으로 겸직한다.

③ 간사는 금융감독원의 조사연구 담당 부서장이 담당한다.

제9조(연구윤리위원회의 심의·의결사항) 연구윤리위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 연구윤리 관련 제도의 수립 및 운영에 관한 사항
2. 연구윤리 관련 규정의 제·개정에 관한 사항
3. 연구부정행위 제보 접수 및 처리에 관한 사항
4. 예비조사, 본조사의 착수 및 조사결과와 처리 및 후속조치에 관한 사항
5. 제보자 및 피조사자 보호에 관한 사항
6. 기타 연구윤리위원회 운영에 관한 제반 사항

제10조(회의소집 및 의결) ① 위원장은 연구윤리위원회의 회의를 소집하고 그 의장이 된다.

② 연구윤리위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 성립하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다

③ 연구윤리위원회는 비공개 회의를 원칙으로 하며 필요한 경우 관계자를 출석토록 하여 의견을 청취할 수 있다.

제4장 제보 및 권리보호

제11조(연구부정행위의 제보) ① 연구부정행위의 제보자는 연구부정행위를 인지한 사실 또는 관련 증거를 연구윤리위원회에 알린 자를 말한다.

② 연구부정행위의 제보자는 구술·서면·전화·전자우편 등 가능한 모든 방법으로 제보할 수 있으며 실명으로 제보함을 원칙으로 한다.

제12조(제보자의 권리보호) ① 연구윤리위원회는 연구부정행위의 제보자가 연구부정행위 신고를 이유로 신분상 불이익 등을 받지 않도록 제보자 권리 보호에 노력한다.

② 연구부정행위의 제보자가 연구부정행위의 신고 이후의 진행 경과 등에 대하여 알고자 하는 경우 연구윤리위원회는 이에 성실히 응하여야 한다.

제13조(피조사자의 권리보호) ① “피조사자”란 제보자의 제보나 연구윤리위원회의 인지로 연구부정행위의 조사 대상이 된 자 또는 조사과정에서 연구부정행위에 가담한 것으로 추정되어 조사 대상이 된 자를 말하며, 조사과정에서의 참고인이나 증인은 이에 포함되지 아니한다.

② 연구윤리위원회는 검증과정에서 피조사자의 명예나 권리를 침해하지 않도록 주의하여야 한다.

③ 연구부정행위에 대한 의혹 관련 사항은 판정 결과가 확정되기 전까지 외부에 공개되어서는 아니 된다.

④ 피조사자가 연구부정행위 판정 및 처리 경과 등에 대하여 알고자 하는 경우 연구윤리위원회는 이에 성실히 응하여야 한다.

제5장 연구부정행위의 검증

제14조(연구부정행위 검증 책임주체) 연구부정행위에 대한 검증 책임은 연구윤리위원회에 있다.

제15조 삭제

제16조(연구부정행위 검증 원칙) ① 연구부정행위 여부를 입증할 책임은 연구윤리위원회에 있다. 다만, 연구윤리위원회(제18조에 따른 예비조사위원회 및 제19조에 따른 조사위원회를 포함하며, 이하 이 조에서 같다)가 요구한 자료를 피조사자가 고의로 훼손하거나 제출을 거부한 경우에는 연구부정행위 여부를 입증할 책임이 피조사자에게 있다.

② 연구윤리위원회는 제보자와 피조사자에게 의견진술, 이의제기 및 변론의 권리와 기회를 보장하여야 하며 관련 절차 및 일정을 사전에 알려주어야 한다. 이 경우 피조사자에게는

해당 제보 내용을 함께 알려주어야 한다.

③ 위원장은 연구윤리위원회가 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 독립성과 공정성을 유지할 수 있도록 노력하여야 한다.

제17조(연구부정행위 검증 절차) ① 연구부정행위에 대한 검증 절차는 예비조사, 본조사, 판정의 단계로 진행하여야 한다.

② 위원장은 연구부정행위에 대한 충분한 혐의를 인지하였을 경우에는 예비조사 없이 바로 본조사에 착수할 수 있다.

제18조(예비조사) ① 예비조사는 연구부정행위 의혹에 대하여 본조사 실시 여부를 결정하기 위한 절차를 말하며, 제보를 접수한 날로부터 30일 이내에 착수하여야 한다.

② 위원장은 부정행위의 인지 또는 제보접수일로부터 10일 이내에 3인 이내의 연구윤리 위원으로 예비조사위원회를 구성한다.

③ 예비조사위원회는 제보의 내용이 제4조의 부정행위에 해당하는지 여부와 제보내용이 구체성과 명확성을 갖추어 본조사를 실시할 필요성과 실익이 있는지 여부를 조사하여 예비조사 착수 30일 이내에 연구윤리위원회에 보고하여야 한다.

④ 예비조사결과는 연구윤리위원회의 의결을 거친 후 10일 이내에 제보자 및 피조사자에게 문서로 통보한다.

⑤ 예비조사 결과 피조사자가 부정행위 사실을 모두 인정한 경우 연구윤리위원회는 본조사 절차를 거치지 않고 제20조에 따른 판정을 내릴 수 있다.

⑥ 제보자는 예비조사 결과에 대해 불복하는 경우 통보를 받은 날로부터 30일 이내에 연구윤리위원회에 이의를 제기할 수 있으며, 연구윤리위원회는 이의신청 내용이 합리적이고 타당하다고 판단할 경우 본조사를 실시하여야 한다.

제19조(본조사) ① 본조사는 부정행위의 사실 여부를 입증하기 위한 절차를 말하며, 연구윤리 위원회의 본조사 실시 결정 후 30일 이내에 착수하여야 한다.

② 위원장은 본조사 실시 결정 후 10일 이내에 연구윤리위원 또는 외부전문가로 구성된 5인 이상의 조사위원회를 구성한다. 조사위원회에는 해당 분야의 전문적인 지식 및 경험이 풍부한 자를 2분의 1 이상 위촉하여야 하며 당해 조사 사안과 이해관계가 있는 자를 포함 시켜서는 안 된다.

③ 조사위원회는 다음 각 호의 권한을 갖는다.

1. 조사위원회는 조사과정에서 제보자·피조사자·증인 및 참고인에 대하여 진술을 위한

출석을 요구할 수 있으며 이 경우 피조사자는 반드시 응하여야 한다.

2. 조사위원회는 피조사자에게 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 증거자료의 보전을 위하여 해당 연구자료를 보관할 수 있다.
3. 조사위원회는 부정행위 관련자에 대하여 적절한 제재조치를 연구윤리위원회에 건의할 수 있다.
- ④ 조사위원회는 본조사 착수 90일 이내에 제보내용, 관련증거, 진술서, 조사결과, 제재조치 건의 등을 포함한 조사결과보고서를 연구윤리위원회에 제출하여야 한다.
- ⑤ 조사위원회는 제보자와 피조사자에게 의견진술의 기회를 주어야 하며, 본 조사결과를 확정하기 이전에 이의제기 및 변론의 기회를 주어야 한다. 제보자와 피조사자가 이에 응하지 않을 경우에는 이의가 없는 것으로 간주한다.

제20조(판정) ① 판정은 본조사결과를 확정하고 이를 제보자와 피조사자에게 문서로써 통보하는 절차를 말하며, 본조사 종결후 30일 이내에 하여야 한다.

- ② 판정은 조사위원회의 조사결과보고서를 바탕으로 연구윤리위원회에서 의결을 통해 확정한다.
- ③ 예비조사 착수 이후 판정에 이르기까지의 전체 조사 기간은 6개월 이내에 종료되어야 한다. 단, 이 기간 내에 조사가 이루어지기 어렵다고 판단될 경우 연구윤리위원회는 조사기간을 연장할 수 있다.

제21조(재심의) 제보자 또는 피조사자가 판정에 불복할 경우에는 통보를 받은 날로부터 30일 이내에 연구윤리위원회에 이의신청을 할 수 있으며, 연구윤리위원회는 이의신청 내용이 합리적이고 타당하다고 판단할 경우 재조사를 실시하여야 한다.

제22조(연구부정행위에 대한 조치) 연구부정행위가 있었던 것으로 판정할 경우 연구윤리위원회는 조사위원회(예비조사위원회를 포함한다)의 건의를 참고하여 편집위원회에게 피조사자에 대한 적절한 제재조치를 건의하고, 편집위원회는 다음 각 호의 제재조치를 결정한다.

1. 게재확정된 연구논문이 연구부정행위의 의혹이 있는 경우에는 편집위원회의 최종판정이 있기 전까지 「금융감독연구」 발간 정지
2. 이미 「금융감독연구」에 게재되어 발간된 논문이 연구부정행위로 판정될 경우에는 게재 취소 및 「금융감독연구」 논문 목록 삭제
3. 연구부정행위로 판정을 받은 논문투고자에 대해서 판정일로부터 3년 이상 「금융감독

연구」에 논문 투고 금지 및 금융감독원 홈페이지에 해당 사실 공개

4. 표절 및 중복게재로 판정을 받은 논문이 있는 경우에는 해당 세부내용을 한국연구재단 및 투고자의 소속 기관에 통보

제6장 기 타

제23조(편집위원 및 심사위원의 연구윤리) ① 편집위원과 심사위원은 투고된 논문의 게재 여부와 관련된 심사를 진행함에 있어 선입견 없이 논문의 수준과 투고규정에 근거하여, 최대한 공정성과 객관성을 기해야 한다.

② 편집위원 및 심사위원은 투고된 논문의 게재가 결정될 때까지는 저자에 대한 사항이나 논문의 내용에 대해 절대적으로 비밀을 지켜야 한다.

③ 투고논문을 심사한 편집위원 및 심사위원에 대한 정보는 철저히 보호되어야 한다.

제24조(준용규정) 이 규정에 정해지지 않은 사항은 교육부 훈령 「연구윤리 확보를 위한 지침」을 준용한다.

부 칙<2013. 10. 4.>

제1조(시행일) 이 규정은 「금융감독연구」 편집위원회에서 제정하며 제정일로부터 제출된 또는 발간된 논문에 대하여 시행한다.

부 칙<2022. 4. 15.>

제1조(시행일) 이 규정은 개정일로부터 즉시 시행한다.

제2조(적용례) 개정규정은 이 규정 시행 이후 최초 제출되거나 발간되는 논문에 대하여 시행한다.

부 칙<2022. 7. 1.>

제1조(시행일) 이 규정은 개정일로부터 즉시 시행한다.

「금융감독연구」 논문투고 안내

금융감독원이 발행하는 「금융감독연구」는 금융감독을 주제로 경제학, 법학, 경영학, 소비자학 등 관련 학문 분야 전문연구자의 이론적·실증적 연구논문을 수록합니다. 아울러 금융시스템의 안정, 미시·거시 건전성감독, 금융 산업·시장의 리스크관리, 자본시장감독, 금융소비자 보호, 금융감독 법규 및 제도, 금융산업 발전, 회계 투명성 제고 등 금융감독과 관련된 다양한 분야에 대한 시장전문가의 실용적인 연구논문을 수록합니다.

「금융감독연구」는 국내 유일의 금융감독 전문 학술지입니다. 앞으로도 전문연구자의 학술적 연구과 시장전문가의 실용적 연구결과를 소개함으로써, 금융감독과 관련된 새로운 연구주제를 발굴하고 학계의 관련 연구를 활성화하는데 기여하고자 합니다.

「금융감독연구」에 논문을 게재하고자 하는 분은 다음의 요령에 의거 논문을 작성하고, 송부하여 주시기 바랍니다.

〈 논문 투고요령 및 게재 〉

1. (투고논문의 제출) 「금융감독연구」(이하 학술지)에 논문을 게재하고자 하는 자는 전자우편(refss@fss.or.kr)을 통하여 학술지 편집위원장에게 논문을 송부하여 투고하여야 하며, 투고 및 원고 작성요령을 반드시 준수하여야 한다. 그렇지 않은 경우, 논문이 반려되거나 심사과정이 지연될 수 있다.

2. (관련 서류의 제출) 투고자는 투고논문과는 별도로 아래의 양식에 따라 ① 1쪽짜리 “투고 논문 개요” 파일을 논문 파일과 함께 이메일을 통해 제출하여야 한다. 또한 ② 저작권 양도 동의서·연구윤리 서약서·개인정보 수집이용 동의서의 원본을 우편을 통해 제출하여야 한다.

제출된 논문이 주제의 적절성(금융감독 관련 주제 여부), 투고양식 준수 여부, 전문연구자 여부, 시장전문가 여부 등 일정한 형식요건을 갖춘 경우 규정에 따라 편집위원장 명의의 “투고논문 접수증”이 발급되고, 이후 절차에 따라 심사가 시작된다.

투고 논문 개요¹⁾ (이메일 제출)

논문제목	국문	
	영문	
저자 ²⁾	국문	
	영문	
초록 ³⁾	국문	(500자 이내)
	영문	(800단어 이내)
주제어 ⁴⁾	국문	
	영문	
JEL		
추약제목 ⁵⁾		

1) 투고 논문 개요는 국문논문, 영문논문 모두 국문으로 작성한다.

2) 주저자, 제1저자, 교신저자 등을 표시하고, 각 저자마다 소속기관 및 직위를 표시한다. 교신저자는 투고논문의 게재시 공개할 수 있는 이메일(필수), 전화, 팩스, 우편주소 등을 함께 기입한다.

3) 초록은 국문은 반드시 500자 이내, 영문은 반드시 800단어 이내여야 한다.

4) 주제어는 5개 이하로 기재한다.

5) 학술지가 인쇄될 때 오른쪽 페이지 상단에 기입될 논문 제목이다. 원제목이 짧을 경우 그대로 써도 무방하다.

3. 투고논문은 국내외의 다른 학술지에 발표되지 아니한 것이어야 한다. 또한, 학술지와 다른 학술지에 중복으로 게재를 위한 심사를 의뢰하여서는 아니 된다.
4. 학위논문, 연구비 지원, 자기 논문 수정·보완 등 사사(Acknowledgement) 표기가 필요한 경우 반드시 투고시 작성하여야 한다. 이를 어길 경우, 심사를 통과한 게재대상 논문이라 하더라도 게재 거절될 수 있다.
5. 국문 논문은 **아래아 한글(버전 2007 이상) 워드프로세서**로 작성하여 확장자가.hwp여야 하고, 영문 논문은 **MS Office Word(버전 2003 이상) 워드프로세스**로 작성하여 확장자가 .doc 또는 .docx여야 한다. 기타 워드프로세서나 Tex을 사용하여 작성하고 PDF 파일로 제출한 경우, **아래아 한글이나 MS Office Word로 작성하였다 하더라도 PDF 파일로 제출한 경우, 제출이 반려되고 접수가 지연된다.**
6. 제출된 논문은 편집위원회에서 선정한 심사자 2인의 심사를 거친 후 편집위원회가 최종 게재여부를 결정하며, 게재된 논문에 대하여는 소정의 논문 게재비(300만원이내)가 지급 되고, 투고 논문과 관련하여 이미 타기관(학교, 연구소, 정부 등)의 공식적인 재정지원을 받은 경우 논문 게재비는 50% 한도에서 감액될 수 있다.

7. KCI 문헌 유사도 검사 서비스 기준 [비교범위-KCI 논문, 검사설정-인용문장 제외, 출처 표시문장 제외, 목차/참고문헌 제외, 5어절 이상 연속]으로 검사조건을 설정한 후 검사한 결과가 15% 이내여야 한다. 다만, 학위 논문이나 학술대회 발표논문 등 부득이한 경우 소견서를 제출하여야 한다.
8. 본 학술지의 발간목적(「금융감독연구」 편집위원회 운영규정 제1조)과 금융감독 전문 학술지로서의 지향점에 비추어 금융감독 및 금융규제와 관련한 정책적 함의가 논문에서 다루어지기를 기대한다.

〈 원고 작성 요령 〉

1. 논문 원고는 아래에서 설명하는 **A4 용지 설정** 하에서 20~30쪽 정도로 하며, ‘마무리 쪽들’을 제외한 분량(‘첫 쪽’, 표, 그림 등 모두 포함)이 어떠한 경우에도 **A4 용지 30쪽**을 넘어서는 안된다. ‘한글’을 사용하는 국문 원고의 경우 편집 용지 설정은 다음과 같다. 위쪽 20mm, 머리말 15mm, 왼쪽 30mm, 오른쪽 30mm, 제본 0mm, 꼬리말 15mm, 아래쪽 15mm, 줄간격은 160%, 서체크기는 11포인트로 한다. MS Word를 사용하는 영문 원고의 경우 편집용지 설정은 다음과 같다. 위쪽 여백 3cm, 아래쪽 여백 3cm, 왼쪽 여백 3cm, 오른쪽 여백 3cm, 제본용 여백 0cm, 줄간격은 1.5줄, 서체크기는 11포인트를 사용한다.
2. 국문 논문은 다음 순서로 기술되어야 한다.
 - (1) 첫쪽 : 표지페이지로 제목, 저자(각주에 저자 정보 표시), 국문초록(500자 이내), 주 제어(5개 이하, 필요에 따라 영문을 ()와 함께 병기), JEL
 - (2) 이후 : 본문으로 제목을 다시 기술하거나 저자 표시를 다시 하지 않고, ‘1. 1절 제목’부터 시작한다.
 - (3) 마무리쪽들 : 참고문헌, 부록(필요한 경우)
 - (4) 마지막 쪽 : 영문 제목, 저자의 영문 성명(각주로 저자 정보를 영문으로 표시), 영문 초록(800단어 이내), keyword, JEL
3. 영문 논문은 다음 순서로 기술되어야 한다.
 - (1) 첫쪽 : 제목, 저자(각주에 저자 정보 표시), 영문초록(800단어 이내), keyword(5개 이하), JEL

- (2) 이후 : ‘1. 1절 제목’부터 시작한다.
 - (3) 마무리쪽들 : 참고문헌, 부록(필요한 경우)
 - (4) 마지막 쪽 : 국문 제목, 저자의 국문 성명(각주로 저자 정보를 국문으로 표시), 국문 초록(500자 이내), 주제어, JEL
4. 투고 논문의 쪽번호는 논문의 제목이 있는 첫쪽을 1쪽으로 시작하여 연속적으로 모든 쪽에 부여되어야 한다. 쪽번호는 아라비아 숫자로 표시해야 한다.
5. 국문 논문의 원고는 원칙적으로 국문으로 작성해야 하지만, 해외 문헌 및 외국인 인명은 원어의 표기에 따른다. 외국어는 최대한 번역하여 국문 번역어를 사용해야 한다. 단, 필요한 경우 원어를 () 안에 병기하여 나타내며(논문의 본문에서 장, 절, 목 제목을 제외한 부분에서 최초로 등장할 때 한번만 사용), 영어 표기의 경우 기본적으로 소문자를 사용하며, 영문법적으로 필요한 경우(문장의 첫 단어, 고유명사 등)에만 대문자로 시작한다. 외래어는 표준적인 외래어의 국문 표기 방식이나 학계나 실무계의 관행적 표기에 따르며, 일반적으로 잘 알려진 외래어라면 굳이 영문 병기를 할 필요는 없다. 하지만, 충분히 국문이 존재하는데도 불구하고 외래어를 쓰거나 원어 발음대로 표기하는 것은 권장하지 않는다. (예: 자료란 국문 용어 대신 데이터, 모형이라는 국문 용어 대신 모델, 과정이라는 국문 용어 대신 프로세스 등과 같은 표기는 권장하지 않는다.)
6. 논문의 구체적인 작성요령은 원칙적으로 다음과 같지만, 학술지 발간을 위한 인쇄 과정에서 다소 변경될 수 있으며, 게재 확정된 논문의 저자는 인쇄 과정에 협조하여야 한다. 논문 작성은 이하 원칙만 준수하면 되며, 기타 사항은 논문에 적절하게 저자가 임의로 정할 수 있다.
- (1) 국문 논문은 아래아 한글 워드프로세서에서 전체적으로 “휴먼명조” 또는 “신명조”를 사용해야 하며, 양측 정렬해야 한다.
 - (2) 영문 논문은 MS Word 워드프로세서에서 전체적으로 Times New Roman 또는 Book Antiqua를 사용해야 하며, 좌측 정렬해야 한다.
 - (3) 節(chapter), 項(section), 目(subsection)은 각각 “I, II, III, …”, “1, 2, 3, …”, “(1), (2), (3), …”의 순으로 일련번호가 매겨지며, 번호 이후 한 칸 띄우고 해당 제목을 표기한다. 모든 장, 절, 목 번호와 해당 제목은 굵은 서체를 사용하며 간결해야 한다.

- (4) 數式은 독자의 혼동이 없도록 최대한 정확히 작성해야 하며, 수식 번호는 (1), (2), (3), ... 등으로 표기하여 우측의 적당한 위치에 우측 정렬되어야 한다. 수식은 워드 프로세서에 내장된 수식편집기를 사용하여 작성되어야 하며 일반 문장으로 작성해서는 아니 된다.
- (5) 국문 논문의 경우, 논문에 삽입되는 표와 그림은 각각 [표 1], [표 2], [표 3], ..., [그림 1], [그림 2], [그림 3], ...과 같이 일련번호에 따라 표시하고, 제목과 설명을 첨부한다. 제목은 일련번호와 동일한 줄에 번호 표시로부터 한 칸 띄우고 시작하며, 설명은 그 다음 줄부터 기술되어야 한다. 표와 그림의 일련번호 표시 및 제목은 굵은 서체로 표시해야 하고 중앙 정렬하며, 자간 조정을 통해 한 줄에 일련번호와 제목이 기술될 것을 권장한다. 표와 그림의 설명은 제목과 표 및 그림 사이에 제시하며, 본문을 참조하지 않고도 해당 표와 그림 자체적으로 그 내용이 충분히 독자에게 전달될 수 있어야 하며, 자료 출처 등이 표시되어야 한다. 표와 그림은 본문의 내용을 고려하여 적절한 위치에 삽입되어야 하며, 논문의 본문에는 삽입 표시만 하고 표와 그림을 논문의 가장 후반부로 몰아서 위치시키지 않는다.
- (6) 영문 논문의 경우, 논문에 삽입되는 표와 그림은 각각 Table 1., Table 2., Table 3., ..., Figure 1., Figure 2., Figure 3., ...과 같이 일련번호에 따라 표시하고, 제목과 설명을 첨부한다. 제목 표기시 대문자는 첫 낱말의 첫 글자와 전치사·관사를 제외한 단어의 첫 글자에 한한다. 기타 제목과 설명의 표기 방식은 상기 (5)의 국문 논문과 동일하다.
- (7) 각주(footnote)는 본문 이전 부분의 각주(저자 소속 표시 등)와는 별개로 일련번호가 표시되어야 하며, 문장이 끝날 때 각주 표시가 되고, 해당 쪽(page)의 하단에 설명이 기재되어야 한다. (미주 표시는 아니 된다.) 문장의 중간에 각주가 삽입되어서는 아니 되며, 문장이 끝나서 마침표나 물음표를 표기하고, 띄우지 않고 각주의 일련번호 표기가 되어야 한다. 한 문장이 끝나고 2개 이상의 각주가 삽입될 수 있으나, 권장하지 않는다.
- (8) 본문과 각주에서 인용되는 참고문헌의 표기 방식은 다음과 같아야 한다.
 가. 1인 저자 국문 논문의 경우: 홍길동(1999) (저자 성명과 괄호는 붙여야 한다.)
 나. 2인 저자 국문 논문의 경우: 변진호·조성순(2011) (저자 성명과 괄호는 붙여야 한다.)

- 다. 3인 이상 저자 국문 논문으로 처음 언급한 경우: 빈기범·정무권·윤정선(2011)
(저자 성명과 괄호는 붙여야 한다.)
- 라. 3인 이상 저자 국문 논문으로 두 번째 이후로 언급하는 경우: 빈기범 외(2011)
(이름과 외는 한 칸 띄워야 하며, 외와 괄호는 붙여야 한다.)
- 마. 1인 저자 영문 논문의 경우: Shleifer (1994) (저자 성명과 괄호는 띄워야 한다.)
한편, 소유격이 필요한 경우 Shleifer's (1994) 로 표시한다.
- 바. 2인 저자 영문 논문의 경우: Shleifer and Vishny (1995) (마지막 표기 저자
성명과 괄호는 띄어야 한다.) 한편, 소유격이 필요한 경우 Shleifer and
Vishny's (1994) 로 표시한다.
- 사. 3인 이상 저자 영문 논문으로 처음 언급한 경우: LaPorta, Shleifer and
Vishny (2001) (and 앞에 , 붙이지 않으며, 마지막 저자와 괄호는 띄워야 한다.)
한편, 소유격이 필요한 경우 LaPorta, Shleifer and Vishny's (2001) 로 표시
한다.
- 아. 3인 이상 저자 영문 논문으로 두 번째 이후로 언급하는 경우: LaPorta *et al.*
(2001) (*et al.*에서 *et al.*은 이탤릭체로 표시해야 하며, *al.* 과 괄호는 띄워야 한
다.) 한편, 소유격이 필요한 경우 LaPorta *et al.*'s (2001) 로 표시한다.
- 자. 국내 기관이 저자인 문헌: 한국은행(2002), 금융투자협회(2001), 기획재정부
(2010) 등으로 표시한다. 만일 2개 이상의 기관인 경우 상기 국문 논문 인용
방식과 동일하다.
- 차. 국내 기관의 보도자료인 경우: 금융위원회 보도자료(2011.7.12.) (보도자료라고
표시하고, 날짜까지 표시하여야 한다.)
- 카. 국내 언론의 기사인 경우: 매일경제 기사(2010.8.19.), 조선일보 기사(1999.3.2.)
(언론사 약자를 사용하지 않으며(예: 매경, 한경 등), 기사라 표기하고 날짜까지
표시하여야 한다. 단, MBC, KBS, SBS 등 잘 알려진 공중파 방송사는 이러한
약자를 사용할 수 있다.)
- 타. 해외 기관이 저자인 문헌: IMF, MSCI, S&P, ADB 등 경제, 금융 전공자에게
잘 알려져 있는 기관의 약자 명칭은 그대로 사용해도 무방하며, 국문 논문에서는
IMF(2011), 영문 논문에서는 IMF (2011)와 같이 표시한다. 만일 2개 이상의
해외 기관이 저자인 경우 상기 영문 논문 표기 방식과 동일하다.

파. 해외 기관의 보도자료인 경우: 국문 논문에서는 MSCI Press Release (2007.8.9.), 영문 논문에서는 MSCI Press Release (2007.8.9.)로 표기한다.

하. 해외 언론의 기사인 경우: 국문 논문에서는 Financial Times(2011.7.8.), Wall Street Journal(1999.9.1.), 영문 논문에서는 Financial Times (2011.7.8.), Wall Street Journal (1999.9.1.)과 같이 표시하며, 해외 언론사의 경우 FT, WSJ 등의 약자는 권장하지 않는다.

하-2. 본문과 각주에서 참고문헌 인용이 괄호 안에 있어야 하는 경우: (빈기범, 2010), (홍길동, 1999; 변진호·조성순, 2005; 이순호 외, 2009) 등으로 표기하며, 영문 논문도 마찬가지. 단, 괄호 안에 참고문헌 인용외의 언급이 필요한 경우 (빈기범(2010) 참조), (홍길동(1999), 변진호·조성순(2005) 및 이순호 외(2009)를 참조)와 같이 표시

(9) 본문과 각주에서 언급된 문헌의 자세한 정보는 논문의 본문 다음의 위치에 <참고 문헌> (굵은 서체 사용, 장 제목과 대등한 서체 사용)이라 표시하고, 그 이후로 각 참고문헌을 자세하게 기술한다. 본문이나 각주에서 언급되지 않은 문헌은 <참고 문헌>에 포함되어서는 아니 된다.

(10) <참고문헌>은 한국문헌, 기타 동양문헌, 영어문헌, 기타 서양문헌의 순서로 배열하고, 한국문헌은 저자명을 기준으로 가나다순 그리고 영문을 포함한 알파벳으로 표기하는 문헌은 저자의 last name의 ABC순 등으로 정리하여 일련번호를 부여한다. 각 문헌의 구체적 표시는 다음에 따른다.

가. 따옴표 “ ”, 겹적식표 『 』 등은 사용하지 않는다. 영문 및 서양 문헌으로서 단행본 및 정기간행물의 명칭은 이탤릭체로 표시한다.

나. 기타 표기 방식은 아래 예시를 참조하여 작성한다.

예시:

예시 1.

김준한·윤병학, 2008, 뉴케인지안 모형에서의 통화의 역할과 예측력 검토, 금융연구, 제22권 제1호, 53-79.

(1명 이상 저자의 국문논문에서 저자 이름 사이에 가운데점 ·를 사용하여 구분한다. 정기간행물은 문헌명, 권, 호까지 표시하며 문헌명과 권 표시의 중간에 ,를 사용한다. 간행물 발행 기관은 표시하지 않는다.)

예시 2.

김준한·윤병학, 2008, 뉴케인지안 모형에서의 통화의 역할과 예측력 검토, 금융연구, 제22권 제1호, 53-79.

_____, 2010, 케인지안 모형의 경기침체에 대한 통화의 역할에 대한 함의, 한국경제연구, 제14권 제1호, 78-97.

(동일 저자의 문헌이 연속적으로 표시되는 경우, 첫 문헌에만 저자명을 기입하고, 나머지는 저자명에서 _____로 대체한다. 동일 저자의 동일 연도 문헌이 연속적으로 표시될 때, 2003a, 2003b와 같이 표시되어야 하고, 이를 언급하는 본문과 각주에서도 이 표시를 이용해야 한다. (예: 김준한(2003a), 김준한(2003a, 2003b))

예시 3.

後藤信一, 1986, 日本登期金融市場發展史, 日本經濟評論社, 1986.

(일본 단행본 문헌의 예)

예시 4.

Case, Karl E. and Robert J. Shiller, 1989, The Efficiency of the Market for Single-Family Homes, *American Economic Review* 79, 125-37.

(Volume까지만 표시하며, 정기간행물명과 Volume 표시 사이에 ,를 사용하지 않는다. 간행물 발간 기관은 표시하지 않는다. 저자가 1명인 경우, last name, first name middle name의 순서로 표시하되, first name 및 middle name는 약자로 표시할 수 있다. first name 및 middle name를 모두 약자로

표시하는 경우 그 사이는 띄우지 않는다. (예: Shiller, R.J.) 저자가 2명 이상인 경우, 첫 번째 저자만 last name이 앞으로 가는 방식을 취하며, 2번째 이후 저자는 first name middle name last name 으로 표시한다. 이 때도 first name 및 middle name는 약자로 표시할 수 있으며, first name 및 middle name를 모두 약자로 표시하는 경우 그 사이는 띄우지 않는다. (예: R.J. Shiller) 페이지 표시는 이 예시와 같이 125-37를 사용할 것을 권고하지만 125-137로 표기해도 무방하다. 단, 125-237을 125-37로 표시해서는 아니 된다.)

예시 5.

Han, Bing, Francis A. Longstaff, and Craig Merrill, 2007, The U.S. Treasury Buyback Auctions: The Cost of Retiring Illiquid Bonds, *Journal of Finance* 62, 2673-93.

(저자가 3명 이상인 경우, 마지막 저자명 앞에 , and 가 표시된다.)

예시 6.

Sargent, Thomas, 1984, *Macroeconomic Theory*, Academic Press.

(영문 및 서양어 단행본은 발행 기관을 표시한다. 개정판의 경우 단행본 제목 뒤 , 뒤로 2nd ed., 3rd ed. 등으로 나타내고 ,를 찍는다.)

예시 7.

금융감독원, 2008, 주식 대차거래 및 공매도 관련규정 준수여부 점검, 보도자료, (7.10.)

(기관이 저자인 경우의 예, 마지막에 괄호 안으로 날짜를 표기한다.)

예시 8.

매일경제, 2008, 달러 빼가는 외국인 공매도, (9.18.)

(신문 기사의 예, 마지막에 괄호 안으로 날짜를 표기한다.)

예시 9.

MSCI Barra, 2008, Classification of Markets in the MSCI Equity Indices, (Jan. 8)

예시 10.

Abreu, D. and M. Brunnermeier, 2002, Synchronization Risk and Delayed Arbitrage, *Journal of Financial Economics* 66, 341-60.
_____, 2003, Bubbles and Crashes, *Econometrica* 71, 173-204.

(동일 저자의 문헌이 연속적으로 표시되는 경우)

예시 11.

Abreu, D. and M. Brunnermeier, 2002a, Synchronization Risk and Delayed Arbitrage, *Journal of Financial Economics* 66, 341-60.
_____, 2002b, Bubbles and Crashes, *Econometrica* 71, 173-204.

(동일 저자의 동일 연도 문헌이 연속적으로 표시되는 경우)

예시 12. Book Chapter인 경우 표기 (국문)

류근관·오선아, 2012, 중회귀분석모형을 이용한 손해액 산정 방법: 주요 쟁점, 서병선·송치영 (편집), *계량경제분석: 이론과 응용*, 무역경영사, 347-369.

예시 13. Book Chapter인 경우 표기 (영문)

Curcuru, Stephanie, J. Heaton, D. Lucas, and D. Moore, 2010, Heterogeneity and Portfolio Choice: Theory and Evidence, in Ait-Sahalia, L.P. Hansen (ed.), 2010, *Handbook of Financial Econometrics, Volume 1 – Tools and Techniques*, North-Holland, 337-382

금융감독연구 제13권 제1호 2026. 4

발 간 일 2026년 4월 30일 인쇄·2026년 4월 30일 발행

발 행 인 이찬진

편 집 인 한상범

발 행 처 서울특별시 영등포구 여의대로 38 금융감독원

인 쇄 처 서광인쇄공사 (02)2269-6383~4

문 의 금융감독원 금융시장안정국 금융시장총괄팀

전 화 (02)3145-8184

팩 스 (02)3145-8199

E-mail refss@fss.or.kr

ISSN 2383-7403

〈 논문 접수 및 문의처 〉

(07321) 서울특별시 영등포구 여의대로 38, 금융감독원 금융시장안정국 금융시장총괄팀

전화 : (02)3145-8184, 팩스 : (02)3145-8199, e-mail : refss@fss.or.kr